시민이 행복한
동북아 해양수도 부산

청정海의 부산

산업단지 관련 법령집

2021. 1.

부산광역시
BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

1. 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법·시행령
2. 산업입지 및 개발에 관한 법률·시행령·시행규칙
3. 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률·시행령·시행규칙
4. 산업단지계획 통합기준
5. 산업입지의 개발에 관한 통합지침
6. 산업단지 지원에 관한 운영지침
7. 임대전용 산업단지 관리·운용에 관한 지침
8. 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침
9. 산업단지 관리지침
10. 부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례

산업단지 인 · 허가 절차 간소화를 위한 특례법 · 시행령

법 률	시 행 령
제1장 총 칙	
제1조 (목적) ……1	제1조 (목적) ……1
제2조 (정의) ……1	
제3조 (적용범위) ……2	제2조 (적용범위) ……2
제4조 (다른 법률과의 관계) ……3	
제5조 (산업단지개발지원센터) ……3	제3조 (국토교통부 산업단지개발지원센터의 구성) ……3
제6조 (산업단지계획심의위원회) ……4	제4조 (산업단지계획심의위원회의 구성) ……4
	제4조의2 (위원의 제척 · 기피 · 회피) ……5
	제4조의3 (위원의 해임 등) ……6
	제4조의4 (운영세칙) ……6
제2장 산업단지계획의 승인절차	
제7조 (투자의향서) ……6	제5조 (투자의향서) ……6
제8조 (산업단지계획) ……7	제6조 (산업단지계획) ……7
제9조 (주민 등의 의견청취) ……8	제7조 (합동설명회등의 개최) ……8
제10조 (관계 기관 협의) ……10	
제11조 (통합조정회의) ……10	
제12조 (관계 중앙행정기관 협의조정) ……10	제8조 (산업단지 투자촉진센터의 구성) ……10
	제9조 (투자촉진센터의 운영) ……11
제13조 (기술검토서 작성) ……11	
제14조 (심의위원회의 심의) ……12	
제15조 (산업단지계획의 승인 고시 등) ……12	
제15조의2 (산업단지계획의 변경) ……12	제10조 (경미한 사항의 변경) ……12

법 률	시 행 령
제16조 (산업단지계획 승인기간의 제한) ……13 제17조 (농공단지에의 적용) ……13 제18조 (산업단지계획 관련 정보의 관리) ……14 제19조 (산업단지계획 통합기준) ……15 제20조 (토지에의 출입과 사용 등) ……15	제11조 (산업단지계획 승인기간의 제한) ……13
제3장 산업단지개발기간 단축을 위한 특례	
제21조 (「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 적용 특례) ……16 제22조 (「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」의 적용 특례) ……16 제23조 (「환경영향평가법」 등의 적용 특례) ……16 제24조 (「국가통합교통체계효율화법」의 적용 특례) ……17 제25조 (「산지관리법」의 적용 특례) ……17 제26조 (「수도법」의 적용 특례) ……18 제27조 (「하수도법」의 적용 특례) ……18 제27조의2 (「경관법」의 적용 특례) ……18 제28조 (「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 적용 특례) ……18	제12조 (환경영향평가 등에 대한 서류의 보완) ……16
	제13조 (규제의 재검토) ……19
부 칙 ……20	부 칙 ……20

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법

〔시행 2020.6.9.〕

〔법률 제17453호, 2020.6.9., 타법개정〕

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 법은 기업의 생산활동에 필요한 산업단지를 적기에 공급하기 위하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」로 정하고 있는 산업단지 개발절차 간소화를 위한 필요 사항을 규정함으로써 국가경제 발전과 국가경쟁력 강화에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.>

1. "산업단지개발지원센터"란 입지타당성 검토, 관계 기관 의견협의 등 산업단지 지정 및 개발에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 국토교통부 및 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 설치되는 지원기관을 말한다.
2. "산업단지계획심의위원회"란 산업단지의 지정 및 개발과 이와 관련한 분야를 통합적으로 심의하기 위하여 국토교통부 및 시·도에 설치되는 심의기관을 말하며, 국토교통부에 설치되는 산업단지계획심의위원회를 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도에 설치되는 산업단지계획심의위원회를 지방산업단지계획심의위원회라 한다.
3. "산업단지계획"이란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조에 따른 산업단지개발계획과 같은 법 제17조에 따른 국가산업단지개발실시계획을 통합한 국가산업단지계획, 같은 법 제7조에 따른 산업단지개발계획과 같은 법 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획을 통합한 일반산업단지계획, 같은 법 제7조의2에 따른 산업단지개발계획과 같은 법 제18조의2

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령

〔시행 2019.4.2.〕

〔대통령령 제29677호, 2019.4.2., 타법개정〕

제1조(목적) 이 영은 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

법 률	시 행 령
에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획을 통합한 도시첨단산업단지계획, 같은 법 제8조에 따른 산업단지개발계획과 같은 법 제19조에 따른 농공단지개발실시계획을 통합한 농공단지계획을 포괄하여 말한다. 4. "민간기업등"이란 국가 또는 지방자치단체 외의 자로서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지 지정을 신청할 수 있는 자를 말한다.	
제3조(적용범위) 이 법은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지(같은 법 제39조에 따른 특수지역개발사업을 포함하며, 이하 "산업단지"라 한다)에 적용된다. 다만, 대통령령으로 정하는 규모 이상의 산업단지에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2011.8.4.>	**제2조(적용범위)** 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 "법"이라 한다) 제3조 단서에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상의 산업단지"란 다음 각 호의 구분에 따른 산업단지를 말한다. <개정 2019.4.2.> 1. 신규개발하는 산업단지의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 규모 이상으로 신규개발하는 산업단지 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 사업시행자가 시행하는 산업단지: 1천만제곱미터 1) 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단, 그 밖에 다른 법률(「산업입지 및 개발에 관한 법률」은 제외한다)에 따라 산업단지개발사업을 시행할 수 있는 자 2) 「중소기업진흥에 관한 법률」 제68조에 따라 설립된 중소벤처기업진흥공단 또는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의9에 따라 설립된 한국산업단지공단 3) 1) 및 2)에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자(出資)에 참여하여 설립한 법인으로서 그 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인 나. 가목의 어느 하나에 해당하는 사업시행자 외의 사업시행자가 시행하는 산업단지: 500만제곱미터 2. 준공된 산업단지의 경우: 제1호 각 목의 구분에 따른 규모 이상을 변경개발하는 산업단지. 이 경우 변경개발 규모는 다음 각 목의 면적을 합하여 산정하되, 대상 토지는 중복하여 계산하지 아니한다. 가. 산업단지의 증가면적 나. 토지이용계획의 변경면적

법 률	시 행 령
	다. 기반시설의 증가면적 〔전문개정 2016.6.8.〕
제4조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 산업단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 대하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다른 법률에서 이 법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률로 정하는 바에 따른다. <개정 2020.6.9.> ② 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른다.	
제5조(산업단지개발지원센터) ① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 국가산업단지 및 국토교통부장관이 지정하는 도시첨단산업단지(이하 "국가산업단지등"이라 한다)의 지정 및 개발에 관한 업무를 수행하기 위하여 국토교통부장관은 국토교통부에, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 일반산업단지, 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정하는 경우는 제외한다) 및 농공단지(이하 "일반산업단지등"이라 한다)의 지정 및 개발에 관한 업무를 수행하기 위하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 시·도에 산업단지개발지원센터(이하 "지원센터"라 한다)를 각각 설치하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14., 2015.8.11.> ② 지원센터의 장은 해당 기관에서 산업단지 개발업무를 총괄하는 부서의 장으로 하고, 구성원은 해당 기관에서 도시계획, 산업입지, 건설, 교통, 환경 분야 등 산업단지 개발업무와 관련된 업무를 담당하는 공무원으로 한다. ③ 지원센터 구성을 위하여 필요한 경우 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·도지사는 인근 군부대의 장, 지방환경관리청장, 지방산림청장, 지방국토관리청장 등 산업단지 지정과 관련된 기관의 장에게 소속 직원의 파견을 요청할 수 있고, 파견요청을 받은 기관의 장은 3일 이내에 그 담당자를 지정하여 통보하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관 및 시·도지사(이하 "국토교통부장관등"이라 한다)는 산업단지 지정건수 등을 고려하여 관계 기관의 장과 협의를 거쳐 인력지원의 기간 및 방법 등	**제3조(국토교통부 산업단지개발지원센터의 구성)** ① 법 제5조제1항에 따라 국토교통부에 설치되는 산업단지개발지원센터의 장은 국토도시실장으로 하고, 구성원은 국토도시실 및 교통물류실에서 산업단지 개발업무와 관련된 업무를 담당하는 공무원으로 한다. <개정 2013.3.23., 2014.12.16.> ② 국토교통부장관은 법 제5조제5항에 따른 자문단을 도시계획, 산업입지, 건설, 환경 분야 등 산업단지 개발에 관하여 학식과 경험이 풍부한 관계 전문가 10명 이내로 구성한다. <개정 2013.3.23.> ③ 국토교통부장관은 법 제7조에 따른 투자의향서 및 법 제8조에 따른 산업단지계획승인신청서를 접수하면 법 제5조제5항에 따른 자문단의 의견을 들어야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔제목개정 2013.3.23.〕

법 률	시 행 령
을 조정할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 제3항에 따라 국토교통부장관등으로부터 소속 직원의 파견을 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 파견에 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2020.6.9.> ⑤ 국토교통부장관등은 산업단지 지정과 관련된 업무를 보다 합리적으로 수행하기 위하여 지원센터에 도시계획, 산업입지, 건설, 환경 분야 등 산업단지 개발에 관하여 학식과 경험이 풍부한 관계 전문가로 자문단을 구성하거나 관계 전문가를 전문위원으로 위촉할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ⑥ 지원센터는 다음 각 호의 기능을 수행한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4., 2016.1.19.> 1. 제7조에 따른 투자의향서 접수 및 문화재 지표조사, 농지·산지 현황조사 등 개괄적인 입지타당성의 사전검토 및 조회 2. 제8조에 따른 산업단지계획승인신청서 접수 및 제10조부터 제12조까지의 규정에 따른 관계 기관 협의·조정 지원 3. 제9조에 따른 주민설명회 개최 및 후속조치 4. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역 지정 검토 5. 「환경영향평가법」에 따른 평가 항목·범위의 선정 등 환경영향평가등의 방향 설정에 관한 사항 6. 제13조에 따른 기술검토서의 작성 7. 그 밖에 산업단지 지정 및 개발과 관련하여 필요한 사항 ⑦ 국토교통부장관등은 지원센터의 구성원이 산업단지의 지정·개발에 기여한 경우 포상·승진 등과 관련한 인센티브를 제공할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관등은 다른 기관으로부터 파견받은 자에게 우선적으로 인센티브를 제공하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ⑧ 지원센터의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 국토교통부에 설치되는 지원센터의 경우에는 대통령령으로 정한다. <개정 2013.3.23.>	
제6조(산업단지계획심의위원회) ① 국가산업단지등 및 일반산업단지등과 관련	**제4조(산업단지계획심의위원회의 구성)** ① 법 제6조제2항 각호에서 정한 위

법 률	시 행 령
한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부와 시·도에 중앙산업단지계획심의위원회와 지방산업단지계획심의위원회를 각각 둔다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11., 2018.6.12., 2020.6.9.> 1. 제15조 및 제15조의2에 따른 산업단지계획의 수립·승인 및 변경에 관한 사항 2. 관계 행정기관의 이견 조정에 관한 사항 3. 그 밖에 지정권자(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)가 필요하다고 인정하여 위원회에 부치는 사항 ② 중앙산업단지계획심의위원회의 위원장은 국토교통부장관이, 지방산업단지계획심의위원회의 위원장은 해당 시·도지사가 되고, 위원은 다음 각 호의 사람이 되며, 부위원장은 제2호에 해당하는 사람 중에서 위원장이 임명한다. <개정 2011.8.4., 2013.3.23., 2015.7.24., 2015.8.11., 2016.1.27., 2017.7.26., 2017.10.24.> 1. 해당 지정권자가 속한 기관의 소속 공무원 중 산업단지개발사업과 관련된 부서의 장으로서 위원장이 임명하는 사람 2. 도시계획, 산업입지, 건축, 교통, 경관, 환경 분야 등 산업단지 개발 관련 분야의 전문가로서 산업단지 개발에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중 위원장이 위촉하는 사람 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 해당 지방자치단체가 속한 시·도에 설치된 시·도도시계획위원회의 위원 중 도시계획전문가, 설계전문가, 환경전문가 각 1인 이상을 포함하여 해당 시·도도시계획위원회의 위원장이 추천하는 사람 4. 「도시교통정비 촉진법」에 따라 해당 시·도에 설치된 교통영향평가심의위원회의 위원 중 해당 교통영향평가심의위원회의 위원장이 추천하는 사람 5. 「자연재해대책법」에 따라 행정안전부장관이 구성·운영하는 재해영향평가심의위원회의 위원 중 해당 재해영향평가심의위원회의 위원장이 추천하는 사람 6. 「에너지이용 합리화법」에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회의 위원 중 해당 위원회의 위원장이 추천하는 사람	원별 최소 구성인원은 다음 각 호와 같다. <개정 2016.6.8.> 1. 법 제6조제2항제1호에 해당하는 자: 1명 2. 법 제6조제2항제2호에 해당하는 자: 5명 3. 법 제6조제2항제3호 및 제4호에 해당하는 자: 각 호별 3명 4. 법 제6조제2항제5호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 자: 각 호별 2명 ② 삭제 <2016.6.8.> [제목개정 2016.6.8.] **제4조의2(위원의 제척·기피·회피)** ① 산업단지계획심의위원회의 위원(이하 이 조 및 제4조의3에서 "위원"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업단지계획심의위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다. 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 3. 위원이 해당 안건에 대하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우 4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우 5. 위원이 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 최근 3년 내에 재직하였던 기업 등이 해당 안건에 관하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우 ② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 산업단지계획심의위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 산업단지계획심의위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다. ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다. [본조신설 2016.6.8.]

법 률	시 행 령
7. 「국가통합교통체계효율화법」에 따른 국가교통위원회의 위원 중 국가교통위원회의 위원장이 추천하는 사람 8. 「산지관리법」에 따라 해당 산업단지 예정지역에 속한 산지의 이용계획에 대하여 심의권한을 가진 산지관리위원회의 위원 중 해당 산지관리위원회의 위원장이 추천하는 사람 9. 「경관법」에 따라 해당 시·도에 설치된 경관위원회의 위원 중 해당 경관위원회 위원장이 추천하는 사람 ③ 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)의 위원장은 제2항제3호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 위원을 임명하기 위하여 같은 항 각 호의 위원이 속한 위원회의 위원장에게 위원의 추천을 요청하여야 하며, 위원의 추천을 요청받은 위원장은 그 요청을 받은 날부터 7일 이내에 위원을 추천하여야 한다. <개정 2018.6.12.> ④ 심의위원회는 위원장 및 부위원장을 포함하여 30인 이하의 위원으로 구성한다. ⑤ 심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑥ 심의위원회는 회의내용을 녹취하고 회의록을 작성하여야 한다. ⑦ 제2항 각 호에서 정한 위원별 최소 구성인원 등 심의위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑧ 심의위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원은 「형법」제127조, 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. <신설 2018.6.12.>	**제4조의3(위원의 해임 등)** ① 법 제6조제2항제1호 또는 제2호에 따라 위원을 임명하거나 위촉한 사람은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 해촉(解囑)할 수 있다. 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 3. 직무 태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 4. 제4조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우 ② 법 제6조제2항제3호부터 제9호까지의 규정에 따라 위원을 추천한 사람은 해당 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 추천을 철회할 수 있다. [본조신설 2016.6.8.] **제4조의4(운영세칙)** 제4조, 제4조의2 및 제4조의3에서 규정한 사항 외에 중앙산업단지계획심의위원회의 구성·운영 등에 관한 사항은 국토교통부장관이 따로 정할 수 있으며, 지방산업단지계획심의위원회의 구성·운영 등에 관한 사항은 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도의 조례로 정할 수 있다. [본조신설 2016.6.8.]
제2장 산업단지계획의 승인절차	
제7조(투자의향서) ① 민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 다음 각 호의 사항을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있다. 1. 투자자 소개서 2. 사업규모 및 기간	**제5조(투자의향서)** ① 법 제7조제1항에 따른 투자의향서는 별지 서식에 따른다. ② 법 제7조제1항에 따른 민간기업등이 제1항에 따른 투자의향서를 제출할 때에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

법 률	시 행 령
3. 사업예정부지 4. 사업방식 및 주요 업종 5. 입지수요 자료 6. 재원조달계획 ② 지정권자는 투자의향서를 제출한 민간기업등에 지원센터를 통하여 다음 각 호의 자료를 제공하는 등 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 최대한 지원하여야 한다. 1. 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 법적 규제현황 2. 산업여건 및 지역별 산업입지정책 3. 환경여건(생태자연도 등) 4. 농지 · 산지 등 토지이용여건 5. 그 밖의 민간기업등이 요청하는 자료 중 지원센터에서 제공가능한 자료 ③ 지정권자 또는 투자의향서를 제출한 자는 제8조에 따른 산업단지계획의 수립 또는 신청 이전에 「문화재보호법」 제91조제1항에 따른 문화재 지표조사를 실시하여야 한다.	1. 제출인 소개서 2. 위치도 3. 사업수행능력을 평가할 수 있는 서류 4. 인감증명서
제8조(산업단지계획) ① 지정권자는 다음 각 호의 사항이 포함된 산업단지계획을 수립하여야 하며, 산업단지계획이 수립된 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 개발계획 및 실시계획이 모두 수립된 것으로 본다. <개정 2015.8.11.> 1. 산업단지 명칭 2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 3. 지정 대상지역의 위치 및 면적 4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 5. 주요 유치업종 또는 제한업종 6. 사업시행자의 주소 및 성명 7. 사업시행지역의 토지이용현황 8. 토지이용계획 및 기반시설계획 9. 재원조달계획 10. 수용 · 사용할 토지 · 건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그	**제6조(산업단지계획)** ① 법 제8조제1항제12호에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2014.12.16.> 1. 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적 2. 입주수요에 관한 자료 3. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 ② 법 제8조제3항제8호에서 "그 밖에 산업단지계획 승인과 관련 있는 필요 서류"란 다음 각 호와 같다. <개정 2012.4.10., 2018.12.11.> 1. 위치도 2. 삭제 <2010.11.2.> 3. 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면매립이 포함되는 경우에는 매립공사설명서를 포함한다) 4. 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획을 포함한다) 5. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 6. 사업시행지역에 존치(存置)하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서

법 률	시 행 령
세목 11. 에너지사용계획 12. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ② 민간기업등이 산업단지 지정을 요청하는 경우에는 제1항 각 호의 사항이 포함된 산업단지계획을 수립하여 지정권자에게 승인을 신청하여야 한다. ③ 제2항에 따라 산업단지계획의 승인을 신청하는 경우 환경, 교통 등 산업단지계획 승인과 관련된 분야의 협의 및 심의에 필요한 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 지정권자는 산업단지의 지정 및 개발을 보다 효율적으로 처리하기 위하여 필요한 경우 제출기한을 정하여 이를 따로 제출하도록 할 수 있다. <개정 2011.4.14., 2011.7.21., 2011.8.4., 2015.7.24., 2015.8.11., 2017.10.24., 2020.6.9.> 1. 도시·군기본계획 관련 서류(제15조에 따른 산업단지계획의 수립 또는 승인으로 도시기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한정한다) 2. 공유수면매립기본계획 관련 서류(제15조에 따른 산업단지계획의 수립 또는 승인으로 공유수면매립기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한정한다) 3. 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가서 초안 또는 환경영향평가서 초안 등 관련 서류 4. 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서(이하 "교통영향평가서"이라 한다), 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가등의 협의(이하 "재해영향평가등의 협의"라 한다) 관련 서류 4의2. 「국가통합교통체계효율화법」에 따른 연계교통체계 구축대책 관련 서류 5. 「문화재보호법」에 따른 문화재 지표조사 결과 6. 「에너지이용 합리화법」에 따른 에너지사용계획 관련 서류 7. 「경관법」에 따른 사전경관계획 및 경관계획에 대한 경관심의 관련 서류 8. 그 밖에 산업단지계획 승인과 관련 있는 필요 서류 ④ 제2항에 따라 산업단지계획의 승인을 신청하는 경우 산업단지계획의 승인에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	7. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류 8. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속(無償歸屬)과 대체(代替)에 관한 계획서 9. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도(讓渡)될 기존 공공시설의 평가서 10. 산업단지개발사업대행계획서(해당 계획이 있는 경우만 해당한다) 11. 도시·군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면 12. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(換地計劃書)(환지계획이 있는 경우만 해당한다) 13. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우만 해당한다) 14. 그 밖에 지정권자(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)가 필요하다고 인정하는 서류 ③ 법 제8조제2항에 따라 산업단지계획의 승인을 신청받은 지정권자는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업시행지역의 지적도를 확인하여야 한다. <신설 2010.11.2.> ④ 법 제8조제2항에 따라 산업단지계획의 승인을 신청받은 지정권자는 산업용지의 적절한 공급과 기반시설의 확충, 환경영향, 고용문제, 인력수급(人力需給) 및 배후도시와의 관계를 종합적으로 검토하여 필요한 경우에는 산업단지계획의 승인을 신청한 자의 의견을 들어 해당 산업단지의 면적을 축소하거나 확대할 수 있다. <개정 2010.11.2.>
제9조(주민 등의 의견청취) ① 지정권자는 산업단지계획을 수립하려고 하거나	**제7조(합동설명회등의 개최)** ① 법 제8조제1항제6호에 따른 사업시행자(이

법 률	시 행 령
산업단지계획의 승인신청을 받은 경우에는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 및 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고일부터 20일 이상 일반인이 열람하도록 하여야 한다. 이 경우 산업단지계획의 승인신청을 받은 때에는 특별한 사유가 없으면 승인신청을 받은 날부터 3일(근무일 기준) 이내에 공고하여야 한다. <개정 2020.6.9.> ② 지정권자는 제1항에 따른 의견청취와 동시에 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 재해영향평가등의 협의를 위하여 작성한 평가서 등에 관한 의견청취를 하여야 한다. 다만, 제8조제3항 각 호 외의 부분 단서에 따라 지정권자가 산업단지계획과 따로 제출하도록 한 사항에 대하여는 별도로 의견청취를 할 수 있다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4., 2015.7.24., 2017.10.24.> ③ 지정권자는 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에도 불구하고 제8조제1항제6호에 따른 사업시행자(이하 "사업시행자"라 한다)가 제1항에 따른 공고일부터 10일(근무일 기준) 이내에 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가 관련 사항, 교통영향평가서 관련 사항 및 재해영향평가등의 협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있다. 이 경우 합동설명회 및 합동공청회의 개최방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4., 2015.7.24., 2017.10.24.> ④ 제1항에 따라 공고된 산업단지계획안 등에 대하여 의견이 있는 자는 그 열람기간 내에 지정권자 또는 사업시행자에게 의견서를 제출할 수 있다. ⑤ 지정권자는 주민의견을 효율적으로 청취하기 위하여 필요한 경우에는 해당 산업단지의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)으로 하여금 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 의견청취를 시행하도록 할 수 있다. 이 경우 지정권자는 산업단지계획안, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 재해영향평가등의 협의 관련 서류를 해당 시장·군수·구청장에게 보내야 하며, 이를 받은 시장·군수·구청장은 의견청취가 종료된 때에 제4항에 따른 의견서 및 이에 대한 검토의견서를 지정권자에게 제출하여야 한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4., 2015.7.24., 2017.10.24.>	하 "사업시행자"라 한다)가 법 제9조제3항에 따라 합동설명회 또는 합동공청회(이하 "합동설명회등"이라 한다)를 개최하려면 사업개요, 합동설명회등의 일시 및 장소 등을 개최예정일 7일 전까지 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당 지역 지방 일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 사업시행자는 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 법 제9조제1항에 따른 산업단지계획의 공고에 포함하여 줄 것을 지정권자에게 요청할 수 있으며, 지정권자는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. 이 경우 지정권자가 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 산업단지계획과 함께 공고하였으면 제1항에 따라 사업시행자가 합동설명회등의 개최를 공고한 것으로 본다. ③ 사업시행자가 법 제9조제3항에 따라 합동공청회를 개최하면 산업단지 예정부지의 주민은 합동공청회에서 의견을 진술할 전문가를 사업시행자에게 추천할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 그 전문가로 하여금 공청회에서 의견을 진술하게 하여야 한다. ④ 제1항 또는 제2항에 따라 공고한 합동설명회등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당 지역 지방 일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명을 한 경우에는 합동설명회등을 개최한 것으로 본다. ⑤ 사업시행자는 합동설명회등이 끝난 후 7일 이내에 합동설명회등의 개최 결과를 지정권자에게 알려야 한다.

법 률	시 행 령
제10조(관계 기관 협의) ① 지정권자는 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 산업단지계획 승인에 필요한 관련 분야의 협의절차를 동시에 착수하여야 한다. 다만, 제8조제3항 각 호 외의 부분 단서에 따라 지정권자가 제출기한을 정하여 따로 제출받은 서류에 관하여는 민간기업등으로부터 제출받은 경우 지체 없이 이를 협의하여야 한다. ② 관계 행정기관의 장은 협의를 요청받은 날부터 10일(근무일 기준) 이내에 의견을 회신하여야 한다. 다만, 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 협의기간은 15일(근무일 기준) 이내로 한다. ③ 관계 행정기관의 장이 제2항의 기한까지 의견을 회신하지 아니한 경우 이견 없이 산업단지계획의 신청내용을 협의한 것으로 본다. <개정 2020.6.9.> ④ 관계 행정기관의 장은 지정권자에게 관련 서류의 보완을 한 차례만 요청할 수 있으며, 지정권자가 관련 서류를 보완하는 기간은 협의기간에 포함하지 아니한다. <개정 2020.6.9.>	
제11조(통합조정회의) ① 지정권자는 제10조에 따른 관계 기관 협의결과 관계 기관간 이견이 있는 경우 이견조정을 위하여 관계 행정기관이 참여하는 통합조정회의를 개최할 수 있다. ② 지정권자는 관계 행정기관의 장에게 회의개최 5일 전까지 회의일시·장소 및 안건을 통지하여야 하며, 통지를 받은 관계 행정기관의 장은 소속 공무원을 통합조정회의에 참석하게 하여야 한다. 이 경우 통지를 받고 회의에 참석하지 아니하거나 의견을 제출하지 아니한 기관에 대하여는 협의가 성립된 것으로 본다. ③ 지정권자는 사업시행자가 통합조정회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다.	
제12조(관계 중앙행정기관 협의조정) ① 제10조 및 제11조에 따른 절차를 이행한 결과 관계 중앙행정기관과 협의가 완료되지 아니하여 조정이 필요한 경우 국토교통부장관은 지정권자의 신청을 받아 국무총리에게 이견조정을	**제8조(산업단지 투자촉진센터의 구성)** ① 법 제12조제4항에 따라 관계 중앙행정기관 간 이견조정 업무 등을 담당하기 위하여 국무조정실에 산업단지 투자촉진센터(이하 "투자촉진센터"라 한다)를 둔다. <개정 2013.3.23.>

법 률	시 행 령
요청할 수 있다. 다만, 국가산업단지등의 경우에는 국토교통부장관이 직접 이견조정을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> ② 제1항에 따라 국토교통부장관이 국무총리에게 이견조정을 요청하는 경우 국토교통부장관은 해당 이견사항에 대한 관련 서류 및 검토의견서 등 필요한 자료를 첨부하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항에 따라 국무총리가 관계 중앙행정기관과의 이견을 조정하는 경우 사업시행자는 서면으로 의견을 제출할 수 있다. ④ 국무조정실에 제1항에 따른 이견조정 업무 등을 담당하는 기구를 둘 수 있다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 제4항에 따라 국무조정실에 두는 기구의 기능 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2013.3.23.>	② 투자촉진센터의 장은 국무조정실의 고위공무원단에 속하는 공무원으로 하고, 그 구성원은 국무조정실에서 규제개혁과 관련된 업무를 담당하는 공무원으로 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 국무조정실장은 투자촉진센터 구성을 위하여 필요한 경우에는 국토교통부장관 등 관계 중앙행정기관의 장에게 소속 직원의 파견을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 국무조정실장은 관계 중앙행정기관과의 이견조정 업무 등을 보다 합리적으로 수행하기 위하여 투자촉진센터에 학식과 경험이 풍부한 관계 전문가로 자문단을 구성할 수 있다. <개정 2013.3.23.> **제9조(투자촉진센터의 운영)** ① 투자촉진센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 법 제12조제1항에 따른 관계 중앙행정기관과의 이견조정 2. 법 제18조제3항에 따른 산업단지 지정 및 개발 현황 점검 및 관련 사항 조치 3. 법 제19조제2항에 따른 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사와 관계 행정기관의 이견 조정 ② 투자촉진센터의 장은 법 제12조제1항에 따라 국토교통부장관이 이견조정을 요청한 경우 이견조정에 필요한 자료 제출을 관계 중앙행정기관 등에 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항과 제2항에서 규정한 사항 외에 투자촉진센터의 운영 등에 필요한 사항은 국무조정실장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 정한다. <개정 2013.3.23.>
제13조(기술검토서 작성) ① 지정권자는 주민의견 청취, 관계 부서 및 관계 행정기관과의 협의 및 조정을 거친 후 이견이 있는 사항에 대하여 관계 전문가의 기술검토서를 작성하여야 한다. ② 기술검토서 작성을 위하여 필요한 경우 관계 기관에 인력 및 자료지원을 요청할 수 있으며, 지원을 요청받은 기관에서는 특별한 사유가 없으면 그 요청을 따라야 한다. <개정 2020.6.9.>	

법 률	시 행 령
제14조(심의위원회의 심의) ① 제8조에 따른 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토교통부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 사업시행자는 심의위원회에 최종의견서를 제출할 수 있으며, 심의위원회는 산업단지계획, 사업시행자의 최종의견서, 제13조에 따른 관계 전문가의 기술검토서 등을 종합적으로 검토하여 승인 여부를 심의한다. ③ 심의위원회의 심의를 거친 경우에는 다음 각 호에서 정한 심의회 및 위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 본다. <개정 2011.8.4., 2015.7.24., 2015.8.11., 2017.10.24.> 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업입지정책심의회 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회 3. 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가심의위원회 3의2. 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가심의위원회 4. 「에너지이용 합리화법」에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회 5. 「국가통합교통체계효율화법」에 따른 국가교통위원회 6. 「산지관리법」에 따른 산지관리위원회 7. 「경관법」에 따른 경관위원회	
제15조(산업단지계획의 승인 고시 등) ① 지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고, 그 결과를 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 필요한 조건을 붙일 수 있다. ② 제1항에 따른 산업단지계획 승인 고시는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4 및 제8조에 따른 산업단지의 지정 고시 및 같은 법 제19조의2에 따른 실시계획 승인의 고시로 본다. ③ 삭제 <2018.6.12.> ④ 삭제 <2018.6.12.>	
제15조의2(산업단지계획의 변경) ① 제15조에 따라 수립·승인된 산업단지계	**제10조(경미한 사항의 변경)** 법 제15조의2제1항 단서에서 "대통령령으로 정

법 률	시 행 령
획을 변경하는 경우에는 제8조부터 제15조까지, 제16조, 제17조, 제20조부터 제27조까지 및 제27조의2를 준용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 제9조에 따른 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있고, 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다. ② 제1항의 단서에 따른 경미한 사항이 제14조제3항 각 호의 심의회 및 위원회의 심의대상인 경우에는 제1항 단서에도 불구하고 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거칠 수 있다. ③ 민간기업등의 요청에 의하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지계획을 변경하려는 경우에는 제1항에도 불구하고 제21조부터 제27조까지 및 제27조의2(제21조, 제22조, 제25조부터 제27조까지 및 제27조의2는 관계 기관의 장과 협의 또는 제14조제3항에 따른 심의위원회의 심의를 거친 경우로 한정한다), 제28조제2항부터 제4항까지를 준용한다. 〔본조신설 2018.6.12.〕	하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 제외한 사항을 말한다. <개정 2013.3.23., 2014.7.21., 2016.11.8., 2018.12.11> 1. 산업단지면적의 100분의 10 이상의 면적변경 2. 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정한다) 3. 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경
제16조(산업단지계획 승인기간의 제한) ① 제8조제2항에 따라 민간기업등이 산업단지 지정을 신청한 경우 지정권자는 산업단지계획의 승인신청을 접수한 날부터 6개월 이내에 승인 여부를 결정하여 통지하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 지정권자는 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가 협의를 요청하는 경우 산업단지계획의 승인신청일부터 늦어도 4개월 이내에 협의를 요청하여야 한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4.> ③ 관계 행정기관의 장은 협의기한 준수 등을 통하여 제1항에 따른 승인기간이 준수되도록 적극 협조하여야 한다.	**제11조(산업단지계획 승인기간의 제한)** 법 제16조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 정당한 사유"란 법 제8조제2항에 따라 산업단지 지정을 신청한 민간기업등의 귀책사유(歸責事由)로 산업단지계획의 승인절차가 지연된 경우를 말한다.
제17조(농공단지에의 적용) ① 이 조는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호라목에 따른 농공단지(이하 "농공단지"라 한다)를 지정·개발하는 경우에 적용된다. <개정 2011.8.4.> ② 제7조제1항에 따라 투자의향서를 제출받은 시장·군수·구청장은 해당 투자의향서에 의한 산업단지 예정부지가 속한 시·도의 지원센터에 해당 산업단지 개발사업의 타당성 검토 등을 요청할 수 있다.	

법 률	시 행 령
③ 제2항에 따라 시장 · 군수 · 구청장으로부터 타당성 검토 등을 요청받은 지원센터는 이를 검토하여 시장 · 군수 · 구청장에게 송부하여야 한다. ④ 시장 · 군수 · 구청장은 관계 기관 협의 등을 위하여 필요한 경우 해당 산업단지 예정부지가 속한 시 · 도의 지원센터에 전문가 자문 및 관계 기관 간 이견조정 등에 관한 지원을 요청할 수 있다. ⑤ 시장 · 군수 · 구청장은 제13조제1항에도 불구하고 해당 산업단지 예정부지가 속한 시 · 도의 지원센터에 같은 항에 따른 관계 전문가의 기술검토서 작성을 요청할 수 있으며, 이 경우 지원센터는 10일 이내에 기술검토서를 작성하여 시장 · 군수 · 구청장에게 송부하여야 한다. ⑥ 시장 · 군수 · 구청장은 제14조제1항에 따라 제8조에 따른 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 해당 산업단지 예정부지가 속한 시 · 도에 설치된 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 하며, 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조제2항에 따른 시 · 도지사의 승인을 얻은 것으로 본다. ⑦ 제2항부터 제6항까지의 규정은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조 및 제7조의2에 따라 시장 · 군수 · 구청장이 일반산업단지등을 지정 · 개발하는 경우 이를 준용한다. **제18조(산업단지계획 관련 정보의 관리)** ① 지정권자는 제8조제2항에 따라 산업단지계획의 승인신청을 받은 경우 지체 없이 그 내용을 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제5조의3에 따른 산업입지정보망(이하 "산업입지정보망"이라 한다)에 입력하고, 산업단지계획의 승인과 관련한 처리현황 및 결과 등을 실시간으로 입력하여야 한다. ② 산업단지계획과 관련된 협의, 평가 및 검토 등을 요청받은 기관은 요청받은 내용과 처리현황 및 결과 등을 산업입지정보망에 입력하여야 한다. ③ 국무총리 및 국토교통부장관은 산업입지정보망에 입력된 내용으로 보아 해당 산업단지 지정 및 개발 절차가 지연되고 있다고 인정될 경우에는 해당 지정권자에게 개발사업의 구체적인 현황 및 지연사유의 제출을 요청할 수 있으며, 필요한 경우 관계 행정기관 회의를 개최할 수 있다. <개정 2013.3.23.>	

법 률	시 행 령
제19조(산업단지계획 통합기준) ① 국방부장관, 행정안전부장관, 농림축산식품부장관, 산업통상자원부장관, 환경부장관, 소방청장, 문화재청장, 산림청장 등은 산업단지계획의 수립 및 승인 시 적용되는 산업단지계획의 기준을 수립하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.> ② 국토교통부장관은 직접 수립한 산업단지계획의 기준과 제1항에 따라 제출받은 산업단지계획의 기준을 통합하여 시·도지사 및 관계 행정기관의 장과 협의한 후 이를 공고하여야 하며, 협의과정에서 이견이 있는 경우 국무총리에게 조정을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 국토교통부장관 및 관계 행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따라 산업단지계획의 기준을 수립하는 경우 관계 법령에서 규정한 기준보다 강화된 규제를 산업단지계획의 기준에 포함하여서는 아니 된다. <개정 2013.3.23.> ④ 제2항에 따라 공고된 산업단지계획 통합기준은 산업단지계획에 관한 다른 기준에 우선하여 적용되며, 제10조에 따른 관계 행정기관 협의 시 관계 행정기관의 장은 산업단지계획 통합기준에 명시되지 아니한 내용을 근거로 사업시행자에게 불이익을 주는 협의의견을 제시하여서는 아니 된다. **제20조(토지에의 출입과 사용 등)** ① 지정권자 및 투자의향서를 제출한 자가 산업단지계획을 수립하기 위한 조사·측량을 하려고 할 때에는 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료보관장·통로 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며 죽목·토석, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다. <개정 2018.6.12.> ② 제1항에 따라 타인의 토지에의 출입 등을 하고자 하는 자는 미리 지정권자의 허가를 받아야 한다. ③ 제1항에 따른 타인의 토지에의 출입 등에 관하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제130조제2항부터 제9항까지 및 제131조를 준용한다.	

법 률	시 행 령
제3장 산업단지개발기간 단축을 위한 특례	
제21조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 적용 특례) 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제18조, 제22조 및 제22조의2에 따라 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다. 다만, 이는 산업단지 예정부지의 면적〔본문에 따라 도시·군기본계획의 수립 또는 변경을 의제(擬制)받은 산업단지계획이 있을 경우에는 해당 산업단지의 누적 면적에 지정하려는 산업단지 예정부지의 면적을 합한 면적을 말한다〕이 해당 산업단지 예정부지가 속한 시·군 도시·군기본계획의 시가화예정용지 총 면적의 100분의 30 범위 이하인 산업단지계획을 승인하는 경우에 한정한다. <개정 2011.4.14., 2011.8.4., 2020.6.9.>	
제22조(「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」의 적용 특례) ① 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조 및 제27조에 따라 공유수면매립기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다. <개정 2010.4.15.> ② 지정권자는 제1항에 따라 공유수면매립기본계획을 수립 또는 변경하는 내용을 포함하는 산업단지계획을 수립하거나 승인하고자 하는 경우에는 해양수산부장관과 협의하여야 한다. 이 경우 해양수산부장관은 20일(근무일 기준) 내에 협의를 완료하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔제목개정 2010.4.15.〕	
제23조(「환경영향평가법」 등의 적용 특례) ① 「환경영향평가법」의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따라 지정권자 또는 사업시행자가 해당 산업단지 개발로 인한 환경영향을 검토 또는 평가하여야 한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4.> 1. 산업단지 예정부지의 면적이 15만제곱미터 미만인 경우 : 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 2. 산업단지 예정부지의 면적이 15만제곱미터 이상인 경우 : 「환경영향평가	**제12조(환경영향평가 등에 대한 서류의 보완)** ① 법 제23조제2항 후단에서 "대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우"란 「환경정책기본법」 제25조의6제2항에 따른 검토서의 보완 사유에 해당하는 경우를 말한다. ② 법 제23조제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우"란 「환경영향평가법」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 제48조에 따른 환경영향평가서의 보완 또는 조정 사유에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2012.7.20.>

법 률	시 행 령
법」에 따른 환경영향평가 ② 「환경영향평가법」 제18조제1항에도 불구하고 산업단지 개발사업에 대하여 전략환경영향평가 협의를 요청받은 행정기관의 장은 그 협의요청을 받은 날부터 30일 이내에 지정권자에게 전략환경영향평가 협의에 대한 의견을 통보하여야 한다. 이 경우 협의기관의 장은 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우 지정권자 또는 사업시행자에게 관련 서류의 보완을 한 차례만 요청할 수 있으며, 지정권자 또는 사업시행자가 관련 서류를 보완하는 기간은 협의기간에 포함하지 아니한다. <개정 2011.7.21., 2020.6.9.> ③ 「환경영향평가법」 제29조에도 불구하고 산업단지 개발사업에 대하여 평가서의 협의를 요청받은 행정기관의 장은 평가서를 접수한 날부터 45일 이내에 지정권자에게 평가협의에 대한 의견을 통보하여야 한다. 이 경우 협의기관의 장은 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우 지정권자 또는 사업시행자에게 관련 서류의 보완을 한 차례만 요청할 수 있으며, 지정권자 또는 사업시행자가 관련 서류를 보완하는 기간은 협의기간에 포함하지 아니한다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4., 2020.6.9.> ④ 지정권자는 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가를 실시하는 경우 제5조제6항제5호에 따른 지원센터의 검토내용을 토대로 협의기관의 장과 협의하여 해당 사업으로 인한 환경영향을 연 2회 이하 조사할 수 있다. <개정 2011.7.21., 2011.8.4.> [제목개정 2011.8.4.] **제24조(「국가통합교통체계효율화법」의 적용 특례)** 「국가통합교통체계효율화법」 제38조제1항에도 불구하고 해당 산업단지 개발사업의 사업시행자가 연계교통체계 구축대책을 수립하여 같은 법 제4조에 따른 관계 행정기관의 장에게 제출할 수 있다. <개정 2011.8.4.> [제목개정 2011.8.4.] **제25조(「산지관리법」의 적용 특례)** 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「산지관리법」 제6조에 따라 보전산지가 변경·해제된	

법 률	시 행 령
것으로 본다. **제26조(「수도법」의 적용 특례)** 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「수도법」 제4조에 따라 수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 환경부장관의 승인을 받은 것으로 본다. <개정 2013.3.23., 2018.6.8.> **제27조(「하수도법」의 적용 특례)** 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「하수도법」 제5조 및 제6조에 따라 하수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 환경부장관의 승인을 얻은 것으로 본다. **제27조의2(「경관법」의 적용 특례)** 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「경관법」 제7조에 따라 경관계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다. [본조신설 2015.8.11.] **제28조(「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 적용 특례)** ① 민간기업등이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제11조에 따라 산업단지의 지정·개발을 요청하거나 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우에는 제2항부터 제5항까지의 규정에서 정하는 사항을 제외하고는 같은 법에서 정하는 바에 따른다. ② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지를 개발하는 경우 같은 법 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지 지정 또는 같은 법 제17조, 제18조, 제18조의2, 제19조에 따른 실시계획 승인 시 주민 등의 의견청취, 관계 기관 협의 및 고시 등에 관하여는 제9조부터 제13조까지 및 제15조제1항에 따른다. ③ 지정권자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지를 지정하거나 실시계획을 승인하는 경우 해당 산업단지를 효율적으로 지정·개발하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 제14조에 따라 심의위원회의 심의를 거칠 수 있다. ④ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지를 지정·개발하는 경	

법 률	시 행 령
우 산업단지의 지정 또는 실시계획의 승인 기간에 대하여는 제16조에 따르며, 농공단지 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 및 제7조의2에 따른 시장·군수·구청장의 일반산업단지 등의 지정·개발과 관련한 지원, 시·도지사 승인 의제 등에 관하여는 제17조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른다. ⑤ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지개발계획이나 실시계획을 수립하는 경우 제21조부터 제27조까지(제21조, 제22조 및 제25조부터 제27조까지는 관계 기관의 장과 협의 또는 제14조제3항에 따른 심의위원회의 심의를 거친 경우로 한정한다)의 규정을 준용한다. ⑥ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발계획이나 실시계획을 변경하려는 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. ⑦ 제6항에도 불구하고 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 수립된 산업단지개발계획 및 실시계획을 이 법에 따라 변경할 수 있다. ⑧ 제7항에 따라 산업단지개발계획 및 실시계획을 변경하는 경우 산업단지개발계획 및 실시계획은 이 법에 따라 수립된 산업단지계획으로 보며, 제8조부터 제13조까지, 제15조제1항·제2항, 제16조, 제17조, 제20조부터 제27조까지 및 제28조제3항을 준용한다. 〔본조신설 2011.8.4.〕	**제13조(규제의 재검토)** 국토교통부장관은 제10조에 따른 산업단지계획의 경미한 사항의 변경에 대하여 2014년 1월 1일을 기준으로 매 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 〔본조신설 2013.12.30.〕

법 률	시 행 령
부 칙 <법률 제17453호, 2020.6.9.> 이 법은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>	**부 칙** <대통령령 제29677호, 2019.4.2.> **제1조(시행일)** 이 법은 공포한 날부터 시행한다. **제2조(다른 법령의 개정)** ①부터㉕까지 생략 ㉖ 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제2조제1호가목2) 중 "중소기업진흥공단"을 "중소벤처기업진흥공단"으로 한다. ㉗부터 <61>까지 생략

산업단지 인 · 허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 별지

[별지 서식] <개정 2014.12.16.>

(앞쪽)

투자의향서

제출인	법인	명칭	법인등록번호
		주소	
		대표자 성명	생년월일
		대표자 주소	
	개인	성명	생년월일
		주소	

산업단지 유형	[ ] 국가산업단지 [ ] 일반산업단지 [ ] 도시첨단산업단지
사업 목적	
위치 및 면적	
사업규모 및 기간	
사업수행계획	※ 사업방식과 주요 업종을 포함합니다.
입지수요 자료	
재원조달계획	

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제7조제1항 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 위와 같이 산업단지 조성사업을 위한 투자 의향이 있음을 확약(確約)합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

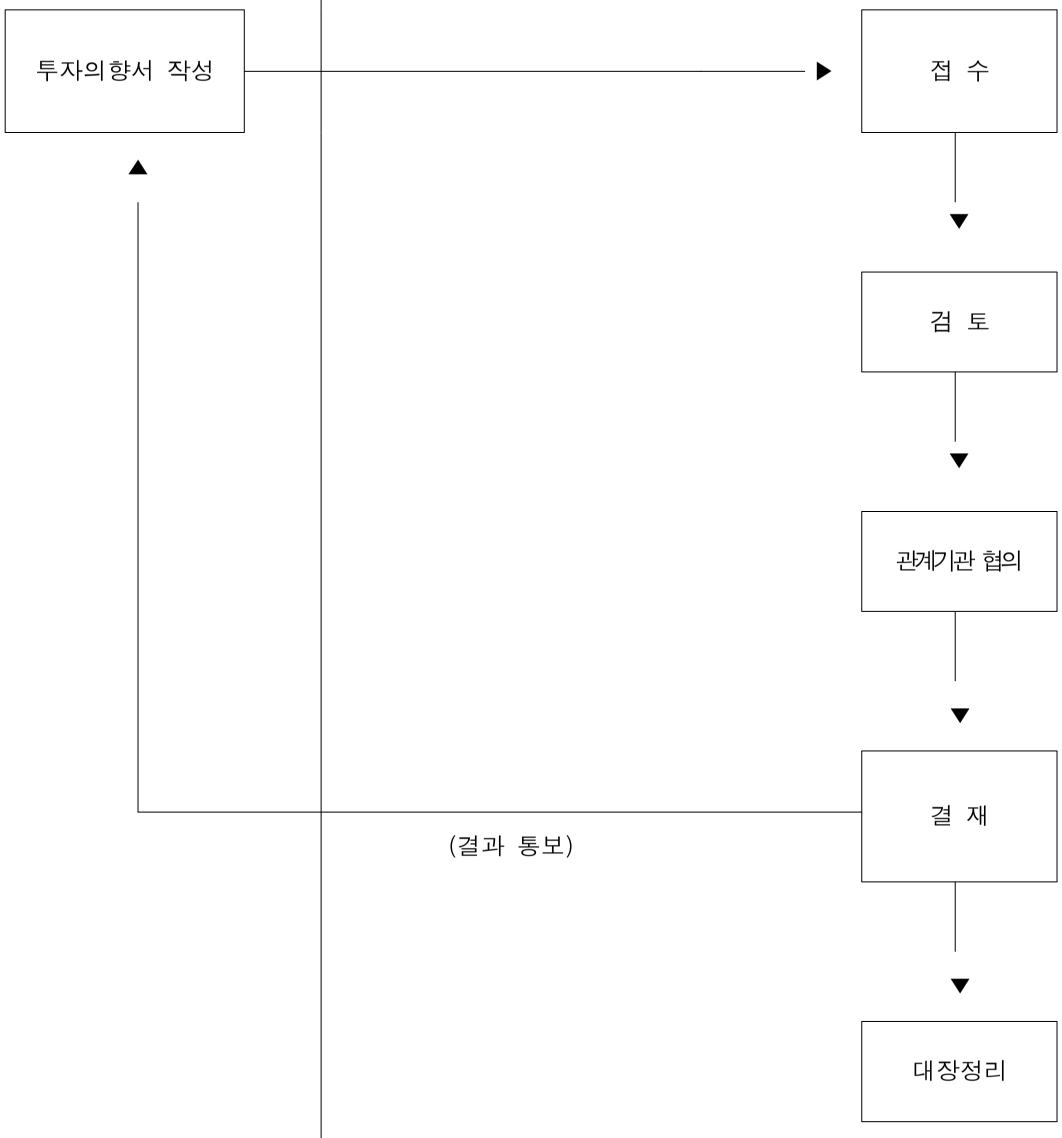
국토교통부장관
시·도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 제출인 소개서 2. 위치도 3. 사업수행능력을 평가할 수 있는 서류 4. 인감증명서

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

처리절차

제출인	처리기관
	국가산업단지: 국토교통부 일반산업단지: 시·도 또는 시·군·구 도시첨단산업단지: 국토교통부, 시·도 또는 시·군·구



산업입지 및 개발에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제1장 총 칙		
제1조(목적) ····· 1	제1조(목적) ····· 1	제1조(목적) ····· 1
제2조(정의) ····· 1	제1조의2(산업시설용지) ····· 1	
	제2조(농어촌지역 등) ····· 2	
제3조(산업입지정책심의회) ····· 5	제2조의2(산업입지정책심의회의 기능) ····· 5	
제3조의2(벌칙 적용에서 공무원 의제) ····· 5	제2조의3(산업입지정책심의회의 구성) ····· 5	
	제2조의4(위원장과 부위원장의 직무) ····· 6	
	제2조의5(위원의 제척 · 기피 · 회피) ····· 6	
	제2조의6(위원의 해촉) ····· 7	
	제2조의7(회의소집 및 의결정족수) ····· 8	
	제2조의8(임대전용산업단지 실무위원회) ····· 8	
	제2조의9(관계기관등의 협조) ····· 9	
	제2조의10(운영세칙) ····· 10	
	제2조의11(전문가등의 활용) ····· 10	
제2장 산업입지개발지침		
제4조(기초조사) ····· 10	제2조의12(기초조사 결과 고시) ····· 10	제2조(기초 조사의 실시) ····· 10
제5조(산업입지개발지침) ····· 11	제3조(농동단지개발세부지침등) ····· 11	
	제4조(산업입지개발지침에 포함할 사항) ····· 12	
	제5조(산업입지개발지침의 경미한 변경) ····· 13	
	제6조(산업입지개발지침의 작성등) ····· 13	
제5조의2(산업입지수급계획 등) ····· 13	제6조의2(산업입지수급계획의 수립 등) ····· 13	
제5조의3(산업입지정보망의 구성 · 운영) ····· 15	제6조의3(산업입지정보망의 수탁사업자 지정) ····· 15	
	제6조의4(수탁사업자의 업무 등) ····· 16	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제3장 산업단지의 지정		
제6조(국가산업단지의 지정) ····· 17	제7조(산업단지개발계획 등) ····· 17	
제7조(일반산업단지의 지정)····· 19	제8조(일반산업단지의 지정)····· 19	
	제8조의2(산업단지의 지정에 관한 협의)····· 19	
제7조의2(도시첨단산업단지의 지정)····· 20	제8조의3(도시첨단산업단지의 지정 등)····· 20	
제7조의3(도시첨단산업단지의 지정특례)····· 21	제8조의4(도시첨단산업단지의 지정특례)····· 21	
제7조의4(산업단지 지정의 고시 등)····· 24	제9조(산업단지지정 또는 개발계획의 고시등)····· 24	
제8조(농공단지의 지정)····· 25	제10조(농공단지의 지정승인 등)····· 25	
제8조의2(산업단지 지정의 제한)····· 27	제10조의2(산업단지지정의 제한)····· 27	제3조(산업단지지정대장등)····· 27
		제4조(농공단지지정승인 신청서)····· 27
제8조의3(준산업단지의 지정)····· 27	제10조의3(준산업단지의 지정기준 등)····· 27	
	제10조의4(준산업단지의 비용 보조 등)····· 29	
제9조(공업지역 등의 활용)····· 30		
제10조(주민 등의 의견청취)····· 30	제11조(주민 등의 의견청취)····· 30	
	제12조 삭제 ····· 31	
제11조(민간기업 등의 산업단지 지정 요청)····· 31	제13조(민간기업등의 산업단지지정요청등)····· 31	제5조(산업단지지정요청서 등)····· 31
제12조(행위 제한 등)····· 33	제14조(행위허가의 대상 등)····· 33	제6조(간이공작물)····· 33
		제6조의2(행위허가의 기준)····· 33
제13조(산업단지 지정의 해제)····· 35	제15조(산업단지지정의 해제)····· 35	
제13조의2(산업단지의 전환)····· 37	제15조의2(산업단지의 전환요건 등)····· 37	
제13조의3(산업단지의 통합)····· 39	제15조의3(산업단지의 통합 절차 등)····· 39	
제13조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)····· 40	제15조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)····· 40	제6조의3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)····· 40
	제16조 삭제 ····· 42	
	제17조 삭제 ····· 42	
	제18조 삭제 ····· 42	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제4장 산업단지의 개발		
제14조 삭제 ····· 42		
제15조 삭제 ····· 42		
제16조(산업단지개발사업의 시행자) ····· 42	제19조(사업시행자) ····· 42	제7조(사업시행자지정신청서등) ····· 42
제16조의2(조합의 설립 등) ····· 47	제20조(개발사업의 대행 범위 등) ····· 45	제8조(개발사업대행신청서 등) ····· 45
	제20조의2(개발사업 대행승인 신청 등) ····· 47	
	제20조의3(개발사업의 대행계약 체결 등) ····· 48	
제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인) ····· 48	제21조(국가산업단지개발실시계획) ····· 48	제9조(실시계획승인신청서등) ····· 48
제17조의2(국가산업단지개발실시계획의 변경) ····· 50	제21조의2(중요 사항의 변경) ····· 50	
제18조(일반산업단지개발실시계획의 승인) ····· 51	제22조(일반산업단지개발실시계획) ····· 51	
제18조의2(도시첨단산업단지개발실시계획의 승인) ····· 52	제22조의2(도시첨단산업단지개발실시계획) ····· 52	
제19조(농공단지개발실시계획의 승인) ····· 53	제23조(농공단지실시계획) ····· 53	
제19조의2(실시계획 승인의 고시 등) ····· 53	제23조의2(실시계획승인의 고시) ····· 53	
제20조(산업단지개발사업의 위탁시행) ····· 54	제24조(산업단지개발사업의 위탁시행) ····· 54	제10조(위탁료율기준) ····· 54
제20조의2(산업단지의 신탁개발) ····· 55	제24조의2(산업단지의 신탁개발) ····· 55	
제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제 등) ····· 56		
제21조의2 삭제 ····· 65		
제22조(토지수용) ····· 65		
제23조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 적용 특례) ····· 67		
제24조(토지소유자에 대한 환지) ····· 68	제24조의3(토지소유자에 대한 환지) ····· 68	
제25조(타인의 토지에의 출입 등) ····· 69		
제26조(공공시설 및 토지등의 귀속) ····· 69	제24조의4(공공시설의 범위) ····· 69	
제27조(국유지·공유지의 처분 제한 등) ····· 71	제25조(용도폐지의 협의등) ····· 71	제10조의2(매입대금의 분할납부) ····· 71
		제10조의3 삭제 ····· 71
제28조(비용의 부담) ····· 73	제26조(비용의 보조) ····· 73	
제29조(기반시설 지원) ····· 74	제27조(기반시설의 지원) ····· 74	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제27조의2(산업단지안의 전기시설의 설치) …… 75	
제29조의2(기반시설 지원에 대한 타당성 평가) …… 75	제27조의3(기반시설의 지원에 대한 타당성 평가 대상 등) …… 75	
제29조의3(국가산업단지 기반시설의 유지보수비 지원)…… 76	제27조의4(국가산업단지 기반시설의 유지보수비 지원)…… 76	
제30조(기존 공장의 존치 등) …… 77	제28조(기존공장 등의 존치) …… 77	
제31조(산업단지 외의 사업에 대한 준용) …… 78	제29조(산업단지 외의 사업에 대한 준용) …… 78	
제32조(선수금) …… 78	제30조(선수금) …… 78	
제33조(시설 부담) …… 80	제31조(시설 부담) …… 80	제11조(부담금납부통지서) …… 80
제34조(이의신청 등) …… 81		
제35조(시설부담금의 부과 · 징수 및 납부 등) …… 82	제32조(시설부담금의 부과 · 징수 위탁 등) …… 82	
	제33조 삭제 …… 83	
	제34조 삭제 …… 83	
제36조(이주대책 등) …… 83	제35조(이주대책 등) …… 83	
제37조(개발사업의 준공인가) …… 84	제36조(준공인가) …… 84	제12조(준공인가신청서등) …… 84
	제37조(준공인가전 토지등의 사용) …… 87	제13조(준공인가전사용신청서) …… 87
제38조(개발한 토지 · 시설 등의 처분) …… 88	제38조(개발토지 · 시설등의 양도) …… 88	
	제39조(개발토지 · 시설등의 분양) …… 88	제14조(개발토지 · 시설등의 분양계획서) …… 88
		제15조 삭제 …… 88
	제40조(분양가격의 결정 등) …… 88	
	제40조의2(미분양용지의 경쟁입찰 등) …… 94	
	제40조의3(건축사업으로 발생한 분양수익의 사용) …… 95	
	제41조(개발토지 · 시설등의 임대) …… 95	제16조(개발토지 · 시설등의 임대계획서) …… 95
	제42조(임대료등의 산정기준) …… 96	제17조(임대요율) …… 96
제38조의2(원형지의 공급과 개발) …… 97	제42조의2(원형지의 공급과 개발 절차 등) …… 97	
제38조의3(산업단지관리기본계획의 준수)…… 98	제42조의3(개발토지 · 시설등의 공급방법 및 처분절차 등) …… 99	
제38조의4(외국인을 위한 산업단지의 지정 등) …… 98		
	제43조(개발토지 · 시설등의 분양 · 임대업무의 위탁) … 102	
	제43조의2 삭제 …… 103	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제38조의5(지방이전기업 전용 산업단지) …… 103	제43조의3(이전기업전용단지의 지정기준 및 공급방법) …… 103	제18조(협력기업) …… 103
제38조의6(이전기업전용단지의 특례) …… 103	제43조의4 삭제 …… 103	제19조 삭제 …… 103
제38조의7 삭제 …… 104		
제39조(특수지역개발사업에의 준용) …… 105		
제5장 산업단지 등의 재생		
제39조의2(재생사업지구의 지정) …… 107	제44조(재생사업지구의 지정) …… 107	
제39조의3(재생사업지구 지정의 고시) …… 110	제44조의2(재생사업지구 지정의 고시) …… 110	
제39조의4(공장소유자 등의 의견청취) …… 111	제44조의3(공장소유자 등의 의견청취) …… 111	
제39조의5(재생사업지구 지정 요청) …… 112	제44조의4(재생사업지구 지정 요청) …… 112	
제39조의6(재생사업의 시행방식) …… 112		
제39조의7(재생시행계획의 승인) …… 113		
제39조의8(토지소유자 등의 동의) …… 114		
제39조의9(순환개발방식의 개발사업) …… 115		
제39조의10(재생사업에의 준용) …… 115	제44조의5(재생시행계획의 승인) …… 115	
제39조의11(재생사업지구 지정에 따른 산업단지지정의제 등) …… 116		
	제44조의6(재생시행계획의 공모 및 입안제안) …… 117	
	제44조의7(재생시행계획승인의 고시) …… 119	
	제44조의8(토지소유자 등의 동의) …… 119	
	제44조의9(재생사업에의 준용 등) …… 120	
제39조의12(재생사업 활성화구역의 지정) …… 121	제44조의10(활성화구역에서의 사업시행) …… 121	
	제44조의11(활성화계획의 내용) …… 121	
제39조의13(활성화구역에 대한 특례) …… 122		
제39조의14(입주기업 지원대책) …… 123	제44조의12(입주기업 지원대책) …… 123	
제39조의15(개발이익의 재투자) …… 124	제44조의13(개발이익의 재투자) …… 124	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제39조의16(토지거래 계약에 관한 허가구역의 지정)…… 124		
제39조의17(재생사업 지원을 위한 특례) …… 124	제44조의14(재생사업의 학교시설기준 특례) …… 124	
	제44조의15(재생사업의 건축사업특례) …… 125	
제39조의18(재생사업의 총괄관리) …… 125	제44조의16(총괄사업관리자의 지정 등) …… 125	
제39조의19(산업단지재생특별회계의 설치 및 운영) …… 126	제44조의17(산업단지재생특별회계의 운용) …… 126	
제39조의20(산업단지재생추진협의회 설립) …… 127	제44조의18(산업단지재생추진협의회 구성 및 운영) …… 127	
제39조의21(이의신청 등) …… 128		
제39조의22(재생사업과 도시재생사업의 연계) …… 128		
제6장 산업단지 외 지역의 공장입지		
제40조(입지지정 및 개발에 관한 기준) …… 129	제45조(입지지정 및 개발에 관한 기준의 작성) …… 129	
제40조의2(공장입지 유도지구의 지정) …… 130	제45조의2(공장입지유도지구의 지정 등) …… 130	
제40조의3(공장입지 유도지구의 특례) …… 131	제45조의3(공장입지유도지구의 지원 등) …… 131	
	제46조 삭제 …… 132	
제41조 삭제 …… 132		
제42조 삭제 …… 132		
제43조(공장설립민원실의 활용) …… 132		
제44조(유치지역 지정에 따른 산업단지개발) …… 133	제47조(유치지역의 개발대안) …… 133	
	제47조의2 삭제 …… 133	
제7장 보 칙		
제45조(조세 및 부담금의 감면) …… 133		
제46조(자금 지원) …… 134	제47조의3(융자지원) …… 134	
제46조의2(지원단지의 조성 등의 특례) …… 134	제47조의4(입주기업 종사자 등의 주택공급 특례) … 134	
제46조의3(사립학교의 설립에 관한 특례) …… 135		
제46조의4(학교 및 교육과정 운영의 특례) …… 135	제47조의5(특례적용 학교의 추천기준) …… 135	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제46조의5(북한지역의 공장입지의 개발 및 지원)…… 136		
제46조의6(임대전용산업단지) …… 136	제47조의6(임대전용산업단지의 지정) …… 136	
	제47조의7(임대전용산업단지의 운영 · 관리) …… 137	
제46조의7(임대전용산업단지의 적용특례) …… 137		
제46조의8(대학 교지의 일부를 포함하는 도시첨단산업단지의 개발 등에 관한 특례) …… 138	제47조의8(대학 교지의 일부를 포함하는 도시첨단산업단지의 개발 등에 관한 특례) …… 138	
제47조(보고 및 검사 등) …… 140		제20조(증표)……140
		제21조 삭제 …… 140
		제22조(재생사업지구 지정대장 등)…… 140
		제23조(재생사업지구지정신청서 등)……140
		제24조(재생사업에 대한 동의서 등) …… 141
		제25조(재생시행계획의 승인 등)…… 141
		제26조(재생사업의 시설부담금 납부통지 등) …· 141
		제27조(재생사업에의 준용 등) …… 142
		제27조의2(입주기업 종사자 등의 주택공급 절차) …… 143
		제27조의3 삭제 …… 143
제48조(감독) …… 143	제48조(감독처분등에 따른 고시) …… 143	
제48조의2 삭제…… 145		
제48조의3(항만건설에 관한 관계 기관 간의 협조)… 145		
제49조(권한의 위임) …… 145	제49조(권한의 위임) …… 145	
	제49조의2(규제의 재검토) …… 148	
제50조(관계 서류 등의 열람) …… 149		
제8장 벌 칙		
제51조(벌칙) …… 149		
제52조(양벌규정) …… 150		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제53조(과징금) ····· 150 부 칙 ····· 151	제50조(과징금의 부과 및 납부) ····· 150 부 칙 ····· 151	제28조(과징금의 납부통지) ····· 150 부 칙 ····· 151

법률	시 행 령	시 행 규 칙
산업입지 및 개발에 관한 법률 〔 시행 2020.8.28. 〕 〔 법률 제16568호, 2019.8.27., 타법개정 〕	**산업입지 및 개발에 관한 법률** 〔 시행 2021.1.5. 〕 〔 대통령령 제31380호, 2021.1.5., 타법개정 〕	**산업입지 및 개발에 관한 법률** 〔 시행 2017.6.21. 〕 〔 국토교통부령 제430호, 2017.6.21., 일부개정 〕
제1장 총칙 <개정 2011.8.4.>		
제1조(목적) 이 법은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 통하여 균형 있는 국토개발과 지속적인 산업발전을 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제1조(목적)** 이 영은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005.3.25., 2006.4.20.>	**제1조(목적)** 이 규칙은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2007.10.5.>
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012.6.1., 2014.1.14., 2016.12.20.> 1. "공장"이란 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장을 말한다.	**제1조의2(산업시설용지)** 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제7호의2에서 "대통령령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다. <개정 2013.3.23., 2015.6.15.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
2. "지식산업"이란 컴퓨터소프트웨어개발업 · 연구개발업 · 엔지니어링서비스업 등 전문 분야의 지식을 기반으로 하여 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 데에 이바지할 수 있는 산업을 말한다. 3. "문화산업"이란 「문화산업진흥 기본법」 제2조제1호에 따른 문화산업을 말한다. 4. "정보통신산업"이란 「정보통신산업 진흥법」 제2조제2호에 따른 정보통신산업을 말한다. 5. "재활용산업"이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 재활용산업을 말한다. 6. "자원비축시설"이란 석탄, 석유, 원자력, 천연가스 등 에너지자원의 비축 · 저장 · 공급 등을 위한 시설과 이에 관련된 시설을 말한다. 7. "물류시설"이란 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다)을 말한다. 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육 · 연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다. 7의3. "복합용지"란 제7호의2와 제9호나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말한다. 8. "산업단지"란 제7호의2에 따른 시설과 이와 관련된 교육 · 연구 · 업무 · 지원 · 정보처리 · 유통 시설 및 이들 시설의 기능 향상을 위하여 주거 · 문화 · 환경	1. 「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비 2. 「신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 신 · 재생에너지 설비 3. 「대학설립 · 운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설 4. 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설 〔본조신설 2012.11.20.〕 **제2조(농어촌지역 등)** ① 법 제2조제8호라목에서 "대통령령으로 정하는 농어촌지역"이란 「농어촌정비법」 제2조제1호에 따른 농어촌을 말한다. <개정 1996.6.29., 2001.6.30., 2005.3.25., 2006.4.20., 2007.10.4., 2011.11.16., 2012.11.20.> ② 삭제 <2014.7.14.> 〔제목개정 2007.10.4.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
· 공원녹지 · 의료 · 관광 · 체육 · 복지 시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정 · 개발되는 일단(一團)의 토지로서 다음 각 목의 것을 말한다. 가. 국가산업단지: 국가기간산업, 첨단과학기술산업 등을 육성하거나 개발 촉진이 필요한 낙후지역이나 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 또는 도에 걸쳐 있는 지역을 산업단지로 개발하기 위하여 제6조에 따라 지정된 산업단지 나. 일반산업단지: 산업의 적정한 지방 분산을 촉진하고 지역경제의 활성화를 위하여 제7조에 따라 지정된 산업단지 다. 도시첨단산업단지: 지식산업 · 문화산업 · 정보통신산업, 그 밖의 첨단산업의 육성과 개발 촉진을 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에 제7조의2에 따라 지정된 산업단지 라. 농공단지(農工團地): 대통령령으로 정하는 농어촌지역에 농어민의 소득 증대를 위한 산업을 유치 · 육성하기 위하여 제8조에 따라 지정된 산업단지 9. "산업단지개발사업"이란 산업단지를 조성하기 위하여 시행하는 다음 각 목의 사업을 말한다. 가. 제7호의2에 따른 시설의 용지조성사업 및 건축사업 나. 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육 · 연구시설용지 조성사업 및 건축사업 다. 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설 · 정보처리시설 · 지원시설 · 전시시설 · 유통시설 등의 용		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
지조성사업 및 건축사업 라. 산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설 · 문화시설 · 의료복지시설 · 체육시설 · 교육시설 · 관광휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업 마. 공업용수와 생활용수의 공급시설사업 바. 도로 · 철도 · 항만 · 궤도 · 운하 · 유수지(溜水池) 및 저수지 건설사업 사. 전기 · 통신 · 가스 · 유류 · 증기 및 원료 등의 수급시설사업 아. 하수도 · 폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설 사업 자. 그 밖에 가목부터 아목까지의 사업에 부대되는 사업 10. "산업단지 재생사업지구"(이하 "재생사업지구"라 한다)란 제39조의2 및 제39조의3에 따라 산업기능의 활성화를 위하여 산업단지 또는 공업지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호다목에 해당하는 공업지역을 말한다. 이하 같다) 및 산업단지 또는 공업지역의 주변 지역에 지정 · 고시되는 지구를 말한다. 11. "산업단지 재생사업"(이하 "재생사업"이라 한다)이란 재생사업지구에서 산업입지기능을 발전시키고 기반시설과 지원시설 및 편의시설을 확충 · 개량하기 위한 사업을 말한다. 12. "준산업단지"란 도시 또는 도시 주변의 특정 지역에 입지하는 개별 공장들의 밀집도가 다른 지역에 비하여 높아 포괄적 계획에 따라 계획적 관리가 필요하여 제8조의3에 따라 지정된 일단의 토지 및 시		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
설물을 말한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제3조(산업입지정책심의회)** ① 산업입지정책에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 국토교통부에 산업입지정책심의회(이하 "심의회"라 한다)를 둔다. <개정 2013.3.23.> ② 심의회의 기능·구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 산업단지의 지정·개발에 관하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)와 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 자문을 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)와 시·군·자치구에 지방산업입지심의회를 둘 수 있다. <개정 2016.12.20., 2020.6.9.> ④ 지방산업입지심의회의 기능·구성·운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제3조의2(벌칙 적용에서 공무원 의제)** 심의회의 위원 중 공무원이 아닌 위원은 「형법」 제127조, 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. 〔본조신설 2018.6.12.〕	**제2조의2(산업입지정책심의회의 기능)** 법 제3조에 따른 산업입지정책심의회(이하 "심의회"라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다. <개정 2001.6.30., 2007.10.4., 2011.11.16., 2012.11.20., 2014.7.14., 2016.11.8.> 1. 산업입지수급계획 수립지침의 작성에 관한 사항 2. 산업입지개발지침의 수립 및 변경에 관한 사항 3. 국가산업단지의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항 4. 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정권자인 경우만 해당한다)의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항 5. 일반산업단지 및 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정권자인 경우는 제외한다)의 지정 및 해제를 위한 관계기관간의 의견조정에 관한 사항 6. 삭제 <2007.10.4.> 7. 산업단지기반시설의 지원에 관한 사항 8. 법 제38조의5제1항에 따른 지방이전기업 전용 산업단지(이하 "이전기업전용단지"라 한다) 지정·개발에 관한 사항 9. 산업단지 재생사업지구(이하 "재생사업지구"라 한다)의 지정승인에 관한 사항 10. 기타 산업입지정책에 관한 중요사항 〔본조신설 1996.6.29.〕 **제2조의3(산업입지정책심의회의 구성)** ① 심의회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2014.12.16.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	② 위원장은 국토교통부 제1차관이 되고, 부위원장은 국토교통부 국토도시실장이 된다. <개정 2006.4.20., 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.1.14.> ③ 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. <개정 2014.1.14., 2014.11.19., 2017.7.26., 2020.3.10.> 1. 국무조정실 · 기획재정부 · 교육부 · 과학기술정보통신부 · 행정안전부 · 문화체육관광부 · 농림축산식품부 · 산업통상자원부 · 보건복지부 · 환경부 · 고용노동부 · 해양수산부 · 중소벤처기업부 및 산림청의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중에서 소속기관의 장이 지정하는 사람 각 1명 2. 산업입지정책에 관한 전문적 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 ④ 심의회의 사무를 처리하기 위하여 심의회에 간사 1인을 두며, 간사는 국토교통부 소속 공무원중에서 위원장이 임명한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> [본조신설 1996.6.29.] **제2조의4(위원장과 부위원장의 직무)** ① 위원장은 심의회를 대표하며, 심의회의 업무를 총괄한다. ② 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 사고가 있을 때에는 그 직무를 대행하며, 위원장 및 부위원장 모두 사고가 있을 때에는 제2조의3제3항에 정한 위원의 순으로 위원장의 직무를 대행한다. [본조신설 1996.6.29.] **제2조의5(위원의 제척 · 기피 · 회피)** ① 심의회 위원(이하 이 조 및 제2조의6에서 "위원"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의 · 의결에서 제척(除斥)된다.	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 3. 위원이 해당 안건에 대하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우 4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우 5. 위원이 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 최근 3년 내에 재직하였던 기업 등이 해당 안건에 관하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우 ② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심의회에 기피 신청을 할 수 있고, 심의회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다. ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다. 〔본조신설 2012.7.4.〕 〔종전 제2조의5는 제2조의6으로 이동 <2012.7.4.>〕 **제2조의6(위원의 해촉)** 국토교통부장관은 제2조의3제3항 제2호에 따른 심의회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다. 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 4. 제2조의5제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우 〔본조신설 2016.2.11.〕 〔종전 제2조의6은 제2조의7로 이동 <2016.2.11.>〕 **제2조의7(회의소집 및 의결정족수)** ① 위원장은 심의회의 회의를 소집하며, 그 의장이 된다. ② 위원장이 심의회를 소집하고자 하는 경우에는 회의 개최 3일전까지 회의일시 · 장소 및 심의안건을 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제2조의6에서 이동, 종전 제2조의7은 제2조의8로 이동 <2016.2.11.>〕 **제2조의8(임대전용산업단지 실무위원회)** ① 법 제46조의6에 따른 임대전용산업단지에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 심의회에 임대전용산업단지 실무위원회(이하 "실무위원회"라 한다)를 둔다. 1. 임대전용산업단지의 수요조사 및 공급계획에 관한 사항 2. 임대전용산업단지 관련 지침의 수립 및 변경에 관한 사항 3. 임대전용산업단지의 지정 · 변경 및 개발에 관한 사	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	항 4. 임대전용산업단지 지정을 위한 관계 기관 의견 조정에 관한 사항 5. 임대전용산업단지의 지원에 관한 사항 6. 그 밖에 임대전용산업단지와 관련한 주요 정책에 관한 사항 ② 실무위원회의 위원장은 국토교통부와 산업통상자원부의 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 소속기관의 장이 지명하는 자가 공동으로 되며, 실무위원회의 위원은 다음 각 호의 자가 된다. <개정 2013.3.23.> 1. 기획재정부 · 농림축산식품부 · 환경부 및 산림청에 속하는 4급 공무원 중에서 소속기관의 장이 지명하는 자 각 1명 2. 산업입지정책과 관련된 분야에 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 자 ③ 실무위원회의 사무를 처리하기 위하여 실무위원회에 간사 2명을 두며, 간사는 공동위원장이 국토교통부 및 산업통상자원부 소속 공무원 중에서 각각 1명씩 임명한다. <개정 2013.3.23.> ④ 실무위원회의 운영 등에 관하여는 제2조의4부터 제2조의7까지, 제2조의9 및 제2조의10을 준용한다. <개정 2012.7.4., 2016.2.11.> [본조신설 2008.9.25.] [제2조의7에서 이동, 종전 제2조의8은 제2조의9로 이동 <2016.2.11.>] **제2조의9(관계기관등의 협조)** 심의회는 심의에 필요하다고 인정할 때에는 관계기관에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구하거나 관계기관의 공무원으로부터 의견을 들을 수 있다. <개정 2007.10.4.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제2조의8에서 이동, 종전 제2조의9는 제2조의10으로 이동 <2016.2.11.>〕 **제2조의10(운영세칙)** 이 영에 규정한 것을 제외하고 심의회의 운영에 관하여 필요한 사항은 심의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다. <개정 2007.10.4.> 〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제2조의9에서 이동, 종전 제2조의10은 제2조의11로 이동 <2016.2.11.>〕 **제2조의11(전문가등의 활용)** 국토교통부장관은 산업입지 정책의 수립·변경 및 집행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 전문가등에게 자문을 구하거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제2조의10에서 이동 <2016.2.11.>〕	
제2장 산업입지개발지침 <개정 2011.8.4.>		
제4조(기초조사) ① 국토교통부장관 또는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 위하여 필요한 기초조사를 5년 단위로 실시할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 1. 제5조에 따른 산업입지개발지침의 작성 2. 제5조의2에 따른 산업입지수급계획 수립지침의 작성 및 산업입지수급계획의 수립 3. 제6조, 제7조 및 제7조의2에 따른 산업단지개발계획의 수립 ② 제1항에도 불구하고 국토교통부장관은 제5조의2제2항제3호에 따른 시·도별 및 산업입지 유형별 수급전	**제2조의12(기초조사 결과 고시)** 국토교통부장관은 법 제4조제2항에 따라 실시한 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)별 및 산업입지 유형별 기초조사 결과에 대하여 다음 각 호의 사항을 고시한다. 1. 업종 및 입주형태 등 기업 현황 2. 창업 및 기업이전 실태 3. 기업의 신규 공장부지에 대한 수요 4. 그 밖에 산업입지 수급 전망을 파악하기 위하여 필요한 사항 〔본조신설 2017.6.20.〕	**제2조(기초 조사의 실시)** 국토교통부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)와 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조에 따라 다음 각 호의 사항에 관하여 기초조사를 실시한다. <개정 1995.1.9., 1996.9.7., 2007.10.5., 2008.3.14., 2010.3.30., 2013.3.23., 2017.6.21.> 1. 산업용지의 이용현황에 관한 사항 2. 산업단지의 개발현황에 관한 사항 3. 산업단지로 개발할 수 있는 후보지에 관한 사항

법률	시 행 령	시 행 규 칙
망의 작성을 위하여 필요한 기초조사는 5년 단위로 실시하여야 하며, 5년이 지나지 아니한 경우에도 산업입지 수요추세와 공급실적 등을 고려하여 수정·보완할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 해당 기초조사 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 고시하여야 한다. <신설 2015.8.11., 2020.6.9.> ③ 국토교통부장관 또는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항 및 제2항에 따른 기초조사를 하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관·지방자치단체·공기업(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업을 말한다. 이하 같다)·정부출연기관의 장이나 그 밖의 관련 기관의 장에게 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> ④ 제1항 및 제2항에 따른 기초조사에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> [전문개정 2011.8.4.]		4. 기타 산업입지정책상 특히 필요한 사항
제5조(산업입지개발지침) ① 국토교통부장관은 산업입지개발에 관한 기본지침(이하 "산업입지개발지침"이라 한다)을 작성하여 관보에 고시하여야 한다. 다만, 농공단지에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따른다. <개정 2013.3.23.> ② 산업입지개발지침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업입지의 계획적·체계적 개발에 관한 사항 2. 산업단지의 지정(지정 요건 및 기준에 관한 사항을 포함한다)·개발·지원에 관한 사항 3. 환경영향평가를 포함하는 환경보전에 관한 사항	**제3조(농공단지개발세부지침등)** ①법 제5조제1항 단서에 따라 국토교통부장관은 농공단지의 지정 및 개발에 관한 기본지침(이하 "농공단지기본지침"이라 한다)을 작성하고, 농림축산식품부장관은 「농어촌정비법」 제77조부터 제80조까지의 규정에 따른 농공단지의 개발을 지원하기 위하여 심의회의 심의를 거쳐 농공단지의 개발에 관한 세부지침(이하 "농공단지개발세부지침"이라 한다)을 작성·고시한다. <개정 1994.12.23., 1996.6.29., 1996.8.8., 2001.6.30., 2005.3.25., 2008.2.29., 2009.6.25., 2009.12.15., 2013.3.23.> ②제1항의 규정에 의한 농공단지개발세부지침에는 다음	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ③ 국토교통부장관은 산업입지개발지침을 수립하려면 시·도지사 및 대도시(「지방자치법」 제175조에 따른 대도시를 말한다)의 시장(이하 "대도시시장"이라 한다)의 의견을 듣고 산업통상자원부장관 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 심의회의 심의를 거쳐야 한다. 산업입지개발지침을 변경할 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23., 2016.12.20.> ④ 산업입지개발지침의 작성 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]	각호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 농어촌지역의 구분과 차등지원에 관한 사항 2. 농공단지 부지조성비의 재원별 부담과 지원에 관한 사항 3. 농공단지의 부지조성에 따른 조사설계·공사감리 및 그 비용의 지원에 관한 사항 4. 농공단지 부지조성비에 관한 국고보조금의 집행과 정산에 관한 사항 5. 농공단지 취업인력의 훈련비 지원에 관한 사항 6. 현지농어민의 취업촉진에 관한 사항 7. 농산물등 현지부존자원 활용업체의 우선입주에 관한 사항 ③ 국토교통부장관과 농림축산식품부장관은 농공단지기본지침과 농공단지개발세부지침을 변경하려면 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 「지방자치법」 제175조에 따른 대도시의 시장(이하 "대도시시장"이라 한다)의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 심의회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 제5조에 따른 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2009.6.25., 2013.3.23., 2017.6.20.> **제4조(산업입지개발지침에 포함할 사항)** 법 제5조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 1996.6.29., 2007.10.4., 2008.9.25., 2009.4.21., 2011.11.16., 2014.4.29., 2014.12.16.> 1. 지역간의 균형발전을 위하여 참작할 사항 2. 문화재의 보존을 위하여 참작할 사항 3. 토지가격의 안정을 위하여 필요한 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	4. 분양가격의 결정에 관한 사항 5. 도로 · 철도 등 기반시설의 설치, 녹지조성비율, 임대산업용지 및 공공주택용지 확보비율, 유치업종 배치계획의 작성기준 등 산업단지개발계획 수립을 위하여 필요한 사항 〔제목개정 1996.6.29.〕 **제5조(산업입지개발지침의 경미한 변경)** 법 제5조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경"이란 산업입지개발지침의 전체체계를 변경하지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외한 변경을 말한다. <개정 1996.6.29., 2011.11.16., 2012.6.29.> 1. 법 제5조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 사항 2. 제4조제1호, 제4호 및 제5호의 사항 〔제목개정 1996.6.29.〕 **제6조(산업입지개발지침의 작성등)** ① 국토교통부장관은 산업입지개발지침을 작성하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 법 제5조제2항 각호에 관한 자료의 제출을 요청할 수 있다. <개정 1994.12.23., 1996.6.29., 2008.2.29., 2013.3.23.> ② 산업입지개발지침은 지역간의 균형있는 발전을 위하여 산업입지의 배분이 적정하게 이루어지도록 작성되어야 한다. <개정 1996.6.29.> 〔제목개정 1996.6.29.〕	
제5조의2(산업입지수급계획 등) ① 국토교통부장관은 산업입지정책의 수립 및 산업입지의 원활한 공급을 위하여 산업입지수급계획 수립지침을 작성하여 시 · 도지사	**제6조의2(산업입지수급계획의 수립 등)** ① 국토교통부장관은 법 제5조의2제1항에 따른 산업입지수급계획 수립지침을 작성하려는 경우에는 국토종합계획 및 수도권정	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
에게 통보하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따른 산업입지수급계획 수립지침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업입지정책의 기본방향 2. 산업입지 공급 규모의 산정방법 3. 시·도별 및 산업입지 유형별 수급전망 4. 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한 사항 5. 그 밖에 산업입지수급계획을 수립하는 데에 필요한 사항 ③ 제1항에 따른 산업입지수급계획 수립지침은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제3조에 따른 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루도록 하여야 한다. ④ 제1항에 따른 산업입지수급계획 수립지침의 작성에 관하여는 제5조제3항을 준용한다. ⑤ 시·도지사는 산업입지수급계획 수립지침에 따라 산업입지수급계획을 수립하여 제3조에 따른 산업입지정책심의회의 심의를 거쳐 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 하며, 고시한 즉시 그 내용을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> ⑥ 제5항에 따른 산업입지수급계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업입지정책의 기본방향 2. 지역별 및 산업입지 유형별 산업용지의 공급에 관한 사항 3. 산업단지 종류별 공급에 관한 사항 4. 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한	비계획 등 관련계획을 고려하여야 한다. <개정 2007.10.4., 2008.2.29., 2011.11.16., 2013.3.23.> ② 법 제5조의2에 따른 산업입지수급계획 수립지침의 계획기간은 10년으로 하되 필요한 경우 산업입지의 수요추세와 공급실적을 분석하여 수정·보완할 수 있다. <개정 2001.6.30., 2007.10.4., 2011.11.16.> ③ 법 제5조의2제6항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2007.10.4., 2009.11.10., 2010.3.26., 2011.11.16.> 1. 산업단지지정계획에 관한 사항 2. 산업용지 수요에 관한 사항 3. 법 제39조의2제5항에 따른 산업단지 재생계획(이하 "재생계획"이라 한다)에 관한 사항 4. 기타 산업입지의 원활한 공급을 위하여 필요한 사항 ④ 국토교통부장관은 직접 실시한 산업용지 수요조사 또는 관계기관의 장으로부터 송부받은 산업용지 수요조사의 결과가 있는 때에는 해당 수요조사 결과를 산업입지수급계획에 반영할 수 있도록 시·도지사에게 송부하여야 한다. <신설 2009.11.10., 2011.11.16., 2013.3.23.> [본조신설 1996.6.29.] [제목개정 2007.10.4., 2011.11.16.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
사항 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ⑦ 제1항에 따른 산업입지수급계획 수립지침의 작성 및 제5항에 따른 산업입지수급계획의 수립에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제5조의3(산업입지정보망의 구성·운영) ① 국토교통부장관은 산업정보의 원활한 수급과 산업입지정책에 필요한 정보의 신속한 수집·분석을 위하여 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사와 공동으로 산업입지정보망을 구성·운영할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따른 산업입지정보망을 구성·운영하는 자는 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체, 공기업·정부출연기관 등 관련 기관의 장에게 산업입지정보망의 구성·운영에 필요한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 또는 정보의 제공을 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. ③ 제1항에 따른 산업입지정보망을 구성·운영하는 자는 산업입지정보망의 운영을 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다. ④ 산업입지정보망의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제6조의3(산업입지정보망의 수탁사업자 지정)** ① 법 제5조의3제3항에서 "대통령령으로 정하는 기관 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체를 말한다. <개정 1998.6.24., 1999.1.29., 2005.3.25., 2008.2.29., 2009.9.21., 2011.11.16., 2013.3.23.> 1. 「상공회의소법」에 의한 대한상공회의소 2. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사 3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조의 규정에 의하여 설립된 국토연구원 4. 기타 국토교통부장관이 산업통상자원부장관과 협의하여 정하는 기관 또는 단체 ② 국토교통부장관은 산업통상자원부장관과 협의하여 제1항의 규정에 의한 기관 또는 단체중 산업입지정보망의 운영을 위탁받을 기관 또는 단체를 단독 또는 공동으로 지정하여 위탁할 수 있다. <개정 1998.6.24., 2008.2.29., 2013.3.23.> ③ 제2항의 규정에 의하여 산업입지정보망의 운영에 관한 업무를 위탁받은 기관 또는 단체(이하 "수탁사업자"라 한다)는 당해 산업입지정보망을 이용하는 자에게 그 비용을 부담하게 할 수 있다. <개정 2001.6.30.> ④ 삭제 <2001.6.30.> 〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제목개정 2001.6.30.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제6조의4(수탁사업자의 업무 등) ① 수탁사업자는 다음 각호의 업무를 수행한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 1. 산업입지정보망의 설계 및 구성 2. 산업입지정보망에 관한 데이터베이스의 구축·보급 및 운영 3. 산업입지정보망의 구성·운영을 위한 컴퓨터·통신설비 등의 설치 및 관리 4. 산업입지정보망에 관한 수요조사 및 각종 자료조사 5. 산업입지에 관한 정보의 수집 및 관리 6. 그밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 요청하는 업무 ② 수탁사업자는 매년말까지 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 제1항 각호의 사항이 포함된 산업입지정보망 사업의 계획 및 추진실적을 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 제출한 사업계획을 변경한 때에도 또한 같다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> ③ 국토교통부장관은 수탁사업자가 산업입지정보망을 원활히 운영하도록 하기 위하여 필요한 자금·설비·기술 또는 행정지원을 할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> ④ 국토교통부장관은 산업입지정보망의 관리, 자료의 입·출력 그밖에 산업입지정보망의 운영에 필요한 사항에 대하여 운영지침을 작성할 수 있다. 이 경우 산업통상자원부장관 등 관계행정기관의 장과 공동으로 산업입지정보망을 구성·운영하는 경우에는 당해 기관의 장과 협의하여 작성하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> [본조신설 2001.6.30.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제3장 산업단지의 지정 <개정 2011.8.4.>		
제6조(국가산업단지의 지정) ① 국가산업단지는 국토교통부장관이 지정한다. <개정 2013.3.23.> ② 중앙행정기관의 장은 국가산업단지의 지정이 필요하다고 인정하면 대상지역을 정하여 국토교통부장관에게 국가산업단지로의 지정을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 국토교통부장관은 제1항 또는 제2항에 따라 국가산업단지를 지정하려면 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 협의 후 심의회의 심의를 거쳐 국가산업단지를 지정하여야 한다. 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 제3항에 따른 산업단지개발계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 산업단지개발계획을 수립할 때 부득이한 경우에는 산업단지를 지정한 후에 제3호의 산업단지개발사업의 시행자를 지정하거나 또는 제8호의 사항을 정하여 이를 산업단지개발계획에 포함시킬 수 있다. <개정 2014.1.14., 2015.9.1.> 1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 2. 산업단지의 지정 목적 3. 산업단지개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 한다) 4. 사업 시행방법 5. 주요 유치업종 또는 제한업종	**제7조(산업단지개발계획 등)** ① 법 제6조제4항 후단, 법 제7조의2제5항 및 법 제10조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항"이란 각각 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 1994.12.23., 1996.6.29., 2001.6.30., 2007.10.4., 2008.2.29., 2009.6.25., 2011.11.16., 2013.3.23., 2014.1.14., 2016.2.11., 2016.11.8.> 1. 산업단지면적의 100분의 10이상의 면적변경 2. 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정한다) 3. 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경 ② 법 제6조제5항제9호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 1996.6.29., 1998.6.24., 2007.10.4., 2008.2.29., 2008.9.25., 2011.11.16., 2012.6.29., 2014.12.16., 2016.2.11., 2016.11.8.> 1. 산업단지개발사업의 시행기간 2. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획 3. 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적(제9조제1항에 따른 산업단지지정권자와 산업단지 입주희망 기업이 입주협약을 체결한 경우에는 그 기업의 배치계획 또는 그 기업이 사용하려는 면적을 포함한다. 이하 같다) 4. 입주수요에 관한 자료 5. 법 제38조의2에 따라 원형지로 공급될 토지와 그 개발방향 6. 제40조제3항에 따라 건축하는 시설에 관한 사항 ③ 국토교통부장관은 산업단지를 지정한 후에 법 제6조	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 7. 재원(財源) 조달계획 8. 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부 목록 9. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ⑥ 국토교통부장관은 제5항에도 불구하고 창의적이고 효율적인 산업단지개발을 추진하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지개발계획안을 공모하여 선정된 안을 산업단지개발계획에 반영할 수 있다. 다만, 산업단지가 지정된 후 공모를 통하여 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에는 사업시행자와 공동으로 공모할 수 있다. <신설 2015.9.1.> ⑦ 제6항 본문에 따라 공모를 실시하려는 경우 제5항 제3호부터 제9호까지의 사항은 공모 이후 산업단지개발계획에 포함할 수 있다. 이 경우 선정된 산업단지개발계획안의 응모자가 제16조제1항에 따른 자격요건을 갖춘 경우에는 해당 응모자를 사업시행자로 지정하거나 같은 조 제3항에 따라 산업단지개발사업의 일부를 대행하게 할 수 있다(제6항 단서에 따라 공모를 시행한 경우에도 또한 같다). <신설 2015.9.1.> ⑧ 제5항에 따른 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2014.1.14., 2015.9.1.> [전문개정 2011.8.4.]	제6항에 따라 산업단지개발계획안을 공모하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 전국 또는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 관보에 1회 이상 공고하여야 한다. 이 경우 응모기간은 90일 이상으로 하여야 한다. <신설 2016.2.11.> 1. 산업단지개발사업의 개요 2. 공모 참가자격 및 일정 3. 산업단지개발계획안의 평가·심사 계획 4. 산업단지개발사업 시행자 지정 절차 5. 산업단지개발계획안 작성지침 6. 그 밖에 산업단지개발계획안의 공모에 필요한 사항 ④ 국토교통부장관은 심의회에 공모심사위원회를 두어 제3항에 따라 응모한 산업단지개발계획안을 심사할 수 있다. 이 경우 공모심사위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정한다. <신설 2016.2.11.> ⑤ 법 제6조제8항에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다. 다만, 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 복합용지를 포함하는 경우 해당 복합용지의 면적은 다음 각 호의 비율 이상으로 실제 조성되는 산업시설용지 면적의 100분의 50(도시첨단산업단지의 경우에는 100분의 75)을 초과할 수 없다. <신설 2007.10.4., 2011.11.16., 2012.10.29., 2014.7.14., 2016.2.11., 2016.3.29., 2020.12.29.> 1. 국가산업단지 및 일반산업단지: 100분의 50 2. 도시첨단산업단지: 100분의 40 3. 농공단지: 100분의 60 [전문개정 1993.11.6.] [제목개정 2007.10.4.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제7조(일반산업단지의 지정) ① 일반산업단지는 시·도지사 또는 대도시시장이 지정한다. 다만, 대통령령으로 정하는 면적 미만의 산업단지의 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 지정할 수 있다. <개정 2011.8.4., 2016.12.20.> ② 제1항에 따른 일반산업단지의 지정권자(이하 "일반산업단지지정권자"라 한다)는 일반산업단지를 지정하려면 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시장·군수 또는 구청장의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장(대상지역에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호가목의 바다·바닷가가 포함된 경우에는 해양수산부장관을 포함한다)과 협의하여야 한다. 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2011.8.4., 2013.3.23., 2014.1.14., 2016.12.20.> ③ 삭제 <2008.12.26.> ④ 삭제 <2008.12.26.> ⑤ 일반산업단지지정권자는 일반산업단지의 지정 또는 변경 내용을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 지정권자가 시장·군수 또는 구청장인 경우에는 그 지정 또는 변경 내용을 시·도지사에게도 통보하여야 한다. <개정 2011.8.4., 2013.3.23., 2016.12.20.> ⑥ 제2항에 따른 산업단지개발계획에 관하여는 제6조제5항부터 제8항까지를 준용한다. <개정 2011.8.4., 2015.9.1.> ⑦ 일반산업단지지정권자는 제2항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의 과정에서 관계 기관 간의 의견조정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 국토교통부장관에게 조정을 요청할 수 있으며, 조정을 요청받은	**제8조(일반산업단지의 지정)** 법 제7조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 면적"이란 30만제곱미터를 말한다. [전문개정 2017.6.20.] **제8조의2(산업단지의 지정에 관한 협의)** ① 법 제6조, 법 제7조 및 법 제7조의2의 규정에 의한 산업단지개발계획 등의 협의요청을 받은 관계행정기관의 장은 그 날부터 20일이내에 이에 대한 의견을 회신하여야 한다. 다만, 산업단지의 조성과 관련하여 다른 법령에 협의할 사항에 관한 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.6.30.> ② 제1항의 규정에 의한 협의요청을 받은 관계행정기관의 장은 그 협의기간내에 의견회신이 곤란한 경우에는 그 사유 및 회신기한을 명시하여 이를 통보하고 그 통보한 기한내에 의견회신을 하여야 한다. [본조신설 1998.6.24.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
국토교통부장관은 심의회의 심의를 거쳐 이를 조정할 수 있다. <개정 2011.8.4., 2013.3.23., 2016.12.20.> [전문개정 2007.4.6.]		
제7조의2(도시첨단산업단지의 지정) ① 도시첨단산업단지는 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시시장이 지정하며, 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 지정하는 경우에는 시장·군수 또는 구청장의 신청을 받아 지정한다. 다만, 대통령령으로 정하는 면적 미만인 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 직접 지정할 수 있다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20.> ② 인구의 과밀 방지 등을 위하여 서울특별시 등 대통령령으로 정하는 지역에는 도시첨단산업단지를 지정할 수 없다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제1항 본문에 따라 시·도지사에게 도시첨단산업단지의 지정을 신청하려는 경우에는 산업단지개발계획을 작성하여 제출하여야 한다. ④ 제1항에 따른 도시첨단산업단지의 지정권자(이하 "도시첨단산업단지지정권자"라 한다)는 도시첨단산업단지를 지정하려는 경우에는 산업단지개발계획에 대하여 관계 행정기관의 장(대상지역에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호가목의 바다·바닷가가 포함된 경우에는 해양수산부장관을 포함한다)과 협의하여야 한다. 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20.> ⑤ 국토교통부장관이 도시첨단산업단지를 지정하려는 경우에는 제4항에 따른 협의 후 심의회의 심의를 거쳐 지정하여야 하며, 대통령령으로 정하는 중요 사항을	**제8조의3(도시첨단산업단지의 지정 등)** ① 법 제7조의2제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 면적"이란 10만 제곱미터를 말한다. <개정 2011.11.16.> ② 법 제7조의2제2항에서 "서울특별시 등 대통령령으로 정하는 지역"이란 서울특별시를 말한다. <개정 2011.11.16.> [전문개정 2007.10.4.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
변경하려는 경우에도 또한 같다. <신설 2015.9.1.> ⑥ 제3항 및 제4항에 따른 산업단지개발계획에 관하여는 제6조제5항부터 제8항까지를 준용하고, 제4항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의에 관하여는 제7조제7항을 준용한다. <개정 2015.9.1.> ⑦ 지방자치단체의 장은 도시첨단산업단지의 지정 또는 변경 내용을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 지정권자가 시장·군수 또는 구청장인 경우에는 그 지정 또는 변경 내용을 시·도지사에게도 통보하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.9.1.> [전문개정 2011.8.4.]		
제7조의3(도시첨단산업단지의 지정특례) ① 도시첨단산업단지지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업지역·지구에 조성된 자족기능 확보를 위한 시설용지의 전부 또는 일부를 도시첨단산업단지로 지정할 수 있다. <개정 2015.8.28., 2016.12.20., 2017.12.26.> 1. 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제2호의 예정지역 2. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제4호의 혁신도시개발예정지구 3. 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 제2조제4호의 도청이전신도시 개발예정지구 4. 「공공주택 특별법」 제2조제2호의 공공주택지구 5. 「친수구역 활용에 관한 특별법」 제2조제2호의 친수구역 6. 「택지개발촉진법」 제2조제3호의 택지개발지구 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지역·지구	**제8조의4(도시첨단산업단지의 지정특례)** 법 제7조의3제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 지역·지구"란 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제12호에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구를 말한다. <개정 2018.7.16.> [본조신설 2016.11.8.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
② 제1항에 따라 도시첨단산업단지를 지정하려는 경우에는 산업단지개발계획에 대하여 제7조의2제4항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의를 생략할 수 있으며, 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업지역·지구 지정에 관한 주민 등의 의견을 들을 때에 도시첨단산업단지의 지정에 관한 사항이 포함된 경우에는 제10조에 따른 주민 등의 의견청취 절차를 생략할 수 있다. ③ 제1항에 따라 지정된 도시첨단산업단지의 개발 및 사업시행자가 개발한 토지·시설 등의 분양·임대·양도에 관하여는 같은 항 각 호의 개별 법률에서 정하는 절차 및 방법에도 불구하고 이 법에 따른다. <신설 2016.12.20.> ④ 도시첨단산업단지에 적용되는 녹지율은 제5조에 따른 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율에도 불구하고 100분의 50을 초과하는 범위에서 도시첨단산업단지지정권자가 따로 정할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ⑤ 국토교통부장관은 도시첨단산업단지 개발 활성화를 위하여 시·도지사 등의 요청을 받아 다음 각 호의 사업 중 필요한 지원을 관계 행정기관의 장에게 요청할 수 있다. <신설 2015.9.1., 2016.12.20.> 1. 산업기반 및 연구기반 구축에 관한 다음 각 목의 사업 가. 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제37조의4에 따른 연구시설·장비의 활용 지원 및 같은 법 제39조에 따른 산학연협력 촉진을 위한 지원 나. 「산업기술혁신 촉진법」 제11조에 따른 산업기술개발사업 및 같은 법 제19조에 따른 산업기술기반조성사업		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
다. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제22조의3에 따른 산업집적지경쟁력강화사업 및 같은 법 제22조의4에 따른 산학융합지구의 지정 라. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제10조에 따른 신·재생에너지 공급의무화 지원, 신·재생에너지 시범사업 및 보급사업 마. 「중소기업창업 지원법」 제2조제7호에 따른 창업보육센터 바. 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제14조, 제16조, 제17조의3 및 제25조의2에 따른 기술개발사업 2. 도시첨단산업단지 내 정주여건 및 근로자 생활환경 개선에 관한 다음 각 목의 사업 가. 「공공주택건설 등에 관한 특별법」에 따른 공공주택건설사업 나. 「국민체육진흥법」 제22조제1항제2호에 따른 국민체육시설 확충을 위한 지원 사업 다. 「근로복지기본법」 제28조에 따른 근로복지시설 설치 등의 지원 라. 「문화예술진흥법」 제18조제9호 및 제10호에 따른 공공미술(대중에게 공개된 장소에 미술작품을 설치·전시하는 것을 말한다) 진흥을 위한 사업이나 그 밖에 도서관의 지원·육성 등 문화예술의 진흥을 목적으로 하는 문화시설의 사업이나 활동 마. 「영유아보육법」 제12조에 따른 국공립어린이집의 설치 바. 「중소기업 인력지원 특별법」 제24조제2호에 따른 공동숙박시설의 지원 및 같은 법 제30조에		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
따른 중소기업 장기재직자의 주택 입주 지원 3. 그 밖에 도시첨단산업단지 개발 활성화를 위하여 대통령령으로 정하는 사업 ⑥ 제5항에 따라 협조 요청을 받은 행정기관의 장은 우선적으로 필요한 지원을 할 수 있다. <신설 2015.9.1., 2016.12.20.> ⑦ 도시첨단산업단지지정권자는 필요한 경우 제5항 각 호의 사업 중 지원이 확정된 사항을 산업단지개발계획에 반영할 수 있다. <신설 2015.9.1., 2016.12.20.> [전문개정 2014.1.14.]		
제7조의4(산업단지 지정의 고시 등) ① 산업단지지정권자(제6조, 제7조, 제7조의2, 제7조의3 또는 제8조에 따라 산업단지를 지정할 권한을 가진 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장을 말한다. 이하 같다)는 산업단지를 지정할 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 공보에 고시하여야 하며, 산업단지를 지정하는 국토교통부장관 또는 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수 또는 구청장에게 보내야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14., 2016.12.20.> ② 산업단지로 지정되는 지역 안에 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 제1항에 따른 고시 내용에 그 토지 등의 세부 목록을 포함하게 하여야 한다. 다만, 산업단지의 지정 후에 그 토지 등의 세부 목록을 산업단지개발계획에 포함하게 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 이내에 그 토지 등의 세부 목록을 고시하여야 한다. <개정 2016.12.20.> ③ 제1항에 따라 산업단지를 지정하는 특별자치도지사	**제9조(산업단지지정 또는 개발계획의 고시등)** ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·자치구의 구청장(이하 "산업단지지정권자"라 한다)은 법 제7조의4제1항에 따라 산업단지를 지정하거나 지정변경한 경우에는 다음 각 호의 사항(변경의 경우에는 그 변경된 사항에 한한다)을 고시하여야 한다. 다만, 제3호 및 제8호의 사항은 산업단지의 지정시 확정되지 아니한 경우에는 그 내용이 확정된 후에 이를 고시할 수 있다. <개정 1994.12.23., 1996.6.29., 2001.6.30., 2003.1.14., 2005.3.25., 2007.10.4., 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.12.16.> 1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 2. 산업단지의 지정목적 3. 산업단지개발사업의 시행자 4. 산업단지의 개발기간 및 방법 5. 주요 유치업종 5의2. 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적 6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획 8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
또는 제1항에 따라 관계 서류를 받은 시장·군수 또는 구청장은 이를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 9. 삭제 <1996.6.29.> 10. 관련도서의 열람방법 ② 산업단지지정권자는 법 제6조제3항, 법 제7조제2항 또는 법 제7조의2제4항에 따른 산업단지개발계획을 변경한 경우에는 제1항제1호 내지 제4호와 그 변경된 사항을 고시하여야 한다. <신설 1996.6.29., 2001.6.30., 2007.10.4.> ③ 법 제7조의4제1항에 따라 관계서류를 송부받은 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수"라 한다)은 이를 14일이상 일반에게 열람하게 하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2001.6.30., 2007.10.4.> ④ 법 제7조의4제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 산업단지개발사업의 시행자로 지정된 날부터 1년을 말한다. <신설 2001.6.30., 2007.10.4., 2011.11.16.> 〔전문개정 1993.11.6.〕 〔제목개정 1996.6.29.〕	
제8조(농공단지의 지정) ① 농공단지는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지정한다. <개정 2011.8.4.> ② 제1항에 따른 농공단지의 지정권자(대도시시장은 제외한다)는 농공단지를 지정하려면 대통령령으로 정하는 서류와 도면을 첨부한 산업단지개발계획을 작성하여 시·도지사의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다. <개정 2011.8.4., 2014.1.14., 2016.12.20.> ③ 삭제 <2016.12.20.>	**제10조(농공단지의 지정승인 등)** ① 시장·군수(대도시시장은 제외한다)는 법 제8조제2항에 따라 농공단지의 지정승인을 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 농공단지지정승인신청서를 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2009.6.25., 2017.6.20.> 1. 산업단지의 명칭 2. 산업단지의 지정 목적 및 필요성 3. 지정대상지역의 위치 및 면적 4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 5. 주요 유치업종	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
④ 제2항에 따른 산업단지개발계획에 관하여는 제6조제5항부터 제8항까지를 준용한다. <신설 2014.1.14., 2015.9.1.> ⑤ 제2항에 따라 승인을 요청받은 시·도지사는 대상지역에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호가목의 바다·바닷가가 포함된 경우에는 해양수산부장관과 협의하여야 한다. <신설 2014.1.14.> ⑥ 농림축산식품부장관 및 산업통상자원부장관은 제2조제8호라목에 따른 대통령령으로 정하는 농어촌지역에 지정된 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지를 농공단지와 동일하게 지원할 수 있다. <개정 2011.8.4., 2013.3.23., 2014.1.14.> [제목개정 2011.8.4.]	② 제1항의 규정에 의한 농공단지지정승인신청서에는 다음 각호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. <개정 2014.12.16.> 1. 위치도 1의2. 입주수요에 관한 자료 1의3. 도로·용수·전기·통신 등 입지여건의 분석에 관한 서류와 기반시설설치계획에 관한 서류 1의4. 농공단지 개발계획에 관한 서류 2. 지정대상지역의 토지이용현황에 관한 서류 3. 국가 또는 지방자치단체의 개발지원에 관한 서류 4. 농공단지 인접지역의 취업가능인력현황에 관한 서류 5. 농공단지의 개발에 따른 농어가의 고용 및 소득증대 기대효과에 관한 서류 6. 농어촌환경 및 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 또는 도면 ③ 시·도지사는 법 제8조제2항의 규정에 의하여 농공단지지정승인을 하고자 하는 경우에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며, 필요하다고 인정하는 경우에는 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제15조에 따른 시·도 농업·농촌및식품산업정책심의회 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제8조에 따른 시·도 수산업·어촌정책심의회의 의견을 들을 수 있다. <개정 1996.6.29., 2001.6.30., 2005.3.25., 2008.6.20., 2009.11.26., 2013.3.23., 2015.12.22.> ④ 법 제8조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경"이란 제7조제1항 각호의 사항외의 사항의 변경을 말한다. <신설 1993.11.6., 2011.11.16.> ⑤ 시장·군수가 농공단지를 지정하거나 변경한 때에는 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 제9조제1	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	항 및 제2항을 준용한다. <신설 2007.10.4.> 〔제목개정 2007.10.4.〕	
제8조의2(산업단지 지정의 제한) ① 산업단지지정권자는 지정된 산업단지의 면적 또는 미분양 비율이 산업단지의 종류별로 대통령령으로 정하는 면적 또는 미분양 비율에 해당하는 지방자치단체인 경우에는 산업단지를 지정하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23., 2016.12.20.> 1. 제16조제1항제3호 및 제4호에 해당하는 사업시행자가 산업단지를 개발하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 바에 따라 기업의 입주 수요가 확인된 산업단지를 개발하는 경우 ② 제1항에 따른 지정면적 또는 미분양 비율의 산정방식은 산업입지개발지침으로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제10조의2(산업단지지정의 제한)** ① 법 제8조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 면적 또는 미분양 비율"이란 다음 각 호의 구분에 따른 면적 또는 미분양 비율을 말한다. <개정 2005.3.25., 2007.10.4., 2009.6.25., 2011.11.16., 2014.5.9., 2017.6.20., 2019.12.10., 2020.12.29.> 1. 국가산업단지 : 시·도별로 미분양 비율 15퍼센트 이상 2. 일반산업단지 : 시·도별로 미분양 비율 30퍼센트 이상 3. 도시첨단산업단지 : 시·도별로 미분양 비율 30퍼센트 이상 4. 농공단지 : 시·군·구(구는 자치구를 말하며, 이하 "시·군·구"라 한다)별로 100만제곱미터부터 200만제곱미터까지의 범위에서 농공단지개발세부지침이 정하는 면적 이상 또는 미분양 비율 30퍼센트 이상 ② 법 제8조의2제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 바에 따라 기업의 입주수요가 확인된 산업단지"란 산업단지지정권자와 산업단지 입주희망 기업이 체결한 입주협약서 등 객관적인 자료에 의하여 기업의 입주수요가 확인된 산업단지를 말한다. <신설 2009.6.25.> 〔본조신설 2001.6.30.〕	**제3조(산업단지지정대장등)** ① 법 제8조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 산업단지지정권자(이하 "산업단지지정권자"라 한다)는 다음 각호의 대장을 작성·관리하고 산업단지의 지정과 산업단지개발사업시행자의 지정 및 산업단지개발사업의 시행에 관한 사항을 기록하여야 한다. <개정 2007.12.13., 2012.12.21.> 1. 산업단지지정대장(별지 제1호서식) 2. 사업시행자지정대장(별지 제2호서식) 3. 산업단지개발사업시행대장(별지 제3호서식) ② 제1항 각 호의 대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다. <신설 2007.12.13.> 〔전문개정 1996.9.7.〕 **제4조(농공단지지정승인 신청서)** 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제10조제1항에 따른 농공단지지정승인 신청서는 별지 제4호서식에 따른다. 〔전문개정 2010.3.30.〕
제8조의3(준산업단지의 지정) ① 준산업단지는 시·도지사(도지사는 제외한다) 또는 시장·군수·구청장이 지	**제10조의3(준산업단지의 지정기준 등)** ① 법 제8조의3에 따른 준산업단지의 지정은 다음 각 호의 요건을 모두	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
정한다. <개정 2016.12.20.> ② 제1항에 따른 준산업단지의 지정권자(이하 "준산업단지지정권자"라 한다)는 제1항에 따른 준산업단지를 지정하려면 미리 공장 소유자들의 의견을 듣고 준산업단지 정비계획을 수립하여 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지정하여야 한다. <개정 2016.12.20.> ③ 준산업단지의 지정 기준 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 준산업단지에 관하여는 제5조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지, 제10조부터 제13조까지, 제16조, 제18조, 제18조의2, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조부터 제27조까지, 제30조부터 제34조까지, 제36조부터 제38조까지, 제46조, 제47조, 제48조 및 제50조를 준용한다. 다만, 제12조는 준산업단지지정권자가 개발행위에 대하여 제한이 필요하다고 인정하여 지정·고시한 지역에만 준용한다. <개정 2012.6.1., 2016.12.20.> ⑤ 면적·위치 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 준산업단지에 대하여는 제28조 및 제29조에 따라 비용을 보조하거나 시설을 지원할 수 있다. [전문개정 2011.8.4.]	충족하는 경우로 한정한다. <개정 2008.9.25., 2009.6.25., 2012.6.29., 2014.7.14., 2014.12.16.> 1. 준산업단지로 지정하려는 지역이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 공업지역, 계획관리지역 또는 개발진흥지구일 것. 다만, 계획관리지역이 준산업단지로 지정하려는 지역의 면적의 100분의 50 이상인 경우에는 생산관리지역, 보전관리지역(다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우에 한정한다) 또는 농림지역(「농지법」에 따른 농업진흥지역, 「산지관리법」에 따른 보전산지 및 「초지법」에 따른 초지는 제외한다)을 포함하여 준산업단지를 지정할 수 있다. 가. 전체 준산업단지 면적이 10만제곱미터 이하인 경우: 전체 준산업단지 면적의 100분의 20 이내 나. 전체 준산업단지 면적이 10만제곱미터를 초과하는 경우: 전체 준산업단지 면적의 100분의 10 이내 2. 준산업단지로 지정하려는 지역의 면적이 3만제곱미터 이상(「수도권정비계획법」상 자연보전권역인 경우는 3만제곱미터 이상 6만제곱미터 이하)일 것 3. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받거나 같은 법 제14조에 따른 건축신고를 한 공장이나 물류시설의 부지 면적이 준산업단지로 지정하려는 지역의 면적의 100분의 40 이상일 것 4. 준산업단지로 지정하려는 지역에 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받거나 같은 법 제14조에 따른 건축신고를 한 공장이 2개 이상일 것. 이 경우 같은 법인이나 사업자가 여러 개의 공장을 소유하였으면 그 여러 개의 공장은 1개의 공장으로 본다. 5. 준산업단지로 지정하려는 지역의 토지면적의 2분의	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	1 이상에 해당하는 토지소유자와 공장소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 얻을 것 ② 제1항제1호 각 목 외의 부분 단서에 따라 보전관리지역에 준산업단지를 지정할 때에는 녹지 또는 공원으로 계획하는 등 환경 훼손을 최소화하기 위한 방안을 고려하여야 한다. <신설 2014.12.16.> ③ 법 제8조의3제2항에 따른 정비계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2014.12.16.> 1. 해당 지역 안의 공장 현황 및 토지이용현황 2. 준산업단지의 위치 및 면적 3. 준산업단지의 지정목적 4. 준산업단지개발사업의 시행자 5. 사업시행방법 6. 주요유치업종 7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 8. 재원조달계획 9. 수용·사용할 토지·건축물 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 10. 준산업단지 개발사업의 시행기간 11. 준산업단지 육성을 위한 주요시설의 지원계획 〔본조신설 2007.10.4.〕 **제10조의4(준산업단지의 비용 보조 등)** 법 제8조의3제5항에서 "면적·위치 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 준산업단지"란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 준산업단지를 말한다. <개정 2012.6.29., 2012.11.20.> 1. 다음 각 목의 구분에 따른 면적 요건을 충족할 것 가. 국가가 비용을 보조하거나 시설을 지원하는 경우: 7만제곱미터 이상	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	나. 지방자치단체가 비용을 보조하거나 시설을 지원하는 경우: 3만제곱미터 이상 2. 개별 공장들의 밀집도가 높은 지역으로서 난개발이 우려되어 계획적인 관리가 필요한 지역일 것 〔본조신설 2009.6.25.〕	
제9조(공업지역 등의 활용) 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공업지역으로 지정된 지역에 대하여는 특별한 사유가 없으면 산업단지로 우선 지정하여야 한다. 다만, 도시첨단산업단지는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 준주거지역, 상업지역, 공업지역 또는 도시지역 안의 개발진흥지구로 지정된 지역에 대하여 우선 지정하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제10조(주민 등의 의견청취) ① 산업단지지정권자는 제6조, 제7조, 제7조의2, 제7조의3 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하거나 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에는 이를 공고하여 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들어야 하고, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 이를 반영하여야 한다. 다만, 국방상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 경우에는 의견의 청취를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ② 산업단지지정권자는 제1항 단서에 따라 주민 및 관계 전문가 등의 의견청취를 생략하고 산업단지를 지정하려는 경우에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ③ 그 밖에 공고 등 주민 및 관계 전문가의 의견청취 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	**제11조(주민 등의 의견청취)** ① 산업단지지정권자는 법 제10조제1항에 따라 주민 및 관계 전문가등의 의견을 들으려는 경우에는 산업단지개발계획안의 주요 내용을 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 산업단지지정권자 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고 14일 이상 일반에게 열람하게 하여야 한다. <개정 2007.10.4., 2016.2.11.> ② 제1항에도 불구하고 국토교통부장관 또는 시·도지사(특별자치시장과 특별자치도지사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 산업단지지정권자인 경우에는 산업단지개발계획안의 내용을 해당 산업단지의 소재지를 관할하는 시장·군수에게 송부하여야 하며, 이를 송부받은 시장·군수는 산업단지개발계획안의 주요내용을 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 해당 기관의	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
〔전문개정 2011.8.4.〕	인터넷홈페이지에 공고하고 14일이상 일반에게 열람하게 하여야 한다. <개정 2007.10.4., 2008.2.29., 2013.3.23., 2016.2.11., 2017.6.20.> ③ 제1항 및 제2항에 따라 공고된 산업단지개발계획안의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 그 열람기간내에 해당 시장·군수에게 의견서를 제출할 수 있다. <개정 1996.6.29., 2016.2.11.> ④ 제2항에 따라 산업단지개발계획안의 내용을 송부받은 시장·군수는 열람기간이 종료된 때에는 제3항에 따라 제출된 주민 및 관계전문가등의 의견서와 제출된 의견에 대한 검토의견서를 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 1994.12.23., 2007.10.4., 2008.2.29., 2013.3.23., 2016.2.11.> 〔제목개정 2017.6.20.〕	
	제12조 삭제 <2011.11.16.>	
제11조(민간기업 등의 산업단지 지정 요청) ① 국가 또는 지방자치단체 외의 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자는 산업단지개발계획을 작성하여 산업단지지정권자에게 산업단지의 지정을 요청할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ② 제1항에 따라 국가산업단지의 지정·개발을 요청하려는 경우에는 해당 지역 시·도지사에게 지정 요청 관련 서류를 동시에 제출하여 사전에 검토할 수 있도록 하여야 하며, 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)에게 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지의 지정·개발을 요청하려는 경우에는 해당 지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 지정 요청 관련 서류를 동시에 제출하여 사전에 검토할 수 있도록 하여야 한	**제13조(민간기업등의 산업단지지정요청등)** ① 법 제11조제1항에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 법 제16조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(같은 항 제1호 중 국가·지방자치단체 및 같은 항 제5호에 해당하는 자는 제외한다)를 말한다. <개정 2014.5.9.> ② 법 제11조제1항에 따라 산업단지의 지정을 요청하려는 자는 제10조제1항 각 호의 사항을 적은 산업단지지정요청서에 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여 산업단지지정권자에게 제출하여야 한다. <개정 1998.6.24., 2001.6.30., 2007.10.4., 2009.6.25.> 1. 위치도 2. 도로·용수·전기·통신 등 입지여건의 분석에 관한 자료와 기반시설설치계획에 관한 서류	**제5조(산업단지지정요청서 등)** 영 제13조제2항에 따른 산업단지지정요청서는 별지 제5호서식에 의한다. <개정 1996.9.7., 2001.6.30., 2010.3.30.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
다. ③ 제1항에 따른 요청에 의하여 산업단지가 지정된 경우 그 지정을 요청한 자는 제16조에 따라 사업시행자로 지정받을 수 있다. ④ 제1항에 따라 산업단지의 지정을 요청하는 경우 해당 산업단지의 규모와 그 밖에 산업단지의 지정 요청에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]	3. 산업단지개발계획에 관한 서류 4. 입주수요에 관한 자료 ③ 제2항에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지의 지정요청을 받은 산업단지지정권자는 산업입지개발지침과 다른 산업단지개발계획과의 관계등을 종합적으로 검토하여 그 타당성이 인정되는 경우에 한하여 당해 지역을 각각 국가산업단지, 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지로 지정하여야 한다. 이 경우 시·도 및 시·군·구의 관계공무원으로 위원회를 구성하여 산업단지의 지정에 관한 검토를 하게 할 수 있다. <개정 1993.11.6., 1996.6.29., 1998.6.24., 2001.6.30., 2007.10.4.> ④ 제2항에 따라 산업단지지정요청서를 송부받은 시장·군수는 30일 이내에 검토의견을 산업단지지정권자에게 제출하여야 하며, 불가피한 사유로 기한내 제출이 불가능한 경우 제출기한을 명시한 사유서를 제출하여야 한다. 이 경우 시장·군수의 검토의견 제출은 법 제7조의2제1항의 시장·군수·구청장의 신청으로 본다. <개정 2007.10.4.> ⑤ 제2항에 따른 국가산업단지 또는 일반산업단지 및 도시첨단산업단지의 지정요청을 받은 산업단지지정권자는 산업용지의 적정한 공급과 기반시설의 확충·환경영향·고용문제·인력수급 및 배후도시와의 관계를 종합적으로 검토하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지의 지정요청을 한 자의 의견을 들어 해당 산업단지의 면적을 축소하거나 확대하여 지정할 수 있다. <개정 1993.11.6., 1996.6.29., 2001.6.30., 2007.10.4.> ⑥ 산업단지지정권자가 제2항에 따라 요청된 지역을 산업단지로 지정함이 적정하지 아니하다고 인정하는 경우	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	에는 그 이유를 요청한 자에게 통지하거나 국가 또는 지방자치단체가 개발중인 다른 산업단지중에서 적절한 대체입지를 선정하여 통지하여야 한다. <개정 1993.11.6., 1996.6.29., 2001.6.30., 2007.10.4.> ⑦ 법 제11조제4항의 규정에 의하여 산업단지의 지정을 요청할 수 있는 산업단지의 규모는 3만제곱미터 이상(도시첨단산업단지의 경우에는 1만제곱미터 이상)으로 한다. <신설 1993.11.6., 1996.6.29., 2001.6.30., 2005.3.25.> 〔제목개정 1996.6.29.〕	
제12조(행위 제한 등) ① 제10조제1항에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2016.12.20.> ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 제1항에도 불구하고 허가를 받지 아니하고 할 수 있다. 1. 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 행위 ③ 제1항에 따라 허가를 받아야 하는 행위로서 제10조제1항에 따른 공고, 산업단지의 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장	**제14조(행위허가의 대상 등)** ① 법 제12조제1항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 하는 행위는 다음 각 호와 같다. <개정 2017.6.20.> 1. 건축물의 건축 등 : 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 대수선 또는 용도변경 2. 공작물의 설치 : 인공을 가하여 제작한 시설물(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 제외한다)의 설치 3. 토지의 형질변경 : 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위, 토지의 굴착 또는 공유수면의 매립 4. 토석의 채취 : 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위. 다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것은 제3호에 따른다. 5. 토지분할 6. 물건을 쌓아놓는 행위 : 이동이 용이하지 아니한 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위	**제6조(간이공작물)** 영 제14조제3항제1호에서 "국토교통부령이 정하는 간이공작물"이라 함은 다음 각 호의 공작물을 말한다. <개정 2008.3.14., 2013.3.23., 2015.7.14.> 1. 비닐하우스 2. 양잠장 3. 고추, 잎담배, 김 등 농림수산물의 건조장 4. 버섯재배사 5. 종묘배양장 6. 퇴비장 7. 탈곡장 8. 그 밖에 제1호 내지 제7호와 유사한 것으로서 국토교통부장관이 정하여 관보에 고시하는 공작물 〔전문개정 2006.6.7.〕 **제6조의2(행위허가의 기준)** 법 제12조제1항의 규정에 의한 행위허가는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 법 제6조제3항의 규정에 의한 산업단지개발계획에 적합할 것

법률	시 행 령	시 행 규 칙
· 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ④ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 제1항을 위반한 자에게 원상회복을 명할 수 있다. 이 경우 명령을 받은 자가 그 의무를 이행하지 아니하면 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 「행정대집행법」에 따라 이를 대집행할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ⑤ 제1항에 따른 허가에 관하여 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제57조부터 제60조까지 및 제62조를 준용한다. ⑥ 제1항에 따라 허가를 받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따라 허가를 받은 것으로 본다. [전문개정 2011.8.4.]	7. 죽목의 벌채 및 식재 ② 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 법 제12조제1항에 따라 제1항 각 호의 행위에 대한 허가를 하려는 경우로서 법 제16조에 따라 산업단지개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 한다)가 지정되어 있는 경우에는 미리 그 사업시행자의 의견을 들어야 한다. 이 경우 사업시행자는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 의견 제출을 요청받은 날부터 10일 이내에 의견을 보내야 한다. <개정 2009.6.25., 2017.6.20.> ③ 법 제12조제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다. <개정 2008.2.29., 2011.11.16., 2013.3.23.> 1. 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이공작물의 설치 2. 경작을 위한 토지의 형질변경 3. 산업단지의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위 안에서의 토석의 채취 4. 산업단지 안에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위 5. 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재를 제외한다) ④ 법 제12조제3항에 따라 신고하여야 하는 자는 법 제10조제1항에 따른 공고일 또는 산업단지가 지정 · 고시된 날부터 30일 이내에 그 공사 또는 사업의 진행상황과 시행계획을 첨부하여 관할 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 신	2. 산업단지개발사업의 착수시기 및 사업추진상황등에 비추어 보아 개발사업에 지장이 없을 것 3. 기타 주변의 교통 · 경관 및 환경등의 여건에 적합할 것 [본조신설 1996.9.7.]

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	고하여야 한다. <개정 2011.11.16., 2017.6.20.> [전문개정 2006.6.7.]	
제13조(산업단지 지정의 해제) ① 산업단지로 지정·고시된 날부터 대통령령으로 정하는 기간 이내에 그 산업단지의 일부 또는 전부에 대하여 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 승인을 신청하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 다음 날 그 산업단지의 지정이 해제된 것으로 본다. ② 산업단지지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지역에 대한 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다. <개정 2016.12.20.> 1. 산업단지의 전부 또는 일부에 대한 개발전망이 없게 된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 제16조제2항에 따라 산업단지지정권자가 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 같은 조 제4항 본문에 따라 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자를 선정하려고 하였으나 응찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 나. 산업단지개발실시계획 승인 후 대통령령으로 정하는 기간 내에 대통령령으로 정하는 비율의 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 해당 토지의 사용에 대한 동의를 받은 것을 말한다)하지 못한 경우 다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 2. 개발이 완료된 산업단지가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우	**제15조(산업단지지정의 해제)** ① 법 제13조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각호의 기간을 말한다. <개정 1996.6.29., 2007.10.4., 2011.11.16.> 1. 국가산업단지 : 5년 2. 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 : 3년 3. 농공단지 : 2년 ② 법 제13조제2항제1호나목에서 "대통령령으로 정하는 기간 내에 대통령령으로 정하는 비율"이란 다음 각호의 구분에 따른 기간과 비율을 말한다. <개정 2017.6.20.> 1. 3년 이내: 해당 산업단지 지정면적의 100분의 30 이상 2. 5년 이내: 해당 산업단지 지정면적의 100분의 50 이상 ③ 법 제13조제2항제1호다목에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 산업 여건 등이 변하여 산업시설용지의 수요부족이 예상되는 등의 사유로 산업단지 지정목적을 달성할 수 없거나 달성할 수 없을 것이 예상되는 경우를 말한다. <개정 2017.6.20.> ④ 산업단지지정권자는 법 제13조제2항에 따라 산업단지의 지정을 해제하려는 경우에는 그 해제사유·내역·「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역의 환원여부에 관한 사항을 명시하여 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2003.1.14., 2005.3.25., 2014.7.14., 2017.6.20.> ⑤ 법 제13조제4항 및 제6항에 따라 산업단지지정해제시 고시하여야 할 사항은 다음 각호와 같다. <개정	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
가. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따른 산업단지관리기본계획(이하 "산업단지관리기본계획"이라 한다)이 수립된 지역이 아닌 경우로서 도시지역으로 관리하여도 토지이용계획상 문제가 없는 경우 나. 준공(부분 준공을 포함한다)된 지 20년 이상 된 산업단지로서 주변상황과 산업 여건이 변화되어 재생사업 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 산업단지구조고도화사업을 통하여도 산업단지 기능 수행이 어려울 것으로 판단되는 경우 ③ 산업단지지정권자는 제2항에 따라 산업단지를 해제하려는 경우(국방상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 경우는 제외한다)에는 해제에 관한 내용을 공고하여 주민 및 토지소유자 등의 의견을 들어야 하며, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 이를 반영하여야 한다. 이 경우 주민 등의 의견청취 방법 및 절차에 관하여는 제10조를 준용한다. <신설 2016.12.20.> ④ 제1항 또는 제2항에 따라 산업단지의 지정이 해제된 경우 해당 산업단지지정권자는 그 사실을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하고 이를 고시하여야 하며, 통보를 받은 시·도지사는 지체 없이 시장·군수 또는 구청장으로 하여금 일반인이 열람할 수 있도록 제공하게 하여야 한다(특별자치도지사는 일반인이 열람할 수 있도록 직접 제공하여야 한다). <개정 2016.12.20.> ⑤ 산업단지의 지정으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역이 변경·결정된 후 제1항 또는 제2항에 따라 해당 산업단지의 지정이 해제된 경	1996.6.29., 2003.1.14., 2005.3.25., 2014.7.14., 2017.6.20.> 1. 산업단지의 명칭 2. 해제되는 산업단지의 위치 및 면적 3. 산업단지의 해제사유 4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조의 규정에 의한 용도지역의 환원여부 5. 관계도서의 열람방법 [제목개정 1996.6.29.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에도 불구하고 그 산업단지에 대한 용도지역은 변경·결정되기 전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다. 다만, 개발의 완료로 산업단지의 지정이 해제된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.12.20.> ⑥ 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제5항에 따라 용도지역이 환원된 경우에는 즉시 그 사실을 고시하여야 한다. <개정 2016.12.20.> [전문개정 2011.8.4.]		
제13조의2(산업단지의 전환) ① 산업단지지정권자는 산업단지의 활성화 및 정비를 촉진하기 위하여 준공 후 경과년도나 유치업종 변경면적 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리권자(이하 "관리권자"라 한다)와의 협의를 거쳐 산업단지의 전부 또는 일부 지역의 기능을 변경하여 산업단지의 종류를 전환(국가산업단지 및 농공단지로의 전환은 제외한다)할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ② 제1항에 따른 산업단지 종류의 전환(이하 "산업단지전환"이라 한다)은 전환된 산업단지와 잔여 산업단지(기존 산업단지의 일부 지역을 산업단지전환하는 경우 남는 산업단지를 말한다)가 각각 대통령령으로 정하는 규모 이상인 경우에만 할 수 있다. <신설 2016.12.20.> ③ 산업단지지정권자는 산업단지전환을 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개발계획 및 실시계획을 수립하거나 변경하여 종전 산업단지의 산업단지지정권자의 승인을 받거나 종전 산업단지의 산업단지지정권자 또는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한	**제15조의2(산업단지의 전환요건 등)** ① 법 제13조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2014.7.14., 2017.6.20.> 1. 준공된 지 10년 이상 경과하고 공장증설 등 산업단지 활성화를 위하여 필요한 경우 2. 산업단지가 준공된 시점을 기준으로 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다) 면적의 100분의 30 이상의 면적에서 유치업종 변경이 있는 경우 ② 법 제13조의2제2항에서 "대통령령으로 정하는 규모"란 다음 각 호의 구분에 따른 전환된 산업단지 및 잔여 산업단지의 규모를 말한다. <개정 2017.6.20.> 1. 전환된 산업단지의 규모 가. 일반산업단지로 전환된 경우: 3만 제곱미터 나. 도시첨단산업단지로 전환된 경우: 1만 제곱미터 2. 잔여 산업단지의 규모 가. 잔여 산업단지가 국가산업단지, 일반산업단지 또는 농공단지인 경우: 3만 제곱미터	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
다. <신설 2016.12.20.> ④ 산업단지지정권자는 산업단지전환을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 그 고시일에 산업단지가 전환된 것으로 보며, 제3항에 따라 새로 수립된 실시계획은 전환 전의 실시계획을 승계한 것으로 본다. <신설 2016.12.20.> ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 산업단지전환의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.12.20.> [전문개정 2011.8.4.]	나. 잔여 산업단지가 도시첨단산업단지인 경우: 1만 제곱미터 ③ 산업단지지정권자가 법 제13조의2제1항에 따라 산업단지의 종류를 전환하려는 경우에는 법 제13조의2제3항에 따라 개발계획 및 실시계획을 수립하거나 변경하여 다음 각 호의 구분에 따라 승인을 신청하거나 협의를 요청하여야 한다. <개정 2017.6.20.> 1. 산업단지지정권자와 종전 산업단지의 산업단지지정권자가 같은 경우: 관계 행정기관의 장과의 협의 2. 산업단지지정권자와 종전 산업단지의 산업단지지정권자가 다른 경우 가. 국가산업단지 또는 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 종전 산업단지의 지정권자인 경우만 해당한다)를 전환하려는 경우: 국토교통부장관의 승인 나. 일반산업단지, 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 종전 산업단지의 지정권자인 경우는 제외한다) 또는 농공단지를 전환하려는 경우: 종전 산업단지의 산업단지지정권자와의 협의 ④ 종전 산업단지의 지정권자가 제3항제2호에 따른 승인 또는 협의를 하려면 관계 행정기관의 장과의 협의를 거쳐야 한다. <개정 2017.6.20.> ⑤ 법 제13조의2제4항 전단에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2017.6.20.> 1. 기존 산업단지의 명칭 · 위치 및 면적 2. 전환된 산업단지 및 잔여 산업단지(기존 산업단지를 일부 전환한 경우만 해당한다)의 명칭 · 위치 및 면적 3. 산업단지의 전환 사유 4. 제9조제1항 각 호(제1호는 제외한다)의 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	⑥ 삭제 <2017.6.20.> ⑦ 삭제 <2017.6.20.> ⑧ 삭제 <2017.6.20.> ⑨ 법 제11조에 따른 민간기업 등은 산업단지전환을 요청하려는 경우 전환하려는 산업단지의 개발계획을 작성하여 전환하려는 산업단지의 산업단지지정권자에게 산업단지의 전환을 요청하여야 한다. <개정 2017.6.20.> ⑩ 삭제 <2017.6.20.> [본조신설 2007.10.4.]	
제13조의3(산업단지의 통합) ① 산업단지지정권자는 연접한 산업단지의 효율적인 관리를 위하여 둘 이상의 산업단지(종류가 같은 산업단지로 한정한다)를 관리권자와의 협의를 거쳐 하나의 산업단지로 통합할 수 있다. 다만, 통합대상 산업단지의 산업단지지정권자가 따로 있는 경우에는 해당 통합대상 산업단지의 산업단지지정권자가 요청하는 경우로 한정한다. ② 산업단지지정권자는 제1항에 따른 통합(이하 "산업단지통합"이라 한다)을 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개발계획을 수립하여 통합대상 산업단지의 산업단지지정권자 또는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ③ 산업단지지정권자는 산업단지통합을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 그 고시일에 산업단지가 통합된 것으로 보며, 통합 전의 산업단지에 대한 실시계획은 통합된 산업단지에 대한 실시계획으로 본다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 산업단지통합의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으	**제15조의3(산업단지의 통합 절차 등)** ① 산업단지지정권자는 법 제13조의3제1항에 따라 산업단지를 통합하려는 경우에는 개발계획을 수립하기 전에 기존 산업단지의 관리권자(산업단지지정권자와 동일한 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)와 관계 행정기관의 장의 의견을 들어야 한다. ② 산업단지지정권자는 제1항에 따라 의견을 들은 후에 법 제13조의3제2항에 따라 개발계획을 수립하여 다음 각 호의 구분에 따른 자의 협의를 거쳐야 한다. 1. 산업단지지정권자와 통합대상 산업단지의 지정권자가 같은 경우 가. 기존 산업단지의 관리권자 나. 관계 행정기관의 장 2. 산업단지지정권자와 통합대상 산업단지의 지정권자가 다른 경우 가. 기존 산업단지의 관리권자 나. 통합대상 산업단지의 지정권자 다. 통합대상 산업단지의 관리권자 라. 관계 행정기관의 장	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
로 정한다. 〔본조신설 2016.12.20.〕 〔종전 제13조의3은 제13조의4로 이동 <2016.12.20.>〕	③ 산업단지지정권자는 제2항에 따른 협의를 한 후에 다음 각 호의 구분에 따른 심의를 거쳐야 한다. 1. 산업단지지정권자가 국토교통부장관인 경우: 심의회의 심의 2. 산업단지지정권자가 국토교통부장관이 아닌 경우: 법 제3조제3항에 따른 지방산업입지심의회(이하 "지방산업입지심의회"라 한다)의 심의 ④ 법 제13조의3제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 기존 산업단지 및 통합대상 산업단지의 명칭·위치 및 면적 2. 통합된 산업단지의 명칭·위치 및 면적 3. 산업단지의 통합 사유 4. 제9조제1항 각 호(제1호는 제외한다)의 사항 〔본조신설 2017.6.20.〕 〔종전 제15조의3은 제15조의4로 이동 <2017.6.20.>〕	
제13조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) ① 준공된 산업단지에서 개발행위는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지지정권자의 승인을 받아 할 수 있다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20., 2020.6.9.> 1. 산업단지 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외한다) 2. 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다) 3. 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상인 경우를 포함한다)으로서 변경되는 면적이 다음 각 목에 해당하는 면적 이상인 경우	**제15조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)** ① 법 제13조의4제2항에서 "주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. <개정 2011.11.16., 2012.11.20., 2014.1.14., 2014.7.14., 2014.12.16., 2016.2.11., 2017.6.20., 2018.12.11.> 1. 삭제 <2014.7.14.> 2. 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경(제7조제1항제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 경우에 한정한다) 2의2. 제7조제1항제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 주요 유치 업종의 변경 3. 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분	**제6조의3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)** ① 법 제13조의4제1항 각 호의 외의 행위를 하려는 자는 산업단지지정권자로부터 법 제16조에 따른 사업시행자 지정을 받아야 한다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> ② 제1항에 따라 사업시행자 지정을 받은 자는 법 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 실시계획을 작성하여 산업단지지정권자의 승인을 받아야 한다. ③ 제1항에 따른 사업시행자 지정신청은 제2항에 따른 실시계획 승인신청과 함께 할 수 있다. ④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 법 제13조의4제2항에 따라 영 제15조의4제2호 및 제2호의2의 행위를 하려는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에

법률	시 행 령	시 행 규 칙
가. 국가산업단지 및 일반산업단지: 3만제곱미터 나. 도시첨단산업단지 및 농공단지: 1만제곱미터 4. 토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 100분의 50 이상인 경우 5. 너비 15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지 6. 국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다) ② 제1항에도 불구하고 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다. <신설 2014.1.14. 2020.6.9.> ③ 제1항에 따라 실시계획이 승인된 때에는 산업단지관리기본계획이 승인된 것으로 본다. 이 경우 산업단지지정권자는 미리 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제16호에 따른 관리권자와 협의하여야 한다. <개정 2014.1.14.> ④ 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제8호까지의 사업시행자가 제1항에 따라 개발계획을 변경하거나 실시계획을 수립하는 경우 각 계획의 승인권자는 개발계획의 변경 또는 실시계획의 수립으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업시행자로 하여금 제33조에 따른 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다. 다만, 단일기업이 입주한 산업단지로서 기업소유의 토지를 개발하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2018.6.12., 2019.12.10.>	의 10 미만의 변경. 다만, 누적 변경의 합이 100분의 10 이상이 되는 경우는 제외한다. 4. 너비 15미터 미만인 도로의 신설 · 변경 또는 폐지 5. 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 규모나 용량의 100분의 50 미만의 변경. 다만, 누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우는 제외한다. ② 법 제21조제1항에 따른 실시계획승인권자(이하 "실시계획승인권자"라 한다)는 법 제13조의4제1항에 따라 준공된 산업단지에서 개발행위를 하기 위하여 개발계획을 변경하거나 실시계획을 수립하려는 법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제8호까지의 사업시행자(이하 이 조에서 "준공단지개발사업시행자"라 한다)에게 법 제13조의4제4항 본문에 따라 공공시설을 설치하게 하려는 경우에는 개발계획의 변경 또는 실시계획의 수립으로 인하여 발생하는 지가상승 차액(이하 이 조에서 "지가상승차액"이라 한다)의 100분의 50에 해당하는 금액에 해당할 때까지 공공시설을 설치하에 할 수 있다. 이 경우 준공단지개발사업시행자가 법 제16조제1항제7호 및 제8호에 해당하는 경우에는 지가상승차액의 범위에서 법 제46조의8제1항에 따라 도시첨단산업단지에 포함된 대학 교지(校地)에서 발생하는 지가상승차액은 제외한다. <신설 2018.12.11., 2020.3.10.> ③ 제2항에도 불구하고 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리권자(이하 "관리권자"라 한다)가 준공단지개발사업시행자의 개발행위로 인하여 같은 법 제33조제10항에 따라 지가상승분을 기부받은 경우 그 설치비용은 지가상승차액의 100분의 50에 해당하는 금액에서 관리권자가 준공단지개발사업	관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> ⑤ 제1항 및 제2항에도 불구하고 법 제13조의4제2항에 따라 영 제15조의4제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> ⑥ 법 제13조의4제1항 각 호의 행위 외의 행위를 완료한 자는 그 사실을 산업단지지정권자에게 통보하여야 한다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> ⑦ 법 제13조의4제1항 각 호의 개발행위에 해당하여 산업단지지정권자가 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에는 법 제6조, 제7조, 제7조의2, 제7조의3, 제7조의4, 제8조 및 제10조의 규정에 따른 해당 산업단지개발계획 변경에 관한 사항을 준용한다. <신설 2014.7.15., 2017.6.21.> [본조신설 2007.10.5.]

법률	시 행 령	시 행 규 칙
⑤ 제1항 및 제2항에 따른 개발행위 등의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14., 2018.6.12.> [전문개정 2011.8.4.] [제13조의3에서 이동 <2016.12.20.>]	시행자로부터 기부받은 금액을 공제한 금액에 해당할 때까지 공공시설을 설치하게 할 수 있다. <신설 2018.12.11., 2020.5.12.> ④ 제2항 및 제3항에서 규정한 사항 외에 준공단지개발사업시행자가 설치하는 공공시설의 설치비용 산정에 대한 세부사항은 국토교통부장관이 정해서 고시한다. <신설 2018.12.11.> [본조신설 2007.10.4.] [제15조의3에서 이동 <2017.6.20.>]	
	제16조 삭제 <1993.11.6.>	
	제17조 삭제 <1993.11.6.>	
	제18조 삭제 <1993.11.6.>	
제4장 산업단지의 개발 <개정 2011.8.4.>		
제14조 삭제 <1993.8.5.>		
제15조 삭제 <1993.8.5.>		
제16조(산업단지개발사업의 시행자) ① 산업단지개발사업은 다음 각 호의 자 중에서 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 이를 시행한다. <개정 2014.1.14., 2015.9.1., 2018.12.31., 2019.12.10.> 1. 산업단지를 개발하여 분양 또는 임대하고자 하는 경우로서 다음 각 목에 해당하는 자 가. 국가 및 지방자치단체 나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 공공기관 다. 「지방공기업법」에 따른 지방공사	**제19조(사업시행자)** ① 법 제16조제1항제1호라목에서 "임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 법인을 말한다. <신설 2016.2.11.> 1. 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 자가 최대지분을 보유하고 지분의 분산도(分散度)로 보아 주주권 등의 행사에 따른 법인 지배가 가능한 경우 2. 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 자가 법령 또는 정관에 따라 해당 법인의 대표	**제7조(사업시행자지정신청서등)** ① 영 제19조제4항의 규정에 의한 사업시행자지정신청서는 별지 제6호서식에 의한다. <개정 1996.9.7.> ② 산업단지지정권자는 법 제16조의 규정에 의하여 사업시행자를 지정한 경우에는 별지 제7호서식에 의한 사업시행자지정서를 신청인에게 교부하여야 한다. <개정 1996.9.7.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
라. 산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 가목부터 다목까지에 해당하는 자가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인 2. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의9에 따라 설립된 한국산업단지공단 또는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 2의2. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합 또는 「상공회의소법」에 따른 상공회의소로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자 3. 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자 4. 제1호가목부터 다목까지, 제2호 또는 제3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제1항제1호라목에 해당하는 법인은 제외한다) 5. 제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자 6. 산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합 7. 「고등교육법」 제3조에 따른 사립학교를 설립·경	자 또는 이사회 구성원의 과반수의 임명(승인·제청 등을 포함한다)에 관여하는 경우 3. 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 자가 법령 또는 정관에 따라 해당 법인의 예산 또는 사업계획 등을 승인하는 경우 ② 법 제16조제1항제2호의2에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 산업단지를 개발하여 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에게 공급하려는 경우를 말한다. <신설 2014.7.14., 2016.2.11.> ③ 법 제16조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 1996.6.29., 1996.12.31., 1998.6.24., 2001.6.30., 2003.6.30., 2005.3.25., 2007.10.4., 2009.11.10., 2010.7.12., 2011.4.6., 2011.11.16., 2012.10.29., 2014.7.14., 2014.12.16., 2016.2.11.> 1. 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 법 제2조제9호 각 목의 시설용지를 직접 개발하고자 하는 경우 나. 해당 산업단지 내 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우 1) 산업시설용지 2) 법 제2조제9호나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 시설용지 2. 산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
영하는 학교법인, 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 서울대학교 또는 「국립대학법인 인천대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 인천대학교(이하 "대학법인"이라 한다) 8. 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원, 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원, 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경북과학기술원, 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원(이하 "과학기술원"이라 한다) ② 산업단지지정권자는 사업시행자가 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다른 사업시행자를 지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 사업시행자는 산업단지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지개발사업의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행하게 할 수 있다. 다만, 제1항제2호부터 제8호까지의 규정에 따른 사업시행자는 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아야 한다. <개정 2014.1.14., 2019.12.10.> ④ 산업단지지정권자는 사업시행자를 경쟁입찰 방식으로 선정할 수 있다. 다만, 제11조제1항에 따라 민간기업 등이 산업단지의 지정을 요청하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.1.14.>	나에 해당하는 자 가. 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 또는 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자 나. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의하여 지식산업센터를 설립할 수 있는 자로서 산업단지안에서 지식산업센터의 설립에 필요한 용지를 직접 개발하고자 하는 자 ④ 법 제16조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인"이란 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제3항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인을 말한다. <신설 1996.6.29., 2007.10.4., 2011.11.16., 2016.2.11., 2016.11.8.> ⑤ 법 제16조제1항의 규정에 의하여 산업단지개발사업을 시행하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 사업시행자지정신청서를 산업단지지정권자에게 제출하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2016.2.11.> 1. 사업을 시행하고자 하는 자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소 2. 사업을 시행하고자 하는 산업단지의 명칭·위치 및 사업시행면적 3. 사업시행계획의 개요 가. 사업의 명칭 나. 사업의 시행목적 다. 사업의 종류 및 개요 라. 사업의 시행기간 마. 사업의 시행방법	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
⑤ 삭제 <2014.1.14.> [전문개정 2011.8.4.] **제16조(산업단지개발사업의 시행자)** ① 산업단지개발사업은 다음 각 호의 자 중에서 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 이를 시행한다. <개정 2014.1.14., 2015.9.1., 2018.12.31., 2019.12.10., 2020.12.8.> 1. 산업단지를 개발하여 분양 또는 임대하고자 하는 경우로서 다음 각 목에 해당하는 자 가. 국가 및 지방자치단체 나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 공공기관 다. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 라. 산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 가목부터 다목까지에 해당하는 자가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인 2. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의17에 따라 설립된 한국산업단지공단 또는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 2의2. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합 또는 「상공회의소법」에 따른 상공회의소로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자 3. 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적	⑥ 제5항에 따른 사업시행자지정신청서에는 다음 각호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2016.2.11.> 1. 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서 ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 사업시행자의 지정등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 1993.11.6., 1994.12.23., 1996.6.29., 2008.2.29., 2013.3.23., 2016.2.11.> ⑧ 법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <신설 2007.10.4., 2011.11.16., 2016.2.11.> 1. 실시계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 실시계획의 승인을 받은 사업시행토지면적(매립면적은 제외한다)의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우 2. 최초로 승인된 실시계획에서 정한 사업기간(사업시행자가 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하여 기간 연장을 요청하여 실시계획승인권자가 이를 인정하는 경우에는 6개월의 범위 내에서 1회에 한하여 기간을 연장할 수 있다) 내에 실시계획승인을 받은 사업시행 토지 중 소유권을 확보하지 못한 토지가 있는 경우 3. 제3항제1호의 사업시행자가 최초 승인된 실시계획에서 정한 사업기간을 1회 연장한 경우로서 그 연장된 사업기간내에 사업을 완료하지 아니한 경우 **제20조(개발사업의 대행 범위 등)** ① 법 제16조제3항 본문 및 단서에 따라 사업시행자가 대행하게 할 수 있는	**제8조(개발사업대행신청서 등)** ① 영 제20조제6항에 따른 산업단지개발사업 대행신청서는 별지 제8호서

법률	시 행 령	시 행 규 칙
합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자 4. 제1호가목부터 다목까지, 제2호 또는 제3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제1항제1호라목에 해당하는 법인은 제외한다) 5. 제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자 6. 산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합 7. 「고등교육법」 제3조에 따른 사립학교를 설립·경영하는 학교법인, 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 서울대학교 또는 「국립대학법인 인천대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 인천대학교(이하 "대학법인"이라 한다) 8. 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원, 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원, 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경북과학기술원, 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원(이하 "과학기술원"이라 한다) ② 산업단지지정권자는 사업시행자가 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다른 사업시행자를	산업단지개발사업은 다음 각 호의 범위로 한다. 1. 실시설계 2. 용지조성공사 3. 주요 기반시설공사 4. 건축공사 ② 제1항에 따라 사업시행자가 대행하게 할 수 있는 면적은 해당 산업단지개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과할 수 없다. ③ 법 제16조제3항 본문 및 단서에 따라 사업시행자가 산업단지개발사업을 대행하게 하려는 경우에는 대행할 사업자(이하 "대행개발사업자"라 한다)를 경쟁입찰 방식으로 선정하여야 한다. ④ 제3항에 따라 경쟁입찰 방식으로 대행개발사업자를 선정하는 경우 해당 입찰공고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 개발사업의 목적 2. 개발사업의 종류 및 개요 3. 개발사업의 시행기간 4. 대행개발사업자의 자격요건 및 제출서류 5. 대행개발사업자의 선정기준 및 방식 ⑤ 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 항에서 같다)를 직접 사용할 자에게 그 산업시설용지의 조성사업을 대행하게 하는 경우에는 사업시행자로 하여금 제2항에도 불구하고 해당 산업단지개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과하여 대행하게 할 수 있으며, 제3항에도 불구하고 경쟁입찰 방식에 의하지 아니하고 대행하게 할 수 있다. <개정 2014.12.16.> ⑥ 제5항에 따라 산업단지개발사업을 대행하려는 자는	식에 따른다. <개정 2014.7.15.> ② 영 제20조의2제1항에 따른 산업단지개발사업 대행승인신청서는 별지 제8호의2서식에 따른다. <개정 2014.7.15.> [전문개정 2011.11.23.]

법률	시 행 령	시 행 규 칙
지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 사업시행자는 산업단지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지개발사업의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행하게 할 수 있다. 다만, 제1항제2호부터 제8호까지의 규정에 따른 사업시행자는 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아야 한다. <개정 2014.1.14., 2019.12.10.> ④ 산업단지지정권자는 사업시행자를 경쟁입찰 방식으로 선정할 수 있다. 다만, 제11조제1항에 따라 민간기업 등이 산업단지의 지정을 요청하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.1.14.> ⑤ 삭제 <2014.1.14.> 〔전문개정 2011.8.4.〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제16조 **제16조의2(조합의 설립 등)** 제16조제1항제6호에 따른 조합의 설립, 조합원의 자격, 조합원의 경비 부담 등에 관하여는 「도시개발법」 제13조부터 제16조까지의 규정을 준용한다. 다만, 조합설립 인가를 신청하려면 해당 산업단지 구역의 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다. 이 경우 "도시개발구역"은 "산업단지"로, "지정권자"는 "산업단지지정권자"로 본다. <개정 2014.1.14.> 〔전문개정 2011.8.4.〕	다음 각 호의 사항을 적은 산업단지개발사업 대행신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다. 1. 개발사업을 대행하려는 자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소 2. 개발사업을 대행하려는 산업단지의 명칭·위치 및 대행면적 3. 개발사업의 대행에 관한 시행계획 개요 가. 사업의 목적 나. 사업의 종류 및 개요 다. 사업의 시행기간 라. 대행사유 ⑦ 제6항에 따른 산업단지개발 대행신청서에는 다음 각 호의 자료를 첨부하여 제출하여야 한다. 1. 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서 〔전문개정 2014.7.14.〕 **제20조의2(개발사업 대행승인 신청 등)** ① 법 제16조제3항 단서에 따라 산업단지개발사업을 대행하게 하려는 자로서 같은 조 제1항제2호, 제2호의2 및 제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자는 다음 각 호의 구분에 따라 산업단지개발사업 대행승인신청서를 해당 산업단지지정권자에게 제출하여 대행에 대한 승인을 신청하여야 한다. 1. 제20조제3항에 따라 대행하게 하려는 경우 가. 승인 신청 시기: 제20조제4항에 따른 경쟁입찰 방식의 선정을 위한 입찰공고를 실시하기 전 나. 첨부서류: 제20조제4항에 따른 경쟁입찰 방식의	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	선정을 위한 입찰공고 내용 2. 제20조제5항에 따라 대행하게 하려는 경우 가. 승인 신청 시기: 제20조의3제1항에 따른 대행에 관한 계약을 체결하기 전 나. 첨부서류: 제20조제6항에 따른 산업단지개발사업 대행신청서 및 같은 조 제7항에 따른 각 호의 자료 ② 제1항에 따라 승인 신청을 받은 산업단지지정권자는 대행개발의 필요성 등을 검토하여 승인 여부를 결정하여야 하고, 사업시행자는 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아 입찰공고를 실시(제1항제1호의 경우만 해당한다)하거나 제20조의3제1항에 따른 대행에 관한 계약을 체결(제1항제2호의 경우만 해당한다)하여야 한다. 〔본조신설 2014.7.14.〕 **제20조의3(개발사업의 대행계약 체결 등)** ① 제20조제3항 및 제5항에 따라 산업단지개발사업을 대행하게 하려는 사업시행자는 대행개발사업자와 대행에 관한 계약을 체결하여야 한다. ② 제1항에 따라 대행에 관한 계약을 체결한 사업시행자는 대행개발사업자가 계약에 따라 성실하게 사업을 시행하도록 지도·감독하여야 한다. ③ 법 제16조제1항제1호에 따른 사업시행자가 제1항에 따른 계약을 체결한 경우에는 해당 계약을 체결한 날부터 14일 이내에 해당 계약서의 사본을 첨부하여 해당 산업단지지정권자에게 산업단지개발사업의 대행에 관한 통보를 하여야 한다. 〔본조신설 2014.7.14.〕	
제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인) ① 국가산업	**제21조(국가산업단지개발실시계획)** ① 국가산업단지의	**제9조(실시계획승인신청서등)** ① 영 제21조제1항·영

법률	시 행 령	시 행 규 칙
단지의 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가산업단지개발실시계획(이하 "국가단지실시계획"이라 한다)을 작성하여 국토교통부장관(공용 또는 공공용으로 사용하기 위한 방파제 · 호안 · 안벽 · 물양장, 그 밖에 이와 기능이 유사한 시설을 설치하는 항만건설사업에 관한 실시계획의 경우에는 해양수산부장관의 승인을 말하며, 이 경우 해양수산부장관은 국토교통부장관과 미리 협의하여야 한다. 이하 같다)의 승인을 받아야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> ② 국토교통부장관이 국가단지실시계획을 승인하려면 관할 시 · 도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장(제6조제3항에 따른 산업단지개발계획의 협의 시 실시계획을 승인하기 전에 재협의가 필요하다는 의견을 제시한 기관으로 한정한다)과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2011.8.4.]	사업시행자는 법 제17조제1항의 규정에 의한 국가산업단지개발실시계획의 승인을 신청하고자 하는 경우에는 국가산업단지의 사업시행자로 지정된 날부터 2년이내에 다음 각 호의 사항을 기재한 국가산업단지개발실시계획승인신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <개정 1994.12.23., 1996.6.29., 2007.10.4., 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.1.14.> 1. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) · 주소 2. 사업의 명칭 3. 사업의 목적 4. 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적 5. 사업의 시행방법 및 시행기간 6. 사업시행지역의 토지이용현황 7. 토지이용계획 및 기반시설계획 ② 제1항의 규정에 의한 국가산업단지개발실시계획승인신청서에는 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지적도를 확인하여야 한다. <개정 1996.6.29., 1999.3.26., 2001.6.30., 2003.1.14., 2007.10.4., 2008.2.29., 2008.12.31., 2010.5.4., 2012.4.10., 2013.3.23.> 1. 위치도 2. 삭제 <2008.12.31.> 3. 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 국토교통부령이 정하는 매립공사설명서를 포함한다) 4. 사업비 및 자금조달계획서(연차별투자계획을 포함한다)	제22조제1항 · 영 제22조의2제1항 및 영 제23조제1항에 따른 국가산업단지개발실시계획승인신청서 · 일반산업단지개발실시계획승인신청서 · 도시첨단산업단지개발실시계획승인신청서 및 농공단지개발실시계획승인신청서는 별지 제9호서식에 의한다. <개정 1996.9.7., 2007.10.5.> ② 영 제21조제2항제3호에서 "국토교통부령이 정하는 매립공사설명서"라 함은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙」 제29조제2항제5호에 따른 매립공사설명서를 말한다. <신설 2001.6.30., 2007.10.5., 2008.3.14., 2010.10.15., 2013.3.23.> ③영 제21조제3항 · 영 제22조제3항 · 영 제22조의2제3항 및 영 제23조제3항에 따른 실시계획승인신청기간의 연장신청은 별지 제10호서식에 의한다. <개정 1996.9.7., 2007.10.5.> ④ 제3항에 따른 신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. <신설 1995.1.9., 1996.9.7., 2007.10.5.> 1. 위치도 2. 신청기간연장사유서

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	5. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 6. 사업시행지역안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물등의 명세서 7. 사업시행지역의 토지 · 건물 또는 권리등의 매수 · 보상 및 주민이주대책에 관한 서류 8. 공공시설물 및 토지등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서 9. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서 및 사업시행자에게 귀속 · 양도될 기존 공공시설의 평가서 10. 산업단지개발사업대행계획서(당해 계획이 있는 경우에 한한다) 11. 도시 · 군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계서류 및 도면 12. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우에 한한다) 13. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 14. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우에 한한다) ③ 국토교통부장관은 사업시행자가 부득이한 이유로 인하여 제1항의 규정에 의한 승인신청기간의 연장을 요청하는 경우에는 6월의 범위안에서 이를 연장할 수 있다. <개정 1994.12.23., 2008.2.29., 2013.3.23.> ④ 삭제 <2008.9.25.> ⑤ 삭제 <1993.11.6.> 〔제목개정 2007.10.4.〕	
제17조의2(국가산업단지개발실시계획의 변경) 승인을 받은 국가단지실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우로서 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하는 경우에는	**제21조의2(중요 사항의 변경)** ① 법 제17조의2에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우를 말한	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제17조제1항 및 제2항을 준용한다. <개정 2014.1.14.> 〔전문개정 2011.8.4.〕	다. <개정 2014.7.14.> 1. 사업시행자의 주소를 변경하는 경우 2. 법인인 사업시행자의 명칭 또는 대표자를 변경하는 경우 3. 사업시행지역의 변동이 없는 범위에서 착오 등에 따른 사업시행면적을 정정하는 경우 4. 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위에서 사업을 분할하여 시행하기 위하여 그 면적을 변경하는 경우 5. 총사업비 범위에서 연차별 투자계획을 변경하는 경우 6. 토지이용계획의 변경을 수반하지 아니하는 범위에서 존치하려는 기존의 공장이나 건축물 등의 명세를 변경하는 경우 ② 사업시행자는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하였으면 국토교통부장관에게 그 변경사실을 알려야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔본조신설 2008.9.25.〕 〔제목개정 2014.7.14.〕	
제18조(일반산업단지개발실시계획의 승인) ① 일반산업단지의 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일반산업단지개발실시계획을 작성하여 일반산업단지지정권자의 승인(공용 또는 공공용으로 사용하기 위한 방파제 · 호안 · 안벽 · 물양장, 그 밖에 이와 기능이 유사한 시설을 설치하는 항만건설사업에 관한 실시계획의 경우에는 해양수산부장관의 승인을 말하며, 이 경우 해양수산부장관은 일반산업단지지정권자와 미리 협의하여야 한다. 이하 같다)을 받아야 한다. 시 · 도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 승인하는 경우에는 관	**제22조(일반산업단지개발실시계획)** ① 일반산업단지의 사업시행자가 법 제18조제1항에 따라 일반산업단지개발실시계획의 승인을 신청하려는 경우에는 일반산업단지의 사업시행자로 지정된 날부터 2년 이내에 제21조제1항 각 호의 사항을 기재한 일반산업단지개발실시계획승인신청서를 산업단지지정권자에게 제출하여야 한다. <개정 2007.10.4., 2008.2.29., 2014.1.14.> ② 제1항에 따른 일반산업단지개발실시계획승인신청서에는 제21조제2항 각호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. 이 경우 산업단지지정권자는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지적	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
할 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20.> ② 일반산업단지지정권자 또는 해양수산부장관이 제1항에 따른 일반산업단지개발실시계획을 승인하려면 미리 관계 행정기관의 장(제7조제2항에 따른 산업단지개발계획의 협의 시 실시계획을 승인하기 전에 재협의가 필요하다는 의견을 제시한 기관으로 한정한다)과 협의하여야 한다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20.> ③ 승인을 받은 일반산업단지개발실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우에는 제17조의2를 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	도를 확인하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2007.10.4., 2008.12.31., 2010.5.4.> ③ 일반산업단지의 산업단지지정권자는 사업시행자가 부득이한 이유로 인하여 제1항의 규정에 의한 승인신청기간의 연장을 요청하는 경우에는 6월의 범위안에서 이를 연장할 수 있다. <개정 2007.10.4.> ④ 삭제 <2008.9.25.> ⑤ 삭제 <1993.11.6.> 〔제목개정 2007.10.4.〕	
제18조의2(도시첨단산업단지개발실시계획의 승인) ① 도시첨단산업단지의 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 도시첨단산업단지개발실시계획을 작성하여 도시첨단산업단지지정권자의 승인(공용 또는 공공용으로 사용하기 위한 방파제·호안·안벽·물양장, 그 밖에 이와 기능이 유사한 시설을 설치하는 항만건설사업에 관한 실시계획의 경우에는 해양수산부장관의 승인을 말하며, 이 경우 해양수산부장관은 도시첨단산업단지지정권자와 미리 협의하여야 한다. 이하 같다)을 받아야 한다. 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 승인하는 경우에는 관할 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다. <개정 2014.1.14., 2016.12.20.> ② 도시첨단산업단지지정권자 또는 해양수산부장관이 제1항에 따라 도시첨단산업단지개발실시계획을 승인하려면 미리 관계 행정기관의 장(제7조의2제4항에 따른 산업단지개발계획의 협의 시 실시계획을 승인하기 전에 재협의가 필요하다는 의견을 제시한 기관으로 한정한다)과 협의하여야 한다. <개정 2014.1.14.,	**제22조의2(도시첨단산업단지개발실시계획)** ① 도시첨단산업단지의 사업시행자가 법 제18조의2제1항에 따라 도시첨단산업단지개발실시계획의 승인을 신청하려는 경우에는 도시첨단산업단지의 사업시행자로 지정된 날부터 2년 이내에 제21조제1항 각 호의 사항을 기재한 도시첨단산업단지개발실시계획승인신청서를 산업단지지정권자에게 제출하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2014.1.14.> ② 제1항에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획승인신청서에는 제21조제2항 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. 이 경우 산업단지지정권자는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지적도를 확인하여야 한다. <개정 2008.12.31., 2010.5.4.> ③ 도시첨단산업단지의 산업단지지정권자는 사업시행자가 부득이한 이유로 인하여 제1항에 따른 승인신청기간의 연장을 요청하는 경우에는 6개월의 범위 내에서 이를 연장할 수 있다. ④ 삭제 <2008.9.25.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
2016.12.20.> ③ 승인을 받은 도시첨단산업단지개발실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우에는 제17조의2를 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	〔본조신설 2007.10.4.〕	
제19조(농공단지개발실시계획의 승인) ① 농공단지의 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농공단지개발실시계획(이하 "농공단지실시계획"이라 한다)을 작성하여 제8조제1항에 따른 농공단지 지정권자의 승인을 받아야 한다. <개정 2011.8.4., 2016.12.20.> ② 삭제 <2008.2.29.> ③ 농공단지의 사업시행자는 제1항에 따른 사업시행지역에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호가목의 바다·바닷가가 포함된 농공단지실시계획의 승인을 신청하는 경우에는 미리 해양수산부장관과 협의한 후 그 협의결과를 포함하여 승인신청을 하여야 한다. 다만, 농공단지실시계획이 항만건설사업에 관한 내용을 포함하고 있는 경우에는 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다. <신설 2014.1.14., 2016.12.20.> ④ 승인을 받은 농공단지실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우에는 제17조의2를 준용한다. <개정 2011.8.4., 2014.1.14.> 〔제목개정 2011.8.4.〕	**제23조(농공단지실시계획)** ① 농공단지의 사업시행자는 법 제19조제1항의 규정에 의한 농공단지개발실시계획(이하 "농공단지실시계획"이라 한다)의 승인을 신청하고자 하는 경우에는 농공단지의 사업시행자로 지정된 날부터 1년이내에 제21조제1항 각호의 사항을 기재한 농공단지개발실시계획승인신청서를 시장·군수에게 제출하여야 한다. <개정 1996.6.29.> ② 제1항의 규정에 의한 농공단지개발실시계획승인신청서에는 제21조제2항 각호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. 이 경우 시장·군수는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지적도를 확인하여야 한다. <개정 2008.12.31., 2010.5.4.> ③ 시장·군수는 사업시행자가 부득이한 이유로 인하여 제1항의 규정에 의한 승인신청기간의 연장을 요청하는 경우에는 6월의 범위안에서 이를 연장할 수 있다. <개정 1996.6.29.> ④ 삭제 <1996.6.29.> ⑤ 삭제 <1993.11.6.>	
제19조의2(실시계획 승인의 고시 등) ① 산업단지지정권자 또는 해양수산부장관은 제17조, 제18조, 제18조의2 또는 제19조에 따라 실시계획을 승인하였을 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 공보에 고시하여야 하며, 국토교통부장관, 해양수산부장관 또는 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 승인한 경	**제23조의2(실시계획승인의 고시)** 법 제19조의2제1항의 규정에 의하여 고시할 사항은 다음 각호와 같다. <개정 1996.6.29., 2000.7.1., 2003.1.14., 2005.3.25., 2012.4.10.> 1. 사업의 명칭 2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
우에는 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수 또는 구청장에게 보내야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> ② 제1항에 따라 실시계획을 승인한 특별자치도지사 또는 제1항에 따라 관계 서류의 사본을 받은 시장·군수 또는 구청장은 이를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. ③ 산업단지지정권자 또는 해양수산부장관은 제1항에 따라 실시계획의 승인을 고시하였을 때에는 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 작성·고시하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 지형도면 고시 등에 필요한 서류를 산업단지지정권자 또는 해양수산부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2011.4.14., 2012.6.1., 2016.12.20.> ④ 제19조에 따른 농공단지실시계획 승인의 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다. [전문개정 2011.8.4.]	3. 사업의 목적 및 개요 4. 사업시행지역의 위치 및 면적 5. 사업시행기간(착공 및 준공예정일을 포함한다) 6. 도시·군관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항 각호의 사항 [본조신설 1993.11.6.]	
제20조(산업단지개발사업의 위탁시행) ① 제16조에 따른 사업시행자는 산업단지개발사업 중 항만, 공업용수시설, 도로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공시설의 건설과 공유수면의 매립에 관한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가·지방자치단체·공기업 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하여 시행할 수 있다. ② 사업시행자는 산업단지개발사업을 위한 용지매수 업무와 손실보상 업무 및 이주대책에 관한 업무를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조제1항 각 호의 기관에 위탁하여 시행할 수 있다. 이 경우 위탁수수료 등에 관하여는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제	**제24조(산업단지개발사업의 위탁시행)** ① 법 제20조제1항에서 "대통령령으로 정하는 공공시설"이란 상수도·철도·공동구·하수도·공공폐수처리시설·폐기물처리시설(재생처리시설을 포함한다. 이하 같다)·집단에너지 공급시설·제방·호안·방조제·하굿둑·공원 및 녹지시설을 말하고, 같은 항에서 "대통령령으로 정하는 기관"이란 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사를 말한다. <개정 1996.6.29., 2011.11.16., 2014.12.16., 2016.11.8., 2017.1.17.> ② 사업시행자는 법 제20조제1항의 규정에 의하여 산업단지개발사업의 일부를 국가·지방자치단체, 공기업(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업을 말한다) 및 「한국농어촌공사 및 농지관리기금	**제10조(위탁료율기준)** ① 영 제24조제4항에 따라 산업단지개발사업을 위탁하는 경우의 위탁료율기준은 별표 1과 같다. <개정 1996.9.7., 2007.10.5.> ② 삭제 <2007.10.5.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
81조제2항을 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	법」에 따른 한국농어촌공사에 위탁하여 시행하고자 하는 경우에는 이를 위탁받아 시행할 자와 다음 각호의 사항에 관하여 협의하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2011.11.16.> 1. 위탁사업의 사업지 2. 위탁사업의 종류 · 규모 · 금액 기타 공사설계의 기준이 될 사항 3. 위탁사업의 시행기간(착공 및 준공예정일과 공정계획을 포함한다) 4. 위탁사업에 필요한 비용의 지급방법과 그 자금의 관리에 관한 사항 5. 위탁자가 부동산 · 기자재 또는 노무자를 제공하는 경우에는 그 관리에 관한 사항 6. 위험부담에 관한 사항 7. 기타 위탁사업의 내용을 명백히 하는데 필요한 사항 ③ 삭제 <2007.10.4.> ④ 제2항에 따라 개발사업을 위탁하여 시행하는 경우의 위탁료율의 기준은 국토교통부령으로 정한다. <개정 1994.12.23., 2007.10.4., 2008.2.29., 2013.3.23.> 〔제목개정 1996.6.29.〕	
제20조의2(산업단지의 신탁개발) ① 제16조제1항제3호에 따른 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결하여 산업단지를 개발할 수 있다. ② 제1항에 따라 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자는 종전의 사업시행자의 권리 · 의무를 포괄적으로 승계한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제24조의2(산업단지의 신탁개발)** ① 사업시행자가 법 제20조의2제1항의 규정에 의하여 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결하고자 하는 경우 그 계약서에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2008.7.29.> 1. 위탁자 및 수탁자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소 2. 산업단지의 명칭 · 위치 및 면적 3. 신탁개발에 관하여 다음 각목의 사항이 포함된 시행	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	계획개요 가. 사업의 목적 나. 사업의 종류 및 개요 다. 사업의 시행기간 ② 사업시행자는 제1항의 규정에 의한 신탁계약을 체결한 경우에는 그 계약서 사본에 다음 각호의 서류를 첨부하여 그 계약을 체결한 날부터 14일이내에 산업단지지정권자에게 제출하여야 한다. 1. 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서 4. 처분계획서 ③ 제1항의 규정에 의한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자는 그 계약의 내용에 따라 성실히 사업을 수행하여야 한다. <개정 2008.7.29.> [전문개정 1999.3.26.]	
제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제 등) ① 산업단지지정권자 또는 해양수산부장관(이하 "실시계획승인권자"라 한다)이 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 다음 각 호의 허가·결정·인가·면허·협의·동의·승인·해제 또는 처분 등(이하 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보며, 제19조의2에 따라 실시계획의 승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고가 된 것으로 본다. <개정 2011.4.14., 2014.1.14., 2014.6.3., 2016.1.27., 2016.12.27., 2017.1.17., 2019.12.10.,		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
2020.1.29.> 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 및 「도시개발법」 제11조에 따른 사업시행자의 지정, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의 인가 2. 「수도법」 제17조 및 제49조에 따른 일반수도사업 및 공업용수도사업의 인가, 같은 법 제52조 및 제54조에 따른 전용상수도 및 전용공업용수도의 설치 인가 3. 「하수도법」 제11조에 따른 공공하수도(분뇨처리시설만 해당한다)의 설치인가, 같은 법 제16조에 따른 공공하수도 공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가 4. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허, 같은 법 제33조에 따른 매립면허의 고시, 같은 법 제35조에 따른 국가 등이 시행하는 매립의 협의 또는 승인 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립실시계획의 승인·고시 5. 「항만법」 제7조에 따른 항만기본계획 변경(승인), 같은 법 제9조제2항에 따른 항만개발사업 시행의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 항만개발사업 실시계획의 승인 6. 「하천법」 제6조에 따른 하천관리청과의 협의 또		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
는 승인, 같은 법 제25조 및 제27조에 따른 하천기본계획 및 하천공사시행계획의 변경, 같은 법 제30조에 따른 하천공사시행의 허가와 하천공사실시계획의 인가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가 7. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인 8. 「농지법」 제31조에 따른 농업진흥지역 해제, 같은 법 제34조에 따른 농지의 전용허가 또는 협의 9. 「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가와 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고, 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제 10. 「사방사업법」 제14조에 따른 벌채 등의 허가 및 같은 법 제20조에 따른 사방지 지정의 해제 11. 「초지법」 제21조의2에 따른 토지의 형질변경 등의 허가 및 같은 법 제23조에 따른 초지전용허가 12. 「사도법」 제4조에 따른 사도개설 허가 13. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조제3항에 따른 지도등의 간행 심사 14. 「광업법」 제24조에 따른 불허가처분 및 같은 법 제34조에 따른 광구 감소처분 또는 광업권 취소처분		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
15. 「장사 등에 관한 법률」 제27조에 따른 연고자가 없는 분묘의 개장(改葬) 허가 16. 「농어촌정비법」 제23조에 따른 농업생산기반시설의 사용허가 17. 「국유재산법」 제30조에 따른 국유재산의 사용허가 및 같은 법 제40조에 따른 행정재산의 용도폐지 18. 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따른 행정재산의 용도폐지 및 같은 법 제20조에 따른 사용·수익허가 19. 「소하천정비법」 제5조에 따른 관리청과의 협의, 같은 법 제6조 및 제8조에 따른 소하천정비종합계획 및 소하천정비시행계획의 변경, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천점용의 허가 20. 「에너지이용 합리화법」 제10조에 따른 에너지사용계획의 협의 21. 「전기사업법」 제62조에 따른 자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고 22. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고 23. 「폐기물관리법」 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치승인 또는 신고 24. 「건축법」 제11조에 따른 허가, 같은 법 제14조에 따른 신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 허가·신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의 25. 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취의 허가 26. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
13조에 따른 공장설립등의 승인(제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자가 산업단지개발실시계획 승인 신청 시 사업시행자가 사용하기 위한 공장설립등에 관한 계획을 포함한 경우만 해당한다) 27. 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포의 개설등록 28. 「집단에너지사업법」 제4조에 따른 집단에너지의 공급 타당성에 관한 협의 29. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 사업계획의 승인 30. 「택지개발촉진법」 제8조에 따른 택지개발계획의 수립 및 같은 법 제9조에 따른 택지개발사업 실시계획의 승인 31. 「물환경보전법」 제49조에 따른 공공폐수처리시설 기본계획의 승인 32. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제20조에 따른 임업진흥권역의 지정변경 및 해제 33. 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광지 및 관광단지의 지정, 같은 법 제54조에 따른 관광지 및 관광단지 조성계획의 수립 및 승인 34. 「사립학교법」 제28조제1항에 따른 학교법인의 기본재산의 권리 포기에 관한 허가 ② 실시계획승인권자가 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 제1항 각 호의 사항이 포함되어 있는 실시계획을 승인하거나 변경승인하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아야 한다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 실시계획승인권자의 협의 요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 한다.		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
③ 제1항에 따라 관계 법률에 따른 인·허가등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제 등)** ① 산업단지지정권자 또는 해양수산부장관(이하 "실시계획승인권자"라 한다)이 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 다음 각 호의 허가·결정·인가·면허·협의·동의·승인·해제 또는 처분 등(이하 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보며, 제19조의2에 따라 실시계획의 승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고가 된 것으로 본다. <개정 2011.4.14., 2014.1.14., 2014.6.3., 2016.1.27., 2016.12.27., 2017.1.17., 2019.12.10., 2020.1.29.> 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 및 「도시개발법」 제11조에 따른 사업시행자의 지정, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의 인가 2. 「수도법」 제17조 및 제49조에 따른 일반수도사업 및 공업용수도사업의 인가, 같은 법 제52조 및 제54조에 따른 전용상수도 및 전용공업용수도의 설치 인가		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
3. 「하수도법」 제11조에 따른 공공하수도(분뇨처리시설만 해당한다)의 설치인가, 같은 법 제16조에 따른 공공하수도 공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가 4. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허, 같은 법 제33조에 따른 매립면허의 고시, 같은 법 제35조에 따른 국가 등이 시행하는 매립의 협의 또는 승인 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립실시계획의 승인·고시 5. 「항만법」 제7조에 따른 항만기본계획 변경(승인), 같은 법 제9조제2항에 따른 항만개발사업 시행의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 항만개발사업 실시계획의 승인 6. 「하천법」 제6조에 따른 하천관리청과의 협의 또는 승인, 같은 법 제25조 및 제27조에 따른 하천기본계획 및 하천공사시행계획의 변경, 같은 법 제30조에 따른 하천공사시행의 허가와 하천공사실시계획의 인가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가 7. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인 8. 「농지법」 제31조에 따른 농업진흥지역 해제, 같은 법 제34조에 따른 농지의 전용허가 또는 협의 9. 「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가와 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고, 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제 10. 「사방사업법」 제14조에 따른 벌채 등의 허가 및 같은 법 제20조에 따른 사방지 지정의 해제 11. 「초지법」 제21조의2에 따른 토지의 형질변경 등의 허가 및 같은 법 제23조에 따른 초지전용허가 12. 「사도법」 제4조에 따른 사도개설 허가 13. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조제3항에 따른 지도등의 간행 심사 14. 「광업법」 제24조에 따른 불허가처분 및 같은 법 제34조에 따른 광구 감소처분 또는 광업권 취소처분 15. 「장사 등에 관한 법률」 제27조에 따른 연고자가 없는 분묘의 개장(改葬) 허가 16. 「농어촌정비법」 제23조에 따른 농업생산기반시설의 사용허가 17. 「국유재산법」 제30조에 따른 국유재산의 사용허가 및 같은 법 제40조에 따른 행정재산의 용도폐지 18. 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따른 행정재산의 용도폐지 및 같은 법 제20조에 따른 사용·수익허가 19. 「소하천정비법」 제5조에 따른 관리청과의 협의, 같은 법 제6조 및 제8조에 따른 소하천정비종합계획 및 소하천정비시행계획의 변경, 같은 법 제10조에		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천점용의 허가 20. 「에너지이용 합리화법」 제10조에 따른 에너지사용계획의 협의 21. 「전기안전관리법」 제8조에 따른 자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고 22. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고 23. 「폐기물관리법」 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치승인 또는 신고 24. 「건축법」 제11조에 따른 허가, 같은 법 제14조에 따른 신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 허가·신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의 25. 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취의 허가 26. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립등의 승인(제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자가 산업단지개발실시계획 승인 신청 시 사업시행자가 사용하기 위한 공장설립등에 관한 계획을 포함한 경우만 해당한다) 27. 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포의 개설등록 28. 「집단에너지사업법」 제4조에 따른 집단에너지의 공급 타당성에 관한 협의 29. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 사업계획의 승인 30. 「택지개발촉진법」 제8조에 따른 택지개발계획의 수립 및 같은 법 제9조에 따른 택지개발사업 실시계		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
획의 승인 31. 「물환경보전법」 제49조에 따른 공공폐수처리시설 기본계획의 승인 32. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제20조에 따른 임업진흥권역의 지정변경 및 해제 33. 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광지 및 관광단지의 지정, 같은 법 제54조에 따른 관광지 및 관광단지 조성계획의 수립 및 승인 34. 「사립학교법」 제28조제1항에 따른 학교법인의 기본재산의 권리 포기에 관한 허가 ② 실시계획승인권자가 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 제1항 각 호의 사항이 포함되어 있는 실시계획을 승인하거나 변경승인하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아야 한다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 실시계획승인권자의 협의 요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 한다. ③ 제1항에 따라 관계 법률에 따른 인·허가등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 〔시행일 : 2021.4.1.〕 제21조 **제21조의2** 삭제 <2007.4.6.> **제22조(토지수용)** ① 사업시행자(제16조제1항제6호에 따른 사업시행자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 산업단지개발사업에 필요한 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 양식업권, 물의 사용에 관한 권리(이하 "토지		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
등"이라 한다)를 수용하거나 사용할 수 있다. <개정 2019.8.27.> ② 제1항을 적용할 때 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서, 제7조제6항, 제7조의2제6항 또는 제8조제4항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다)에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2015.9.1., 2016.12.20.> ③ 국토교통부장관이 지정한 산업단지의 토지등에 대한 재결(裁決)은 중앙토지수용위원회가 관장하고, 국토교통부장관 외의 자가 지정한 산업단지의 토지등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장하되, 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 같은 법 제28조제1항에도 불구하고 산업단지개발계획에서 정하는 사업기간 내에 할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ④ 제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제23조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 적용특례)** ① 제6조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지 또는 제8조에 따라 산업단지가 지정·고시된 경우에는 그 범위에서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조 및 제27조에 따른 매립기본계획의 수립 또는 변경, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있은 것으로 본다. ② 산업단지지정권자는 제6조에 따른 산업단지개발계획 수립시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용지로서 필요한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조와 관련한 위임 규정에 따라 조례로 정한 용적률 최대한도의 예외를 적용한다. 이 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 최대한도를 초과할 수 없다. <신설 2014.1.14., 2015.9.1., 2016.12.20.> 1. 제2조제7호의3에 따른 복합용지(도시첨단산업단지 또는 재생사업지구로 한정한다) 2. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 지식산업센터 용지 3. 「영유아보육법」 제10조제1호에 따른 국공립어린이집 용지 ③ 사업시행자가 제26조에 따른 산업단지 안의 기존 공공시설에 대체되는 시설(실시계획승인권자가 인정하는 임시시설을 포함한다)을 설치한 때에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
기존의 공공시설은 용도폐지된 것으로 본다. <개정 2014.1.14.> ④ 실시계획승인권자는 공장 등 영구시설물의 축조가 불가피하다고 인정할 때에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 산업단지 안의 국유재산 및 공유재산에 대하여 사업시행자 및 제37조제7항 단서에 따라 같은 조 제1항에 따른 준공인가 전에 용지 또는 시설물을 사용할 수 있도록 인정받은 자로 하여금 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. <개정 2014.1.14.> [전문개정 2011.8.4.]		
제24조(토지소유자에 대한 환지) ① 사업시행자는 해당 사업이 완료된 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 환지(換地)하여 줄 수 있다. <개정 2014.1.14.> 1. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 설치하려는 자 2. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설을 설치하려는 자 3. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설을 설치하려는 자 4. 제16조제1항제6호의 사업시행자가 개발하는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자	**제24조의3(토지소유자에 대한 환지)** ① 법 제24조제1항제1호의 규정에 의하여 환지를 받을 수 있는 토지소유자는 산업단지지정고시일 현재 산업단지개발계획에서 정한 최소공급면적이상의 토지를 소유한 자로 한다. <개정 1996.6.29., 2001.6.30.> ② 제1항에 따라 환지를 받고자 하는 자는 환지신청서에 산업시설 등에 관한 설치계획서를 첨부하여 사업시행자에게 제출하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2014.5.9.> ③ 제2항의 규정에 의한 환지신청은 사업시행자가 당해 산업단지보상공고에서 정한 협의기간내에 하여야 한다. <개정 1996.6.29.> ④ 사업시행자(법 제16조제1항제6호에 해당하는 사업시행자를 제외한다)는 다음 각호에 정한 기준에 따라 환지의 방법 및 절차등을 산업단지개발실시계획에서 정하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2001.6.30., 2014.5.9.> 1. 환지대상이 되는 종전 토지의 가액은 보상공고시 사업시행자가 제시한 협의를 위한 보상금액으로 하고, 환지의 가액은 제40조에 따른 해당 산업단지의 용지	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
② 제1항에 따른 환지를 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 사항 외에는 「도시개발법」 제28조부터 제49조까지의 규정을 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	별 분양가격을 기준으로 한다. 2. 환지면적은 종전의 토지면적을 기준으로 하되, 지역여건 및 용지별 수급 상황 등을 고려하여 그 면적을 증감할 수 있다. 3. 종전의 토지가액과 환지가액간의 차액은 이를 현금으로 정산하여야 한다. 〔본조신설 1993.11.6.〕 〔제24조의2에서 이동, 종전 제24조의3은 제24조의4로 이동 <1996 · 6 · 29>〕	
제25조(타인의 토지에의 출입 등) ① 산업단지지정권자가 산업단지를 지정하거나 사업시행자가 산업단지개발사업을 시행하기 위하여 필요할 때에는 타인의 토지에 출입하거나 일시사용할 수 있으며 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다. ② 제1항에 따른 타인의 토지에의 출입 등에 관하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제130조 및 제131조를 준용한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제26조(공공시설 및 토지등의 귀속) ① 제16조제1항제1호에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다. ② 제16조제1항제2호부터 제8호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치	**제24조의4(공공시설의 범위)** ① 법 제26조에 따른 공공시설의 범위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 공공시설 중 다음 각 호의 시설과 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조제1항에 따른 구거로 한다. <개정 1996.6.29., 2000.7.1., 2003.1.14., 2005.3.25., 2006.4.20., 2007.10.4., 2009.11.10., 2009.12.14., 2015.6.1., 2019.12.10.> 1. 도로 2. 공원 3. 광장 4. 삭제 <1996.12.31.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다. <개정 2019.12.10.> ③ 실시계획승인권자가 제1항 및 제2항에 따른 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 산업단지개발사업의 실시계획을 승인하려는 경우에는 미리 그 관리청의 의견을 들어야 한다. 실시계획을 변경하는 경우에도 또한 같다. ④ 제1항 및 제2항에 따라 관리청에 귀속될 공공시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 관하여 사업시행자는 그 산업단지개발사업의 준공 전에 그 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하여야 하며, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다. ⑤ 제4항에 따른 귀속 또는 양도의 경우 「국유재산법」 제44조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제30조에도 불구하고 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 가액(價額)은 실시계획 승인 당시 해당 공공시설의 설치에 드는 예상 비용으로 하고, 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 대한 가액은 실시계획 승인 당시를 기준으로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 평가한 금액으로 한다. <개정 2020.6.9.> ⑥ 제1항 및 제2항에 따라 귀속 또는 양도되는 기존	5. 하천 6. 녹지 7. 삭제 <1996.12.31.> 8. 수도(한국수자원공사가 설치하는 수도의 경우에는 관로에 한한다) 9. 하수도 10. 유수지시설 11. 방조설비(防潮設備) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공시설은 법 제26조에 따른 공공시설에서 제외한다. <신설 2019.12.10., 2020.3.10.> 1. 단일기업만 입주한 산업단지에 설치된 공공시설로서 해당 기업이 전용으로 사용하는 공공시설 2. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 공공시설로서 법 제26조제3항에 따라 실시계획승인권자가 미리 그 관리청(국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되었을 경우의 관리청을 말한다)의 의견을 들어 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 공공시설에서 제외되는 것으로 산업단지개발사업의 실시계획에 명시적으로 반영한 공공시설 가. 법 제16조제1항제3호에 해당하는 시행자가 개발하는 산업단지에 설치되는 공공시설일 것 나. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제31조제2항에 따른 입주기업체협의회가 관리하는 공공시설일 것 3. 법 제46조의8제1항에 따라 도시첨단산업단지에 포함된 대학 교지에 설치하는 공공시설 [본조신설 1993.11.6.] [제24조의3에서 이동 <1996 · 6 · 29>]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
의 공공시설에 대하여는 「국유재산법」 제32조 및 제47조와 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조 및 제32조에도 불구하고 산업단지개발사업의 시행기간 동안 해당 재산에 대한 사용료 및 대부료를 면제한다. ⑦ 제4항에 따른 공공시설과 재산의 등기를 할 때에는 산업단지개발사업의 실시계획승인서와 산업단지개발사업의 준공인가서로 「부동산등기법」에 따른 등기원인(登記原因)을 증명하는 서면을 갈음할 수 있다. ⑧ 제1항부터 제7항까지에 규정된 공공시설의 범위는 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]		
제27조(국유지·공유지의 처분 제한 등) ① 산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 토지로서 제2조제9호 각 목의 사업에 필요한 토지는 해당 산업단지개발사업 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다. ② 산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자(입주업체를 포함한다)에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지(행정재산인 경우로 한정한다. 이하 같다) 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ③ 제2항 후단에 따른 협의 요청을 받으면 관계 행정기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 용도폐지 및 양도, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ④ 제2항에 따라 사업시행자에게 임대 또는 양도하려	**제25조(용도폐지의 협의등)** ① 산업단지의 실시계획승인권자가 법 제27조제2항 후단의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체소유재산의 용도폐지 및 양도에 관하여 관계 행정기관의 장에게 협의요청을 하는 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2004.3.17., 2005.3.25., 2008.12.31.> 1. 협의대상재산의 명세서 2. 협의내용(용도폐지·양도 및 재산평가방법등)을 기재한 서류 3. 삭제 <2008.12.31.> 4. 삭제 <2008.12.31.> 5. 위치도 6. 미등기확인서(등기가 되어 있지 아니한 재산에 한한다) ② 제1항에 따라 협의요청을 받은 관계 행정기관의 장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. <신설 2008.12.31., 2010.5.4.>	**제10조의2(매입대금의 분할납부)** 영 제25조제5항에 따라 매입대금을 분할납부하고자 하는 공공사업시행자는 매매계약의 체결시까지 「국유재산법 시행규칙」 제36조제2항에 따른 중앙관서의 장등에 별지 제10호의2서식에 의한 국유재산매입대금분할납부신청서를 제출하여야 한다. <개정 2007.10.5., 2012.12.21., 2017.6.21.> [본조신설 2001.6.30.] **제10조의3** 삭제 <2017.6.21.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
는 재산 중 관리청이 분명하지 아니한 재산은 다른 법령에도 불구하고 기획재정부장관이 관리 또는 처분한다. ⑤ 사업시행자 중 공기업 등 대통령령으로 정하는 자가 산업단지에 있는 국가 소유의 재산을 매입할 때에는 「국유재산법」 제50조제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 매입대금을 분할 납부할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	1. 토지(임야)대장 등본 2. 등기부 등본 3. 지적도 등본 ③ 기획재정부장관은 법 제27조제4항의 규정에 의하여 관리·처분하는 재산을 「국유재산법」 제42조제1항에 따라 관리·처분사무를 위임받은 자로 하여금 관리·처분하게 할 수 있다. <개정 1994.12.23., 1998.6.24., 2005.3.25., 2008.2.29., 2008.12.31., 2009.7.27.> ④ 법 제27조제5항에서 "공기업 등 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "공공사업시행자"라 한다)를 말한다. <신설 2001.6.30., 2003.6.30., 2005.3.25., 2008.12.31., 2009.11.10., 2009.11.20., 2010.3.26., 2011.11.16., 2019.4.2.> 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단 3. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단 4. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 한국산업단지공단 5. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 ⑤ 공공사업시행자는 법 제27조제5항의 규정에 의하여 매입대금을 5년 이내의 기간에 걸쳐 분할납부할 수 있다. 이 경우 매입대금잔액에 대한 이자는 「국유재산법」 제50조제2항에 따라 산정된 이자율을 적용해서 산출한다. <신설 2001.6.30., 2007.10.4., 2008.12.31., 2018.12.11.> ⑥ 공공사업시행자가 제5항에 따라 분할납부하는 경우	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	에는 「국유재산법」 제51조의 규정에 불구하고 매입대금이 완납되기 전에 소유권을 이전할 수 있다. 이 경우 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다. <신설 2001.6.30., 2005.3.25., 2008.12.31., 2009.7.27.>	
제28조(비용의 부담) ① 산업단지개발사업에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지개발사업에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. ② 제1항 단서에 따라 국가 또는 지방자치단체가 보조할 수 있는 비용의 종목과 비율에 관하여는 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]	**제26조(비용의 보조)** ① 법 제28조제1항 단서의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 보조할 수 있는 비용의 종목은 다음 각호와 같다. <개정 1996.6.29., 2003.1.14., 2010.7.12., 2017.1.17.> 1. 산업단지안의 간선도로의 건설비 2. 산업단지안의 녹지시설의 건설비 3. 용수공급시설 · 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비 4. 이주대책사업비 5. 토지 또는 시설등을 임대할 목적으로 조성하는 산업단지의 용지매입비와 공원 및 공동구의 건설비 6. 지식산업센터건설을 위한 용지매입비 7. 농공단지조성을 위한 부지조성비와 진입도로 · 전력 · 통신시설등 기반시설비 및 용지매입비 8. 문화재조사비 ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항 각호의 비용의 50퍼센트 범위안에서 이를 보조할 수 있다. 다만, 제1항제3호의 비용중 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비와 동항제8호의 비용 및 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항 각호의 비용은 미리 심의회의 심의를 거쳐 그 전액을 보조할 수 있다. <개정 1996.6.29., 2003.1.14., 2005.3.25., 2017.1.17.> 1. 낙후지역의 개발을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	2. 사업시행자가 미개발·미분양된 산업단지안의 용지를 임대하고자 하는 경우 3. 도시첨단산업단지를 조성하여 임대하고자 하는 경우 ③제2항 각호외의 부분 단서의 규정을 적용함에 있어서는 제1항제3호의 비용중 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비와 동항제8호의 비용에 해당하는 사항 및 제2항제2호에 관한 사항은 「수도권정비계획법」 제2조제1호의 규정에 의한 수도권(「접경지역지원법」 제2조제1호의 규정에 의한 접경지역을 제외한다)외의 지역에 한하여 적용한다. <신설 2003.1.14., 2005.3.25., 2017.1.17.> ④ 제10조의4제1호가목 및 제45조의3제2항제1호가목에 해당하는 경우에는 국가가 보조하는 비용에 상응하는 비용을 해당 지방자치단체도 부담하여야 한다. <신설 2012.11.20.>	
제29조(기반시설 지원) ① 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 대통령령으로 정하는 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원한다. ② 제1항에 따라 기반시설을 우선적으로 지원할 수 있는 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산업단지를 말한다. <신설 2015.12.29.> 1. 면적이 30만제곱미터 이상으로서 낙후지역 개발 및 국가균형발전을 위하여 산업육성이 필요하다고 국토교통부장관이 인정하는 지역에 개발 중인 산업단지 2. 심의회에서 산업입지정책에 따라 지원이 필요하다고 인정하는 산업단지	**제27조(기반시설의 지원)** ① 법 제29조제1항에서 "항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 대통령령으로 정하는 기반시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다. <개정 2011.11.16., 2013.3.23., 2017.1.17.> 1. 항만·도로 및 철도 2. 용수공급시설, 전기시설, 통신시설 및 가스시설 3. 하수도·공공폐수처리시설 및 폐기물처리시설 4. 산업단지의 공동구 5. 집단에너지공급시설 6. 그 밖에 산업단지개발을 위하여 특히 필요한 공공시설로서 국토교통부장관이 정하는 시설 ② 삭제 <2016.3.29.> ③ 제10조의4제1호가목 및 제45조의3제2항제1호가목에 해당하는 경우에는 국가가 시설을 지원하는 비용에	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
③ 제1항에 따른 기반시설에 대한 지원 범위는 대통령령으로 정한다. <개정 2015.12.29.> ④ 제1항에 따른 지원 규모, 지원방법 등 기본적인 사항은 심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다. <개정 2013.3.23., 2015.12.29.> [전문개정 2011.8.4.] [제목개정 2016.12.20.]	상응하는 비용을 해당 지방자치단체도 부담하여야 한다. <신설 2012.11.20.> [전문개정 2008.9.25.] **제27조의2(산업단지안의 전기시설의 설치)** 산업단지의 실시계획에서 도시·군계획시설로 결정된 도로까지의 전기시설은 한국전력공사가 미리 설치한다. <개정 2012.4.10.> [본조신설 1998.6.24.]	
제29조의2(기반시설 지원에 대한 타당성 평가) ① 국토교통부장관은 제29조에 따라 기반시설을 지원할 경우 대통령령으로 정하는 기반시설에 대해서는 사전에 사업의 타당성을 평가하여야 한다. 다만, 「국가재정법」 제38조에 따른 예비타당성조사 대상사업은 제외한다. ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 타당성 평가를 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 전문기관으로 지정하여 수행하게 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 타당성 평가의 방법 및 기준, 제2항에 따른 전문기관의 지정 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2016.12.20.] [종전 제29조의2는 제29조의3으로 이동 <2016.12.20.>]	**제27조의3(기반시설 지원에 대한 타당성 평가 대상 등)** ① 법 제29조의2제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기반시설"이란 「도로법」 제10조에 따른 도로 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다. 1. 신규 산업단지와 인근의 주요 간선도로를 연결하는 도로 2. 기존 산업단지와 신규 산업단지를 연결하는 도로 ② 사업시행자는 제1항에 따른 기반시설에 대하여 국고지원을 받으려는 경우에는 산업단지 실시계획을 수립한 후 해당 예산편성 연도 3월 31일까지 사업의 명칭·개요·사업비 등을 명시한 신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 해당 산업단지 실시계획은 해당 예산편성 연도 6월 30일까지 승인·고시되어야 한다. ③ 국토교통부장관은 법 제29조의2제1항에 따라 사업의 타당성을 평가하는 경우 해당 사업의 규모, 지원 비용 및 지원 효과 등을 종합적으로 검토하여야 한다. ④ 법 제29조의2제2항에서 "대통령령으로 정하는 기관 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체를 말한다.	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 국토연구원 2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 한국개발연구원 3. 그 밖에 국토교통부장관이 법 제29조의2에 따른 타당성 평가에 관한 전문성이 있다고 인정하는 기관 또는 단체 ⑤ 국토교통부장관은 제4항에 따른 기관 또는 단체 중에서 타당성 평가를 수행할 기관(이하 "전문기관"이라 한다)을 지정하여 수행하게 할 수 있다. ⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따라 전문기관을 지정한 경우에는 그 지정사실을 고시하여야 한다. ⑦ 국토교통부장관은 제5항에 따라 지정한 전문기관이 그 업무를 수행하는데 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 기반시설 지원에 대한 타당성 평가의 절차 및 세부기준과 전문기관의 지정 및 운영에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. 〔본조신설 2017.6.20.〕 〔종전 제27조의3은 제27조의4로 이동 <2017.6.20.>〕	
제29조의3(국가산업단지 기반시설의 유지보수비 지원) ① 국가는 국가단지실시계획 또는 제29조에 따라 설치된 국가산업단지 기반시설에 대하여 안전상 필요하다고 인정하는 경우에는 예산의 범위에서 해당 기반시설의 유지·보수 또는 개량에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다. ② 제1항에 따라 국가가 지원할 수 있는 대상과 범위는 대통령령으로 정한다.	**제27조의4(국가산업단지 기반시설의 유지보수비 지원)** ① 법 제29조의3제1항에 따라 국가가 유지·보수 또는 개량에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있는 기반시설은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. <개정 2017.6.20., 2018.1.16.> 1. 지방자치단체가 유지·관리하는 기반시설(제26조제1항 또는 제27조제1항에 따라 비용이나 시설의 지원을 받을 수 있는 기반시설을 말한다) 중에서 국토교통부	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
〔본조신설 2015.12.29.〕 〔제29조의2에서 이동 <2016.12.20.>〕	장관이 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 기반시설에 해당할 것 2. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 「교통안전법」 등 관계 법령에 따라 안전점검 등을 실시한 결과 보수 또는 보강이 필요한 것으로 진단된 시설로서 국토교통부장관이 지정하는 전문기관의 타당성 평가 결과 지원이 필요한 것으로 인정된 시설일 것 ② 법 제29조의3제1항에 따른 국가의 지원 규모, 지원 방법 등에 관한 구체적인 사항은 심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다. <개정 2017.6.20.> 〔본조신설 2016.3.29.〕 〔제27조의3에서 이동 <2017.6.20.>〕	
제30조(기존 공장의 존치 등) ① 사업시행자는 산업단지에 있는 기존의 공장 또는 건축물이나 그 밖의 공작물을 이전 또는 철거하지 아니하여도 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정할 때에는 이를 존치하게 할 수 있다. ② 사업시행자는 산업단지와 연접하여 있는 기존의 개별입지 공장의 소유자가 산업단지 안에 포함되기를 원할 경우에는 해당 공장을 산업단지개발사업에 포함하여 개발할 수 있으며, 연접 여부에 대한 판단은 대통령령으로 정하는 바에 따른다. 이 경우 산업입지개발지침에 따라 산업단지에 적용되는 녹지·도로율 등에 대한 기준은 기존의 개별입지 공장지역에 대하여 적용하지 아니할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제28조(기존공장 등의 존치)** ① 법 제30조에 따라 산업단지안에 존치할 수 있는 기존의 공장이나 건축물 기타 공작물(이하 "기존공장등"이라 한다)의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기존의 이용상태가 양호하여 새로운 개발사업의 시행이 필요하지 아니하다고 인정되는 기존공장등 2. 산업단지개발계획에 의한 토지이용계획에 적합한 용도로 이용되는 기존공장등 3. 산업단지개발실시계획에 의한 개발사업의 시행에 지장이 없는 기존공장등 ② 법 제30조제2항에서 "연접"이란 개별입지 공장의 업종이 산업단지개발계획상 유치업종에 해당되는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우를 말한다. 1. 산업단지와의 사이에 다른 소유자의 토지 및 시설물(제24조의4에 따른 공공시설은 제외한다)이 없을 것 2. 산업단지와 너비 20미터 이상의 도로·하천·공원	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	등 지형지물에 의하여 분리되지 아니할 것 〔전문개정 2007.10.4.〕	
제31조(산업단지 외의 사업에 대한 준용) 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업(도로·용수공급시설 사업 등 대통령령으로 정하는 사업으로 한정한다)을 시행하는 경우 해당 사업에 관하여는 제12조, 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조부터 제29조까지, 제29조의2, 제32조부터 제38조까지, 제47조, 제48조, 제48조의3 및 제49조부터 제52조까지를 준용한다. 이 경우 "산업단지"는 "산업단지 외의 사업에 대한 실시계획승인이 고시된 지역"으로, "산업단지의 지정·고시"는 "산업단지 외의 사업에 대한 실시계획승인의 고시"로, "개발계획"은 "산업단지 외의 사업에 대한 실시계획"으로 본다. 〔전문개정 2016.12.20.〕	**제29조(산업단지 외의 사업에 대한 준용)** 법 제31조 전단에서 "도로·용수공급시설 사업 등 대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. 1. 항만·도로·철도·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·폐기물처리시설·전기시설 또는 통신시설 사업 2. 가스·유류의 공급시설사업 및 열공급시설(관로로 한정한다)사업 3. 산업단지의 조성을 위하여 그 산업단지에 연접한 토취장 및 돌산을 개발하는 사업 4. 산업단지의 매립을 위한 준설사업 5. 하천의 정비사업 6. 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로 결정된 것을 말한다. 이하 같다)사업 〔전문개정 2017.6.20.〕	
제32조(선수금) 사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제30조(선수금)** ① 법 제32조에 따라 선수금을 받으려는 사업시행자 중 법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자는 해당 산업단지의 실시계획승인을 받아야 하고, 법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 자는 해당 산업단지의 실시계획승인을 받은 후 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 갖추어야 한다. <개정 1996.6.29., 1999.3.26., 2001.6.30., 2005.3.25., 2006.4.20., 2007.10.4., 2008.9.25., 2014.7.14.,	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	2014.12.16., 2016.2.11., 2017.6.20., 2018.12.11.> 1. 법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다)에 해당하는 사업시행자 : 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것 2. 법 제16조제1항제3호·제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 미만인 법인에 한한다)·제5호 및 제6호에 해당하는 사업시행자 : 다음 각 목의 요건을 갖출 것 가. 분양하고자 하는 토지에 대한 소유권을 확보하고 당해 토지에 설정된 저당권을 말소하였을 것. 다만, 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하였거나 저당권을 말소하지 못한 경우에는 사업시행자·토지소유자 및 저당권자는 다음 내용의 공동약정서를 공증하여 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다. (1) 토지소유자는 제3자에게 당해 토지를 양도하거나 담보로 제공하지 아니할 것 (2) 선수금을 납부한 자가 준공인가 또는 준공인가전 사용허가를 받아 당해 토지를 사용하게 되는 경우에는 토지소유자 및 저당권자는 지체없이 소유권을 이전하고, 저당권을 말소할 것 나. 분양하고자 하는 토지에 대한 용지조성공사를 착공하였을 것 다. 선분양계약의 불이행시 선수금액의 환불을 담보하기 위하여 다음 내용의 보증 또는 보험금액 및 기간등을 기재한 보증서등(「국가를 당사자로 하	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제2항의 규정에 의한 보증서 · 보험증권 · 정기예금증서 · 수익증권등을 말한다. 이하 같다)을 실시계획승인권자에게 제출할 것 (1) 보증 또는 보험금액은 선수금에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액(한국은행 통계월보상의 기업대출금리수준에 따라 산출한 금액을 말한다)을 가산한 금액이상으로 할 것 (2) 보증 또는 보험기간의 개시일은 선수금을 받는 날 이전이어야 하며 그 종료일은 준공예정일부터 30일이상으로 할 것. 다만, 그 사업기간을 연장하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 보증서등을 제출하여야 한다. 라. 제39조제1항에 따른 분양계획서를 실시계획승인권자에게 제출할 것 ② 사업시행자는 제1항의 규정에 의하여 미리 토지를 분양하거나 시설물을 이용하게 한 후에는 당해 토지를 담보로 제공하여서는 아니된다. ③ 실시계획승인권자는 사업시행자가 선분양계약 내용대로 사업을 이행하지 아니하거나 이행할 능력이 없다고 인정하는 경우에는 당해 산업단지의 준공전에 보증서등을 선수금액의 환불을 위하여 사용할 수 있다. <개정 1996.6.29.> 〔전문개정 1994.12.16.〕	
제33조(시설 부담) ① 실시계획승인권자는 사업시행자에게 도로, 공원, 녹지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공	**제31조(시설 부담)** ① 법 제33조제1항에서 "대통령령으로 정하는 공공시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다.	**제11조(부담금납부통지서)** 영 제31조제6항에 따른 시설부담금의 납부통지는 별지 제11호서식에 의한

법률	시 행 령	시 행 규 칙
공시설을 설치하게 하거나 녹지를 보존하게 할 수 있다. ② 사업시행자는 제1항에 따라 설치하는 시설(대통령령으로 정하는 시설은 제외한다) 등의 비용에 충당하기 위하여 그 비용의 범위에서 제30조에 따른 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 내게 할 수 있다. <개정 2012.6.1., 2016.12.20.> ③ 제2항에 따른 시설부담금은 시설부담금 단가[기반시설 표준시설비용(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조제3항에 따라 국토교통부장관이 고시한 것을 말한다)에 민간 개발사업자의 부담률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조제5항을 준용한다), 용도별 가중치 등을 곱하여 산정한다]에 존치하는 부지 면적을 곱하여 산정한다. 이 경우 용도별 가중치 등 시설부담금 단가의 구체적인 산정방식은 대통령령으로 정한다. <개정 2018.6.12.> ④ 대통령령으로 정하는 존치시설물의 소유자에 대해서는 제2항에 따른 시설부담금을 면제한다. <신설 2016.12.20., 2018.6.12.> ⑤ 제2항에 따른 시설부담금의 부담기준 및 징수방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.12.20., 2018.6.12.> [전문개정 2011.8.4.]	<개정 1993.11.6., 1996.6.29., 2000.7.1., 2003.1.14., 2005.3.25., 2011.11.16., 2012.4.10., 2014.5.9., 2017.1.17.> 1. 산업단지의 진입도로 및 간선도로 2. 산업단지안에 보존할 녹지 및 공원(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호의 규정에 의한 도시·군계획시설로 결정된 것을 말한다) 3. 용수공급시설·하수도시설·전기시설·통신시설·공공폐수처리시설 및 폐기물처리시설 4. 법 제26조의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 공공시설 5. 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설 ② 제1항에 따른 공공시설의 건설비용은 해당 공공시설의 건설과 관련하여 제40조제9항의 기준에 따라 산정한 용지비, 용지부담금, 조성비, 직접인건비, 이주대책비, 일반관리비, 자본비용 및 그 밖의 비용을 합산한 금액으로 한다. <개정 2011.4.6.> ③ 법 제33조제2항에서 "대통령령으로 정하는 시설"이란 제1항제5호에 따른 시설을 말한다. <개정 2017.6.20.> ④ 법 제33조제1항을 적용함에 있어서 사업시행자가 2인 이상인 경우 공공시설의 비용은 당해 산업단지의 총 가용면적(기존공장등의 총부지면적을 포함한다)에 사업시행자가 분양받는 개별가용면적의 비율에 따라 각 사업시행자가 이를 나누어 부담한다. <신설 1993.11.6., 1996.6.29., 2014.5.9.> ⑤ 제4항의 규정에 불구하고 공공시설이 특정한 사업시행자만의 사용을 위한 용도로 설치되는 경우에는 그 공공시설의 위치, 설치목적, 이용상황 및 지역여건등을 종	다. [전문개정 2007.10.5.]
제34조(이의신청 등) ① 제33조에 따라 시설부담금을 부과받은 자가 부과받은 사항에 대하여 이의가 있는 경우에는 부과받은 날부터 60일 이내에 사업시행자에게 이의신청사유 및 증명자료 등을 첨부하여 이의를 신청할 수 있다. ② 사업시행자는 제1항에 따른 이의신청이 있는 때에		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
는 그 신청을 받은 날부터 15일 이내에 그 결과를 신청인에게 서면으로 통보하여야 한다. ③ 제1항에 따라 이의를 신청한 자는 그 이의신청과 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다. 〔본조신설 2012.6.1.〕	합적으로 고려하여 공공시설을 사용할 당해 사업시행자에 대하여 그 설치비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있다. <신설 1993.11.6.> ⑥ 사업시행자는 법 제33조제2항에 따라 시설부담금을 납부하게 하려는 경우에는 이를 부담할자에게 공공시설의 명칭·설치비용의 총액·부담하여야 할 금액·납부방법 및 납부기한 등을 명시하여 부담금의 납부를 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 사업시행자가 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 납부하게 하려는 경우에는 미리 해당시설물 소유자의 의견을 들어야 한다. <개정 1993.11.6., 1996.6.29., 2006.4.20., 2014.5.9.> ⑦ 법 제33조제3항에 따른 시설부담금 단가의 구체적인 산정방법과 기준은 별표 1과 같다. <개정 2018.12.11.> ⑧ 법 제33조제4항에서 "대통령령으로 정하는 존치시설물"이란 「건축법 시행령」 별표 1 제1호라목, 제2호, 제3호바목부터 아목까지, 제4호나목, 제6호, 제10호가목, 제14호가목 및 제23호부터 제25호까지에 해당하는 시설물을 말한다. <개정 2018.12.11.> 〔제목개정 2014.5.9.〕	
제35조(시설부담금의 부과·징수 및 납부 등) ① 제33조에 따른 시설부담금의 납부기한은 시설부담금을 부과한 날부터 1개월로 한다. 이 경우 사업시행자는 시설부담금을 부과받은 자에게 시설부담금을 분할하여 납부하게 할 수 있다. ② 사업시행자는 납부의무자가 시설부담금을 납부기한까지 내지 아니하면 납부기한이 지난 후 10일 이내에 독촉장을 발부하여야 한다. 이 경우 납부기한은 독촉장 발부일부터 10일로 한다.	**제32조(시설부담금의 부과·징수 위탁 등)** ① 법 제35조제5항 전단에 따라 행정청이 아닌 사업시행자가 시설부담금과 가산금의 징수를 위탁하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 문서를 위탁받을 시장·군수에게 송부하여야 한다. 1. 납부의무자의 성명 및 주소 2. 납부액 및 납부기한 3. 독촉장 발부사실의 유무와 그 발부연월일 ② 법 제35조제5항 후단에 따라 행정청이 아닌 사업시	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
③ 사업시행자는 납부의무자가 납부기한까지 시설부담금을 내지 아니하면 시설부담금의 100분의 3에 해당하는 가산금을 부과할 수 있다. ④ 행정청인 사업시행자는 납부의무자가 독촉장을 받고도 지정된 기한까지 시설부담금과 가산금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다. ⑤ 행정청이 아닌 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 제4항에 따른 시설부담금과 가산금의 징수를 위탁할 수 있다. 이 경우 행정청이 아닌 사업시행자는 징수된 금액 중 일부를 대통령령이 정하는 바에 따라 징수비용으로 지급하여야 한다. <개정 2020.6.9.> [본조신설 2014.1.14.]	행자는 징수된 부담금의 100분의 3에 해당하는 금액을 시설부담금의 부과·징수에 관한 사무의 처리비용으로 시장·군수에게 지급하여야 한다. [본조신설 2014.7.14.] **제33조** 삭제 <2007.10.4.> **제34조** 삭제 <2007.10.4.>	
제36조(이주대책 등) ① 사업시행자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 산업단지의 개발로 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주자"라 한다)에 대한 이주대책 등을 수립·시행하여야 한다. ② 산업단지에 입주하는 기업은 특별한 사유가 없으면 이주자 또는 인근 지역의 주민을 우선적으로 고용하여야 한다. ③ 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 사업시행자는 이주자에 대한 직업전환훈련, 소득창출사업지원, 그 밖에 주민의 재정착에 필요한 지원대책 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립·시행할 수 있다. <신설 2014.1.14.> [전문개정 2011.8.4.]	**제35조(이주대책 등)** ① 사업시행자는 법 제36조제2항의 규정에 의하여 이주자 또는 인근지역의 주민의 생활안정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 취업희망자의 구직표 및 산업단지에 입주하는 기업의 구인표를 각각 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장 또는 시장·군수에게 구직·구인을 신청할 수 있다. <개정 1996.6.29., 2010.7.12.> ② 제1항의 규정에 의하여 구직·구인신청을 받은 지방고용노동관서의 장 또는 시장·군수는 구인자에게는 구인조건에 적합한 구직자의 목록을, 구직자에게는 구직조건에 적합한 구인자의 목록을 제시하여 적극적으로 알선하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2010.7.12.> ③ 법 제36조제3항에 따라 관계 시·도지사, 시장·군수 또는 사업시행자가 수립·시행할 수 있는 이주자에 대한 지원대책에는 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	다. <신설 2014.7.14.> 1. 산업단지로 지정된 지역의 주민으로서 직업전환을 희망하는 이주자에 대한 직업전환훈련의 실시 2. 산업단지로 지정된 지역의 주민으로 구성된 법인 또는 단체에 대한 소득창출사업의 지원 ④ 제3항제1호에 따른 직업전환훈련의 대상, 훈련 방법 및 지원 등에 필요한 사항과 같은 항 제2호에 따른 소득창출사업의 범위는 시·도지사가 관계 시장·군수와 협의하여 정한다. <신설 2014.7.14.> [제목개정 2014.7.14.]	
제37조(개발사업의 준공인가) ① 사업시행자가 산업단지 개발사업을 완료하였을 때에는 지체 없이 대통령령으로 정하는 바에 따라 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 한다. ② 제1항에 따라 준공인가 신청을 받은 실시계획승인권자는 지체 없이 준공검사를 하여야 한다. 이 경우 실시계획승인권자는 효율적인 준공검사를 위하여 필요하면 공기업 등 대통령령으로 정하는 기관에 의뢰하여 준공검사를 할 수 있다. ③ 준공인가 신청 내용에 포함된 공공시설을 인수하거나 관리하게 될 국가기관 또는 지방자치단체의 장은 해당 산업단지의 실시계획승인권자에게 준공검사에 참여할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 실시계획승인권자는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. ④ 실시계획승인권자는 제2항에 따른 준공검사 결과 실시계획대로 완료된 경우에는 준공인가를 하고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 공고한 후 사업시행자에게 통지하여야 하며, 실시계획대로 완료되지	**제36조(준공인가)** ① 사업시행자는 법 제37조제1항의 규정에 의하여 준공인가를 받고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 준공인가신청서를 당해 산업단지의 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다. <개정 1996.6.29.> 1. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소 2. 사업의 명칭 3. 사업시행지역의 위치 및 면적 4. 사업시행기간 5. 토지이용계획 6. 기반시설계획 ② 제1항에 따른 준공인가신청서에는 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부해야 한다. <개정 1996.6.29., 1999.8.6., 2001.6.30., 2005.3.25., 2008.9.25., 2010.10.14., 2016.8.31., 2020.3.10.> 1. 준공설계도서(준공사진을 포함한다) 2. 시장·군수가 발행하는 지적측량성과도 3. 법 제38조의 규정에 의한 개발된 토지·시설등의 처	**제12조(준공인가신청서등)** ① 영 제36조제1항의 규정에 의한 준공인가신청서는 별지 제12호서식에 의한다. ② 영 제36조제4항의 규정에 의한 준공인가필증은 별지 제13호서식에 의한다. <개정 1996.9.7.> ③ 개발사업실시계획의 승인권자는 법 제37조제4항 및 영 제36조제6항에 따라 준공인가에 관한 공고를 하는 경우에는 관보 또는 당해지방자치단체의 공보로써 이를 행하여야 한다. <개정 1995.1.9., 1996.9.7., 2012.12.21.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
아니한 경우에는 지체 없이 보완시공 등 필요한 조치를 명하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 실시계획승인권자가 제1항에 따른 준공인가를 하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하고 이를 사업시행자에게 통지하여야 한다. ⑥ 사업시행자가 제1항에 따른 준공인가를 받은 때에는 제21조와 제23조에 따라 실시계획 승인으로 의제되는 인·허가등에 따른 해당 사업의 준공검사 또는 준공인가를 받은 것으로 본다. ⑦ 제1항에 따른 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑧ 제16조제1항제3호 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있는 경우에는 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받아야 한다. [전문개정 2011.8.4.]	분계획서 4. 법 제26조에 따른 공공시설 및 토지등의 귀속조서와 도면(법 제16조제1항제2호, 제2호의2 및 제3호부터 제8호까지의 규정에 따른 사업시행자인 경우에는 용도폐지된 공공시설 및 토지등에 대한 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 평가조서와 새로 설치된 공공시설의 공사비산출내역서를 포함한다. 다만, 실시계획승인권자가 새로 설치된 공공시설의 설치비가 용도폐지된 공공시설 및 토지등에 대한 감정평가액보다 크다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다) 5. 환지계획서 및 신·구지적대조도(법 제24조의 규정에 의하여 환지를 하는 경우에 한한다) 6. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제46조·제35조제4항 및 같은 법 시행령 제51조의 규정에 의하여 사업시행자가 취득할 대상토지와 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 토지등의 내역서(공유수면을 매립하는 경우에 한한다) ③ 실시계획승인권자가 제1항의 규정에 의한 준공인가신청을 받은 때에는 준공검사일정을 정하여 준공인가신청 내용에 포함된 공공시설을 인수하거나 관리하게 될 국가기관 또는 지방자치단체의 장에게 검사일 5일전까지 통보하여야 하며, 준공검사에 참여하고자 하는 국가기관 또는 지방자치단체의 장은 준공검사일 전일까지 참여를 요청하여야 한다. <신설 1996.6.29.> ④ 제1항의 규정에 의한 준공인가신청을 받은 실시계획승인권자는 준공검사를 하여 당해 산업단지개발사업이 법 제17조 내지 법 제19조의 규정에 의하여 승인된 실시계획대로 완료되었다고 인정하는 경우에는 준공인가	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	필증을 교부하여야 한다. <개정 1996.6.29.> ⑤ 법 제37조제2항 후단에서 "공기업 등 대통령령으로 정하는 기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다. <신설 2011.11.16., 2019.4.2.> 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단 3. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단 4. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 한국산업단지공단 5. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 ⑥ 법 제37조제5항의 규정에 의하여 공고하여야 할 사항은 다음 각호와 같다. <개정 1993.11.6., 1996.6.29., 2011.11.16.> 1. 사업의 명칭 2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소 3. 사업시행지역의 위치 및 면적 4. 준공인가연월일 5. 공공시설 및 토지등의 관리처분계획 ⑦ 사업시행자는 제4항의 규정에 의한 준공인가를 받은 경우에는 1월이내에 제1항 및 제2항 각호의 내용을 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조제2항의 규정에 의한 당해 산업단지관리기관에 통보하여야 한다. <개정 1996.6.29., 2003.6.30., 2005.3.25., 2011.11.16.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제37조(준공인가전 토지등의 사용) ① 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다) 등의 분양을 받은 자는 법 제37조제7항 단서의 규정에 의하여 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 국토교통부령이 정하는 바에 따라 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.7.14.> ② 법 제37조제8항에 따라 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그가 설치한 시설물을 사용하기 위하여 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받으려면 제1항에 따른 준공인가전사용신청서를 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다. <신설 2008.9.25.> ③ 제1항 및 제2항에 따른 준공인가전 사용신청을 받은 사업시행자 및 실시계획승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 지체 없이 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하여야 한다. 이 경우 준공인가전 사용의 대상이 되는 용지 또는 시설물중 국·공유재산이 포함되어 있는 경우에는 해당 재산(법 제26조에 따라 사업시행자에게 무상으로 귀속·양도되는 국·공유재산으로서 무상 귀속·양도에 관하여 미리 관리청과 협의를 완료한 경우는 제외한다)의 소유권을 미리 취득하게 하여야 한다. <개정 2006.4.20., 2008.9.25., 2011.4.6.> 1. 전기·통신 또는 가스 등의 공급업자가 신청인의 입주 또는 공장 등의 가동시기(이하 "입주시점"이라 한다)에 맞추어 전기·통신 또는 가스 등의 공급이 불가능하다고 확인하는 경우 2. 관할 시장·군수가 입주시점까지 도로의 소통 및 상	**제13조(준공인가전사용신청서)** 영 제37조제1항 및 제2항에 따른 준공인가전사용신청서는 별지 제14호서식에 의한다. <개정 2008.9.29.> [전문개정 1999.4.12.]

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	수원공급이 불가능하다고 통보한 경우 3. 공해배출업체가 입주하는 경우로서 하수·폐수 또는 폐기물처리시설의 가동이 입주시점까지 곤란하고 대체처리 계획의 수립이 불가능한 경우 4. 그 밖에 조성된 용지나 설치된 시설물의 사용이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우 〔전문개정 1999.3.26.〕	
제38조(개발한 토지·시설 등의 처분) ① 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하여야 하며, 관리기관은 협의 요청일부터 20일 이내에 의견을 통지하여야 한다. ② 사업시행자는 개발한 토지·시설 등 중에서 제1항의 산업단지관리기본계획에 따른 관리대상지역 외의 지역에 있는 토지·시설 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 처분할 수 있다. ③ 사업시행자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제31조에 따른 산업단지관리공단이 설립되어 있고 처분 업무의 효율적인 수행을 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 산업단지관리공단과 계약을 체결하여 개발한 토지·시설 등의 분양·임대에 관한 업무를 위탁할 수 있다. ④ 사업시행자는 제1항에 따른 처분계획을 작성하기 전에 관리기관에 대하여 산업단지관리기본계획에서 허	**제38조(개발토지·시설등의 양도)** 사업시행자는 개발된 토지 또는 시설등을 법 제38조제1항의 규정에 의하여 양도하고자 하는 경우에는 그 재산의 목록과 가액을 표시한 양도에 관한 조서를 작성하여 이를 양도받을 자에게 송부하여야 한다. 〔전문개정 1993.11.6.〕 **제39조(개발토지·시설등의 분양)** ① 사업시행자는 개발된 토지 또는 시설등을 법 제38조제1항의 규정에 의하여 당해 산업단지에 입주하여 사업을 영위하고자 하는 자에게 분양하고자 하는 경우에는 분양계획서를 작성하여 그 계획에 따라 분양하여야 한다. <개정 1996.6.29.> ② 제1항의 규정에 의한 분양계획서에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 1996.6.29.> 1. 분양하고자 하는 토지 또는 시설등의 명세 2. 분양대상자의 자격요건 3. 분양의 시기·방법 및 조건 4. 분양가격의 결정방법 5. 선수금 및 그 납부에 관한 사항 **제40조(분양가격의 결정 등)** ① 사업시행자가 개발된 토지 또는 시설등을 법 제38조제1항에 따라 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포	**제14조(개발토지·시설등의 분양계획서)** ① 영 제39조제1항의 규정에 의한 개발토지·시설등의 분양계획서는 별지 제15호서식에 의한다. <개정 1996.9.7.> ② 제1항의 규정에 의한 계획서에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. <신설 1995.1.9.> 1. 유치업종별 세부분양계획서 2. 분양계획조서 및 도면 **제15조** 삭제 <2007.10.5.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
용하는 각 구역별 건축물의 범위가 제6조, 제7조 및 제7조의2에 따른 산업단지개발계획과 일치되도록 산업단지관리기본계획을 변경할 것을 요청할 수 있다. ⑤ 사업시행자는 산업단지개발사업에 건축사업이 포함된 경우에는 건축사업으로 발생한 분양수익을 기반시설 설치 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업시설용지의 가격인하 용도로 사용하여야 한다. ⑥ 산업단지개발사업 중 건축사업을 할 수 있는 사업시행자가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 지식산업센터를 건설하는 경우에는 100분의 50의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 따라 일부를 임대용으로 공급하여야 한다. 다만, 2018년 12월 31일까지 지식산업센터를 건설하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2017.4.18.> ⑦ 제1항에 따른 처분계획의 내용 · 처분방법 · 처분절차 · 가격기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 이 경우 국가 또는 지방자치단체인 사업시행자가 임대하는 경우의 임대조건 · 임대방법 · 임대절차 및 임대료 산정기준 등에 관하여는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」의 관련 규정을 적용하지 아니한다. ⑧ 제1항에 따른 사업시행자가 중소기업에 임대할 목적으로 공장용지를 분양받으려는 자에게 분양할 경우 그 가격기준 및 납부방법 등은 국토교통부령으로 따로 정할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ⑨ 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지 · 시설 등을 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항	함하며, 이하 이 조에서 같다)로 분양하는 경우 그 분양가격은 조성원가로 한다. 다만, 조성된 산업시설용지를 분할하여 분양하는 경우로서 분양촉진 등을 위하여 필요한 경우에는 분양하려는 전체 산업시설용지의 총 조성원가의 범위에서 일부 산업시설용지를 조성원가보다 높거나 낮은 가격으로 분양할 수 있다. <개정 2007.10.4., 2011.4.6., 2014.7.14.> ② 사업시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대해서는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있다. 이 경우 적정이윤은 조성원가에 100분의 15의 범위에서 다음 각 호의 구분에 따른 이윤율을 곱하여 산정한다. <신설 2007.10.4., 2008.2.29., 2009.6.30., 2014.7.14.> 1. 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자: 국토교통부장관이 정하여 고시하는 이윤율 2. 법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제6호까지에 해당하는 사업시행자: 시 · 도의 조례로 정하는 이윤율 ③ 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자(법 제39조에 따른 특수지역개발사업의 사업시행자는 제외한다)는 제2항제1호에도 불구하고 산업단지지정권자와 협의하여 100분의 15의 범위에서 같은 호에 따른 이윤율보다 높게 적정이윤의 이윤율을 정할 수 있다. 이 경우 이윤율을 높인 만큼 발생하는 이익은 해당 산업단지에서 다음 각 호의 용도로 전부 사용하여야 한다. <신설 2016.11.8.> 1. 창업 · 기술개발의 지원 등을 위한 기업 지원시설 및 근로자 지원시설의 건축 2. 제1호에 따른 시설을 분양하는 경우 분양가격의 인하	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전에 처분할 수 없으며, 공장설립등의 완료신고 후 5년 또는 사업개시 신고 후 5년이 지나야 처분할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다. <신설 2012.6.1., 2015.9.1., 2018.6.12.> 1. 상속 또는 법인의 분할·합병으로 소유권을 이전하는 경우 2. 법인에 대한 현물출자로 인한 소유권의 이전으로서 당초의 사업시행자가 법인에 현물출자하여 출자총액 또는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 소유하게 되는 경우 3. 사업시행자가 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업으로서 기업구조조정을 위하여 처분하는 경우 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 ⑩ 제9항 본문에도 불구하고 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년 이내에 처분하려면 관리기관에 양도하여야 한다. 다만, 관리기관이 토지·시설 등을 매입할 수 없는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다. <신설 2012.6.1., 2015.9.1.> ⑪ 제10항에 따라 관리기관에 양도하는 경우 양도가격에 대하여는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조제5항을 준용한다. <신설 2012.6.1.> [전문개정 2011.8.4.]	④ 사업시행자는 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 분양가격을 조성원가 이하로 정할 수 있다. <개정 2009.6.25., 2016.11.8.> 1. 기업을 보다 효율적으로 유치하기 위한 경우 2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 시행으로 이전하는 공장이나 물류시설을 소유하고 있는 자에게 산업시설용지를 원활하게 공급하기 위한 경우 3. 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우 ⑤ 사업시행자는 제1항 및 제4항에도 불구하고 준공 후 5년이 경과한 경우에 미분양 토지 중 조성원가 또는 조성원가 이하로 공급되는 토지에 대하여는 당초 분양가격에 준공 후 5년이 경과한 날부터 계약체결일까지 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 분양가격을 따로 정할 수 있다. <신설 2007.10.4., 2016.11.8.> ⑥ 제1항의 규정에 의한 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 분양가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 행한 감정평가액으로 한다. 다만, 분양가격을 감정평가액으로 하지 아니할 수 있는 경우와 그 분양가격은 다음 각호와 같다. <개정 2005.3.25., 2007.10.4., 2011.12.8., 2012.11.20., 2016.8.31.> 1. 산업단지에 입주하는 자의 생산활동의 지원에 직접 필요한 용지로서 공용화물터미널용지·집배송단지 등 물류시설용지와 직업훈련시설용지를 공급하는 경우 : 조성원가 2. 학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지·공공복지시설용지·	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우 : 조성원가 또는 그 이하의 금액 3. 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지(「택지개발촉진법 시행령」 제13조의3제2호에 따른 시설용지인 경우에는 제외한다) : 경쟁입찰 낙찰가격 4. 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우 : 감정평가액 이하의 금액. 다만, 공유재산은 제외한다. ⑦ 다음 각 호의 사업시행자는 해당 산업단지(법 제39조에 따른 특수지역개발사업은 제외한다)에서 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 100분의 25 이상을 해당 산업시설용지의 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위하여 사용하여야 한다. <신설 2008.9.25., 2011.4.6., 2014.12.16., 2016.2.11.> 1. 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자. 다만, 사업시행자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 사업시행자가 산업시설용지 면적의 100분의 20 이상을 임대하는 경우 나. 조성원가보다 높은 가격으로 공급하는 용지의 면적이 산업단지 총 면적의 100분의 10 미만인 경우 2. 법 제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자 중 제19조제3항제1호나목에 해당하는 사업시행자 ⑧ 제7항에 따른 산업시설용지 외의 용지의 매각수익은 사업계획에 따른 추정 이익을 기준으로 산정한다. <신설 2008.9.25.> ⑨ 제1항 및 제5항에 따른 조성원가는 별표 2에 따른 기준에 따라 산정한 용지비, 용지부담금, 조성비, 기반	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	시설 설치비, 직접인건비, 이주대책비, 판매비, 일반관리비, 자본비용 및 그 밖의 비용을 합산한 금액으로 한다. <신설 2007.10.4., 2008.9.25., 2011.4.6., 2016.11.8., 2017.6.20.> ⑩ 사업시행자는 제4항 또는 제6항 단서에 따라 산업시설용지 또는 산업시설용지 외의 용지를 조성원가 이하로 분양하는 경우에는 해당 산업단지의 산업시설용지 외의 용지의 매각수익 또는 다른 산업단지의 산업시설용지의 매각수익으로 그 손실을 보전할 수 있다. <개정 1996.6.29., 2007.10.4., 2008.9.25., 2011.4.6., 2016.11.8.> ⑪ 사업시행자는 준공인가전에 산업시설용지를 분양한 경우에는 준공인가후에 해당 산업단지개발사업을 위하여 투입된 총사업비 및 적정이윤을 기준으로 정산하여야 한다. 이 경우 정산금액 및 시기 등에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 1996.6.29., 2007.10.4., 2008.9.25., 2011.4.6., 2013.3.23.> ⑫ 토지등을 분양받은 자는 제11항에 따라 정산하는 금액이 선수금액보다 100분의 15 이상 증액된 경우에는 위약금을 지급하지 않고 사업시행자에게 계약의 해지를 요구할 수 있다. 다만, 관련법령의 제정·개정이나 정부정책의 변경으로 분양가격의 상승요인이 발생하여 100분의 15 이상 증액되었다고 실시계획승인권자가 인정하는 경우에는 그러하지 않다. <개정 2007.10.4., 2008.9.25., 2011.4.6., 2021.1.5.> ⑬ 삭제 <2011.4.6.> ⑭ 법 제16조제1항제1호 및 제2호의 사업시행자가 분양하는 산업단지에서 산업시설용지를 분양받은 자는 사업의 부도, 경영상의 어려움, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사유로 당초의 계약을 유지하는 것이 어려운 불	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	가피한 사유가 있는 때에는 당해 산업단지의 조성공사가 완료되기 전까지는 위약금의 전부를 지급하지 않거나(분양면적을 축소하는 경우로서 축소되는 면적이 당초 분양면적의 100분의 30 이하인 경우로 한정한다) 당초 분양면적의 100분의 30에 해당하는 위약금을 지급하지 않고(분양면적을 축소하는 경우로서 축소되는 면적이 당초 분양면적의 100분의 30을 초과하는 경우 및 분양계약을 해지하는 경우로 한정한다) 분양면적의 축소 또는 분양계약의 해지를 요구할 수 있다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다. <신설 1998.6.24., 2007.10.4., 2008.2.29., 2008.9.25., 2013.3.23., 2021.1.5.> 1. 분양면적의 축소 또는 분양계약의 해지로 인하여 축소 또는 해지된 부지를 단독으로 산업시설용지로서 공급하는 것이 곤란한 경우 2. 분양받은 토지에 대하여 준공인가전 사용허가를 받은 경우 ⑮ 사업시행자는 제9항에 따른 조성원가의 산정 또는 제11항에 따른 정산 등을 위하여 필요한 항목별 증빙서류를 구비하여야 한다. <신설 2007.10.4., 2008.9.25.> ⑯ 사업시행자가 법 제38조제2항에 따라 산업단지관리기본계획상의 관리대상지역 외의 지역에 있는 토지 또는 시설 등을 처분하는 경우의 처분방법, 처분절차 및 가격기준 등에 관하여는 제1항부터 제15항까지, 제38조, 제39조, 제40조의2, 제40조의3, 제41조, 제42조 및 제42조의3을 준용한다. <신설 2011.11.16.> 〔전문개정 1994.12.16.〕 〔제목개정 1998.6.24.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제40조의2(미분양용지의 경쟁입찰 등) ① 사업시행자는 산업단지개발사업이 준공된 경우로서 2회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)가 분양되지 아니하는 때에는 분양촉진을 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 의하여 경쟁입찰을 실시할 수 있다. <개정 2005.3.25., 2014.7.14., 2016.2.11.> ② 제1항의 규정에 의한 경쟁입찰은 1회에 한한다. 다만, 사업시행자가 분양촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 경쟁입찰의 결과 낙찰금액이 조성원가에 미치지 못하는 경우에는 그 손실액의 일부를 보조할 수 있다. ④ 사업시행자가 원활한 경쟁입찰을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 한국자산관리공사, 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사 또는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 한국산업단지공단에 이를 위탁하여 시행할 수 있다. <개정 2000.2.14., 2003.6.30., 2005.3.25., 2009.9.21.> ⑤ 제4항의 규정에 의하여 경쟁입찰을 위탁하는 경우 위탁수수료는 분양가의 100분의 1을 초과할 수 없다. ⑥ 사업시행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 산업시설용지를 임대용으로 전환하거나 「부동산중개업법」에 의한 중개업자에게 분양의 중개를 의뢰할 수 있다. <개정 2005.3.25., 2016.2.11.> 1. 제1항에 따른 경쟁입찰에도 불구하고 산업시설용지가 분양되지 아니한 경우 2. 3회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설용지가 분	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	양되지 아니한 경우 〔본조신설 1998.6.24.〕 〔제목개정 2016.2.11.〕 **제40조의3(건축사업으로 발생한 분양수익의 사용)** ① 법 제38조제5항에 따라 건축사업으로 발생한 분양수익(이하 이 조에서 "분양수익"이라 한다)은 사업계획에 따른 추정이익에서 적정이윤을 차감하여 산정한다. ② 제1항에 따른 적정이윤은 건축원가의 100분의 15의 범위에서 시·도의 조례로 정하는 이윤율을 곱하여 산정한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.1.14.> ③ 사업시행자는 분양수익의 100분의 50 이상을 다음 각 호의 용도로 사용해야 한다. 다만, 산업단지 재생사업(이하 "재생사업"이라 한다)의 사업시행자는 분양수익의 100분의 50 이하의 범위에서 해당 지방자치단체(재생사업지구가 둘 이상의 시·도 또는 시·군·구에 걸쳐 있는 경우에는 제44조제1항에 따른 지정권자가 속한 지방자치단체를 말한다)의 조례로 정하는 비율을 다음 각 호의 용도로 사용해야 한다. <개정 2014.7.14., 2014.12.16., 2019.12.10.> 1. 산업단지 안에서 제31조제1항 각 호에 따른 공공시설의 건설 2. 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다)의 분양가격의 인하 ④ 삭제 <2014.12.16.> 〔본조신설 2007.10.4.〕	
	제41조(개발토지·시설등의 임대) ① 사업시행자는 법 제38조제1항의 규정에 의하여 개발된 토지 또는 시설등을 당해 산업단지에 입주하여 사업을 영위하고자 하	**제16조(개발토지·시설등의 임대계획서)** ① 영 제41조제1항의 규정에 의한 개발토지·시설등의 임대사업계획서는 별지 제17호서식에 의한다. <개정

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	는 자에게 직접 임대하고자 하는 경우에는 임대에 관한 사업계획을 작성하여 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다. <개정 1996.6.29.> ② 제1항의 규정에 의한 임대에 관한 사업계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 1996.6.29.> 1. 임대하고자 하는 토지 및 시설등의 명세 2. 임대하고자 하는 시기와 방법 및 대상자의 자격기준 3. 유치하고자 하는 업종 및 규모 4. 임대보증금 및 임대료의 산정기준 5. 사후관리 및 운영계획 ③ 삭제 <1996.6.29.> ④ 삭제 <1996.6.29.> ⑤ 제1항의 규정에 의한 사업계획에 의하여 임대한 토지 및 시설등의 관리에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 1994.12.23., 2008.2.29., 2013.3.23.> ⑥ 법 제38조제6항에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다. <신설 2007.10.4.> 1. 수도권지역에 지정된 산업단지 : 100분의 10 2. 수도권지역 외의 지역에 지정된 산업단지 : 100분의 5 [제목개정 1996.6.29.]	1996.9.7.> ② 삭제 <1996.9.7.> ③ 제1항의 규정에 의한 계획서에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. <신설 1995.1.9., 1996.9.7.> 1. 위치도 2. 단지조성현황도 3. 임대하고자 하는 토지 · 시설등의 조서 및 도면 4. 사후관리 및 운영계획서 [제목개정 1996.9.7.]
	제42조(임대료등의 산정기준) ① 사업시행자가 개발한 토지 · 시설등을 제41조의 규정에 의하여 임대하는 경우 그 임대보증금 및 임대료의 산정기준은 다음 각호와 같다. <개정 2003.1.14., 2008.2.29., 2013.3.23.> 1. 임대보증금: 제40조의 규정에 의하여 결정된 분양가격의 100분의 10 2. 임대하고자 하는 토지 · 시설등의 임대료: 제40조의	**제17조(임대요율)** 영 제42조제1항제2호에서 "국토교통부령이 정하는 임대요율"이라 함은 사업시행자가 영 제42조의3제1항에 따른 처분계획의 공고를 한 날 현재 계약기간 1년의 정기예금이자율(특별시에 본점을 둔 시중은행의 이자율을 평균한 것을 말한다)을 말한다. <개정 1995.1.9., 1996.9.7., 2007.10.5., 2008.3.14., 2012.12.21., 2013.3.23.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	규정에 의하여 결정된 분양가격에 국토교통부령이 정하는 임대료율을 곱한 금액 3. 삭제 <2003.1.14.> ② 제1항의 규정에 의한 토지·시설등의 임대기간은 10년이내로 하며, 임대기간이 만료된 후 임차인이 재계약을 하고자 하는 때에는 임대인은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 〔전문개정 1996.6.29.〕	
제38조의2(원형지의 공급과 개발) ① 사업시행자는 제38조에도 불구하고 현상설계(懸賞設計) 등에 따른 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나 다양한 용도를 수용하기 위한 복합적 개발이 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공모를 통하여 선정된 자(제6조제6항에 따라 공모에 당선된 자를 포함한다)에게 원형지(조성하지 아니한 상태의 토지를 말한다)를 공급할 수 있다. 이 경우 원형지로 공급할 수 있는 면적은 해당 산업단지 전체 면적의 3분의 1 이내로 한정한다. ② 제1항에 따른 원형지의 공급절차 등에 관하여는 「도시개발법」 제25조의2제2항부터 제5항까지, 제7항 및 제8항을 준용한다. 이 경우 "시행자"는 "사업시행자"로 본다. ③ 제1항에 따라 원형지를 공급받아 개발하는 자(이하 "원형지개발자"라 한다)는 10년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 안에는 원형지를 매각할 수 없다. 다만, 이주용 주택이나 공공·문화 시설 등 대통령령으로 정하는 경우로서 미리 지정권자의 승인을 받은 경우에는 예외로 한다.	**제42조의2(원형지의 공급과 개발 절차 등)** ① 사업시행자는 법 제38조의2제1항에 따라 원형지 공급을 받을 자를 공모하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 전국 또는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문에 1회 이상 공고하여야 한다. 이 경우 응모기간은 90일 이상으로 하여야 한다. 1. 공모 대상 토지 현황 2. 공모 참가자격 및 공모일정 3. 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 사항 ② 사업시행자는 제1항에 따라 응모한 자에 대하여 분야별 전문가로 구성된 선정심사단의 평가를 거쳐 원형지 공급을 받을 자를 선정하여야 한다. ③ 산업단지지정권자는 법 제38조의2제2항에 따라 준용되는 「도시개발법」 제25조의2제2항에 따라 원형지 공급의 승인 신청을 받은 경우 해당 원형지 공급을 위하여 산업단지개발계획의 변경이 필요한 때에는 산업단지개발계획을 변경한 후에 원형지 공급을 승인하여야 한다. ④ 법 제38조의2제1항에 따른 원형지 공급가격은 산업단지개발계획이 반영된 원형지의 감정평가액(산업시설	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
④ 원형지개발자의 선정기준, 원형지 공급의 절차와 기준 및 공급가격, 시행자와 원형지개발자의 업무범위 및 계약방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔본조신설 2015.9.1.〕 〔종전 제38조의2는 제38조의3으로 이동 <2015.9.1.>〕 **제38조의3(산업단지관리기본계획의 준수)** 제16조에 따른 사업시행자는 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획에 따른 관리대상지역 안의 토지·시설 등을 처분하려는 경우에는 산업단지관리기본계획을 준수하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 〔제38조의2에서 이동 <2015.9.1.>〕 **제38조의4(외국인을 위한 산업단지의 지정 등)** ① 산업단지지정권자는 외국인의 국내투자를 촉진하기 위하여 필요한 경우 또는 산업통상자원부장관이 요청하는 경우에는 산업단지의 전부 또는 일부에 외국인을 위한 산업단지를 지정할 수 있다. 이 경우 외국인을 위한 산업단지를 「외국인투자 촉진법」 제18조에 따라 외국인투자지역으로 지정할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> ② 국가, 지방자치단체, 공기업 등은 제1항에 따라 지정·개발되는 외국인을 위한 산업단지의 전부 또는 일부를 분양받아 외국인에게 매각하거나 임대할 수 있다. 이 경우 「외국인투자 촉진법」 제13조를 준용한다. <개정 2014.1.14.> ③ 산업단지지정권자는 외국의 실수요 기업이 특수한 산업을 위한 산업단지의 개발을 요청하는 경우에는 우	용지의 경우에는 조성원가로 하며, 복합용지의 경우에는 각 용지별 공급가격을 더한 가격으로 한다)에 사업시행자가 원형지에 설치한 기반시설 등의 공사비를 더한 금액을 기준으로 사업시행자와 원형지개발자가 협의하여 결정한다. ⑤ 법 제38조의2제1항에 따른 사업시행자와 원형지개발자의 업무범위는 원형지 공급계약에서 정하되, 사업시행자는 원형지 조성을 위한 인·허가 등의 신청 등 관계 법령에 따른 업무를 담당한다. ⑥ 법 제38조의2제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다. 1. 산업시설용지(복합용지를 포함한다): 다음 각 목에 따른 기간 가. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항 또는 제2항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 사업개시 신고 대상인 시설의 용지는 그 신고 후 5년 나. 가목에 따른 신고 대상이 아닌 시설의 용지는 해당 시설의 사용을 위하여 관계 법률에 따라 인가·허가·신고 등을 완료한 후 5년 2. 산업시설용지 외의 용지: 다음 각 목의 기간 중 먼저 끝나는 기간 가. 원형지에 대한 공사완료 공고일부터 5년 나. 원형지 공급 계약일부터 10년 ⑦ 법 제38조의2제3항 단서에서 "이주용 주택이나 공공·문화시설 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 용지를 말한다. 1. 이주용 주택 용지 2. 공공·문화시설 용지	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
선적으로 산업단지를 지정·개발할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	3. 기반시설 용지 4. 임대주택 용지 5. 그 밖에 원형지개발자가 직접 조성하거나 운영하기 어려운 시설의 설치를 위한 용지 〔본조신설 2016.2.11.〕 **제42조의3(개발토지·시설 등의 공급방법 및 처분절차 등)** ① 사업시행자가 개발한 토지·시설등을 분양 또는 임대하고자 하는 때에는 제39조 및 제41조의 규정에 의한 분양계획 및 임대사업계획(이하 이 조에서 "처분계획"이라 한다)에서 정하는 바에 따라 가격기준·자격요건 및 대상자선정방법등 주요내용을 중앙 또는 당해 지방에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의하여 개발토지·시설등을 분양 또는 임대받고자 하는 자는 사업시행자에게 분양·임대신청서를 제출하여야 한다. ③ 사업시행자는 제2항에 따른 신청자 중에서 처분계획에서 정한 자격요건에 따라 분양 또는 임대받을 자를 선정하되, 그 대상자 간에 경쟁이 있는 경우에는 추첨의 방법으로 선정한다. 다만, 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 우선적으로 선정할 수 있다. <개정 2003.6.30., 2005.3.25., 2007.9.10., 2008.9.25., 2009.6.25., 2009.11.10., 2009.11.20., 2010.3.26., 2010.7.12., 2012.11.20., 2014.7.14., 2018.12.11., 2020.3.10., 2020.12.29.> 1. 「수도권정비계획법」 제6조의 규정에 의한 과밀억제권역으로부터 이전하고자 하는 자 2. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제13호에 따른 지식산업센터를 설립하고자 하는 자 3. 제2호에 해당하는 자에게 출자 또는 융자한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 「부동산투자회사법」 제49조의3제1항에 따른 공모부동산투자회사 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조제2호에 따른 부동산집합투자기구 중 같은 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 부동산집합투자기구 4. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조에 따라 협동화실천계획의 승인을 얻어 시행하고자 하는 자 5. 재생계획에 의하여 이전이 요구되는 자 6. 관련 법률의 규정에 따라 이전이 요구되는 공장이나 물류시설을 소유하고 있는 자 7. 「재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 재해경감 우수기업 8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 증축이 제한되는 공장 중 시·도지사가 그 관할구역의 산업단지로 이전이 필요하다고 인정하는 공장을 소유하고 있는 자 9. 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국내복귀기업 10. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조제5항 본문에 따른 세부심사기준에 따라 신규채용 실적이 우수하거나 청년고용 실적이 우수한 것으로 평가되는 기업 ④ 제3항에도 불구하고 사업시행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업시설용지를 수의계약	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	으로 공급할 수 있다. <개정 2014.7.14., 2014.12.16., 2016.2.11., 2016.11.8., 2020.12.29.> 1. 제7조제2항제3호에 따라 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우 2. 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 또는 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」제2조제4호에 따른 국내복귀기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우 3. 국가산업단지 또는 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정권자인 경우만 해당한다)에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아 시·도지사 또는 사업시행자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우 가. 산업단지 활성화를 위하여 분양 촉진이 필요한 경우 나. 해당 지역에 특정산업의 집적화가 필요한 경우 다. 지역경제 활성화를 위하여 필요한 경우 4. 재생사업지구에서 법 제39조의2제1항에 따른 재생사업지구지정권자(이하 "재생사업지구지정권자"라 한다)와 협의하여 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지에 해당하는 자가 단독 또는 공동으로 총지분의 100분의 50을 초과하여 출자한 부동산투자회사(「부동산투자회사법」 제2조제1호에 따른 부동산투자회사를 말한다)에 산업시설용지를 공급하려는 경우 ⑤ 제3항에도 불구하고 시·도지사는 해당 지역의 산업	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	여건 등을 고려하여 다음 각 호에서 정하는 비율의 산업시설용지에 대하여 입주 우선순위 등 그 용지를 분양받을 자의 선정방법을 조례로 따로 정할 수 있다. <신설 2008.9.25.> 1. 국가산업단지: 100분의 10 2. 일반산업단지 · 도시첨단산업단지 · 농공단지: 100분의 30 ⑥ 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법에 관하여는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2 제1항부터 제7항까지의 규정을 준용한다. <신설 2008.9.25.> ⑦ 사업시행자는 개발한 토지 · 시설등을 분양 또는 임대한 때에는 그 내용을 15일이내에 당해 산업단지관리권자 및 산업단지지정권자에게 통보하여야 한다. <개정 2007.10.4., 2008.9.25.> 〔본조신설 1996.6.29.〕 〔제목개정 2008.9.25., 2016.11.8.〕 〔제42조의2에서 이동 <2005.3.25.>〕 **제43조(개발토지 · 시설등의 분양 · 임대업무의 위탁)** ① 사업시행자는 법 제38조제3항에 따라 개발토지 · 시설등의 분양 또는 임대에 관한 업무를 위탁하고자 하는 경우에는 산업단지관리공단과 업무위탁계약을 체결하여야 한다. <개정 2011.11.16.> ② 제1항의 규정에 의한 업무위탁계약서에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 위탁하고자 하는 업무의 범위 2. 위탁업무추진계획 3. 대금납부방법 4. 위탁조건 및 위탁해제에 관한 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제38조의5(지방이전기업 전용 산업단지) ① 시·도지사는 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역은 제외한다)에 있는 기업의 지방이전을 촉진하기 위하여 필요한 경우 또는 지방이전을 원하는 기업이 요청하는 경우에는 지방이전기업 전용 산업단지(이하 "이전기업전용단지"라 한다)를 지정·개발할 수 있다. ② 이전기업전용단지의 지정기준 및 공급방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 이전기업전용단지의 지정·개발에 관하여는 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지, 제8조, 제8조의3, 제9조부터 제13조까지, 제13조의2, 제13조의3, 제13조의4, 제16조, 제18조, 제18조의2, 제19조, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조부터 제34조까지, 제36조부터 제38조까지, 제45조, 제46조, 제46조의2부터 제46조의7까지, 제47조부터 제52조까지의 규정을 준용한다. <개정 2012.6.1., 2016.12.20.> [전문개정 2011.8.4.]	[전문개정 1996.6.29.] **제43조의2** 삭제 <2010.3.26.> **제43조의3(이전기업전용단지의 지정기준 및 공급방법)** ① 법 제38조의5제1항에 따라 시·도지사가 이전기업전용단지를 지정하려면 수도권 소재 기업이 이전하여 입주할 면적이 지정하려는 해당 이전기업전용단지 내 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다) 면적의 100분의 60 이상이어야 한다. 다만, 대기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업을 말한다. 이하 같다)이 이전함에 따라 해당 기업의 제품생산과 협력관계에 있는 기업(이하 "협력기업"이라 한다)이 함께 이전할 것으로 예상되는 경우에는 이전하는 대기업이 입주할 면적이 지정하려는 이전기업전용단지 내 산업시설용지 면적의 100분의 50 이상이어야 이전기업전용단지를 지정할 수 있다. <개정 2012.11.20., 2014.7.14.> ② 이전기업전용단지 내 산업시설용지는 산업단지지정권자와 기업이전협약을 체결한 이전기업(이전기업이 대기업인 경우에는 협력기업을 포함한다)에 우선적으로 공급할 수 있다. ③ 제1항에 따른 이전기업이 입주할 면적은 제2항에 따라 체결한 기업이전협약의 협약서 등 객관적 자료를 기준으로 산정하여야 한다. ④ 제1항 및 제2항에 따른 협력기업의 범위는 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2008.9.25.] **제43조의4** 삭제 <2012.11.20.>	**제18조(협력기업)** 영 제43조의3제1항에 따른 협력기업은 이전기업으로부터 물품·반제품 및 원료 등의 제조·가공·수리·운반 또는 판매 등을 위탁받아 이전기업의 제품 생산에 필요한 재화나 용역을 제공하는 기업을 말한다. [본조신설 2008.9.29.] **제19조** 삭제 <1996.9.7.>
제38조의6(이전기업전용단지의 특례) ① 시·도지사는 이전기업전용단지를 지정하기 위하여 농지 또는 산지 전용 및 전략환경영향평가 등에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 관계 행정기관의 장은 이전기업이 원활히 입지할 수 있도록 우선적으로 협조하여야 한다. <개정 2011.7.21.> ② 시·도지사는 제1항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의 과정에서 의견조정을 위하여 필요한 경우 심		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
의회에 조정을 요청할 수 있으며, 시 · 도지사 및 관계 행정기관의 장은 심의회의 조정 결과를 따라야 한다. <개정 2012.6.1.> ③ 국가 또는 지방자치단체는 이전기업전용단지의 원활한 조성 및 육성을 위하여 제28조에 따른 비용 및 제29조에 따른 시설을 우선적으로 지원하여야 한다. ④ 시 · 도지사는 이전기업전용단지를 지정할 때 국유지 · 공유지를 우선적으로 활용하여 지정할 수 있으며, 이에 따른 협의 요청을 받은 국유지 · 공유지의 관리청은 적극 협조하여야 한다. ⑤ 국가는 이전기업이 산업시설용지의 영구임대를 원하는 경우에는 우선적으로 임대전용산업단지로 지정하여 지원하여야 한다. ⑥ 국가 또는 지방자치단체는 이전기업전용단지에 입주하려는 자에 대하여 토지 또는 건물 등의 분양가나 임대료 등을 감면할 수 있다. ⑦ 제11조에 따라 민간기업 등이 이전기업전용단지 지정을 요청하는 경우에는 실시계획승인 신청을 할 때 함께 요청할 수 있다. ⑧ 이전기업전용단지를 조성하려는 경우 제5조에 따른 산업단지 지정 요건 및 기준에 관한 사항을 적용하지 아니하며, 제8조의2에 따른 산업단지지정의 제한 규정을 적용하지 아니할 수 있다. ⑨ 이전기업전용단지를 조성하려는 경우 제7조제1항 및 제7조의2제1항에도 불구하고 시 · 도지사가 지정한다. [전문개정 2011.8.4.] **제38조의7** 삭제 <2012.6.1.>		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제39조(특수지역개발사업에의 준용) ① 산업과 인구의 합리적 배치나 그 밖에 국가의 특별한 경제적·사회적 목적 달성을 위하여 포괄적인 계획에 따른 체계적인 개발이 필요한 토지개발사업과 기반시설조성사업(이하 "특수지역개발사업"이라 한다)에 관하여는 제6조, 제7조의4, 제10조, 제12조, 제13조, 제13조의4, 제16조제3항, 제17조, 제17조의2, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조부터 제34조까지, 제36조부터 제38조까지, 제39조의2부터 제39조의11까지, 제39조의14부터 제39조의17까지, 제39조의19부터 제39조의21까지, 제46조의2부터 제46조의4까지, 제47조 및 제50조를 준용한다. 다만, 제6조제8항에도 불구하고 산업시설용지 면적은 산업단지 유상공급면적의 100분의 25 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2012.6.1., 2015.8.11., 2015.9.1., 2016.12.20.> ② 특수지역개발사업은 국토교통부장관이 시행한다. 다만, 국토교통부장관이 특수지역개발사업의 효율적 시행을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공기업 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업을 특수지역개발사업의 시행자(이하 "특수사업시행자"라 한다)로 할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2015.5.18.> ③ 제1항에 따라 특수지역개발사업이 이루어지는 지역(이하 "특수지역"이라 한다) 중 제6조의 준용에 따른 산업단지개발계획에서 산업단지로 정하여진 구역에 대하여는 제6조의 준용에 따라 특수지역개발사업이 지정 또는 변경된 때 제6조에 따른 국가산업단지의 지정 또는 변경이 있은 것으로 보며, 제17조 및 제17조의2의 준용에 따라 특수지역개발사업 실시계획의 승인 또는		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
변경이 있은 때에는 제2항에 따른 특수사업시행자의 지정, 제17조 및 제17조의2에 따른 국가산업단지개발실시계획의 승인 또는 변경이 있은 것으로 본다. <개정 2015.5.18.> ④ 준공된 특수지역에서 시행되는 개발행위는 제16조제1항에 규정된 자가 시행할 수 있다. ⑤ 제1항에도 불구하고 특수사업시행자는 현상설계(懸賞設計) 등에 따른 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나 다양한 용도를 수용하기 위한 복합적 개발이 필요한 경우에는 공모를 통하여 선정된 자(이하 "공모당선자"라 한다)에게 토지를 공급할 수 있다. 이 경우 특수사업시행자는 공모당선자에게 원형지(조성하지 아니한 상태의 토지를 말한다. 이하 같다)를 공급하여 개발하게 할 수 있다. <신설 2015.5.18.> ⑥ 제5항에 따른 토지의 공급 방법 및 원형지의 공급과 개발에 관하여는 「도시개발법」 제26조제2항 및 제25조의2를 각각 준용한다. 이 경우 제25조의2 중 "시행자"는 각각 "특수사업시행자"로 보며, 같은 조 제1항 중 "도시개발구역"은 "특수지역"으로, 같은 조 제1항제4호 중 "국가 또는 지방자치단체"는 "특수사업시행자"로 본다. <신설 2015.5.18.> ⑦ 특수지역에 대한 전기공급 및 그 설치비용 등에 관한 사항은 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제24조를 준용한다. 이 경우 "산업단지"는 "특수지역"으로, "산업단지개발사업"은 "특수지역개발사업"으로, "산업단지개발실시계획"은 "특수지역개발실시계획"으로, "산업단지개발사업의 시행자, 입주기업, 지방자치단체 등"은 "특수사업시행자"로 본다. <개정 2015.5.18.>		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2011.8.4.] **제5장 산업단지 등의 재생** <신설 2009.12.29.> **제39조의2(재생사업지구의 지정)** ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "재생사업지구지정권자"라 한다)은 산업구조의 변화, 산업시설의 노후화 및 도시 지역의 확산 등으로 산업단지 또는 공업지역의 재생이 필요한 경우에는 해당 산업단지 또는 공업지역을 재생사업지구로 지정할 수 있다. 이 경우 준공(부분준공을 포함하며, 공업지역은 지정을 말한다. 이하 같다)된 후 20년 이상 지난 산업단지 또는 공업지역을 우선하여 지정하여야 한다. <개정 2015.8.11.> ② 재생사업지구지정권자는 효과적인 재생사업을 위하여 필요할 때에는 산업단지 또는 공업지역의 주변 지역을 포함하거나 지리적으로 연접하지 아니한 둘 이상의 지역을 하나의 재생사업지구로 지정할 수 있다. 다만, 재생사업지구에 포함되는 산업단지 또는 공업지역의 주변 지역 면적은 해당 산업단지 또는 공업지역 면적의 100분의 50을 초과할 수 없다. <개정 2014.1.14., 2015.8.11.> ③ 재생사업지구가 둘 이상의 시·도 또는 시·군·구에 걸쳐 있는 경우 재생사업지구의 지정절차는 대통령령으로 정하는 바에 따른다. ④ 재생사업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지 또는 공업지역의 일부에 대하여 시행할 수 있다. ⑤ 재생사업지구지정권자는 제1항 및 제2항에 따라 재생사업지구를 지정하려는 경우에는 산업단지 재생계획(이하 "재생계획"이라 한다)을 수립하여 해당 지역을	**제44조(재생사업지구의 지정)** ① 법 제39조의2제3항에 따라 재생사업지구가 둘 이상의 시·도 또는 시·군·구에 걸치는 경우에는 관계 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 협의하여 재생사업지구의 지정권자를 정한다. 다만, 관계 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 협의를 하였으나 협의가 성립되지 아니하면 국토교통부장관이 재생사업지구 지정권자를 지정한다. <개정 2013.3.23., 2016.11.8.> ② 법 제39조의2제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업단지 또는 공업지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호다목에 해당하는 공업지역을 말한다. 이하 같다)의 일부에 대하여 산업단지 재생사업을 시행할 수 있다. <개정 2019.12.10.> 1. 재생사업 대상면적이 지정된 산업단지 면적의 100분의 50 미만인 경우 2. 토지이용계획의 변경이 수반되지 아니한 경우로서 지원시설·기반시설 등의 유지·보수·개량 또는 확충이 필요하다고 인정되는 경우 ③ 법 제39조의2제5항 후단 및 같은 조 제7항 각 호 외의 부분 후단에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우"란 각각 제7조제1항 각 호의 변경을 하려는 경우를 말한다. 이 경우 "산업단지"는 "재생사업지구"로 본다. <개정 2016.2.11.> ④ 법 제39조의2제6항제14호에서 "대통령령으로 정하	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
관할하는 시장·군수·구청장(특별자치도지사를 제외한 시·도지사의 경우만 해당한다) 및 해당 재생사업지구에 포함된 산업단지 관리권자의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 같다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> ⑥ 재생계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 재생사업의 효율적인 추진을 위하여 제3호, 제6호의2, 제7호, 제9호부터 제14호까지의 사항은 제39조의7에 따른 재생시행계획에 포함시킬 수 있다. <개정 2015.8.11.> 1. 재생사업지구의 명칭·위치·면적 2. 재생사업의 기본방향과 목적 3. 재생사업의 시행자 4. 재생사업 시행방법(존치지역에 관한 사항을 포함한다) 5. 재생사업지구 기초조사와 현황조사 6. 산업재배치 또는 업종첨단화 계획 및 이에 대한 수요조사 6의2. 재생사업지구 지정으로 의제하려는 산업단지의 종류 7. 토지이용계획, 교통·물류·환경 등 기반시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 해당하는 기반시설을 말한다. 이하 같다)계획 등 8. 재생사업지구의 입주기업, 토지소유자, 관련 이해당사자의 의견 9. 기반시설의 비용분담계획 10. 기반시설의 민간투자사업에 관한 계획(필요한 경우만 해당한다)	는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 재생사업의 시행기간 2. 재생사업지구의 개발을 위한 주요시설의 지원계획 3. 대체산업단지 조성계획(필요한 경우로 한정한다) 4. 입주수요에 관한 분석 자료 [본조신설 2010.3.26.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
11. 단계적 사업추진에 관한 사항 12. 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부 목록 13. 재원 조달계획 14. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ⑦ 제1항 및 제2항에 따라 다음 각 호의 산업단지를 재생사업지구로 지정하려는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 같다. <개정 2015.8.11.> 1. 국가산업단지 또는 국토교통부장관이 지정한 도시첨단산업단지 가. 시·도지사가 지정하려는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 나. 시장·군수·구청장이 지정하려는 경우에는 시·도지사와 협의한 후에 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 2. 시장·군수·구청장이 시·도지사가 지정한 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지를 재생사업지구로 지정하려는 경우에는 시·도지사의 승인을 받아야 한다. ⑧ 국토교통부장관은 제7항제1호에 따라 재생사업지구의 지정을 승인하려면 심의회의 심의를 거쳐야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> ⑨ 재생사업지구지정권자는 재생사업지구의 지정 또는 변경 내용을 국토교통부장관에게 통보(제7항제1호에 따라 국토교통부장관의 승인을 받은 경우는 제외한다)하여야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장은 그 지정 또는 변경 내용을 시·도지사에게도 통보(제7항제2호에 따라 시·도지사의 승인을 받은 경우는 제외한다)		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.11.> 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제39조의3(재생사업지구 지정의 고시) ① 재생사업지구 지정권자는 제39조의2제1항 및 제2항에 따라 재생사업지구를 지정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 사항을 공보에 고시하여야 하며, 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 재생사업지구를 지정·고시할 때에는 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수·구청장에게 보내야 한다. <개정 2015.8.11.> ② 재생사업지구로 지정되는 지역에 재생사업에 필요한 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 제1항에 따른 고시 내용에 그 토지 등의 세부 목록을 포함하여야 한다. 다만, 제39조의2제6항 각 호 외의 부분 단서에 따라 재생사업지구의 지정 후에 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 제39조의7에 따른 재생시행계획에 포함하는 경우에는 그 토지 등의 세부 목록을 제39조의7제5항에 따라 고시하여야 한다. <개정 2015.8.11.> ③ 제1항에 따라 재생사업지구의 지정·고시가 있는 때(제39조의2제6항 각 호 외의 부분 단서에 따라 사업시행자, 수용·사용할 토지 등의 세부 목록 등을 재생사업지구가 지정된 후에 재생시행계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다)에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2015.8.11.> ④ 제1항에 따라 재생사업지구의 지정을 고시하거나 관계 서류의 사본을 받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 서류를 일반인에게 열람하게 하여야 한다. <개정 2015.8.11.> ⑤ 제1항에 따른 재생사업지구의 지정 및 고시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔본조신설 2011.8.4.〕	**제44조의2(재생사업지구 지정의 고시)** ① 재생사업지구 지정권자는 법 제39조의3제1항에 따라 재생사업지구를 지정하거나 변경한 경우에는 다음 각 호의 사항(변경의 경우에는 그 변경된 사항에 한정한다)을 고시하여야 한다. 다만, 제3호 및 제5호부터 제9호까지의 사항은 재생사업지구의 지정 시 확정되지 아니한 경우에는 그 내용이 확정된 후에 고시할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2016.2.11., 2016.11.8.> 1. 재생사업지구의 명칭·위치 및 면적 2. 재생사업의 기본방향과 목적 3. 재생사업의 시행자 4. 재생사업의 시행기간 및 시행방법 5. 재생사업지구 지정으로 의제하려는 산업단지의 종류(재생사업지구에 공업지역이 포함된 경우에 한정한다) 6. 산업재배치 또는 업종첨단화계획 7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 8. 단계적 사업추진에 관한 사항 9. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 관계인의 성명·주소 10. 관련 도서의 열람방법 11. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항 ② 삭제 <2016.2.11.> ③ 법 제39조의3제4항에 따른 관계 서류의 열람기간은 14일 이상으로 한다. 〔본조신설 2010.3.26.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
군수 · 구청장은 이를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제39조의4(공장소유자 등의 의견청취) ① 재생사업지구지정권자는 제39조의2에 따라 재생사업지구를 지정하거나 중요 사항을 변경하려는 경우에는 해당 재생사업지구에 속한 주민, 공장소유자 등 이해관계인과 관계 전문가 등의 의견을 들어야 하고, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 이를 반영하여야 한다. ② 제1항에 따른 의견청취 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2015.8.11.〕	**제44조의3(공장소유자 등의 의견청취)** ① 재생사업지구지정권자는 법 제39조의4제1항에 따라 주민, 공장소유자 등의 의견을 청취하려는 경우에는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 등록한 전국 또는 해당 지방을 보급지역으로 하는 둘 이상의 일반일간신문과 해당 시 · 도 또는 시 · 군 · 구의 인터넷 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 공고하고 14일 이상 일반인에게 공람시켜야 한다. 다만, 재생사업지구의 면적이 10만제곱미터 미만인 경우에는 일반일간신문에 공고하지 아니하고 공보와 해당 시 · 도 또는 시 · 군 · 구의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2016.2.11.> 1. 입안할 재생사업지구의 지정 및 재생계획의 개요 2. 재생사업의 시행자 및 재생사업의 시행방법에 관한 사항 3. 공람기간 4. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항 ② 제1항에 따라 공고된 내용에 관하여 의견이 있는 자는 제1항제3호의 공람기간에 재생사업지구의 지정에 관한 공고를 한 자에게 의견서를 제출할 수 있다. ③ 재생사업지구지정권자는 제2항에 따라 제출된 의견을 공고한 내용에 반영할 것인지를 검토하여 그 결과를 공람기간이 끝난 날부터 30일 이내에 그 의견을 제출한 자에게 통보하여야 한다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의4에서 이동, 종전 제44조의3은 제44조의8로 이동	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제39조의5(재생사업지구 지정 요청) ① 제11조제1항에 따라 산업단지 지정을 요청할 수 있는 자는 재생계획을 작성하여 재생사업지구지정권자에게 재생사업지구의 지정을 요청할 수 있다. ② 제1항에 따라 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)에게 재생사업지구의 지정을 요청하는 경우에는 해당 지역을 관할하는 시장·군수·구청장에게 지정 요청 관련 서류를 동시에 제출하여 미리 검토할 수 있도록 하여야 한다. ③ 제1항에 따라 재생사업지구가 지정된 경우 그 지정을 요청한 자는 제16조 및 제39조의10에 따라 재생사업의 시행자로 지정받을 수 있다. ④ 제1항에 따라 재생사업지구의 지정을 요청하는 경우 해당 재생사업지구의 규모와 그 밖에 재생사업지구의 지정 요청에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑤ 중앙행정기관의 장은 재생사업지구지정권자에게 재생사업지구의 지정을 요청할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 제39조의2제6항제1호, 제2호 및 제4호부터 제6호까지의 사항을 첨부하여야 한다. 〔전문개정 2015.8.11.〕	<2016.2.11.>〕 **제44조의4(재생사업지구 지정 요청)** 법 제39조의5에 따른 재생사업지구 지정 요청에 관하여는 제13조제2항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 "산업단지"는 "재생사업지구"로, "산업단지지정요청서"는 "재생사업지구지정요청서"로, "산업단지지정권자"는 "재생사업지구지정권자"로, "국가산업단지, 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지" 및 "국가산업단지 또는 일반산업단지 및 도시첨단산업단지"는 각각 "재생사업지구"로, "다른 산업단지개발계획과의 관계"는 "다른 산업단지개발계획이나 재생계획과의 관계"로 본다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제목개정 2016.2.11.〕 〔제44조의5에서 이동, 종전 제44조의4는 제44조의3으로 이동 <2016.2.11.>〕	
제39조의6(재생사업의 시행방식) 재생사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 시행하거나 필요한 경우에는 이를 혼용하여 시행할 수 있다. 1. 재정비방식: 재생사업지구지정권자가 재생사업지구의 기반시설 정비와 연계하여 토지이용계획 변경 등의 재생계획 및 재생시행계획을 수립하고 이에 따라 토지소유자, 입주기업 등이 정비하는 방식		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
2. 수용방식: 사업시행자가 재생사업지구 내 토지 등을 전부 또는 일부 수용하거나 사용하여 사업을 시행하는 방식 3. 환지방식: 사업시행자가 재생사업지구 내 토지소유자 등에게 환지를 통하여 사업을 시행하는 방식 〔전문개정 2015.8.11.〕 **제39조의7(재생시행계획의 승인)** ① 재생사업을 시행하려는 자는 재생사업지구 전부 또는 일부에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 재생시행계획을 수립하여 재생사업지구지정권자의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항(대통령령으로 정하는 경미한 사항은 제외한다)을 변경하려는 경우에도 같다. ② 재생사업지구지정권자는 재생사업을 창의적이고 효율적으로 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 재생시행계획안을 공모하고 이에 따라 선정된 안을 재생시행계획에 반영할 수 있다. 이 경우 선정된 재생시행계획안의 응모자가 제16조제1항에 따른 자격요건을 갖춘 경우에는 해당 응모자를 우선하여 사업시행자로 지정할 수 있다. ③ 재생사업지구 내 토지소유자는 해당 소유 토지를 포함한 주변지역(재생사업지구 내로 한정한다)을 대상으로 재생사업지구지정권자에게 제1항에 따른 재생시행계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 재생시행계획의 제안을 위한 주변지역 토지소유자 동의, 제안서의 처리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 재생사업지구지정권자가 제1항에 따라 재생시행계획을 승인하려는 경우에는 해당 재생사업지구에 포함		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
된 산업단지 관리권자의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ⑤ 재생사업지구지정권자는 제1항에 따라 재생시행계획을 승인하였을 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 공보에 고시하여야 하며, 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)가 승인한 경우에는 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수·구청장에게 보내야 한다. ⑥ 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제5항에 따라 재생시행계획의 승인을 고시하거나 관계 서류의 사본을 받은 경우에 도시·군관리계획 결정 사항이 포함되어 있을 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조에 따라 지형도면의 승인 신청 등 필요한 절차를 밟아야 한다. 이 경우 사업시행자는 지형도면 고시 등에 필요한 서류를 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. ⑦ 제5항에 따라 재생시행계획의 승인을 고시하거나 관계 서류의 사본을 받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 이를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 〔전문개정 2015.8.11.〕 **제39조의8(토지소유자 등의 동의)** ① 재생사업지구지정권자는 사업시행자가 제39조의6제2호 및 제3호에 따라 수용, 사용 또는 환지방식으로 재생사업을 시행하고자 하는 경우에는 해당 방식으로 시행되는 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지소유자의 동의와 토지소유자 총수(그 지상권자를 포함하며, 1필지의 토지를 여러 명이 공유하는 경우 그 여러 명은 1인으로 본다. 이하 같다) 및 건축물 소유자 총수(집합건물의 경		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
우 각 구분소유자 각자를 1인의 소유자로 본다. 이하 같다) 각 2분의 1 이상의 동의를 받은 후 재생시행계획을 승인·고시하여야 한다. ② 제1항에 따른 동의자 수의 산정방법과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2015.8.11.〕		
제39조의9(순환개발방식의 개발사업) ① 사업시행자는 재생사업을 원활하게 시행하기 위하여 필요한 경우 제39조의14제1항에 따른 입주기업 지원대책을 재생시행계획에 포함할 수 있으며, 인근 지역에 입주기업을 위한 임시 조업시설을 제공할 수 있다. ② 제1항에 따라 임시 조업시설을 제공받은 자가 재생사업이 완료된 이후에도 임시 조업시설을 계속 사용하고자 하는 경우에는 이를 분양하거나 계속 임대할 수 있으며, 이 경우 임시 조업시설의 사용자가 환지 대상자이거나 이주대책 대상자인 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환지 대상에서 제외하거나 이주대책을 수립한 것으로 본다. 〔전문개정 2015.8.11.〕		
제39조의10(재생사업에의 준용) ① 재생사업에 관하여는 제5조, 제12조(재생사업지구지정권자가 재생사업을 원활하게 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 지역의 경우에만 준용한다), 제13조, 제16조, 제16조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조, 제22조(제2항은 제외한다), 제23조부터 제34조까지, 제36조부터 제38조까지, 제45조, 제46조 및 제46조의2를 준용한다. 이 경우 "산업단지"는 "재생사업지구"로, "산업단지개발계획"은 "재생계획"으로 보고, "산업단지지정권자" 및 "실시계	**제44조의5(재생시행계획의 승인)** ① 재생사업을 시행하려는 자는 법 제39조의10에 따라 준용되는 법 제16조에 따라 재생사업의 시행자로 지정된 날부터 1년 6개월 이내에 다음 각 호의 사항을 적은 재생시행계획 승인신청서를 재생사업지구 지정권자에게 제출하여야 한다. 1. 재생사업 시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소 2. 재생사업의 명칭	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
획승인권자"는 각각 "재생사업지구지정권자"로 보며, "산업단지개발실시계획"은 "재생시행계획"으로 보고, 제23조제1항 중 "제6조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지 또는 제8조"는 "제39조의2 및 제39조의3"으로 본다. <개정 2012.6.1., 2015.8.11.> ② 제1항에 따라 제16조를 준용하는 경우 같은 조 제1항제6호 중 "산업단지 안의 토지의 소유자"는 건축물의 소유자와 그 지상권자를 포함하는 것으로 본다. ③ 재생사업지구지정권자는 재생사업의 촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 재생계획 및 제39조의7에 따른 재생시행계획을 통합한 재생사업지구계획을 수립 및 승인·고시할 수 있다. 이 경우 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제7조부터 제16조까지 및 제21조부터 제27조까지의 규정을 준용할 수 있다. <개정 2015.8.11.> [전문개정 2011.8.4.] **제39조의11(재생사업지구 지정에 따른 산업단지 지정의제 등)** ① 제39조의2 및 제39조의3에 따라 재생사업지구가 지정·고시된 때에는 제6조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지 및 제8조에 따라 산업단지가 지정·고시된 것으로 본다. 다만, 재생사업지구에 공업지역이나 주변지역이 포함된 경우에는 제39조의7에 따른 재생시행계획이 승인·고시된 때에 산업단지가 지정·고시된 것으로 본다. <개정 2015.8.11.> ② 제39조의7에 따라 재생시행계획이 승인·고시된 때에는 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조 및 제19조의2에 따라 산업단지개발실시계획이 승인·고시된 것으로 본다. <개정 2015.8.11.>	3. 재생사업의 목적 4. 재생사업을 시행하려는 위치 및 면적 5. 재생사업의 시행방법 및 시행기간 6. 사업시행지역의 토지이용현황 7. 토지이용계획 및 기반시설계획 8. 대체산업단지의 조성 및 임시조업시설의 설치 계획 9. 재생사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획 ② 제1항에 따른 재생시행계획 승인신청서에는 다음 각 호의 서류 및 도면을 붙여야 한다. 이 경우 재생사업지구 지정권자는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지적도를 확인하여야 한다. <개정 2010.5.4., 2012.4.10., 2013.3.23.> 1. 위치도 2. 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 매립공사 설명서를 포함한다) 3. 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획을 포함한다) 4. 기반시설의 비용분담계획서 5. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 6. 사업시행지역에 존치하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서 7. 재생사업의 시행에 지장이 있다고 인정되는 재생사업지구의 건축물 또는 공작물 등의 명세 8. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류 9. 대체산업단지의 조성 및 임시조업시설의 설치에 관	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
〔본조신설 2009.12.29.〕	한 계획서 10. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서 11. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출 내역서 및 재생사업 시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서 12. 재생사업 대행계획서(해당 계획이 있는 경우에 한정한다) 13. 도시·군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면 14. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우에 한정한다) 15. 재생사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리에 관한 계획서 16. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 17. 공유수면 등에 대한 피해영향조사서(공유수면매립의 경우에 한정한다) ③ 재생사업지구 지정권자는 재생사업 시행자가 부득이한 이유로 인하여 제1항에 따른 승인신청기간의 연장을 요청하는 경우에는 6개월의 범위에서 연장할 수 있다. ④ 법 제39조의7제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항"이란 제21조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의6에서 이동, 종전 제44조의5는 제44조의4로 이동 <2016.2.11.>〕 **제44조의6(재생시행계획의 공모 및 입안제안)** ① 재생사업지구지정권자는 법 제39조의7제2항 전단에 따라 재생시행계획안을 공모하는 경우에는 다음 각 호의 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	을 전국 또는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 공보에 1회 이상 공고하여야 한다. 이 경우 응모기간은 90일 이상으로 하여야 한다. 1. 재생사업의 개요 2. 공모지역(재생사업지구 전부 또는 일부를 말한다. 이하 같다)의 위치 및 면적 3. 공모 참가자격 및 일정 4. 재생시행계획안의 평가·심사 계획 5. 공모지역의 재생사업 시행자 지정 절차 6. 재생시행계획안 작성지침 7. 그 밖에 재생시행계획안의 공모에 필요한 사항 ② 재생사업지구지정권자는 지방산업입지심의회에 공모심사위원회를 두어 제1항에 따라 응모한 재생시행계획안을 심사할 수 있다. 이 경우 공모심사위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 재생사업지구지정권자가 정한다. <개정 2017.6.20.> ③ 법 제39조의7제3항에 따라 재생시행계획의 입안을 제안하려는 자는 법 제39조의8에 따라 토지소유자 등의 동의를 받은 후(재생사업지구 지정 시 토지소유자 등의 동의를 거친 경우는 제외한다) 제안서에 제44조의5제1항제4호부터 제7호까지 및 제9호의 사항을 포함하여 재생사업지구지정권자에게 제출하여야 한다. ④ 재생사업지구지정권자는 제3항에 따라 제안서를 제출받은 경우에는 그 제출일부터 45일 이내에 재생시행계획에의 반영 여부를 제안자에게 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 한 차례만 30일의 범위에서 통보 기간을 연장할 수 있다. ⑤ 재생사업지구지정권자는 제3항에 따른 제안을 재생시행계획에 반영할 것인지를 결정하려는 경우에는 법	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	제3조제3항에 따른 지방산업입지심의회의 자문을 거칠 수 있다. ⑥ 제3항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 재생시행계획 입안의 제안에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. 〔본조신설 2016.2.11.〕 〔종전 제44조의6은 제44조의5로 이동 <2016.2.11.>〕 **제44조의7(재생시행계획승인의 고시)** 법 제39조의7제5항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 제23조의2 각 호의 사항을 말한다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 **제44조의8(토지소유자 등의 동의)** ① 법 제39조의8제1항에 따른 동의자 수를 산정하는 방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2016.2.11.> 1. 1필지의 토지를 여러 명이 공유하는 경우: 다른 공유자의 동의를 받은 대표 공유자 1명만을 해당 토지의 소유자로 본다. 다만, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자는 각각을 토지소유자 1명으로 본다. 2. 하나의 건축물을 여러 명이 공유하는 경우: 다른 공유자의 동의를 받은 대표 공유자 1명만을 해당 건축물의 소유자로 본다. 3. 제44조의3제1항에 따른 공람·공고일 후에 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유권을 분할하게 되어 토지소유자 및 건축물 소유자의 수가 증가하게 된 경우: 공람·공고일 전의 소유자의 수를 기준으로 산정하고, 증가된 소유자의 수는 소유자 총수에 추가 산입하지 아니한다.	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	4. 토지등기부 등본, 건물등기부 등본, 토지대장 및 건축물대장에 소유자로 등재될 당시 주민등록번호의 기재가 없고 기재된 주소가 현재 주소와 상이한 경우로서 소재가 확인되지 아니한 자는 토지소유자, 지상권자, 건축물 소유자의 수에서 제외한다. ② 재생사업지구지정권자는 토지소유자, 지상권자, 건축물 소유자의 동의나 동의철회를 받으려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 동의서 또는 동의철회서를 제출받아야 하며, 공유 토지, 지상권 또는 건축물의 대표 소유자로부터는 함께 대표자지정 동의서를 제출받아야 한다. <개정 2013.3.23., 2016.2.11.> ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 동의자 수의 산정 방법 및 절차 등에 관한 세부적인 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2010.3.26.] [제44조의3에서 이동, 종전 제44조의8은 제44조의9로 이동 <2016.2.11.>] **제44조의9(재생사업에의 준용 등)** ① 제4조부터 제6조까지, 제14조(법 제39조의10제1항 단서에 따라 법 제12조가 준용되는 경우에 한정한다), 제15조, 제19조, 제20조, 제20조의2, 제20조의3, 제24조, 제24조의2부터 제24조의4까지, 제25조, 제27조, 제27조의2, 제28조부터 제31조까지, 제35조부터 제40조(제40조제7항은 제외한다)까지, 제40조의2, 제40조의3, 제41조, 제42조, 제42조의3, 제43조, 제47조의3 및 제47조의4는 재생사업에 관하여 준용한다. 이 경우 "산업단지"는 "재생사업지구"로, "산업단지개발계획"은 "재생계획"으로, "산업단지지정권자" 및 "실시계획 승인권자"는 각각 "재생사업지구지정권자"로, "산업단지개발실시계획"은 "재생시행계획"	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	으로 본다. <개정 2014.7.14., 2016.2.11.> ② 법 제39조의10제1항 전단에 따라 준용되는 법 제28조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 보조할 수 있는 비용의 종목은 다음 각 호와 같다. 이 경우 재생사업에 대한 지원규모, 지원비율에 대해서는 심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 따로 정할 수 있다. <개정 2011.4.6., 2011.11.16., 2013.3.23., 2017.1.17.> 1. 재생사업지구의 용지비 등, 재생사업지구 조성을 위한 부지조성비 2. 재생사업지구의 간선도로, 녹지시설, 공원, 주차장 및 공동구의 건설비 3. 용수공급시설 · 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비 4. 재생사업지구의 진입도로 · 전력 · 통신시설 등 기반시설비 5. 이주대책사업비 6. 문화재조사비 및 오염실태조사비 [본조신설 2010.3.26.] [제44조의8에서 이동, 종전 제44조의9는 제44조의12로 이동 <2016.2.11.>]	
제39조의12(재생사업 활성화구역의 지정) ① 재생사업지구지정권자는 재생사업의 효율적인 추진과 복합적인 토지이용을 촉진하기 위하여 재생사업 활성화구역(이하 "활성화구역"이라 한다)을 지정할 수 있다. 이 경우 활성화구역은 해당 재생사업지구 전체면적의 100분의 30을 초과할 수 없다. ② 재생사업지구지정권자는 제1항에 따라 활성화구역을 지정하려면 재생사업 활성화계획(이하 "활성화계획"이라 한다)을 수립하여 관할 시장 · 군수 · 구청장의	**제44조의10(활성화구역에서의 사업시행)** ① 법 제39조의12제1항에 따른 활성화구역(이하 "활성화구역"이라 한다)의 사업시행자는 법 제16조제1항 각 호의 자 중에서 법 제39조의12제2항에 따른 활성화계획으로 정한다. ② 법 제39조의12제5항에 따른 활성화구역에서의 사업시행방식은 법 제39조의6에 따른다. [본조신설 2016.2.11.] [종전 제44조의10은 제44조의13으로 이동 <2016.2.11.>] **제44조의11(활성화계획의 내용)** 법 제39조의12제3항제5	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
의견을 듣고 관계 행정기관의 장과 협의한 후에 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 활성화계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. ③ 활성화계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 활성화계획의 목적 2. 활성화계획의 내용 및 효과 3. 기반시설의 설치·정비에 관한 계획 4. 재원조달계획 및 예산집행계획 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ④ 재생사업지구지정권자는 제1항 및 제2항에 따라 활성화구역을 지정·변경하거나 활성화계획을 수립·변경하였을 때에는 그 내용을 고시하여야 하며 고시 및 열람에 대해서는 제39조의7을 준용한다. 활성화계획이 승인·고시된 때에는 제39조의7에 따른 재생시행계획이 수립·변경된 것으로 본다. ⑤ 활성화구역에서 재생사업 시행을 위한 사업시행자 범위, 사업 시행방식 등 그 세부사항에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따른다. 〔전문개정 2015.8.11.〕 **제39조의13(활성화구역에 대한 특례)** ① 재생사업지구지정권자는 활성화계획 수립 시 필요한 경우 시·도의 조례에도 불구하고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조 및 제78조에 따른 용도지역별 최대한도 범위에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 계획할 수 있다. ② 활성화구역 사업시행자에 대해서는 제39조의15에 따른 개발이익 재투자를 적용하지 아니한다.	호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 활성화구역의 위치 및 면적 2. 사업시행기간(착공 및 준공 예정일을 포함한다) 3. 사업시행자의 명칭 및 대표자의 성명 4. 법 제39조의13제1항에 따른 건폐율 및 용적률의 완화에 관한 사항 5. 법 제39조의13제4항에 따른 다른 법률 규정 적용의 완화·배제에 관한 사항 6. 제44조의5제1항 각 호에 관한 사항(변경하는 경우에는 변경하는 사항으로 한정한다) 7. 그 밖에 활성화구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항 〔본조신설 2016.2.11.〕 〔종전 제44조의11은 제44조의14로 이동 <2016.2.11.>〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
③ 국가 또는 지방자치단체는 활성화구역에 대하여 기반시설 설치비용 등을 우선 지원할 수 있다. ④ 활성화구역에 대하여는 다음 각 호의 법률 규정을 적용하지 아니할 수 있다. <개정 2016.1.19.> 1. 「주택법」 제35조에 따른 주택의 배치, 부대시설·복리시설의 설치기준 및 대지조성기준 2. 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 설치 3. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제14조에 따른 도시공원 및 녹지의 확보 4. 「문화예술진흥법」 제9조에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치 〔본조신설 2015.8.11.〕 〔종전 제39조의13은 제39조의15로 이동 <2015.8.11.>〕		
제39조의14(입주기업 지원대책) ① 사업시행자는 제39조의7에 따른 재생시행계획을 수립할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 재생사업지구의 입주기업에 대한 조업 실태조사를 실시하고 대체산업단지 및 임시조업시설 등의 대책을 마련하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 입주기업에 대한 보호대책을 수립·시행하는 사업시행자에게 임시 부지의 무상제공 등의 지원을 할 수 있다. 〔본조신설 2015.8.11.〕 〔종전 제39조의14는 제39조의16으로 이동 <2015.8.11.>〕	**제44조의12(입주기업 지원대책)** ① 재생사업지구지정권자는 법 제39조의14제1항에 따라 재생시행계획을 수립하기 전에 다음 각 호의 사항을 포함한 재생사업지구의 입주기업에 대한 조업실태조사를 실시하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2016.2.11.> 1. 건축물 수, 입주기업 수 및 근로자 수 2. 입주기업별 매출액 수준 및 업종 형태 3. 입주건축물 가격 및 임대료 수준 4. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항 ② 재생사업지구지정권자는 입주기업의 재정착을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 입주수요를 조사하여 재생시행계획에 반영하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2016.2.11.> 1. 임대료 수준 등을 포함한 입주건축물 희망수요 2. 인근지역 이전 희망수요 3. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	③ 재생사업지구지정권자는 제1항 및 제2항에 따른 조사결과를 고려하여 필요한 경우 재생시행계획에 대체산업단지 조성계획을 포함하여야 하며, 재생사업을 시행하는 기간 동안 입주기업의 조업안정을 위하여 인근지역에 임시조업시설을 제공하거나 재생사업을 단계적으로 개발하는 순환개발방식을 활용할 수 있다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의9에서 이동, 종전 제44조의12는 제44조의15로 이동 <2016.2.11.>〕	
제39조의15(개발이익의 재투자) 사업시행자는 재생사업으로 인하여 발생하는 이익을 대통령령으로 정하는 바에 따라 재생사업지구의 산업시설용지 분양가격 인하와 기반시설 · 공공시설 설치 등의 용도로 사용하여야 한다. 〔본조신설 2009.12.29.〕 〔제39조의13에서 이동, 종전 제39조의15는 삭제 <2015.8.11.>〕	**제44조의13(개발이익의 재투자)** 재생사업 시행자는 법 제39조의15에 따라 해당 재생사업지구에서 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다) 외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 100분의 25 이하의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 비율을 해당 재생사업지구의 산업시설용지 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위하여 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 아니하다. <개정 2012.10.29., 2014.7.14., 2014.12.16., 2016.2.11., 2019.12.10.> 1. 재생사업 시행자가 산업시설용지 면적의 100분의 20 이상을 임대하는 경우 2. 조성원가보다 높은 가격으로 공급하는 용지의 면적이 재생사업지구 총 면적의 100분의 10 미만인 경우 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의10에서 이동, 종전 제44조의13은 제44조의16으로 이동 <2016.2.11.>〕	
제39조의16(토지거래 계약에 관한 허가구역의 지정) 제39조의2 및 제39조의3에 따라 재생사업지구로 지정 · 고시된 때에는 해당 재생사업지구에 대하여 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역으로 지정된 것으로 본다. <개정 2016.1.19.> 〔본조신설 2009.12.29.〕 〔제39조의14에서 이동, 종전 제39조의16은 삭제 <2015.8.11.>〕		
제39조의17(재생사업 지원을 위한 특례) ① 재생계획	**제44조의14(재생사업의 학교시설기준 특례)** 법 제39조의	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
수립권자는 시·도 교육감과 협의하여 「초·중등교육법」에 따른 학교시설기준을 교육에 지장이 없는 범위에서 완화하는 내용으로 재생계획을 수립할 수 있다. 이 경우 구체적인 적용 범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ② 재생사업지구에 적용되는 녹지율 및 도로율 등에 대한 기준은 재생사업지구에 포함되는 산업단지 및 공업지역의 준공 연도 및 주변 여건 등을 고려하여 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율 및 도로율 등의 100분의 50을 초과하는 범위에서 해당 시·도의 조례로 따로 정할 수 있다. ③ 제2항에도 불구하고 제39조의6제1호에 따른 재정비방식으로 시행되는 재생사업지구에는 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율 및 도로율을 적용하지 아니할 수 있다. ④ 재생사업의 시행자는 제2조제9호에도 불구하고 같은 호 가목, 다목 및 라목에서 규정한 건축사업 중 대통령령으로 정하는 건축사업을 포함하여 재생사업을 시행할 수 있다. ⑤ 제39조의2에 해당하는 재생사업지구에 대한 산업시설용지의 면적은 제6조제8항에도 불구하고 산업단지 전체 면적 중 제26조에 따른 공공시설을 제외한 면적의 100분의 40 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2015.9.1.> 〔전문개정 2015.8.11.〕	17제1항에 따라 재생사업지구에서의 학교시설기준은 교지(校地) 면적에 한정하여 2분의 1의 범위에서 완화할 수 있다. <개정 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의11에서 이동 <2016.2.11.>〕 **제44조의15(재생사업의 건축사업특례)** 법 제39조의17제4항에서 "대통령령으로 정하는 건축사업"이란 법 제2조제9호가목·다목 및 라목에 따른 건축사업을 말한다. <개정 2014.1.14., 2016.2.11.> 〔본조신설 2010.3.26.〕 〔제44조의12에서 이동 <2016.2.11.>〕	
제39조의18(재생사업의 총괄관리) ① 재생사업지구지정권자는 재생사업을 효율적으로 추진하기 위하여 재생계획 수립단계에서부터 다음 각 호에 해당하는 자를 총괄사업관리자로 지정할 수 있다. 다만, 시·도지사가	**제44조의16(총괄사업관리자의 지정 등)** ① 재생사업지구지정권자는 법 제39조의18제1항에 따른 총괄사업관리자(이하 "총괄사업관리자"라 한다)를 지정하려는 경우에는 총괄사업관리자로 지정받으려는 자로부터 총괄사	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
총괄사업관리자를 지정하는 경우에는 관할 시장·군수·구청장과 협의하여야 한다. 1. 「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사 2. 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사(이하 "지방공사"라 한다) ② 제1항에 따라 지정된 총괄사업관리자는 지방자치단체의 장을 대행하여 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 재생사업지구에서의 모든 재생사업의 총괄관리 2. 도로 등 기반시설의 설치 3. 기반시설 비용 지원금의 관리 4. 재생계획 수립 시 기반시설 설치계획 등의 자문에 대한 조언 5. 그 밖에 이 법에서 규정하는 업무 및 대통령령으로 정하는 업무 〔본조신설 2015.8.11.〕	업관리 수행계획 제안서를 제출받아 이를 평가하여야 한다. <개정 2016.2.11.> ② 법 제39조의18제2항제5호에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2016.2.11.> 1. 재생계획 수립에 필요한 기술지원 2. 재생사업 추진협의체 구성 및 운영 3. 재생사업 재원의 확보·운영에 관한 계획의 수립 및 집행 4. 재생사업 시행 현황에 관한 자료의 작성·분석 및 관리 5. 재생사업의 효율적 추진을 위하여 필요한 사항으로서 재생계획 수립권자가 요청하는 사항 ③ 재생계획 수립권자는 총괄사업관리자의 업무 대행에 필요한 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다. 〔본조신설 2014.7.14.〕 〔제44조의13에서 이동 <2016.2.11.>〕	
제39조의19(산업단지재생특별회계의 설치 및 운영) ① 재생사업지구지정권자는 재생사업의 활성화 지원을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지재생특별회계를 설치·운용할 수 있다. ② 산업단지재생특별회계의 세입은 다음 각 호와 같다. <개정 2020.6.9.> 1. 「지방세법」 제112조(제1항제1호는 제외한다)에 따라 부과·징수되는 재산세 중 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상의 금액 2. 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금 중 지방자치단체 귀속분 3. 「수도권정비계획법」에 따라 시·도에 귀속되는	**제44조의17(산업단지재생특별회계의 운용)** ① 재생사업지구지정권자는 법 제39조의19제1항에 따라 소관 재생사업의 활성화를 지원하기 위하여 산업단지재생특별회계를 설치·운용할 수 있다. 다만, 시·도지사는 관할구역에 있는 시장·군수가 시행하는 재생사업의 지원 등을 위하여 필요한 경우에도 산업단지재생특별회계를 설치·운용할 수 있다. ② 법 제39조의19제2항제1호에서 "대통령령으로 정하는 일정비율"이란 100분의 10의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 비율을 말한다. 〔본조신설 2016.2.11.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
과밀부담금 중 해당 시·도의 조례로 정하는 비율의 금액 4. 일반회계로부터의 전입금 5. 차입금 6. 제39조의15에 따른 개발이익재투자를 위한 환수금 7. 해당 산업단지재생특별회계 자금의 융자회수금, 이자수익금 및 그 밖의 수익금 8. 그 밖에 시·도 조례로 정하는 재원 ③ 산업단지재생특별회계의 세출은 다음 각 호와 같다. 1. 재생사업을 위한 조사·연구비 2. 재생계획 및 재생시행계획의 수립 비용 3. 기반시설 정비 비용 4. 재생시행계획에 따른 재생사업을 위한 자금 지원 5. 산업단지재생특별회계의 조성·운용 및 관리를 위한 경비 6. 그 밖에 필요한 사항으로 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 사항 ④ 산업단지재생사업을 제39조의6제3호에 따른 환지방식으로 시행하는 경우에는 회계의 구분을 위하여 사업별로 특별회계를 설치하여야 한다. 〔본조신설 2015.8.11.〕		
제39조의20(산업단지재생추진협의회 설립) ① 재생사업을 신속하게 추진하거나 창의적인 개발을 도모하기 위하여 입주기업으로부터 제안 또는 자문을 듣거나, 중요 사항에 대한 협의 또는 갈등을 조정하기 위하여 산업단지재생추진협의회(이하 "추진협의회"라 한다)를 둘 수 있다.	**제44조의18(산업단지재생추진협의회 구성 및 운영)** ① 법 제39조의20제1항에 따른 산업단지재생추진협의회(이하 "추진협의회"라 한다)는 위원장 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다. ② 추진협의의회 위원은 법 제39조의20제2항에 따른 사람 중에서 재생사업지구지정권자가 임명하거나 위촉	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
② 추진협의회는 재생사업지구지정권자의 승인을 받아 설치할 수 있으며, 해당 재생사업지구의 사업시행자, 입주기업, 토지소유자 및 지역주민, 해당 지방자치단체 소속 공무원 및 관계 전문가 등으로 구성한다. ③ 추진협의회는 다음 각 호의 사항을 협의 또는 조정할 수 있다. 1. 재생시행계획 수립 시 주민의견 수렴에 관한 사항 2. 재생시행계획의 내용에 관한 사항 3. 재생사업과 관련하여 재생사업지구지정권자, 사업시행자, 토지소유자, 입주기업, 지역주민 등 이해관계자 사이의 의견 조정에 관한 사항 ④ 추진협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔본조신설 2015.8.11.〕 **제39조의21(이의신청 등)** ① 사업시행자가 제39조의15에 따른 개발이익의 재투자에 대하여 이의가 있는 경우에는 준공인가일부터 60일 이내에 재생사업지구지정권자에게 이의신청사유 및 증명자료 등을 첨부하여 이의를 신청할 수 있다. ② 재생사업지구지정권자는 제1항에 따른 이의신청이 있는 때에는 그 신청을 받은 날부터 15일 이내에 그 결과를 신청인에게 서면으로 통보하여야 한다. ③ 제1항에 따라 이의를 신청한 자는 그 이의신청과 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다. 〔본조신설 2015.8.11.〕 **제39조의22(재생사업과 도시재생사업의 연계)** ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장	하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다. ③ 위원 중 공무원이 아닌 위원의 임기는 3년으로 한다. ④ 추진협의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 추진협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다. 〔본조신설 2016.2.11.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
또는 군수(광역시 관할구역에 있는 군의 군수는 제외한다)는 재생사업의 효과를 제고하고 도시의 경제적·사회적·물리적 활성화를 위하여 필요한 경우 재생사업지구 또는 재생사업지구와 그 주변지역을 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도시재생활성화지역으로 우선 지정하고, 그 지역에 대하여 도시재생활성화계획을 수립할 수 있다. 이 경우 도시재생활성화지역 지정 및 도시재생활성화계획의 수립에 관하여는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 도시재생활성화지역에 대하여 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제27조제1항 각 호의 사항에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 우선적으로 보조하거나 융자할 수 있다. [본조신설 2015.9.1.]		
제6장 산업단지 외 지역의 공장입지 <개정2009.12.29.>		
제40조(입지지정 및 개발에 관한 기준) ① 국토교통부장관은 산업단지 외의 지역에서의 공장설립을 위한 입지지정과 지정 승인된 입지의 개발에 관한 기준을 작성·고시할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따른 기준을 작성하려면 산업통상자원부장관 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 심의회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항에 따른 기준을 작성하기 위하여 필요한 사항	**제45조(입지지정 및 개발에 관한 기준의 작성)** ① 법 제40조제1항의 규정에 의한 입지지정 및 개발에 관한 기준에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 1996.6.29.> 1. 개별공장입지의 선정기준에 관한 사항 2. 산업시설용지의 적정이용기준에 관한 사항 3. 기반시설의 설치 및 정비에 관한 사항 4. 산업의 적정배치와 지역간 균형발전을 위하여 필요한 사항 5. 환경보전 및 문화재보존을 위하여 필요한 사항	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	6. 토지가격의 안정을 위하여 필요한 사항 7. 기타 다른 계획과의 조화를 위하여 필요한 사항 ② 법 제40조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경"이란 제1항제4호 내지 제7호의 사항의 변경을 말한다. <개정 2011.11.16.>	
제40조의2(공장입지 유도지구의 지정) ① 시 · 도지사(도지사는 제외한다) 또는 시장 · 군수 · 구청장은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호다목에 따른 계획관리지역에 3만제곱미터 이상 50만제곱미터 미만의 범위에서 해당 지방자치단체에 두는 도시계획위원회의 심의를 거친 후 공장입지 유도지구를 지정할 수 있다. <개정 2016.12.20.> ② 제1항에 따른 공장입지 유도지구(이하 "공장입지유도지구"라 한다)의 지정권자(이하 "공장입지유도지구지정권자"라 한다)는 공장입지 유도지구를 지정하려면 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가(「환경영향평가법」 제9조에 따른 전략환경영향평가 대상계획으로 본다), 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가등 및 「농지법」에 따른 농지에 대하여 관계 행정기관과 협의를 거쳐야 한다. <개정 2011.7.21., 2016.12.20., 2017.10.24.> ③ 공장입지유도지구지정권자는 공장입지 유도지구를 지정하거나 변경한 경우에는 대통령령으로 정하는 사항을 고시하여야 한다. <신설 2016.12.20.> ④ 공장입지유도지구지정권자는 제3항에 따른 고시를 하였을 때에는 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 작성 · 고시하여야 한다. <신설 2016.12.20.> ⑤ 공장입지 유도지구에 관하여는 제7조의4, 제12조,	**제45조의2(공장입지유도지구의 지정 등)** ① 법 제40조의2제1항에 따른 공장입지유도지구(이하 "공장입지유도지구"라 한다)는 다음 각 호의 지정기준을 모두 충족하는 지역에 한정하여 지정할 수 있다. <개정 2017.6.20.> 1. 공장입지유도지구를 지정하려는 지역의 토지이용, 교통여건, 자연환경을 종합적으로 고려하여 공장이 있거나, 공장의 입지수요가 있는 경우로서 집단화 유도가 용이할 것 2. 제27조에 따른 기반시설의 이용, 연계처리 또는 설치가 용이할 것 3. 공장건축에 제한이 없을 것 ② 법 제40조의2에 따라 공장입지유도지구를 지정하려는 때에는 해당지역 및 주변지역에 대한 현재 토지이용상태 및 미래 이용계획, 다른 법령에 따른 공장입지제한유무, 상습재해지역여부 등을 조사하여야 한다. ③ 법 제40조의2제2항에 따른 공장입지 유도지구의 지정권자(이하 "공장입지유도지구지정권자"라 한다)는 제2항에 따른 조사결과에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 공장입지유도지구지정계획(이하 "지정계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2009.6.25., 2013.3.23., 2017.6.20.> 1. 지정목적 2. 지정위치 및 면적	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제21조, 제47조, 제48조 및 제50조를 준용한다. <개정 2016.12.20.> ⑥ 공장입지 유도지구의 지정 기준 및 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.12.20.> [전문개정 2011.8.4.]	3. 토지이용계획 4. 기반시설 이용 및 설치계획 5. 입주가능 업종 6. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항 ④ 공장입지유도지구지정권자는 지정계획에 대하여 사전공람 등을 통하여 해당 지역의 토지소유자 및 이해관계인을 포함한 지역주민의 의견을 청취하여야 하고, 그 의견이 타당하다고 인정하는 때에는 이를 반영하여야 한다. 지정계획을 변경하려는 때에도 또한 같다. <개정 2009.6.25., 2017.6.20.> ⑤ 법 제40조의2제3항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2009.6.25., 2017.6.20.> 1. 지정위치 및 면적 2. 지정목적 3. 입주가능 업종 4. 위치도 5. 편입토지조서 및 지적도 6. 공장입지유도지구의 활성화를 위한 주요지원계획 ⑥ 공장입지유도지구지정권자는 공장입지유도지구를 지정·고시한 경우에는 고시한 날부터 2년 이내에는 이를 변경하지 못한다. 다만, 관계법령 및 조례의 제·개정이나 해당 지역 및 인근지역의 여건변화 등으로 필요한 경우에는 고시지역의 일부 또는 전부를 변경할 수 있다. <개정 2009.6.25., 2017.6.20.> [본조신설 2007.10.4.]	
제40조의3(공장입지 유도지구의 특례) ① 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인권자(이하 "공장설립승인권자"라 한	**제45조의3(공장입지유도지구의 지원 등)** ① 법 제40조의3제3항에서 "대통령령으로 정하는 기준에 적합한 공동오·폐수처리시설"이란 「하수도법」 제34조제3항에	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
다)는 공장입지 유도지구에서의 공장설립을 승인하려는 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회의 심의, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가등을 거치지 아니하고 승인할 수 있다. <개정 2011.7.21., 2016.12.20., 2017.10.24.> ② 공장입지 유도지구에 대한 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에도 불구하고 공장입지유도지구지정권자가 결정하며, 지구단위계획에 대하여 필요한 사항은 같은 법 제52조에도 불구하고 국토교통부장관이 별도로 정할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2016.12.20.> ③ 공장설립승인권자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 공동 오·폐수처리시설이 설치되고, 「물환경보전법」 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질이 같은 법 제32조에 따른 배출허용기준 이하로 배출되는 경우에는 공장설립을 승인할 수 있다. <개정 2016.12.20., 2017.1.17.> ④ 공장입지 유도지구 중 대통령령으로 정하는 요건에 해당되는 지구에 대하여는 제28조 및 제29조에 따른 비용의 보조나 시설 지원을 할 수 있다. 이 경우 제29조에 따른 기반시설 지원에 관하여는 제29조의2를 준용한다. <개정 2016.12.20.> [전문개정 2011.8.4.] **제41조** 삭제 <2007.4.6.> **제42조** 삭제 <1993.8.5.> **제43조(공장설립민원실의 활용)** 시·도지사, 시장·군수	따른 개인하수처리시설 및 「물환경보전법」 제35조에 따른 수질오염방지시설을 말한다. <개정 2007.11.30., 2011.11.16., 2018.1.16.> ② 법 제40조의3제4항 전단에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지구"란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 지구를 말한다. <개정 2011.11.16., 2012.6.29., 2012.11.20., 2017.6.20.> 1. 다음 각 목의 구분에 따른 면적 요건을 충족할 것 가. 국가가 비용을 보조하거나 시설을 지원하는 경우: 15만제곱미터 이상 나. 지방자치단체가 비용을 보조하거나 시설을 지원하는 경우: 3만제곱미터 이상 2. 다음 각 목의 면적을 합한 면적이 공장입지유도지구의 면적의 100분의 50 이상일 것 가. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따라 공장설립 승인을 받은 공장부지면적 나. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따라 공장설립 승인을 신청한 공장부지 면적 다. 서면으로 공장설립의 신청을 약정한 경우 해당 공장부지 면적 [본조신설 2007.10.4.] **제46조** 삭제 <1999.3.26.>	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
또는 구청장은 산업입지 및 공장설립과 관련한 인가·허가 사항을 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제19조에 따라 시·도 및 시·군·구에 설치된 공장설립민원실에서 종합처리하도록 하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제44조(유치지역 지정에 따른 산업단지개발) ① 국토교통부장관은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조에 따라 산업통상자원부장관으로부터 유치지역 지정계획안에 대한 협의를 요청받았을 때에는 대상지역의 적정성, 개발방법 등에 대한 대안을 제시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 산업단지지정권자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조에 따라 고시된 유치지역을 우선적으로 산업단지로 지정·개발하여야 한다. ③ 제1항에 따른 대안에 포함될 내용 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제47조(유치지역의 개발대안)** ① 법 제44조제1항의 규정에 의한 유치지역 지정대상지역의 적정성·개발방법등에 대한 대안에 포함되어야 하는 사항은 다음 각호와 같다. <개정 1996.6.29.> 1. 입지의 적정성분석에 관한 사항 2. 산업단지의 적정유형결정에 관한 사항 3. 개발사업의 주체와 개발방법에 관한 사항 4. 다른 계획과의 관련성여부에 관한 사항 5. 지역간균형발전에 미치는 영향 ② 국토교통부장관은 법 제44조제1항의 규정에 의한 유치지역지정계획안을 검토하기 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 법 제4조제1항의 규정에 의한 기초조사를 실시할 수 있다. <개정 1994.12.23., 2008.2.29., 2013.3.23.> **제47조의2** 삭제 <1997.12.31.>	
제7장 보칙 <개정 2011.8.4.> **제45조(조세 및 부담금의 감면)** ① 국가 또는 지방자치단체는 산업단지의 원활한 조성 및 육성, 중소기업용 산업용지 임대사업(제46조의6에 따른 임대전용산업단지를 포함한다)의 육성을 위하여 「조세특례제한법」·「관세법」·「지방세특례제한법」에서 정하는 바에		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
따라 법인세 · 소득세 · 관세 · 취득세 · 등록면허세 · 농어촌특별세 · 재산세 · 교육세 및 종합부동산세 등의 조세를 감면할 수 있다. ② 국가 및 지방자치단체는 산업단지개발사업을 원활히 시행하기 위하여 필요한 경우에는 「개발이익환수에 관한 법률」, 「농지법」, 「초지법」 및 「산지관리법」에서 정하는 바에 따라 부담금을 감면할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제46조(자금 지원) 국가 또는 지방자치단체는 산업단지의 원활한 조성, 단지 내 입주업체의 유치 및 중소기업용 산업용지 임대사업의 육성과 중소기업을 위한 지식산업센터의 건축을 위하여 자금 지원에 대한 필요한 조치를 할 수 있다. <개정 2012.6.1.> 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제47조의3(융자지원)** 국가 또는 지방자치단체는 법 제46조에 따라 임대를 목적으로 개발하는 산업단지의 용지 매입비 등을 융자할 수 있다. 이 경우 융자에 관한 세부적인 기준 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 〔본조신설 2007.10.4.〕	
제46조의2(지원단지의 조성 등의 특례) ① 사업시행자는 산업단지 내 또는 산업단지 인근지역에 입주기업 종사자 등을 위한 주거 · 문화 · 복지 · 교육시설 등을 위한 지원단지를 조성할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원단지의 조성은 산업단지개발사업으로 할 수 있다. ③ 입주기업 종사자 등의 주거마련을 위하여 필요한 경우 제1항에 따라 조성되는 지원단지에서 건설 · 공급되는 주택에 대하여 「주택법」 제54조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택공급의 기준을 따로 정할 수 있다. <개정 2016.1.19.> 〔전문개정 2014.1.14.〕	**제47조의4(입주기업 종사자 등의 주택공급 특례)** ① 법 제46조의2제1항에 따른 지원단지에서 민영주택을 건설하여 공급하는 자는 같은 조 제3항에 따라 입주예정기업 및 교육 · 연구기관의 종사자 등에게 그 건설량의 100분의 50(「수도권정비계획법」 제6조에 따른 과밀억제권역에 위치한 산업단지의 경우에는 100분의 30)의 범위에서 특별공급할 수 있다. <개정 2014.7.14.> ② 제1항에 따라 특별공급되는 주택의 입주자격 및 선정방법은 국토교통부령에서 정하는 바에 따른다. 〔전문개정 2014.1.14.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제46조의3(사립학교의 설립에 관한 특례) ① 사업시행자가 산업단지의 특성에 맞는 인력 양성과 교육 여건의 개선을 위하여 학교를 설립하려는 경우에는 산업단지개발계획과 실시계획에 학교설립 계획을 포함하여 작성하여야 한다. ② 산업단지지정권자는 제1항에 따른 학교설립 계획이 포함되어 있는 산업단지개발계획 또는 실시계획을 승인하려는 경우에는 미리 교육부장관 또는 교육감과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 교육감은 사업시행자가 제2항에 따른 협의를 거쳐 승인된 산업단지개발계획과 실시계획에 포함된 학교시설사업을 시행하기 위하여 「학교시설사업 촉진법」 제4조에 따라 학교시설사업 시행계획의 승인신청을 한 경우에는 이를 검토하여 승인하여야 한다. ④ 사업시행자가 제1항부터 제3항까지의 절차를 거친 후 「초·중등교육법」 제4조제2항 및 「고등교육법」 제4조에 따라 학교에 대한 설립인가를 신청하려는 경우에는 「사립학교법」 제3조에 따른 학교법인을 설립한 후 학교법인이 설립인가를 신청하여야 한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제46조의4(학교 및 교육과정 운영의 특례) ① 산업단지에서 산업단지의 특성에 맞는 인력 양성과 교육 여건의 개선을 위하여 「초·중등교육법」 제61조에 따른 특례의 적용을 받는 학교 또는 교육과정을 운영하려는 학교의 장은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 추천으로 관할 교육감의 지정을 받아야 한다. ② 제1항에 따른 특례를 적용받는 학교의 추천기준은 대통령령으로 정한다.	**제47조의5(특례적용 학교의 추천기준)** 시장·군수는 산업단지안에 설립된 고등학교 중 다음 각 호의 기준에 적합한 경우 법 제46조의4제2항에 따라 「초·중등교육법」 제61조에 의한 특례의 적용을 받는 학교 또는 교육과정을 운영하는 학교로 지정하여 줄 것을 교육감에게 추천할 수 있다. 1. 산업단지안에 고등학교의 교육여건 개선이 필요한 경우로서 사업시행자, 산업단지 관리기관이 요청하는	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
③ 제1항에 따라 운영되는 학교 또는 교육과정에 참여하는 교원 및 학생 등은 이로 인하여 불이익을 받지 아니한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕	경우 2. 산업단지안에 고등학교가 2개 이상으로서 교육여건 개선이 필요한 경우 〔본조신설 2007.10.4.〕	
제46조의5(북한지역의 공장입지의 개발 및 지원) 정부는 북한지역에 있는 남한기업 및 북한기업을 육성하기 위하여 공장입지의 개발을 지원할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제46조의6(임대전용산업단지) ① 국가 또는 지방자치단체는 지역경제 활성화 및 저렴한 산업용지 공급을 위하여 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 기관으로 하여금 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정·운영하게 할 수 있다. ② 제1항에 따라 국가 또는 지방자치단체는 임대전용산업단지로 지정된 토지를 매입하거나 임대전용산업단지 사업시행자에게 국고 지원을 할 수 있다. ③ 국토교통부장관·지방자치단체의 장 및 「국유재산법」 제29조제1항에 따라 관리위탁을 받은 자는 제2항에 따라 매입한 토지를 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 수의계약으로 기업 또는 개인에게 사용·수익 또는 대부(이하 "임대등"이라 한다)할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 제1항에 따라 지정하는 산업단지의 임대기간 등의 기준과 운영·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정하며, 제2항에 따라 국가 또는 지방자치단체가 매입한 토지의 관리 및 운영방법에 대하여는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 대통령령으로 따로 정할 수 있다.	**제47조의6(임대전용산업단지의 지정)** ① 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장은 법 제46조의6제1항에 따라 임대전용산업단지를 지정·운영하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 지정계획을 수립하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 1. 임대전용산업단지의 위치 및 지정범위 2. 임대전용산업단지의 조성목적 3. 사업시행자 및 관리기관 4. 입주수요 자료 5. 임대전용산업단지 지정에 따른 비용 및 기대효과 6. 재원조달계획 7. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항 ② 국토교통부장관 및 지방자치단체의 장이 법 제46조의6제1항에 따라 임대전용산업단지를 지정한 때에는 다음 각 호의 사항을 고시하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 1. 임대전용산업단지의 명칭 및 위치 2. 사업시행자 3. 필지별 상세내역 ③ 국가 또는 지방자치단체는 임대전용산업단지 조성에	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
〔전문개정 2011.8.4.〕 **제46조의7(임대전용산업단지의 적용특례)** ① 제46조의6에 따라 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지를 임대등을 하는 경우 그 임대기간은 「국유재산법」 제35조제1항 · 제46조제1항 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제21조제1항 · 제31조제1항에도 불구하고 50년의 범위 내로 할 수 있다.	소요되는 비용을 지원할 수 있다. ④ 임대전용산업단지의 지정절차, 지원방식 등에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 〔본조신설 2007.10.4.〕 **제47조의7(임대전용산업단지의 운영 · 관리)** ① 법 제46조의6제1항에 따른 임대전용산업단지의 토지 · 시설의 임대기간은 50년 이내로 하되, 50년 이내에서 임대기간이 만료된 후 임차인이 재계약을 하려는 때에는 임대인은 특별한 사유가 없는 경우 이에 응하여야 한다. ② 입주기업은 임대계약에서 정하는 목적 외의 용도로 토지를 사용할 수 없으며, 다음 각 호의 행위는 임대산업단지의 임대관리기관으로부터 문서에 의하여 동의를 받아야 한다. 1. 임대토지 · 시설의 전대 및 양도 등 일체의 권리변동 행위 2. 임대토지의 형질 등을 변경하는 행위 3. 임대토지상의 건축물 등 임대토지상 지상물건의 매각, 대여, 교환 등 일체의 처분행위 ③ 이 영에서 규정한 것 외에 임대전용산업단지의 운영 · 관리에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2008.2.29., 2013.3.23.> 〔본조신설 2007.10.4.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
② 제46조의6에 따라 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지를 임대등을 하는 경우에는 「국유재산법」 제18조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제13조에도 불구하고 그 토지 위에 공장이나 그 밖의 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. 이 경우 임대계약이 종료될 때에 원상으로 회복하여 반환하는 조건으로 토지를 임대등을 할 수 있다. ③ 제46조의6에 따라 임대등을 하는 토지의 연간 임대료는 「국유재산법」 제32조제1항 · 제47조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조제1항 · 제32조에도 불구하고 토지매입가격의 1퍼센트 이상으로 한다. ④ 국가가 매입한 토지의 관리위탁기간은 「국유재산법」 제29조제3항에도 불구하고 5년 이상으로 할 수 있다. 〔전문개정 2011.8.4.〕		
제46조의8(대학 교지의 일부를 포함하는 도시첨단산업단지의 개발 등에 관한 특례) ① 국가, 지방자치단체, 대학법인 또는 과학기술원은 「고등교육법」 및 「사립학교법」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 대학 교지(校地)의 일부를 포함하는 도시첨단산업단지의 경우에는 그 사업시행자(입주업체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 대학 교지의 일부를 사용 또는 대부하여 건물(지식산업센터 및 대통령령으로 정하는 공공임대주택을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 밖의 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. ② 제1항에 따른 도시첨단산업단지 중 대학 교지가 아닌 국유 또는 공유의 토지에 대해 국가 또는 지방자치단체는 「국유재산법」 제18조 및 「공유재산 및 물품	**제47조의8(대학 교지의 일부를 포함하는 도시첨단산업단지의 개발 등에 관한 특례)** ① 법 제46조의8제1항에서 "대통령령으로 정하는 대학 교지(校地)의 일부"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대학 교지의 일부를 말한다. 1. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 교지일 것 2. 제1호에 따른 학교 교지의 총 면적에서 해당 교지의 면적을 제외하더라도 「대학설립 · 운영 규정」 별표4에 따른 교지기준면적을 충족할 것 3. 해당 교지의 활용도가 낮아 도시첨단산업단지로 개발할 필요가 있다고 해당 학교의 장이 인정할 것 ② 법 제46조의8제1항에서 "대통령령으로 정하는 공공임대주택"이란 대학생과 기업대학 및 연구기관 종사자를 위한 「공공주택 특별법 시행령」 제2조제1항제3호	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
관리법」 제13조, 제19조 및 제28조에도 불구하고 그 사업시행자에게 사용 또는 대부하여 건물이나 그 밖의 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. 이 경우 그 시설물의 종류·용도 등을 고려하여 사용계약 또는 대부계약이 종료되었을 때에는 국가 또는 지방자치단체는 그 시설물을 국가 또는 지방자치단체에 기부하거나 토지를 원상회복하여 반환하는 것을 임대 조건으로 하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 도시첨단산업단지에 입주할 수 있는 업종을 교육부장관 및 과학기술정보통신부장관과 협의하여 관보에 고시하여야 한다. ④ 사업시행자는 「국유재산법」 제30조제2항, 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조제3항, 「고등교육법」 및 「사립학교법」에도 불구하고 제1항에 따라 축조한 시설물을 사용 또는 대부 목적과 동일한 용도로 사용하려는 다른 자에게 사용·수익하게 할 수 있다. ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 사업시행자가 국유 또는 공유 재산을 사용 또는 대부하는 경우 그 사용기간 또는 대부기간은 「국유재산법」 제35조제1항 및 제46조제1항, 「공유재산 및 물품 관리법」 제21조제1항 및 제31조제1항에도 불구하고 50년의 범위 내로 할 수 있다. 이 경우 사용 또는 대부하는 재산의 연간 사용료 또는 대부료는 「국유재산법」 제32조제1항 및 제47조, 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조제1항 및 제32조에도 불구하고 해당 재산가액의 1퍼센트 이상으로 한다. ⑥ 국가 또는 지방자체단체는 제1항에 따른 도시첨단산업단지의 원활한 조성을 위하여 사업시행자가 기업체에 임대할 목적의 건물을 건축하는 데에 드는 비용	에 따른 행복주택을 말한다. 〔본조신설 2020.3.10.〕	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. 〔본조신설 2019.12.10.〕 **제47조(보고 및 검사 등)** ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 산업단지개발사업에 관하여 추진공정 및 산업단지개발계획(실시계획을 포함한다)의 승인조건 이행 여부 등 확인이 필요한 경우와 제48조제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 판단하는 경우에는 사업시행자로 하여금 필요한 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 산업단지개발사업에 관한 업무를 검사하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따라 산업단지개발사업에 관한 업무를 검사하는 공무원은 긴급한 경우나 사전통지할 경우 증거인멸 등으로 조사 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우를 제외하고는 검사 7일 전까지 검사 일시, 검사 이유 및 검사 내용 등에 대한 검사계획을 사전에 통지하여야 하며, 검사를 할 때에는 그 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다. ③ 제2항에 따른 사전통지 및 증표에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2011.8.4.〕		**제20조(증표)** 법 제47조제3항의 규정에 의한 증표는 별지 제19호서식에 의한다. **제21조** 삭제 <2011.4.7.> **제22조(재생사업지구 지정대장 등)** ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 대장을 작성·관리하고 산업단지 재생사업지구(이하 "재생사업지구"라 한다)의 지정과 산업단지 재생사업(이하 "재생사업"이라 한다) 시행자의 지정 및 재생사업의 시행에 관한 사항을 기록하여야 한다. 1. 재생사업지구 지정대장(별지 제1호서식) 2. 사업시행자지정대장(별지 제2호서식) 3. 재생사업 시행대장(별지 제3호서식) ② 제1항 각 호의 대장의 작성·관리에 관하여는 제3조제2항을 준용한다. 〔본조신설 2010.3.30.〕 **제23조(재생사업지구지정신청서 등)** ① 영 제44조의4에 따라 준용되는 영 제13조제2항에 따른 재생사업지구지정요청서는 별지 제5호서식에 따른다. <개정 2017.6.21.> ② 영 제44조의9제1항에 따라 준용되는 영 제19조제4항에 따른 사업시행자지정신청서는 별지 제6호서식에 따른다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> ③ 법 제39조의10제1항 본문에 따라 준용되는 법 제16조에 따라 재생사업 시행자를 지정한 경우에는 별지 제7호서식에 따른 사업시행자지정서를 신청인에게 발급하여야 한다.

법률	시 행 령	시 행 규 칙
		④ 영 제44조의9제1항에 따라 준용되는 영 제20조제6항에 따른 재생사업에 대한 대행신청서는 별지 제8호서식에 따른다. <개정 2014.7.15., 2017.6.21.> [본조신설 2010.3.30.] **제24조(재생사업에 대한 동의서 등)** ① 영 제44조의8제2항에 따른 동의서, 동의철회서 및 대표자 지정 동의서는 각각 별지 제18호서식, 제18호의2서식 및 제18호의3서식에 따른다. <개정 2017.6.21.> ② 제1항에 따른 동의철회서는 재생사업 시행자 또는 시행자가 되려는 자에게 인감증명서를 첨부하여 「우편법 시행규칙」 제25조제1항제4호가목에 따른 내용증명으로 제출하여야 한다. [본조신설 2010.3.30.] **제25조(재생시행계획의 승인 등)** ① 영 제44조의5제1항에 따른 재생시행계획 승인신청서는 별지 제9호서식에 따른다. <개정 2017.6.21.> ② 영 제44조의5제2항제2호에서 "국토교통부령으로 정하는 매립공사설명서"란 제9조제2항에 따른 매립공사설명서를 말한다. <개정 2013.3.23., 2017.6.21.> ③ 영 제44조의5제3항에 따른 재생사업 승인신청기간의 연장신청은 별지 제10호서식에 따른다. 이 경우 첨부서류에 관하여는 제9조제4항을 준용한다. <개정 2017.6.21.> [본조신설 2010.3.30.] **제26조(재생사업의 시설부담금 납부통지 등)** 재생사업에 관한 시설부담금의 납부통지 등에 관하여는 다음 각 호의 서식에 따른다. <개정 2017.6.21.>

법률	시 행 령	시 행 규 칙
		1. 영 제44조의9제1항 본문에 따라 준용되는 영 제31조제6항에 따른 시설부담금의 납부통지: 별지 제11호서식 2. 영 제44조의9제1항 본문에 따라 준용되는 영 제36조제1항에 따른 준공인가신청서 및 영 제36조제4항에 따른 준공인가필증: 별지 제12호서식 및 별지 제13호서식 3. 영 제44조의9제1항 본문에 따라 준용되는 영 제37조제1항 및 제2항에 따른 준공인가전사용신청서: 별지 제14호서식 4. 영 제44조의9제1항 본문에 따라 준용되는 영 제39조제1항에 따른 분양계획서: 별지 제15호서식. 이 경우 첨부서류에 관하여는 제14조제2항을 준용한다. 5. 영 제44조의9제1항 본문에 따라 준용되는 영 제41조제1항에 따른 임대사업계획서: 별지 제17호서식. 이 경우 첨부서류에 관하여는 제16조제3항을 준용한다. 〔본조신설 2010.3.30.〕 **제27조(재생사업에의 준용 등)** 제6조 · 제6조의2(법 제39조의10제1항 단서에 따라 법 제12조가 준용되는 경우에 한정한다), 제10조, 제10조의2, 제10조의3, 제17조 및 제21조의 규정은 산업단지 재생사업에 준용한다. 이 경우 "산업단지개발사업"은 "재생사업"으로, "개발사업실시계획"은 "재생시행계획"으로, "실시계획승인권자"는 "재생시행계획승인권자"로, "산업단지개발기간"은 "재생사업기간"으로 본다. 〔본조신설 2010.3.30.〕

법률	시 행 령	시 행 규 칙
		제27조의2(입주기업 종사자 등의 주택공급 절차) 영 제47조의4제2항에 따라 입주기업 종사자 등에 특별공급되는 주택의 입주자격 및 선정방법은 「주택공급에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다. 〔본조신설 2014.7.15.〕 〔종전 제27조의2는 제27조의3으로 이동 <2014.7.15.>〕 **제27조의3** 삭제 <2016.12.30.>
제48조(감독) ① 국토교통부장관, 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 사업시행자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축(改築)·이전, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14., 2015.8.11., 2015.9.1.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(다목에서 자목까지의 경우에는 제39조제1항 본문에서 준용하는 경우를 각각 포함한다) 가. 제8조의3, 제16조, 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조, 제39조, 제39조의2 및 제39조의7에 따른 지정 또는 승인 시 부과된 조건을 지키지 아니하거나 산업단지개발계획·실시계획 또는 시행계획대로 산업단지개발사업을 시행하지 아니한 경우 나. 제26조제4항에 따른 통지를 하지 아니한 경우 다. 제27조제2항에 따른 국유재산 및 공유재산의 임대 또는 양도 시 부과된 조건을 지키지 아니한 경우 라. 제32조를 위반하여 선수금을 지급받은 경우	**제48조(감독처분등에 따른 고시)** 법 제48조제3항의 규정에 의하여 고시하여야 할 사항은 다음 각호와 같다. <개정 1993.11.6.> 1. 사업의 명칭 2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소 3. 사업지역의 위치 및 면적 4. 감독처분의 내용 및 사유	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
마. 제33조제1항에 따른 실시계획승인권자의 명령을 위반한 경우 바. 제36조에 따른 이주대책 등을 수립하지 아니하거나 수립된 대책을 시행하지 아니한 경우 사. 제37조제1항을 위반하여 준공인가를 받지 아니한 경우나 같은 조 제8항을 위반하여 사전 승인을 받지 아니한 경우 아. 제38조에 따른 처분계획을 작성하지 아니하거나 처분계획과 다르게 토지·시설 등을 처분한 경우 자. 제38조의3을 위반하여 산업단지관리기본계획을 준수하지 아니한 경우 차. 제46조의6제4항에 따른 임대전용산업단지의 기준과 운영·관리에 관한 사항을 위반한 경우 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 받은 경우 3. 사정이 변경되어 산업단지개발사업을 계속 시행할 수 없게 된 경우 ② 국토교통부장관, 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> 1. 제16조제1항 또는 제2항에 따른 사업시행자 지정의 취소 2. 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조에 따른 실시계획 승인 또는 변경승인의 취소(제39조제1항 본문에서 준용하는 경우를 포함한다) ③ 국토교통부장관, 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 처분을 하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하여야		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제48조의2** 삭제 <2008.2.29.> **제48조의3(항만건설에 관한 관계 기관 간의 협조)** 국토교통부장관, 시·도시사 및 시장·군수·구청장은 제6조·제7조·제7조의2 또는 제8조에 따라 공용 또는 공공용으로 사용하기 위한 방파제·호안·안벽·물양장, 그 밖에 이와 기능이 유사한 시설을 설치하는 항만건설사업이 포함되는 개발계획을 수립하는 때에는 해양수산부장관의 의견을 우선 반영하여야 한다. 〔본조신설 2014.1.14.〕 **제49조(권한의 위임)** 이 법에 따른 국토교통부장관 또는 해양수산부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.1.14.> 〔전문개정 2011.8.4.〕	**제49조(권한의 위임)** ① 국토교통부장관은 법 제49조에 따라 별표 3의 국가산업단지에 관한 다음 각 호의 권한(법 제2조제9호바목의 사업 중 항만건설사업에 관한 권한은 제외한다)을 시·도지사에게 위임한다. <개정 1997.12.31., 1998.6.24., 2001.6.30., 2007.10.4., 2008.2.29., 2009.6.25., 2010.3.26., 2013.3.23., 2014.1.14., 2017.6.20.> 1. 법 제6조제5항에 따른 개발계획의 변경(개발계획상 토지이용계획이 수립되지 아니한 지역에 대하여 토지이용계획을 수립하는 경우와 면적을 변경하는 경우를 제외한다) 2. 법 제7조의4에 따른 산업단지지정등의 고시 3. 법 제16조의 규정에 의한 사업시행자의 지정 4. 법 제17조제1항의 규정에 의한 실시계획의 승인 5. 법 제19조의2제1항의 규정에 의한 실시계획승인의 고시 및 관계서류 사본의 송부 6. 삭제 <1999.3.26.> 7. 법 제21조제2항의 규정에 의한 실시계획승인에 관한	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	협의등 8. 법 제26조제3항의 규정에 의한 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 의견청취 9. 법 제27조제2항의 규정에 의한 국·공유재산의 용도폐지 및 양도에 관한 협의 10. 법 제37조제1항 및 제2항의 규정에 의한 산업단지개발사업의 준공인가·준공검사 및 준공검사의뢰 11. 법 제37조제5항의 규정에 의한 산업단지개발사업의 준공인가공고 및 통지 12. 법 제37조제8항에 따른 국가산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물의 준공인가 전 사용승인 13. 법 제47조제1항의 규정에 의한 사업시행자에 대한 보고·자료제출명령 및 검사 14. 법 제48조의 규정에 의한 사업시행자에 대한 감독처분·청문 및 고시 ② 국토교통부장관은 법 제49조에 따라 별표 3에 따른 국가산업단지 외의 국가산업단지에 대하여 다음 각 호의 경우를 제외한 사업시행자의 지정에 관한 권한과 그 지정받은 사업시행자가 시행하는 국가산업단지개발사업에 관한 제1항제4호, 제5호 및 제7호부터 제14호까지의 권한을 시·도지사에게 위임한다. <개정 2008.2.29., 2009.6.25., 2013.3.23., 2014.12.16., 2017.6.20.> 1. 법 제2조제9호바목의 사업중 항만건설사업을 시행하는 경우 2. 법 제6조의 규정에 의한 산업단지개발계획 수립시 국토교통부장관이 사업시행자를 지정하는 경우 3. 사업을 시행하고자 하는 자가 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 경우	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	③ 국토교통부장관은 법 제49조에 따라 국가산업단지에 대하여 제2항제1호에 따른 항만건설사업에 관한 권한을 다음 각 호의 구분에 따라 위임한다. <개정 2009.6.25., 2010.3.26., 2013.3.23., 2015.1.6., 2017.6.20.> 1. 「항만법」 제3조제2항제1호의 국가관리항 내에 있는 국가산업단지: 다음 각 목의 구분에 따른다. 가. 별표 3에 따른 국가산업단지: 제1항제1호부터 제5호까지 및 제7호부터 제14호까지의 권한을 해양수산부 지방해양수산청장에게 위임한다. 나. 별표 3에 따른 국가산업단지 외의 국가산업단지: 제1항제4호, 제5호 및 제7호부터 제14호까지의 권한을 해양수산부 지방해양수산청장에게 위임한다. 2. 「항만법」 제3조제2항제1호의 국가관리항 밖에 있는 국가산업단지: 제1항제1호부터 제5호까지 및 제7호부터 제14호까지의 권한을 시·도지사에게 위임한다. ④ 국토교통부장관은 법 제49조에 따라 별표 3에 따른 국가산업단지 외의 국가산업단지(법 제39조에 따른 특수지역개발사업이 시행되는 지역을 포함한다)에 대하여 제2항제2호 및 제3호에 따른 사업시행자가 시행하는 국가산업단지개발사업(법 제39조에 따른 특수지역개발사업을 포함하며, 같은 항 제1호에 따른 항만건설사업은 제외한다)에 관한 제1항제4호, 제5호 및 제7호부터 제14호까지의 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다. <신설 2009.6.25., 2009.11.10., 2013.3.23., 2017.6.20.> ⑤ 국토교통부장관은 법 제49조에 따라 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제2호에 따른 예정지역에 지정된 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정한 도시	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	첨단산업단지로 한정한다)에 관한 다음 각 호의 권한을 행정중심복합도시건설청장에게 위임한다. <신설 2016.11.8.> 1. 제1항제5호, 제7호부터 제11호까지, 제13호 및 제14호의 권한 2. 법 제18조의2제1항에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획의 승인 3. 법 제37조제8항에 따른 시설 사용의 사전 승인 [전문개정 1996.6.29.] **제49조의2(규제의 재검토)** 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 3년마다 (매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2017.6.20.> 1. 제7조에 따른 산업단지개발계획 등 2. 제10조의2에 따른 산업단지지정의 제한 3. 제15조제1항 및 제2항에 따른 산업단지지정 해제 요건 4. 삭제 <2020.3.3.> 5. 제19조에 따른 사업시행자 6. 제30조에 따른 선수금 7. 제40조제2항에 따른 산업단지개발사업 적정이윤의 범위 8. 제40조의3제2항에 따른 건축사업 적정이윤의 범위 9. 제41조제6항에 따른 지식산업센터를 건설하는 경우 의무임대비율 10. 제44조의13에 따른 개발이익의 재투자 [전문개정 2016.12.30.]	

법률	시 행 령	시 행 규 칙
제50조(관계 서류 등의 열람) ① 사업시행자는 산업단지 개발사업을 시행할 때 필요한 경우에는 국가 또는 지방자치단체에 필요한 서류의 열람 또는 복사나 그 등본 또는 초본의 발급을 청구할 수 있다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따라 발급하는 서류에 대하여는 수수료를 부과하지 아니한다. 〔전문개정 2011.8.4.〕 **제8장 벌칙** <신설 2011.8.4.> **제51조(벌칙)** ① 제38조제9항을 위반하여 토지 · 시설 등을 처분한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2015.1.6.> 1. 거짓이나 부정한 방법으로 제12조제1항(제8조의3제4항 · 제39조제1항 및 제39조의10제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 허가 또는 변경허가를 받은 자 2. 제48조제1항제2호(제8조의3제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 행위를 한 사업시행자 3. 삭제 <2015.1.6.> ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2015.1.6.> 1. 제12조제1항(제8조의3제4항 · 제39조제1항 및 제39조의10제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항에 따른 허가 또는 변경허가를 받지 아		

법률	시 행 령	시 행 규 칙
니하고 건축물의 건축 등을 한 자 2. 제16조(제8조의3제4항 및 제39조의10제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 사업시행자의 지정을 받지 아니하고 산업단지개발사업을 시행한 자 〔전문개정 2012.6.1.〕		
제52조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제51조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 〔전문개정 2010.3.22.〕		
제53조(과징금) ① 산업단지지정권자는 제38조제9항을 위반한 자에게는 해당 토지 · 시설 등의 양도차액에 상당하는 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. ② 제1항에 따른 과징금의 부과절차, 납부기한 등 세부적인 시행기준은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항에 따라 과징금 부과처분을 받은 자가 과징금을 기한 내에 납부하지 아니하는 때에는 「지방행정제재 · 부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다. <개정 2013.8.6., 2020.3.24., 2020.6.9.> 〔본조신설 2012.6.1.〕	**제50조(과징금의 부과 및 납부)** ① 산업단지지정권자는 법 제53조에 따라 과징금을 부과할 때에는 위반행위에 대한 부과 기준과 과징금의 금액을 밝혀 과징금을 낼 것을 과징금 부과 대상자에게 서면으로 통지하여야 한다. ② 제1항에 따라 통지를 받은 과징금 부과 대상자는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 과징금을 산업단지지정권자가 정하는 수납기관에 내야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 그 기간에 과징금을 낼 수 없을 때에는 그 사유가 없어진 날부터 7일 이내에 내야 한다. ③ 제2항에 따라 과징금을 받은 수납기관은 그 납부자에게 영수증을 발급하여야 한다. ④ 수납기관은 제3항에 따라 과징금을 수납하였을 때에	**제28조(과징금의 납부통지)** ① 영 제50조제1항에 따른 과징금의 납부 통지는 별지 제20호서식에 따른다. ② 산업단지지정권자는 별지 제21호서식의 과징금 처분대장을 갖추어 두고, 과징금의 부과 · 징수에 관한 사항을 기록 · 관리하여야 한다. 〔본조신설 2012.12.21.〕

법률	시 행 령	시 행 규 칙
	는 지체 없이 그 사실을 산업단지지정권자에게 통보하여야 한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 과징금의 부과 및 징수에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2012.11.20.]	
부칙 <제17453호, 2020.6.9.> (법률용어 정비를 위한 국토교통위원회 소관 78개 법률 일부개정을 위한 법률)	**부칙** <대통령령 제31380호, 2021.1.5.> (어려운 법령용어 정비를 위한 473개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)	**부칙** <국토교통부령 제430호, 2017.6.21.>
이 법은 공포한 날부터 시행한다. <단서생략>	이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서생략>	이 규칙은 2017년 6월 21일부터 시행한다.

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 별표

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 [별표 1] <개정 2018. 12. 11.>

존치시설물의 소유자에 대한 시설부담금 단가의 구체적인 산정방법과 기준
(제31조제7항 관련)

법 제33조제2항에 따른 존치시설물의 소유자에 대한 시설부담금의 단가는 다음 산식에 따라 산정한다.

시설부담금 단가 = 기반시설 표준시설비용 × 부담률 × 용도별 가중치 × 지역감면율

비고:

1. "기반시설 표준시설비용"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조제3항에 따라 국토교통부장관이 고시한 비용을 말한다.
2. "부담률"은 민간 개발사업자의 부담률로서 그 산출방식은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조제5항을 준용한다.
3. "용도별 가중치"는 존치시설물의 용도에 따라 다음 각 목으로 구분하여 정한다.
   가. 존치시설물의 용도가 주거용도인 경우: 1.0
   나. 존치시설물의 용도가 상업·업무용도인 경우: 2.6
   다. 존치시설물의 용도가 공업용도인 경우: 1.9
   라. 존치시설물의 용도가 기타용도인 경우: 2.1
4. "지역감면율"은 0.5로 하되, 사업시행자는 산업단지의 여건 등을 감안하여 지역감면율을 0.4 이상 0.6 이하의 범위에서 정할 수 있다. 다만, 산업단지가 「수도권정비계획법」 제6조제1항제1호 및 제2호에 따른 과밀억제권역 및 성장관리권역에 포함되는 경우에는 지역감면율을 1.0으로 한다.

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 [별표 2] <개정 2017. 6. 20.>

산업단지조성원가산정표(제40조제9항 관련)

조성원가항목	내 역
용지비	용지매입비·지장물 등 보상비·조사비·등기비 및 그 부대비용
용지부담금	토지 등의 취득과 관련하여 부담하는 각종 부담금
조성비	해당 산업단지 조성에 소요된 직접비로서 조성공사비·설계비 및 그 부대비용
기반시설 설치비	해당 산업단지 조성에 필요한 기반시설 설치비용(다른 법령이나 인·허가조건에 따라 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 부담금 및 공공시설설치비 등을 포함한다)
직접인건비	해당 사업을 직접 수행하거나 지원하는 직원의 인건비 및 복리후생비
이주대책비	이주대책의 시행에 따른 비용 및 손실액
판 매 비	광고선전비 그 밖에 판매에 소요된 비용
일반관리비	인건비, 임차료, 연구개발비, 훈련비, 그 밖에 일반관리에 소요된 비용(직접인건비에 포함된 금액은 제외하되, 일반관리비율은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제9조에 따른 공사에 관한 비율을 초과할 수 없음)
자본비용	산업단지개발사업의 시행을 위하여 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용
그 밖의 비용	「산업재해보상보험법」에 따른 보험료 및 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 등 산업단지개발사업과 관련하여 발생하는 비용으로서 위의 항목에 포함되지 아니하는 비용

비고: 그 밖의 조성원가의 구체적인 산정기준 및 적용방법은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 [별표 3] <개정 2018. 12. 11.>

국가산업단지(제49조제1항 관련)

1. 보은국가산업단지
2. 광양국가산업단지
3. 포항국가산업단지
4. 울산·미포국가산업단지
5. 창원국가산업단지
6. 옥포국가산업단지
7. 북평국가산업단지
8. 군산국가산업단지
9. 여수국가산업단지(확장단지 및 이주대책수립단지는 제외한다)
10. 구미2·3국가산업단지
11. 온산국가산업단지
12. 죽도국가산업단지
13. 진해국가산업단지
14. 대불국가산업단지
15. 아산국가산업단지
16. 한국수출국가산업단지
17. 남동국가산업단지
18. 반월특수지역(시화지구는 제외한다)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 별표 및 서식

[별표 1] <개정 2007.10.5>

산업단지개발사업위탁료율기준(제10조제1항관련)

공사비(원)	요 율	비 고
100억 이하	9.0% 이내	1. 공사비라 함은 재료비·노무비·경비·일반관리비·이윤·부가가치세액의 합계액을 말한다. 2. 공사비는 발주설계서 또는 직영설계서상의 금액을 기준으로 하되 설계·시공일괄입찰의 경우에는 계약금액을 기준으로 한다. 3. 설계변경으로 공사비가 변경되는 경우에는 그에 따라 수수료를 가감할 수 있다, 4. 2년 이상의 장기사업인 경우에는 총공사비에 대한 수수료의 범위안에서 위탁자와 수탁자의 협의에 따라 연차별 수수료를 배분하여 정할 수 있다. 5. 위탁사업의 범위에 용지매수 및 손실보상업무와 이주대책사업이 포함되는 경우에는 그에 따른 위탁수수료를 가산한다. 6. 조사·설계 등 부대사업에 소요되는 사업비는 이 기준에 의한 공사비로 본다.
100억 초과 300억 이하	8.0% 이내	
300억 초과 500억 이하	7.5% 이내	
500억 초과	7.0% 이내	

[별표 2] 삭제 <2017. 6. 21.>

[별지 제1호서식] <개정 2010.3.30>

□ 산업단지 □ 재생사업지구 지정대장

연번	지정일 및 근거	명칭	지정면적(㎡)			위치 및 면적(㎡)	목적	비고
			계	육지	해면			

380㎜×268㎜(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

[별지 제2호서식] <개정 2010.3.30>

산업단지 (□ 개발사업 □ 재생사업) 시행자 지정대장

지정번호	지정일및근거	산업단지명	사업시행자		위치 및 면적(㎡)	개발사업개요	비고
			상호 및 주소	성명			

380㎜×268㎜(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

[별지 제3호서식] <개정 2010.3.30>

(앞 쪽)

산업단지 (□ 개발사업 □ 재생사업) 시행대장

| | | |

(뒷 쪽)

준공사항

개발토지용도별현황(㎡)													
계	공장 부지	주거 용지	업무 용지	공원 녹지	임항 부지	용수시설 부지	도로 부지	하천 부지	철도 부지	기타공공 시설용지	유보 및 기타용지	해면 및 수 몰지	

시설개요및활용계획					재원 및 투자현황			
시설명	물량	사업비(천원)	활용계획	비고	구분			금액(천원)
					합계			
					투자	정부		
						지방		
						민간		
					재원	민자	계	
							국고	
							지방	
							자기	
							국민투자	
						외자	계	
							합자	
							차관	
연차별 투자계획	합계	년	년	년	년	년	년	년

380㎜×268㎜(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2015.7.14.>

농공단지지정 승인신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 30일

산업단지의 명칭		
지정대상지역	지정 목적 및 필요성	
	위치	
	면적 ㎡	
개발기간	~	
개발방법		
주요유치업종		

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제10조제1항·제2항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

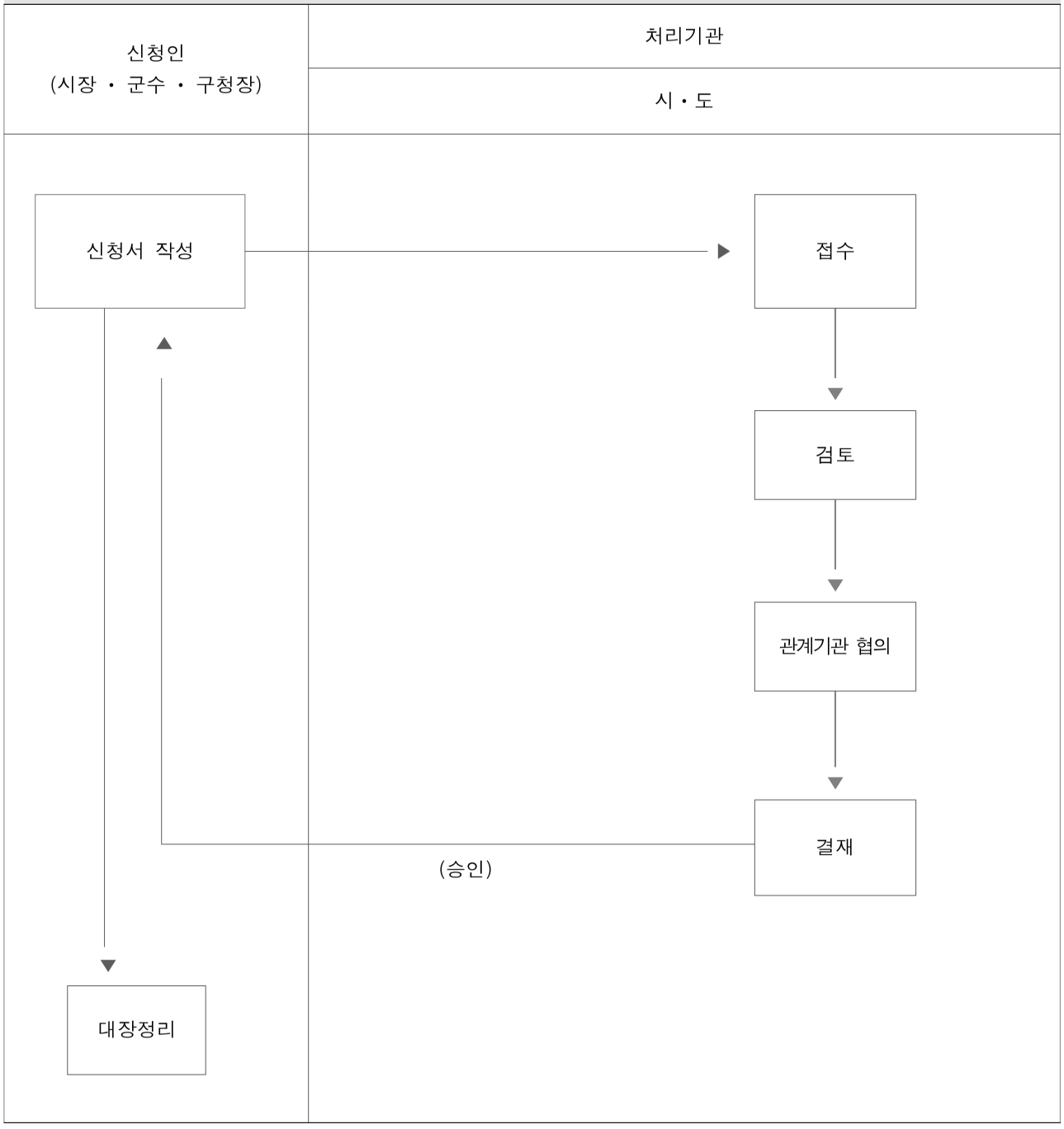
신청인 : 시장·군수·구청장 직인

특별시장·광역시장·도지사 귀하

첨부서류	1. 위치도 2. 입주수요에 관한 자료 3. 도로·용수·전기·통신 등 입지여건의 분석에 관한 서류와 기반시설설치계획에 관한 서류 4. 농공단지 개발계획에 관한 서류 5. 지정대상지역의 토지이용현황에 관한 서류 6. 국가 또는 지방자치단체의 개발지원에 관한 서류 7. 농공단지 인접지역의 취업가능인력현황에 관한 서류 8. 농공단지의 개발에 따른 농어가의 고용 및 소득증대 기대효과에 관한 서류 9. 농어촌환경 및 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 또는 도면	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

처리 절차



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

[ ] 산업단지 [ ] 재생사업지구 지정요청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 60일

산업단지의 명칭		
지정대상지역	지정목적 및 필요성	
	위치	
	면적 ㎡	
개발기간	~	
개발방법		
주요유치업종		

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제11조제1항(제39조의7제1항) 및 같은 법 시행령 제13조제2항(제44조의4)에 따라 위와 같이 요청합니다.

년 월 일

요청인 (서명 또는 인)

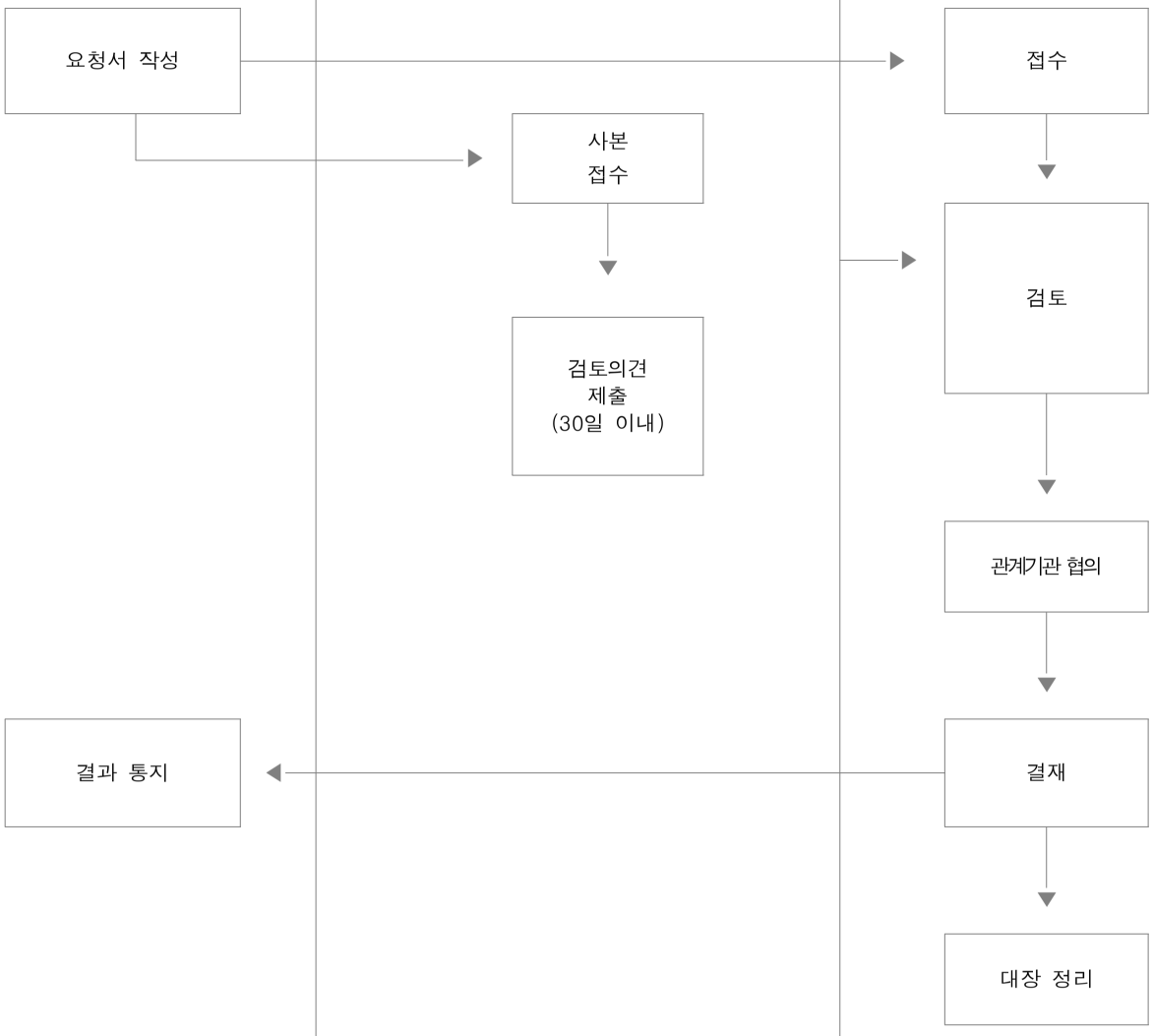
국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 위치도 2. 도로·용수·전기·통신 등 입지여건의 분석에 관한 서류와 기반시설계획에 관한 서류 3. 산업단지개발계획(재생계획)에 관한 서류 4. 입주수요에 관한 자료	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

처리 절차

요청인	요청서사본 접수기관	처리기관
	국가산업단지: 시・도 일반산업단지 및 도시첨단산업단지: 시・군・구 (시장・군수・구청장이 지정권자인 경우는 제외합니다) 재생사업지구: 시・도 또는 시・군・구	국토교통부 시・도 또는 시・군・구



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제6호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

산업단지 [ ] 개발사업 [ ] 재생사업 시행자 지정신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 60일

신청인	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

시행자 지정신청 내용

신청지역	산업단지명	사업시행면적(㎡)
	위치	

개발사업 시행계획	사업명칭	
	사업목적	
	사업의 종류 및 개요	
	시행기간	시행방법
	자금계획(천원) (총액) (내자) (외자)	

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항(제39조의10제1항) 및 같은 법 시행령 제19조제4항·제5항(제44조의9제1항)에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

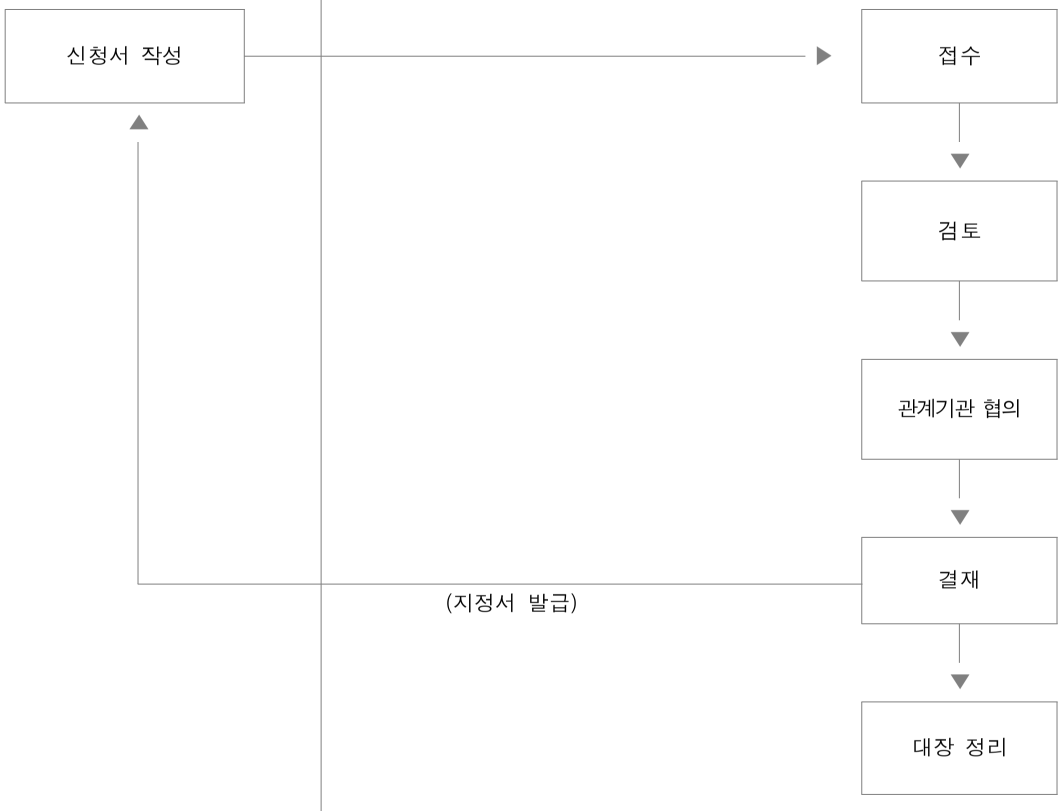
국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

처리 절차

신청인	처리기관
	국가산업단지: 국토교통부 일반산업단지: 시・도 또는 시・군・구 도시첨단산업단지: 시・도 또는 시・군・구 농공단지: 시・군・구 재생사업지구: 시・도, 시・군・구



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2015.7.14.>

제 호

산업단지 ([ ] 개발사업, [ ] 재생사업) 시행자 지정서

1. 주소(소재지):
2. 업체명(법인명):
3. 성명(대표자):
4. 위치:
5. 면적:
6. 사업명:
7. 사업개요:
8. 시행자 지정조건:

귀하를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조(제39조의10) 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 산업단지([ ] 개발사업, [ ] 재생사업) 시행자로 지정합니다.

년 월 일

국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사
시장·군수·구청장

직인

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호서식] <개정 2017. 6. 21.>

산업단지([ ] 개발사업, [ ] 재생사업) 대행신청서

접수번호	접수일자	처리기 간 30일

신청인	성명(대표자)		생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)		전화번호
	주소 또는 소재지		
신청내용	신청지역	산업단지명	사업시행면적 ㎡
		위치	
	개발사업 대행계획	사업목적	
		대행사유	
		사업개요	시행기간
		자금계획(천원) (총액) (내자) (외자)	

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제3항(제39조의10제1항), 같은 법 시행령 제20조제6항(제44조의9제1항)에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

사업시행자 귀하

첨부서류		수수료
	1. 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서	없 음

처리절차

신청서 작성	→	접수	→	검토 및 협의	→	대행계약체결
신청인		처리기관 (사업시행자)		처리기관 (사업시행자)		사업시행자 및 신청인

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2014.7.15>

산업단지개발사업 대행승인신청서

접수번호	접수일자	처리기간 30일

신청인 (사업시행자)	성명(대표자)		생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)		전화번호
	주소 또는 소재지		
신청내용	신청지역	산업단지명	사업시행면적 ㎡
		위치	
	개발사업 대행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
		업체명(법인명)	전화번호
		주소지 또는 소재지	
	개발사업 대행계획	사업목적	
		대행사유	
		사업개요	
		자금계획(천원) (총액) (내자) (외자)	

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제3항 단서 및 같은 법 시행령 제20조의2제1항에 따라 위와 같이 승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국토교통부장관
시 · 도 지 사
귀하
시장 · 군수 · 구청장

첨부서류	1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제20조제3항에 따라 대행하게 하려는 경우: 같은 조 제4항에 따른 경쟁입찰 방식의 선정을 위한 입찰공고 내용 2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제20조제5항에 따라 대행하게 하려는 경우: 다음 각 목의 서류 가. 같은 조 제6항에 따른 산업단지개발사업 대행신청서 나. 같은 조 제7항 각 호에 따른 위치도, 사업계획서, 자금조달계획서	수수료 없 음

처리절차

신청서 작성	→ 접 수	→ 검 토	→ 결재	→ 승인통지
신청인	처리기관 국가산업단지 : 국토교통부 일반산업단지 : 시·도 또는 시·군·구 도시첨단산업단지: 국토교통부, 시·도 또는 시·군·구 농공단지 : 시·군·구	처 리 기 관	처 리 기 관	처 리 기 관

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

[ ] 국가산업단지
[ ] 일반산업단지 [ ] 개발실시계획
[ ] 도시첨단산업단지 [ ] 재생시행계획
[ ] 농공단지

승인신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 30일

사업시행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

신청내용

사업명칭					사업목적			
사업위치					사업면적 ㎡			
시행방법					사업기간 ~			
토지이용현황 (㎡)	지목별							
	면적							
토지이용계획 (㎡)	용도별							
	면적							
기반시설계획	시설별							
	개요							

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조제1항, 제18조제1항, 제18조의2제1항, 제19조제1항, 제39조의9제1항 및 같은 법 시행령 제21조제1항·제2항, 제22조제1항, 제22조의2제1항, 제23조제1항, 제44조의5제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

사업시행자 (서명 또는 인)

국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

신청인 제출서류	1. 위치도 2. 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙」 제29조제2항제5호에 따른 매립공사설명서를 포함합니다) 3. 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획을 포함합니다) 4. 기반시설의 비용분담계획서(재생시행계획의 경우에 한정합니다) 5. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 6. 사업시행지역안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서 7. 재생사업의 시행에 지장이 있다고 인정되는 재생사업지구안의 건축물 또는 공작물등의 명세(재생시행계획의 경우에 한정합니다) 8. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류 9. 대체산업단지의 조성, 임시조업시설의 설치에 관한 계획서(재생시행계획의 경우에 한정합니다) 10. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서 11. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서 12. 산업단지개발사업(재생사업)대행계획서(해당 계획이 있는 경우에 한정합니다) 13. 도시·군관리계획결정에 필요한 관계서류 및 도면 14. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우에 한정합니다) 15. 재생사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리에 관한 계획서(재생시행계획의 경우에 한정합니다) 16. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 17. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우에 한정합니다)	수수료 없음
당당공무원 확인사항	지적도(「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 처리기관이 확인합니다)	

처리 절차

신청인	처리기관 국가산업단지: 국토교통부 일반산업단지: 시·도, 시·군·구 도시첨단산업단지: 시·도, 시·군·구 농공단지: 시·군·구 재생사업지구: 시·도, 시·군·구
신청서 작성	접수
	검토
	관계기관 협의
승인 통지	결재
	대장 정리

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

[ ] 국가산업단지
[ ] 일반산업단지 [ ] 개발실시계획
[ ] 도시첨단산업단지 [ ] 재생시행계획
[ ] 농공단지

승인 신청기간 연장신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 10일

사업시행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

신청내용

사업명칭		사업목적
사업위치		시행면적 ㎡
기간연장 신청내용	당초 ~	연장 ~
	연장사유	
특기사항		

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조제1항, 제18조제1항, 제18조의2제1항, 제19조제1항, 제39조의9제1항, 같은 법 시행령 제21조제3항, 제22조제3항, 제22조의2제3항, 제23조제3항, 제44조의5제3항 및 같은 법 시행규칙 제9조제4항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

사업시행자 (서명 또는 인)

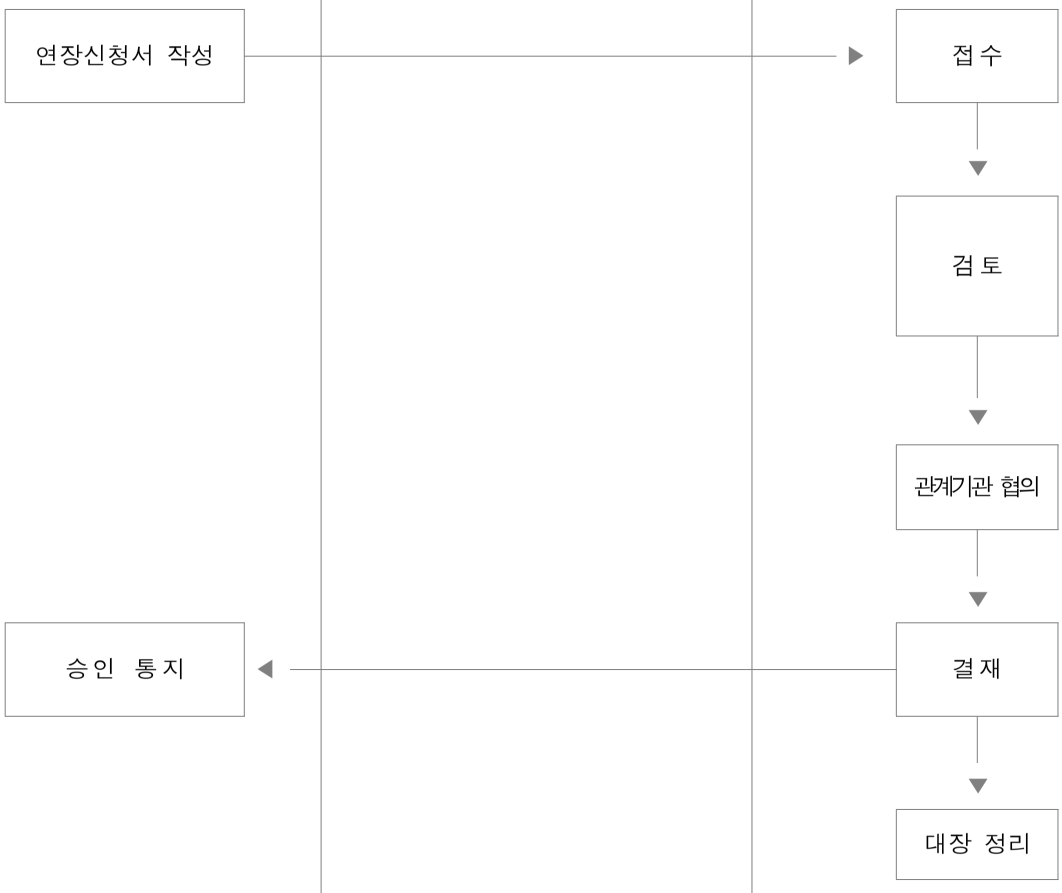
국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 위치도 2. 신청기간 연장사유서	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

처리절차

사업시행자	처리기관
	국가산업단지: 국토교통부 일반산업단지: 시·도, 시·군·구 도시첨단산업단지: 시·도, 시·군·구 농공단지: 시·군·구 재생사업지구: 시·도, 시·군·구



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호의2서식] <개정 2017. 6. 21.>

국유재산 매입대금 분할 납부신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 20일

신청인	성명	생년월일
	주소	전화번호

신청 내용

재산의 표시			신청면적 (㎡)	신청사유	분납형식	비고
소재지	지목	지적(㎡)				
					( )년 분납	
					( )년 분납	
					( )년 분납	
					( )년 분납	

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제27조제5항(제39조의10제1항), 같은 법 시행령 제25조제4항부터 제6항까지(제44조의9제1항) 및 같은 법 시행규칙 제10조의2에 따라 위 재산의 매입대금을 분할납부하고자 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

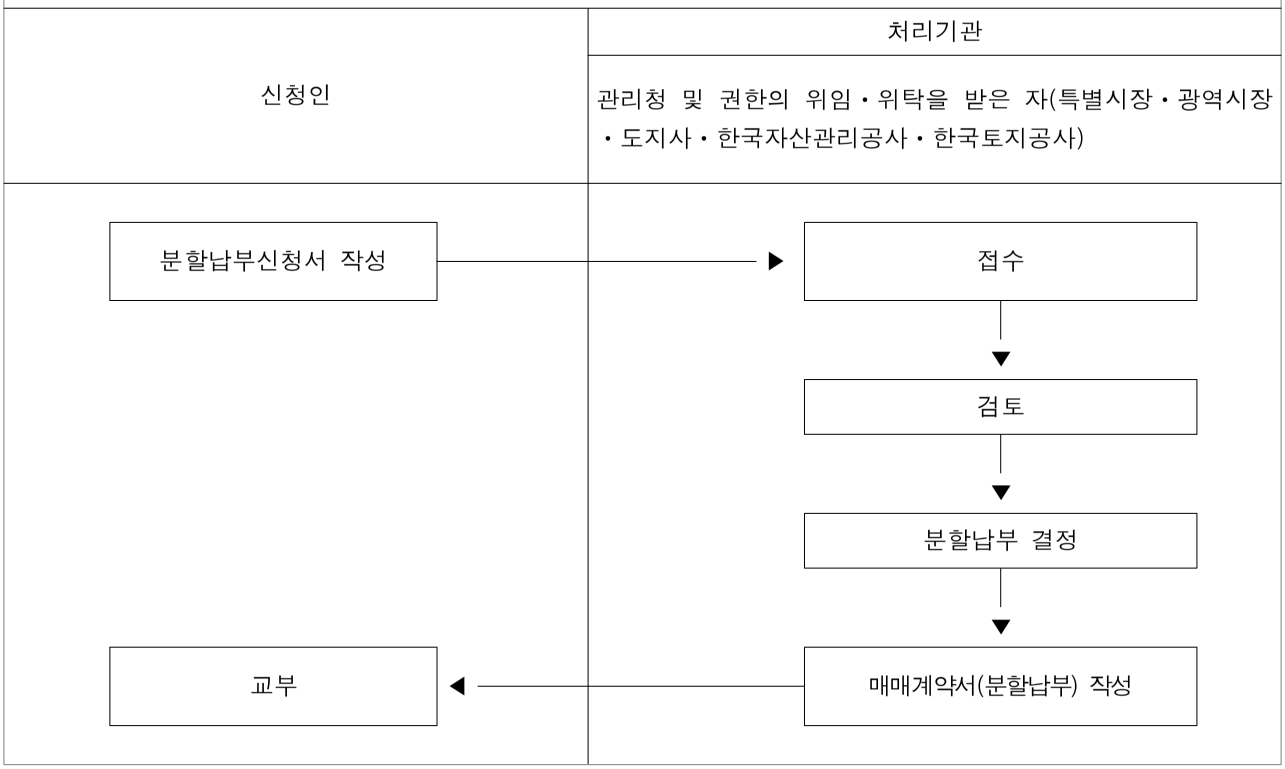
귀하

첨부서류	없음	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

처리절차

※ 매입대금은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제25조제4항부터 제6항까지(같은 법 시행령 제44조의8제1항에 따라 준용되는 경우를 포함합니다)에 해당하는 경우에 분할납부할 수 있습니다.



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2017. 6. 21.>

시설부담금 납부통지서

납부 의무자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

부담금의 명세

대상 시설명		
비용의 총액	원	
부과금액	원	
부과기준	* 감면 시 감면근거 명시	
납부방법		납부기한

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조제2항(제39조의10제1항), 같은 법 시행령 제31조제6항(제44조의9제1항) 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 위와 같이 시설부담금 납부통지를 하오니 기한 내에 납부하시기 바랍니다.

년 월 일

사업시행자 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

산업단지 [ ] 개발사업 [ ] 재생사업 준공인가 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 30일

사업시행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

신청 내용

사업명칭					사업위치			
사업면적		㎡			시행기간			
토지이용계획 (㎡)	용도별							
	면적							
기반시설계획	시설별							
	개요							

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조제1항(제39조의10제1항) 및 같은 법 시행령 제36조제1항·제2항(제44조의9제1항)에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

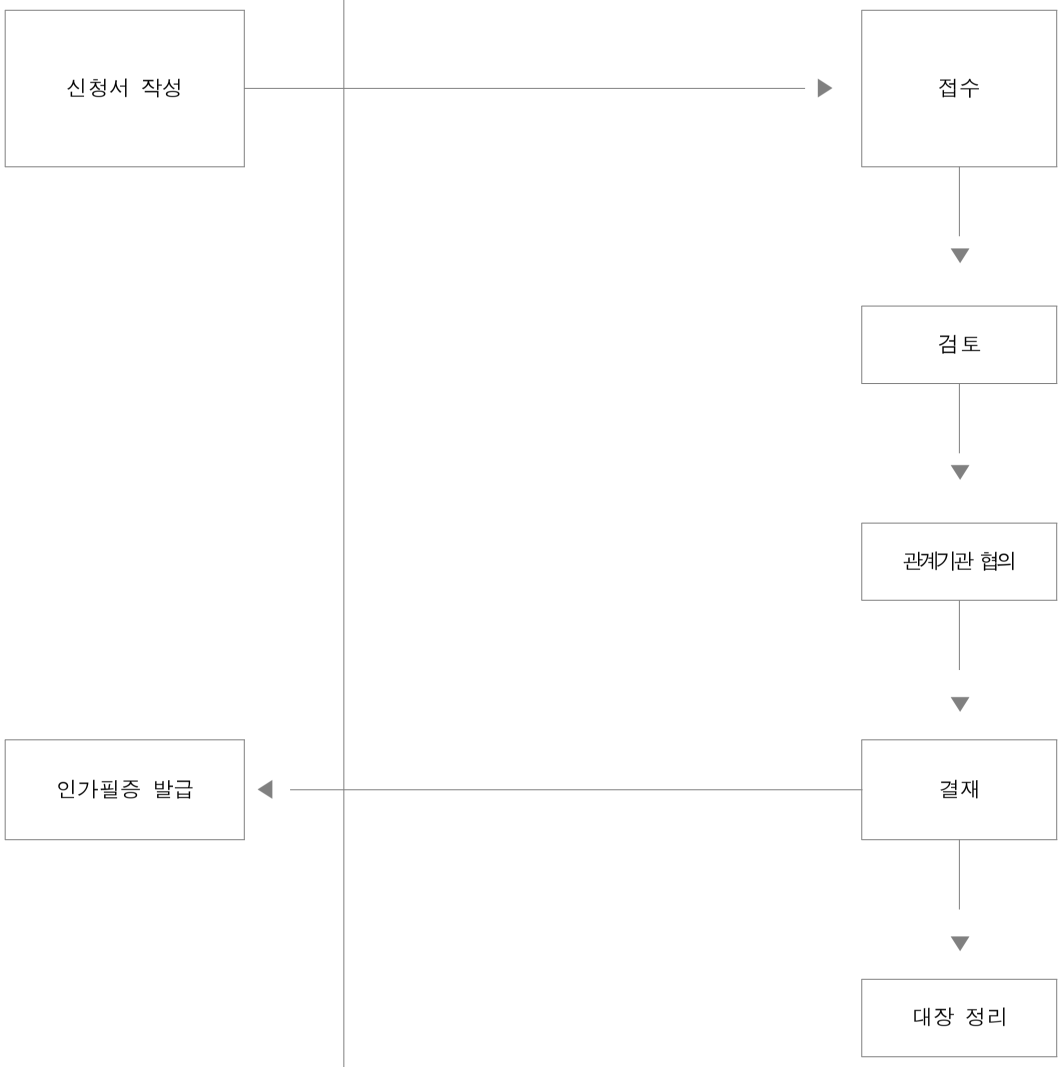
국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 준공설계도서(준공사진을 포함합니다) 2. 시장·군수 또는 구청장이 발행하는 지적측량성과도 3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조에 따른 개발토지·시설등의 처분계획서 4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 따른 공공시설 및 토지등의 귀속조서와 도면(법 제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자인 경우에는 용도 폐지된 공공시설 및 토지 등에 대한 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 평가조서와 새로 설치된 공공시설의 공사비산출내역서를 포함합니다. 다만, 실시계획승인권자가 새로 설치된 공공시설의 설치비가 용도폐지된 공공시설 및 토지등에 대한 감정평가액보다 크다고 인정하는 경우에는 그렇지 않습니다) 5. 환지계획서 및 신·구지적대조도(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제24조에 따라 환지를 하는 경우에 한정합니다) 6. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제46조·제35조제4항 및 같은 법 시행령 제51조에 따라 사업시행자가 취득할 대상토지와 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 토지등의 내역서(공유수면매립을 하는 경우에 한정합니다)	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]]

처리절차

사업시행자	처리기관
	국가산업단지: 국토교통부 일반산업단지: 시・도, 시・군・구 도시첨단산업단지: 국토교통부, 시・도, 시・군・구 농공단지: 시・군・구 재생사업지구: 시・도, 시・군・구



■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식] <개정 2017. 6. 21.>

제 호

준공인가필증

1. 주소(소재지):
2. 업체명(법인명):
3. 성명(대표자):
4. 사업명:
5. 위 치:
6. 사업시행면적:
7. 준공연월일:
8. 준공인가사항(확정측량조서 및 지적도 별첨):

귀하가 시행한 산업단지 ([ ] 개발사업, [ ] 재생사업)에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제36조제4항(제44조의9제1항)에 따라 준공인가하고 본 증서를 발급합니다.

년 월 일

국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사
시장·군수·구청장

직인

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제14호서식] <개정 2017. 6. 21.>

민원24(www.minwon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

준공인가 전 사용승인신청서

접수번호	접수일	처리기간 30일

신청인	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

사업명칭		시행기간	~
시행면적	㎡	사업진도	

신청 내용

신청면적		㎡			사용목적			
토지이용계획 (㎡)	용도별							
	면적							
기반시설계획	시설별							
	개요							

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조제7항 단서, 같은 조 제8항(제39조의10제1항) 및 같은 법 시행령 제37조제1항·제2항(제44조의9제1항)에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

사업시행자
국토교통부장관·해양수산부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	없음	수수료 없음

처리 절차

신청서 작성	→	접수	→	검토 및 협의	→	준공인가 전 사용신청 승인
신청인		처리기관 (사업시행자)		처리기관 (사업시행자)		처리기관 (사업시행자)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제15호서식] <개정 2015.7.14.>

개발토지·시설 등의 분양계획서

사업시행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

분양계획 개요

사업명칭					시행기간		~	
분양시기					분양방법			
분양대상 토지 및 시설내역 (㎡)	용도별							
	면적							
	시설별							
	면적							

분양대상자의 자격요건	
분양조건	
분양가격 결정방법	
선수금 및 그 납부에 관한 사항	
기타 참고사항	

첨부서류	1. 유치업종별 세부분양계획서 2. 분양계획조서 및 도면

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식] <삭제 1996.9.7.>

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제17호서식] <개정 2017. 6. 21.>

개발토지·시설 등의 임대사업계획서

사업시행자	성명(대표자)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	업체명(법인명)	전화번호
	주소 또는 소재지	

임대계획 개요

임대대상 토지 또는 시설명세 (㎡)	용도별							
	임대면적							
	시설별							
	임대면적							
임대개시일						임대방법		
임대대상자 자격기준								
유치업종 및 규모								
임대보증금 및 임대료 산정기준								
사후관리 및 운영계획								

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조제1항(제39조의10제1항), 같은 법 시행령 제41조제1항(제44조의9제1항) 및 같은 법 시행규칙 제16조에 따라 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

사업시행자 (서명 또는 인)

국토교통부장관
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사
시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	1. 위치도 2. 단지조성현황도 3. 임대하려는 토지·시설 등의 조서 및 도면 4. 사후관리 및 운영계획서	수수료 없음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호서식] <개정 2014.8.7>

동의서

동의자	주소 또는 소재지	
	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)	
	생년월일(법인인 경우는 법인등록번호)	전화번호

동의내용	

동의자의 소유토지(또는 건축물) 현황

번호	위치	지목 (또는 건축물용도)	면적(㎡)	비고

위에 기재한 본인 소유토지(또는 건축물)에 대하여 아래의 재생사업시행자 또는 시행예정자가 동의 내용대로 재생사업을 하는 데 대하여 동의합니다.

년 월 일

동의자 (서명 또는 인)

재생사업 시행자 또는 시행예정자	주소	
	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)	
	생년월일(법인인 경우는 법인등록번호)	전화번호

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호의2서식] <개정 2014.8.7>

동의철회서

동의철회자	주소 또는 소재지	
	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)	
	생년월일(법인인 경우는 법인등록번호)	전화번호

동의의 철회내용	

동의 철회자의 소유토지(또는 건축물) 현황

번호	위치	지목(또는 건축물 용도)	면적(㎡)	비고

위에 기재한 본인 소유토지(또는 건축물)에 관해 아래의 재생사업 시행자 또는 시행예정자가 재생사업을 하는 데에 대하여 동의하였던 것을 철회합니다.

년 월 일

동의철회자 (서명 또는 인)

재생사업시행자 또는 시행예정자	주소	
	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)	
	생년월일(법인인 경우는 법인등록번호)	전화번호

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호의3서식] <개정 2014.8.7>

대표자 지정동의서

○ 여러 명이 공유한 소유토지(또는 건축물) 현황

소유토지 또는 건축물 위치	
지목(또는 건축물용도)	토지(또는 건축물)면적(㎡)

상기 토지(또는 건축물)의 공동소유자는 ○○○을 공유토지(또는 건축물)의 대표 소유자로 선임하고, ○○○재생사업과 관련한 토지(또는 건축물) 소유자로서의 법률행위를 대표 소유자가 하는 것에 대하여 동의합니다.

년 월 일

○ 대표 소유자 (선임 수락자)	성명: 생년월일: 전화번호:	(서명 또는 인)
○ 위임자(동의자)	성명: 생년월일: 전화번호:	(서명 또는 인)
	성명: 생년월일: 전화번호:	(서명 또는 인)
	성명: 생년월일: 전화번호:	(서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 제19호서식] <개정 2013.3.23>

제 호

사 진
(2.5㎝×3㎝)

업무 검사 증표

소속 :
직급 :
성명 :
생년월일 :
단지명 :
유효기간 :

위 사람은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제47조에 따라 귀하가 시행하는 사업에 대한 업무검사 공무원임을 증명함

년 월 일

국토교통부장관
시·도지사 인
시장·군수·구청장

60㎜×90㎜(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제20호서식] <신설 2013.3.23>

과징금 납부통지서
(수납기관 보관용)

①발행번호		
② 납부자	성 명 (대표자)	
	주 소 (회사명)	
③위반일자		
④부과기준		
⑤납부금액		
⑥납부기한		
⑦납부장소		

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제53조 및 같은 법 시행령 제50조에 따라 위와 같이 과징금 납부를 통지하오니 기한까지 내 주시기 바랍니다.

년 월 일

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 [인]	수납인

과징금 영수필통지서
(국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 보관용)

①발행번호		
② 납부자	성 명 (대표자)	
	주 소 (회사명)	
③위반일자		
④부과기준		
⑤납부금액		
⑥납부기한		
⑦납부장소		

위와 같이 납입하였으므로 통지합니다.

년 월 일

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 귀하	수납인

과징금 납부영수증
(납부자 보관용)

①발행번호		
② 납부자	성 명 (대표자)	
	주 소 (회사명)	
③위반일자		
④부과기준		
⑤납부금액		
⑥납부기한		
⑦납부장소		

위와 같이 납입하였으므로 영수합니다.

년 월 일

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 [인]	수납인

257mm×182mm[백상지 80g/㎡]

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제 21호서식] <신설 2012.12.21>

과징금처분대장

①발행 번호	②산업 단지명	③납부고지 연월일	④성명 (대표자)	⑤주소 (회사명)	⑥부과기준		⑨과징금액	⑩납부 기한	⑪납부일	⑫비고
					⑦일자	⑧부과기준				

257mm×182mm[백상지 80g/㎡]

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙

법	시 행 령	시 행 규 칙
제1장 총 칙		
제1조(목적) ……1	제1조(목적) ……1	제1조(목적) ……1
제2조(정의) ……1	제2조(공장의 범위) ……1	제2조(부대시설의 범위) ……1
	제3조 <삭 제> ……2	
	제4조 <삭 제> ……2	
	제4조의2 <삭 제> ……2	
	제4조의3(산업집적의 형성체계) ……2	
	제4조의4(지식기반산업) ……2	
	제4조의5(공공시설의 범위) ……2	
	제4조의6(지식산업센터) ……3	
	제5조(산업단지의 관리업무) ……4	
	제6조(산업단지의 입주자격) ……5	제2조의2 <삭 제> ……5
제3조(산업집적활성화 기본계획) ……11	제7조(산업집적활성화기본계획 등) ……11	
제3조의2(지역산업진흥계획의 수립 등) ……12	제7조의2(산업집적기획기구의 지정 등) ……12	
	제7조의3(지역산업진흥계획의 제출 등) ……13	
	제7조의4 <삭 제> ……14	
	제7조의5 <삭 제> ……14	
제4조(행위의 효력의 승계) ……14	제7조의6 <삭 제> ……14	
	제7조의7 <삭 제> ……14	
	제7조의8 <삭 제> ……14	
제2장 산업의 입지		
제5조 <삭 제> ……14		

법	시 행 령	시 행 규 칙
제6조(산업입지에 관한 조사) ·····14	제8조(전문기관에의 자문 등) ·····14	
제6조의2(공장설립온라인지원시스템의 설치 · 운영 등) ··16	제8조의2(공장설립온라인지원시스템의 업무 등) ·····16	제2조의3(공장설립온라인지원시스템의 신청 등) ··16
		제2조의4 <삭 제> ·····17
제6조의3(공장설립온라인지원시스템의 자료이용 등) ···18	제8조의3(공장설립온라인지원시스템의 전산자료이용 등) ···18	제2조의5(개인정보 보호기준) ·····18
	제8조의4(공장설립온라인지원시스템의 구성 · 운영 등) ··18	제2조의6(공장설립온라인지원시스템의 사용료) ····18
제6조의4(전산자료의 이용자에 대한 지도 · 감독) ····20	제8조의5(전산자료의 이용자에 대한 지도 · 감독 등) ··20	
제6조의5(공장설립온라인지원시스템 이용자의 교육) ··20		제3조(공장설립온라인지원시스템의 교육비) ·····20
제7조(산업입지연구센터의 설치 등) ·····20	제9조(산업입지연구센터의 업무) ·····20	
	제9조의2 <삭 제> ·····21	
	제10조(산업입지연구센터의 수수료 등) ·····21	
	제11조(산업입지연구센터의 감독) ·····22	
제7조의2(공장설립지원센터의 설치 등) ·····22	제11조의2(공장설립지원센터의 구성 및 운영 등) ·····22	
제7조의3(공장설립옴부즈만사무소의 설치 등) ·····23	제11조의3(공장설립옴부즈만사무소의 구성 및 운영 등) ··23	
제7조의4(기업입지지원단의 설치 등) ·····24	제11조의4(기업입지지원단의 구성 및 운영 등) ·····24	
제8조(공장입지의 기준) ·····24	제12조(공장입지기준의 고시내용 등) ·····24	
	제12조의2 <삭 제> ·····25	
	제13조 <삭 제> ·····26	
제9조(공장입지기준의 확인 등) ·····26		제3조의2(입지기준확인 신청서 등) ·····26
		제4조(공장설립가능지역 등의 고시) ·····26
		제5조 <삭 제> ·····27
제10조(권리 · 의무의 승계) ·····27		
제11조(기준공장면적률의 적용) ·····27	제14조(기준공장건축면적의 산출 등) ·····27	
	제15조(기준공장건축면적의 적용 예외) ·····28	
	제16조 <삭 제> ·····28	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	제17조 <삭 제> ·····29	
	제18조 <삭 제> ·····29	
제12조(산업시설구역등에서 제조업 외 업종에 대한 기준건축면적률 적용) ·····29		
제3장 공장의 설립		
제13조(공장설립등의 승인) ·····30	제18조의2(공장의 설립등) ·····30	제6조(공장설립등의 승인신청 등) ·····30
	제19조(공장설립등의 승인절차) ·····30	제7조(공장설립등의 승인사항의 변경) ·····31
		제7조의2(공장설립등의 변경신고) ·····32
제13조의2(인가 · 허가 등의 의제) ·····33		제7조의3(공장설립등의 승인신청 서류) ·····33
제13조의3(공장설립등의 승인에 대한 특례) ·····37	제19조의2(사도개설허가에 관한 기준) ·····37	
	제19조의3(창업사업계획승인이 취소된 토지에 대한 공장설립등의 승인) ·····38	
제13조의4(공장설립업무 처리기준의 고시 등) ·····38		
제13조의5(공장설립등의 승인의 취소) ·····39	제19조의4(공장설립등의 승인 취소의 예외) ·····39	
제14조(공장의 건축허가) ·····40	제19조의5(공장설립등의 협의) ·····40	제8조(공장설립대장) ·····40
제14조의2(공장건축물의 사용승인) ·····45		제8조의2(창업사업계획승인이 취소된 토지에 대한 공장설립승인 등) ·····45
제14조의3(제조시설설치승인) ·····49	제19조의6(제조시설의 설치승인) ·····49	제8조의3(제조시설설치승인의 신청서류) ·····49
		제8조의4(제조시설설치승인사항의 변경승인) ·····49
		제8조의5(제조시설설치승인사항의 변경신고) ·····50
제14조의4(제조시설설치승인의 취소) ·····50	제19조의7(제조시설 설치승인의 취소사유) ·····50	
제15조(공장설립등의 완료신고 등) ·····51	제20조(공장설립등의 완료신고) ·····51	제9조(공장설립등의 완료신고서) ·····51
	제20조의2(제조업 외의 사업의 사업개시 신고) ·····51	제9조의2(사업개시 신고서) ·····51

법	시 행 령	시 행 규 칙
제16조(공장의 등록) ……52		제10조(공장의 등록) ……52
		제11조(공장등록사항의 변경) ……53
		제12조(공장등록신청서) ……54
		제12조의2(부분가동을 위한 공장등록) ……55
		제12조의3(공장등록의 증명 등) ……56
제16조의2(공장건축물의 등록) ……60		제12조의4(공장건축물의 등록) ……60
제17조(공장의 등록취소 등) ……61	제21조(공장의 등록취소) ……61	제12조의5(공장등록의 취소) ……61
	제22조 <삭 제> ……62	
	제23조 <삭 제> ……62	
제18조(공장설립등의 협의) ……62		
제19조(공장설립민원실의 설치 등) ……63	제24조(공장설립민원실의 설치 및 운영 등) ……63	
제4장 산업집적의 활성화		
제20조(공장의 신설 등의 제한) ……63	제25조(공장건축면적 등) ……63	
	제26조(과밀억제권역에서의 행위제한의 완화) ……64	
	제27조(성장관리권역에서의 행위제한의 완화) ……65	
	제27조의2(자연보전권역에서의 행위제한의 완화) ……65	제13조(현지근린공장) ……65
	제27조의3(업종변경) ……66	제14조(건축자재업종) ……66
		제15조(첨단업종) ……66
		제16조(자연보전권역에서의 공장설립허용기준) ……66
	제27조의4(첨단업종의 선정 기준 등) ……67	
제21조(공장 이전의 확인) ……67		제17조(공장이전확인 등) ……67
		제18조 <삭 제> ……68
		제19조 <삭 제> ……68

법	시 행 령	시 행 규 칙
		제19조의2 <삭 제> ·····68
		제19조의3 <삭 제> ·····68
		제19조의4 <삭 제> ·····68
		제20조 <삭 제> ·····68
		제21조 <삭 제> ·····68
제22조(지식기반산업집적지구의 지정 등) ·····68	제28조(지식기반산업집적지구 활성화계획의 수립 및 제출) ·····68	
	제29조(지식기반산업집적지구의 지정고시) ·····70	
제22조의2(지식기반산업집적지구에 대한 지원) ·····70		
제22조의3(산업집적지경쟁력강화사업추진계획의 수립 등) ·····73	제29조의2(산업집적지경쟁력강화사업추진계획의 변경) ·····73	
	제29조의3(출연금의 지급 및 관리) ·····73	
제22조의4(산학융합지구의 지정 등) ·····74	제29조의4(산학융합지구 신청) ·····74	
	제29조의5(산학융합지구 지정) ·····75	
	제29조의6(산학융합지구의 변경) ·····75	
	제29조의7(산학융합지구 지정 및 변경 등에 관한 세부적인 절차와 기준) ·····76	
제22조의5(산학융합지구에 대한 지원) ·····76		
제23조(유치지역의 지정) ·····76	제30조(유치지역의 지정신청 등) ·····76	제22조(유치지역지정신청 등) ·····76
	제31조(유치지역의 지정절차) ·····77	
	제32조(유치지역 지정계획) ·····77	
제24조(유치지역의 지정기준) ·····78		
제25조(유치지역으로의 공장 이전) ·····78		
제26조(기업의 지방 이전 촉진) ·····78	제33조(지역산업발전시책) ·····78	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제27조 <삭 제> ·····79		
제28조(도시형공장) ·····79	제34조(도시형공장의 구분 및 범위) ·····79	
	제35조 <삭 제> ·····80	제23조 <삭 제> ·····80
		제23조의2 <삭 제> ·····80
제4장의2 지식산업센터		
제28조의2(지식산업센터의 설립 등) ·····80	제36조(지식산업센터의 설립승인 등) ·····80	제24조(지식산업센터의 설립승인신청서 등) ·····80
제28조의3(지식산업센터에 대한 지원) ·····81	제36조의2(국가 등이 설치한 지식산업센터의 임대료) ··81	제25조(지식산업센터의 처분제한) ·····81
		제25조의2 <삭 제> ·····82
제28조의4(지식산업센터의 분양) ·····82	제36조의3(분양공고안 승인의 제외대상) ·····82	제26조(지식산업센터의 분양 등) ·····82
제28조의5(지식산업센터에의 입주) ·····83	제36조의4(지식산업센터에의 입주) ·····83	제26조의2(문화 및 집회시설 등의 범위) ·····83
제28조의6(지식산업센터의 관리) ·····87		제26조의3(지식산업센터의 관리 등) ·····87
		제27조 <삭 제> ·····88
		제27조의2 <삭 제> ·····89
제28조의7(입주자 등의 의무) ·····89	제36조의5(지식산업센터의 주요 구조부) ·····89	
제28조의8(의무위반에 대한 조치 등) ·····89	제36조의6(의무위반에 대한 조치) ·····89	
제29조 <삭 제> ·····90		
제5장 산업단지의 관리		
제30조(관리권자 등) ·····90	제36조의7(관리업무 위탁기관) ·····90	
	제37조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 다른 법률에 의한 단지의 관리) ·····91	
제31조(산업단지관리공단 등) ·····91	제37조의2(관리업무의 위탁) ·····91	
	제38조(관리공단 등의 설립요건) ·····92	제28조(관리공단 등의 설립규모) ·····92
	제39조(관리공단 등의 설립절차) ·····92	제29조(관리공단의 설립인가신청서 등) ·····92

법	시 행 령	시 행 규 칙
	제40조(입주기업체협의회의 구성과 운영) ……93	제30조(재산의 종류 등) ……92
	제40조의2 <삭 제> ……93	
제32조(산업단지관리지침 등) ……93	제41조(관리지침의 내용) ……93	
제33조(산업단지관리기본계획의 수립) ……94	제42조(관리기본계획의 작성) ……94	제31조(관리기본계획의 승인신청등) ……94
	제43조(용지의 용도별 구역 등) ……96	
	제43조의2(용도별 구역변경에 따른 지가상승분의 기부) ‥99	
제33조의2(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제) ‥100	제43조의3(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제) ‥100	
제34조(산업단지의 국유 또는 공유 토지의 매각 및 임대) ……103	제43조의4(산업단지 내 국유지와 공유지의 매각 및 임대) ……103	
제35조 <삭 제> ……104	제44조 <삭 제> ……104	
제35조의2 <삭 제> ……105	제44조의2 <삭 제> ……105	제31조의2 <삭 제> ……105
제35조의3 <삭 제> ……105	제44조의3 <삭 제> ……105	제31조의3 <삭 제> ……105
제35조의4 <삭 제> ……105	제44조의4 <삭 제> ……104	
	제44조의5 <삭 제> ……105	
제35조의5(입주 등) ……105		
제35조의6(북한지역의 기업지원) ……105		
제36조(개발토지 등의 분양·임대 등) ……105	제45조(산업단지의 양수 등) ……105	제32조(산업단지 분양·임대 계획서) ……105
	제46조 <삭 제> ……106	
	제47조 <삭 제> ……106	
제37조(공동부담금) ……106	제48조(공동시설의 공동부담금 징수의 승인) ……106	제33조(공동부담금징수 승인신청서) ……106
		제33조의2(공동시설의 범위) ……106
제38조(입주계약 등) ……107	제48조의2(입주기준 등) ……107	제34조(입주계약신청 등) ……107

법	시 행 령	시 행 규 칙
		제34조의2(분양공고제외대상) ·····108
		제34조의3(공공기관) ·····109
		제35조(입주계약사항의 변경) ·····109
		제36조(산업단지입주계약 보고서) ·····110
제38조의2(산업단지에서의 임대사업 등) ·····110	제48조의3(임대사업자의 입주계약 등) ·····110	제36조의2(임대신고서) ·····110
	제48조의4(임대의 기준 등) ·····111	
	제48조의5(임대전용산업단지 전대조건 등) ·····112	
제39조(산업용지 등의 처분제한 등) ·····113	제49조(산업용지의 처분제한) ·····113	제37조(처분신청서 등) ·····113
	제49조의2(유관기관) ·····116	
	제50조(공장등의 처분신고) ·····116	제38조(처분신고서) ·····116
		제39조 <삭 제> ·····117
	제50조의2(고유식별정보의 처리) ·····117	
	제51조(비용징수) ·····117	
	제52조(이자 및 비용) ·····118	
	제52조의2(유관기관의 산업용지 등의 매각가격 등) ··118	제39조의2(유관기관의 산업용지 등의 매각협의) ··118
제39조의2(산업용지의 분할 등) ·····119	제52조의3(구조조정 대상기업의 산업용지 분할) ·····119	제39조의3(산업용지의 분할기준 등) ·····119
		제39조의4(산업용지분할 시 기반시설) ·····121
		제39조의5(산업용지 분할 전의 면적) ·····121
제40조(경매 등에 의한 산업용지 등의 취득) ·····122	제52조의4(경매 등에 의하여 취득한 산업용지 등의 처분 신고) ·····122	제40조(경매 등에 따른 산업용지 등의 양도기간 등) ··122
제40조의2(입주계약 미체결 산업용지 등의 처분) ··122		제41조(입주계약 미체결 산업용지 등의 처분기간 등) ··122
제41조(산업용지의 환수) ·····123	제53조(산업용지의 환수) ·····123	
제42조(입주계약의 해지 등) ·····123	제54조(시정기간 등) ·····123	제42조(입주계약의 해지기간) ·····123
	제55조(입주계약의 해지통보 등) ·····123	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	제56조(입주계약해지 후의 남은 업무의 처리) ·····124	
제43조(입주계약 해지 후의 재산처분 등) ·····124	제56조의2(공장등의 철거명령) ·····124	제43조(입주계약해지 후의 산업용지 등의 양도기간) ··124
제43조의2(양도의무 불이행자에 대한 조치) ·····125		
제43조의3(이행강제금) ·····126	제56조의3(이행강제금의 처분 및 징수업무 위탁기관) ···126	제43조의2(이행강제금 부과 전 이행기간 등) ·····126
제44조(입주기업체의 지원) ·····127	제57조(입주기업체의 지원사업) ·····127	
제45조(산업단지의 안전관리 등) ·····127	제58조(산업단지의 안전관리 등) ·····127	제44조(안전관리의 지도기준) ·····127
제5장의2 산업단지구조고도화사업의 추진		
제45조의2(산업단지구조고도화사업계획의 수립) ···128	제58조의2(구조고도화계획의 수립 · 승인) ·····128	
제45조의3(산업단지구조고도화사업의 시행자) ·····131	제58조의3(사업시행자) ·····131	
	제58조의4(산업단지구조고도화사업의 대행) ·····132	제44조의2(구조고도화사업 대행신청서) ·····132
제45조의4(다른 법률에 따른 인가 · 허가 등의 의제) ··133		
제45조의5(비용부담 등) ·····136		
제45조의6(개발이익의 재투자) ·····136	제58조의5(개발이익 재투자) ·····136	
제45조의7(준공인가) ·····138	제58조의6(준공인가) ·····138	제44조의3(준공인가신청서 등) ·····138
	제58조의7(준공인가 공고) ·····139	
제45조의8(공공시설의 귀속) ·····140		
제5장의3 한국산업단지공단		
제45조의9(한국산업단지공단의 설립 등) ·····140		
제45조의10(정관) ·····141		
제45조의11(임원 등) ·····143		
제45조의12(이사회) ·····145		
제45조의13(사업) ·····146	제58조의8(공단의 사업) ·····146	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	제58조의9(지방자치단체 등과의 협력 등) ……147	
제45조의14(자금의 차입) ……148		
제45조의15(비용부담) ……148		
제45조의16(예산과 결산) ……149		제44조의4(예산 및 결산의 제출) ……149
제45조의17(업무의 지도 · 감독) ……151	제58조의10(업무의 지도 · 감독) ……151	
제45조의18(출연 및 보조금) ……153	제58조의11(출연금의 지급 및 관리) ……153	
제45조의19(채권의 발행) ……154	제58조의12(채권의 형식) ……154	
	제58조의13(채권의 발행방법) ……154	
	제58조의14(채권의 응모 등) ……154	
	제58조의15(총액인수 및 매출의 방법) ……155	
	제58조의16(채권의 발행총액) ……155	
	제58조의17(채권인수가액의 납입 등) ……155	
	제58조의18(채권의 기재사항) ……156	
	제58조의19(채권원부) ……156	
	제58조의20(이권흠결의 경우) ……157	
	제58조의21(채권소지인에 대한 통지 등) ……157	
제45조의20(산하기관) ……157		
제6장 보 칙		
제46조(조세감면) ……163		
제47조(자금지원) ……163		
제48조(보고 및 검사) ……163		제45조(보고절차) ……163
제49조(지도 및 감독) ……165		제46조(지도 및 감독) ……165
제50조(건축허가 등의 제한) ……165		

법	시 행 령	시 행 규 칙
제51조(권한의 위임 · 위탁) ·····165	제59조(권한의 위임 · 위탁) ·····165	
제51조의2(청문) ·····167		
제51조의3(휴업 · 폐업 업체 현황 등 요청) ·····167		
제51조의4(규제의 재검토) ·····167	제59조의2(규제의 재검토) ·····167	
제7장 벌 칙		
제52조(벌칙) ·····169		
제53조(벌칙) ·····170		제47조(경미한 변경계약 사항) ·····170
제54조(양벌규정) ·····171		
		제48조(규제의 재검토) ·····171
제55조(과태료) ·····172	제60조(과태료의 부과기준) ·····172	
부 칙 ·····177	부 칙 ·····177	부 칙 ·····177

법	시 행 령	시 행 규 칙
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 〔 시행 2020.7.8. 〕 〔 법률 제17219호, 2020.4.7., 타법개정 〕	**산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령** 〔 시행 2021.1.5. 〕 〔 대통령령 제31380호, 2021.1.5., 타법개정 〕	**산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙** 〔 시행 2020.2.28. 〕 〔 산업통상자원부령 제364호, 2020.2.28., 일부개정 〕
제1장 총 칙 <개정 2009.2.6.>		
제1조(목적) 이 법은 산업의 집적(集積)을 활성화하고 공장의 원활한 설립을 지원하며 산업입지 및 산업단지를 체계적으로 관리함으로써 지속적인 산업발전 및 균형 있는 지역발전을 통하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제1조(목적)** 이 영은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	**제1조(목적)** 이 규칙은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010.4.12., 2011.7.25., 2014.1.21., 2019.12.10.> 1. "공장"이란 건축물 또는 공작물, 물품제조공정을 형성하는 기계·장치 등 제조시설과 그 부대시설(이하 "제조시설등"이라 한다)을 갖추고 대통령령으로 정하는 제조업을 하기 위한 사업장으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 2. 삭제 <2010.4.12.> 3. 삭제 <2010.4.12.> 4. 삭제 <2010.4.12.> 5. "유치지역(誘致地域)"이란 공장의 지방이전 촉진 등 국가정책상 필요한 산업단지를 조성하기 위하여 제23조에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 6. "산업집적"이란 기업, 연구소, 대학 및 기업지원시설이 일정 지역에 집중함으로써 상호연계를 통하여 상승효과를 만들어 내는 집합체를 형성하는 것	**제2조(공장의 범위)** ① 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 제조업의 범위는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 표준산업분류에 따른 제조업으로 한다. ② 법 제2조제1호에 따른 공장의 범위에 포함되는 것은 다음 각 호와 같다. <개정 2013.3.23.> 1. 제조업을 하기 위하여 필요한 제조시설(물품의 가공·조립·수리시설을 포함한다. 이하 같다) 및 시험생산시설 2. 제조업을 하는 경우 그 제조시설의 관리·지원, 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 부대시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것 3. 제조업을 하는 경우 관계 법령에 따라 설치가 의무화된 시설 4. 제1호부터 제3호까지의 시설이 설치된 공장부지 〔전문개정 2009.8.5.〕	**제2조(부대시설의 범위)** 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제2조제2항제2호에 따른 부대시설은 다음 각 호와 같다. <개정 2011.7.1., 2013.3.23., 2014.2.28., 2016.2.15., 2016.8.18., 2020.2.28.> 1. 사무실·창고·경비실·전망대·주차장·화장실 및 자전거보관시설 2. 수조·저유조·사일로 및 저장조 등 저장용 옥외구축물(지하 저장용시설을 포함한다) 3. 송유관, 옥외주유시설, 급·배수시설, 변전실, 기계실 및 펌프실 4. 다음 각 목의 시설 가. 「폐기물관리법」 제2조제8호에 따른 폐기물처리시설(같은 법 제18조제5항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다)

법	시 행 령	시 행 규 칙
을 말한다. 7. "지식기반산업집적지구"란 지식기반산업의 집적을 촉진하기 위하여 제22조에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 8. "지식기반산업"이란 지식의 집약도가 높은 산업으로서 대통령령으로 정하는 산업을 말한다. 8의2. "산학융합지구"란 기업수요에 따라 교육과 연구·개발을 수행할 수 있는 대학과 연구소를 집적하기 위하여 제22조의4에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 9. "산업집적기반시설"이란 연구개발시설, 기업지원시설, 기술 인력의 교육·훈련시설 및 물류시설 등 산업의 집적을 활성화하기 위한 시설을 말한다. 10. "산업기반시설"이란 용수공급시설, 교통·통신시설, 에너지시설, 유통시설 등 기업의 생산 활동에 필요한 기초적인 시설을 말한다. 11. "산업단지구조고도화사업"이란 산업단지 입주업종의 고부가가치화, 기업지원서비스의 강화, 산업집적기반시설·산업기반시설 및 산업단지의 공공시설(대통령령으로 정하는 공공시설에 한정하며, 이하 "공공시설"이라 한다) 등의 유지·보수·개량 및 확충 등을 통하여 기업체 등의 유치를 촉진하고, 입주기업체의 경쟁력을 높이기 위한 사업을 말한다. 12. "산업집적지경쟁력강화사업"이란 기업·대학·연구소 및 제19호에 따른 지원기관이 산업단지를 중심으로 지식·정보 및 기술 등을 교류·연계하고 상호 협력하여 산업집적이 형성된 지역(이하 "산업집적지"라 한다)의 경쟁력을 높이는 사업을	**제3조** 삭제 <2010.7.12.> **제4조** 삭제 <2010.7.12.> **제4조의2** 삭제 <2010.7.12.> **제4조의3(산업집적의 형성체계)** 법 제2조제6호에서 "기업, 연구소, 대학 및 기업지원시설이 일정 지역에 집중함으로써 상호연계를 통하여 상승효과를 만들어 내는 집합체"란 다음 각 호의 체계가 일정지역에 집중하여 상호연계를 통하여 상승효과를 만들어 내는 집합체를 말한다. 1. 생산기능을 담당하는 대기업 및 중소기업으로 구성된 산업생산체계 2. 연구개발기능을 담당하는 대학 및 연구소로 구성된 산업기술체계 3. 마케팅·금융·보험·컨설팅 등의 각종 지원기능을 담당하는 기관들로 구성된 기업지원체계 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제4조의4(지식기반산업)** 법 제2조제8호에서 "대통령령으로 정하는 산업"이란 다음 각 호의 산업을 말한다. 1. 제6조제2항에 따른 지식산업 2. 「산업발전법」 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제4조의5(공공시설의 범위)** 법 제2조제11호에서 "대통령령으로 정하는 공공시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다. <개정 2011.4.5., 2011.12.8., 2018.1.16.> 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제31조제1항 각 호에 따른 공공시설 2. 공동방지시설(「대기환경보전법」 제29조에 따른 공	나. 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설(같은 법 제35조제4항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다) 다. 「대기환경보전법」 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설(같은 법 제29조제1항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다) 라. 「소음·진동 관리법」 제2조제4호에 따른 소음·진동방지시설(같은 법 제12조제1항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다) 5. 시험연구시설 및 에너지이용효율 증대를 위한 시설 6. 공동산업안전시설 및 보건관리시설 6의2. 보육시설 및 기숙사(둘 이상의 입주기업체가 공동으로 이용하는 보육시설 및 기숙사를 포함한다) 7. 식당(「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소로서 시장·군수·구청장 또는 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우에는 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다)·휴게실·목욕실·세탁장·의료실 및 옥외체육시설 등 종업원의 복지후생증진에 필요한 시설 8. 다음 각 목의 시설 가. 제품전시장(해당 공장의 생산제품 또는 해당 공장의 생산제품을 부품으로 하는 반제품 또는 완제품을 전시하는 시설로 한정한다) 나. 제품판매장(해당 공장의 생산제품을 판매하는

법	시 행 령	시 행 규 칙
말한다. 13. "지식산업센터"란 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 14. "산업단지"란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따라 지정·개발된 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지를 말한다. 15. "산업단지의 관리"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 가. 산업단지의 용지 및 시설의 매각·임대 및 사후관리 나. 산업단지에서의 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치·유지·보수 및 개량 다. 입주기업체 및 지원기관의 사업활동 지원 16. "관리권자"란 제30조제1항 각 호에 따른 산업단지의 관리권한을 가진 자를 말한다. 17. "관리기관"이란 제30조제2항 각 호에 따른 산업단지의 관리업무를 수행하는 자를 말한다. 18. "입주기업체"란 산업단지에 입주하여 제조업, 지식산업, 정보통신산업, 자원비축시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 산업을 운영하려는 자 중 대통령령으로 정하는 자격을 가진 자로서 제38조제1항 또는 제3항에 따라 입주계약을 체결한 기업체를 말한다. 19. "지원기관"이란 산업단지에 입주하여 입주기업체의 사업을 지원하기 위하여 필요한 금융, 보험,	동방지시설과 「물환경보전법」 제35조에 따른 공동방지시설을 말한다), 주차장, 운동장 및 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집(이하 "어린이집"이라 한다) 〔본조신설 2010.7.12.〕 〔종전 제4조의5는 제4조의6으로 이동 <2010.7.12.>〕 **제4조의6(지식산업센터)** 법 제2조제13호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물을 말한다. <개정 2011.6.27., 2011.10.26., 2015.6.30.> 1. 지상 3층 이상의 집합건축물일 것 2. 공장, 제6조제2항에 따른 지식산업의 사업장 또는 같은 조 제3항에 따른 정보통신산업의 사업장이 6개 이상 입주할 수 있을 것 3. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따른 바닥면적(지상층만 해당한다)의 합계가 같은 항 제2호에 따른 건축면적의 300퍼센트 이상일 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 바닥면적의 합계가 건축면적의 300퍼센트 이상이 되기 어려운 경우에는 해당 법령이 허용하는 최대 비율로 한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따라 용적률을 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 따로 정한 경우 나. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제8조에 따른 면적을 준수하기 위한 경우 〔전문개정 2009.8.5.〕	시설로 한정한다) 다. 원자재 및 완제품 등을 싣고 내리기 위한 호이스트 8의2. 영 제59조제4항에 따라 중앙행정기관의 장이 관리권한을 위탁받은 국가산업단지의 경우 해당 중앙행정기관의 장이 제조시설의 관리·지원, 종업원의 복지후생을 위하여 산업통상자원부장관 등 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 인정하는 시설 9. 그 밖에 해당 제조시설의 관리·지원, 종업원의 복지후생을 위하여 필요하다고 산업통상자원부장관이 인정하는 시설 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
의료, 교육, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 하려는 자 중 대통령령으로 정하는 자격을 가진 자로서 제38조제3항에 따라 입주계약을 체결한 자를 말한다. 20. "공장의 설립"이란 공장을 신설 또는 증설하는 것을 말한다. 21. "공장의 신설"이란 건축물을 신축(공작물을 축조하는 것을 포함한다)하거나 기존 건축물의 용도를 공장용도로 변경하여 제조시설등을 설치하는 것을 말한다. 22. "공장의 증설"이란 제16조제1항에 따라 등록된 공장의 공장건축면적 또는 공장부지면적을 넓히는 것을 말한다. 23. "업종변경"이란 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 공장 또는 제16조에 따라 등록된 공장의 업종을 다른 업종(제8조에 따른 공장입지의 기준에 따른 업종을 말한다)으로 변경하거나 해당 공장에 다른 업종을 추가하는 것을 말한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010.4.12., 2011.7.25., 2014.1.21., 2019.12.10., 2020.12.8.> 1. "공장"이란 건축물 또는 공작물, 물품제조공정을 형성하는 기계·장치 등 제조시설과 그 부대시설(이하 "제조시설등"이라 한다)을 갖추고 대통령령으로 정하는 제조업을 하기 위한 사업장으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 2. 삭제 <2010.4.12.>	〔제목개정 2010.7.12.〕 〔제4조의5에서 이동 <2010.7.12.>〕 **제5조(산업단지의 관리업무)** ① 법 제2조제15호 각 목 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010.7.12.> 1. 법 제33조제1항에 따른 산업단지관리기본계획(이하 "관리기본계획"이라 한다)의 수립 및 그 집행에 관한 업무 2. 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획의 수립과 그 설치 및 운영에 관한 업무 3. 산업용지의 매각·임대, 그 사후관리 및 산업단지의 입주에 관한 업무 4. 입주기업체 및 지원기관을 위한 공장·지식산업센터, 그 밖의 시설의 설치와 그 매각 및 임대에 관한 업무 5. 입주기업체 및 지원기관을 위한 용수·전기·증기·가스 및 유류의 공급에 관한 업무 6. 산업용지 및 시설의 설치·유지·보수 또는 개량에 따른 이용자로부터의 비용징수에 관한 업무 7. 산업단지구조고도화에 관한 업무 8. 입주기업에 대한 자금·기술·인력·판로 등의 지원에 관한 업무 9. 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무 10. 산업단지 안의 시설의 경비 및 산업재해예방에 관한 업무 11. 그 밖에 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동지원에 필요한 업무 ② 법 제2조제15호나목에서 "대통령령으로 정하는 기	

법	시 행 령	시 행 규 칙
3. 삭제 <2010.4.12.> 4. 삭제 <2010.4.12.> 5. "유치지역(誘致地域)"이란 공장의 지방이전 촉진 등 국가정책상 필요한 산업단지를 조성하기 위하여 제23조에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 6. "산업집적"이란 기업, 연구소, 대학 및 기업지원시설이 일정 지역에 집중함으로써 상호연계를 통하여 상승효과를 만들어 내는 집합체를 형성하는 것을 말한다. 7. "지식기반산업집적지구"란 지식기반산업의 집적을 촉진하기 위하여 제22조에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 8. "지식기반산업"이란 지식의 집약도가 높은 산업으로서 대통령령으로 정하는 산업을 말한다. 8의2. "산학융합지구"란 기업수요에 따라 교육과 연구·개발을 수행할 수 있는 대학과 연구소를 집적하기 위하여 제22조의4에 따라 지정·고시된 지역을 말한다. 9. "산업집적기반시설"이란 연구개발시설, 기업지원시설, 기술 인력의 교육·훈련시설 및 물류시설 등 산업의 집적을 활성화하기 위한 시설을 말한다. 10. "산업기반시설"이란 용수공급시설, 교통·통신시설, 에너지시설, 유통시설 등 기업의 생산 활동에 필요한 기초적인 시설을 말한다. 11. "산업단지구조고도화사업"이란 산업단지 입주업종의 고부가가치화, 기업지원서비스의 강화, 산업집적기반시설·산업기반시설 및 산업단지의 공공시설(대통령령으로 정하는 공공시설에 한정하며, 이하 "공공시설"이라 한다) 등의 유지·보수·개량	반시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다. 다만, 입주기업체 또는 지원기관이 소유하는 시설이거나 다른 법령에 따라 관리할 자가 정하여져 있는 시설은 제외한다. 1. 도로·환경오염방지시설·용수공급시설·정보통신시설·에너지공급시설, 그 밖의 공공시설 2. 제1호에 따른 시설 외의 시설로서 입주기업체 및 지원기관이 공동으로 사용하는 시설 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제6조(산업단지의 입주자격)** ① 법 제2조제18호 및 제19호에서 "대통령령으로 정하는 자격"이란 다음 각 호의 자격을 말한다. 1. 해당 산업단지의 관리기본계획에 따른 입주대상산업 및 시설 또는 입주기업체의 사업지원에 필요한 사업일 것 2. 해당 사업의 시행을 위하여 관련 법규에 따른 인가·허가 등을 받았거나 받을 수 있을 것 ② 법 제2조제18호에서 "지식산업"이란 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 산업으로서 다음 각 호의 산업을 말한다. <개정 2011.6.24., 2011.10.26., 2012.12.12., 2014.8.6., 2015.10.6.> 1. 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 표준산업분류에 따른 연구개발업 2. 「고등교육법」 제25조에 따른 연구소의 연구개발업 3. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항 각 호에 따른 기관 또는 단체(같은 법 제6조제1항제3호에 따른 대학은 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 대학이나 「대학설립·운영 규정」 제2조의7	**제2조의2** 삭제 <개정 2020.2.28.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
및 확충 등을 통하여 기업체 등의 유치를 촉진하고, 입주기업체의 경쟁력을 높이기 위한 사업을 말한다. 12. "산업집적지경쟁력강화사업"이란 기업·대학·연구소 및 제19호에 따른 지원기관이 산업단지를 중심으로 지식·정보 및 기술 등을 교류·연계하고 상호 협력하여 산업집적이 형성된 지역(이하 "산업집적지"라 한다)의 경쟁력을 높이는 사업을 말한다. 13. "지식산업센터"란 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 14. "산업단지"란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따라 지정·개발된 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지를 말한다. 14의2. "스마트그린산업단지"란 입주기업체와 산업집적기반시설·산업기반시설 및 공공시설 등의 디지털화, 에너지 자립 및 친환경화를 추진하는 산업단지로서 제45조의11에 따라 지정된 것을 말한다. 14의3. "스마트그린산업단지 촉진사업"이란 「지능정보화 기본법」 제2조제4호에 따른 지능정보기술(이하 "지능정보기술"이라 한다)을 접목하여 제조공정을 혁신하는 등 주력산업의 생산성을 향상시키고, 에너지 효율의 증대 및 신·재생에너지 보급 등을 추진하며, 신산업 및 일자리 창출 촉진을 통하여 산업단지 경쟁력을 높이기 위한 사업을 말한다.	에 따라 산업단지 안에서 운영하는 대학만 해당한다)의 연구개발업 가. 법 제2조제8호의2에 따른 산학융합지구에 입주할 것 나. 건축연면적 2만제곱미터 이하일 것 다. 기업과의 공동연구를 위한 연구실, 연구개발을 위한 장비 지원시설 및 기업부설연구소를 위한 시설의 면적이 건축연면적의 100분의 50 이상을 차지할 것 4. 건축기술, 엔지니어링 및 그 밖의 과학기술서비스업 5. 광고물 작성업 6. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 7. 출판업 8. 전문 디자인업 9. 포장 및 충전업 10. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 교육서비스업 가. 「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설에서 운영하는 경우 나. 제3호 각 목의 요건을 모두 갖춘 대학의 경우 다. 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안에서 운영하는 대학의 경우 11. 경영컨설팅업(재정·인력·생산·시장 관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체만 해당한다) 12. 번역 및 통역 서비스업 13. 전시 및 행사 대행업 14. 환경 정화 및 복원업 15. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 16. 음악 및 기타 오디오물 출판업	

법	시 행 령	시 행 규 칙
15. "산업단지의 관리"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 가. 산업단지의 용지 및 시설의 매각·임대 및 사후관리 나. 산업단지에서의 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치·유지·보수 및 개량 다. 입주기업체 및 지원기관의 사업활동 지원 16. "관리권자"란 제30조제1항 각 호에 따른 산업단지의 관리권한을 가진 자를 말한다. 17. "관리기관"이란 제30조제2항 각 호에 따른 산업단지의 관리업무를 수행하는 자를 말한다. 18. "입주기업체"란 산업단지에 입주하여 제조업, 지식산업, 정보통신산업, 자원비축시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 산업을 운영하려는 자 중 대통령령으로 정하는 자격을 가진 자로서 제38조제1항 또는 제3항에 따라 입주계약을 체결한 기업체를 말한다. 19. "지원기관"이란 산업단지에 입주하여 입주기업체의 사업을 지원하기 위하여 필요한 금융, 보험, 의료, 교육, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 하려는 자 중 대통령령으로 정하는 자격을 가진 자로서 제38조제3항에 따라 입주계약을 체결한 자를 말한다. 20. "공장의 설립"이란 공장을 신설 또는 증설하는 것을 말한다. 21. "공장의 신설"이란 건축물을 신축(공작물을 축조하는 것을 포함한다)하거나 기존 건축물의 용도를 공장용도로 변경하여 제조시설등을 설치하는 것	17. 시장조사 및 여론조사업 18. 사업 및 무형 재산권 중개업 19. 물품감정, 계량 및 견본 추출업 20. 무형재산권 임대업 21. 광고 대행업 22. 옥외 및 전시 광고업 23. 사업시설 유지관리 서비스업 24. 보안시스템 서비스업 25. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 26. 「이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률」 제2조제3호가목에 따른 업(이 항 제7호, 제10호 또는 제3항 각 호에 따른 산업을 경영하는 입주기업체가 운영하는 경우로 한정한다) 27. 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 표준산업분류에 따른 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업으로서 관리기관이 인정하는 산업. 이 경우 관리기관의 인터넷 홈페이지에 해당 산업을 게시하여야 한다. ③ 법 제2조제18호에서 "정보통신산업"이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 이에 관련되는 기기·기술·역무, 그 밖에 정보화를 촉진하기 위한 산업으로서 다음 각 호의 산업을 말한다. <개정 2021.1.5.> 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 2. 소프트웨어 개발 및 공급업 3. 자료처리, 호스팅(서버 대여, 운영 등의 서비스를 말한다) 및 관련 서비스업 4. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 5. 전기 통신업	

법	시 행 령	시 행 규 칙
을 말한다. 22. "공장의 증설"이란 제16조제1항에 따라 등록된 공장의 공장건축면적 또는 공장부지면적을 넓히는 것을 말한다. 23. "업종변경"이란 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 공장 또는 제16조에 따라 등록된 공장의 업종을 다른 업종(제8조에 따른 공장입지의 기준에 따른 업종을 말한다)으로 변경하거나 해당 공장에 다른 업종을 추가하는 것을 말한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제2조	④ 법 제2조제18호에서 "자원비축시설"이란 석탄·석유·원자력·천연가스 등의 에너지자원의 비축을 위한 시설을 말한다. ⑤ 법 제2조제18호에서 "대통령령으로 정하는 산업"이란 다음 각 호의 산업을 말한다. 다만, 법 제33조제8항 본문에 따른 산업시설구역 중 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정하는 구역에 대해서는 별표 1에 따른 제한업종을 제외한 모든 산업을 말한다. <개정 2010.7.12., 2013.10.16., 2014.3.11., 2015.5.6., 2020.5.12.> 1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 2. 폐수처리업 3. 창고업, 화물터미널, 그 밖에 물류시설을 설치·운영하는 사업 4. 운송업(여객운송업은 제외한다) 5. 산업용기계장비임대업 6. 부동산임대 및 공급업 7. 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장을 포함한다. 이하 같다)·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 특화산업육성을 위하여 농공단지관리기본계획에 따라 농공단지에 입주시키는 농림어업등의 산업(이하 "지역특화산업"이라 한다) 8. 전기업 9. 관리기본계획에서 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 등을 위하여 해당 산업단지에의 유치업종으로 지정한 산업 10. 「중소기업 창업지원법」 제2조제7호에 따른 창업보육센터를 설치·운영하는 사업	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	11. 「집단에너지사업법 시행령」 제2조제1항제2호에 따른 산업단지집단에너지사업 11의2. 제11호의 산업단지집단에너지사업을 하는 자에게만 열·증기를 공급하기 위한 사업(에너지공급 효율성 저하, 환경오염의 발생 등으로 인하여 입주기업체의 조업에 지장을 주지 아니한다고 관리기관이 인정하는 경우에 한정한다) 12. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 신탁업(지식산업센터를 설립하기 위하여 산업용지의 소유권을 취득하는 경우만 해당한다) 13. 제조업, 지식산업, 정보통신산업, 자원비축시설 운영 등과 유사하거나 관련된 산업으로서 산업통상자원부장관이 신산업 또는 산업 간 융·복합 발전 촉진 등을 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 사업 ⑥ 법 제2조제19호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 제외한 모든 사업을 말한다. <개정 2019.9.24.> 1. 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 표준산업분류에 따른 대분류 중 다음 각 목의 사업. 다만, 다음 각 목의 사업의 하위 분류로서 해당 산업단지의 관리기본계획에서 입주기업체의 사업지원에 필요하다고 인정하여 정한 사업은 제외한다. 가. 농업, 임업 및 어업 나. 광업 다. 제조업 2. 「사행행위 등 규제 및 처벌 특례법」제2조제1항제2호에 따른 사행행위영업 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치·운영하는 사업	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	가. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 나. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호에 따른 공동주택(기숙사는 제외한다) 다. 「건축법 시행령」 별표 1 제9호나목에 따른 격리병원 라. 「건축법 시행령」 별표 1 제15호에 따른 숙박시설(「관광진흥법」 제3조제1항제2호가목에 따른 호텔업의 시설은 제외한다) 마. 「건축법 시행령」 별표 1 제16호에 따른 위락시설 바. 「건축법 시행령」 별표 1 제21호에 따른 동물 및 식물 관련 시설 사. 「건축법 시행령」 별표 1 제22호에 따른 자원순환 관련 시설 아. 「건축법 시행령」 별표 1 제23호에 따른 교정 및 군사시설 자. 「건축법 시행령」 별표 1 제26호에 따른 묘지 관련 시설 4. 그 밖에 해당 산업단지의 관리기본계획에서 지원기관이 운영하는 사업에서 제외할 필요가 있다고 인정하여 정한 사업 ⑦ 관리기관은 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 또는 국민경제상 필요하다고 인정할 때에는 제1항제1호에도 불구하고 관리권자{농공단지의 관리기관의 경우에는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)}의 승인을 받아 해당 산업단지에 입주할 자격을 부여할 수 있다. <개정 2015.6.30.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	[전문개정 2009.8.5.]	
제3조(산업집적활성화 기본계획) ① 산업통상자원부장관은 5년 단위로 전 국토를 대상으로 산업집적의 활성화에 관한 기본계획(이하 "산업집적활성화 기본계획"이라 한다)을 수립하고 고시하여야 한다. 이를 변경할 때에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ② 산업집적활성화 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.4.12.> 1. 대통령령으로 정하는 성장유망산업의 입지수요, 지역별 집적 및 특화와 그 연계방안에 관한 사항 2. 지역별 산업집적을 촉진하기 위한 산업입지 및 인력수급에 관한 사항 3. 산업집적기반시설의 확충에 관한 사항 4. 산업이 낙후되거나 쇠퇴한 지역의 지원에 관한 사항 5. 그 밖에 산업집적 및 지역산업의 발전에 관한 사항 ③ 산업통상자원부장관은 산업집적활성화 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)의 의견을 듣고, 국토교통부장관 및 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경할 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23., 2015.5.18.> ④ 산업통상자원부장관은 산업집적활성화 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 다음 각 호의 계획과 조화를 이루도록 하여야 한다. <개정 2009.4.22., 2011.4.14., 2013.3.23., 20183.20.> 1. 「국토기본법」 제6조제2항에 따른 국토종합계획	**제7조(산업집적활성화기본계획 등)** ① 법 제3조제1항에 따른 산업집적활성화 기본계획(이하 "산업집적활성화기본계획"이라 한다)은 관보에 고시하여야 한다. ② 법 제3조제2항제1호에서 "대통령령으로 정하는 성장유망산업"이란 다음 각 호의 산업을 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 지식기반산업 2. 지역별 입지여건에 적합하고, 지역별 발전을 주도할 수 있는 산업으로서 자동차산업, 조선산업 등 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 산업 ③ 산업통상자원부장관은 법 제3조제3항 본문에 따라 산업집적활성화 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 법 제3조제2항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 사항 2. 지역별 산업발전비전과 전략에 관한 사항 3. 지역별·권역별 산업역량에 관한 사항 4. 지역별 산업집적의 현황 및 문제점에 관한 사항 ④ 법 제3조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 행정구역의 변경에 따른 변경 사항 2. 연도별·업종별 산업집적에 관한 변경 사항 ⑤ 산업통상자원부장관은 산업집적활성화기본계획의 수립·변경을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 협조를 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
2. 「국가균형발전 특별법」 제4조에 따른 국가균형발전 5개년계획 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 도시·군계획 4. 「수도권정비계획법」 제2조제2호에 따른 수도권정비계획 5. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제5조의2에 따른 산업입지공급계획 ⑤ 중앙행정기관의 장은 산업발전에 관계되는 사업을 수행하거나 추진하려는 경우에는 그 사업이 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루도록 하여야 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	〔전문개정 2009.8.5.〕	
제3조의2(지역산업진흥계획의 수립 등) ① 시·도지사 및 대도시 시장(「지방자치법」 제175조에 따른 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시의 시장을 말한다. 이하 같다)은 5년 단위로 관할 구역의 산업집적활성화 등 지역산업의 발전을 위한 지역산업진흥계획을 수립할 수 있다. 이 경우 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루도록 하여야 한다. <개정 2011.7.25., 2020.2.18.> ② 산업통상자원부장관은 산업의 집적 등 지역산업의 진흥을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제7조의2(산업집적기획기구의 지정 등)** ① 시·도지사는 법 제3조의2제1항에 따른 지역산업진흥계획(이하 "지역산업진흥계획"이라 한다)의 수립을 위한 다음 각 호의 업무를 수행하게 하기 위하여 필요한 경우에는 지역산업진흥을 위하여 설립된 법인 등을 산업집적기획기구로 지정하거나 설립할 수 있다. 이 경우 사전에 산업통상자원부장관과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 지역산업진흥계획의 수립을 위한 정보의 수집 및 전략의 제시 2. 지역산업진흥계획을 위한 구체적인 기업지원프로그램의 개발 3. 지역간·기업간 협력사업의 발굴 4. 산·학·연 협력체계의 구축 방안 마련 5. 국내외 기업의 투자유치와 관련된 사항 6. 그 밖에 지역산업진흥계획의 수립 등과 관련된 사항 ② 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 제1항에	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	따른 산업집적기획기구의 설립 또는 운영에 필요한 지원을 할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제7조의3(지역산업진흥계획의 제출 등)** ① 시·도지사는 법 제3조의2제2항에 따른 지원을 받으려는 경우에는 지역산업진흥계획을 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 지역산업진흥계획이 제출된 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 타당성 여부 등을 평가한 후 그 결과에 따라 지원할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 지역의 산업 현황 2. 지역의 산업발전역량 3. 지역의 산업발전비전 4. 지역산업육성을 위한 세부 실행계획 5. 재원조달방안 6. 그 밖에 지역산업의 진흥을 위하여 필요한 사항 ③ 산업통상자원부장관은 법 제3조의2제2항에 따라 지역산업의 진흥을 위하여 지원되고 있는 사업에 대하여 사업개시 다음 연도부터 매년 사업별 평가를 실시하고 그 결과를 반영하여 사업지원에 차등을 둘 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 산업통상자원부장관은 지역산업진흥을 위하여 필요하다고 인정하거나 시·도지사의 요청이 있는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 필요한 대책을 수립하여 줄 것을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제4조(행위의 효력의 승계) 이 법에 따라 행한 절차나 그 밖의 행위는 해당 공장의 소유자, 점유자, 그 밖의 이해관계인의 승계인에 대하여도 그 효력이 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제7조의4** 삭제 <2009.8.5.> **제7조의5** 삭제 <2009.8.5.> **제7조의6** 삭제 <2009.8.5.> **제7조의7** 삭제 <2009.8.5.> **제7조의8** 삭제 <2009.8.5.>	
제2장 산업의 입지 <개정 2009.2.6.>		
제5조 삭제 <2009.2.6.>		
제6조(산업입지에 관한 조사) ① 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업입지 등에 관한 필요한 조사(이하 "입지조사"라 한다)를 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> 1. 산업집적활성화 기본계획의 수립 2. 산업입지의 적절한 운용 3. 공장입지의 기준 설정 4. 산업단지 관리지침의 작성 4의2. 산업집적기반시설 및 산업기반시설 등의 관리 5. 그 밖에 산업입지에 관하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하는 사항 ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 입지조사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 시·도지사와 제45조의9에 따른 한국산업단지공단(이하 "공단"이라 한다), 「상공회의소법」에 따른 상공회의소 또는 대한상공회의소, 「중소기업협동조합법」에 따	**제8조(전문기관에의 자문 등)** ① 산업통상자원부장관은 산업집적 및 산업입지정책에 관한 중요사항이나 입지조사를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 전문기관에 자문하거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 제1항의 경우에 필요한 비용의 일부를 예산의 범위에서 전문기관에 지급할 수 있으며, 산업집적 및 산업입지정책에 관한 자문이나 조사·연구를 필요로 하는 관계 행정기관이 따로 있을 때에는 그 관계 행정기관의 장과 협의하여 그 비용을 부담하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
른 중소기업중앙회 등 관련 단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 협조요청을 받은 시·도지사와 관련 단체의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 입지조사 결과를 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ④ 제3항에 따라 입지조사 결과를 통보받은 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 그 결과를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제5조의2에 따른 산업입지공급계획 수립지침에 반영하여야 한다. <신설 2010.4.12., 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] **제6조(산업입지에 관한 조사)** ① 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업입지 등에 관한 필요한 조사(이하 "입지조사"라 한다)를 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> 1. 산업집적활성화 기본계획의 수립 2. 산업입지의 적절한 운용 3. 공장입지의 기준 설정 4. 산업단지 관리지침의 작성 4의2. 산업집적기반시설 및 산업기반시설 등의 관리 5. 그 밖에 산업입지에 관하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하는 사항 ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 입지조사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 시·도지사와 제45조의17에 따른 한국산업단지공단(이하 "공단"		

법	시 행 령	시 행 규 칙
이라 한다), 「상공회의소법」에 따른 상공회의소 또는 대한상공회의소, 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회 등 관련 단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 협조요청을 받은 시·도지사와 관련 단체의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2020.12.8.> ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 입지조사 결과를 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ④ 제3항에 따라 입지조사 결과를 통보받은 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 그 결과를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제5조의2에 따른 산업입지공급계획 수립지침에 반영하여야 한다. <신설 2010.4.12., 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [시행일 : 2021.6.9.] 제6조		
제6조의2(공장설립온라인지원시스템의 설치·운영 등) ① 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 전자정보처리시스템(이하 "공장설립온라인지원시스템"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23.> 1. 공장설립 승인 업무 2. 공장설립 등에 관한 정보의 원활한 수급 3. 산업집적 및 공장설립에 관한 정책에 필요한 정보의 수집·분석 4. 그 밖에 산업통상자원부장관이 정하는 업무 ② 지방자치단체의 장 및 관리기관은 공장설립온라인	**제8조의2(공장설립온라인지원시스템의 업무 등)** ① 법 제6조의2제1항에 따른 공장설립온라인지원시스템(이하 "공장설립온라인지원시스템"이라 한다)으로 처리할 수 있는 업무에는 다음 각 호의 업무를 포함한다. <개정 2015.6.30.> 1. 법 제2조제15호에 따른 산업단지의 관리 업무 2. 법 제6조의3제1항에 따라 공장설립온라인지원시스템으로 처리된 자료(이하 "전산자료"라 한다)의 이용에 관한 업무 3. 법 제13조제1항에 따른 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 한다) 등에 관한 업무	**제2조의3(공장설립온라인지원시스템의 신청 등)** 영 제8조의2제2항제5호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 신청 또는 자료의 제출 등"이란 다음 각 호를 말한다. <개정 2013.3.23., 2020.2.28.> 1. 제12조의3제1항 및 제2항에 따른 공장등록대장 등본 발급 등의 신청 2. 제36조에 따른 입주계약 체결 등의 보고 3. 그 밖에 영 제8조의4제5항에 따른 공장설립온라인지원시스템 운영지침(이하 "공장설립온라인지원시스템 운영지침"이라 한다)에서 정하는 사항 [본조신설 2011.10.25.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
지원시스템을 이용하여 다음 각 호의 신청, 신고 등(이하 "전자신청등"이라 한다)을 하게 할 수 있다. <신설 2011.7.25., 2019.12.10.> 1. 제13조제1항 본문 및 같은 조 제3항, 제13조의2, 제13조의3, 제14조, 제14조의2, 제14조의3, 제16조, 제16조의2, 제20조, 제21조 및 제28조의2제1항·제5항에 따른 승인·허가·등록·확인 등의 신청 2. 제13조제1항 단서, 제14조, 제15조, 제28조의2제2항, 제39조제3항, 제40조제2항 및 제43조제2항에 따른 신고 3. 제38조, 제38조의2 및 제40조제3항에 따른 입주계약의 신청 4. 제48조에 따른 보고 및 자료의 제출 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 신청 또는 자료의 제출 ③ 지방자치단체의 장 및 관리기관은 공장설립온라인지원시스템을 이용하여 전자신청등의 승인·허가·수리 등에 대한 교부·통지 등을 하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 처리할 수 있다. <신설 2011.7.25.> ④ 산업통상자원부장관은 공장설립온라인지원시스템의 운영을 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 정부출연기관 등 관련 기관의 장에게 필요한 자료·정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 자료·정보의 제공을 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23.> ⑤ 공장설립온라인지원시스템의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2011.7.25.>	② 법 제6조의2제2항제5호에서 "대통령령으로 정하는 신청 또는 자료의 제출"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청 또는 자료의 제출 등을 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 제48조의3제4항에 따른 서류의 제출 2. 제49조제2항에 따른 신청 3. 제52조의2제1항에 따른 신고 4. 「중소기업창업 지원법 시행령」 제22조에 따른 사업계획승인신청 5. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 신청 또는 자료의 제출 등 ③ 법 제6조의2제3항에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호를 말한다. <개정 2016.2.12.> 1. 「중소기업창업 지원법」 제33조에 따른 사업계획의 승인 2. 「민원 처리에 관한 법률」 제22조에 따른 민원문서의 보완·취하 3. 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제25조에 따른 민원문서의 반려 ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장이나 관리기관은 공장설립온라인지원시스템을 통하지 아니하고 법 제6조의2제2항 각 호의 업무를 처리한 경우에는 지체 없이 그 승인 등에 관한 자료를 공장설립온라인지원시스템에 입력·관리하여야 한다. <개정 2015.10.6.> [전문개정 2011.10.26.]	**제2조의4** 삭제 <2015.8.19.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2011.7.25.] **제6조의3(공장설립온라인지원시스템의 자료이용 등)** ① 산업통상자원부장관은 공장설립온라인지원시스템으로 처리된 자료(이하 "전산자료"라 한다)를 공장설립 승인 업무 등의 효율적인 처리에 지장이 없고 대통령령으로 정하는 공장설립자 등의 개인정보 보호기준을 위반하지 아니하는 범위에서 중앙행정기관·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장이 이용하게 할 수 있다. <개정 2015.5.18.> ② 삭제 <2015.5.18.> ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 전산자료를 이용하려는 자에게 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 사용료를 내게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 제1항에 따른 전산자료 이용절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2015.5.18.> [본조신설 2011.7.25.]	**제8조의3(공장설립온라인지원시스템의 전산자료 이용 등)** ① 삭제 <2015.6.30.> ② 삭제 <2015.6.30.> ③ 삭제 <2015.6.30.> ④ 법 제6조의3제1항에서 "대통령령으로 정하는 공장설립자 등의 개인정보 보호기준을 위반하지 아니하는 범위"란 다음 각 호의 정보가 포함되지 아니한 경우를 말한다. <개정 2013.3.23., 2015.6.30.> 1. 성명 및 주민등록번호 2. 법인등록번호 및 사업자등록번호 3. 연락처 등 산업통상자원부령으로 정하는 정보 ⑤ 제4항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부장관은 제4항 각 호의 정보가 포함된 전산자료를 이용하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2015.6.30.> 1. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 2. 공장설립자 등의 동의를 받은 경우 3. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우(제4항제1호 및 제2호는 제외한다) ⑥ 전산자료를 이용하는 자에게 제공되는 정보의 범위 및 기준, 정보의 열람 기간 등은 제8조의4제5항에 따른 공장설립온라인지원시스템 운영지침으로 정한다. <개정 2015.6.30.> [전문개정 2011.10.26.] **제8조의4(공장설립온라인지원시스템의 구성·운영 등)** ① 제59조제6항에 따라 업무를 위탁받은 공단(이하 "위	**제2조의5(개인정보 보호기준)** 영 제8조의3제4항제3호에서 "연락처 등 산업통상자원부령으로 정하는 정보"란 대표자주소 중 「도로명주소법 시행령」 제3조제1항제4호부터 제7호까지의 정보를 말한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2011.10.25.] **제2조의6(공장설립온라인지원시스템의 사용료)** ① 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조의3제3항 및 영 제59조제6항제3호에 따라 법 제45조의9에 따른 한국산업단지공단(이하 "공단"이라 한다)은 법 제6조의3제1항에 따른 공장설립온라인지원시스템으로 처리된 자료를 이용하려는 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 실비의 범위에서 사용료를 받을 수 있다. <개정 2015.8.19.> ② 공단은 제1항에 따라 사용료를 받으려는 경우에는 법 제6조의2제1항에 따른 공장설립온라인지원시스템(이하 "공장설립온라인지원시스템"이라 한다)에 20일간 사용료 및 그 산정 내용을 게시하여 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 공장설립온라인지원시스템에 그 사유를 소명하고 10일간 게시할 수 있다. ③ 공단은 제2항에 따라 확정된 실비 산정 내용을 공장설립온라인지원시스템에 게시하여야 한다. ④ 그 밖에 사용료 납부방법 등 필요한 사항은 공

법	시 행 령	시 행 규 칙
	탁사업자"라 한다)은 다음 각 호의 업무를 한다. <개정 2011.10.26., 2013.3.23.> 1. 공장설립온라인지원시스템의 기초조사, 설계 및 구성 2. 전산자료의 구축 · 제공 · 운영 3. 컴퓨터 · 통신설비 등 전산설비의 설치 및 보안관리 4. 공장설립온라인지원시스템에 관한 수요조사 및 각종 자료조사 5. 정보의 수집 · 관리 5의2. 공장설립온라인지원시스템을 통한 민원증명서의 열람 및 발급 6. 그 밖에 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 요청하는 업무 ② 위탁사업자는 매년 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따라 제1항 각 호의 사항이 포함된 공장설립온라인지원시스템 사업의 계획 및 추진실적을 작성하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2011.10.26., 2013.3.23.> ③ 위탁사업자는 제2항에 따라 제출한 사업계획을 변경한 경우에는 그 변경된 계획을 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 산업통상자원부장관은 위탁사업자로 하여금 공장설립온라인지원시스템의 구축 및 운영에 관한 사업을 원활하게 수행하도록 하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 자금 · 설비 · 기술 또는 행정지원을 할 수 있다. <개정 2011.10.26., 2013.3.23.> ⑤ 산업통상자원부장관은 그 밖에 공장설립온라인지원시스템의 운영에 필요한 사항에 대하여 공장설립온라인지원시스템 운영지침(이하 "공장설립온라인지원시스템 운영지침"이라 한다)을 작성하여 고시하여야	장설립온라인지원시스템 운영지침으로 정한다. 〔본조신설 2011.10.25.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
	한다. <개정 2011.10.26., 2013.3.23.> ⑥ 위탁사업자는 공장설립온라인지원시스템을 이용하는 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 공장설립온라인지원시스템의 운영 등을 위한 비용 일부를 부담하게 할 수 있다. <신설 2011.10.26.> [전문개정 2009.8.5.] [제목개정 2011.10.26.]	
제6조의4(전산자료의 이용자에 대한 지도·감독) ① 산업통상자원부장관은 필요하다고 인정하면 전산자료의 보유 또는 관리 등에 관한 사항에 대하여 제6조의3에 따라 전산자료를 이용하는 자를 지도·감독할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따른 지도·감독의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2011.7.25.]	**제8조의5(전산자료의 이용자에 대한 지도·감독 등)** 산업통상자원부장관은 전산자료를 이용하는 자에게 법 제6조의3에 따라 다음 각 호의 자료를 제출하도록 요구할 수 있고, 법 제6조의4제1항에 따라 전산자료의 이용실태 및 안전관리 등에 대하여 지도·감독할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 1. 전산자료의 이용실태에 관한 자료 2. 전산자료의 이용에 따른 안전관리대책에 관한 자료 3. 그 밖에 공장설립온라인지원시스템 운영지침에서 정하는 자료 [본조신설 2011.10.26.]	
제6조의5(공장설립온라인지원시스템 이용자의 교육) ① 산업통상자원부장관은 공장설립온라인지원시스템을 이용하는 자에 대하여 필요한 교육을 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 교육에 드는 비용을 받을 수 있다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2011.7.25.]		**제3조(공장설립온라인지원시스템의 교육비)** ① 법 제6조의5제2항 및 영 제59조제6항제4호에 따라 공단은 공장설립온라인지원시스템의 교육 수강자에게 실비의 범위에서 교육에 드는 비용을 받을 수 있다. ② 공단의 교육비 징수에 대한 이해관계인의 의견수렴 및 실비 산정 내용의 공개 등에 관하여는 제2조의6제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 "사용료"는 "교육비"로 본다. ③ 그 밖에 교육비 납부방법 등 필요한 사항은 공장설립온라인지원시스템 운영지침으로 정한다. [본조신설 2011.10.25.]
제7조(산업입지연구센터의 설치 등) ① 국내외 산업입지 현황에 관한 정보의 제공 등 기업의 산업입지 관련 사업의 효율적인 지원·조사·연구 및 자문 등을 위하여 공단에 산업입지연구센터를 둔다. <개정 2009.2.6.>	**제9조(산업입지연구센터의 업무)** 법 제7조제1항에 따른 산업입지연구센터(이하 "산업입지연구센터"라 한다)는 다음 각 호의 업무를 한다. <개정 2010.7.12., 2015.6.30.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 삭제 <2002.12.30.> ③ 제1항에 따른 산업입지연구센터의 운영 및 감독에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.> ④ 삭제 <2006.3.3.> [전문개정 1999.2.8.]	1. 산업입지정책 수립을 위한 조사·연구 및 자문 2. 산업집적활성화를 위한 조사·연구 및 자문 3. 지역산업진흥을 위한 조사·연구 및 자문 4. 산업집적 및 산업입지 관련 국내외 제도의 조사·연구 5. 산업단지구조고도화사업 및 산업집적지경쟁력강화사업 관련 조사·연구 및 자문 6. 북한지역의 산업 현황 및 기업지원제도의 조사·연구 및 자문지원 7. 그 밖에 산업집적 및 산업입지와 관련하여 필요한 업무 [전문개정 2009.8.5.] **제9조의2** 삭제 <2006.9.4.> **제10조(산업입지연구센터의 수수료 등)** ① 산업입지연구센터는 제9조에 따른 업무에 필요한 경비를 조달하기 위하여 산업입지 등에 관한 정보를 제공받거나 상담·알선 등을 의뢰한 자로부터 실비의 범위에서 수수료를 받을 수 있다. ② 산업입지연구센터가 제1항에 따라 수수료를 받으려는 경우에는 미리 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 승인사항을 변경할 때에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ③ 산업입지연구센터는 제2항에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받으려는 경우에는 법 제45조의9에 따른 한국산업단지공단(이하 "공단"이라 한다)의 인터넷 홈페이지에 20일간 수수료 금액 및 그 산정 내용을 게시하여 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 공단의 인터넷	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	홈페이지에 그 사유를 소명하고 10일간 게시할 수 있다. <신설 2011.4.5., 2011.10.26., 2013.3.23., 2014.3.11.> ④ 산업입지연구센터는 제2항에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받은 때에는 승인받은 내용과 실비 산정 내용을 공단의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다. <신설 2011.4.5., 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.] **제11조(산업입지연구센터의 감독)** ① 산업통상자원부장관은 산업입지연구센터에 대하여 그 운영 및 회계, 그 밖에 필요한 사항에 관하여 보고하도록 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 산업입지연구센터의 업무 또는 회계가 관계 법령에 위반된다고 인정하면 산업입지연구센터의 업무 또는 회계 상황을 검사할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 산업통상자원부장관은 산업입지연구센터의 업무 또는 회계가 현저하게 부당하다고 인정하면 일정기간을 정하여 업무의 시정 등 필요한 조치를 하도록 지도할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.]	
제7조의2(공장설립지원센터의 설치 등) ① 공장설립과 관련한 입지 선정의 상담, 각종 자금 알선 및 세금 감면의 안내, 공장설립온라인지원시스템의 운영, 각종 공장설립에 관한 업무(공장의 건축허가 신청 등 관련 업무를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 처리 및 대행, 그 밖에 공장설립에 관한 지원업무를 수행하기 위하여 공단에 공장설립지원센터를 둔다. <개정 2009.2.6.,	**제11조의2(공장설립지원센터의 구성 및 운영 등)** ① 법 제7조의2제1항에 따른 공장설립지원센터(이하 "공장설립지원센터"라 한다)는 공단 소속 임직원 중 공장정보관리·운영, 공장설립등에 관하여 상당한 지식과 경험이 있는 사람으로 구성한다. <개정 2010.7.12., 2011.10.26.> ② 공장설립지원센터의 장은 매 반기별 공장설립지원	

법	시 행 령	시 행 규 칙
2010.4.12., 2011.7.25.> ② 공장을 설립하려는 자는 공장설립에 관한 서류의 작성 · 제출 등 공장설립에 관한 업무의 대행을 제1항에 따른 공장설립지원센터(이하 "지원센터"라 한다)의 장에게 의뢰할 수 있다. <개정 2009.2.6.> ③ 공장설립에 관한 업무의 대행을 의뢰받은 지원센터의 장은 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장과 특별자치시장을 포함한다. 이하 같다) · 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 및 관계 행정기관의 장에게 그 서류를 이송하여 처리하도록 하여야 한다. 이 경우 공장설립온라인지원시스템을 이용하여 처리할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2011.7.25., 2019.12.10.> ④ 삭제 <2007.8.3.> ⑤ 지원센터의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.> [본조신설 2002.12.30.]	실적을 분석하여 매 반기 종료 후 1개월 이내에 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 산업통상자원부장관은 공장설립지원센터로 하여금 해당 사업을 원활하게 수행하도록 하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 자금 · 설비 · 기술 또는 행정지원을 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 공장설립지원센터의 감독 및 수수료 등에 관하여는 제10조 및 제11조를 준용한다. [전문개정 2009.8.5.]	
제7조의3(공장설립옴부즈만사무소의 설치 등) ① 공장설립과 관련한 기업의 애로사항 또는 건의사항의 접수 · 조사 및 처리, 공장설립 관련 행정규제의 완화 및 정비방안 마련, 공장설립 관련 제도의 개선방안 마련 및 관계 행정기관에 대한 이행 건의 등을 위하여 공단에 공장설립옴부즈만사무소를 둔다. ② 제1항에 따른 공장설립옴부즈만사무소(이하 "공장설립옴부즈만사무소"라 한다)의 장은 공장설립에 관한 애로사항 등의 처리에 관한 업무를 수행하고, 애로사항 등을 처리하기 위하여 관계 행정기관 또	**제11조의3(공장설립옴부즈만사무소의 구성 및 운영 등)** ① 법 제7조의3제1항에 따른 공장설립옴부즈만사무소(이하 이 조에서 "사무소"라 한다)는 공장설립 · 운영 관련 법령 및 실무에 상당한 학식과 경험이 있는 민간인 전문가 및 공단 소속 임직원을 중심으로 구성한다. ② 사무소의 장은 공장설립 관련 업무에 관하여 풍부한 식견과 경험을 가진 사람 중에서 산업통상자원부장관이 임명한다. <개정 2013.3.23.> ③ 사무소의 장은 매 반기별 사무소의 업무 현황 및 실	

법	시 행 령	시 행 규 칙
는 유관기관에 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 협조요청을 받은 기관은 10일 이내에 의견을 통보하여야 한다. ③ 공장설립옴부즈만사무소의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	적을 매 반기 종료 후 1개월 이내에 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 사무소의 지원 등에 관하여는 제11조의2제3항을 준용한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제7조의4(기업입지지원단의 설치 등) ① 시·도지사는 공장설립과 관련한 입지선정을 지원하고 공장의 입지정보를 제공하기 위하여 기업입지지원단(이하 "입지지원단"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. ② 입지지원단의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔본조신설 2009.2.6.〕	**제11조의4(기업입지지원단의 구성 및 운영 등)** ① 법 제7조의4제1항에 따른 기업입지지원단(이하 "입지지원단"이라 한다)은 도시·군계획, 산업입지, 건설, 환경 등 공장설립과 관련된 업무를 담당하고 있는 공무원 및 민간인 전문가로 구성한다. <개정 2012.4.10.> ② 입지지원단은 다음 각 호의 업무를 담당한다. 1. 사업유형에 적합한 입지정보의 제공 2. 공장설립이 가능한지 여부에 대한 사전 타당성의 검토 3. 산업입지정책에 관한 각종 제도개선의 건의 4. 그 밖에 입지지원과 관련하여 필요한 업무 ③ 입지지원단의 장은 제2항에 따른 업무를 할 때 필요하면 관계 행정기관 또는 유관기관에 협조를 요청할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 입지지원단의 설치·운영 등에 필요한 사항은 시·도지사가 규칙으로 정할 수 있다. 〔본조신설 2009.8.5.〕	
제8조(공장입지의 기준) 산업통상자원부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 다음 각 호의 사항에 관한 공장입지의 기준(이하 "입지기준"이라 한다)을 정하여 고시하여야 한다. 이를 변경한 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.>	**제12조(공장입지기준의 고시내용 등)** ① 법 제8조제1호에서 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 대통령령으로 정하는 법령"이란 다음 각 호의 법령을 말한다. <개정 2018.1.16.> 1. 「건축법」	

법	시 행 령	시 행 규 칙
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 대통령령으로 정하는 법령에서 용도지역별로 허용 또는 제한되는 공장의 업종·규모 및 범위 등에 관한 사항 2. 제조업종별 공장부지면적에 대한 대통령령으로 정하는 공장건축물등(이하 "공장건축물등"이라 한다)의 면적의 비율(이하 "기준공장면적률"이라 한다)과 그 적용 대상 3. 제조업종별 환경오염 방지에 관한 사항 4. 환경오염을 일으킬 수 있는 공장의 입지 제한에 관한 사항 〔전문개정 2009.2.6.〕	2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 3. 「낙농진흥법」 4. 「대기환경보전법」 5. 「농지법」 6. 「문화재보호법」 7. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 8. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 9. 「수도법」 10. 「물환경보전법」 11. 「자연공원법」 12. 「전원개발촉진법」 13. 「초지법」 14. 「택지개발촉진법」 15. 그 밖에 공장의 설립과 관련되는 토지의 이용 및 환경에 관한 법령 ② 법 제8조제2호에 따른 공장부지면적은 공장이 설치된 부지의 수평투영면적으로 한다. ③ 법 제8조제2호에서 "대통령령으로 정하는 공장건축물등의 면적"이란 다음 각 호의 면적을 합산한 면적을 말한다. 1. 공장부지 안의 건축물 각 층의 바닥면적 2. 공장부지 안에 설치된 기계·장치, 그 밖에 공작물로서 건축물의 외부에 설치된 것(이하 "옥외공작물"이라 한다)의 수평투영면적 ④ 법 제8조에 따른 공장입지의 기준은 관보에 고시하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제12조의2** 삭제 <2003.6.30.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제9조(공장입지기준의 확인 등) ① 시장·군수 또는 구청장은 토지소유자나 그 밖의 이해관계인이 신청한 경우에는 10일 이내에 그 관할 구역의 토지에 대하여 지번별로 공장설립이 가능한지 여부를 확인하여 알려 주어야 한다. ② 시장·군수 또는 구청장은 매년 2월 말일까지 공장설립이 가능한 지역과 그 지역에서의 공장설립 가능 업종 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 공보에 고시할 수 있다. 고시한 사항을 변경할 때에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]	**제13조** 삭제 <1997.7.10.>	**제3조의2(입지기준확인 신청서 등)** ① 법 제9조제1항에 따라 공장설립이 가능한지 여부의 확인(이하 "입지기준확인"이라 한다)을 받으려는 자는 별지 제2호서식의 입지기준확인 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하여야 한다. <개정 2011.10.25.> ② 입지기준확인의 신청을 받은 시장·군수 또는 구청장은 그 결과를 별지 제3호서식의 입지기준확인서에 따라 알려주어야 한다. ③ 입지기준확인의 신청을 하는 자는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 조례에서 정하는 바에 따라 수수료를 납부하여야 한다. ④ 제3항에 따른 수수료는 해당 지방자치단체의 수입증지로 납부하여야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부하게 할 수 있다. [전문개정 2009.8.7.] **제4조(공장설립가능지역 등의 고시)** 법 제9조제2항에서 "공장설립이 가능한 지역과 그 지역에서의 공장설립 가능 업종 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 법 제13조제1항 또는 제20조제2항에 따라 공장의 신설·증설·이전 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 한다)이 가능한 관할구역 내 지역(이하 이 조에서 "지역"이라 한다)의 지번 및 면

법	시 행 령	시 행 규 칙
		적 2. 지역 내 공장설립등이 가능한 업종 3. 지역 내 공장설립등의 제한 및 조건 4. 지역 내 구역별 유치대상 업종 5. 지역 내 용수 · 전력 · 통신 · 도로 등의 기반시설 및 기업지원서비스 시설 등의 현황 6. 그 밖에 시장 · 군수 또는 구청장이 공장설립등과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제5조** 삭제 <1999.8.9.>
제10조(권리 · 의무의 승계) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제13조제1항에 따른 승인을 받은 자의 그 공장에 관한 권리 · 의무를 승계한다. 1. 제13조제1항에 따른 승인을 받은 자가 사망한 경우 그 상속인 2. 제13조제1항에 따른 승인을 받은 자가 그 공장을 양도한 경우 그 양수인 3. 법인인 제13조제1항에 따른 승인을 받은 자가 합병한 경우 합병 후 존속하는 법인이나 합병에 따라 설립되는 법인 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제11조(기준공장면적률의 적용) ① 제8조제2호에 따라 고시된 기준공장면적률의 적용 대상이 되는 공장의 공장건축물등의 면적은 기준공장면적률을 적용하여 산정한 면적(이하 "기준공장건축면적"이라 한다)에 적합하여야 한다. 다만, 다른 법률에 따라 공장건축이 제한되거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 용지의 경우에는	**제14조(기준공장건축면적의 산출 등)** ①법 제11조제1항에 따른 기준공장건축면적은 다음의 계산식에 따라 산출한다. 기준공장건축면적=공장부지면적×기준공장면적률 ② 법 제11조제3항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 4년을 말한다. 다만, 시장 · 군수 · 구청장 또는	

법	시 행 령	시 행 규 칙
그러하지 아니하다. ② 시장 · 군수 · 구청장 또는 관리기관은 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 받은 경우 공장건축물등의 면적이 제1항에 따른 기준공장건축면적에 미달할 때에는 이를 반려하고 요건을 갖추어 다시 완료신고를 하도록 하여야 한다. <개정 2011.3.30., 2015.5.18.> ③ 제1항에 따른 공장건축물등의 면적은 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간의 계획분(計劃分)을 포함한다. ④ 기준공장건축면적의 산출방법은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.2.6.]	관리기관은 지역의 경제여건이나 공장의 규모 등을 고려하여 그 기간을 초과하여 공장을 건축하는 것이 부득이하다고 인정하는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다. [전문개정 2009.8.5.] **제15조(기준공장건축면적의 적용 예외)** 법 제11조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 용지"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용지를 말한다. <개정 2020.5.12.> 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역에 해당하는 용지 2. 공장에 활주로 · 철로 또는 6미터 이상의 도로가 있는 용지 3. 접도구역이 설정되어 공장건축이 곤란한 용지 4. 생산공정의 특성상 대규모의 저수지 또는 침전지로 사용되는 용지 5. 법 제33조제8항 본문에 따른 녹지구역 안에 있는 용지 6. 경사도가 30도 이상인 사면용지로서 시장 · 군수 · 구청장 또는 관리기관이 공장건축이 곤란하다고 인정하는 용지 7. 제1호부터 제6호까지에서 규정한 용지 외의 용지로서 기준공장건축면적에 적합하게 건축할 경우 공장운영에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 시장 · 군수 · 구청장 또는 관리기관이 인정하는 용지 8. 공장부지를 임차한 자가 공장을 건축하는 용지 [전문개정 2009.8.5.] **제16조** 삭제 <1999.8.9.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제12조(산업시설구역등에서 제조업 외 업종에 대한 기준건축면적률 적용) ① 제33조제8항에 따른 산업시설구역 및 복합구역(이하 "산업시설구역등"이라 한다)에서 제조업 외의 사업을 하려는 입주기업체의 사업부지 면적에 대한 사업건축물 등(이하 이 조에서 "사업건축물등"이라 한다)의 면적의 비율(이하 "기준건축면적률"이라 한다)은 제8조제2호를 준용한다. 이 경우 "공장건축물등"은 "사업건축물등"으로, "기준공장면적률"은 "기준건축면적률"로 본다. <개정 2014.12.30., 2019.12.10.> ② 업종별 기준건축면적률은 제8조제2호에 따른 기준공장면적률 중 최고비율의 2배 이내에서 고시로 정하며, 그 적용하는 방법은 제11조제1항 본문 및 제4항을 준용한다. 이 경우 "공장의 공장건축물등"은 "사업건축물등"으로, "기준공장면적률"은 "기준건축면적률"로, "기준공장건축면적"은 "기준사업건축면적"으로 본다. <개정 2014.12.30.> ③ 기준사업건축면적에 적합하게 건축할 경우 안전이나 환경보전상 중대한 위해(危害)가 발생할 우려가 있다고 관리기관이 인정하는 용지로서 관리권자의 승인을 받은 경우에는 제2항에도 불구하고 기준건축면적률을 적용하지 아니할 수 있다. <신설 2014.12.30.> [본조신설 2011.3.30.] [제목개정 2014.12.30.]	**제17조** 삭제 <1999.8.9.> **제18조** 삭제 <1999.8.9.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제3장 공장의 설립 <개정 2009.2.6.>		
제13조(공장설립등의 승인) ① 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 하며, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받은 것으로 본다. 1. 제20조제2항에 따른 승인을 받은 경우 2. 제38조제1항 본문 및 제2항에 따른 입주계약 및 변경계약을 체결한 경우 3. 대통령령으로 정하는 다른 법률에 따라 그 공장설립에 관한 허가·인가·면허 등을 받은 경우 ③ 공장건축면적이 500제곱미터 미만인 경우에도 제13조의2에 따른 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지 등의 의제(擬制)를 받으려는 자는 제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받을 수 있다. ④ 시장·군수 또는 구청장은 제7조의2제3항에 따라 지원센터의 장으로부터 공장설립등에 관한 서류를 송부받은 때에는 서류를 송부받은 날부터 20일(관계 법령에 인·허가 및 승인 사항이 따로 정하여진 경우에는 그 기간) 이내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 지원센터의 장에게 통보하여야 한	**제18조의2(공장의 설립등)** 법 제13조제1항에서 "공장건축면적"이란 제조시설로 사용되는 기계 또는 장치를 설치하기 위한 건축물 각 층의 바닥면적과 제조시설로 사용되는 옥외공작물의 수평투영면적을 합산한 면적을 말한다. [전문개정 2020.5.12.] **제19조(공장설립등의 승인절차)** ① 공장설립등의 승인 또는 그 변경승인을 받으려는 자는 공장설립승인신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출해야 한다. 이 경우 둘 이상의 시·군·구(자치구인 구를 말한다)에 걸치는 부지에 공장설립등을 하려는 때에는 제18조의2에 따른 공장건축면적이 가장 많이 포함된 구역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2020.5.12.> ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 공장설립등의 승인신청 또는 변경승인신청을 받은 경우에는 그 신청이 법·이 영, 그 밖에 관계 법령에 적합한지를 검토하여 승인 여부를 결정하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 공장설립등의 승인 또는 변경승인을 한 경우에는 신청인에게 공장설립등의 승인서 또는 변경승인서를 교부하여야 한다. ④ 법 제13조제2항제3호에 따라 공장설립등의 승인을 받은 것으로 보는 다른 법률에 따른 공장설립에 관	**제6조(공장설립등의 승인신청 등)** ① 공장설립등에 대한 승인을 받으려는 자는 별지 제5호서식의 공장설립등의 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. 1. 별지 제2호의2서식의 사업계획서 2. 제7조의3에 따른 서류(법 제13조의2제1항 각 호에 따른 인·허가등의 의제를 받으려는 경우만 해당한다) 3. 타인 소유의 토지 및 건축물(기존 건축물이 있는 경우만 해당한다)을 사용하는 경우에는 그 사용권을 증명할 수 있는 서류 ② 제1항에 따른 신청을 받은 시장·군수 또는 구청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 또는 건물(기존 건축물이 있는 경우만 해당한다)의 등기사항증명서를 확인하여야 한다. <개정 2011.7.1., 2012.10.5.> ③ 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 공장설립등의 승인신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 2일 이내에 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제36조에 따른 민원실무심의회를 개최하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 토지 관련 법령의 기준·요건 등을 충족하는지를 종합적으로 검토하여 그 신청을 받은 날부터 20일(공장설립등의 승인신청내용의 전부가 시장·군수 또는 구청장의 권한에 속하는 경우에는 14일, 제1항제2호에 따른 의제처리가 필요하지 아

법	시 행 령	시 행 규 칙
다. 이 경우 그 기한 내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 통보하지 아니한 경우에는 그 기한이 지난 날의 다음날에 승인한 것으로 본다. ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 제4항에 따라 승인 처리 지연 사유를 통보하는 경우에는 제4항의 승인 처리 기간을 10일 이내에서 연장할 수 있다. ⑥ 시장·군수 또는 구청장은 제4항에 따라 불승인을 통보하는 경우에는 그 사유를 분명히 밝혀야 하며, 지원센터의 장은 그 사유와 관련된 서류를 열람할 수 있다. ⑦ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 공장설립대장을 비치하여 필요한 사항을 적고 이를 관리하여야 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	한 허가·인가·면허 등은 다음 각 호와 같다. 1. 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 입주허가 2. 「중소기업창업 지원법」 제33조제1항에 따른 사업계획의 승인 3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인(같은 법 제16조제3항에 따라 해당 산업단지에 입주할 자가 산업단지개발사업을 시행하는 경우만 해당한다) ⑤ 공장설립승인신청은 공장건설을 위한 건축허가신청 또는 건축신고 전에 하여야 한다. 다만, 법 제13조의2제1항에 따라 공장설립승인으로써 건축허가 또는 건축신고를 의제받으려는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑥ 시장·군수 또는 구청장은 법 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 할 때 필요한 세부적인 기준을 정하여 이를 고시할 수 있다. ⑦ 제1항에 따른 공장설립등의 승인 또는 변경승인의 신청(법 제7조의2제2항 및 제3항에 따라 공장설립 지원센터를 통하여 신청된 경우는 제외한다)을 받은 시장·군수 또는 구청장은 그 신청내용 중에 다른 행정기관의 권한에 속하는 사항이 있는 경우(법 제13조의2제5항 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 공장설립등의 신청서 또는 변경신청서 사본과 관련 서류를 첨부하여 지체 없이 관계 행정기관의 장에게 협의를 요청하여야 하고, 협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 10일(관계 행정기관의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에 회신기간이 10일	니한 경우에는 7일) 이내에 승인 여부를 결정하고 신청인에게 별지 제5호서식의 공장설립등의 승인서를 발급해야 한다. <개정 2020.2.28.> ④ 제1항에 따라 이전승인신청을 받은 시장·군수 또는 구청장은 이전하기 전 지역의 공장소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 기존 공장의 정상등록 여부를 확인한 후 이전승인을 하여야 한다. 산업단지의 관리기관이 법 제20조제7항에 따라 이전승인이 의제되는 입주계약을 체결하는 경우에도 또한 같다. 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제7조(공장설립등의 승인사항의 변경)** ① 법 제13조제1항 본문에서 "승인을 받은 사항을 변경하려는 경우"란 다음 각 호의 사항을 변경하려는 경우를 말한다. <개정 2009.8.7.> 1. 공장부지면적의 변경(제6조에 따라 승인을 받은 공장부지면적보다 감소하거나 법 제8조에 따른 기준공장면적률에 적합한 범위에서 같은 공장부지면적이 20퍼센트 이내로 증가하는 경우는 제외한다) 2. 공장건축면적의 변경(제6조에 따라 승인을 받은 공장건축면적의 20퍼센트의 범위에서 증가하거나 법 제8조에 따른 기준공장면적률에 적합한 범위에서 감소하는 경우는 제외한다) 3. 부대시설면적의 변경(법 제8조에 따른 기준공장면적률에 적합한 범위에서의 변경은 제외한다) ② 제6조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 제1항 각 호에 해당하는 사항을 변경하려는 경

법	시 행 령	시 행 규 칙
	을 초과하는 것으로 규정되어 있는 경우에는 그 법령에 규정된 기간으로 한다. 이하 이 항에서 같다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 관계 행정기관의 장이 동의하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여야 하며, 10일 이내에 의견을 제출하지 아니하면 의견이 없는 것으로 본다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	우에는 별지 제5호서식의 공장설립등의 변경승인 신청서에 제6조제1항제2호 및 제3호에 따른 서류를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 또는 건물(기존 건축물을 사용하여 공장설립등의 승인을 받으려는 경우만 해당한다)의 등기사항증명서를 확인하여야 한다. <개정 2009.8.7., 2012.10.5.> ③ 삭제 <2003.7.19.> ④ 공장설립등의 변경승인에 관하여는 제6조제3항을 준용한다. <개정 2009.8.7.> 〔전문개정 1996.9.10.〕 **제7조의2(공장설립등의 변경신고)** ① 법 제13조제1항 단서에서 "산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 회사명 또는 대표자 성명의 변경(대표자 성명의 경우에는 법인이 요청하는 경우만 해당한다) 2. 법 제8조에 따라 고시된 공장입지기준고시에 따른 업종분류 내에서의 업종(「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 업종을 말한다)의 변경(이하 "세부업종 변경사항"이라 한다) ② 법 제13조제1항 단서에 따른 신고를 하려는 자는 제1항 각 호에 해당하는 사항이 변경된 날부터 2개월 이내에 별지 제5호의2서식의 공장설립등 승인사항 변경신고서에 변경사항을 증명할

법	시 행 령	시 행 규 칙
		수 있는 서류를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따른 공장설립등 승인사항 변경신고를 받은 경우에는 신고사항의 사실 여부를 확인하고 그 신고를 받은 날부터 7일 이내에 법 제16조제1항에 따른 공장등록대장에 기재된 사항을 변경한 후 해당 신고인에게 알려주어야 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
제13조의2(인가·허가 등의 의제) ① 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 할 때 해당 공장 및 진입로 부지에 대한 다음 각 호의 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지 등(이하 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 해당 시장·군수 또는 구청장이 제5항 본문에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항(제5항 단서에 따라 협의가 생략되는 경우를 포함한다)에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2010.4.12., 2010.4.15., 2010.5.31., 2011.4.14., 2011.7.21., 2014.1.14., 2016.1.19., 2016.12.27., 2017.10.24., 2019.12.10.> 1. 「농지법」 제34조제1항에 따른 농지전용의 허가, 같은 법 제35조제1항·제43조에 따른 농지전용의 신고 및 같은 법 제40조제1항에 따른 용도변경의 승인 2. 「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제21조에 따른 산		**제7조의3(공장설립등의 승인신청 서류)** ① 법 제13조의2제4항 본문에 따라 공장설립등의 승인신청 시에 제출하여야 하는 서류는 별지 제5호의3서식의 인·허가 명세서 및 의제를 받으려는 인·허가등의 해당 법률이 정하는 관련 서류를 말한다. <개정 2014.11.6.> ② 법 제13조의2제4항 단서에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 의제를 받으려는 인·허가등의 해당 법률이 정하는 관련 서류 중 별표 1에 따른 서류를 말한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.6., 2015.8.19.> 〔전문개정 2009.8.7.〕 〔제목개정 2020.2.28.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
지 전용된 토지의 용도변경 승인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 3. 「초지법」 제23조제1항에 따른 초지전용의 허가 4. 「사방사업법」 제14조제1항 본문에 따른 사방지(砂防地)의 죽목의 벌채 등의 허가 및 같은 법 제20조제1항에 따른 사방지 지정의 해제 5. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 개발행위(토지의 형질 변경 또는 토지 분할만 해당한다)의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 6. 「하천법」 제30조제1항 본문에 따른 하천공사시행의 허가 및 같은 법 제33조제1항 각 호에 따른 하천점용의 허가 7. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의 승인 또는 신고 및 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허 8. 「장사 등에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 분묘개장의 허가 9. 「사도법」 제4조에 따른 사도(私道) 개설 등의 허가 10. 「도로법」 제52조제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가 및 같은 법 제61조제1항에 따른 도로점용의 허가 11. 삭제 <2010.4.15.> 12. 「농어촌정비법」 제23조제1항 본문에 따른 농업생산기반시설의 사용허가		

법	시 행 령	시 행 규 칙
13. 「국유재산법」 제30조에 따른 국유재산의 사용허가 및 같은 법 제40조제1항에 따른 도로·하천·도랑 및 제방의 용도폐지 14. 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따른 행정재산의 용도의 변경 또는 폐지 및 같은 법 제20조제1항에 따른 행정재산의 사용·수익허가 15. 「건축법」 제11조제1항에 따른 건축허가, 같은 법 제14조제1항에 따른 건축신고, 같은 법 제19조제2항에 따른 건축물의 용도변경의 허가나 신고, 같은 조 제3항에 따른 기재내용의 변경, 같은 법 제20조제1항·제3항에 따른 가설건축물 건축의 허가 또는 신고 및 같은 법 제83조제1항에 따른 공작물 축조의 신고 16. 「환경영향평가법」 제44조에 따른 소규모 환경영향평가에 대한 협의 17. 「자연재해대책법」 제4조에 따른 재해영향평가등의 협의 18. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가 ② 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자(제1항제9호에 따라 공장설립등의 승인 시에 사도개설 등의 허가의 의제를 받은 자는 제외한다)에게 「사도법」 제4조에 따른 사도개설 등의 허가를 할 때 그 공장진입로 부지에 대한 제1항 각 호(같은 항 제9호는 제외한다)의 인·허가등에 관하여 해당 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다. ③ 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 할 때		

법	시 행 령	시 행 규 칙
그 공장에서 운영하려는 사업에 대한 다음 각 호의 허가 또는 신고에 관하여 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 허가를 받거나 신고를 한 것으로 본다. <개정 2010.3.22., 2015.1.28.> 1. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제5조에 따른 가스용품 제조사업의 허가 2. 「고압가스 안전관리법」 제4조에 따른 고압가스 제조허가, 같은 법 제5조에 따른 용기등의 제조등록 및 같은 법 제20조에 따른 특정고압가스 사용의 신고 3. 「먹는물관리법」 제23조제1항에 따른 먹는샘물등의 제조업의 조건부허가 ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 인·허가등 또는 허가·신고의 의제를 받으려는 자(제1항제15호에 따라 건축허가 또는 건축신고의 의제와 함께 제14조제1항 각 호의 허가등의 의제를 받으려는 자를 포함한다)는 공장설립등의 승인신청 시에 산업통상자원부령으로 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. 다만, 산업통상자원부령으로 정하는 서류는 제14조에 따른 건축허가신청 시(제1항제15호에 따라 건축허가 또는 건축신고의 의제를 받으려는 경우에는 공사착공 시)까지 사후에 제출할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 시장·군수 또는 구청장이 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 하거나 제2항에 따라 「사도법」 제4조에 따른 사도개설 등의 허가를 할 때 그 내용 중 제1항 및 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과		

법	시 행 령	시 행 규 칙
협의하여야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장이 제13조의4제2항에 따라 고시된 처리기준에 따라 승인을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑥ 관계 행정기관의 장은 제5항 본문에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑦ 관계 행정기관의 장이 제6항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑧ 시장·군수 또는 구청장은 제5항 단서에 따라 공장설립등의 승인을 한 경우에는 관계 행정기관의 장에게 그 승인 내용을 통보하여야 한다. <개정 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.]		
제13조의3(공장설립등의 승인에 대한 특례) ① 시장·군수 또는 구청장은 공장진입로를 조성하기 위하여 부득이하게 도로(「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 및 같은 법 제108조에 따른 준용도로를 말한다)가 아닌 길과 공장진입로를 연결할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당할 때에는 「사도법」 제2조에 따른 사도로 보아 같은 법 제4조에 따라 사도개설을 허가하여야 한다. <개정 2014.1.14., 2019.12.10.>	**제19조의2(사도개설허가에 관한 기준)** 법 제13조의3제1항에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2013.3.23., 2014.7.14.> 1. 공장부지에서 도로(「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 및 같은 법 제108조에 따른 준용도로를 말한다. 이하 같다)를 연결하는 경우의 연결로의 거리가 도로가 아닌 길과 연결하는 경우의 연결로의 거리보다 긴 경우	

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 및 지구 등의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획 등의 결정·고시 당시 해당 용도지역·지구 등에서 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자는 승인을 받은 후에 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 해당 행위를 제한받지 아니하고 그 공사 또는 사업을 계속할 수 있다. 이 경우 각 해당 법령에 따른 인·허가권자는 공장설립등에 필요한 인·허가를 할 수 있다. <개정 2011.4.14.> ③ 시장·군수 또는 구청장은 「중소기업창업 지원법」 제33조에 따른 사업계획의 승인을 받은 자에 대하여 같은 법 제37조에 따라 그 사업계획승인 또는 공장건축허가를 취소하는 경우에는 같은 법 제37조에도 불구하고 그 토지의 원상회복을 명하지 아니하고 해당 창업자 또는 제3자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 토지에 대한 공장설립등의 승인을 할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제13조의4(공장설립업무 처리기준의 고시 등)** ① 제13조의2제1항 각 호(같은 항 제16호는 제외한다)에 따른 인·허가등의 권한을 가진 행정기관의 장은 그 인·허가등의 처리기준을 마련하여 이를 산업통상자원부장관	2. 공장부지와 도로의 사이에 하천·도랑·제방, 그 밖에 산업통상자원부장관이 정하는 장애물이 있는 경우 3. 공장부지와 도로의 사이에 있는 토지 중 공장진입로 조성에 필요한 토지의 소유자가 그 토지의 매도를 거부하는 경우로서 시장·군수·구청장이 그 사실을 확인한 경우 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제19조의3(창업사업계획승인이 취소된 토지에 대한 공장설립등의 승인)** ① 법 제13조의3제3항에 따라 「중소기업창업 지원법」 제37조에 따라 사업계획의 승인 또는 공장건축의 허가가 취소된 부지 또는 공장을 이용하여 공장설립등을 하기 위하여 그 승인을 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 신청을 받은 경우에는 그 신청이 법, 이 영, 그 밖의 관계 법령에 적합한지를 검토하여 승인 여부를 결정하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 승인을 한 경우에는 지체 없이 「중소기업창업 지원법」 제35조제4항에 따른 다른 행정기관에 그 내용을 통보하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
에게 통보하여야 한다. 이를 변경한 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 통보받은 처리기준을 통합하여 고시하여야 한다. 고시한 처리기준의 변경통보를 받은 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]		
제13조의5(공장설립등의 승인의 취소) 시장·군수 또는 구청장은 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 공장설립등의 승인의 취소 및 해당 토지의 원상회복을 명할 수 있으며, 이 경우 원상회복에 관하여는 「농지법」 제42조 및 「산지관리법」 제39조를 준용한다. 다만, 제3호에 따른 기간을 초과하는 것이 부득이하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공장설립등의 승인을 받은 날부터 3년(농지전용허가 또는 신고가 의제된 경우에는 2년)이 지날 때까지 공장을 착공하지 아니하는 경우 2. 토지의 형질변경 허가 등이 취소되어 공장설립등이 불가능하게 된 경우 3. 공장설립등의 승인 및 제14조의3에 따른 제조시설의 설치승인을 받은 후 4년이 지난 날까지 제15조제1항에 따른 완료신고를 하지 아니하거나 공장착공 후 1년 이상 공사를 중단한 경우 4. 공장설립등의 승인을 받은 부지 또는 건축물을 정당한 사유 없이 승인을 받은 내용과 다른 용도로	**제19조의4(공장설립등의 승인 취소의 예외)** 법 제13조의5 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2016.2.12.> 1. 화재, 자연재해 등 천재지변으로 공장건설공사를 중단한 경우 2. 법 제2조제1호에 따른 제조시설등(이하 "제조시설등"이라 한다)에 필요한 자재·기계·장치 등의 공급지연 또는 멸실 등 자기 책임이 아닌 사유로 제조시설등의 설치를 중단한 경우 3. 재무구조 개선 또는 경영 정상화의 추진 등을 위하여 공장건설공사를 중단하거나 제조시설등의 설치를 중단한 경우 4. 시장·군수 또는 구청장이 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제36조에 따른 민원실무심의회의 심의를 거쳐 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 사유가 있다고 인정하는 경우 [전문개정 2009.8.5.]	

법	시 행 령	시 행 규 칙
활용하는 경우 5. 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인기준에 미달하게 된 경우 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제14조(공장의 건축허가) ① 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자(같은 조 제2항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 것으로 의제되는 자를 포함한다. 이하 같다)에게 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 하거나 같은 법 제14조에 따른 신고를 수리(제13조의2제1항제15호에 따라 공장설립등의 승인 시에 건축허가 및 건축신고가 의제되는 경우를 포함한다)할 때 해당 시장·군수 또는 구청장이 다음 각 호의 허가·인가·승인·동의·심사 또는 신고(이하 "허가등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2011.4.14., 2011.7.25., 2011.8.4., 2014.1.14., 2015.1.6., 2015.1.28., 2015.12.22., 2017.1.17., 2019.1.15.> 1. 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용의 허가 2. 「하수도법」 제24조에 따른 시설 또는 공작물 설치의 허가, 같은 법 제27조제3항에 따른 배수설비 설치의 신고 및 같은 법 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치 신고 3. 「수도법」 제52조제1항에 따른 전용상수도 설치의 인가 4. 「전기사업법」 제62조제1항 및 제2항에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 5. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」	**제19조의5(공장설립등의 협의)** 법 제13조의2제5항(법 제20조제4항에서 준용하는 경우를 포함하되, 법 제13조의2제2항에 따라 사도개설 등의 허가를 하는 경우만 해당한다), 법 제14조제3항(법 제14조의3제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제14조의2제3항(법 제14조의3제6항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 법 제16조제9항에 따라 시장·군수 또는 구청장으로부터 협의를 요청받은 행정기관의 장은 10일 이내에 그 협의에 관한 의견을 회신하여야 한다. 이 경우 이견이 있으면 그 사유를 명시하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	**제8조(공장설립대장)** ① 법 제13조제7항에 따른 공장설립대장은 별지 제6호서식과 같다. ② 제1항에 따른 공장설립대장에는 법 제13조제2항에 따라 승인을 받은 것으로 보는 경우(법 제28조의2에 따라 준용되는 지식산업센터의 경우를 포함한다)에도 각 유형별로 그 내용을 적고 이를 관리하여야 한다. <개정 2010.7.13.> ③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항에 따른 공장설립대장을 전산화하고, 자료의 정확한 입력과 입력된 정보의 신뢰성을 확보할 수 있도록 관리하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
제7조제1항에 따른 건축허가등의 동의, 「소방시설공사업법」 제13조제1항에 따른 소방시설공사의 신고 및 「위험물안전관리법」 제6조제1항에 따른 제조소등의 설치허가 6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 개발행위(건축물의 건축 또는 공작물의 설치만 해당한다)의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 7. 「건축법」 제20조제1항·제3항에 따른 가설건축물 건축의 허가 또는 신고 및 같은 법 제83조에 따른 공작물축조의 신고 8. 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설의 설치승인 또는 신고 9. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고 10. 「대기환경보전법」 제23조제1항, 「물환경보전법」 제33조제1항, 「소음·진동관리법」 제8조제1항에 따른 배출시설설치의 허가 또는 신고 11. 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설 설치의 신고 12. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 화약류간이저장소 설치의 허가 13. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제8조제1항에 따른 액화석유가스저장소 설치의 허가 14. 「고압가스 안전관리법」 제4조제3항에 따른 고압가스저장소 설치의 허가 15. 「산업안전보건법」 제42조제4항에 따른 유해·위		

법	시 행 령	시 행 규 칙
험방지계획서의 심사, 같은 법 제45조제1항에 따른 공정안전보고서의 심사 16. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조에 따른 허가 ② 제1항 각 호에 따른 허가등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장의 건축허가신청 또는 건축신고 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장이 「건축법」 제11조제1항에 따른 건축허가를 하거나 같은 법 제14조제1항에 따른 건축신고를 수리할 때 그 내용 중 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.] **제14조(공장의 건축허가)** ① 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자(같은 조 제2항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 것으로 의제되는 자를 포함한다. 이하 같다)에게 「건축법」 제11조에 따른 건축허		

법	시 행 령	시 행 규 칙
가를 하거나 같은 법 제14조에 따른 신고를 수리(제13조의2제1항제15호에 따라 공장설립등의 승인 시에 건축허가 및 건축신고가 의제되는 경우를 포함한다)할 때 해당 시장·군수 또는 구청장이 다음 각 호의 허가·인가·승인·동의·심사 또는 신고(이하 "허가등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2011.4.14., 2011.7.25., 2011.8.4., 2014.1.14., 2015.1.6., 2015.1.28., 2015.12.22., 2017.1.17., 2019.1.15., 2020.3.31.> 1. 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용의 허가 2. 「하수도법」 제24조에 따른 시설 또는 공작물 설치의 허가, 같은 법 제27조제3항에 따른 배수설비 설치의 신고 및 같은 법 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치 신고 3. 「수도법」 제52조제1항에 따른 전용상수도 설치의 인가 4. 「전기안전관리법」 제8조제1항 및 제2항에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 5. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 건축허가등의 동의, 「소방시설공사업법」 제13조제1항에 따른 소방시설공사의 신고 및 「위험물안전관리법」 제6조제1항에 따른 제조소등의 설치허가 6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 개발행위(건축물의 건축 또는 공작물의 설치만 해당한다)의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가		

법	시 행 령	시 행 규 칙
7. 「건축법」 제20조제1항 · 제3항에 따른 가설건축물 건축의 허가 또는 신고 및 같은 법 제83조에 따른 공작물축조의 신고 8. 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설의 설치승인 또는 신고 9. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고 10. 「대기환경보전법」 제23조제1항, 「물환경보전법」 제33조제1항, 「소음 · 진동관리법」 제8조제1항에 따른 배출시설설치의 허가 또는 신고 11. 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설 설치의 신고 12. 「총포 · 도검 · 화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 화약류간이저장소 설치의 허가 13. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제8조제1항에 따른 액화석유가스저장소 설치의 허가 14. 「고압가스 안전관리법」 제4조제3항에 따른 고압가스저장소 설치의 허가 15. 「산업안전보건법」 제42조제4항에 따른 유해 · 위험방지계획서의 심사, 같은 법 제45조제1항에 따른 공정안전보고서의 심사 16. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조에 따른 허가 ② 제1항 각 호에 따른 허가등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장의 건축허가신청 또는 건축신고 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. ③ 시장 · 군수 또는 구청장이 「건축법」 제11조제1		

법	시 행 령	시 행 규 칙
항에 따른 건축허가를 하거나 같은 법 제14조제1항에 따른 건축신고를 수리할 때 그 내용 중 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.] [시행일 : 2021.4.1.] 제14조		
제14조의2(공장건축물의 사용승인) ① 시장·군수 또는 구청장이 제13조의2제1항에 따라 공장설립등의 승인 시에 건축허가 또는 건축신고를 의제 받은 자 및 제14조에 따른 건축허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여 「건축법」 제22조제1항에 따른 건축물의 사용승인을 할 때 다음 각 호의 검사·신고·동의 및 신청(이하 "검사등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 검사등을 한 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2011.8.4., 2014.6.3., 2015.1.6., 2015.1.28., 2015.12.22., 2017.1.17.> 1. 「전기사업법」 제63조에 따른 자가용전기설비의		**제8조의2(창업사업계획승인이 취소된 토지에 대한 공장설립승인 등)** 영 제19조의3제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 제6조제1항 각 호 외의 부분에 따른 공장설립등의 승인신청서 2. 제6조제1항 각 호에 따른 서류 [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
사용 전 검사 2. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 사용승인의 동의, 「소방시설공사업법」 제14조제1항에 따른 소방시설공사의 완공검사 및 「위험물안전관리법」 제9조제1항에 따른 제조소등의 완공검사 3. 「폐기물관리법」 제29조제4항에 따른 폐기물처리시설의 사용개시신고 4. 「하수도법」 제37조제1항에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 5. 「대기환경보전법」 제30조제1항, 「물환경보전법」 제37조제1항에 따른 가동개시신고 6. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제43조에 따른 완성검사 7. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제36조제2항에 따른 저장소설치, 가스용품제조시설의 완성검사 8. 「고압가스 안전관리법」 제16조제3항에 따른 고압가스의 제조·저장소설치, 용기등의 제조시설 설치공사의 완성검사 및 같은 법 제20조에 따른 특정고압가스시설의 완성검사 9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조제1항 및 같은 법 제98조제2항에 따른 준공검사 10. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조제2항에 따른 토지이동 등의 등록신청 11. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제12조에 따른 가동개시 신고 ② 제1항 각 호에 따른 검사등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장건축물의 사용승인 신청 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다.		

법	시 행 령	시 행 규 칙
③ 시장·군수 또는 구청장이 「건축법」 제22조제1항에 따른 사용승인을 할 때 그 내용 중 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.] **제14조의2(공장건축물의 사용승인)** ① 시장·군수 또는 구청장이 제13조의2제1항에 따라 공장설립등의 승인 시에 건축허가 또는 건축신고를 의제 받은 자 및 제14조에 따른 건축허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여 「건축법」 제22조제1항에 따른 건축물의 사용승인을 할 때 다음 각 호의 검사·신고·동의 및 신청(이하 "검사등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 검사등을 한 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2011.8.4., 2014.6.3., 2015.1.6., 2015.1.28., 2015.12.22., 2017.1.17., 2020.3.31.> 1. 「전기안전관리법」 제9조에 따른 자가용전기설비의 사용 전 검사		

법	시 행 령	시 행 규 칙
2. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 사용승인의 동의, 「소방시설공사업법」 제14조제1항에 따른 소방시설공사의 완공검사 및 「위험물안전관리법」 제9조제1항에 따른 제조소등의 완공검사 3. 「폐기물관리법」 제29조제4항에 따른 폐기물처리시설의 사용개시신고 4. 「하수도법」 제37조제1항에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 5. 「대기환경보전법」 제30조제1항, 「물환경보전법」 제37조제1항에 따른 가동개시신고 6. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제43조에 따른 완성검사 7. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제36조제2항에 따른 저장소설치, 가스용품제조시설의 완성검사 8. 「고압가스 안전관리법」 제16조제3항에 따른 고압가스의 제조·저장소설치, 용기등의 제조시설 설치공사의 완성검사 및 같은 법 제20조에 따른 특정고압가스시설의 완성검사 9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조제1항 및 같은 법 제98조제2항에 따른 준공검사 10. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조제2항에 따른 토지이동 등의 등록신청 11. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제12조에 따른 가동개시 신고 ② 제1항 각 호에 따른 검사등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장건축물의 사용승인 신청 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장이 「건축법」 제22조제1		

법	시 행 령	시 행 규 칙
항에 따른 사용승인을 할 때 그 내용 중 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔시행일 : 2021.4.1.〕 제14조의2		
제14조의3(제조시설설치승인) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공장건축물로서 공장건축면적 500제곱미터 이상인 공장건축물의 전부 또는 일부에 제조시설 등을 설치하여 제조업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 미리 업종을 특별히 정하지 아니하고 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받아 건축된 공장건축물	**제19조의6(제조시설의 설치승인)** ① 법 제14조의3제1항에 따라 제조시설의 설치승인 또는 그 변경승인을 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 신청을 받은 경우에는 해당 공장의 설립대장을 확인하고 그 신청이 법, 이 영, 그 밖에 관계 법령에 적합한지를 검토하여 승인 여부를 결정하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 제조시설의 설치 또는 그 변경을 승인한 경우에는 신청인에게 제조시설설치승인서 또는 제조시설설치변경승인서를 교부하여야 한다.	**제8조의3(제조시설설치승인의 신청서류)** 영 제19조의6제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 별지 제5호서식의 제조시설설치승인(변경승인) 신청서 2. 제6조제1항 각 호에 따른 서류 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제8조의4(제조시설설치승인사항의 변경승인)** ① 법 제14조의3제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "승인을 받은 사항을 변경하려는 경우"란 승인을 받은 제조시설면적의 20퍼센트 이상을 변경하려는 경우를 말한다. ② 법 제14조의3제1항 각 호 외의 부분 본문에 따

법	시 행 령	시 행 규 칙
2. 제16조제1항에 따라 등록된 공장으로서 제17조제1항제2호에 따라 그 등록이 취소된 공장건축물 ② 제38조제1항 본문에 따른 입주계약을 체결한 경우에는 제1항에 따른 제조시설설치승인을 받은 것으로 본다. ③ 시장·군수 또는 구청장이 제1항에 따른 승인을 할 때 제13조의2제3항 각 호에 따른 허가 또는 신고 및 제14조제1항 각 호에 따른 허가등에 관하여 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 제13조의2제3항 각 호에 따른 허가 또는 신고 및 제14조제1항 각 호에 따른 허가등을 받은 것으로 본다. ④ 제3항의 경우에 관하여는 제13조의2제4항, 같은 조 제5항 본문 및 제14조제2항·제3항을 준용한다. 이 경우 "공장설립등의 승인신청" 및 "공장의 건축허가신청 또는 건축신고"는 각각 "제조시설설치승인신청"으로 본다. ⑤ 시장·군수 또는 구청장이 제1항에 따른 제조시설설치승인을 받아 제조시설등을 설치한 자로부터 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 수리할 때 제14조의2제1항 각 호의 검사등에 관하여 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 제14조의2제1항 각 호에 따른 검사등을 한 것으로 본다. ⑥ 제5항의 경우에 관하여는 제14조의2제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 "사용승인 신청" 및 "사용승인"은 "공장설립등의 완료신고" 및 "완료신고의 수리"로 본다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	〔전문개정 2009.8.5.〕	른 제조시설등의 설치승인사항에 대한 변경승인에 관하여는 제7조제2항을 준용한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
제14조의4(제조시설설치승인의 취소) 시장·군수 또는	**제19조의7(제조시설 설치승인의 취소사유)** 법 제14조의4	**제8조의5(제조시설설치승인사항의 변경신고)** 법 제14조의3제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 제조시설설치승인사항의 변경신고에 관하여는 제7조의2를 준용한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
구청장은 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 제14조의3제1항에 따른 제조시설설치승인을 받거나 대통령령으로 정하는 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우에는 제조시설설치승인을 취소할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 제조시설설치승인을 받은 날부터 1년 이내에 정당한 사유 없이 제조시설의 설치를 개시하지 아니한 경우 2. 공장건축물이 멸실되거나 용도변경, 그 밖의 사유로 해당 제조시설의 설치가 불가능하게 된 경우 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제15조(공장설립등의 완료신고 등) ① 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자가 공장건설을 완료하거나 제14조의3제1항에 따른 제조시설설치승인을 받은 자(제14조의3제2항에 따라 제조시설설치승인을 받은 것으로 의제되는 자를 포함한다)가 제조시설등의 설치를 완료하였을 때에는 대통령령으로 정하는 기간 내에 시장·군수 또는 구청장에게 공장설립등의 완료신고를 하여야 한다. 다만, 입주기업체는 관리기관에 완료신고를 하여야 한다. ② 제38조제3항에 따라 준용되는 같은 조 제1항 및 제2항에 따라 입주계약을 체결한 입주기업체가 산업시설구역등에 사업계획서에 따라 시설을 설치한 경우에는 기준건축면적률에 적합하도록 요건을 갖추어 대통령령으로 정하는 기간에 관리기관에 사업개시 신고를 하여야 한다. <개정 2011.3.30., 2014.12.30.> ③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따라 신고 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관이 제3항에서 정	**제20조(공장설립등의 완료신고)** ① 법 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고를 하려는 자는 공장설립등의 완료신고서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 법 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고는 다음 각 호에 해당하는 날부터 2개월 이내에 이를 하여야 한다. 1. 공장설립등의 경우에는 최종 건축물의 사용승인을 받고 기계·장치의 설치를 완료한 날 2. 제조시설설치의 경우에는 기계·장치의 설치를 완료한 날 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제20조의2(제조업 외의 사업의 사업개시 신고)** ① 법 제15조제2항에 따라 사업개시 신고를 하려는 자는 사업개시 신고서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 관리기관은 제1항에 따라 사업개시 신고서를 받은 경우 사업계획서에 따른 시설의 설치 등이 사업계획서의 내용과 맞는 때에는 관리대장에 이를 기재	**제9조(공장설립등의 완료신고서)** ① 영 제20조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고서는 별지 제7호서식과 같다. ② 법 제13조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자(법 제13조제2항에 따라 공장설립등의 승인을 받은 것으로 의제되는 자를 포함한다)는 승인을 받은 사항(제7조제1항 및 제8조의4에 따른 변경승인의 대상이 되는 사항 또는 제35조에 따른 변경계약체결 대상인 사항은 제외한다)이 변경된 경우에는 제1항에 따른 완료신고서에 그 변경된 내용을 기재하여야 한다. ③ 삭제 <2010.7.13.> 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제9조의2(사업개시 신고서)** ① 영 제20조의2제1항에 따른 사업개시 신고서는 별지 제7호의2서식과 같다. ② 영 제20조의2제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 사업계획서에 따른 시설의 구입 증명서류 등 사업의 개시를 증명할 수 있는 서류를 말한다. <개정 2013.3.23.> ③ 영 제20조의2제1항에 따른 신고를 받은 관리기

법	시 행 령	시 행 규 칙
한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	하고 사업개시 신고서를 받은 날부터 3일 이내에 해당 신고인에게 확인서를 교부하여야 한다. ③ 법 제15조제2항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 2개월을 말한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	관은 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업자등록증을 확인하여야 한다. 다만, 신고인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 그 사본을 첨부하도록 하여야 한다. <개정 2011.7.1., 2012.10.5.> ④ 영 제20조의2제2항에 따른 확인서는 별지 제7호의2서식과 같다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
제16조(공장의 등록) ① 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 받았을 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 이를 공장등록대장에 등록하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인 대상 및 제20조제2항에 따른 승인 대상 외의 공장의 소유자 또는 점유자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 공장등록을 신청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자가 공장건설을 완료하기 전에 공장을 부분가동(部分稼動)하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 공장등록을 신청하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 공장등록대장에 등록한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경한 자는 2개월 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 변경등록을 신청하여야 한다. 다만, 입주기업체가 공장설립을 완료한 후 제38조제2항		**제10조(공장의 등록)** ① 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제9조에 따른 공장설립등의 완료신고서를 받으면 최종 건축물의 준공 및 기계장치 등의 설치 등을 현지에서 확인하여 승인 또는 변경승인의 내용과 부합하는 경우에는 공장등록대장에 이를 적고, 공장설립등의 완료신고서를 받은 날부터 3일(법 제16조제6항 각 호에 따라 의제처리하는 경우에는 20일)이내에 등록사실을 해당 신고인에게 알려주어야 한다. ② 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 법 제20조제2항에 따른 공장이전승인을 받은 자가 공장건설을 완료하고 공장설립등의 완료신고서를 제출하면 이전하기 전 지역의 공장소재지를 관할하는 시장·군수·구청장 또는 관리기관으로부터 제17조제3항제2호에 따라 기존공장폐쇄 확인서를 받은 후 최종 건축물의 준공 및 기계장치 등의 설치 등을 현지에서 확인하여 승인 또는 변경승인의 내용과 부합하는 경우에는 공장등록대장에 이를 적고, 기존공장 폐쇄확인서를 받은 날부터 3일(법 제16조제6항 각 호에 따라 의제처

법	시 행 령	시 행 규 칙
에 따른 입주계약의 변경신청을 한 경우에는 변경등록의 신청을 한 것으로 본다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 관리기관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 공장등록대장에 등록하거나 제4항에 따라 등록한 사항을 변경하여 등록한 경우에는 그 사실을 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다. ⑥ 시장·군수 또는 구청장이 공장설립등을 완료한 자에 대하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 등록을 할 때 다음 각 호의 등록·신고 및 허가(이하 이 조에서 "등록등"이라 한다)에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 다음 각 호의 등록등을 한 것으로 본다. <개정 2009.2.6., 2009.4.22., 2010.3.22., 2010.5.25., 2013.6.4., 2014.5.28., 2019.1.15.> 1. 「인쇄문화산업 진흥법」 제12조제1항에 따른 인쇄사(印刷社)의 신고 2. 「양곡관리법」 제19조제1항에 따른 양곡가공업의 등록 3. 「인삼산업법」 제12조에 따른 인삼제조업의 신고 4. 「사료관리법」 제8조에 따른 사료제조업의 등록 5. 「비료관리법」 제11조제1항에 따른 비료생산업의 등록 6. 「축산물위생관리법」 제22조제1항에 따른 도축업·축산물가공업의 허가 7. 「계량에 관한 법률」 제7조에 따른 계량기 제조업, 계량기 수리업 또는 계량증명업의 등록 8. 「산업안전보건법」 제118조제1항에 따른 물질제조의 허가 9. 「화학물질관리법」 제28조에 따른 유해화학물질		리하는 경우에는 20일)이내에 등록사실을 해당 신고인에게 알려주어야 한다. <개정 2016.2.15.> ③ 법 제16조제1항에 따른 공장등록대장은 별지 제8호서식과 같다. 이 경우 공장등록대장에 관하여는 제8조제3항을 준용한다. ④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 매년 1회 이상 등록된 사항의 변경 현황을 파악하여 공장등록대장의 정확성을 유지할 수 있도록 하여야 한다. [전문개정 2009.8.7.] **제11조(공장등록사항의 변경)** ① 법 제16조제4항 본문에서 "산업통상자원부령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2009.8.7., 2010.7.13., 2013.3.23.> 1. 회사명 또는 대표자 성명(대표자 성명의 경우에는 법인이 요청하는 경우만 해당한다) 2. 공장부지면적(공장부지면적이 감소한 경우만 해당한다) 3. 공장건축면적(공장건축면적이 감소한 경우로서 법 제8조에 따른 기준공장면적률에 따라 적합하게 건축된 경우만 해당한다) 4. 부대시설면적(법 제8조에 따른 기준공장면적률에 적합하게 건축된 경우만 해당한다) 5. 업종(제조시설 및 제조공정의 변경이 없는 경우만 해당한다) 6. 세부업종변경사항 ② 법 제16조제4항에 따라 변경등록을 하려는 자는 별지 제9호서식의 공장등록 변경신청서 또는 별지 제25호서식의 입주계약 변경신청서에 다음

법	시 행 령	시 행 규 칙
영업허가 10. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 가축분뇨의 재활용 신고 11. 「먹는물관리법」 제21조에 따른 먹는샘물등의 제조업의 허가, 수처리제 제조업의 등록 및 정수기 제조업의 신고 12. 「식품위생법」 제37조에 따른 식품 또는 식품첨가물의 제조업·가공업 및 기구 또는 용기·포장의 제조업의 허가 및 신고 13. 「건강기능식품에 관한 법률」 제5조에 따른 건강기능식품제조업의 허가 14. 「장애인복지법」 제69조제1항에 따른 의지·보조기 제조업의 개설 사실 통보 15. 「골재채취법」 제14조제1항에 따른 골재채취업의 등록 16. 「건설기계관리법」 제21조제1항에 따른 건설기계정비업의 신고 17. 「자동차관리법」 제53조제1항에 따른 자동차해체재활용업의 등록 18. 「수산업법」 제59조에 따른 수산물가공업의 등록 및 신고 19. 「사행행위 등 규제 및 처벌특례법」 제13조제1항에 따른 사행기구제조업의 허가 ⑦ 시장·군수 또는 구청장이 제4항에 따른 변경등록을 할 때 다음 각 호의 변경허가·변경신고 또는 지위승계신고(이하 이 조에서 "변경허가등"이라 한다)에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 변경허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2015.1.28.,		각 호의 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장 또는 관리기관에게 제출하여야 한다. 다만, 산업단지 입주기업체가 제36조의2에 따른 임대신고를 한 경우에는 공장 등의 면적감소에 대하여 공장등록사항의 변경신청을 한 것으로 본다. <개정 2009.8.7.> 1. 변경사항을 증명하는 서류 2. 양수 또는 임차사실을 증명하는 서류(등록된 공장을 양수하거나 임차하는 경우만 해당한다) ③ 삭제 <1999.8.9.> ④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따른 공장등록 변경신청서 또는 입주계약변경신청서를 받은 경우에 해당 신청이 관계 기준에 적합한 경우에는 공장등록대장에 변경사항을 적고 공장등록 변경신청서 또는 입주계약 변경신청서를 받은 날부터 7일(법 제16조제7항 각 호에 따라 의제처리하는 경우에는 20일)이내에 등록내용을 신청인에게 알려주어야 한다. <개정 2009.8.7.> **제12조(공장등록신청서)** ① 법 제16조제2항에 따른 공장등록을 신청하려는 자는 별지 제9호서식의 공장등록신청서에 별지 제2호의2서식의 사업계획서를 첨부하여 시장·군수·구청장 또는 관리기관에게 제출하여야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 공장건축물의 건축물대장을 확인하여야 한다. <개정 2012.10.5.> ② 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항에

법	시 행 령	시 행 규 칙
2017.1.17.> 1. 「전기사업법」 제62조제1항 및 제2항에 따른 자가용전기설비 공사계획의 변경인가 또는 신고 2. 「위험물안전관리법」 제6조제1항에 따른 제조소등의 변경허가 및 같은 법 제10조제3항에 따른 지위승계신고 3. 「폐기물관리법」 제29조제3항에 따른 폐기물처리시설의 설치의 변경승인 또는 신고, 같은 법 제33조제2항에 따른 지위승계신고 4. 「하수도법」 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치 또는 변경 신고 5. 「대기환경보전법」 제23조제2항·제3항, 「물환경보전법」 제33조제2항·제3항, 「소음·진동관리법」 제8조제2항에 따른 배출시설설치의 변경허가 또는 신고 6. 「토양환경보전법」 제12조제1항에 따른 변경신고 7. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제8조제1항에 따른 액화가스저장소설치의 변경허가 및 같은 법 제12조제3항에 따른 지위승계신고 8. 「고압가스 안전관리법」 제4조제3항에 따른 고압가스저장소설치의 변경허가 ⑧ 제6항 각 호에 따른 등록등 또는 제7항 각 호에 따른 변경허가등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장의 공장설립등의 완료신고 또는 변경등록신청 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. ⑨ 시장·군수 또는 구청장이 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 등록 또는 제4항에 따른 변경등록을 할 때 그 내용 중 제6항 각 호의 어느 하나 또는		따른 공장등록신청서를 받으면 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계 법령에서 정한 기준 등과 법 제8조에 따른 기준공장면적률에 적합한 경우 공장등록대장에 이를 적고 공장등록신청서를 받은 날부터 7일(법 제16조제6항 각 호에 따라 의제처리하는 경우에는 20일) 이내에 등록사실을 신청인에게 알려주어야 한다. <개정 2012.10.5., 2016.8.18., 2020.2.28.> ③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따라 공장등록을 한 경우에는 별지 제6호서식의 공장설립대장에 이를 적고 관리하여야 한다. <개정 2012.10.5.> ④ 제2항에 따라 등록된 공장에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변경사항이 있는 경우에 관하여는 제11조제2항을 준용한다. 1. 제11조제1항 각 호의 사항 2. 업종 3. 공장의 증설(증설로 인하여 영 제18조의2제1항 및 제25조제1항에 따른 공장건축면적이 500제곱미터 미만에 해당하게 된 경우만 해당한다) 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제12조의2(부분가동을 위한 공장등록)** ① 삭제 <1999.8.9.> ② 법 제16조제3항에 따라 공장을 부분가동하려는 자는 별지 제9호서식의 공장부분등록신청서를 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 제출하여

법	시 행 령	시 행 규 칙
제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ⑩ 관계 행정기관의 장은 제9항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑪ 관계 행정기관의 장이 제10항에서 정한 기간(「민원 처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장하는 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑫ 제1항부터 제5항까지 및 제9항에 따른 공장의 등록절차, 신청 범위, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.]		야 한다. <개정 2009.8.7.> ③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따라 공장부분등록의 신청을 받으면 해당 공장 건물의 준공 및 기계장치설치 여부 등을 현지확인하고, 해당 신청이 관계 기준에 적합한 경우에는 공장등록대장에 적은 후 부분등록신청서를 받은 날부터 7일(법 제16조제6항 각 호에 따라 의제처리하는 경우에는 20일) 이내에 등록사실 통보서에 제4항에 따른 유효기간 및 제5항에 따른 완료신고에 관하여 필요한 사항을 적어 신청인에게 송부하여야 한다. <개정 2009.8.7.> ④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제3항에 따라 공장등록을 하는 경우에는 해당 공장등록의 유효기간을 설정하여 이를 분명히 밝혀야 한다. <개정 2009.8.7.> ⑤ 제3항에 따라 부분가동을 위한 공장등록을 한 자가 공장의 최종건축물의 사용승인을 받고 기계·장치의 설치를 완료한 경우에는 2개월 이내에 시장·군수·구청장 또는 관리기관에게 법 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 하여야 한다. <개정 2009.8.7.> ⑥ 제5항에 따른 완료신고를 받은 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제10조에 따라 공장등록대장에 이를 적고 그 사실을 신청인에게 알려주어야 한다. <개정 2009.8.7.> [전문개정 1997.12.12.] [제목개정 1999.8.9.]
제16조(공장의 등록) ① 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 받았을 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 이를 공장등록대장에 등록하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인 대상 및 제20조제2항에 따른 승인 대상 외의 공장의 소유자 또는 점유자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 공장등록을 신청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자		**제12조의3(공장등록의 증명 등)** ① 등록된 공장에서

법	시 행 령	시 행 규 칙
가 공장건설을 완료하기 전에 공장을 부분가동(部分稼動)하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 공장등록을 신청하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 공장등록대장에 등록한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경한 자는 2개월 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 변경등록을 신청하여야 한다. 다만, 입주기업체가 공장설립을 완료한 후 제38조제2항에 따른 입주계약의 변경신청을 한 경우에는 변경등록의 신청을 한 것으로 본다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 관리기관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 공장등록대장에 등록하거나 제4항에 따라 등록한 사항을 변경하여 등록한 경우에는 그 사실을 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다. ⑥ 시장·군수 또는 구청장이 공장설립등을 완료한 자에 대하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 등록을 할 때 다음 각 호의 등록·신고 및 허가(이하 이 조에서 "등록등"이라 한다)에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 다음 각 호의 등록등을 한 것으로 본다. <개정 2009.2.6., 2009.4.22., 2010.3.22., 2010.5.25., 2013.6.4., 2014.5.28., 2019.1.15.> 1. 「인쇄문화산업 진흥법」 제12조제1항에 따른 인쇄사(印刷社)의 신고 2. 「양곡관리법」 제19조제1항에 따른 양곡가공업의 등록 3. 「인삼산업법」 제12조에 따른 인삼제조업의 신고 4. 「사료관리법」 제8조에 따른 사료제조업의 등록		제조업을 하는 자는 시장·군수·구청장 또는 관리기관에게 해당 사업장에 대하여 공장등록대장에 등록된 내용을 증명하여 줄 것을 신청할 수 있다. ② 등록된 공장의 소유자·점유자, 그 밖의 이해관계인은 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 공장등록대장의 등본을 발급하여 줄 것을 신청할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항 및 제2항에 따른 신청을 받으면 해당 공장의 등록 여부를 확인한 후 별지 제8호의2서식의 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본을 발급하여야 한다. ④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 공장설립 온라인지원시스템을 이용하여 관할 지역 외의 공장 등에 대한 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본 등을 발급할 수 있다. <개정 2011.10.25.> ⑤ 제1항 및 제2항에 따라 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본을 발급받으려는 자는 시·군·구의 조례가 정하거나 관리기관이 정하는 수수료를 납부하여야 한다. [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
5. 「비료관리법」 제11조제1항에 따른 비료생산업의 등록 6. 「축산물위생관리법」 제22조제1항에 따른 도축업·축산물가공업의 허가 7. 「계량에 관한 법률」 제7조에 따른 계량기 제조업, 계량기 수리업 또는 계량증명업의 등록 8. 「산업안전보건법」 제118조제1항에 따른 물질제조의 허가 9. 「화학물질관리법」 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가 10. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 가축분뇨의 재활용 신고 11. 「먹는물관리법」 제21조에 따른 먹는샘물등의 제조업의 허가, 수처리제 제조업의 등록 및 정수기 제조업의 신고 12. 「식품위생법」 제37조에 따른 식품 또는 식품첨가물의 제조업·가공업 및 기구 또는 용기·포장의 제조업의 허가 및 신고 13. 「건강기능식품에 관한 법률」 제5조에 따른 건강기능식품제조업의 허가 14. 「장애인복지법」 제69조제1항에 따른 의지·보조기 제조업의 개설 사실 통보 15. 「골재채취법」 제14조제1항에 따른 골재채취업의 등록 16. 「건설기계관리법」 제21조제1항에 따른 건설기계정비업의 신고 17. 「자동차관리법」 제53조제1항에 따른 자동차해체재활용업의 등록 18. 「수산업법」 제59조에 따른 수산물가공업의 등록		

법	시 행 령	시 행 규 칙
및 신고 19. 「사행행위 등 규제 및 처벌특례법」 제13조제1항에 따른 사행기구제조업의 허가 ⑦ 시장·군수 또는 구청장이 제4항에 따른 변경등록을 할 때 다음 각 호의 변경허가·변경신고 또는 지위승계신고(이하 이 조에서 "변경허가등"이라 한다)에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 변경허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009.6.9., 2015.1.28., 2017.1.17., 2020.3.31.> 1. 「전기안전관리법」 제8조제1항 및 제2항에 따른 자가용전기설비 공사계획의 변경인가 또는 신고 2. 「위험물안전관리법」 제6조제1항에 따른 제조소등의 변경허가 및 같은 법 제10조제3항에 따른 지위승계신고 3. 「폐기물관리법」 제29조제3항에 따른 폐기물처리시설의 설치의 변경승인 또는 신고, 같은 법 제33조제2항에 따른 지위승계신고 4. 「하수도법」 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치 또는 변경 신고 5. 「대기환경보전법」 제23조제2항·제3항, 「물환경보전법」 제33조제2항·제3항, 「소음·진동관리법」 제8조제2항에 따른 배출시설설치의 변경허가 또는 신고 6. 「토양환경보전법」 제12조제1항에 따른 변경신고 7. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제8조제1항에 따른 액화가스저장소설치의 변경허가 및 같은 법 제12조제3항에 따른 지위승계신고 8. 「고압가스 안전관리법」 제4조제3항에 따른 고압		

법	시 행 령	시 행 규 칙
가스저장소설치의 변경허가 ⑧ 제6항 각 호에 따른 등록등 또는 제7항 각 호에 따른 변경허가등의 의제를 받으려는 자는 해당 공장의 공장설립등의 완료신고 또는 변경등록신청 시에 해당 법령에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다. ⑨ 시장·군수 또는 구청장이 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 등록 또는 제4항에 따른 변경등록을 할 때 그 내용 중 제6항 각 호의 어느 하나 또는 제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있을 때에는 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. ⑩ 관계 행정기관의 장은 제9항에 따른 협의를 요청받은 날부터 10일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 10일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑪ 관계 행정기관의 장이 제10항에서 정한 기간(「민원 처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장하는 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑫ 제1항부터 제5항까지 및 제9항에 따른 공장의 등록절차, 신청 범위, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2019.12.10.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔시행일 : 2021.4.1.〕 제16조 **제16조의2(공장건축물의 등록)** ① 제14조의2제1항에 따		**제12조의4(공장건축물의 등록)** ① 법 제16조의2에

법	시 행 령	시 행 규 칙
라 공장건축물의 사용승인을 받은 자는 제조시설등을 설치하기 전에 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 그 공장건축물의 등록을 신청할 수 있다. ② 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항에 따른 신청을 받으면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제16조제1항에 따른 공장등록대장에 해당 공장건축물의 등록을 하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]		따라 공장건축물의 등록을 하려는 자는 별지 제9호서식의 공장등록신청서를 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 제출하여야 한다. 이 경우 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 「건축법」 제38조에 따른 해당 공장건축물의 건축물대장을 확인하여야 한다. <개정 2011.7.1.> ② 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항에 따른 신청이 관계 기준에 적합한 경우에는 공장등록대장에 이를 적고 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 등록사실을 신청인에게 알려주어야 한다. [전문개정 2009.8.7.]
제17조(공장의 등록취소 등) ① 시장·군수 또는 구청장은 제16조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 등록된 공장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 공장의 등록을 취소할 수 있다. 1. 공장이 멸실(滅失)되거나 건축물의 용도가 변경된 경우 2. 공장이 폐업되거나 제조시설이 멸실된 경우 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 공장등록을 취소한 경우에는 제16조제6항 각 호의 등록등에 관하여 협의한 관계 행정기관에 그 취소 사실을 통보하여야 한다. ③ 제1항에 따른 등록취소의 범위는 대통령령으로 정한다.	**제21조(공장의 등록취소)** ① 법 제17조제1항제2호에서 "공장이 폐업되거나 제조시설이 멸실된 경우"란 제조업을 하지 아니할 목적으로 공장에서 제조시설을 철거하거나 그 밖의 사유로 제조시설을 없앤 경우를 말한다. ② 법 제17조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. <개정 2014.12.30., 2016.6.30., 2020.5.12.> 1. 법 제42조에 따라 입주계약이 해지된 경우(입주기업체의 경우만 해당한다) 2. 해당 공장을 공장 외의 용도로 활용하는 경우. 다만, 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 공장의 일부를 다른 용도로 활용하는 경우는 제외한다. 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 활용할 것 1) 해당 공장과 관련된 사업의 용도나 해당 공장을 운영하는 데에 필요한 용도	**제12조의5(공장등록의 취소)** 시장·군수 또는 구청장은 법 제17조제1항에 따라 공장등록을 취소하는 경우에는 다음 각 호에 따라 등록대장을 관리하여야 한다. 1. 공장의 전부에 대하여 공장등록을 취소하는 경우에는 해당 공장에 대한 등록대장을 말소할 것 2. 공장의 일부에 대하여 공장등록을 취소하는 경우에는 공장등록대장에 해당 사실을 적을 것 [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2009.2.6.]	2) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호에 따른 신에너지(이하 "신에너지"라 한다) 및 같은 조 제2호에 따른 재생에너지(이하 "재생에너지"라 한다)를 이용하여 「전기사업법」 제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 데에 필요한 용도. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다. 가) 공장부지 안의 건축물에 발전설비를 설치하는 경우 나) 공장부지 중 제2조제2항제1호부터 제3호까지의 시설이 설치되어 있지 않은 공장부지를 활용할 때에는 해당 발전설비의 수평투영면적이 제18조의2에 따른 해당 공장의 공장건축면적을 초과하지 않는 범위에서 발전설비를 설치하는 경우 나. 해당 공장의 제조활동에 현저하게 지장을 주지하지 아니할 것 3. 공장등록 시 붙인 조건을 이행하지 아니한 경우 4. 법에 따른 명령이나 처분을 위반하는 경우 ③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제17조제1항에 따라 공장의 등록을 취소할 때에 공장의 일부가 등록취소의 사유에 해당하게 된 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 해당 공장등록의 일부를 취소할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.] **제22조** 삭제 <1996.7.19.> **제23조** 삭제 <1994.7.4.>	
제18조(공장설립등의 협의) ① 시장·군수 또는 구청장		

법	시 행 령	시 행 규 칙
은 제13조의2제5항(제20조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제14조제3항, 제14조의2제3항 또는 제16조제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의를 할 때 그 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 시·도지사에게 협의하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 시·도지사에 의한 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 산업통상자원부장관에게 협의하여 줄 것을 요청할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 요청을 받으면 그 내용을 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]		
제19조(공장설립민원실의 설치 등) ① 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 산업입지 및 공장설립에 관련된 민원을 종합적으로 접수하여 처리할 수 있는 기구(이하 "공장설립민원실"이라 한다)를 설치할 수 있다. <개정 2009.2.6.> ② 삭제 <1996.12.31.> ③ 삭제 <1996.12.31.> ④ 삭제 <1995.12.29.> ⑤ 공장설립민원실의 설치 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.>	**제24조(공장설립민원실의 설치 및 운영 등)** ① 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 법 제19조제1항에 따라 공장설립민원실을 설치하는 경우에는 그 민원실에 산업입지의 업무를 전담할 직원을 배치하여야 한다. ② 법 제19조제5항에 따라 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 공장설립민원실의 설치·운영과 민원사항의 처리절차 등에 관하여 필요한 사항을 규칙으로 정하여야 한다. <개정 2013.10.16.> [전문개정 2009.8.5.]	
제4장 산업집적의 활성화 <개정 2009.2.6.>		
제20조(공장의 신설 등의 제한) ① 「수도권정비계획법」상 과밀억제권역·성장관리권역 및 자연보전권역	**제25조(공장건축면적 등)** ① 법 제20조제1항 본문에서 "공장건축면적"이란 제18조의2에 따른 공장건축면적을	

법	시 행 령	시 행 규 칙
에서는 공장건축면적 500제곱미터 이상의 공장(지식산업센터를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)을 신설(제14조의3에 따른 제조시설설치를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·증설 또는 이전하거나 업종을 변경하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 국민경제의 발전과 지역주민의 생활환경 조성 등을 위하여 부득이하다고 인정하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2013.7.30.> ② 제1항 단서에 따라 공장을 신설·증설 또는 이전하거나 업종을 변경하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다. <개정 2009.2.6., 2013.3.23.> ③ 삭제 <1996.12.31.> ④ 제2항에 따른 승인에 관하여는 제13조제3항·제4항, 제13조의2 및 제13조의3을 준용한다. <개정 2009.2.6.> ⑤ 삭제 <1995.12.29.> ⑥ 제2항에 따른 승인을 받은 자에 대하여는 제13조의5를 준용한다. <개정 2009.2.6.> ⑦ 과밀억제권역·성장관리권역 및 자연보전권역에서 제38조제1항에 따라 입주계약(제38조제2항에 따른 변경계약을 포함한다)을 체결한 자는 제2항에 따른 승인을 받은 것으로 본다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12.> [전문개정 1994.1.7.]	말한다. <개정 2020.5.12.> ② 삭제 <개정 2020.5.12.> ③ 법 제20조제1항에서 "공장의 이전"이란 법 제16조에 따라 등록된 공장을 폐쇄하고 다른 위치로 이동하여 동종 업종의 공장을 신설 또는 증설하는 것을 말한다. <개정 2013.10.16.> [전문개정 2009.8.5.] **제26조(과밀억제권역에서의 행위제한의 완화)** 법 제20조제1항 단서에 따라 과밀억제권역 안에서 허용될 수 있는 행위는 다음과 같다. <개정 2009.11.20., 2010.7.12., 2012.4.10., 2012.12.12., 2013.10.16., 2015.6.30., 2020.5.12.> 1. 별표 1의2에 해당하는 공장의 신설(법 제14조의3에 따른 제조시설설치를 포함한다. 이하 이 조 제5호부터 제8호까지, 제27조제1호, 제27조의2제1호, 제27조의3제1호 및 별표 1의2, 별표 2 및 별표 3에서 같다)·증설 또는 이전 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지식산업센터의 신설·증설 가. 법 제22조에 따라 지정된 지식기반산업집적지구 안의 지식산업센터 나. 제34조제1호에 따른 도시형공장을 유치하기 위한 지식산업센터 다. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조에 따른 협동화실천계획의 승인을 받은 지식산업센터 라. 산업단지 안의 지식산업센터 3. 공장의 부대시설의 증설 및 공장부지면적의 증가(기준공장면적률에 적합한 범위내의 증가만 해당한다)	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	4. 다른 법령에 따라 의무화된 설치기준에 따른 공장의 증설 5. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로 결정된 공항 안에서의 곡물조리식품제조업 또는 항공기제조업(부품제조업은 제외한다)을 위한 공장의 신설 또는 증설 6. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제3조에 따른 개발제한구역 안에 있는 공장으로서 같은 법에 따라 허용이 되는 공장의 신설·증설 또는 이전 7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설에 해당하는 공장의 신설 또는 증설 8. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조에 따라 지정된 경제자유구역 안에서 같은 법 제2조제4호에 따른 외국인투자기업 공장의 신설 또는 증설 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2010.7.12.〕	
	제27조(성장관리권역에서의 행위제한의 완화) 법 제20조제1항 단서에 따라 성장관리권역 안에서 허용될 수 있는 행위는 다음과 같다. <개정 2010.7.12.> 1. 별표 2에 해당하는 공장의 신설·증설 또는 이전 2. 제26조제2호부터 제8호까지에 규정된 행위 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2010.7.12.〕	
	제27조의2(자연보전권역에서의 행위제한의 완화) 법 제20조제1항 단서에 따라 자연보전권역에서 허용될 수	**제13조(현지근린공장)** ① 영 별표 1 제3호가목1)에서 "산업통상자원부령으로 정하는 업종"이란 별표 1의

법	시 행 령	시 행 규 칙
	있는 행위는 다음과 같다. <개정 2010.7.12., 2013.3.23.> 1. 별표 3에 해당하는 공장의 신설 · 증설 또는 이전 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지식산업센터의 신설 · 증설 가. 제34조제1호에 따른 도시형공장 중 수질에 미치는 영향이 자연보전권역의 지정목적에 적합하다고 인정되는 공장으로서 산업통상자원부령으로 정하는 공장을 유치하기 위한 지식산업센터. 이 경우 산업통상자원부장관은 산업통상자원부령을 제정 · 개정하기 전에 환경부장관과 협의하여야 한다. 나. 산업단지 및 공업지역 안의 지식산업센터 3. 제26조제3호부터 제6호까지에 규정된 행위 [전문개정 2009.8.5.] [제목개정 2010.7.12.] **제27조의3(업종변경)** 법 제20조제1항 단서에 따라 과밀억제권역 · 성장관리권역 또는 자연보전권역에서 업종변경을 할 수 있는 경우는 다음과 같다. <개정 2010.7.12., 2020.5.12.> 1. 법 제13조에 따라 공장의 설립 승인을 받은 공장 또는 법 제16조제1항에 따라 등록한 공장으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 기존의 업종보다 공해의 정도가 낮은 업종으로 변경하거나 별표 1의2 제2호마목에 따른 첨단업종으로 변경하는 경우 나. 해당 지역에서 신설이 허용되는 공장으로 변경하는 경우(신설이 허용되는 규모로 한정한다)	2에 규정된 업종을 말한다. <개정 2013.3.23.> ② 영 별표 1 제3호가목2)에서 "산업통상자원부령으로 정하는 업종"이란 별표 2에 규정된 업종을 말한다. <개정 2013.3.23.> ③ 영 별표 1 제3호가목5)에서 "산업통상자원부령으로 정하는 업종"이란 별표 3에 규정된 업종을 말한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.] **제14조(건축자재업종)** 영 별표 1 제3호나목에서 "산업통상자원부령으로 정하는 건축자재업종"이란 별표 4에 규정된 업종을 말한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.] **제15조(첨단업종)** 영 별표 1 제2호마목에서 "산업통상자원부령으로 정하는 업종"이란 별표 5에 규정된 업종을 말한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.] **제16조(자연보전권역에서의 공장설립허용기준)** 영 제27조의2제2호 가목에서 "산업통상자원부령으로 정하는 공장" 및 영 별표 3 제3호 나목에서 "산업통상자원부령으로 정하는 공장"이란 각각 다음 각 호의 공장을 말한다. <개정 2013.3.23., 2014.2.28., 2020.2.28.> 1. 「수도법」에 따른 상수원보호구역 안의 경우에는 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설의 설치를 필요로 하지 않는 공장 2. 「수도법」에 따른 상수원보호구역 외의 경우에는 공공수역으로 배출하는 폐수의 배출량이 1일 30세제곱미터 이하인 공장

법	시 행 령	시 행 규 칙
	2. 기존공장의 최종 제품 생산에 필요한 공정의 업종을 추가하는 경우로서 해당 공정이 차지하는 건축면적이 공장건축면적의 50퍼센트 이하인 경우 3. 삭제 <2017.10.31.> [전문개정 2009.8.5.] **제27조의4(첨단업종의 선정 기준 등)** 별표 1의2 제2호마목에 따라 산업통상자원부령으로 첨단업종을 정하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 고려하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2020.5.12.> 1. 정량적(定量的) 평가지표: 총 지출액 대비 연구개발 지출비율, 연구개발 인력비중 및 투자규모 등 2. 정성적(定性的) 평가지표: 업종 또는 제품의 성장성, 산업 간 연관효과 등 [전문개정 2009.8.5.]	[전문개정 2009.8.7.] [제목개정 2020.2.28.]
제21조(공장 이전의 확인) 과밀억제권역에서 유치지역이나 그 밖의 지역으로 공장을 이전한 자는 종전의 공장 소재지 시장·군수 또는 구청장에게 신청하여 이전 사실의 확인을 받을 수 있다. <개정 2010.4.12.> [전문개정 2009.2.6.]		**제17조(공장이전확인 등)** ① 법 제21조에 따라 과밀억제권역 안에서 유치지역 또는 그 밖에 지역으로 공장을 이전한 자(공장을 이전할 목적으로 공장설립등의 승인을 받은 자를 포함한다)가 이전(예정)사실을 확인받으려는 경우에는 이전하기 전 지역의 공장소재지를 관할하는 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 별지 제13호서식의 공장이전(예정)확인신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 제출하여야 한다. <개정 2012.10.5., 2020.2.28.> ② 이전하기 전 지역의 공장소재지를 관할하는 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제1항에 따른 공장이전(예정)확인신청을 받으면 공장의 이전과 관련된 사실을 확인한 후 별지 제13호서식의 공장이전(예정)확인서를 발급하여야 한다. ③ 이전하기 전 지역의 공장소재지를 관할하는 시

법	시 행 령	시 행 규 칙
		장·군수·구청장 또는 관리기관은 다음 각 호의 신청 또는 요청을 받은 경우에는 해당 공장의 폐쇄사실을 확인하고 해당 공장등록대장을 말소한 후, 해당 요청을 받은 날부터 5일 이내에 별지 제14호서식의 기존공장 폐쇄확인서를 발급하여야 한다. 1. 법 제20조제2항에 따른 이전승인을 받아 공장건설을 완료한 자가 이전 전 공장의 폐쇄확인을 요청하는 경우 2. 제10조제2항에 따라 이전 후 공장의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장 또는 관리기관으로부터 기존공장폐쇄확인의 요청을 받은 경우 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제18조** 삭제 <1999.8.9.> **제19조** 삭제 <1999.8.9.> **제19조의2** 삭제 <1997.12.12.> **제19조의3** 삭제 <1997.12.12.> **제19조의4** 삭제 <1997.12.12.> **제20조** 삭제 <1999.8.9.> **제21조** 삭제 <1999.8.9.>
제22조(지식기반산업집적지구의 지정 등) ① 시·도지사, 공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 관리기관은 지식기반산업의 집적활성화 또는 산업집적지경쟁력강화사업을 추진하기 위하여 필요한 경우에 다음 각 호의 사항을 포함한 지식기반산업집적지구 활성화계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 관할 구역의 일정 지	**제28조(지식기반산업집적지구 활성화계획의 수립 및 제출)** ① 법 제22조제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 관리기관"이란 법 제30조제2항제1호부터 제3호까지의 관리기관을 말한다. <신설 2011.6.27.> ② 법 제22조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을	

법	시 행 령	시 행 규 칙
역을 지식기반산업집적지구로 지정할 것을 요청할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> 1. 지식기반산업집적지구로 지정받으려는 지역 2. 지식기반산업집적지구의 활성화를 위한 소요재원의 규모 및 조달방안 3. 그 밖에 지식기반산업의 집적활성화 등을 위하여 대통령령으로 정하는 사항 ② 산업통상자원부장관은 지식기반산업집적지구의 지정을 요청받은 경우 지식기반산업집적지구 활성화계획이 다음 각 호의 요건을 갖추었을 때에는 지식기반산업집적지구로 지정할 수 있다. 이 경우 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23., 2015.5.18.> 1. 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이룰 것 2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제5조의2에 따른 산업입지수급계획과 조화를 이룰 것(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지에 지식기반산업집적지구가 지정되는 경우만 해당한다) 3. 산업집적기반시설의 확충방안 및 그 소요재원의 조달방안 등이 타당성이 있을 것 ③ 산업통상자원부장관은 지식기반산업집적지구의 지정을 요청받은 지역이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2에 따른 도시첨단산업단지 또는 제22조의3에 따른 산업집적지경쟁력강화사업이나 제45조의2에 따른 산업단지구조고도화사업을 추진하는 산업단지에 해당되는 경우 그 지역을 지식기반산업집적지구로 우선 지정할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.>	말한다. <개정 2011.6.27., 2011.11.16., 2015.6.30.> 1. 지식기반산업집적지구로 지정받으려는 지역이 산업집적 지역이거나 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따라 준공인가를 받은 산업단지인 경우에는 다음 각 목의 사항 가. 지식기반산업의 집적 현황 나. 산업집적기반시설의 현황 다. 지식기반산업의 집적 촉진 및 산업집적기반시설의 확충 방안 2. 지식기반산업집적지구로 지정받으려는 지역이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지로서 개발사업이 완료되지 아니하여 같은 법 제37조에 따른 준공인가를 받지 못한 지역인 경우에는 다음 각 목의 사항 가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4 및 제19조의2에 따른 산업단지 지정 및 실시계획 승인의 고시 내용 나. 지식기반산업 집적계획 다. 지식기반산업 관련 업체 입주수요 현황(입주의향서 포함) 라. 산업집적기반기설의 설치 방안 ③ 산업통상자원부장관은 법 제22조제1항에 따라 지식기반산업집적지구의 지정을 요청하기 위하여 시·도지사가 수립하여 제출한 지식기반산업집적지구 활성화계획이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련 시·도지사 간의 협의를 거쳐 공동으로 지식기반산업집적지구 활성화계획을 제출하게 할 수 있다. <개정 2011.6.27., 2013.3.23., 2015.6.30.> 1. 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특	

법	시 행 령	시 행 규 칙
④ 산업통상자원부장관은 제2항에 따라 지식기반산업집적지구를 지정한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.5.18.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 지식기반산업집적지구가 밀접하게 연계될 수 있는 경우 2. 둘 이상의 시·도의 지식기반산업집적지구 활성화계획에 포함된 산업집적기반시설의 확충 방안 등이 밀접하게 연계되는 경우 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2015.6.30.〕 **제29조(지식기반산업집적지구의 지정고시)** 산업통상자원부장관은 법 제22조제4항에 따라 지식기반산업집적지구를 지정한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.6.30.> 1. 지식기반산업집적지구의 명칭·범위 2. 지식기반산업집적지구의 지정목적 3. 지식기반산업집적지구의 육성방향 4. 주요 유치업종 및 업종별 집적계획 5. 기업·연구소·대학 및 기업지원시설 등의 상호 연계방안 6. 주요 산업집적기반시설 설치계획 7. 주요 지원기관 및 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 유치에 관한 사항 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2015.6.30.〕	
제22조의2(지식기반산업집적지구에 대한 지원) ① 산업통상자원부장관은 지식기반산업집적지구에 대하여 다음 각 호의 사업을 우선 지원할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> 1. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조에 따른 산업기술단지의 조성사업		

법	시 행 령	시 행 규 칙
2. 「산업기술혁신 촉진법」 제11조에 따른 산업기술개발사업 3. 「산업기술혁신 촉진법」 제19조에 따른 산업기술기반조성사업 4. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제17조에 따른 지방자치단체의 기술이전·사업화 촉진사업 ② 중소벤처기업부장관은 지식기반산업집적지구의 활성화를 위하여 「중소기업진흥에 관한 법률」 제62조의17에 따라 지방중소기업육성 관련 기금의 조성을 지원할 때 지식기반산업집적지구로 지정받은 지방자치단체를 우선 지원할 수 있다. <개정 2015.5.18., 2016.3.29., 2017.7.26.> ③ 국가 또는 지방자치단체는 공단이 지식산업센터를 지식기반산업집적지구에 설치할 경우 지식산업센터의 설립에 필요한 자금을 우선 지원할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2015.5.18.> ④ 국가 또는 지방자치단체는 지식기반산업집적지구의 활성화를 위하여 지식기반산업집적지구의 산업집적기반시설 및 산업기반시설의 설치를 우선 지원할 수 있다. <개정 2015.5.18.> ⑤ 지방자치단체는 지식기반산업집적지구에 있거나 지식기반산업집적지구로 이전하는 기업에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 보조금의 지급 등 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2015.5.18.> ⑥ 지식기반산업집적지구에서 지식기반산업을 운영하는 기업 및 지식기반산업집적지구의 산업집적기반시설에 대하여는 다음 각 호의 부담금을 감면할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2015.5.18.>		

법	시 행 령	시 행 규 칙
1. 「산지관리법」 제19조에 따른 대체산림자원조성비 2. 「농지법」 제38조에 따른 농지보전부담금 3. 「초지법」 제23조제6항에 따른 대체초지조성비 4. 「도시교통정비 촉진법」 제36조에 따른 교통유발부담금 ⑦ 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 「지방세특례제한법」 및 조례로 정하는 바에 따라 지방세를 감면할 수 있다. <신설 2011.7.25., 2015.5.18.> 1. 지식기반산업집적지구 내에 산업집적기반시설을 확충하는 자 2. 지식기반산업집적지구 내에 지식산업센터를 설립하는 자 3. 지식기반산업집적지구 내의 지식산업센터를 분양받는 입주기업체 또는 지원기관 ⑧ 지방자치단체는 지식기반산업집적지구의 활성화를 위하여 지식기반산업집적지구에서 지식산업센터를 건축하는 경우에는 지방자치단체의 조례로 각 용도지역별로 정하고 있는 건폐율 및 용적률의 최고한도까지 허용할 수 있다. <신설 2011.7.25., 2015.5.18.> ⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 지식기반산업집적지구에서 지식산업센터를 설립하거나 분양받는 자가 필요한 자금을 원활하게 조달할 수 있도록 우선적으로 신용보증을 할 수 있다. <신설 2011.7.25., 2015.5.18., 2016.3.29.> 1. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금 2. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금 3. 「지역신용보증재단법」 제9조에 따라 설립한 신용		

법	시 행 령	시 행 규 칙
보증재단 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제목개정 2015.5.18.〕 **제22조의3(산업집적지경쟁력강화사업추진계획의 수립 등)** ① 산업통상자원부장관은 산업집적지경쟁력강화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 산업집적지경쟁력강화사업추진계획을 수립하고 고시하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> ② 산업집적지경쟁력강화사업추진계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.4.12., 2015.5.18.> 1. 산업집적지경쟁력강화사업을 추진하는 산업단지별 산업집적 현황에 관한 사항 2. 기업 · 연구소 · 대학 등의 연구개발역량 강화 및 상호연계에 관한 사항 3. 산업집적기반시설의 확충 및 우수한 산업기술 인력의 유치에 관한 사항 3의2. 산업집적지 간 연계활성화 방안 4. 사업추진체계 및 재원조달방안 5. 그 밖에 산업집적지경쟁력강화사업을 추진하기 위하여 필요한 사항 ③ 산업통상자원부장관은 산업집적지경쟁력강화사업추진계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 관할 시 · 도지사의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> ④ 산업통상자원부장관은 산업집적지경쟁력강화사업추	**제29조의2(산업집적지경쟁력강화사업추진계획의 변경)** 법 제22조의3제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2010.7.12., 2015.6.30.> 1. 산업집적지경쟁력강화사업추진계획이 산업집적활성화 기본계획과 연계되어 있는 경우로서 법 제3조제3항에 따른 절차를 거쳐 산업집적활성화 기본계획이 변경됨에 따라 산업집적지경쟁력강화사업추진계획을 변경하는 경우 2. 산업집적지경쟁력강화사업을 추진하는 법 제2조제12호에 따른 산업집적지별 산업집적 현황에 관한 사항을 변경하는 경우 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2015.6.30.〕 **제29조의3(출연금의 지급 및 관리)** ① 법 제22조의3제5항에서 "대통령령으로 정하는 관리기관"이란 법 제30조제2항제2호 및 제3호에 따른 관리기관을 말한다. ② 법 제22조의3제5항에 따라 출연금을 지급받은 자는 별도의 계정을 설정하여 이를 관리하여야 하며, 산업집적지경쟁력강화사업의 용도로만 이를 사용하여야 한다. <개정 2010.7.12., 2015.6.30.> ③ 국가 또는 지방자치단체는 출연금을 지급받은 자가 제2항에 따른 용도 외의 목적으로 이를 사용한 경우에는 용도 외의 목적으로 사용한 출연금의 전부를	

법	시 행 령	시 행 규 칙
진계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루어야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 산업집적지경쟁력강화사업을 추진하기 위하여 필요하면 공단이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 관리기관에 출연 또는 보조할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2015.5.18.> ⑥ 산업집적지경쟁력강화사업의 세부적인 시행절차 및 운용에 관하여는 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2015.5.18.> [전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2015.5.18.]	회수할 수 있다. [전문개정 2009.8.5.]	
제22조의4(산학융합지구의 지정 등) ① 지방자치단체의 장, 공단, 대통령령으로 정하는 관리기관 또는 대통령령으로 정하는 비영리법인은 산업단지와 「산업기술단지의 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지의 경쟁력을 높이고 근로자의 평생학습을 촉진하기 위하여 교육시설과 연구·개발 시설의 집적이 필요하면 다음 각 호의 사항이 포함된 산학융합 활성화계획(이하 "산학융합 활성화계획"이라 한다)을 수립하여 일정 지역을 산학융합지구로 지정할 것을 산업통상자원부장관에게 요청할 수 있다. 다만, 지방자치단체의 장이 지정을 요청하려는 경우에는 관계 지방자치단체의 장과 미리 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2018.12.11.> 1. 산학융합지구로 지정을 받으려는 지역 2. 대학·연구소의 집적방안 3. 교육 및 연구·개발에 필요한 시설의 확충방안	**제29조의4(산학융합지구 신청)** ① 법 제22조의4제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 관리기관"이란 법 제31조제2항에 따른 산업단지관리공단을 말한다. ② 법 제22조의4제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 비영리법인"이란 기업(기업으로 구성된 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 연구소, 대학 등이 공동으로 설립한 민법 제32조에 따른 비영리법인을 말한다. 다만, 「사립학교법」 제2조에 따른 학교 법인은 제외한다. ③ 법 제22조의4제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 입주기업체의 교육 및 연구·개발 수요에 대한 분석 2. 산학융합지구의 조성, 교육 및 연구·개발 사업의 수행에 필요한 재원조달 방안 3. 대학·기업·연구소·관리기관 상호 간 협의기구 구	

법	시 행 령	시 행 규 칙
4. 기업수요에 기초한 교육 및 연구·개발 등의 수행방안 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ② 산업통상자원부장관은 산학융합지구의 지정을 요청받은 경우 산학융합 활성화계획이 다음 각 호의 요건을 모두 갖추었을 때에는 산학융합지구를 지정할 수 있다. 이 경우 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2018.12.11.> 1. 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이룰 것 2. 산학융합지구로 지정받으려는 지역이 산업단지 또는 그 인접지역으로서 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 지역일 것 3. 「고등교육법」 제4조에 따른 설립기준을 갖출 수 있는 등 대학·연구소의 집적방안이 실현 가능할 것 4. 관련 시설의 확충방안 및 소요재원의 조달방안 등이 타당할 것 5. 교육 및 연구·개발 등의 수행방안이 적정할 것 ③ 산업통상자원부장관은 산학융합지구의 지정이 필요하다고 인정하면 산학융합 활성화계획을 수립하고 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 산학융합지구를 지정할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ④ 산업통상자원부장관은 제2항 및 제3항에 따라 산학융합지구를 지정한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 산학융합지구의 지정·변경 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	성 방안 4. 산학융합지구 사업추진 일정 [본조신설 2011.10.26.] **제29조의5(산학융합지구 지정)** ① 법 제22조의4제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 소음, 진동이 적고 대기환경이 양호하여 교육 및 연구개발시설의 설치에 적합한 것을 말한다. ② 산업통상자원부장관은 법 제22조의4제4항에 따라 산학융합지구를 지정한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 산학융합지구의 명칭·범위 2. 산학융합지구의 조성 목적 및 특화 업종 3. 산학융합지구 안 대학·연구소의 집적 방안 4. 교육 및 연구·개발에 필요한 시설의 설치 및 배치계획 5. 기업수요에 기초한 교육 및 연구·개발 사업의 수행계획 6. 연구개발기관 및 입주기업체의 연구소 유치계획 [본조신설 2011.10.26.] **제29조의6(산학융합지구의 변경)** ① 법 제22조의4제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 산학융합지구로 지정을 받은 자는 산학융합지구의 변경이 필요한 경우에는 법 제22조의4제5항에 따라 산학융합지구의 변경을 산업통상자원부장관에게 요청할 수 있다. 이 경우 산학융합 활성화계획에 대한 수정계획을 수립하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추었을 때에는 산학융합지구의 지정을 변경할 수 있	

법	시 행 령	시 행 규 칙
[본조신설 2011.7.25.]	다. 이 경우 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 법 제22조의4제2항 각 호의 요건을 모두 갖출 것 2. 산학융합지구의 변경 필요성이 인정될 것 3. 산학융합 활성화계획에 대한 수정계획이 타당할 것 ③ 산업통상자원부장관은 제2항에 따라 산학융합지구를 변경한 경우에는 제29조의5제2항에 따라 그 내용을 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 법 제22조의4제3항에 따라 산업통상자원부장관이 산학융합지구를 지정한 경우의 지정변경에 관하여는 제2항 및 제3항을 준용한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2011.10.26.]	
	제29조의7(산학융합지구 지정 및 변경 등에 관한 세부적인 절차와 기준) 법 및 이 영에서 규정한 사항 외에 산학융합지구의 지정 및 변경 등을 위한 세부적인 절차와 기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2011.10.26.]	
제22조의5(산학융합지구에 대한 지원) 국가 또는 지방자치단체는 산학융합지구의 활성화를 위하여 산학융합지구에서 교육 및 연구·개발을 수행하는 자에게 출연하거나 보조할 수 있다. [본조신설 2011.7.25.]		
제23조(유치지역의 지정) ① 산업통상자원부장관은 공장의 지방 이전 촉진, 공해업종의 집단화 등의 산업단지의 조성이 필요한 경우와 산업경쟁력 향상을 위하여 대통령령으로 정하는 규모 이상의 공장용지 조성이 필요한 경우에는 유치지역을 지정하여 고시하여야 한다.	**제30조(유치지역의 지정신청 등)** ① 법 제23조제1항에서 "대통령령으로 정하는 규모"란 15만제곱미터를 말한다. ② 산업통상자원부장관은 법 제23조제1항에 따라 유치지역을 지정할 때에는 공장의 계열화·집단화 등을 통하여 특정 업종 및 목적에 맞춘 산업용지(이하 이	**제22조(유치지역지정신청 등)** ①영 제30조제3항에 따른 유치지역 지정(지정변경)신청서는 별지 제17호서식으로 하고, 같은 항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다. <개정 2012.10.5., 2013.3.23.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
<개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 유치지역을 지정하려면 유치지역 지정계획을 작성하여 국토교통부장관과 협의하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 제2항에 따른 유치지역 지정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 유치지역의 위치 및 범위 2. 유치하려는 산업의 업종 및 규모 3. 유치지역의 개발에 의한 산업단지의 종류 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ④ 제1항 및 제2항에 따른 유치지역의 지정절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.2.6.]	조에서 "맞춤형산업단지"라 한다)의 조성이 필요한 자의 신청에 의하여 유치지역을 지정할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제2항에 따라 유치지역의 지정신청을 하려는 자는 유치지역지정신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. 지정받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ④ 산업통상자원부장관은 제2항에 따라 지정된 맞춤형산업단지의 활성화를 위한 지원시책을 마련하여 지원할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.] **제31조(유치지역의 지정절차)** ① 산업통상자원부장관은 법 제23조제2항에 따른 유치지역지정계획의 작성 등에 필요한 경우 시·도지사의 의견을 들을 수 있으며, 법 제6조에 따른 산업입지에 관한 조사를 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 법 제23조제2항에 따라 국토교통부장관과 협의가 완료된 날부터 20일 이내에 해당 지역을 유치지역으로 지정하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 제2항에 따라 유치지역을 지정한 경우 산업통상자원부장관은 이를 지체 없이 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.] **제32조(유치지역 지정계획)** 법 제23조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	1. 별지 제2호의2서식의 사업계획서 2. 공장배치도 3. 위치도 4. 축척 2만5천분의 1 지형도 5. 환경영향평가서 ② 산업통상자원부장관은 영 제30조제3항에 따른 신청을 받으면 해당 신청이 관계기준에 적합한지를 검토하여 신청받은 날로부터 30일 이내에 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다. <신설 2012.10.5., 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
	1. 유치지역에 유치할 업종의 배치에 관한 사항 2. 유치지역의 산업용지공급 및 인력수급계획 3. 유치지역에 유치하려는 연구 및 교육기관 4. 유치지역의 지원에 필요한 기반시설의 설치 등에 관한 사항 5. 유치지역의 환경오염 방지에 관한 사항 6. 유치지역의 지정 필요성 및 활성화 방안 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제24조(유치지역의 지정기준) 유치지역은 다음 각 호의 요건을 갖춘 지역 중에서 지정하여야 한다. 1. 산업의 밀집도 등 입지잠재력의 활용이 클 것 2. 지역발전의 효과가 클 것 3. 산업용지의 확보와 용수·전력 등 지원시설의 설치가 쉬울 것 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제25조(유치지역으로의 공장 이전) 산업통상자원부장관은 제23조에 따라 지정·고시된 유치지역으로 이전하는 공장은 필요에 따라 과밀억제권역에서 이전을 희망하는 공장을 우선입주하게 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제26조(기업의 지방 이전 촉진) ① 산업통상자원부장관은 기업의 지방 이전을 촉진함으로써 지역산업의 발전을 도모하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 지역산업발전시책을 수립·시행할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 국가 또는 지방자치단체는 기업의 지방 이전을 촉진하기 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.	**제33조(지역산업발전시책)** 법 제26조제1항에 따른 지역산업발전시책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 기업에 대한 컨설팅·마케팅·정보 등의 지원에 관한 사항 2. 기업의 기술개발 및 교육·훈련의 지원에 관한 사항 3. 정보화사업의 지원에 관한 사항	

법	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2009.2.6.] **제27조** 삭제 <1999.2.8.> **제28조(도시형공장)** 시장·군수·구청장 및 관리기관은 첨단산업의 공장, 공해발생정도가 낮은 공장 및 도시민생활과 밀접한 관계가 있는 공장등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 도시형공장으로 지정할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.]	4. 그 밖에 기업의 지방이전을 촉진하기 위하여 필요한 지원에 관한 사항 [전문개정 2009.8.5.] **제34조(도시형공장의 구분 및 범위)** 법 제28조에 따른 도시형공장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공장(이하 "도시형공장"이라 한다)으로 한다. <개정 2012.7.20., 2018.1.16.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공장 외의 공장 가. 「대기환경보전법」 제2조제9호에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 대기오염물질배출시설을 설치하는 공장 나. 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설을 설치하는 공장으로서 같은 법 시행령 별표 10의 1종사업장부터 3종사업장까지에 해당하는 공장. 다만, 연료를 직접 사용하지 아니하는 공장은 제외한다. 다. 「물환경보전법」 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설을 설치하는 공장. 다만, 「물환경보전법 시행령」 제33조제2호에 따라 폐수를 전량 위탁처리하는 공장은 제외한다. 라. 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설을 설치하는 공장으로서 같은 법 시행령 별표 13의 1종사업장부터 4종사업장까지에 해당하는 공장 2. 별표 4에 해당하는 업종을 경영하는 공장으로서 제1호에 따른 공장에 해당하지 아니하는 공장(「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가대상사업의	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	범위에 해당하는 공장만 해당한다) 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제35조 삭제 <1996.7.19.>	**제23조** 삭제 <1999.8.9.> **제23조의2** 삭제 <1999.8.9.>
제4장의2 지식산업센터 <개정 2010.4.12.>		
제28조의2(지식산업센터의 설립 등) ① 지식산업센터의 설립승인, 인·허가등의 의제, 설립등의 승인에 대한 특례, 처리기준의 고시등, 설립등의 승인취소, 건축허가, 사용승인, 제조시설설치승인, 제조시설설치승인의 취소 및 협의에 관하여는 제13조, 제13조의2부터 제13조의5까지, 제14조, 제14조의2부터 제14조의4까지 및 제18조를 준용한다. <개정 2010.4.12.>	**제36조(지식산업센터의 설립승인 등)** ① 법 제28조의2에 따른 지식산업센터의 설립승인절차, 진입로에 대한 사도개설허가기준, 지식산업센터 설립 등의 협의, 지식산업센터 입주자의 제조시설설치승인과 그 취소사유 및 지식산업센터의 설립승인취소사유에 관하여는 제19조, 제19조의2, 제19조의5부터 제19조의7까지의 규정과 법 제13조의5를 준용한다. <개정 2010.7.12.>	**제24조(지식산업센터의 설립승인신청서 등)** ① 법 제28조의2제1항에 따른 지식산업센터의 설립승인 및 설립승인사항 변경 등에 관하여는 제6조 및 제7조를 준용한다. 다만, 지식산업센터의 설립승인신청서·설립변경승인신청서·설립승인서 및 설립변경승인서는 별지 제19호서식과 같다. <개정 2010.7.13.>
② 지식산업센터를 설립한 자가 「건축법」 제22조제1항에 따른 사용승인을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 내에 시장·군수·구청장 또는 관리기관에 지식산업센터 설립완료신고를 하여야 한다. 신고한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.>	② 법 제28조의2제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 사용승인을 받은 날부터 2개월을 말한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2010.7.12.〕	② 법 제28조의2제2항 후단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 중요사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2010.7.13., 2013.3.23.> 1. 회사명 또는 대표자 성명(대표자 성명의 경우 법인이 요청하는 경우만 해당한다) 2. 지식산업센터의 명칭 3. 지식산업센터의 부지면적(부지면적이 감소하는 경우만 해당한다) 4. 지식산업센터의 건축면적(건축면적이 감소하는 경우만 해당한다) 5. 법 제28조의5제1항제1호 및 제2호에 따른 시설의 면적 및 같은 항 제3호에 따른 지원시설의 면적
③ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하여야 한다. <신설 2019.12.10.>		
④ 시장·군수·구청장 또는 관리기관이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련		③ 법 제28조의2제2항에 따른 지식산업센터의 설립

법	시 행 령	시 행 규 칙
법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 제2항에 따른 지식산업센터 설립완료신고를 수리한 경우(제4항에 따라 신고를 수리한 것으로 보는 경우를 포함한다) 지식산업센터 대장에 등록하여야 한다. <개정 2010.4.12., 2019.12.10.> ⑥ 관리기관은 제5항에 따라 지식산업센터의 등록을 한 경우에는 이를 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다. <개정 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2010.4.12.]		완료(변경완료)신고서는 별지 제20호서식에 따르며, 같은 조 제3항에 따른 지식산업센터등록대장은 별지 제20호의2서식과 같다. <개정 2010.7.13.> ④ 지식산업센터 등록에 관하여는 제10조제1항을 준용한다. <개정 2010.7.13.> [전문개정 2009.8.7.] [제목개정 2010.7.13.]
제28조의3(지식산업센터에 대한 지원) ① 지식산업센터에 대하여는 다른 법률에서 정하는 바에 따라 필요한 자금을 지원할 수 있다. <개정 2010.4.12.> ② 국가 또는 지방자치단체가 지식산업센터를 설립하여 분양 또는 임대하려는 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 건설원가로 분양하거나 대통령령으로 정하는 임대료로 임대할 수 있다. <개정 2010.4.12.> ③ 제2항에 따라 건설원가로 분양을 받은 자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간에는 이를 매각할 수 없다. 다만, 파산으로 인한 매각 등 산업통상자원부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23.>	**제36조의2(국가 등이 설치한 지식산업센터의 임대료)** 법 제28조의3제2항에서 "대통령령으로 정하는 임대료"란 「국유재산법」에 따른 임대료 및 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 대부료의 2분의 1 이상에 해당하는 임대료를 말한다. [전문개정 2009.8.5.] [제목개정 2010.7.12.]	**제25조(지식산업센터의 처분제한)** ① 법 제28조의3제3항 본문에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 지식산업센터를 분양받은 날부터 2년을 말한다. <개정 2010.7.13., 2013.3.23.> ② 법 제28조의3제3항 단서에서 "산업통상자원부령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. <개정 2010.7.13., 2013.3.23.> 1. 파산 또는 청산으로 인하여 매각하는 경우 2. 입주자가 해당 지식산업센터의 전부를 현물출자하거나 주식 또는 지분의 100분의 50 이상을 출자하여 설립한 법인에 매각하는 경우 3. 「민사집행법」 및 「민사소송법」에 따른 경매와 상속, 그 밖에 법률에 따라 소유권이 이전되

법	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2010.4.12.]		는 경우 4. 그 밖에 해당 공장을 유지하기 어려운 사정이 있는 경우로서 시장·군수 또는 구청장이나 관리기관의 승인을 받아 매각하는 경우 [전문개정 2009.8.7.] [제목개정 2010.7.13.] **제25조의2** 삭제 <1996.9.10.>
제28조의4(지식산업센터의 분양) ① 지식산업센터를 설립한 자가 지식산업센터를 분양 또는 임대하려는 경우에는 공장건축물 착공 후 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 모집공고안을 작성하여 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아 공개로 입주자(지식산업센터를 분양 또는 임대받아 제조업이나 그 밖의 사업을 하는 자를 말한다. 이하 같다)를 모집하여야 한다. 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지식산업센터를 분양 또는 임대하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <개정 2010.4.12.> 1. 공공사업에 의하여 철거되는 공장의 유치나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 설립된 지식산업센터 2. 대통령령으로 정하는 규모 미만의 지식산업센터 ③ 지식산업센터를 설립한 자가 국가·지방자치단체, 공단, 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공사(이하 "지방공사"라 한다)인 경우에는 제1항에도 불구하고 모집공고안을 시장·군수 또는 구	**제36조의3(분양공고안 승인의 제외대상)** ① 법 제28조의4제2항제1호에 따라 지식산업센터의 입주자를 비공개로 모집할 수 있는 경우는 다음 각 호의 사유로 지식산업센터를 설립하는 경우로서 시장·군수 또는 구청장이 해당 지식산업센터의 유치 등을 위하여 미리 입주할 대상자를 정할 필요가 있다고 인정하는 경우로 한다. <개정 2010.7.12.> 1. 공공사업에 의하여 철거되는 공장의 유치 2. 특정 업종(「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류의 중분류에 해당하는 업종을 말한다)의 집단유치 ② 법 제28조의4제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는 규모 미만"이란 건축연면적 2천제곱미터 미만을 말한다. [전문개정 2009.8.5.]	**제26조(지식산업센터의 분양 등)** ① 지식산업센터를 설립한 자가 법 제28조의4제1항에 따라 입주자 모집공고안의 승인을 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 지식산업센터의 분양공고안을 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. <개정 2010.7.13.> 1. 지식산업센터의 소재지, 건설규모 및 설립자의 명의 2. 개별공장별 공급면적(전용면적과 공용면적을 구분하여 표시하여야 한다) 3. 입주자의 자격 및 입주대상 업종 4. 공급가격(토지매입비, 건축비 등 세부산출내역을 포함한다)과 계약금·중도금 등의 납부 시기 및 방법 5. 입주예정일 6. 부대시설·복리시설 및 공동시설의 내용 및 규모 7. 입주자 선정 일시·방법 및 계약의 취소에 관한 사항 8. 층별·공장별 허용 하중, 진동 및 소음기준 등 건축물의 구조와 입주대상 시설의 기준에 관한 사항

법	시 행 령	시 행 규 칙
청장에게 통보한 후 입주자를 모집할 수 있다. 통보한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요사항을 변경한 경우에도 또한 같다. <개정 2009.5.21., 2010.4.12., 2013.3.23., 2018.12.31.> ④ 지식산업센터를 설립한 자는 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 입주자를 모집하여서는 아니 된다. <개정 2010.4.12.> [전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2010.4.12.]		9. 그 밖에 지식산업센터의 입주에 필요한 사항 ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 입주자 모집공고안의 승인신청을 받으면 관계 기준의 충족 여부 및 층별·공장별 설치허용 하중을 고려하여 승인 여부를 결정하여야 한다. ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 지식산업센터의 입주자 모집공고안을 승인하는 경우 해당 지식산업센터가 산업단지안에 있는 경우에는 미리 해당 산업단지의 관리기관과 협의하여야 한다. <개정 2010.7.13.> ④ 지식산업센터를 설립한 자가 지식산업센터 입주자 모집공고안의 승인을 받으면 그 승인을 받은 모집공고안을 해당 지식산업센터 분양의 최초 신청접수일 이전에 일간신문에 공고하여야 한다. <개정 2010.7.13.> ⑤ 법 제28조의4제1항 후단 및 같은 조 제3항 후단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 중요사항"이란 제1항제1호(건설규모의 경우에는 건설규모의 100분의 10 이상의 증감만 해당한다)·제3호·제4호 및 제8호에 해당하는 사항을 말한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.] [제목개정 2010.7.13.]
제28조의5(지식산업센터에의 입주) ① 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설은 다음 각 호의 시설로 한다. <개정 2010.4.12.> 1. 제조업, 지식기반산업, 정보통신산업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 운영하기 위한 시설	**제36조의4(지식산업센터에의 입주)** ① 법 제28조의5제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. <개정 2010.7.12.> 1. 제6조제2항 및 같은 조 제3항에 따른 지식산업 및 정보통신산업	**제26조의2(문화 및 집회시설 등의 범위)** ① 영 제36조의4제2항제4호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다. 다만, 문화 및 집회시설 또는 운동시설 각각의 바닥면적 총합계는 영 제36조의4제4

법	시 행 령	시 행 규 칙
2. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업을 운영하기 위한 시설 3. 그 밖에 입주업체의 생산 활동을 지원하기 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설 ② 제1항제1호에 따라 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설의 범위 및 규모는 대통령령으로 정한다. <개정 2010.4.12.> [전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2010.4.12.]	2. 그 밖에 특정 산업의 집단화와 지역경제의 발전을 위하여 다음 각 목의 구분에 따라 지식산업센터에의 입주가 필요하다고 인정하는 사업 가. 산업단지 안의 지식산업센터의 경우: 법 제2조제18호에 따른 산업에 해당하는 사업으로서 관리기관이 인정하는 사업 나. 산업단지 밖의 지식산업센터의 경우: 시장·군수 또는 구청장이 인정하는 사업 ② 법 제28조의5제1항제3호에 따른 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설은 다음 각 호의 시설로 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장이나 관리기관이 해당 지식산업센터의 입주자의 생산 활동에 지장을 줄 수 있다고 인정하는 시설은 제외한다. <개정 2010.7.12., 2011.4.5., 2011.12.8., 2017.10.31.> 1. 금융·보험·교육·의료·무역·판매업(해당 지식산업센터에 입주한 자가 생산한 제품을 판매하는 경우만 해당한다)을 하기 위한 시설 2. 물류시설, 그 밖에 입주기업의 사업을 지원하거나 어린이집·기숙사 등 종업원의 복지증진을 위하여 필요한 시설 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 및 제4호에 따른 근린생활시설(면적제한이 있는 경우에는 그 제한면적범위 이내의 시설만 해당한다) 4. 「건축법 시행령」 별표 1 제5호에 따른 문화 및 집회시설 또는 같은 표 제13호에 따른 운동시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 시설 5. 「건축법 시행령」 별표 1 제7호다목에 따른 상점(음·식료품을 제외한 일용품을 취급하는 상점만 해당한다)으로서 다음의 기준에 적합한 시설	항에 따른 지원시설의 바닥면적 총합계의 100분의 30 이내로 하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 문화 및 집회시설: 극장, 영화관, 음악당, 회의장, 산업전시장 2. 「건축법 시행령」 별표 1 제13호가목에 따른 운동시설 ② 삭제 <2014.11.6.> [본조신설 2009.8.7.] [종전 제26조의2는 제26조의3으로 이동 <2009.8.7.>]

법	시 행 령	시 행 규 칙
	가. 산업단지 안의 지식산업센터에 설치하는 경우: 보육정원이 50명 이상인 어린이집(「영유아보육법」 제10조제1호에 따른 국공립어린이집은 제외한다)이 해당 지식산업센터에 설치(「영유아보육법」 제13조에 따라 어린이집의 설치인가를 받은 경우를 포함한다)되어 그 용도로 유지되고 있고 해당 상점의 건축연면적이 3천제곱미터(보육정원이 60명 이상인 경우에는 4천제곱미터) 이하인 시설 나. 산업단지 밖의 지식산업센터에 설치하는 경우: 해당 상점의 건축연면적이 해당 지식산업센터에 설치되는 지원시설의 바닥면적 총합계의 100분의 10 이하인 시설 6. 「건축법 시행령」 별표 1 제14호나목2)에 따른 오피스텔(산업단지 안의 지식산업센터에 설치하는 경우로서 해당 산업단지의 관리기본계획에 따라 허용되는 경우만 해당한다) ③ 산업통상자원부장관은 법 제22조에 따라 산업단지에 지정되는 지식기반산업집적지구의 경우에만 제2항에도 불구하고 제29조에 따른 고시에서 정하는 바에 따라 그 허용면적을 확대하거나 지원시설을 추가할 수 있다. 다만, 같은 업종의 시설 총면적은 지원시설 총면적의 100분의 50(제2항제5호가목에 따른 상점이 설치되는 경우에는 100분의 50에 해당 상점의 건축연면적을 더한 면적을 말한다)을 초과해서는 아니 된다. <개정 2011.4.5., 2013.3.23., 2015.6.30.> ④ 제2항 각 호에 따른 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 총 면적은 다음 각 호의 범위 이내로 해야 한다. 다만, 제2항제3호 및 제5호에 해당하는 시설의 총 면적은 산업단지 안의 지식산업센터	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	건축연면적의 100분의 20을 초과해서는 안 된다. <개정 2010.7.12., 2011.4.5., 2011.12.8., 2019.9.24., 2020.5.12.> 1. 산업단지 안의 지식산업센터로서 다음 각 목에 해당하는 경우에는 그 해당범위 가. 법 제33조제8항 본문에 따른 산업시설구역 안의 지식산업센터: 건축연면적의 100분의 30. 다만, 해당 지식산업센터에 어린이집(「영유아보육법」 제10조제1호에 따른 국공립어린이집은 제외한다. 이하 이 목에서 같다)이 설치(「영유아보육법」 제13조에 따라 어린이집의 설치인가를 받은 경우를 포함한다)되어 그 용도로 유지되고 있는 경우에는 지식산업센터 건축연면적의 100분의 10 이하의 범위에서 다음의 구분에 따른 면적을 지식산업센터 건축연면적의 100분의 30에 더한 면적으로 한다. 1) 어린이집의 보육정원이 11명 이상 21명 미만인 경우: 어린이집 건축연면적의 2배와 8백제곱미터 중 작은 면적 2) 어린이집의 보육정원이 21명 이상 50명 미만인 경우: 어린이집 건축연면적의 3배와 2천제곱미터 중 작은 면적 3) 어린이집의 보육정원이 50명 이상인 경우: 어린이집 건축연면적의 4배와 3천제곱미터 중 작은 면적 나. 법 제33조제8항 단서에 따른 복합구역 안의 지식산업센터: 건축연면적의 100분의 50 2. 산업단지 밖의 지식산업센터로서 다음 각 목에 해당하는 경우에는 그 해당 범위 가. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	안의 지식산업센터: 건축연면적의 100분의 30 나. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 밖의 지식산업센터: 건축연면적의 100분의 50 ⑤ 법 제28조의5제1항제1호에 따라 제조업을 하기 위한 시설을 설치할 때 해당 지식산업센터가 산업단지 또는 공업지역이 아닌 지역에 위치한 경우에는 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)의 시설에 한정하여 이를 설치할 수 있다. <개정 2010.7.12.> ⑥ 시장·군수 또는 구청장이나 관리기관은 지식산업센터에서 제조업을 하는 입주기업의 부대시설 중 사무실 또는 창고를 그 지식산업센터 건축물 내의 별도 구역에 설치하게 할 수 있다. <개정 2010.7.12.> [전문개정 2009.8.5.] [제목개정 2010.7.12.]	
제28조의6(지식산업센터의 관리) ① 지식산업센터는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 관리한다. <개정 2010.4.12.> 1. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유관계가 성립하는 경우: 같은 법 제23조제1항에 따른 관리단 2. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유관계가 성립하지 아니하는 경우: 지식산업센터를 설립한 자 ② 제1항제1호에 따른 관리단은 관리단이 구성된 날부터 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제28조제1항에 따른 규약을 정하여 시장·군수 또는 구청장에		**제26조의3(지식산업센터의 관리 등)** ① 법 제28조의6제2항 전단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 2개월을 말한다. <개정 2013.3.23.> ② 법 제28조의6제2항에 따른 규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.7.13.> 1. 입주자의 권리 및 의무에 관한 사항 2. 관리기구의 선정 및 관리기구 구성원의 인사·보수 등 관리기구의 운영에 관한 사항 3. 관리운영의 책임 및 범위에 관한 사항 4. 공동시설의 유지·보수·대체 및 개량에 관한 사항 5. 공동부담금의 징수절차 및 방법에 관한 사항 6. 건축물의 안전관리 및 하자보수에 관한 사항

법	시 행 령	시 행 규 칙
게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경한 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ③ 제2항에 따라 신고를 받은 시장·군수 또는 구청장은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 관리기관에게 신고내용을 통보하여야 한다. <신설 2011.7.25., 2013.3.23.> ④ 제1항 각 호에 따라 지식산업센터를 관리하는 자(이하 "관리자"라 한다)의 업무 범위는 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2010.4.12., 2011.7.25., 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [제목개정 2010.4.12.]		7. 그 밖에 지식산업센터의 관리 및 유지를 위하여 필요한 사항 ③ 법 제28조의6제2항 후단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 중요사항"이란 제2항제1호·제3호 및 제6호에 해당하는 사항을 말한다. <개정 2013.3.23.> ④ 법 제28조의6제3항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 신고를 받은 날부터 10일을 말한다. <신설 2011.10.25., 2013.3.23.> ⑤ 법 제28조의6제4항에 따른 지식산업센터를 관리하는 자(이하 "관리자"라 한다)의 업무 범위는 다음과 같다. <개정 2010.7.13., 2011.7.1., 2011.10.25.> 1. 지식산업센터의 공유부분, 지식산업센터 입주자의 공동소유인 부대시설 및 지원시설(일반에게 분양되는 것은 제외한다)의 유지·보수 및 안전관리 2. 지식산업센터의 경비·청소 및 쓰레기수거 3. 관리비, 사용료, 특별수선충당금 등 부담금의 징수·보관·예치 및 회계관리 4. 공과금의 납부대행 5. 입주 및 가동 현황과 그 변동에 관한 사항의 관리 6. 그 밖에 규약으로 정한 사항의 집행 ⑥ 관리자는 제5항에 따른 해당 지식산업센터의 관리업무의 전부 또는 일부를 전문적으로 건물관리를 하는 자에게 대행하게 할 수 있다. <개정 2010.7.13., 2011.10.25.> [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
		〔제목개정 2010.7.13.〕 〔제26조의2에서 이동 <2009.8.7.>〕 **제27조** 삭제 <2009.8.7.> **제27조의2** 삭제 <1999.8.9.>
제28조의7(입주자 등의 의무) ① 지식산업센터의 입주자 또는 관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2010.4.12.> 1. 지식산업센터의 내력벽(耐力壁)이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 주요 구조부를 철거하거나 파손 또는 훼손하는 행위 2. 건축물의 건축허가 시의 설계도서에 정하여진 적재하중(積載荷重) 등을 초과하는 중량물 또는 진동발생장치를 설치하는 행위 3. 제28조의5제1항에 따른 입주대상시설이 아닌 용도로 지식산업센터를 활용하거나 입주대상시설이 아닌 용도로 활용하려는 자에게 지식산업센터의 전부 또는 일부를 양도·임대하는 행위 4. 권한이 없이 공유시설 부분을 점용하는 행위 ② 입주자는 제28조의6제2항에 따른 규약을 준수하여야 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제36조의5(지식산업센터의 주요 구조부)** 법 제28조의7제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 주요 구조부"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 기둥·내력벽(힘을 받지 아니하는 조적벽 등은 제외한다) 2. 보·바닥·지붕 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2010.7.12.〕	
제28조의8(의무위반에 대한 조치 등) 시장·군수 또는 구청장은 입주자 또는 관리자가 제28조의7에 따른 의무를 준수하지 아니하여 지식산업센터의 안전에 위해를 끼치거나 다른 업체의 생산활동에 지장을 주는 등 지식산업센터의 안전을 해치거나 제28조의5제1항에 따른 입주대상시설 외의 용도로 활용하는 경우에는 상	**제36조의6(의무위반에 대한 조치)** ① 시장·군수 또는 구청장은 입주자 또는 관리자가 법 제28조의8에 따른 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니하는 경우에는 지식산업센터의 안전을 확보하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나의 조치를 할 수 있다. <개정 2010.7.12.> 1. 허용기준을 초과하는 중량물의 철거 등 원인의 제거	

법	시 행 령	시 행 규 칙
당한 기간을 정하여 그 시정을 명하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식산업센터의 안전확보 등을 위하여 필요한 조치를 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2014.12.30.> [전문개정 2009.2.6.]	및 건축물의 응급복구 2. 해당 건축물의 사용제한 ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항제1호에 따른 조치를 할 때에는 필요한 비용을 입주자 또는 관리자로부터 징수할 수 있다. [전문개정 2009.8.5.]	
제29조 삭제 <1999.2.8.>		
제5장 산업단지의 관리 <개정 2009.2.6.>		
제30조(관리권자 등) ① 관리권자는 다음 각 호와 같다. <개정 2013.3.23.> 1. 국가산업단지는 산업통상자원부장관 2. 일반산업단지 및 도시첨단산업단지는 시·도지사(시장·군수 또는 구청장이 지정한 산업단지인 경우에는 시장·군수 또는 구청장을 말한다) 3. 농공단지는 시장·군수 또는 구청장 ② 관리기관은 다음 각 호와 같다. 1. 관리권자 2. 관리권자로부터 관리업무를 위임받은 지방자치단체의 장 3. 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 공단 또는 제31조제2항의 산업단지관리공단 4. 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 제31조제2항의 입주기업체협의회 5. 관리권자로부터 관리업무(일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지의 관리업무만 해당한다)를 위	**제36조의7(관리업무 위탁기관)** ① 법 제30조제2항제5호에서 "대통령령으로 정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. <개정 2011.4.5., 2011.10.26., 2012.12.12., 2014.12.30., 2016.1.22.> 1. 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사 2. 「농업협동조합법」 제15조에 따른 지역농업협동조합 3. 「중소기업협동조합법」 제3조제1항에 따른 중소기업협동조합. 이 경우 해당 산업단지 전체 입주기업체의 90퍼센트 이상이 조합원(「중소기업협동조합법」 제3조제1항에 따른 협동조합연합회 또는 중소기업중앙회의 경우에는 그 회원인 협동조합 또는 사업협동조합의 조합원을 말한다)으로 구성되어 있는 경우로 한정한다. 4. 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제166조에 따른 제주국제자유도시 개발센터	

법	시 행 령	시 행 규 칙
탁받은 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 ③ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 외에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 국가·지방자치단체 또는 그 밖의 자가 산업시설에 입주하기 위하여 조성한 단지에 대하여는 제1항에 따른 관리권자가 해당 산업단지에 준하여 이를 관리할 수 있다. ④ 관리기관이 산업단지를 관리할 때는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조 및 제7조의2에 따른 산업단지개발계획에 적합하도록 하여야 한다. ⑤ 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 관리기관은 「공인중개사법」 제9조에도 불구하고 해당 산업단지의 공장용지 및 공장건축물에 대한 부동산중개업을 할 수 있다. <개정 2018.12.11.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	5. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제4조에 따른 사업시행자 6. 제5조제1항 각 호의 업무를 수행할 능력이 있다고 인정되는 기관으로서 관리권자가 장으로 있는 지방자치단체의 조례로 정하는 기관 ② 법 제30조제1항제2호 또는 제3호에 따른 관리권자는 제1항제5호에 따른 사업시행자에게 산업단지의 관리업무를 위탁하려는 경우에는 산업통상자원부장관과 위탁기관으로서의 적정성 여부 및 범위 등에 관하여 미리 협의하여야 한다. <신설 2014.12.30.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제37조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 다른 법률에 의한 단지의 관리) 법 제30조제3항에 따른 관리권자는 관리대상이 되는 단지에 대하여 다음 각 호의 사항을 고시하여야 한다. 1. 단지의 명칭 및 종류 2. 단지의 위치·전체면적 및 관리대상면적 3. 사업시행자 및 조성기간 4. 유치하려는 주요 업종 5. 관리기관 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제31조(산업단지관리공단 등) ① 관리권자는 산업단지를 효율적으로 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제30조제2항에 따른 관리기관에 관리업무의 전부 또는 일부를 위임 또는 위탁할 수 있다. ② 산업단지관리공단(이하 "관리공단"이라 한다) 또는 산업단지관리업무를 위탁받기 위하여 입주기업체로 구성된 협의회(이하 "입주기업체협의회"라 한다)를	**제37조의2(관리업무의 위탁)** ① 관리권자가 법 제31조제1항에 따라 산업단지의 관리업무를 관리기관에 위탁할 때에는 입주계약체결 및 공장의 등록 등에 관한 관리기관의 업무수행능력을 고려하여 업무위탁의 범위를 결정하여야 한다. ② 관리권자가 산업단지의 관리업무를 위탁한 때에는 위탁받은 관리기관 및 위탁업무의 내용 등을 고시	

법	시 행 령	시 행 규 칙
설립하려는 자는 대통령령으로 정하는 설립요건을 갖추어 관리권자의 인가를 받아야 한다. ③ 관리권자는 제2항에 따른 설립인가의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ④ 관리공단 및 입주기업체협의회(이하 "관리공단등"이라 한다)는 법인으로 하고, 그 주된 사무소 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. <개정 2019.12.10.> ⑤ 관리공단등의 재산은 관리권자의 승인을 받지 아니하고는 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. <개정 2019.12.10.> ⑥ 관리권자는 관리공단등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 설립인가를 취소하여야 한다. <개정 2019.12.10.> 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립인가를 받은 경우 2. 제31조제2항에 따른 설립요건을 위반한 경우 3. 설립인가를 받은 날부터 정당한 사유 없이 6개월 이내에 사업을 시작하지 아니하거나 1년 이상 사업실적이 없는 경우 4. 설립목적 외의 사업을 한 경우 5. 설립목적의 달성이 불가능하다고 인정되는 경우 ⑦ 관리권자는 제2항에 따라 입주기업체협의회의 설립인가를 한 경우에는 지체 없이 해당 산업단지의 관리업무를 위탁하거나 관리기관을 입주기업체협의회로 변경하는 데 필요한 조치를 하여야 한다. <개정	하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제38조(관리공단 등의 설립요건)** 법 제31조제2항에 따른 산업단지관리공단(이하 "관리공단"이라 한다) 및 입주기업체협의회의 설립요건은 다음 각 호와 같다. <개정 2013.3.23.> 1. 관리할 산업단지의 면적 또는 입주기업체의 수가 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이상일 것 2. 산업단지관리능력 및 관리에 소요되는 재정자립계획이 있을 것 3. 입주기업체협의회의 경우에는 해당 산업단지 입주기업체의 90퍼센트 이상이 회원으로 구성되어 있을 것. 다만, 농공단지의 경우에는 입주기업체의 70퍼센트 이상이 회원으로 구성되어 있거나 가동 중인 입주기업체의 90퍼센트 이상이 회원으로 구성되어 있을 것 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제39조(관리공단 등의 설립절차)** ① 법 제31조제2항에 따라 관리공단 또는 입주기업체협의회를 설립하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 관리공단 설립허가신청서 또는 입주기업체협의회 설립허가신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관리권자에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 창립총회의 회의록 2. 정관 3. 사업계획서 및 수지예산서 4. 산업단지 관리계획서 5. 임원의 명단 및 이력서	**제28조(관리공단 등의 설립규모)** 영 제38조제1호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 규모 이상"이란 다음 각 호의 경우를 말한다. <개정 2013.3.23.> 1. 관리공단의 경우에는 관리하려는 산업단지의 면적이 150만제곱미터 이상이거나 입주기업체의 수가 30개 이상인 경우 2. 입주기업체협의회의 경우에는 관리하려는 산업단지의 면적이 15만제곱미터 이상이거나 입주기업체의 수가 10개 이상인 경우 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제29조(관리공단의 설립인가신청서 등)** ① 영 제39조제1항에 따른 관리공단의 설립인가신청서는 별지 제21호서식과 같다. ② 영 제39조제1항에 따른 입주기업체협의회의 설립인가신청서는 별지 제22호서식과 같다. 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제30조(재산의 종류 등)** ① 법 제31조제4항에 따라 산업단지관리권자(이하 "관리권자"라 한다)의 승인을 받아야 할 재산의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 부동산 2. 국가 또는 지방자치단체로부터 보조받은 재산

법	시 행 령	시 행 규 칙
2019.12.10.> ⑧ 입주기업체협의회의 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2019.12.10.> ⑨ 관리공단등에 관하여 이 법에 규정된 것을 제외하고는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다. 이 경우 "주무관청"은 "관리권자"로 본다. <개정 2019.12.10.> ⑩ 지방자치단체는 관리공단등의 설립·운영을 위하여 보조금의 지급 등 필요한 지원을 할 수 있다. <신설 2016.1.27., 2019.12.10.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	② 법 제31조제2항에 따라 관리권자가 관리공단 또는 입주기업체협의회의 설립을 인가한 때에는 이를 공고하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제40조(입주기업체협의회의 구성과 운영)** ① 법 제31조제2항에 따른 입주기업체협의회는 일반회원과 특별회원으로 구성한다. <개정 2020.5.12.> ② 제1항에 따른 일반회원은 입주기업체 및 지원기관의 대표자로 하고, 특별회원은 일반회원외의 자 중에서 관리권자의 동의를 받아 입주기업체협의회의 장이 임명하는 자로 한다. ③ 입주기업체협의회는 매 연도 개시일부터 2개월 이내에 정기총회를 개최하여야 하며, 필요하면 임시총회를 개최할 수 있다. ④ 입주기업체협의회의 회의는 회원의 과반수 이상의 출석과 출석자 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제40조의2** 삭제 <1997.7.10.>	② 관리공단은 제1항 각 호의 재산에 대한 승인을 받으려는 경우에는 다음 각 호의 서류를 관리권자에게 제출해야 한다. <개정 2020.2.28.> 1. 양도하거나 담보로 제공하려는 재산의 목록 2. 양도하거나 담보로 제공하려는 사유서 3. 이사회의 의결서 4. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 그 승인을 신청한 날 전 3개월 이내에 발행한 감정평가서 〔전문개정 2009.8.7.〕
제32조(산업단지관리지침 등) ① 산업통상자원부장관은 산업단지의 관리에 대한 기본적 사항에 관하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지의 관리지침(이하 "관리지침"이라 한다)을 수립하고 고시하여야 한다. 이를 변경한 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23.> ② 관리지침 중 농공단지의 관리지침에 관하여는 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제41조(관리지침의 내용)** ① 법 제32조제1항에 따른 관리지침에는 다음 각 호의 사항을 정한다. 1. 관리기본계획의 수립 및 집행에 관한 기준 2. 관리기본계획과 산업단지의 개발 및 처분 등에 관한 다른 법령에 따른 계획과의 연계에 관한 사항 3. 제5조에 따른 산업단지 관리업무에 필요한 사항 ② 법 제32조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경"이란 다음 각 호의 변경을 말한다. 1. 산업단지 및 농공단지의 관리지침의 일부 변경	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	2. 제1항제3호에 규정된 사항의 일부 변경 ③ 법 제32조제1항에 따른 관리지침은 관보에 고시하여야 한다. ④ 법 제32조제2항에 따른 농공단지의 관리지침에는 제1항에 규정된 사항 외에 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2011.6.27.> 1. 지역경제 활성화를 위한 해당 지역의 부존자원 활용에 관한 사항 2. 인근 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지와의 연계발전에 관한 사항 3. 그 밖에 농공단지의 관리에 필요한 사항 [전문개정 2009.8.5.]	
제33조(산업단지관리기본계획의 수립) ① 관리기관은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지 및 제8조에 따라 산업단지가 지정된 경우에는 산업단지로 관리할 필요가 있는 지역에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업단지관리기본계획(이하 "관리기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. 이 경우 관리권자로부터 관리업무를 위임 또는 위탁받은 관리기관은 관리기본계획(변경계획을 포함한다)에 관하여 관리권자의 승인을 받아야 하며, 농공단지의 관리기본계획에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. <개정 2020.2.18.> ② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따른 준공인가를 받지 아니한 산업단지의 경우 관리기관이 관리기본계획을 수립(변경을 포함한다)하거나 관리권자가 관리기본계획의 수립(변경을 포함한다)	**제42조(관리기본계획의 작성)** ① 관리기관이 법 제33조제1항에 따른 관리기본계획의 승인을 받으려는 경우에는 관리기본계획 승인신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 관리권자[농공단지의 경우에는 시·도지사 또는 대도시 시장(「지방자치법」 제175조에 따른 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시의 시장을 말한다. 이하 같다)]에게 제출하여야 한다. 다만, 산업단지에 하나의 기업이 입주하여 그 전부를 사용하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2013.3.23., 2020.9.8.> ② 법 제33조제1항 후단에 따른 농공단지의 관리기본계획에는 법 제33조제7항에 규정된 사항 외에 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2020.5.12.> 1. 지역기능인력 육성 등 인력수급에 관한 사항 2. 입주기업체에 대한 시설·운전자금 및 기술지원에	**제31조(관리기본계획의 승인신청등)** ① 영 제42조제1항에 따른 관리기본계획 승인(변경승인)신청서는 별지 제30호서식으로 하고, 영 제42조제1항 및 제3항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 서류"란 법 제33조제5항 각 호의 내용이 포함된 산업단지관리기본계획서를 말한다. <개정 2013.3.23.> ② 법 제33조제2항 본문 및 제3항 본문에 따른 산업단지지정권자 또는 관계 행정기관의 장은 관리권자가 관리기본계획의 수립·변경 등에 관하여 협의를 요청하는 경우에는 20일 이내에 회신하여야 한다. ③ 산업통상자원부장관은 영 제42조제1항 본문에 따른 신청을 받으면 해당 신청이 관계기준에 적합한지를 검토하여 신청을 받은 날부터 30일 이내에 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다. <신설 2012.10.5., 2013.3.23.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
또는 승인을 하려는 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조 및 제7조의2에 따른 해당 산업단지지정권자(이하 "해당 산업단지지정권자"라 한다)와 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.4.12.> ③ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따른 준공인가를 받은 산업단지의 경우 관리기관 또는 관리권자가 관리기본계획을 변경 또는 변경승인을 하려는 경우에는 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.4.12.> ④ 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장은 제2항 및 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 20일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 20일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원 처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑥ 관리기관·관리권자 또는 시·도지사는 관리기본계획을 수립하거나 승인한 경우에는 이를 고시하여야 한다. <개정 2019.12.10.> ⑦ 관리기본계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야	관한 사항 3. 그 밖에 농공단지의 관리에 필요한 사항 ③ 관리권자가 법 제33조제2항 및 제3항에 따라 관리기본계획의 승인에 관하여 산업단지지정권자와 협의하려면 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 산업단지지정권자에게 송부하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 법 제33조제2항 단서에 따라 산업단지지정권자와의 협의를 생략할 수 있는 관리기본계획의 경미한 사항의 변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2010.7.12., 2020.5.12.> 1. 관리기본계획이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발계획과 연계되어 있는 경우로서 같은 법 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 관계 행정기관과의 협의 등의 절차를 거쳐 산업단지개발계획을 변경함에 따라 관리기본계획을 변경하는 경우 2. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항의 변경을 위하여 관리기본계획을 변경하는 경우 3. 제7항에 따라 고시된 산업단지구조고도화계획(이하 "구조고도화계획"이라 한다)에 따라 관리기본계획을 변경하는 경우 ⑤ 법 제33조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 제6조제5항 각 호 외의 부분 단서에 따라 제한업종을 제외한 모든 산업이 입주할 수 있는 구역의 설정·변경에 따라 제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우는 제외한다. <개정 2020.5.12.>	[전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
한다. <개정 2019.12.10.> 1. 관리할 산업단지의 면적에 관한 사항 2. 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항 3. 산업단지의 용지(이하 "산업용지"라 한다)의 용도별 구역에 관한 사항 4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항 5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항 6. 그 밖에 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항 ⑧ 제7항제3호에 따른 용도별 구역은 산업시설구역·지원시설구역·공공시설구역 및 녹지구역으로 구분하여 관리할 수 있으며, 산업시설구역은 용도별로 세분할 수 있다. 다만, 제2조제6호에 따른 산업집적을 위하여 기업, 연구소, 대학 및 기업지원시설 등을 하나의 구역에 설치할 필요가 있을 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 복합구역을 지정하여 관리할 수 있다. <개정 2014.12.30., 2019.12.10.> ⑨ 제8항에 따른 용도별 구역에 대하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조제1항을 적용하지 아니한다. <개정 2019.12.10.> ⑩ 관리권자는 관리기본계획의 변경으로 산업용지의 용도별 구역을 변경하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소유자로부터 구역변경에 따른 지가상승분을 기부받아 산업단지의 기반시설 확충 등 입주기업체 지원용도로 사용할 수 있다. 다만, 제45조의6에 따라 산업단지구조고도화사업으로 인하여 발생하는 개발이익을 재투자하는 때에는 그러하지 아니하다. <신설 2010.4.12., 2014.12.30., 2019.12.10.> [전문개정 2009.2.6.]	1. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2. 제43조제1항 각 호의 용도를 변경하는 경우. 다만, 제43조제1항제6호의 물류시설용도의 경우에는 그 면적의 100분의 10 이하의 범위에서 변경하는 때만 해당한다. 3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제15조의4제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ⑥ 관리기관(관리기관이 법 제30조제2항제3호 또는 제4호에 해당하는 경우에는 관리권자)은 관리기본계획의 시행을 위하여 필요한 경우 산업단지의 입주업종, 입주자격, 입주우선순위 및 그 사후관리 등을 내용으로 하는 산업단지의 입주관리요령을 고시할 수 있다. ⑦ 관리기관은 법 제45조의2제8항에 따라 구조고도화계획이 고시된 경우에는 이를 관리기본계획에 반영하여야 한다. <개정 2010.7.12., 2014.12.30.> [전문개정 2009.8.5.] **제43조(용지의 용도별 구역 등)** ① 관리기관은 법 제33조제8항 본문에 따라 산업시설구역을 다음 각 호의 용도로 세분하여 관리할 수 있다. <개정 2015.6.30., 2020.5.12.> 1. 공장시설용도 2. 지식산업시설용도 3. 정보통신산업시설용도 4. 자원비축시설용도 5. 폐기물처리시설용도 6. 물류시설용도 7. 지역특화산업용도(농공단지의 경우만 해당한다)	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	8. 전력시설용도 9. 벤처기업집적시설용도 10. 재생산업시설용도 11. 친환경신기술촉진시설용도 12. 그 밖에 관리기본계획에서 정하는 시설용도 ② 관리기관은 제1항에 따라 산업시설구역을 용도별로 세분한 때에는 해당 용도에 적합하게 이를 관리하여야 한다. 다만, 산업단지의 개발여건 및 입주기업체의 경쟁력 강화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업시설구역의 일부를 제1항 각 호의 용도 중 둘 이상의 용도로 복합 이용될 수 있도록 할 수 있다. ③ 관리기관은 제1항에 따른 산업시설구역에 공장 및 업종을 배치할 때에는 업종 배치계획을 수립한 후 이에 따라 배치하여야 한다. <개정 2012.12.12.> ④ 관리기관은 제3항에 따른 업종 배치계획을 수립하는 경우에는 전력 및 용수의 사용, 폐기물 처리, 환경오염 발생 등으로 인하여 입주기업체의 조업에 지장을 주지 않는 범위에서 두 개 이상의 업종을 통합하여 배치하도록 계획을 수립할 수 있다. <신설 2012.12.12.> ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 업종 배치계획에 따르지 않을 수 있다. <신설 2012.12.12., 2020.5.12.> 1. 산업용지를 최초로 분양하는 경우로서 특정 업종의 입주신청면적이 업종 배치계획에 따른 해당 업종의 배치계획면적을 초과하고 다른 업종의 입주신청면적이 업종 배치계획에 따른 해당 다른 업종의 배치계획면적에 미달하는 경우 2. 기존 입주기업체가 공장설립을 완료한 후 업종을 변	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	경하거나 기존 입주기업체의 산업용지 및 공장등을 적법하게 취득한 자가 해당 공장의 업종을 변경하여 입주하려는 경우로서 전력 및 용수의 사용, 폐기물 처리, 그 밖에 환경오염의 발생 등으로 인하여 입주기업체의 조업에 지장을 주지 아니하는 것으로 인정되는 경우 3. 입주업체가 업종 배치계획에 적합한 업종을 경영하면서 부수적으로 제1항 각 호에 따른 용도별 구역에 입주할 수 있는 업종을 경영하려는 경우로서 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우 4. 업종 배치계획에 따른 해당 업종의 배치계획면적 중 100분의 20 이상이 최초 분양 공고일부터 5년 동안 분양되지 아니한 산업시설구역으로서 전력 및 용수의 사용, 폐기물 처리, 그 밖에 환경오염의 발생 등으로 인하여 입주기업체의 조업에 지장을 주지 아니하는 것으로 인정되는 경우 5. 제1항에 따른 산업시설구역에 입주한 기업체가 해당 사업장의 생산공정 또는 폐기물처리공정에서 발생하는 폐열 또는 폐증기 등을 해당 산업단지에 입주한 기업체에 공급하는 경우[입주계약에 따른 주된 사업(「중소기업기본법 시행령」 제4조에 따른 매출액의 비중이 가장 큰 사업을 말한다)의 업종이 변경되지 아니하는 경우만 해당한다] ⑥ 신에너지 및 재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 산업단지에는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치하게 할 수 있다. <신설 2010.7.12., 2012.4.10., 2012.12.12., 2015.6.15., 2016.6.30.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	⑦ 법 제33조제8항 단서에 따른 복합구역은 입주기업체가 사용하는 건축물의 연면적을 합한 면적이 복합구역 내 건축물의 연면적을 합한 면적의 100분의 50 이상이어야 한다. <신설 2015.6.30., 2020.5.12.> [전문개정 2009.8.5.] **제43조의2(용도별 구역변경에 따른 지가상승분의 기부)** ① 법 제33조제10항에 따라 관리권자가 기부받을 수 있는 지가상승분은 용도별 구역변경에 따른 지가차액의 100분의 50 이상으로서 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정한다. 이 경우 용도별 구역변경 전후의 지가 산정은 관리기본계획 변경고시 전 3개월 이내의 범위에서 2명 이상의 감정평가업자(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자를 말한다)가 평가한 금액의 산술평균치로 한다. <개정 2015.5.6., 2016.8.31., 2020.5.12.> ② 관리기관은 산업용지의 용도별 구역변경을 포함하는 관리기본계획 변경을 하려는 경우에는 해당 산업용지의 소유자와 지가상승분 기부 방법에 대해 사전에 협의해야 한다. <신설 2020.5.12.> ③ 관리권자는 제1항 전단에도 불구하고 관리기본계획의 변경으로 산업용지의 용도별 구역이 변경됨에 따라 지가가 상승한 산업용지의 소유자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조제1항에 따라 공공시설을 설치하는데 드는 비용(이하 이 항에서 "공공시설 설치비용"이라 한다)을 부담하는 경우에는 제1항 전단에 따라 기부받을 수 있는 범위에서 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정하는 바에 따라 공공시설 설치비용을 공제하고 남은 범위에서 지가상승	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	분을 기부받을 수 있다. 이 경우 공공시설 설치비용의 공제는 용도별 구역변경에 따른 지가차액의 100분의 50을 한도로 한다. <신설 2014.8.6., 2015.5.6.> ④ 법 제33조제10항에 따라 기부받는 지가상승분은 다음 각 호의 구분에 따라 취득·관리한다. <개정 2020.5.12.> 1. 금전으로 기부받는 경우 가. 국가산업단지의 경우: 관리기관이 별도의 계정으로 구분하여 관리 나. 가목 외의 경우: 관리권자가 별도의 회계를 설치하여 취득·관리 2. 제1호 외의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 법률에서 정하는 바에 따라 취득·관리 가. 국가산업단지의 경우: 「국유재산법」 나. 가목 외의 경우: 「공유재산 및 물품 관리법」 ⑤ 관리기관은 제4항제1호가목에 따라 관리하는 금전을 법 제33조제10항 본문에 따라 입주기업체 지원 용도로 사용하려는 경우에는 사전에 관리권자의 승인을 받아야 하며, 관리하는 금전의 연간 관리현황을 다음 연도 1월 31일까지 관리권자에게 보고하여야 한다. <신설 2020.5.12.> [본조신설 2010.7.12.] [제목개정 2015.5.6.] [종전 제43조의2는 제43조의4로 이동 <2010.7.12.>]	
제33조의2(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제) ① 관리기관·관리권자 또는 시·도지사가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따라 준공인가를 받은	**제43조의3(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제)** 법 제33조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 사항을 변경하거나 변경승인할 때"란 「산업입지 및 개발에 관한	

법	시 행 령	시 행 규 칙
산업단지의 관리기본계획 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하거나 변경승인할 때 다음 각 호의 허가·결정·인가·협의 또는 승인 등(이하 이 조에서 "인가등"이라 한다)에 관하여 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인가등을 받은 것으로 보며, 제33조제6항에 따라 관리기본계획의 변경 또는 변경승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 법률에 따른 인가등이 고시 또는 공고된 것으로 본다. <개정 2010.5.31., 2011.4.14., 2014.1.14., 2014.6.3., 2019.12.10.> 1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제14조에 따른 건축신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경허가·신고, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 건축허가·축조신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역, 용도지구 및 용도구역의 지정 및 변경 결정은 제외한다), 같은 법 제56조에 따른 개발행위허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 3. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인 4. 「사도법」 제4조에 따른 사도의 개설허가 5. 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11	법률 시행령」 제15조의4제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 변경을 하거나 변경승인할 때를 말한다. <개정 2020.5.12.> [본조신설 2010.7.12.]	

법	시 행 령	시 행 규 칙
조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 및 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 및 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고 6. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조·제17조의2·제18조·제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 승인·변경승인 7. 「소하천정비법」 제6조에 따른 소하천정비종합계획의 변경승인, 같은 법 제8조에 따른 소하천정비시행계획의 협의, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천점용허가 8. 「수도법」 제17조·제49조에 따른 일반수도사업·공업용수도사업의 인가 및 같은 법 제52조·제54조에 따른 전용상수도·전용공업용수도의 설치인가 9. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고 10. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가 ② 제1항에 따른 인가등의 의제를 받으려는 관리기관은 제33조제1항 후단에 따른 관리기본계획의 변경승인 신청을 하는 때에는 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 함께 관리권자에게 제출하여야 한다. ③ 관리기관·관리권자 또는 시·도지사는 관리기본계획을 변경 또는 변경승인을 할 때 그 내용에 제1		

법	시 행 령	시 행 규 칙
항 각 호의 어느 하나에 해당되는 사항이 포함되어 있는 경우에는 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 이 경우 관리기관·관리권자 또는 시·도지사로부터 협의를 요청받은 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장은 협의요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 한다. ④ 관리기관은 제1항에 따라 관리기본계획을 변경한 경우에는 변경된 사항을 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장에게 통보하여야 한다. ⑤ 제1항에 따라 관계 법률에 따른 인가등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다. 〔본조신설 2010.4.12.〕		
제34조(산업단지의 국유 또는 공유 토지의 매각 및 임대) ① 산업통상자원부장관 또는 지방자치단체의 장은 산업단지에 있는 국유 또는 공유의 토지 또는 공장 및 건축물, 그 밖의 시설(국유인 경우에는 그 관리청으로부터 관리전환을 받거나 기획재정부장관의 관리·처분에 관한 지정을 받은 것만 해당한다)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 입주기업체 또는 지원기관에 매각하거나 임대할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따라 매각하거나 임대하는 국유의 토지 또는 공장 및 건축물과 그 밖의 시설(이하 "공장등"이라 한다)의 가격은 「국유재산법」에도 불구하고 산업통상자원부장관이 기획재정부장관과 협의하여 정하는 바에 따르며, 공유의 토지 또는 공장등의 가격은 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고	**제43조의4(산업단지 내 국유지와 공유지의 매각 및 임대)** ① 산업통상자원부장관 또는 지방자치단체의 장은 법 제34조에 따라 산업단지 안에서 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지 또는 공장건축물, 그 밖의 시설(이하 "공장등"이라 한다)을 입주기업체 또는 지원기관에 매각 또는 임대하는 경우에는 계약의 이행을 보증하기 위하여 필요한 조건을 붙일 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 법 제34조제2항에 따라 국유의 토지 또는 공장등의 매각가격 또는 임대가격에 관하여 기획재정부장관과 협의하려면 다음 각 호의 사항에 관한 자료를 제시하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 해당 토지 또는 공장등에 투입된 재원내역서	

법	시 행 령	시 행 규 칙
해당 지방자치단체의 장이 정하는 바에 따른다. 이 경우 필요하면 그 금액을 외화로 표시할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항에 따라 국유 또는 공유의 토지를 임대받은 입주기업체 또는 지원기관은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 임대받은 토지 위에 공장등을 설치할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제35조** 삭제 <2006.3.3.>	2. 가격산출조서 3. 토지 또는 공장등의 면적 및 도면 ③ 산업통상자원부장관 또는 지방자치단체의 장은 법 제34조제2항에 따라 토지 또는 공장등의 매각가격 또는 임대가격을 정한 때에는 이를 지체 없이 공고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 법 제34조에 따른 산업단지 안의 토지 또는 공장등의 임대기간은 10년을 기준으로 하되, 임대기간 만료 3개월 전에 임대기간 연장신청이 있는 때에는 그 기간을 연장할 수 있다. ⑤ 국유의 토지 또는 공장등에 대한 임대료의 납부시기·납부방법과 연체료 및 체납금의 징수 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 기획재정부장관과 협의하여 정하며, 공유의 토지 또는 공장등에 대한 임대료의 납부시기·납부방법과 연체료 및 체납금의 징수 등에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 장이 정한다. <개정 2013.3.23.> ⑥ 산업통상자원부장관은 산업단지 안에 있는 국유의 토지 또는 공장등을 「국유재산법」 제29조제1항에 따라 관리기관에 관리위탁할 수 있다. 이 경우 관리위탁의 기간은 「국유재산법 시행령」 제22조제1항에도 불구하고 해당 국유의 토지 또는 공장등을 해당 목적사업에 이용할 때까지로 할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2016.2.29.> 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제43조의2에서 이동 <2010.7.12.>〕 **제44조** 삭제 <2009.8.5.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제35조의2 삭제 <2015.5.18.> **제35조의3** 삭제 <2004.12.31.> **제35조의4** 삭제 <1996.12.31.> **제35조의5(입주 등)** 관리기관은 제38조제1항에 따른 입주계약을 체결한 외국인투자기업 또는 해당 외국인투자기업에 출자하는 외국투자가의 다음 각 호의 업무를 대행할 수 있다. <개정 2016.1.19.> 1. 「외국인투자 촉진법」에 따른 각종 신고 및 인·허가의 신청 등에 관한 업무 2. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따른 외국인등의 각종 토지거래 신고 및 허가의 신청 등에 관한 업무 3. 「건축법」과 그 밖의 관계 법령에 따른 신고 및 허가의 신청 등에 관한 업무 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제35조의6(북한지역의 기업지원)** 정부는 공단으로 하여금 남한기업이 북한지역에 투자하고 북한지역에서 기업활동을 하기 위한 공장설립 및 산업입지 관리 등을 지원하는 사업을 수행하게 할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제44조의2** 삭제 <2015.6.30.> **제44조의3** 삭제 <2007.12.13.> **제44조의4** 삭제 <2007.12.13.> **제44조의5** 삭제 <1997.7.10.>	**제31조의2** 삭제 <2015.8.19.> **제31조의3** 삭제 <2009.8.7.>
제36조(개발토지 등의 분양·임대 등) ① 관리기관이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조에 따른 사업시행자(이하 이 장에서 "사업시행자"라 한다)로부터 같은 법 제38조에 따라 분양·임대에 관한 업무를 위탁받으려는 경우에는 분양·임대계획서를 관리권자에게 제출하여야 한다. 다만, 농공단지의 경우에는 시· - 105 -	**제45조(산업단지의 양수 등)** ① 관리기관이 법 제36조제1항에 따라 사업시행자로부터 분양·임대에 관한 업무를 위탁받으려는 경우에는 분양·임대계획서에 다음 각 호의 사항을 기재한 서류를 첨부하여 관리권자에게 제출하여야 한다. 다만, 농공단지의 경우에는 분양·임대계획서에 다음 각 호의 사항을 기재한 서류를 첨부하여	**제32조(산업단지 분양·임대계획서)** 영 제45조제1항에 따른 산업단지 분양·임대계획서는 별지 제24호서식과 같다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2020.2.18.> ② 삭제 <1999.2.8.> ③ 제1항에 따른 승인의 대상·범위 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.>	시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다. <개정 2020.9.8.> 1. 관리기본계획 2. 위탁받으려는 관리대상면적 및 시설 등 3. 분양·임대에 관한 수탁업무의 내용 4. 그 밖에 수탁에 관한 합의사항 ② 제1항에 따라 제출하였거나 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에 관하여는 제1항을 준용한다. ③ 관리기관은 법 제36조제1항에 따라 산업단지개발사업 사업시행자로부터 분양·임대에 관한 업무를 위탁받는 경우에는 그 사업시행자와 협의하여 위탁수수료를 받을 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제46조 삭제 <1999.8.9.>	
	제47조 삭제 <1997.7.10.>	
제37조(공동부담금) ① 삭제 <1996.12.31.> ② 관리기관은 산업단지의 도로, 폐수처리장, 폐기물처리장, 가로등, 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 공동시설 중 국가 또는 지방자치단체가 유지·관리하여야 하는 시설이 아닌 공동시설의 설치·유지 및 보수를 위하여 필요하면 관리권자의 승인을 받아 입주기업체 및 지원기관으로부터 공동부담금을 받을 수 있다. 다만, 농공단지의 공동부담금인 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. <개정 2009.2.6., 2013.3.23., 2020.2.18.> ③ 삭제 <1996.12.31.> ④ 제2항에 따른 공동부담금에 관한 기준 및 방법은	**제48조(공동시설의 공동부담금 징수의 승인)** ① 관리기관이 법 제37조제2항에 따라 공동부담금 징수에 대한 승인을 받을 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 승인신청서를 관리권자 (농공단지의 경우에는 시·도지사 또는 대도시 시장)에게 제출하여야 한다. 승인받은 사항을 변경할 경우에도 또한 같다. <개정 2020.9.8.> 1. 공동시설의 설치 및 사용 현황 2. 공동시설의 설치·유지 및 보수비의 산출내역 3. 공동시설의 유지 및 보수 현황 ② 관리기관은 법 제37조제2항에 따라 공동시설의 설치·유지보수를 위한 공동부담금을 입주기업체 및 지원기관과 협의하여 입주기업체 및 지원기관별로 정하는 산출요율에 따라 징수한다.	**제33조(공동부담금징수 승인신청서)** 영 제48조제1항에 따른 공동부담금징수 승인(변경승인) 신청서는 별지 제24호의2서식과 같다. 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제33조의2(공동시설의 범위)** 법 제37조제2항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 공동시설"이란 다음 각 호와 같다. <개정 2013.3.23.> 1. 상하수도시설 2. 조경시설 3. 근로자 체육시설 4. 안전시설 5. 민방위시설

법	시 행 령	시 행 규 칙
대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.>	③ 관리기관은 공동부담금을 산업단지의 운영상황에 따라 매월 또는 매분기별로 징수할 수 있다. [전문개정 2009.8.5.]	6. 수방시설 7. 유수지(遊水池) 시설 8. 공공복지후생 시설 9. 그 밖에 관리기관이 산업단지의 원활한 관리를 위하여 필요하다고 인정하는 시설. 이 경우 입주업체의 의견을 미리 들어야 한다. [본조신설 2009.8.7.]
제38조(입주계약 등) ① 산업단지에서 제조업을 하거나 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 관리기관과 그 입주에 관한 계약(이하 "입주계약"이라 한다)을 체결하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.3.23.> ② 입주기업체 및 지원기관이 입주계약사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 새로 변경계약을 체결하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항과 제2항은 산업단지에서 제조업 외의 사업을 하거나 하려는 자에 대하여 준용한다. ④ 관리기관 중 관리공단 또는 입주기업체협의회가 제1항 또는 제2항에 따라 입주계약 또는 그 변경계약을 체결하였을 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 보고하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]	**제48조의2(입주기준 등)** ① 관리기관이 법 제38조제1항 및 제3항에 따라 입주계약을 체결하려면 미리 입주대상 산업·입주자격 및 입주우선순위 등의 입주기준을 정하여 법 제6조의2에 따른 공장설립온라인지원시스템에 15일 이상 공고하여야 하며, 필요한 경우에는 일간신문 등에 공고하는 방법을 병행할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공고를 하지 아니한다. <개정 2011.4.5., 2011.10.26., 2013.3.23.> 1. 환경오염업종의 합리적 배치, 첨단기술산업의 육성 및 외국인투자의 촉진 등을 위하여 산업단지에 우선 입주할 필요가 있는 사업으로서 산업통상자원부령으로 정하는 사업 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 관리기본계획에 맞는 사업을 하려는 자 가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3제4항에 따른 수의계약으로 산업시설용지를 공급받을 자격을 갖춘 자 나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3제5항에 따른 조례에 따라 산업시설용지를 분양받을 자격을 갖춘 자 ② 법 제39조제2항에 따라 다른 기업체에 산업용지 및	**제34조(입주계약신청 등)** ① 법 제38조제1항·제3항 또는 법 제38조의2제1항에 따라 입주계약을 체결하려는 자는 산업용지 또는 공장 및 건축물과 그 밖의 시설(이하 "공장등"이라 한다)을 취득(분양에 의한 취득하는 경우를 포함한다)하거나 임대받기 전에 미리 별지 제25호서식의 산업단지입주계약 신청서에 별지 제2호의2서식의 사업계획서(입주계약을 체결하려는 자가 임대사업자인 경우에는 임대사업계획서를 말한다)를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2011.7.1.> ② 관리기관은 제1항에 따른 산업단지입주계약 신청을 받으면 그 신청일부터 5일 이내에 계약체결 여부를 결정하여야 한다. 다만, 영 제6조제1항제2호에 따라 관련 법규의 인가·허가 등을 받았는지를 확인하거나 받을 수 있을지를 관계기관과 협의하는 경우에는 그 기간을 5일 이내에서 연장할 수 있다. <개정 2010.7.13.> ③ 관리기관은 제2항에 따른 계약체결 결정에 따라 계약을 체결한 경우 신청인에게 별지 제25호서식의 입주계약 확인서를 발급하여야 한다. <신설 2010.7.13.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
	공장등을 양도하는 경우에 관하여는 제1항을 준용한다. ③ 법 제38조제1항 단서(같은 조제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 입주계약을 체결하지 않을 수 있는 경우는 다음과 같다. <개정 2010.7.12., 2011.10.26., 2020.5.12.> 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제3항에 따라 해당 산업단지에 입주할 자가 산업단지개발사업을 시행하여 입주하는 경우 2. 입주기업체에 공공서비스를 제공하기 위하여 공공기관이 입주하는 경우 3. 법 제33조제8항 본문에 따른 산업시설구역에 설립된 지식산업센터에 제36조의4제2항에 따른 시설로 입주하는 경우 4. 법 제33조제8항 본문에 따른 산업시설구역에 설립된 공장내의 부대시설로서 종업원의 편의시설을 운영하는 경우 5. 관리기관과 입주계약을 체결한 자의 부지 또는 건물(법 제33조제8항 본문에 따른 지원시설구역내의 것만 해당한다)을 임대 또는 분양받아 그 입주계약에 따라 입주하는 경우 6. 관리기관과 임대차계약에 따라 입주하는 경우 7. 법 제33조제8항 본문에 따른 지원시설구역에 근린생활시설로 입주하는 경우 8. 공공기관 또는 하나의 기업이 산업단지 전부를 사용하기 위하여 입주하는 경우 ④ 관리기관이 법 제38조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 입주계약을 체결하려면 법, 이 영, 그 밖에 관련 법령 및 해당 산업단지의 관리기본계획에 적합	〔전문개정 2009.8.7.〕 **제34조의2(분양공고제외대상)** 영 제48조의2제1항제1호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. <개정 2009.11.26., 2011.7.1., 2013.3.23.> 1. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조에 따라 협동화실천계획의 승인을 받은 사업(환경오염업종의 집단화를 위한 사업의 경우만 해당한다) 2. 「외국인투자 촉진법」 제2조제6호에 따른 외국인투자기업과 계열관계에 있는 입주기업체가 관리기관에 양도한 산업용지를 그 외국인투자기업이 관리기관으로부터 분양 또는 임대받아 운영하려는 사업 3. 「조세특례제한법」 제121조의2에 따라 법인세 등의 감면결정을 받은 사업 4. 국가·지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관의 사업 또는 특별법에 따라 설립된 법인으로서 관계 중앙행정기관의 장의 추천을 받은 자가 수행하는 사업 5. 해당 산업단지 입주기업체에 대한 원자재 공급사업 및 「폐기물관리법」 제25조에 따른 폐기물처리업으로서 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정하는 사업 6. 「재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 재해경감 우수기업이 경영하는 사업 7. 삭제 <2011.7.1.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
	하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	〔전문개정 2009.8.7.〕 **제34조의3(공공기관)** 영 제48조의2제3항제2호에 따른 공공기관이란 국가 또는 지방자치단체를 말한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕 **제35조(입주계약사항의 변경)** ①법 제38조제2항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.6.> 1. 회사명 또는 대표자 성명(대표자 성명의 경우에는 법인이 요청하는 경우만 해당한다) 2. 업종(공장의 경우에는 영 제18조의2제4항에 따른 업종을 말한다) 또는 사업내용 3. 부지면적. 다만, 공장부지의 경우에는 다음 각 목의 요건을 갖춘 부지면적의 변경은 제외한다. 가. 변경하려는 자가 설립 중인 공장일 것 나. 변경면적이 당초 입주계약체결 시의 공장부지 면적의 100분의 20 이내일 것 다. 변경 후의 기준공장면적률이 법 제8조제2호에 따른 기준공장면적률에 적합할 것 4. 건축면적. 다만, 공장의 경우에는 영 제18조의2제1항에 따른 공장건축면적의 변경만 해당하며, 제3호 각 목의 요건을 갖춘 공장건축면적의 변경은 제외한다. 5. 공장(사업장) 소재지 (산업용지 및 건축물을 임차한 입주기업체가 동일 산업단지 내 다른 산업용지 및 건축물을 임차하여 이전하고자 하는 경우에 한한다) ② 법 제38조제2항에 따라 산업단지입주계약을 변경하려는 자는 별지 제25호서식의 입주계약 변

법	시 행 령	시 행 규 칙
		경신청서에 변경사항을 증명하는 서류와 변경사항에 대한 별지 제2호의2서식의 사업계획서를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. ③ 공장등록을 완료한 입주기업체가 제2항에 따른 입주계약 변경신청을 한 경우 제11조에 따른 등록사항변경신청을 한 것으로 본다. ④ 관리기관은 제2항에 따른 산업단지입주계약 변경신청을 받으면 그 신청일부터 5일 이내에 변경계약체결 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 변경계약이 체결되면 신청인에게 별지 제25호서식의 입주계약 변경확인서를 발급하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
		제36조(산업단지입주계약 보고서) ① 법 제38조제4항에 따른 보고는 매 분기 종료 후 다음달 10일까지 보고하여야 한다. ② 제1항에 따른 보고는 별지 제25호서식의 입주계약 신청서 사본 또는 변경신청서 사본을 제출하는 것으로 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕
제38조의2(산업단지에서의 임대사업 등) ① 산업시설구역등에서 산업용지 및 공장등의 임대사업을 하려는 자(지원기관과 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호 및 제2호에 따른 산업단지개발사업의 시행자는 제외한다)는 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 같은 조 제2항에 따른 사업개시의 신고를 한 후에 관리기관과 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공장설립등의 완료신고 또는 사업개시의 신고를 하	**제48조의3(임대사업자의 입주계약등)** ① 법 제38조의2에 따라 관리기관과 산업용지 및 공장등의 임대사업을 하기 위한 입주계약을 체결하려는 자(이하 "임대사업자"라 한다)는 다음 각 호의 사항이 기재된 임대사업계획서를 관리기관에 제출하여야 한다. 1. 임대사업자명 2. 임대하려는 토지 및 시설의 명세 3. 임대차의 존속기간 및 그 연장에 관한 사항 4. 임대사업의 전부 또는 일부를 종료하는 경우의 산업	**제36조의2(임대신고서)** 영 제48조의3제4항에 따라 산업용지 또는 공장등을 임대하려는 자는 별지 제29호서식의 임대신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 임대계약서사본(전자문서를 포함한다)을 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. 이 경우 관리기관은 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 또는 건물의 등기사항증명서를 확인하여야 한다. <개정 2011.7.1., 2012.10.5.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
기 전에 입주계약을 체결할 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.7.30., 2014.12.30., 2016.12.2., 2019.11.26.> 1. 제16조제3항에 따라 부분가동을 위한 공장등록을 받은 건축물에 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하여 「전기사업법」 제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 자에게 임대사업을 하려는 경우 2. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제26조제1항제7호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업체의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장등을 임대하는 경우 ② 산업용지 및 공장등의 임대계약기간은 5년 이상으로 한다. 다만, 임차인의 요청이 있는 경우에는 1년 이상으로 하고, 임대계약기간이 만료되기 6개월 전부터 2개월 전까지 사이에 임차인이 계약갱신을 요구할 경우 전 임대계약과 동일한 조건으로 5년까지 갱신할 수 있다. <신설 2014.12.30.> ③ 제1항에 따른 산업용지 및 공장등의 임대사업의 범위, 임대가격의 기준, 입주계약의 기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2014.12.30.> ④ 산업시설구역등에서 산업용지 또는 공장등의 임대사업을 하는 자가 제1항에 따라 체결한 입주계약의 계약기간 만료 전에 산업용지 또는 공장등을 양도하려는 경우에는 제39조제5항에 따른 금액으로 관리기관에 양도하여야 하며, 관리기관이 매수할 수 없는 경우에는 제39조제2항을 준용한다. 입주계약의 계약기간 만	용지(건축물이 있는 경우에는 건축물을 포함한다)의 처분에 관한 사항 5. 유치업종 및 규모(해당 산업단지 안에서 둘 이상의 산업용지 또는 공장등을 임대하려는 경우만 해당한다) 6. 건축물의 건축계획(건축물을 건축하여 함께 임대하려는 경우만 해당한다) ② 임대사업자가 산업용지 및 공장등을 임대하는 경우에는 해당 산업단지의 관리기본계획 및 제1항에 따른 입주계약에 맞도록 하여야 한다. ③ 임대사업자가 임대하는 산업용지 및 건축물에 입주하는 임차인은 관리기관과 법 제38조에 따른 입주계약을 체결하여야 한다. ④ 입주기업체 또는 지원기관이 입주계약에 따른 사업을 하면서 해당 산업용지 및 공장등의 일부를 임대하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.] **제48조의4(임대의 기준 등)** ① 법 제38조의2제1항에 따른 관리기관과 임대사업자가 체결하는 입주계약의 계약기간은 5년 이상으로 한다. 다만, 법 제28조의2에 따라 설립된 지식산업센터의 경우에는 관리기관이 정하는 바에 따른다. <개정 2010.7.12.> ② 삭제 <2015.6.30.> ③ 임대사업자가 파산하거나 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업이 되는 등의 경제적 사정으로 그 산업용지 및 공장등을 양도하려는 경우에는 해당 임차인이나 관리기관 또는 관리기관이 지정하는 자에게 우선적으로 양도하여야 한다. <개정	[전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
료 후에 제39조제1항 각 호의 공장설립등의 완료신고 또는 사업개시의 신고 후 대통령령으로 정한 기간 이내에 양도하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2014.12.30.> ⑤ 삭제 <2016.12.2.> ⑥ 관리기관은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제46조의6에 따라 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정받은 경우에는 사업시행자와 협의하여 입주자격 및 임대기간 등 임대전용산업단지의 관리에 필요한 사항을 정하여 관리기본계획에 반영하여야 한다. <개정 2014.12.30.> ⑦ 제6항에 따른 임대전용산업단지에 속한 산업용지를 임대받은 자는 다른 사람에게 전대(轉貸)할 수 없다. 다만, 해당 산업용지를 임대한 가격보다 낮은 가격으로 전대하는 경우 등 대통령령으로 정하는 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.12.30.> ⑧ 산업통상자원부장관은 산업집적활성화 등을 위하여 국토교통부장관과 협의하여 제6항에 따른 임대전용산업단지의 입지 및 규모 등에 관한 수요조사를 할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.12.30.> [전문개정 2009.2.6.]	2011.6.27.> ④ 산업통상자원부장관은 임대차계약서에 관하여 표준이 되는 서식을 정하여 임대사업자에게 그 사용을 권장할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 임대사업의 관리에 관하여 필요한 사항은 해당 산업단지의 관리지침 또는 관리기본계획에서 정하는 바에 따른다. ⑥ 관리기관은 법 제38조의2제1항 본문에 따른 입주계약을 체결할 경우에는 법 제38조의2제4항 및 제5항의 취지를 입주계약서에 명시하여야 한다. <개정 2015.6.30.> [전문개정 2009.8.5.] **제48조의5(임대전용산업단지 전대조건 등)** ① 법 제38조의2제7항 단서에서 "해당 산업용지를 임대한 가격보다 낮은 가격으로 전대하는 경우 등 대통령령으로 정하는 부득이한 경우"란 법 제16조제1항에 따라 공장을 등록한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 경우를 말한다. <개정 2015.6.30.> 1. 법 제38조의2제6항에 따른 사업시행자(법 제36조제1항에 따라 업무를 위탁받은 경우에는 해당 관리기관을 말한다)와 체결한 임대가격 이하로 전대하는 경우 2. 해당 산업용지를 임대받은 자가 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정대상 기업인 경우 3. 법 제38조의2제6항에 따른 사업시행자(법 제36조제1항에 따라 업무를 위탁받은 경우에는 해당 관리기관을 말한다)와 체결한 임대 가격보다 불리하지 않은 조건으로 전대하는 경우 ② 산업통상자원부장관은 법 제38조의2제8항에 따른 임	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	대전용산업단지의 입지 및 규모 등에 관한 수요조사를 위하여 전문기관 또는 단체에 자문하거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2015.6.30.> [본조신설 2009.8.5.]	
제39조(산업용지 등의 처분제한 등) ① 산업시설구역등의 산업용지 또는 공장등을 소유하고 있는 입주기업체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 산업용지(공유지분을 처분하려는 때에는 해당 공유지분을 말한다) 또는 공장등을 관리기관에 양도하여야 한다. <개정 2014.12.30., 2019.12.10.> 1. 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 10년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나기 전에 분양받은 산업용지(분양받은 자로부터 제2항에 따라 양도받거나 법원의 판결, 상속 등의 사유로 소유권을 취득한 산업용지, 제39조의2제2항제1호에 따라 분할된 산업용지 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제46조의6에 따른 임대전용산업단지에서 분양 전환으로 소유권을 취득한 산업용지를 포함한다)를 처분(해당 산업용지의 공유지분을 처분하는 경우를 포함한다)하려는 경우 또는 공장등을 처분하려는 경우 2. 제15조제2항에 따른 사업개시의 신고 전 또는 신고 후 제1호에 따라 대통령령으로 정하는 기간이 지나기 전에 분양받은 산업용지(분양받은 자로부터 제2항에 따라 양도받거나 법원의 판결, 상속 등의 사유로 소유권을 취득한 산업용지, 제39조의2제2항제1호에 따라 분할된 산업용지 및 「산업입지 및 개발	**제49조(산업용지의 처분제한)** ① 법 제39조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 입주기업체가 분양받은 산업용지 및 공장등의 소유권을 이전하는 것을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. <개정 2010.7.12., 2014.3.11., 2016.2.29.> 1. 상속 또는 법인의 분할·합병으로 소유권을 이전하는 경우 2. 입주기업체(법인인 입주기업체는 제외한다)가 소유한 산업용지 및 공장등의 전부를 현물출자하여 법인으로 전환하는 경우 2의2. 입주기업체와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자(관리기관과 입주계약을 체결한 자만 해당한다) 간 신탁계약을 통하여 소유권을 이전하는 경우 3. 법 제28조의2에 따라 설립된 지식산업센터의 소유권을 이전하는 경우 4. 입주기업체(법인인 입주기업체는 제외한다. 이하 이 호에서 같다)가 다음 각 목의 모두에 해당하는 경우 가. 입주기업체가 발기인이 되어 법인을 설립할 것 나. 입주기업체가 가목에 따른 법인에 입주기업체의 순자산가액(가목에 따른 법인설립일 현재의 시가로 평가한 자산의 합계액에서 충당금을 포함한 부채의 합계액을 공제한 금액을 말한다) 이상을	**제37조(처분신청서 등)** ① 영 제49조제2항에 따른 처분신청서는 별지 제27호서식에 따르며, 처분신청서에 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 그 처분신청을 한 날 전 3개월 이내에 발행한 공장등 건축물의 감정평가서를 첨부해야 한다. <개정 2020.2.28.> ② 영 제49조제2항에 따른 신청을 받은 관리기관은 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 또는 건물의 등기사항증명서를 확인하여야 한다. <개정 2011.7.1., 2012.10.5.> ③ 영 제49조제3항제1호에서 "처분신청인"이란 「산업발전법」(법률 제9584호 산업발전법 전부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제14조제4항에 따른 구조조정대상기업 또는 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업을 말한다. ④ 영 제49조제3항 각 호 외의 부분 본문, 같은 항 제4호, 같은 조 제4항 전단 및 같은 조 제5항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 30일을 말한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.19.> ⑤ 영 제49조제4항 전단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 면적"이란 제39조의3제1항에 따른 면적을 말한다. <신설 2015.8.19.> [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
에 관한 법률」 제46조의6에 따른 임대전용산업단지에서 분양 전환으로 소유권을 취득한 산업용지를 포함한다)를 처분(해당 산업용지의 공유지분을 처분하는 경우를 포함한다)하려는 경우 또는 공장등을 처분하려는 경우 ② 관리기관이 제1항에 따라 입주기업체의 산업용지 또는 공장등을 매수할 수 없는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관이 매수신청을 받아 선정한 다른 기업체나 다음 각 호의 기관(이하 "유관기관"이라 한다)에 양도하여야 한다. <개정 2009.5.21., 2010.5.17., 2011.7.25., 2018.12.31.> 1. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단 2. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사 및 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사 3. 「은행법」 제8조에 따라 설립인가를 받은 은행(「중소기업은행법」 등 법률에 따라 설립된 은행을 포함한다) 4. 그 밖에 입주기업체의 설립 및 지원과 관련된 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 ③ 산업시설구역등의 산업용지 또는 공장등을 소유하고 있는 입주기업체가 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 제15조제2항에 따른 사업개시의 신고 후 제1항제1호에 따라 대통령령으로 정하는 기간이 지나 그 소유하는 산업용지 또는 공장등을 처분하려는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관에 신고하여야 한다. 다만, 산업용지 또는 공장등을 입주기업체 또는 같은 업종(제33조제7항제2호에 따	출자할 것 다. 입주기업체가 가목에 따른 법인 설립일부터 3개월 이내에 해당 법인에 산업용지 및 공장등 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도할 것 ② 법 제39조제1항·제2항, 제40조의2제1항 및 제43조제1항에 따라 입주기업체 등이 산업용지 또는 공장등을 처분하려면 처분신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2011.6.27., 2013.3.23.> ③ 제2항에 따라 처분신청서를 받은 관리기관이 이를 매수할 수 없는 때에는 그 처분신청서를 받은 날부터 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 법 제39조제2항에 따라 양도할 대상자를 선정하여 처분신청자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 처분신청자가 추천한 자를 양도대상자로 선정할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 1. 처분신청인의 구조조정으로 인하여 처분을 신청한 경우 2. 처분신청자의 공장과 인접하여 일련의 제조공정을 이루는 공장의 설립이 필요한 경우 3. 미분양된 산업용지가 있는 등 관리기관이 양도할 대상자를 선정하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우 4. 관리기관이 정당한 사유 없이 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 양도대상자를 선정하지 아니한 경우 ④ 관리기관은 제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기간 내에 산업용지를 양도할 대상자를 선정하지 못한 경우 입주기업체의 사전동의를 거쳐 산업통상자원부	

법	시 행 령	시 행 규 칙
른 입주대상업종을 말한다)을 운영하려는 자에게 처분하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.12.30., 2019.12.10.> ④ 관리기관이 제1항 및 제2항에 따라 양도받거나 매수신청을 받은 산업시설구역등의 산업용지 및 공장등을 양도하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 양수기업체로부터 실비의 범위에서 양수자의 선정에 필요한 비용을 받을 수 있다. <개정 2014.12.30.> ⑤ 제1항 및 제2항에 따른 산업용지의 양도가격은 그가 취득한 가격에 대통령령으로 정하는 이자 및 비용을 합산한 금액으로 하고, 공장등의 양도가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등의 시가 감정액을 고려하여 결정할 수 있다. 다만, 입주기업체의 요청이 있는 경우 산업용지의 양도가격은 그가 취득한 가격에 대통령령으로 정하는 이자 및 비용을 합산한 금액 이하로 할 수 있다. <개정 2016.1.19., 2020.4.7.> ⑥ 제38조의2제1항에 따른 임대사업자로부터 산업용지 및 공장등을 임대받거나 제2항 및 제3항에 따라 다른 입주기업체로부터 산업용지 및 공장등을 양도받으려는 자가 기존 입주기업체가 아닌 경우에는 미리 제38조제1항 또는 제3항에 따라 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 양도받으려는 자가 유관기관인 경우에는 그러하지 아니하다. ⑦ 유관기관이 매수한 산업용지 및 공장등의 매각가격·매각절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.2.6.]	령으로 정하는 면적 이상으로 분할한 후 양도할 대상자를 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 선정하여 통지할 수 있다. 이 경우 분할된 산업용지 양도가격의 합산액은 법 제39조제5항에 따른 산업용지의 양도가격을 초과할 수 없다. <신설 2014.12.30.> ⑤ 제3항 각 호 외의 부분 본문 또는 제4항에 따라 통지를 받은 처분신청자는 그 통지를 받은 날부터 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 제2항에 따른 산업용지 또는 공장등을 양도하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.12.30.> ⑥ 관리기관이 제3항 각 호 외의 부분 본문 또는 제4항에 따라 양도할 대상자를 선정하려면 미리 다음 각 호의 사항을 공고한 후 입주희망자로부터 매수신청을 받아야 한다. <개정 2014.12.30., 2021.1.5.> 1. 매도물건의 표시 2. 매도가격 및 대금지급방법 3. 매수시기 4. 매수자의 입주자격 5. 매매계약은 매도자와 매수자가 체결하고, 매수자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 한다는 사항 6. 그 밖에 관리기관이 필요로 하는 사항 ⑦ 법 제39조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 5년을 말한다. <개정 2014.12.30., 2016.2.29.> ⑧ 법 제39조의2제4항제1호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 5년{입주기업체가 법 제39조의2제2항에 따른 산업용지의 분할(공유지분의 분할을 포함한다) 전에 법 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	고 또는 법 제15조제2항에 따른 사업개시 신고 후 입주계약에 따른 사업을 경영한 기간을 포함한다)을 말한다. <신설 2016.2.29.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제49조의2(유관기관) 법 제39조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. <개정 2014.3.24., 2016.5.31.> 1. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금 2. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금 3. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따라 설립된 한국자산관리공사 4. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회 5. 토지개발사업을 목적으로 하여 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사 6. 관리기관이 해당 산업단지의 관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 기관 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제50조(공장등의 처분신고) 법 제39조제3항에 따라 입주기업체가 산업용지 또는 공장등을 처분하려면 미리 처분신고서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	**제38조(처분신고서)** 영 제50조에 따른 처분신고서는 별지 제28호서식에 따르며, 처분신고서에 첨부하여야 할 서류는 다음 각 호의 서류로 한다. 이 경우 관리기관은 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 또는 건물의 등기사항증명서를 확인하여야 한다. <개정 2011.7.1., 2012.10.5.> 1. 양도에 관한 계약서 사본 2. 양도받을 자의 별지 제2호의2서식의 사업계획서 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
	제50조의2(고유식별정보의 처리) 산업통상자원부장관, 지방자치단체의 장 또는 관리기관의 장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 「개인정보 보호법」 제24조제1항에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 제출받은 경우에 해당 고유식별정보를 처리할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 1. 법 제6조의2제2항 또는 이 영 제8조의2제4항에 따른 신청, 신고 및 승인 등에 관한 사무(토지 및 건축물의 권리를 확인하는 사무를 포함한다) 2. 법 제51조의2에 따른 청문에 관한 사무 3. 법 제55조에 따른 과태료 부과에 관한 사무 4. 「중소기업창업 지원법」 제33조에 따른 사업계획의 승인에 관한 사무 [본조신설 2011.10.26.] **제51조(비용징수)** ① 관리기관은 법 제39조제4항에 따라 산업용지 및 공장등을 매수기업체에 양도하는 때에는 양수기업체로부터 다음 각 호의 비용을 실비의 범위에서 징수할 수 있다. 다만, 제3호에 따른 중개수수료는 매수신청을 받은 산업용지 및 공장등을 매수기업체에 양도하는 경우만 해당한다. <개정 2014.12.30., 2016.2.29., 2016.8.31.> 1. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제23조제1항에 따른 수수료 및 실비 2. 매각공고비 3. 법 제32조에 따른 관리지침으로 정하는 중개수수료 4. 산업용지 분할로 인하여 발생하는 기반시설 설치 비용(제49조제4항에 따라 산업용지를 분할한 후 양도	**제39조** 삭제 <1999.8.9.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
	하는 경우로 한정한다) ② 제1항에 따른 양수자 선정에 필요한 비용은 산업용지 및 공장등을 양도하는 때에 이를 징수한다. 다만, 관리기관이 인정하는 경우에는 징수시기를 따로 정할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제52조(이자 및 비용) 법 제39조제5항에 따른 이자 및 비용은 다음 각 호와 같다. <개정 2010.9.20.> 1. 양도할 산업용지의 취득가격에 그 취득일부터 양도일까지의 기간 중의 생산자물가총지수를 곱하여 계산한 금액 2. 양도할 산업용지의 취득에 소요된 취득세, 그 밖의 제세공과금. 다만, 산업용지를 취득한 자의 귀책사유로 추징된 세금은 제외한다. 3. 양도할 산업용지의 유지·보존 또는 개량을 위하여 지출한 비용 〔전문개정 2009.8.5.〕	
	제52조의2(유관기관의 산업용지등의 매각가격 등) ① 법 제39조제2항, 제43조제1항 및 제2항에 따라 유관기관이 산업용지 및 공장등을 매수한 때에는 그 매수한 날부터 1개월 이내에 관리기관에 신고하여야 한다. ② 법 제39조제2항, 제43조제1항 및 제2항에 따라 유관기관이 산업용지 및 공장등을 매수한 경우에는 그 매수한 날부터 1년 이내에 입주기업체·지원기관 또는 제6조에 따른 해당 산업단지에의 입주자격이 있는 자에게 양도하여야 한다. 다만, 관리기관은 유관기관이 그 매수한 날부터 1년 이내에 양도하기가 곤란하다고 인정하는 경우에는 1년의 범위에서 그	**제39조의2(유관기관의 산업용지 등의 매각협의)** ①영 제52조의2제4항에 따라 유관기관이 산업용지 또는 공장등을 양도하기 위하여 관리기관과 협의하는 경우에는 별지 제34호서식의 매각협의서에 양수하려는 자의 별지 제2호의2서식의 사업계획서를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다. <개정 2012.10.5.> ② 관리기관은 제1항에 따른 매각협의서를 받으면 매각협의서를 받은 날로부터 30일 이내에 매각협의를 요청한 유관기관에 그 결과를 통보하여야 한다. <신설 2012.10.5.> 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
	기간을 연장할 수 있다. ③ 유관기관이 매수한 산업용지 또는 공장등의 매각가격은 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다. <개정 2016.8.31.> 1. 산업용지의 경우: 유관기관이 매수한 산업용지의 매수가격에 다음 각 목의 모든 금액을 합산한 금액. 다만, 본문에 따른 금액보다 매각 시 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 감정평가한 금액(이하 "감정평가액"이라 한다)이 낮으면 감정평가액을 매각가격으로 할 수 있다. 가. 「국채법」 제3조에 따른 국고채권(3년만기 국고채권을 말한다)의 유통수익률에 연 1퍼센트를 합산한 이자율을 산업용지의 매수가격에 곱하여 계산한 금액 나. 매수한 산업용지의 유지·보존 또는 개량을 위하여 지출한 비용 2. 공장등의 경우: 감정평가액 ④ 유관기관이 제2항에 따라 산업용지 또는 공장등을 양도하려면 미리 관리기관과 협의하여야 한다. ⑤ 유관기관은 제1항에 따라 매수한 산업용지 또는 공장등을 제2항에 따라 양도하기 전까지의 기간 동안 관리기본계획에 적합한 용도의 범위안에서 관리기관의 동의를 받아 이를 임대하거나 사용할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제39조의2(산업용지의 분할 등) ① 관리권자·관리기관 및 사업시행자는 소유하고 있는 산업용지(건축물이 없는 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 분할(산업시	**제52조의3(구조조정 대상기업의 산업용지 분할)** ① 법 제39조의2제5항제1호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 5년을 말한다.	**제39조의3(산업용지의 분할기준 등)** ① 법 제39조의2제1항 전단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 면적"이란 1천650제곱미터를 말한다. 다만, 다음 각

법	시 행 령	시 행 규 칙
설구역등의 산업용지는 산업통상자원부령으로 정하는 면적 이상으로 분할하는 경우로 한정한다)할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 미리 관리기관과 협의하여야 한다. <개정 2015.5.18.> ② 입주기업체가 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 제15조제2항에 따른 사업개시의 신고 후에 소유하고 있는 산업용지(건축물이 있는 것을 말한다)를 분할하거나 그 공유지분을 처분하려는 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 갖추어야 한다. 이 경우 입주기업체는 미리 관리기관과 협의하여야 한다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23., 2015.5.18.> 1. 산업용지의 면적을 분할하는 경우: 분할된 면적이 산업통상자원부령으로 정하는 면적 이상이 될 것(산업시설구역등 외의 산업용지는 산업통상자원부령으로 정하는 기반시설의 여건상 분할 면적을 제한할 필요가 있다고 관리기관이 인정하는 경우로 한정한다) 2. 산업용지의 공유지분(지식산업센터의 산업용지에 대한 공유지분은 제외한다. 이하 이 호 및 제4항제2호에서 같다)을 처분하는 경우: 산업용지의 전체 면적에 공유자의 공유지분의 비율을 곱하여 계산한 면적이 제1호에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 면적 이상이 될 것(산업시설구역등 외의 산업용지는 산업통상자원부령으로 정하는 기반시설의 여건상 분할 면적을 제한할 필요가 있다고 관리기관이 인정하는 경우로 한정한다) ③ 제1항에 따라 산업용지를 분할하려는 자는 분할된 산업용지의 활용에 필요한 도로·용수·상하수도	② 법 제39조의2제5항제2호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 3년을 말한다. 〔본조신설 2011.10.26.〕 〔종전 제52조의3은 제52조의4로 이동 <2011.10.26.>〕	호의 어느 하나에 해당하는 산업용지의 경우에는 그 분할면적기준을 해당 호에서 정한 면적의 범위에서 법 제33조에 따른 산업단지관리기본계획으로 달리 정할 수 있다. <개정 2011.7.1., 2013.3.23., 2014.2.28., 2016.8.18., 2017.8.29.> 1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조의2에 따라 공급되는 산업용지: 900제곱미터 이상 1천650제곱미터 미만 2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제46조의6제1항에 따른 임대전용산업단지의 산업용지: 900제곱미터 이상 1천650제곱미터 미만 3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2에 따라 지정된 도시첨단산업단지의 산업용지: 900제곱미터 이상 1천650제곱미터 미만 4. 그 밖에 1천650제곱미터 미만으로 분할할 필요가 있고 그와 같이 분할하더라도 제39조의4에 따른 기반시설 이용에 지장이 없다고 관리기관이 인정하는 산업용지로서 법 제32조제1항에 따른 산업단지관리지침에서 정하는 기준을 충족하는 산업용지: 1천650제곱미터 미만 ② 법 제39조의2제2항제1호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 면적"이란 「건축법 시행령」 제80조제3호에 따른 면적 이상으로서 법 제33조에 따른 산업단지관리기본계획에서 정하는 면적을 말한다. <개정 2013.3.23.> ③ 입주기업체는 법 제39조의2제2항 후단에 따라 관리기관과 협의하는 경우에는 관리기관에 분할하려는 산업용지의 도면을 제출하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
등 산업통상자원부령으로 정하는 기반시설을 설치하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ④ 입주기업체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 산업용지 또는 공유지분을 제39조제5항에 따른 금액으로 관리기관에 양도하여야 한다. 다만, 관리기관이 매수할 수 없는 때에는 제39조제2항을 준용한다. <개정 2011.3.30.> 1. 제2항제1호에 따라 분할한 날부터 최대 10년의 범위 내에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나기 전에 분할된 산업용지(기준공장면적률 또는 기준건축면적률에 미달하는 경우에만 해당한다)를 처분하려는 경우 2. 제2항제2호에 따라 공유지분을 분할하여 취득한 날부터 제1호에 따라 대통령령으로 정하는 기간이 지나기 전에 취득한 공유지분을 처분하려는 경우 ⑤ 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업(이하 "구조조정 대상기업"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 제4항제1호에도 불구하고 분할된 산업용지를 처분할 수 있다. 이 경우 미리 관리기관과 협의하여야 한다. <신설 2011.7.25., 2013.3.23.> 1. 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 제15조제2항에 따른 사업개시 신고 후 10년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지났을 것 2. 구조조정 대상기업이 된 날부터 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지났을 것 3. 구조조정 대상기업이 된 이후에 제2항제1호에 따라 산업용지를 분할할 것 4. 산업용지 분할 전의 면적이 산업통상자원부령으로		**제39조의4(산업용지분할 시 기반시설)** 법 제39조의2제2항 각 호 및 같은 조 제3항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기반시설"이란 도로·용수·상하수도·전기·가스·고속통신망의 시설을 말한다. <개정 2013.3.23., 2015.8.19.> [전문개정 2009.8.7.] **제39조의5(산업용지 분할 전의 면적)** 법 제39조의2제5항제4호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 면적"이란 10만제곱미터를 말한다. <개정 2013.3.23.> [본조신설 2011.10.25.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
정하는 면적 이상일 것 5. 구조조정 대상기업이 산업용지를 처분하기 전에 제3항에 따른 기반시설을 설치할 것 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제40조(경매 등에 의한 산업용지 등의 취득) ① 경매나 그 밖의 법률에 따라 입주기업체의 산업용지 또는 공장등을 취득한 자가 그 취득한 날부터 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 입주계약을 체결하지 못한 경우에는 그 기간이 지난 날부터 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 이를 제3자에게 양도하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따라 산업용지 및 공장등을 취득한 자가 이를 제3자에게 양도하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관에 신고하여야 한다. 다만, 산업용지 및 공장등을 입주기업체에 처분하려는 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 제1항에 따라 산업용지 및 공장등을 취득한 자가 기존 입주기업체가 아닌 경우에는 미리 제38조제1항 또는 제3항에 따라 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 취득하려는 자가 유관기관인 경우에는 그러하지 아니한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제52조의4(경매 등에 의하여 취득한 산업용지 등의 처분 신고)** 법 제40조제2항 또는 제43조제2항에 따라 산업용지 및 공장등을 양도하는 경우에 관하여는 제50조를 준용한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제52조의3에서 이동 <2011.10.26.>〕	**제40조(경매 등에 따른 산업용지 등의 양도기간 등)** ① 법 제40조제1항에 따라 입주기업체의 산업용지 또는 공장등을 취득한 자가 입주계약을 체결하여야 하는 기간은 취득한 날부터 1년 이내로 한다. <개정 2014.11.6.> ② 법 제40조제1항에 따라 입주기업체의 산업용지 또는 공장등을 취득한 자가 제3자에게 이를 양도하여야 하는 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 법 제39조제1항에 따른 유관기관의 경우: 영 제52조의2제2항에 규정된 기간 2. 제1호 외의 자의 경우: 제1항에 따른 기간이 경과한 날부터 1년 〔전문개정 2009.8.7.〕
제40조의2(입주계약 미체결 산업용지 등의 처분) ① 분양에 의하여 산업용지 또는 공장등을 취득한 자(제39조제2항·제3항 및 제40조제1항에 따라 양도받은 자를 포함한다)가 그 취득한 날부터 3개월에서 6개월의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 입주계약을 체결하지 못하는 경우에는 그 기간이 지난		**제41조(입주계약 미체결 산업용지 등의 처분기간 등)** ① 법 제40조의2제1항에 따라 입주계약을 체결하여야 하는 기간은 산업용지 또는 공장등을 취득한 날부터 3개월이 되는 날까지로 한다. ② 법 제40조의2제1항에 따라 관리기관에 산업용지 또는 공장등을 양도하여야 하는 기간은 제1항에 따

법	시 행 령	시 행 규 칙
날부터 6개월에서 1년의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 이를 관리기관에양도하여야 하고 관리기관이 매수할 수 없을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관이 매수신청을 받아 선정한 다른 기업체나 유관기관에 양도하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 제1항에 따라 산업용지 또는 공장등을 양도하는 경우에는 제39조제5항에 따라 정하는 가격으로 양도하여야 한다. 〔본조신설 2011.3.30.〕		른 기간이 지난 날부터 6개월이 되는 날까지로 한다. 〔본조신설 2011.7.1.〕
제41조(산업용지의 환수) ① 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 분양받은 산업용지의 전부 또는 일부가 입주계약에 의한 용도에 사용되지 아니하고 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제39조제5항 본문에 따른 가격을 지급하고 그 용지를 환수(還收)할 수 있다. ② 관리기관은 제1항에 따라 산업용지의 전부 또는 일부를 환수하기 전에 입주기업체 또는 지원기관에 입주계약에 의한 용도에 사용하도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 시정명령을 하여야 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제53조(산업용지의 환수)** ① 관리기관은 법 제41조에 따른 산업용지의 환수에 관한 사항을 입주계약서에 명시하여야 한다. ② 법 제41조제2항에 따른 시정명령기간은 6개월로 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제42조(입주계약의 해지 등) ① 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 내에 그 시정을 명하고 이를 이행하지 아니하는 경우 그 입주계약을 해지할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2013.3.23.> 1. 입주계약을 체결한 후 정당한 사유 없이 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 그 공장등의 건설	**제54조(시정기간 등)** 법 제42조제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 6개월을 말한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 **제55조(입주계약의 해지통보 등)** 관리기관은 법 제42조제1항에 따라 그 입주계약을 해지한 때에는 해당 사업에 관한 법령에 따른 허가·인가·면허 또는 등록 등을 한 기관에 그 사실을 통보하여야 한다.	**제42조(입주계약의 해지기간)** ① 법 제42조제1항제1호에서 "정당한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다. 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제37조에 따른 준공인가전 사용허가를 받을 수 없는 경우 등 공장용지의 사용이 불가능하여 공장착공이 지연된 경우

법	시 행 령	시 행 규 칙
에 착수하지 아니한 경우 2. 공장등의 준공이 사실상 불가능하다고 인정될 경우 3. 공장등의 준공 후 1년 이내에 정당한 사유 없이 그 사업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 그 사업을 휴업한 경우 4. 제38조제2항(제38조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 변경계약을 체결하지 아니하고 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경한 경우 5. 제38조 및 제38조의2에 따른 입주계약을 위반한 경우 6. 제38조의2 또는 제39조제1항 및 제2항을 위반하여 산업용지 및 공장등을 임대하거나 처분한 경우 7. 제39조의2제4항을 위반하여 분할된 산업용지 또는 산업용지의 공유지분을 처분한 경우 ② 제1항에 따라 입주계약이 해지된 자는 남은 업무의 처리 등 대통령령으로 정하는 업무를 제외하고는 그 사업을 즉시 중지하여야 한다. <개정 2009.2.6.> ③ 삭제 <1999.2.8.> ④ 관리기관은 제1항에 따라 입주계약을 해지한 경우에는 그 내용을 시장·군수 또는 구청장에게 보고하여야 한다. <개정 2009.2.6.> ⑤ 관리기관이 제1항에 따라 입주계약을 해지하려는 경우에는 사전에 계약당사자의 의견을 들어야 한다. <개정 2009.2.6.>	〔전문개정 2009.8.5.〕 **제56조(입주계약해지 후의 남은 업무의 처리)** ① 법 제42조제2항에서 "남은 업무의 처리 등 대통령령으로 정하는 업무"란 입주계약 해지 당시에 이미 계약이 체결된 물품의 제조·가공·하역·수송·보관 및 수출입 업무와 이에 관련되는 부대 업무를 말한다. ② 법 제42조제2항에 따른 남은 업무는 3개월 이내에 처리하여야 한다. 다만, 관리기관이 부득이한 사유가 있다고 인정한 때에는 그 기간을 연장할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕	2. 그 밖에 입주계약자의 귀책사유가 아닌 사유로 불가피하게 공장착공이 지연된 경우로서 관리권자가 인정하는 경우 ② 법 제42조제1항제1호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 2년을 말한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.7.〕
제43조(입주계약 해지 후의 재산처분 등) ① 제42조제1항 각 호의 사유로 입주계약이 해지된 자 중 제39조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그가 소유하는 산업용지 및 공장등을 산업통상자원부령으로 정	**제56조의2(공장등의 철거명령)** ① 관리권자는 법 제43조의2제1항에 따라 공장등의 철거를 명하는 경우에는 미리 해당입주기업체에 다음 각 호의 사항이 포함된 문서로 알려야 한다. <개정 2016.4.26.>	**제43조(입주계약해지 후의 산업용지 등의 양도기간)** ① 법 제43조제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 입주계약이 해지된 날부터 6개월을 말한다. <개정 2013.3.23.>

법	시 행 령	시 행 규 칙
하는 기간에 제39조제1항 및 제2항에 따라 처분하여야 한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ② 제42조제1항 각 호의 사유로 입주계약이 해지된 자 중 제39조제1항 각 호 외의 경우로 그 소유한 산업용지 및 공장등을 양도하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관에 신고한 후 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 다른 기업체나 유관기관에 양도하여야 하며, 폐업한 자의 경우에도 또한 같다. 다만, 산업용지 및 공장등을 입주기업체에 양도하려는 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> ③ 제1항 및 제2항에 따른 산업용지 및 공장등의 양도가격에 관하여는 제39조제5항을 준용한다. ④ 제2항에 따른 기간 내에 양도되지 아니한 산업용지 및 공장등은 제39조제5항에 따른 가격으로 관리기관이 매수할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제43조의2(양도의무 불이행자에 대한 조치)** ① 관리권자는 공장등을 취득한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공장등의 철거를 명할 수 있다. <개정 2016.1.27.> 1. 제40조제1항을 위반하여 공장등을 양도하지 아니한 경우 2. 제43조제1항 및 제2항에 따른 기간에 공장등을 양도하지 아니한 경우 ② 제1항에 따른 철거명령은 관리권자가 해당 산업용지의 소유권을 가지고 있는 경우에만 행사할 수 있다.	1. 철거명령의 사유 2. 철거의 기한 3. 이의제기의 방법 및 기한 ② 법 제43조의2제3항에 따른 청문의 절차와 방법 등에 관하여는 「행정절차법」에서 정하는 바에 따른다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제목개정 2016.4.26.〕	② 법 제43조제2항 전단에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 입주계약이 해지된 날부터 1년을 말한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
③ 제1항에 따른 철거명령을 하려면 청문을 하여야 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제43조의3(이행강제금) ① 관리권자는 제43조제1항 또는 제2항에 따른 처분·양도 의무를 이행하지 아니한 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 이행기한을 정하여야 하며, 그 기한까지 의무를 이행하지 아니한 경우에는 처분·양도할 재산가액의 100분의 20에 해당하는 금액의 이행강제금을 부과할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 관리권자는 제1항에 따른 이행강제금을 부과하기 전에 같은 항에 따른 이행강제금을 부과하고 징수한다는 뜻을 미리 문서로 알려 주어야 한다. ③ 관리권자는 제1항에 따른 이행강제금을 부과하는 경우에는 이행강제금의 금액, 부과사유, 납부기한 및 수납기관, 이의제기방법 및 이의제기기관 등을 분명하게 밝힌 문서로 하여야 한다. ④ 관리권자는 제43조제1항 또는 제2항에 따른 처분·양도 의무가 발생한 날을 기준으로 하여 매년 1회 그 의무가 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과하고 징수할 수 있다. ⑤ 관리권자는 제43조제1항 또는 제2항에 따른 처분·양도 의무가 있는 자가 그 의무를 이행한 경우에는 새로운 이행강제금의 부과를 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다. ⑥ 관리권자는 이행강제금의 처분 및 징수 업무를 대통령령으로 정한 관리기관에 위탁하여 업무를 집행하도록 할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제56조의3(이행강제금의 처분 및 징수업무 위탁기관)** ① 법 제43조의3제6항에서 "대통령령으로 정한 관리기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. 1. 법 제30조제2항제2호에 따른 관리권자로부터 관리업무를 위임받은 지방자치단체의 장 2. 법 제30조제2항제3호에 따른 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 공단(이행강제금의 처분 및 징수에 필요한 조사업무만을 말한다) ② 법 제43조의3에 따른 이행강제금의 부과 및 징수 절차는 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.8.5.〕	**제43조의2(이행강제금 부과 전 이행기간 등)** ① 관리권자가 법 제43조의3제1항에 따라 이행강제금을 부과하기 전에 부여하여야 하는 처분·양도 의무의 이행기간은 제43조제1항 또는 제2항에 따른 양도기간이 끝난 날부터 6개월로 한다. ② 법 제43조의3에 따른 이행강제금의 부과 및 징수 절차는 「국고금관리법 시행규칙」을 준용한다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
제44조(입주기업체의 지원) ① 관리기관은 입주기업체를 위하여 시장정보제공, 에너지이용효율 개선, 에너지공급, 노사관계 증진, 직업훈련 등 대통령령으로 정하는 지원사업을 수행할 수 있다. <개정 2010.4.12.> ② 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단 및 「한국농수산식품유통공사법」에 따른 한국농수산식품유통공사는 관리기관·입주기업체 또는 지원기관이 요청하면 경영 및 기술지도(한국농수산물유통공사의 경우에는 농산물가공 및 음식료품 제조업체만 해당한다)를 할 수 있다. <개정 2009.5.21., 2011.7.25., 2018.12.31.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제57조(입주기업체의 지원사업)** 법 제44조제1항에서 "시장정보제공, 에너지공급, 노사관계 증진, 직업훈련 등 대통령령으로 정하는 지원사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. 1. 종업원 아파트공급 등 종업원의 복지증진에 관한 사업 2. 용수공급사업, 산업재해예방사업 및 환경오염방지사업 3. 교육·연수사업 4. 전시장에 부대되는 사업 5. 입주기업체 제품의 공동판매 및 구매사업 6. 그 밖에 입주기업체의 수출촉진 및 생산성향상에 관한 사업 〔전문개정 2009.8.5.〕	
제45조(산업단지의 안전관리 등) 관리기관은 안전관리, 공해관리, 환경관리 등에 관하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 입주기업체에 대하여 필요한 지도를 할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕	**제58조(산업단지의 안전관리 등)** ① 관리기관은 법 제45조에 따라 입주기업체에 대하여 안전관리·공해관리·환경관리 등에 관하여 지도를 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 안전관리계획을 수립·시행하여야 한다. 1. 위험시설의 안전관리에 관한 사항 2. 공해방지에 관한 사항 3. 제1호 및 제2호와 관련된 관계 행정기관과의 협조에 관한 사항 ② 법 제45조에 따라 관리기관은 입주기업체에 대하여 다음 각 호의 사항에 관한 지도를 할 수 있다. 다만, 안전관리·공해관리 및 환경관리 등에 관한 지도를 하거나 필요한 경우에는 관계 행정기관의 장에게 그 시정에 대한 협조를 요청하여야 한다. 1. 공장시설물 및 공장작업장의 안전관리와 그 경비에 관한 사항	**제44조(안전관리의 지도기준)** 영 제58조제2항에 따라 관리기관이 입주기업체에 대하여 지도할 수 있는 기준은 법 제32조제1항에 따른 산업단지관리지침이 정하는 바에 따른다. 〔전문개정 2009.8.7.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
	2. 공해방지시설의 설치 및 점검 등 관리에 관한 사항 3. 종업원의 복지증진을 위한 시설에 관한 사항 4. 녹지의 조성 등 공장의 환경개선에 관한 사항 5. 제1호부터 제4호까지의 규정 외에 산업단지의 안전관리 등에 필요한 사항 ③ 제2항 각 호의 기준은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.5.]	
제5장의2 산업단지구조고도화사업의 추진 <신설 2010.4.12.>		
제45조의2(산업단지구조고도화사업계획의 수립) ① 관리권자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따른 준공인가를 받은 산업단지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제45조의3에 따른 사업시행자(이하 이 장에서 "사업시행자"라 한다)로 하여금 산업단지구조고도화사업(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호가목·다목·라목에도 불구하고 대통령령으로 정하는 건축사업을 포함한다. 이하 같다)을 시행하게 할 수 있다. <개정 2011.8.4., 2015.5.18.> 1. 산업 여건의 변화, 주변 지역의 도시화 등으로 산업단지의 업종 고부가가치화 및 산업재배치가 필요한 경우 2. 입주기업체의 경영활동을 지원하기 위하여 산업기반시설·산업집적기반시설·공공시설 등의 유지·보수·개량 및 확충이 필요한 경우	**제58조의2(구조고도화계획의 수립·승인)** ① 법 제45조의2제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 건축사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 및 시설을 설치·운영하는 사업을 말한다. <개정 2016.8.11., 2021.1.5.> 1. 공장 2. 지식산업센터 3. 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 건축물 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물 가. 공동주택(기숙사, 「주택법 시행령」 제10조제1항에 따른 원룸형 주택만 해당한다) 나. 제1종 근린생활시설 다. 제2종 근린생활시설(종교집회장은 제외한다) 라. 문화 및 집회시설 마. 판매시설	

법	시 행 령	시 행 규 칙
3. 그 밖에 입주기업체의 지원 및 산업단지의 경쟁력을 강화하기 위하여 관리권자가 필요하다고 인정하는 경우 ② 관리기관은 착공일 기준 20년이 경과된 국가산업단지 및 일반산업단지에 대하여 10년 단위의 산업단지구조고도화계획(이하 "구조고도화계획"이라 한다)을 착공일 기준 20년이 경과된 날부터 1년 이내에 수립하여 관리권자에게 보고하여야 한다. <신설 2014.1.21.> ③ 사업시행자가 산업단지구조고도화사업을 실시하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함한 구조고도화계획을 수립하여 관리권자의 승인을 받아야 한다. 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다. <개정 2011.7.25., 2014.1.21., 2015.5.18.> 1. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 현황 및 경쟁력 분석 2. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 발전전략과제 3. 산업단지구조고도화사업의 시행기간 및 시행자 4. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적 5. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 현황 및 경쟁력 분석 6. 산업단지구조고도화사업의 시행방법 7. 토지이용계획의 변경에 관한 사항 8. 산업집적기반시설 · 산업기반시설 · 공공시설 등의 정비 및 확충 방안 9. 성장유망산업의 배치 및 입주업종의 첨단화 · 고부가가치화 방안 10. 기업 · 연구소 · 대학 등의 유치, 산학융합 활성화계획과의 연계방안	바. 의료시설 사. 교육연구시설 아. 노유자(노인 · 어린이)시설 자. 운동시설 차. 업무시설 카. 숙박시설(「관광진흥법」 제3조제1항제2호가목에 따른 호텔업만 해당한다) 타. 창고시설 파. 관광 휴게시설 하. 그 밖에 관리권자가 필요하다고 인정하는 시설 ② 법 제45조의2제3항 각 호 외의 부분 후단 및 같은 조 제6항 후단에서 "대통령령으로 정하는 중요한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2011.10.26., 2014.12.30., 2015.6.30.> 1. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적(면적 중 실체 측량결과에 따른 정정은 제외한다) 2. 산업단지구조고도화사업의 시행자 3. 토지이용계획 ③ 법 제45조의2제3항제13호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호를 말한다 <개정 2011.10.26., 2014.12.30., 2015.6.30.> 1. 산업단지구조고도화사업 예정지구 배치계획도 2. 위치도 · 계획평면도 및 설계도 3. 개발되는 토지 및 시설의 관리 · 처분에 관한 계획 4. 법 제2조제11호에 따른 공공시설(이하 "공공시설"이라 한다)의 귀속과 대체에 관한 계획 5. 삭제 <2011.10.26.> 6. 산업단지구조고도화사업의 대행계획서(법 제45조의3제2항에 따라 산업단지구조고도화사업의 일부를 대	

법	시 행 령	시 행 규 칙
11. 재원조달방안 12. 제45조의6에 따른 개발이익의 재투자 계획 13. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ④ 제3항제4호에 따른 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적은 다음 각 호의 기준을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.1.21., 2015.5.18., 2017.10.31.> 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제5항에 따라 수립·고시된 산업단지 재생계획상의 지역(대통령령으로 정하는 산업단지 재생계획의 수립절차가 진행 중인 지역을 포함한다)과 중복되는 경우에는 사업시행자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제1항에 따른 재생사업지구지정권자와 협의를 거쳐 정한 위치와 면적일 것 2. 이미 추진되었거나 추진 중인 산업단지구조고도화사업지구를 포함하여 전체 산업단지 면적의 100분의 10을 초과하지 아니할 것 ⑤ 사업시행자는 구조고도화계획을 수립하기 전에 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 관리권자와 협의하여야 하며, 해당 관리권자는 해당 산업단지지정권자와 협의하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 그 협의 결과를 구조고도화계획에 반영하여야 한다. <개정 2014.1.21., 2015.5.18.> ⑥ 관리권자가 제3항에 따라 구조고도화계획을 승인하려는 때에는 입주기업체 및 관련 지방자치단체의 장의 의견을 듣고 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다. <개정 2014.1.21.>	행하게 할 경우만 해당한다) ④ 법 제45조의2제4항제1호에서 "대통령령으로 정하는 산업단지재생계획의 수립절차가 진행 중인 지역"이란 시·도지사 또는 시장·군수 또는 구청장이 산업단지 재생계획 수립절차에 착수한 이후 2년 6개월이 경과하지 않은 지역을 말한다. 다만, 법 제45조의2제5항에 따라 관리권자와 해당 산업단지지정권자 간의 협의가 완료된 지역은 제외한다. <개정 2014.12.30.> ⑤ 법 제45조의2제8항에 따라 고시할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2014.12.30., 2015.6.30.> 1. 산업단지구조고도화사업의 명칭 2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 3. 산업단지구조고도화사업의 목적 및 개요 4. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적 5. 산업단지구조고도화사업 시행기간(착공 및 준공예정일을 포함한다) [전문개정 2010.7.12.]	

법	시 행 령	시 행 규 칙
⑦ 관리권자는 구조고도화계획을 승인(변경승인을 포함한다. 이하 같다)하려는 때에는 산업집적활성화 기본계획 및 관리기본계획과 조화를 이루도록 하여야 한다. <개정 2014.1.21.> ⑧ 관리권자가 구조고도화계획을 승인한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하여야 한다. <개정 2014.1.21.> ⑨ 제8항에 따라 구조고도화계획이 승인 · 고시된 때에는 그 범위에서 제33조에 따른 관리기본계획이 변경된 것으로 본다. 이 경우 제33조제6항에 따른 고시는 생략하지 아니한다. <신설 2011.7.25., 2014.1.21., 2019.12.10.> [전문개정 2010.4.12.]		
제45조의3(산업단지구조고도화사업의 시행자) ① 산업단지구조고도화사업을 시행할 수 있는 사업시행자는 다음 각 호의 자로 한다. <개정 2011.7.25., 2015.5.18.> 1. 국가 · 지방자치단체 2. 관리기관 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자와 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인. 다만, 대통령령으로 정하는 출자비율을 준수하는 법인에 한정한다. 4. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호에 따른 사업시행자 5. 그 밖에 지방공기업 등 대통령령으로 정하는 자 ② 제1항에 따른 사업시행자는 산업단지구조고도화사	**제58조의3(사업시행자)** ① 법 제45조의3제1항제3호 본문 및 같은 조 제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업"이란 「민법」에 따른 법인 또는 「상법」에 따른 회사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 자를 말한다. <개정 2011.10.26., 2016.4.29.> 1. 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업 2. 「기업구조조정 촉진법」 제2조제7호에 따른 부실징후기업 ② 법 제45조의3제3호 단서에서 "대통령령으로 정하는 출자비율"이란 법 제45조의3제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 것을 말한다. ③ 법 제45조의3제1항제5호에서 "지방공기업 등 대통령령으로 정하는 자"란 공단, 「공공기관의 운영에	

법	시 행 령	시 행 규 칙
업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지구조고도화사업의 일부를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "대행사업자"라 한다)에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행하게 할 수 있다. <개정 2011.7.25., 2015.5.18.> 1. 해당 산업단지의 토지소유자 2. 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인 [본조신설 2010.4.12.] [제목개정 2015.5.18.] [종전 제45조의3은 제45조의9로 이동 <2010.4.12.>]	관한 법률」에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업을 말한다. <개정 2011.10.26.> [전문개정 2010.7.12.] **제58조의4(산업단지구조고도화사업의 대행)** ① 법 제45조의3제2항에 따라 산업단지구조고도화사업의 일부를 대행하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 산업단지구조고도화사업 대행신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다. <개정 2015.6.30.> 1. 산업단지구조고도화사업을 대행하려는 자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명을 말한다) 및 주소 2. 산업단지구조고도화사업을 대행하려는 산업단지구조고도화사업 예정지구의 명칭 · 위치 및 면적 3. 다음 각 목의 내용을 포함한 산업단지구조고도화사업의 대행에 관한 개요 가. 사업의 목적 및 필요성 나. 사업의 종류 및 개요 다. 사업의 시행기간 ② 제1항에 따른 산업단지구조고도화사업 대행신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. <개정 2015.6.30.> 1. 사업대상 지구의 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서 4. 개발이익의 재투자 계획 ③ 제1항에 따라 신청을 받은 사업시행자는 공공성, 사업추진가능성, 적정성 등을 종합적으로 고려하여 신청인의 대행 여부를 결정하여야 한다.	**제44조의2(구조고도화사업 대행신청서)** 영 제58조의4제1항에 따른 구조고도화사업 대행신청서는 별지 제35호서식과 같다. [본조신설 2010.7.13.] [종전 제44조의2는 제44조의4로 이동 <2010.7.13.>]

법	시 행 령	시 행 규 칙
	④ 사업시행자는 제3항에 따라 산업단지구조고도화사업을 대행하게 하려는 경우에는 그 대행자와 산업단지구조고도화사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 한다. <개정 2015.6.30.> ⑤ 사업시행자는 제4항에 따라 계약을 체결한 산업단지구조고도화사업의 대행자가 성실하게 사업을 시행하도록 지도·감독하여야 한다. <개정 2015.6.30.> [본조신설 2010.7.12.] [제목개정 2015.6.30.] [종전 제58조의4는 제58조의8로 이동 <2010.7.12.>]	
제45조의4(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제) ① 관리권자는 구조고도화계획의 승인을 할 때 그 구조고도화계획에 대한 다음 각 호의 허가·결정·인가·협의 또는 승인 등(이하 이 조에서 "인가등"이라 한다)에 관하여 제45조의2제6항에 따라 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인가등을 받은 것으로 보며, 제45조의2제8항에 따라 구조고도화계획의 승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 법률에 따른 인가등이 고시 또는 공고된 것으로 본다. <개정 2010.5.31., 2011.4.14., 2014.1.14., 2014.1.21., 2014.6.3.> 1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경허가·신고, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 건축허가·축조신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역, 용도지구 및 용도구역의 지정 및 변경 결정은 제외한다), 같은		

법	시 행 령	시 행 규 칙
법 제56조에 따른 개발행위허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 3. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인 4. 「사도법」 제4조에 따른 사도의 개설허가 5. 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 및 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 및 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고 6. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지개발계획의 변경과 같은 법 제17조·제17조의2·제18조·제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 승인·변경승인 7. 「소하천정비법」 제6조에 따른 소하천정비종합계획의 변경승인, 같은 법 제8조에 따른 소하천정비시행계획의 협의, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천 점용허가 8. 「수도법」 제17조·제49조에 따른 일반수도사업·공업용수도사업의 인가 및 같은 법 제52조·제54		

법	시 행 령	시 행 규 칙
조에 따른 전용상수도·전용공업용수도의 설치인가 9. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고 10. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가 ② 제1항에 따른 인가등의 의제를 받으려는 사업시행자가 구조고도화계획의 승인 신청을 하는 때에는 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 함께 관리권자에게 제출하여야 한다. ③ 관리권자는 구조고도화계획의 승인을 할 때 그 내용에 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 사항이 포함되어 있는 경우에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. ④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 15일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 15일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다. <개정 2019.12.10.> ⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다. <개정 2019.12.10.> ⑥ 제1항에 따라 관계 법률에 따른 인가등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다. <개정 2019.12.10.>		

법	시 행 령	시 행 규 칙
〔본조신설 2010.4.12.〕 〔종전 제45조의4는 제45조의10으로 이동 <2010.4.12.>〕		
제45조의5(비용부담 등) ① 산업단지구조고도화사업에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. <개정 2015.5.18.> ② 국가 또는 지방자치단체는 제45조의3제1항제2호부터 제5호까지에 해당하는 사업시행자가 시행하는 산업단지구조고도화사업 중 공공시설에 한하여 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. 다만, 산업단지 중 착공 후 30년 이상된 국가산업단지에서 시행되는 산업단지구조고도화사업의 경우에는 산업기반시설에 대하여도 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.5.28., 2015.5.18.> 〔본조신설 2010.4.12.〕 〔종전 제45조의5는 제45조의11로 이동 <2010.4.12.>〕		
제45조의6(개발이익의 재투자) ① 사업시행자와 대행사업자는 산업단지구조고도화사업으로 인하여 발생하는 개발이익의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업기반시설과 공공시설의 설치 등 대통령령으로 정하는 산업단지구조고도화사업에 재투자하여야 한다. <개정 2011.7.25., 2015.5.18.> ② 사업시행자 중 제30조제2항제3호부터 제5호까지에 해당하는 관리기관은 제1항에 따른 재투자 및 사업비 조달이 차질 없이 이루어질 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 별도의 회계를 설치·운영하여야 한다. 〔본조신설 2010.4.12.〕 〔종전 제45조의6은 제45조의12로 이동 <2010.4.12.>〕	**제58조의5(개발이익 재투자)** ① 법 제45조의6제1항에 따른 개발이익은 해당 산업단지구조고도화사업의 총수익에서 총사업비를 뺀 금액으로 하며, 그 구성항목은 별표 5와 같다. 다만, 제2항제1호에 해당하는 경우로서 법 제33조제8항 단서에 따른 복합구역으로의 변경만을 포함하는 산업단지구조고도화사업의 개발이익은 다음 계산식에 따른 금액으로 한다. <개정 2015.6.30., 2019.9.24., 2020.5.12.> $$(\text{총수익} - \text{총사업비}) \times \frac{\text{실질적으로 용도가 변경된 구역의 용지 및 건축물의 매각수입}}{\text{총수익}}$$ ② 법 제45조의6제1항에 따른 개발이익은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 따른 개발이익으로	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	한정한다. <개정 2012.4.10., 2015.6.1., 2020.5.12.> 1. 법 제33조제8항에 따른 용도별 구역의 변경 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따른 도시·군계획시설의 결정 3. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 지목의 변경 ③ 제1항에 따른 개발이익은 구조고도화계획 승인 시 해당 구조고도화계획에 따른 추정이익을 기준으로 산정하고, 준공인가 신청 시 개발이익을 정산하여야 한다. ④ 법 제45조의6제1항에 따라 개발이익을 재투자할 수 있는 범위는 개발이익의 100분의 25(「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 밖의 산업단지에서 시행하는 산업단지구조고도화사업의 경우에는 1천분의 125) 이상으로 한다. <개정 2014.3.11., 2019.9.24.> ⑤ 법 제45조의6제1항에서 "산업기반시설과 공공시설의 설치 등 대통령령으로 정하는 산업단지구조고도화사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. <개정 2011.10.26., 2015.6.30.> 1. 산업기반시설의 유지·보수·개량 및 확충 2. 공공시설의 유지·보수·개량 및 확충 2의2. 산업용지 및 시설의 분양가격 인하 3. 그 밖에 관리권자가 인정하는 산업단지구조고도화사업 ⑥ 사업시행자 및 대행사업자는 준공인가일 전까지 산업단지구조고도화사업으로 인하여 발생하는 재투자를 완료하여야 한다. <개정 2011.10.26., 2015.6.30.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	〔본조신설 2010.7.12.〕 〔종전 제58조의5는 제58조의9로 이동 <2010.7.12.>〕	
제45조의7(준공인가) ① 사업시행자는 산업단지구조고도화사업의 전부 또는 일부를 완료한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리권자의 준공인가를 받아야 한다. <개정 2015.5.18.> ② 제1항에 따른 준공인가 신청을 받은 관리권자는 지체 없이 준공검사를 실시하여야 한다. ③ 관리권자는 효율적인 준공검사를 위하여 필요한 때에는 관계 행정기관·공공기관·연구기관, 그 밖의 전문 기관 또는 단체에 준공검사를 의뢰할 수 있다. 이 경우 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. <신설 2011.7.25.> ④ 관리권자는 제1항에 따른 준공인가의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하여야 한다. <신설 2019.12.10.> ⑤ 관리권자가 제4항에서 정한 기간 내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 인가를 한 것으로 본다. <신설 2019.12.10.> ⑥ 관리권자가 제1항에 따라 준공을 인가한 때(제5항에 따라 인가한 것으로 보는 경우를 포함한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하고 이를 사업시행자에게 통지하여야 한다. <개정 2011.7.25.,	**제58조의6(준공인가)** ① 사업시행자는 법 제45조의7제1항에 따라 준공인가를 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 준공인가신청서를 해당 산업단지의 관리권자에게 제출하여야 한다. <개정 2015.6.30.> 1. 산업단지구조고도화사업 시행자의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소 2. 산업단지구조고도화사업의 명칭 3. 산업단지구조고도화사업이 시행된 지역의 위치 및 면적 4. 사업시행기간 5. 토지이용계획 6. 산업집적기반시설·산업기반시설 및 공공시설의 유지·보수·개량 및 확충 등의 개요 ② 제1항에 따른 준공인가신청서에는 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다. 1. 준공조서(준공설계도서 및 준공사진을 포함한다) 2. 지적측량성과도 3. 개발된 토지 및 시설의 처분계획서 4. 귀속주체를 구분·명시한 공공시설 등의 귀속조서와 도면 ③ 관리권자는 제1항에 따른 준공인가신청서에 포함된 공공시설 등을 인수하거나 관리하게 될 국가·지방자치단체·공공기관 또는 관리기관에 준공인가에 참여할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 해당 요청에 따라야 한다. ④ 관리권자는 법 제45조의7제2항에 따라 준공검사 결	**제44조의3(준공인가신청서 등)** ① 영 제58조의6제1항에 따른 준공인가신청서는 별지 제36호서식과 같다. ② 영 제58조의6제4항 본문에 따른 준공인가증명서는 별지 제37호서식과 같다. 〔본조신설 2010.7.13.〕

법	시 행 령	시 행 규 칙
2019.12.10.> ⑦ 관리권자가 제1항에 따라 준공인가를 할 때 다음 각 호의 사용승인 · 검사 · 확인 · 인가 등에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 경우에는 해당 사용승인 등을 받은 것으로 본다. <신설 2011.7.25., 2014.1.14., 2019.12.10.> 1. 「건축법」 제22조에 따른 건축물의 사용승인 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발행위의 준공검사, 같은 법 제98조에 따른 도시계획시설사업의 준공검사 3. 「도로법」 제62조제2항에 따른 도로점용공사 완료확인 4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따른 산업단지개발사업의 준공인가 5. 「소하천정비법」 제10조제3항에 따른 소하천공사의 준공검사 6. 「수도법」 제19조에 따른 수도공사 완공 시의 수질검사 ⑧ 사업시행자는 제7항에 따른 사용승인 등의 의제를 받으려면 준공인가를 신청할 때에 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 관리권자에게 함께 제출하여야 한다. <신설 2011.7.25., 2019.12.10.> ⑨ 관리권자는 준공검사를 할 때 제7항 각 호의 사항이 포함되어 있으면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. <신설 2011.7.25., 2019.12.10.> [본조신설 2010.4.12.] [종전 제45조의7은 제45조의13으로 이동 <2010.4.12.>]	과 구조고도화계획대로 완료된 때에는 준공인가를 하고, 준공인가증명서를 발급하여야 한다. 다만, 구조고도화계획대로 완료되지 아니한 때에는 지체 없이 보완시공 등 필요한 조치를 명하여야 한다. [본조신설 2010.7.12.] [종전 제58조의6은 제58조의10으로 이동 <2010.7.12.>] **제58조의7(준공인가 공고)** 법 제45조의7제6항에 따라 관리권자가 공고하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2011.10.26., 2015.6.30., 2020.5.12.> 1. 산업단지구조고도화사업의 명칭 2. 산업단지구조고도화사업 시행자의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소 3. 산업단지구조고도화사업 시행지역의 위치 및 면적(용도별 구역의 면적을 포함한다) 4. 준공인가 연월일 5. 토지 및 시설의 관리 · 처분에 관한 사항 [본조신설 2010.7.12.] [종전 제58조의7은 제58조의11로 이동 <2010.7.12.>]	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제45조의8(공공시설의 귀속) 사업시행자가 산업단지구조고도화사업으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치하는 경우 그 공공시설의 귀속에 관하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조를 준용한다. 이 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 따른 공공시설에 한정한다. <개정 2015.5.18.> 〔본조신설 2010.4.12.〕 〔종전 제45조의8은 제45조의14로 이동 <2010.4.12.>〕 **제5장의3 한국산업단지공단** <개정 2009.2.6., 2010.4.12.> **제5장의3 스마트그린산업단지 촉진사업의 추진** <신설 2020.12.8.> 〔시행일 : 2021.6.9.〕 **제45조의9(한국산업단지공단의 설립 등)** ① 산업단지의 개발 및 관리와 기업체의 산업활동 지원과 산학협력 촉진을 위하여 한국산업단지공단을 설립한다. <개정 2018.1.16.> ② 공단은 법인으로 하고, 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ③ 공단이 아닌 자는 한국산업단지공단 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ④ 공단은 제45조의13에 따른 사업을 추진하기 위하여 필요한 자금을 다음 각 호의 재원으로 조달한다. <개정 2010.4.12.>		

법	시 행 령	시 행 규 칙
1. 국가 또는 지방자치단체의 출연금 및 보조금 2. 제45조의13에 따른 사업의 수익금 3. 제45조의14에 따른 차입금 4. 제45조의19에 따른 채권의 발행으로 조성한 자금 5. 그 밖의 수입금 ⑤ 제4항제1호에 따른 출연금의 사용 및 관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의3에서 이동 , 종전 제45조의9는 제45조의15로 이동 <2010.4.12.>〕		
제45조의9(스마트그린산업단지 육성지침) ① 산업통상자원부장관은 스마트그린산업단지의 지정, 관리, 사업추진체계 및 스마트그린산업단지 촉진사업 등의 구체적 내용과 관련하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 스마트그린산업단지 육성지침을 수립하고 고시할 수 있다. ② 제1항에 따라 고시한 스마트그린산업단지 육성지침을 변경하는 경우에는 변경사항을 고시하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의9는 제45조의17로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의9		
제45조의10(정관) ① 공단의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2018.1.16.> 1. 목적 2. 명칭 3. 주된 사무소, 지역본부, 지부(支部), 연수원, 제45조		

법	시 행 령	시 행 규 칙
의 20에 따른 산하기관의 설치 · 운영, 그 밖의 사무소에 관한 사항 4. 임원 및 직원에 관한 사항 5. 이사회에 관한 사항 6. 업무 및 그 집행에 관한 사항 7. 자산 및 그 회계에 관한 사항 8. 정관변경에 관한 사항 9. 공고의 방법 10. 규약 · 규정의 제정 · 개정 및 폐지에 관한 사항 11. 채권의 발행 ② 공단이 정관을 변경하려면 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의4에서 이동 , 종전 제45조의10은 제45조의16으로 이동 <2010.4.12.>〕		
제45조의10(스마트그린산업단지의 공모) ① 산업통상자원부장관은 스마트그린산업단지를 지정하려는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역 내 산업단지가 있는 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도를 대상으로 공모를 실시하여야 한다. ② 스마트그린산업단지로 지정받으려는 시 · 도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 스마트그린산업단지 지정요청서(이하 "지정요청서"라 한다)를 제출하여야 한다. 1. 사업추진 목표와 중장기 발전방향 2. 대상 산업단지의 기본현황 3. 연도별 사업추진계획 4. 입주기업체의 제조기술 혁신, 기반시설의 디지털화		

법	시 행 령	시 행 규 칙
등 지능정보기술 활용에 관한 사항 5. 산업단지 신·재생에너지 활성화 및 온실가스 감축에 관한 사항 6. 사업추진을 위한 재원 확보 방안 7. 그 밖에 스마트그린산업단지 지정을 위하여 필요하다고 인정되는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ③ 스마트그린산업단지로 지정받으려는 시·도지사는 해당 산업단지의 지정권자(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 지정권자를 말한다), 관리권자 및 관리기관과 협의하여야 하며, 그 협의 결과를 지정요청서와 함께 제출하여야 한다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의10은 제45조의18로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의10		
제45조의11(임원 등) ① 공단에 다음 각 호의 임원을 둔다. <개정 2011.7.25.> 1. 이사장 1명 2. 부이사장 1명 3. 이사장 및 부이사장을 제외한 이사(비상임이사를 포함한다) 13명 이내(이사장 및 부이사장을 포함한 상임이사는 이사 정수의 3분의 2 미만으로 한다) 4. 감사 1명(비상근을 말한다. 이하 같다) ② 이사장 및 비상임이사는 산업통상자원부장관이 임면(任免)하고, 부이사장을 포함한 상임이사는 이사장이 임면한다. 다만, 정관으로 정하는 바에 따라 당연직이사를 둘 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23.>		

법	시 행 령	시 행 규 칙
③ 감사는 기획재정부장관이 임면한다. ④ 이사장의 임기는 3년으로 하고, 부이사장 · 이사 및 감사의 임기는 2년으로 하며 1년 단위로 연임할 수 있다. 다만, 당연직이사의 임기는 그 직에 재임하는 기간으로 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의5에서 이동 , 종전 제45조의11은 제45조의17로 이동 <2010.4.12.>〕 **제45조의11(스마트그린산업단지의 지정)** ① 산업통상자원부장관은 지정요청서에 대한 평가결과를 토대로 스마트그린산업단지를 지정하여야 한다. ② 제1항에 따른 평가는 다음 각 호에 따른 기준을 고려하여 실시하여야 한다. 1. 산업단지의 경쟁력강화, 기업환경 개선, 환경친화적 산업구조 전환이 필요할 것 2. 산업단지의 입지현황 등 여건이 산업단지 제조혁신 등을 위한 지능정보기술 활용에 적합할 것 3. 에너지 효율화 및 신 · 재생에너지 활용계획이 타당하고 실현가능성이 있을 것 4. 입주기업체에 대한 제조기술 혁신 도모 및 그와 관련된 다양한 기업지원 서비스 제공을 위하여 기존의 산업집적기반시설, 산업기반시설 및 공공시설 등의 유지 · 보수 · 개량 · 확충이 필요할 것 5. 사업 추진을 위한 재원 확보 방안이 마련되어 있을 것 6. 그 밖의 사유로 입주기업체에 대한 제조기술 혁신 도모 및 그와 관련된 다양한 기업지원 서비스 제공이 시급할 것 ③ 산업통상자원부장관은 평가대상 산업단지에 다음		

법	시 행 령	시 행 규 칙
각 호의 어느 하나에 해당하는 입주기업체 및 지원기관이 입지한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 평가 시 우대할 수 있다. 1. 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국내복귀기업 2. 「국가균형발전 특별법」 제11조의2에 따라 상생형 지역일자리에 참여하는 기관·법인·단체 ④ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 스마트그린산업단지를 지정한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 관보에 고시하여야 한다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의11은 제45조의19로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의11		
제45조의12(이사회) ① 공단의 중요 사항을 의결하게 하기 위하여 공단에 이사회를 둔다. ② 이사회는 이사장·부이사장을 포함한 15명 이내의 이사로 구성하고, 이사회 의장은 이사장이 된다. ③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의6에서 이동 , 종전 제45조의12는 제45조의18로 이동 <2010.4.12.>〕		
제45조의12(스마트그린산업단지 촉진사업계획) ① 제45조의14에 따른 사업시행자는 스마트그린산업단지 촉진사업계획(이하 "스마트그린산단계획"이라 한다)을 수립하여 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 승인받은 스마트그린산단계획을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.		

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 스마트그린산단계획을 수립하는 경우에는 산업단지 전체면적을 대상으로 계획하여야 한다. ③ 산업통상자원부장관이 스마트그린산단계획을 승인하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하여야 한다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의12은 제45조의20로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의12		
제45조의13(사업) ① 공단은 제45조의9제1항의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2011.3.30., 2015.5.18., 2017.11.28., 2018.1.16.> 1. 제2조제15호에 따른 산업단지의 관리 2. 산업단지의 개발, 조성, 분양, 임대 및 매각에 관한 사업 3. 공장·지식산업센터 및 지원시설·산업집적기반시설의 설치·운영과 분양·임대 및 매각에 관한 사업(제39조제1항에 따라 양도받은 산업용지 또는 공장등을 매각하는 사업을 포함한다) 4. 입주기업체의 노사협력 증진 및 인력수급에 관한 사업 5. 입주기업체 근로자의 후생복지·교육사업 및 주택건설사업 5의2. 입주기업체 근로자의 자녀들을 위한 보육시설의 운영에 관한 사업 5의3. 산업단지 입주기업의 산업기술혁신에 필요한 현장전문인력 양성과 산학협력, 근로자의 재교육 등을 위한 「사립학교법」에 따른 학교의 설	**제58조의8(공단의 사업)** 법 제45조의13제1항제12호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. <개정 2010.7.12., 2013.3.23.> 1. 산업집적촉진 및 지역산업진흥에 관한 사업 2. 산업단지 공동물류기반구축에 관한 사업 3. 해외산업단지와의 교류 및 협력에 관한 사업 4. 산업단지 안의 산업용지 및 공장등과 생산설비 등의 중개 및 그 활용을 촉진하기 위한 사업 5. 취업알선, 그 밖에 산업단지 입주기업체의 원활한 인력수급을 위한 사업 6. 삭제 <2011.6.27.> 7. 산업단지 및 입주기업의 지원을 위한 자금의 조성·운영 및 투자에 관한 사업 8. 토지의 취득·공급 및 시설의 임대에 관한 사업 9. 입주기업체 및 근로자의 교류증진과 해외구매자 등의 편의도모를 위한 전시장·회의장 등 각종 지원시설의 운영에 관한 사업 10. 입주기업체의 구조조정 및 경영 정상화를 지원하기 위한 사업 11. 산업통상자원부장관·지방자치단체의 장 등이 위탁	

법	시 행 령	시 행 규 칙
립 · 운영 지원 6. 입주기업체의 생산성 향상 및 수출 촉진을 위한 사업 7. 공장설립 관련 업무의 지원 8. 공장의 이전 · 집단화를 위한 사업 9. 공장설립 및 산업단지와 관련한 정보의 수집 · 보급 및 조사 · 연구 10. 산업단지구조고도화사업 11. 산업집적지경쟁력강화사업 11의2. 산업단지의 안전관리 및 안전교육에 관한 사업 12. 입주기업체를 지원하기 위한 사업으로서 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업 ② 각 산업단지의 관리권자는 산업단지의 관리업무를 산업통상자원부장관과 협의하여 공단에 위탁할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2013.3.23.> ③ 삭제 <1999.2.8.> ④ 공단은 제1항의 사업을 할 때 지방자치단체 및 중소벤처기업진흥공단 또는 상공회의소 등 유관기관과 입주기업에 대한 지원업무에 관하여 상호 협력할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2018.12.31.> ⑤ 제4항에 따른 지방자치단체 및 유관기관과의 협력에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.> 〔본조신설 1996.12.31.〕 〔제45조의7에서 이동 , 종전 제45조의13은 제45조의19로 이동 <2010.4.12.>〕 **제45조의13(사업단의 구성 등)** ① 산업통상자원부장관은 스마트그린산업단지 촉진사업을 전략적으로 추진하기 위하여 공단에 사업단을 둘 수 있다.	한 사업 12. 저탄소 녹색성장을 촉진하기 위한 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」에 따른 생태산업단지 구축에 관한 사업 13. 제1호부터 제12호까지의 사업에 준하는 사업으로서 산업통상자원부장관의 승인을 받은 사업 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의4에서 이동 , 종전 제58조의8은 제58조의12로 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의9(지방자치단체 등과의 협력 등)** ① 공단이 법 제45조의13제5항에 따라 지방자치단체 및 유관기관과 협력할 사항은 다음 각 호의 사항으로 한다. <개정 2010.7.12.> 1. 법 제45조의13제1항제7호에 따른 공장설립 관련 업무 지원 중 공장설립에 관련된 각종 인가 · 허가 등의 절차에 대한 지원 및 그 지원업무의 위탁 2. 법 제45조의13제1항제2호 · 제3호 및 제5호에 규정된 사업의 추진에 따른 용지 및 손실보상업무의 위탁, 기반시설의 설치지원, 각종 인가 · 허가 등의 절차에 대한 지원 3. 그 밖에 법 제45조의13제1항 각 호 및 제58조의8 각 호에 따른 사업의 원활한 추진을 위하여 필요하다고 인정되는 사항 ② 관리기관은 제1항 각 호의 지원 등을 수행할 경우 필요하면 지방자치단체 또는 유관기관에 필요한 서류의 열람 또는 복사를 요청할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의5에서 이동 , 종전 제58조의9는 제58조의13	

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 제1항에 따른 사업단은 단장을 포함하여 15명 이내로 구성하며, 사업단의 구성·운영 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의13은 제45조의21로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의13 **제45조의14(자금의 차입)** 공단은 제45조의13에 따른 사업을 위하여 필요하면 산업통상자원부장관의 승인을 받아 관계 법령에서 정하는 바에 따라 국내외로부터 자금을 차입할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의8에서 이동 <2010.4.12.>〕 **제45조의14(사업시행자)** 스마트그린산업단지 촉진사업을 시행할 수 있는 사업시행자는 다음 각 호의 자로 한다. 1. 국가지방자치단체 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 3. 그 밖에 스마트그린산업단지 촉진사업을 수행할 수 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 자 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의14는 제45조의22로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의14 **제45조의15(비용부담)** 공단은 산업통상자원부장관의 승인을 받아 그 사업과 관련되어 수익을 얻는 자로 하여금 그 사업에 필요한 비용을 부담하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕	으로 이동 <2010.7.12.>〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
[제45조의9에서 이동 <2010.4.12.>] **제45조의15(입주기업체 정보수집 등)** ① 제45조의14에 따른 사업시행자는 스마트그린산업단지 촉진사업을 위하여 필요한 경우 정보통신기술을 활용하여 입주기업체의 공장에서 축적되는 제조공정 데이터, 산업집적기반시설 · 산업기반시설 및 공공시설 데이터, 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공공데이터 등 대통령령이 정하는 정보(이하 "산업단지 데이터"라 한다)를 정보 보유자(해당 산업단지 데이터를 제3자에게 제공할 정당한 권한이 있는 자로 한정한다. 이하 같다)의 동의를 받아 수집 · 가공할 수 있다. 이 경우 사업시행자가 수집 · 가공한 정보를 활용(정보 보유자 이외의 제3자에게 제공하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하려면 정보 보유자에게 이에 대한 동의를 받아야 한다. ② 사업시행자의 산업단지 데이터 수집 · 가공 · 활용에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. 이 경우 개인정보의 보호에 관하여는 제1항 및 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따른다. ③ 산업단지 데이터의 수집 · 가공 · 활용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2020.12.8.] [종전 제45조의15는 제45조의23으로 이동 <2020.12.8.>] [시행일 : 2021.6.9.] 제45조의15		
제45조의16(예산과 결산) ① 공단은 사업연도마다 총수입과 총지출을 예산으로 편성하여 산업통상자원부장관		**제44조의4(예산 및 결산의 제출)** ① 공단은 법 제45조의16제1항에 따라 예산의 승인을 받으려는 경우

법	시 행 령	시 행 규 칙
의 승인을 받아야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ② 공단이 제1항에 따른 승인을 받으려는 경우에는 그 편성된 예산안을 회계연도 개시 20일 전까지 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 공단은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부한 결산서를 산업통상자원부장관에게 제출하고 그 승인을 받아 결산을 확정하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 재무제표(공인회계사나 회계법인의 감사의견서를 포함한다)와 그 부속서류 2. 그 밖에 결산의 내용을 명확하게 하기 위하여 필요한 서류 ④ 공단은 매 회계연도의 결산 결과 이익금이 생겼을 때에는 이월손실금의 보전(補塡)에 충당하고, 충당하고도 남는 이익금은 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따라 적립하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [제45조의10에서 이동 <2010.4.12.>]		에는 다음 각 호의 서류를 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2010.7.13., 2011.10.25., 2013.3.23.> 1. 사업운영계획서 2. 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서 3. 급여비 명세서 4. 계속비에 관한 조서 5. 채무부담행위에 관한 조서 6. 해당 회계연도의 예상 대차대조표와 전 회계연도의 예정손익계산서 및 예정대차대조표 ② 공단은 법 제45조의16제3항에 따라 결산서를 제출할 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. <개정 2010.7.13.> 1. 해당 회계연도의 경영실적보고서 2. 대차대조표 3. 손익계산서 4. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 5. 회전기금을 둔 경우에는 그 운용상황서 6. 자금운용표 또는 재무상태변동표 7. 그 밖의 결산부속 명세서 [전문개정 2009.8.7.] [제44조의2에서 이동 <2010.7.13.>]
제45조의16(스마트그린산업단지 지정에 대한 특례) ① 제45조의11제1항에 따라 스마트그린산업단지로 지정된 경우 제45조의2제4항제2호에도 불구하고 전체 스마트그린산업단지 지정면적의 100분의 30까지 산업단지구조고도화사업으로 계획할 수 있다. ② 산업통상자원부장관은 스마트그린산업단지 중 일정 지역에 대하여 지식기반산업집적지구를 우선 지정할 수 있다.		

법	시 행 령	시 행 규 칙
③ 산업통상자원부장관은 스마트그린산업단지에 대하여 다음 각 호에 따른 승인을 할 수 있다. 이 경우 관리권자는 관리기본계획에 이를 반영하여야 한다. 1. 제2조제18호 및 제28조의5에도 불구하고 입주기업체 및 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설에 관하여 스마트그린산단계획에서 달리 정하는 승인 2. 근로자 복리후생시설 확충 등을 위하여 필요한 경우 제2조제1호에 따른 부대시설의 개념을 스마트그린산단계획에서 달리 정하는 승인 ④ 스마트그린산업단지에 관하여는 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제41조를 준용한다. 이 경우 "국가기관등"은 "스마트그린산업단지 촉진사업의 제45조의14에 따른 사업시행자"로 보고, "국가시범도시건설사업"은 "스마트그린산업단지 촉진사업"으로 본다. 〔본조신설 2020.12.8.〕 〔종전 제45조의16은 제45조의24로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의16		
제5장의4 한국산업단지공단 <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2020.12.8.> 〔시행일 : 2021.6.9.〕		
제45조의17(업무의 지도·감독) ① 산업통상자원부장관은 제45조의13제1항 각 호에 따른 공단의 업무를 지도·감독하고, 필요하다고 인정하면 공단에 대하여 사업에 관한 지시 또는 명령을 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.>	**제58조의10(업무의 지도·감독)** ① 산업통상자원부장관은 법 제45조의17에 따라 공단에 대하여 업무·회계 및 재산에 관한 사항을 보고하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 공단의 장부·서류, 그 밖의 물건을 검사하게 할 수 있다. <개정 2010.7.12., 2013.3.23.>	

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 공단에 대한 산업통상자원부장관의 지도·감독에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [제45조의11에서 이동 <2010.4.12.>]	② 제1항에 따라 검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 내보여야 한다. [전문개정 2009.8.5.] [제58조의6에서 이동 , 종전 제58조의10은 제58조의14로 이동 <2010.7.12.>]	
제45조의17(한국산업단지공단의 설립 등) ① 산업단지의 개발 및 관리와 기업체의 산업활동 지원과 산학협력 촉진을 위하여 한국산업단지공단을 설립한다. <개정 2018.1.16.> ② 공단은 법인으로 하고, 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ③ 공단이 아닌 자는 한국산업단지공단 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ④ 공단은 제45조의21에 따른 사업을 추진하기 위하여 필요한 자금을 다음 각 호의 재원으로 조달한다. <개정 2010.4.12., 2020.12.8.> 1. 국가 또는 지방자치단체의 출연금 및 보조금 2. 제45조의21에 따른 사업의 수익금 3. 제45조의22에 따른 차입금 4. 제45조의27에 따른 채권의 발행으로 조성한 자금 5. 그 밖의 수입금 ⑤ 제4항제1호에 따른 출연금의 사용 및 관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.2.6.] [제45조의9에서 이동 , 종전 제45조의17는 제45조의25로 이동 <2020.12.8.>] [시행일 : 2021.6.9.] 제45조의17		

법	시 행 령	시 행 규 칙
제45조의18(출연 및 보조금) 국가 또는 지방자치단체는 공단의 운영 및 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공단에 출연하거나 보조할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의12에서 이동 <2010.4.12.>〕 **제45조의18(정관)** ① 공단의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2018.1.16., 2020.12.8.> 1. 목적 2. 명칭 3. 주된 사무소, 지역본부, 지부(支部), 연수원, 제45조의 28에 따른 산하기관의 설치·운영, 그 밖의 사무소에 관한 사항 4. 임원 및 직원에 관한 사항 5. 이사회에 관한 사항 6. 업무 및 그 집행에 관한 사항 7. 자산 및 그 회계에 관한 사항 8. 정관변경에 관한 사항 9. 공고의 방법 10. 규약·규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 11. 채권의 발행 ② 공단이 정관을 변경하려면 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의10에서 이동 , 종전 제45조의18은 제45조의26으로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의18	**제58조의11(출연금의 지급 및 관리)** ① 공단이 법 제45조의18에 따라 출연금을 지급받은 경우에는 별도의 계정을 설정하여 이를 관리하여야 하며, 법 제45조의13제1항 각 호의 사업의 용도로만 이를 사용하여야 한다. <개정 2010.7.12.> ② 국가 또는 지방자치단체는 출연금을 지급받은 공단이 제1항에 따른 용도 외의 목적으로 이를 사용한 경우에는 용도 외의 목적으로 사용한 출연금의 전부를 회수할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의7에서 이동 , 종전 제58조의11은 제58조의15로 이동 <2010.7.12.>〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제45조의19(채권의 발행) ① 공단은 산업통상자원부장관의 승인을 받아 채권을 발행할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 삭제 <2010.4.12.> ③ 채권의 발행액은 공단의 자본금과 적립금을 합친 금액의 10배를 초과하지 못한다. ④ 정부는 공단이 발행하는 채권 원리금의 상환을 보증할 수 있다. ⑤ 채권의 소멸시효는 상환일부터 기산하여 원금은 5년, 이자는 2년이 지나면 완성한다. ⑥ 그 밖에 채권의 발행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.2.6.] [제45조의13에서 이동 <2010.4.12.>] **제45조의19(임원 등)** ① 공단에 다음 각 호의 임원을 둔다. <개정 2011.7.25.> 1. 이사장 1명 2. 부이사장 1명 3. 이사장 및 부이사장을 제외한 이사(비상임이사를 포함한다) 13명 이내(이사장 및 부이사장을 포함한 상임이사는 이사 정수의 3분의 2 미만으로 한다) 4. 감사 1명(비상근을 말한다. 이하 같다) ② 이사장 및 비상임이사는 산업통상자원부장관이 임면(任免)하고, 부이사장을 포함한 상임이사는 이사장이 임면한다. 다만, 정관으로 정하는 바에 따라 당연직이사를 둘 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23.> ③ 감사는 기획재정부장관이 임면한다.	**제58조의12(채권의 형식)** 법 제45조의19에 따라 공단이 발행하는 채권은 무기명식으로 한다. 다만, 응모자 또는 소지인의 청구가 있는 때에는 기명식으로 할 수 있다. <개정 2010.7.12.> [전문개정 2009.8.5.] [제58조의8에서 이동 , 종전 제58조의12는 제58조의16으로 이동 <2010.7.12.>] **제58조의13(채권의 발행방법)** 공단이 발행하는 채권은 모집 · 총액인수 또는 매출의 방법으로 이를 발행한다. [전문개정 2009.8.5.] [제58조의9에서 이동 , 종전 제58조의13은 제58조의17로 이동 <2010.7.12.>] **제58조의14(채권의 응모 등)** ① 공단은 모집의 방법으로 채권을 발행하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 채권청약서를 작성하여 교부하여야 한다. 1. 공단의 명칭 2. 채권의 발행총액 3. 채권의 권종별 액면금액 4. 채권의 이율 5. 채권상환의 방법 및 기간과 이자지급의 방법 6. 채권의 발행가액 또는 그 최저가액 7. 상환되지 아니한 채권이 있는 경우에는 그 총액 8. 채권모집의 위탁을 받은 회사가 있는 경우에는 그 상호 및 주소 ② 채권의 모집에 응하려는 자는 제1항에 따른 채권청약서 2통에 그 응모하려는 채권의 수 · 금액과 청약자의 주소를 기재하고 기명날인하여 공단에 제출하여야 한다. 이 경우 채권의 최저가액을 정하여 발행	

법	시 행 령	시 행 규 칙
④ 이사장의 임기는 3년으로 하고, 부이사장 · 이사 및 감사의 임기는 2년으로 하며 1년 단위로 연임할 수 있다. 다만, 당연직이사의 임기는 그 직에 재임하는 기간으로 한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의11에서 이동 , 종전 제45조의19는 제45조의27로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의19	하는 때에는 응모가액을 기재하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의10에서 이동 , 종전 제58조의14는 제58조의18로 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의15(총액인수 및 매출의 방법)** ① 제58조의14는 계약에 의하여 채권의 총액을 인수하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다. 채권모집의 위탁을 받은 회사가 그 채권의 일부를 인수하는 경우에는 그 인수분에 대하여도 또한 같다. <개정 2010.7.12.> ② 매출의 방법으로 채권을 발행하는 때에는 매출기간과 제58조의14제1항제1호부터 제6호까지의 사항을 미리 공고하여야 한다. <개정 2010.7.12.> 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의11에서 이동 , 종전 제58조의15는 제58조의19로 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의16(채권의 발행총액)** 공단은 채권의 발행에 있어서 실제로 응모된 총액이 채권청약서에 기재된 채권의 발행총액에 미달되는 경우에도 채권을 발행한다는 뜻을 채권청약서에 표시할 수 있다. 이 경우 그 응모총액을 채권의 발행총액으로 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의12에서 이동 , 종전 제58조의16은 제58조의20으로 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의17(채권인수가액의 납입 등)** ① 공단은 채권의 응모가 완료된 때에는 지체 없이 응모자로 하여금 인수한 채권금액의 전액을 납입하게 하여야 한다. ② 채권모집의 위탁을 받은 회사는 자기의 명의로 공단을 위하여 제1항에 따른 행위를 할 수 있다.	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	③ 모집의 방법으로 채권을 발행하는 경우에는 그 발행 총액에 해당하는 납입금 전액이 납입된 후가 아니면 그 채권을 발행하지 못한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의13에서 이동 , 종전 제58조의17은 제58조의21로 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의18(채권의 기재사항)** 채권에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 공단의 이사장이 기명날인하여야 한다. <개정 2010.7.12.> 1. 제58조의14제1항제1호부터 제5호까지의 사항(매출의 방법에 따라 채권을 발행하는 경우에는 제58조의14제1항제2호의 사항은 제외한다) 2. 채권의 번호 3. 채권의 발행 연월일 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의14에서 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의19(채권원부)** ① 공단은 주된 사무소에 채권원부를 비치하고 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. <개정 2010.7.12.> 1. 채권의 권종별 수와 번호 2. 채권의 발행 연월일 3. 제58조의14제1항제2호부터 제5호까지의 사항과 제8호의 사항 ② 채권이 기명식인 때에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 채권소유자의 성명 및 주소 2. 채권의 취득 연월일 ③ 채권의 소유자 또는 소지인은 공단의 근무시간 중	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	언제든지 채권원부의 열람을 요구할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의15에서 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의20(이권흠결의 경우)** ① 이권이 있는 무기명식의 채권을 상환하는 경우 이권이 흠결된 때에는 그 이권에 상당하는 금액을 상환액으로부터 공제한다. ② 제1항에 따른 이권의 소지인은 그 이권과 상환으로 공제된 금액의 지급을 청구할 수 있다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의16에서 이동 <2010.7.12.>〕 **제58조의21(채권소지인에 대한 통지 등)** ① 채권을 발행하기 전의 그 응모자 또는 권리자에 대한 통지 또는 최고는 채권청약서에 기재된 주소로 하여야 한다. 이 경우 공단이 따로 주소를 통지받은 때에는 그 주소로 하여야 한다. ② 무기명식 채권의 소지인에 대한 통지 또는 최고는 공고의 방법으로 한다. 다만, 그 주소를 알 수 있는 경우에는 이에 따르지 아니할 수 있다. ③ 기명식 채권의 소유자에 대한 통지 또는 최고는 채권원부에 기재된 주소로 하여야 한다. 이 경우 공단이 따로 주소를 통지받은 때에는 그 주소로 하여야 한다. 〔전문개정 2009.8.5.〕 〔제58조의17에서 이동 <2010.7.12.>〕	
제45조의20(산하기관) ① 공단은 제45조의13의 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 공단 산하에 「사립학교법」에 따른 학교(학교법인을 포함한다)와 그밖에 필요한 기관(이하 "산하기관"이라 한다)을 둘 수 있다.		

법	시 행 령	시 행 규 칙
② 공단의 이사장은 산하기관을 지도·감독한다. ③ 산하기관의 설치·운영 등에 필요한 사항은 공단의 정관으로 정한다. ④ 산업통상자원부장관은 산업기술혁신에 필요한 현장 전문인력을 양성하기 위하여 공단에 학교운영에 필요한 자금(「사립학교법」 제5조에 따른 재산)을 지원할 수 있다. 〔본조신설 2018.1.16.〕		
제45조의20(이사회) ① 공단의 중요 사항을 의결하게 하기 위하여 공단에 이사회를 둔다. ② 이사회는 이사장·부이사장을 포함한 15명 이내의 이사로 구성하고, 이사회 의장은 이사장이 된다. ③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의12에서 이동 , 종전 제45조의20은 제45조의28로 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의20		
제45조의21(사업) ① 공단은 제45조의17제1항의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. <개정 2009.2.6., 2010.4.12., 2011.3.30., 2015.5.18., 2017.11.28., 2018.1.16., 2020.12.8.> 1. 제2조제15호에 따른 산업단지의 관리 2. 산업단지의 개발, 조성, 분양, 임대 및 매각에 관한 사업 3. 공장·지식산업센터 및 지원시설·산업집적기반시설의 설치·운영과 분양·임대 및 매각에 관한 사업(제39조제1항에 따라 양도받은 산업용지 또는 공장등을 매각하는 사업을 포함한다)		

법	시 행 령	시 행 규 칙
4. 입주기업체의 노사협력 증진 및 인력수급에 관한 사업 5. 입주기업체 근로자의 후생복지·교육사업 및 주택건설사업 5의2. 입주기업체 근로자의 자녀들을 위한 보육시설의 운영에 관한 사업 5의3. 산업단지 입주기업의 산업기술혁신에 필요한 현장전문인력 양성과 산학협력, 근로자의 재교육 등을 위한 「사립학교법」에 따른 학교의 설립·운영 지원 6. 입주기업체의 생산성 향상 및 수출 촉진을 위한 사업 7. 공장설립 관련 업무의 지원 8. 공장의 이전·집단화를 위한 사업 9. 공장설립 및 산업단지와 관련한 정보의 수집·보급 및 조사·연구 10. 산업단지구조고도화사업 11. 산업집적지경쟁력강화사업 11의2. 산업단지의 안전관리 및 안전교육에 관한 사업 11의3. 스마트그린산업단지 관리 및 스마트그린산업단지 촉진사업 지원에 관한 업무 12. 입주기업체를 지원하기 위한 사업으로서 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업 ② 각 산업단지의 관리권자는 산업단지의 관리업무를 산업통상자원부장관과 협의하여 공단에 위탁할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2013.3.23.> ③ 삭제 <1999.2.8.> ④ 공단은 제1항의 사업을 할 때 지방자치단체 및 중소벤처기업진흥공단 또는 상공회의소 등 유관기관과 입주기업에 대한 지원업무에 관하여 상호 협력		

법	시 행 령	시 행 규 칙
할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2018.12.31.> ⑤ 제4항에 따른 지방자치단체 및 유관기관과의 협력에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.2.6.> 〔본조신설 1996.12.31.〕 〔제45조의13에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의21 **제45조의22(자금의 차입)** 공단은 제45조의21에 따른 사업을 위하여 필요하면 산업통상자원부장관의 승인을 받아 관계 법령에서 정하는 바에 따라 국내외로부터 자금을 차입할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2020.12.8.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의14에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의22 **제45조의23(비용부담)** 공단은 산업통상자원부장관의 승인을 받아 그 사업과 관련되어 수익을 얻는 자로 하여금 그 사업에 필요한 비용을 부담하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의15에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의23 **제45조의24(예산과 결산)** ① 공단은 사업연도마다 총수입과 총지출을 예산으로 편성하여 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2013.3.23.> ② 공단이 제1항에 따른 승인을 받으려는 경우에는 그 편성된 예산안을 회계연도 개시 20일 전까지 산업		

법	시 행 령	시 행 규 칙
통상자원부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ③ 공단은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부한 결산서를 산업통상자원부장관에게 제출하고 그 승인을 받아 결산을 확정하여야 한다. <개정 2013.3.23.> 1. 재무제표(공인회계사나 회계법인의 감사의견서를 포함한다)와 그 부속서류 2. 그 밖에 결산의 내용을 명확하게 하기 위하여 필요한 서류 ④ 공단은 매 회계연도의 결산 결과 이익금이 생겼을 때에는 이월손실금의 보전(補塡)에 충당하고, 충당하고도 남는 이익금은 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따라 적립하여야 한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [제45조의16에서 이동 <2020.12.8.>] [시행일 : 2021.6.9.] 제45조의24		
제45조의25(업무의 지도·감독) ① 산업통상자원부장관은 제45조의21제1항 각 호에 따른 공단의 업무를 지도·감독하고, 필요하다고 인정하면 공단에 대하여 사업에 관한 지시 또는 명령을 할 수 있다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23., 2020.12.8.> ② 공단에 대한 산업통상자원부장관의 지도·감독에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [제45조의17에서 이동 <2020.12.8.>] [시행일 : 2021.6.9.] 제45조의25		

법	시 행 령	시 행 규 칙
제45조의26(출연 및 보조금) 국가 또는 지방자치단체는 공단의 운영 및 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공단에 출연하거나 보조할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의18에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의26		
제45조의27(채권의 발행) ① 공단은 산업통상자원부장관의 승인을 받아 채권을 발행할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 삭제 <2010.4.12.> ③ 채권의 발행액은 공단의 자본금과 적립금을 합친 금액의 10배를 초과하지 못한다. ④ 정부는 공단이 발행하는 채권 원리금의 상환을 보증할 수 있다. ⑤ 채권의 소멸시효는 상환일부터 기산하여 원금은 5년, 이자는 2년이 지나면 완성한다. ⑥ 그 밖에 채권의 발행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〔전문개정 2009.2.6.〕 〔제45조의19에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의27		
제45조의28(산하기관) ① 공단은 제45조의21의 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 공단 산하에 「사립학교법」에 따른 학교(학교법인을 포함한다)와 그밖에 필요한 기관(이하 "산하기관"이라 한다)을 둘 수 있다. <개정 2020.12.8.> ② 공단의 이사장은 산하기관을 지도·감독한다.		

법	시 행 령	시 행 규 칙
③ 산하기관의 설치·운영 등에 필요한 사항은 공단의 정관으로 정한다. ④ 산업통상자원부장관은 산업기술혁신에 필요한 현장 전문인력을 양성하기 위하여 공단에 학교운영에 필요한 자금(「사립학교법」 제5조에 따른 재산)을 지원할 수 있다. 〔본조신설 2018.1.16.〕 〔제45조의20에서 이동 <2020.12.8.>〕 〔시행일 : 2021.6.9.〕 제45조의28		
제6장 보 칙 <개정 2009.2.6.>		
제46조(조세감면) 국가 또는 지방자치단체는 산업입지의 원활한 조성 및 산업단지에의 입주기업체 또는 지원기관의 유치를 위하여 「조세특례제한법」에서 정하는 바에 따라 법인세·소득세·취득세·재산세 및 등록세 등을 감면할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제47조(자금지원) 국가 또는 지방자치단체는 산업입지에의 원활한 조성 및 산업단지의 입주기업체 또는 지원기관의 유치를 위하여 자금지원에 대한 필요한 조치를 할 수 있다. 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제48조(보고 및 검사) ① 산업통상자원부장관은 시·도지사에 대하여, 시·도지사는 시장·군수 또는 구청장에 대하여, 시장·군수 또는 구청장은 공장의 소유자 또는 점유자에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는		**제45조(보고절차)** ① 산업통상자원부장관 또는 지방자치단체의 장은 법 제48조제1항 및 제2항에 따라 공장의 소유자 또는 점유자, 입주기업체, 지원기관 등에 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명하려면

법	시 행 령	시 행 규 칙
바에 따라 공장입지, 공장건축, 공장등록 등에 관한 필요한 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 이를 검사하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 국가산업단지의 관리기관·입주기업체·지원기관과 시·도지사에 대하여, 시·도지사는 일반산업단지 및 도시첨단산업단지의 관리기관·입주기업체·지원기관과 시장·군수 또는 구청장에 대하여, 시장·군수 또는 구청장은 농공단지의 관리기관·입주기업체·지원기관에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업단지의 관리에 필요한 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 산업단지의 관리에 관한 업무를 검사하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ③ 제1항 및 제2항에 따른 검사를 할 때에는 검사 7일 전까지 검사 일시, 검사 이유 및 검사 내용 등을 포함한 검사계획을 검사대상자에게 알려야 한다. 다만, 긴급한 경우이거나 사전에 알리면 증거인멸 등으로 검사의 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 제1항 및 제2항에 따라 검사하는 공무원은 그 신분을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 하며, 출입·검사 시 담당 공무원의 성명, 출입 시간 및 출입 목적 등을 적은 문서를 관계인에게 내주어야 한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 보고 및 검사에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013.3.23.>		7일 이상의 기간을 두어야 한다. 다만, 자료수집 완료시일이 촉박하다고 인정되는 경우 등 특별한 사유가 있으면 그 기간을 7일 미만으로 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 법 제48조제2항에 따라 입주기업체 및 지원기관이 산업단지 관리에 관한 보고를 하거나 자료를 제출하려는 경우에는 관리기관을 거쳐야 한다. [전문개정 2011.7.1.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
[전문개정 2009.2.6.]		
제49조(지도 및 감독) ① 산업통상자원부장관은 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장, 공장의 소유자 또는 점유자에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 공장입지, 공장건축, 공장등록 등에 관하여 필요한 지도와 감독을 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 관리기관, 입주기업체 및 지원기관에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업단지의 관리 등에 관하여 필요한 지도와 감독을 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]		**제46조(지도 및 감독)** 산업통상자원부장관은 법 제49조에 따른 지도·감독을 위하여 필요하다고 인정하면 자료의 제출을 명하거나 소속 공무원으로 하여금 조사를 하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2009.8.7.]
제50조(건축허가 등의 제한) 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 이 법에 따른 공장의 신설·증설·이전 또는 업종변경에 관한 승인을 받지 아니한 자에 대하여는 관계 법령에 따른 공장의 건축허가·영업 등의 허가등을 하여서는 아니 된다. [전문개정 2009.2.6.]		
제51조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 산업통상자원부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장, 관리기관 또는 공단에 위임 또는 위탁할 수 있다. <개정 2013.3.23.> ② 산업통상자원부장관은 공장설립온라인지원시스템의 설치·운영을 공단 또는 대통령령으로 정하는 기관·단체에 위탁할 수 있다. <개정 2013.3.23.> [전문개정 2011.7.25.]	**제59조(권한의 위임·위탁)** ① 법 제51조제1항에 따라 산업통상자원부장관(제4항에 따라 관리권한이 위탁된 경우에는 그 위탁을 받은 중앙행정기관의 장을 포함한다)은 법 제55조제1항제1호부터 제5호까지, 같은 조 제2항제9호에 따른 과태료처분 중 국가산업단지의 입주기업 또는 지원기관에 대한 과태료의 부과·징수와 이의제기의 수리 및 법원에의 통보에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다. <개정 2009.8.5., 2011.10.26., 2013.3.23.> ② 삭제 <2003.6.30.> ③ 법 제31조에 따라 산업통상자원부장관은 제4항 또	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	는 다른 법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 국가산업단지에 대한 법 제2조제15호에 따른 관리업무를 공단에 위탁한다. <개정 2009.8.5., 2013.3.23.> ④ 법 제51조제1항에 따라 산업통상자원부장관은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제2항에 따른 중앙행정기관의 장의 요청에 따라 지정된 국가산업단지에 대하여 해당 중앙행정기관의 장의 요청이 있는 경우로서 그가 직접 관리하여야 할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 해당 국가산업단지에 대한 관리권한을 그 중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있다. <개정 2009.8.5., 2011.10.26., 2013.3.23.> ⑤ 법 제51조제1항에 따라 산업통상자원부장관은 법 제34조에 따른 국가산업단지 내 국유지의 매각 및 임대에 관한 업무를 해당 국가산업단지의 관리업무를 위임 또는 위탁받은 공단에 위탁하며, 법 제34조에 따른 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 내 국유지의 매각 및 임대에 관한 업무를 관할 시·도지사에게 위임한다. <개정 2009.8.5., 2011.6.27., 2011.10.26., 2013.3.23.> ⑥ 법 제51조제2항에 따라 산업통상자원부장관은 공장설립온라인지원시스템의 설치·운영 등에 관한 다음 각 호의 업무를 공단에 위탁한다. <신설 2011.10.26., 2013.3.23.> 1. 법 제6조의2제1항에 따른 공장설립온라인지원시스템의 설치·운영에 관한 업무 2. 삭제 <2015.6.30.> 3. 법 제6조의3제3항에 따른 전산자료를 이용하는 자에 대한 사용료 징수에 관한 업무	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	4. 법 제6조의5에 따른 공장설립온라인지원시스템 이용하는 자에 대한 교육과 그 교육비용의 징수에 관한 업무 〔전문개정 1996.7.19.〕	
제51조의2(청문) 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. <개정 2011.7.25.> 1. 제13조의5에 따른 공장설립등의 승인 취소 및 해당 토지의 원상회복 명령 2. 제14조의4에 따른 제조시설설치승인의 취소 3. 제17조에 따른 공장의 등록취소 4. 제20조제6항에 따라 준용되는 제13조의5에 따른 승인 취소 〔전문개정 2009.2.6.〕		
제51조의3(휴업·폐업 업체 현황 등 요청) 산업단지의 효율적 관리를 위하여 관리권자 또는 관리기관은 「부가가치세법」 등 관련 법령에 따라 제출된 해당 산업단지 내 위치한 업체의 사업자등록 및 휴업·폐업에 관한 정보 및 현황 등을 국세청장에게 요청할 수 있다. <개정 2019.12.10.> 〔본조신설 2011.3.30.〕		
제51조의4(규제의 재검토) 산업통상자원부장관은 제31조제6항에 따른 관리공단등의 설립인가 취소 사유에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.10.> 〔본조신설 2015.5.18.〕	**제59조의2(규제의 재검토)** ① 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2014.12.9.> 1. 제6조에 따른 산업단지의 입주자격: 2014년 1월 1일 2. 삭제 <2020.3.3.> 3. 제27조 및 별표 2에 따른 성장관리권역에서 허용되	

법	시 행 령	시 행 규 칙
	는 행위의 범위: 2014년 1월 1일 4. 제34조 및 별표 4에 따른 도시형공장의 구분 및 범위: 2014년 1월 1일 5. 제36조의3에 따른 분양공고안 승인의 제외대상: 2014년 1월 1일 6. 제36조의4에 따른 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설에 해당하기 위한 사업과 입주업체 생산활동지원시설로서 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설의 범위: 2014년 1월 1일 7. 삭제 <2020.3.3.> 8. 제48조의4에 따른 산업용지 및 공장등의 입주계약의 계약기간, 임대계약기간 및 우선 양도의 요건과 대상: 2014년 1월 1일 9. 제49조에 따른 산업용지의 처분제한 사유 및 처분절차 등: 2014년 1월 1일 10. 삭제 <2020.3.3.> 11. 제58조의5에 따른 개발이익 재투자의 범위 및 대상 사업: 2014년 1월 1일 ② 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2014.12.9.> 1. 제4조의6에 따른 지식산업센터의 요건: 2015년 1월 1일 2. 제19조의2에 따른 사도개설허가에 관한 기준: 2015년 1월 1일 3. 제19조의7에 따른 제조시설 설치승인의 취소사유: 2015년 1월 1일 4. 제21조에 따른 공장의 등록 취소사유: 2015년 1월 1일	

법	시 행 령	시 행 규 칙
제7장 벌칙 <개정 2009.2.6.> **제52조(벌칙)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2011.3.30., 2014.12.30., 2015.5.18., 2019.12.10.> 1. 제38조의2제4항 또는 제39조제1항 · 제2항 · 제5항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 2. 제39조의2제4항을 위반하여 분할된 산업용지 또는 산업용지의 공유지분을 처분한 자 3. 제40조의2제1항을 위반하여 관리기관 또는 관리기관이 매수신청을 받아 선정한 다른 기업체나 유관기관 이외의 자에게 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 4. 제43조제1항을 위반하여 관리기관 또는 관리기관이 매수신청을 받아 선정한 다른 기업체나 유관기관 이외의 자에게 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2013.7.30., 2017.3.21.>	5. 제43조의2에 따른 용도별 구역변경에 따른 지가상승의 산정 및 관리권자가 기부받을 수 있는 범위: 2015년 1월 1일 6. 제48조에 따른 공동시설의 공동부담금 징수의 승인절차 및 징수절차: 2015년 1월 1일 7. 제60조 및 별표 6에 따른 과태료의 부과기준: 2015년 1월 1일 〔전문개정 2013.12.30.〕	

법	시 행 령	시 행 규 칙
1. 제13조제1항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 공장을 신설·증설 또는 업종변경을 하거나 변경승인을 받지 아니하고 승인받은 사항을 변경한 자(제28조의2제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 2. 제14조의3제1항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 제조시설등을 설치한 자 3. 제20조제1항 및 제2항을 위반하여 공장을 신설(제14조의3에 따른 제조시설설치를 포함한다)·증설·이전 또는 업종변경을 하거나 변경승인을 받지 아니하고 승인받은 사항을 변경한 자 4. 제28조의4제4항을 위반하여 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 입주자를 모집한 자 5. 제38조제1항 또는 제3항에 따른 입주계약을 체결하지 아니하고 제조업 또는 그 외의 사업을 한 자 6. 제42조제2항을 위반하여 계속 그 사업을 하는 자 ③ 제28조의4제1항에 따른 승인을 받지 아니하고 지식산업센터를 분양한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2014.1.21.> [전문개정 2009.2.6.]		
제53조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> 1. 제28조의3제3항을 위반하여 지식산업센터를 매각한 자 2. 삭제 <2014.1.21.> 3. 제28조의7제1항에 따른 의무를 위반한 자 4. 제38조제2항을 위반하여 변경계약(산업통상자원부		**제47조(경미한 변경계약 사항)** 법 제53조제4호 및 제55조제2항제9호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항"이란 제35조제1항제1호의 사항을 말한다. 다만, 영 제49조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 소유권의 이전으로 회사명 또는 대표자 성명이 변경되는 경우는 제외한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.6.> [전문개정 2009.8.7.]

법	시 행 령	시 행 규 칙
령으로 정하는 경미한 사항에 대한 변경은 제외한다)을 체결하지 아니하고 제조업 또는 그 외의 사업을 하는 자 〔전문개정 2009.2.6.〕 **제54조(양벌규정)** 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제52조 또는 제53조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 〔전문개정 2008.12.26.〕		**제48조(규제의 재검토)** ①산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2014.12.31.> 1. 제7조에 따른 공장설립등의 승인사항의 변경: 2014년 1월 1일 2. 제7조의2제1항에 따른 공장설립등의 변경신고 대상이 되는 경미한 사항의 범위: 2014년 1월 1일 3. 제28조에 따른 관리공단 등의 설립규모: 2014년 1월 1일 4. 제39조의3에 따른 산업용지의 분할기준 등: 2014년 1월 1일 5. 제42조에 따른 입주계약의 해지기간: 2014년 1월 1일

법	시 행 령	시 행 규 칙
		② 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <신설 2014.12.31., 2020.2.28.> 1. 제7조의3에 따른 공장설립승인의 신청 시 제출서류: 2015년 1월 1일 2. 제9조의2제2항에 따른 사업개시 신고 시 제출서류: 2015년 1월 1일 3. 제11조제2항에 따른 공장등록사항의 변경신청 시 첨부서류: 2015년 1월 1일 4. 제12조의2제5항에 따른 부분가동을 위한 공장등록 시 공장설립등의 완료신고 기한: 2015년 1월 1일 5. 제16조에 따른 자연보전권역에서 설립이 허용되는 공장의 유형: 2015년 1월 1일 6. 제25조에 따른 지식산업센터의 처분제한 기간 및 제외사유: 2015년 1월 1일 7. 제40조에 따른 경매 등에 따른 산업용지 등의 계약 및 양도기간: 2015년 1월 1일 8. 제45조에 따른 보고 내용, 보고기한 및 보고체계: 2015년 1월 1일 [전문개정 2014.2.4.]
제55조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2011.3.30.> 1. 제38조의2를 위반하여 산업용지 및 공장등의 임대	**제60조(과태료의 부과기준)** 법 제55조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 6과 같다. [전문개정 2011.4.5.]	

법	시 행 령	시 행 규 칙
사업을 하는 자 2. 제39조제3항 · 제40조제2항 또는 제43조제2항을 위반하여 신고를 하지 아니하고 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 3. 제40조제1항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도하지 아니한 자 4. 제40조의2제1항 또는 제43조제1항 · 제2항에 따른 기간에 산업용지 또는 공장등을 양도하지 아니한 자 5. 제43조제2항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 6. 제48조제1항 또는 제2항에 따른 검사를 거부 · 방해 또는 기피한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2010.4.12., 2011.3.30., 2013.3.23., 2015.5.18.> 1. 제11조제2항에 따른 완료신고를 하지 아니하거나 거짓으로 하고 공장을 가동한 자 2. 제13조제1항 단서, 제14조의3제1항 단서 및 제20조제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 아니하고 승인된 사항을 변경한 자 3. 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고를 하지 아니하거나 거짓 신고를 하고 공장을 가동하는 자 4. 제15조제2항에 따른 기준건축면적률에 적합하도록 요건을 갖추어 사업개시의 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고를 하고 사업을 시작한 자 5. 제16조제3항에 따른 부분가동을 위한 등록을 하지 아니하고 공장을 부분가동하는 자 6. 제16조제4항에 따른 변경등록을 하지 아니하고 등		

법	시 행 령	시 행 규 칙
록된 사항을 변경한 자 7. 제28조의6제2항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자 8. 삭제 <2015.5.18.> 9. 제38조제2항을 위반하여 변경계약(산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항에 대한 변경을 말한다)을 체결하지 아니하고 제조업 또는 그 외의 사업을 하는 자 10. 제45조의9제3항을 위반하여 한국산업단지공단 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 11. 제48조제1항 또는 제2항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고를 한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관(제51조에 따라 그 권한이 중앙행정기관의 장, 시장·군수 또는 구청장에게 위임 또는 위탁된 경우에는 그 위임 또는 위탁을 받은 중앙행정기관의 장, 시장·군수 또는 구청장을 말한다), 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 부과·징수한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.]		
제55조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2011.3.30.> 1. 제38조의2를 위반하여 산업용지 및 공장등의 임대사업을 하는 자 2. 제39조제3항·제40조제2항 또는 제43조제2항을 위반하여 신고를 하지 아니하고 산업용지 또는 공장		

법	시 행 령	시 행 규 칙
등을 양도한 자 3. 제40조제1항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도하지 아니한 자 4. 제40조의2제1항 또는 제43조제1항·제2항에 따른 기간에 산업용지 또는 공장등을 양도하지 아니한 자 5. 제43조제2항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도한 자 6. 제48조제1항 또는 제2항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2010.4.12., 2011.3.30., 2013.3.23., 2015.5.18., 2020.12.8.> 1. 제11조제2항에 따른 완료신고를 하지 아니하거나 거짓으로 하고 공장을 가동한 자 2. 제13조제1항 단서, 제14조의3제1항 단서 및 제20조제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 아니하고 승인된 사항을 변경한 자 3. 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고를 하지 아니하거나 거짓 신고를 하고 공장을 가동하는 자 4. 제15조제2항에 따른 기준건축면적률에 적합하도록 요건을 갖추어 사업개시의 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고를 하고 사업을 시작한 자 5. 제16조제3항에 따른 부분가동을 위한 등록을 하지 아니하고 공장을 부분가동하는 자 6. 제16조제4항에 따른 변경등록을 하지 아니하고 등록된 사항을 변경한 자 7. 제28조의6제2항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자		

법	시 행 령	시 행 규 칙
8. 삭제 <2015.5.18.> 9. 제38조제2항을 위반하여 변경계약(산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항에 대한 변경을 말한다)을 체결하지 아니하고 제조업 또는 그 외의 사업을 하는 자 10. 제45조의17제3항을 위반하여 한국산업단지공단 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 11. 제48조제1항 또는 제2항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고를 한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관(제51조에 따라 그 권한이 중앙행정기관의 장, 시장·군수 또는 구청장에게 위임 또는 위탁된 경우에는 그 위임 또는 위탁을 받은 중앙행정기관의 장, 시장·군수 또는 구청장을 말한다), 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 부과·징수한다. <개정 2010.4.12., 2013.3.23.> [전문개정 2009.2.6.] [시행일 : 2021.6.9.] 제55조		

법	시 행 령	시 행 규 칙
부칙 <법률 제17219호, 2020.4.7.> (감정평가 및 감정평가사에 관한 법률)	**부칙** <대통령령 제31380호, 2021.1.5.>	**부칙** <산업통상자원부령 제364호, 2020.2.28.>
제1조(시행령) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.	이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>	이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑯까지 생략 ⑰ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다. 제39조제5항 본문 중 "감정평가업자"를 "감정평가법인 등"으로 한다. ⑱부터 ㉕까지 생략		
제3조 생략		

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 별표

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 1] <신설 2020. 5. 12.>

제한업종(제6조제5항 단서 관련)

1. 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 산업에 관한 표준분류에 따른 대분류 중 다음 각 목의 산업
   가. 건설업
   나. 보건업 및 사회복지 서비스업
   다. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

2. 「사행행위 등 규제 및 처벌 특례법」 제2조제1항제2호에 따른 사행행위영업

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치·운영하는 사업
   가. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호에 따른 단독주택
   나. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호에 따른 공동주택
   다. 「건축법 시행령」 별표 1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
   라. 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설
   마. 「건축법 시행령」 별표 1 제9호에 따른 의료시설
   바. 「건축법 시행령」 별표 1 제11호에 따른 노유자시설
   사. 「건축법 시행령」 별표 1 제12호에 따른 수련시설
   아. 「건축법 시행령」 별표 1 제15호에 따른 숙박시설
   자. 「건축법 시행령」 별표 1 제16호에 따른 위락시설
   차. 「건축법 시행령」 별표 1 제23호에 따른 교정 및 군사 시설
   카. 「건축법 시행령」 별표 1 제26호에 따른 묘지 관련 시설
   타. 「건축법 시행령」 별표 1 제27호에 따른 관광 휴게시설
   파. 「건축법 시행령」 별표 1 제28호에 따른 장례시설
   하. 「건축법 시행령」 별표 1 제29호에 따른 야영장 시설

4. 그 밖에 산업통상자원부장관이 입주가능 산업에서 제외할 필요가 있다고 인정하여 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정한 사업

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 1의2] <개정 2020. 5. 12.>

과밀억제권역 안에서의 공장의 신설·증설 또는 이전이 허용되는 경우

(제26조 관련)

1. 산업단지	공장의 신설 또는 증설
2. 공업지역	가. 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)의 신설 또는 증설 나. 기존공장의 증설(다만, 대기업의 공장은 증설되는 공장건축면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 다. 기타지역에 있는 중소기업공장의 공업지역으로의 이전 또는 공업지역 상호 간의 이전(공장건축면적이 기존공장건축면적과 이전 전 지역에서 해당 공장이 증설가능한 면적을 합산한 범위 이내인 경우에만 해당한다) 라. 기존공장의 기존부지 내에서의 증설 마. 기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠른 업종으로서 산업통상자원부령으로 정하는 업종(이하 "첨단업종"이라 한다)을 영위하는 대기업의 기존공장으로서 기존공장건축면적의 200퍼센트 범위 이내의 증설 바. 기타지역에서 허용되는 행위
3. 기타지역	가. 다음의 어느 하나에 해당하는 공장(이하 "현지근린공장"이라 한다)의 신설 또는 증설(대기업의 공장은 신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존공장의 증설(대기업의 공장은 증설되는 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 1) 농·수·축·임산물가공처리 및 그 부산물을 이용한 유기질비료 또는 사료를 제조하기 위한 공장으로서 산업통상자원부령으로 정하는 업종의 공장 2)「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 재활용산업으로서 산업통상자원부령으로 정하는 업종의 공장 및 같은 법 제2조제5호에 따른 재활용제품을 생산하는 공장 3)「산업기술혁신 촉진법」 제11조에 따른 산업기술개발사업 또는 「기술개발촉진법」 제7조에 따른 특정연구개발사업의 성과 및 국가인증을 획득한 신기술의 사업화를 촉진하기 위한 공장 4) 해당 지역에서 생산되는 원자재를 주원료로 하고 그 지역안에서 특화육성이 필요하다고 인정하여 시·도지사가 추천한 공장

	5) 생활소비재산업 등 도시민의 생활과 밀접하게 관련되어 있는 산업으로서 산업통상자원부령으로 정하는 업종의 공장 나. 산업통상자원부령으로 정하는 건축자재업종의 공장(이하 "건축자재업종공장"이라 한다)의 신설 및 증설(대기업의 공장은 신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존공장의 증설(대기업의 공장은 증설되는 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 다. 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)인 중소기업 기존공장의 증설 라. 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다) 중 첨단업종의 공장의 신설 및 증설(대기업의 공장은 신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 마. 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)인 중소기업 기존공장의 기타지역 상호 간의 이전 바. 해당 지역에서 신설이 허용되는 업종을 영위하기 위한 기존공장의 증설(증설되는 면적이 신설이 허용되는 공장건축면적의 범위 이내인 경우에만 해당한다) 사.「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 축산물공판장 내에 설치하는 도축 및 가공용시설의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1만제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 아.「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조에 따라 등록한 일간신문의 발행을 위한 공장의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1만제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 자. 첨단업종을 영위하는 대기업의 기존공장으로서 기존공장건축면적의 100퍼센트 범위 이내의 증설

비고

1. 산업단지는 법 제2조제14호에 따른 산업단지(「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조에 따른 협동화실천계획의 승인을 얻은 협동화단지를 포함한다. 이하 같다)와 「도시계획법」(법률 제6655호 국토의계획및이용에관한법률 부칙 제2조에 따라 폐지된 종전의 도시계획법을 말한다) 제2조제10호에 따라 일단의 공업용지조성사업으로 조성된 단지로 한다.
2. 공업지역은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조제1항제1호다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조제3항에 따른 제2종지구단위계획구역(산업형 및 복합형만 해당한다)과 같은 법 시행령 제31조제2항제7호나목 및 마목에 따른

산업개발진흥지구 및 복합개발진흥지구 안에서 공업용도로 구획되는 것으로 한다.

3. 기타지역은 산업단지, 공업지역 외의 지역으로 한다.
4. 중소기업은 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로 한다.
5. 대기업은 중소기업 외의 기업으로 한다.
6. 기존공장은 대통령령 제21267호 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 일부개정령의 시행일 현재 법 제16조에 따라 등록을 한 공장을 말한다.
7. 기존공장건축면적은 대통령령 제21267호 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 일부개정령의 시행일 현재 기존공장의 등록된 건축면적으로 본다.
8. 기존공장의 기존부지면적은 대통령령 제21267호 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 일부개정령의 시행일 현재 기존공장의 등록된 부지면적으로 본다.
9. 증설이 허용되는 면적을 산정함에 있어서 2회 이상에 걸쳐 증설을 하는 경우에는 각각 증설되는 면적을 합한 것으로 한다.

[부표] 삭제 <2009.8.5.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 2] <개정 2020. 5. 12.>

성장관리권역 안에서의 공장의 신설·증설 또는 이전이 허용되는 경우

(제27조 관련)

1. 산업단지	공장의 신설 또는 증설
2. 공업지역	가. 대기업의 과밀억제권역 및 자연보전권역에서 성장관리권역의 공업지역으로의 이전 나. 첨단업종을 영위하는 대기업 기존공장의 증설 다. 기타지역에서 허용되는 행위
3. 기타지역	가. 중소기업공장의 신설 또는 증설 나. 현지근린공장 또는 건축자재업종공장의 신설 또는 증설(신설 또는 증설 결과 공장건축면적이 5천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 다. 첨단업종을 영위하는 대기업의 기존공장으로서 기존공장건축면적의 200퍼센트 범위 이내의 증설 라. 기존공장의 기존부지내에서의 증설 마. 기존공장의 증설(증설되는 면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 바. 「축산물위생관리법」에 따른 도축용시설과 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 축산물공판장 내에 설치하는 도축 및 가공용시설의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1만제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 사. 과밀억제권역 및 자연보전권역에 있는 중소기업공장의 성장관리권역으로의 이전 아. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조에 따라 등록한 일간신문의 발행을 위한 공장의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1만제곱미터 이내인 경우에만 해당한다)
비고 산업단지, 공업지역, 기타지역, 중소기업, 대기업, 기존공장, 기존공장건축면적, 기존공장의 기존부지면적, 증설이 허용되는 면적은 별표 1의2의 비고란과 같다.	

[부표] 삭제 <2009.8.5.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 3] <개정 2020. 5. 12.>

자연보전권역 안에서의 공장의 신설·증설 또는 이전이 허용되는 경우

(제27조의2 관련)

1. 산업단지	공업지역 및 기타지역에서 허용되는 행위(중소기업공장의 경우에는 면적제한을 적용하지 아니한다)
2. 공업지역	가. 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 나. 중소기업공장의 기타지역에서 공업지역으로의 이전 또는 공업지역 상호 간의 이전(공장건축면적이 기존공장건축면적과 이전 전 지역에서 해당 공장이 증설가능한 면적을 합산한 범위 이내인 경우에만 해당한다) 다. 기타지역에서 허용되는 행위
3. 기타지역	가. 현지근린공장 및 첨단업종공장의 신설 및 증설(신설 및 증설결과 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존공장의 증설(증설되는 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다). 다만, 별표 1의2 제3호가목4)에 해당하는 공장의 경우에는 산업통상자원부장관이 환경부장관과 협의하여 정하는 업종에만 해당한다. 나. 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다) 중 수질에 미치는 영향이 자연보전지역의 지정목적에 적합하다고 인정되는 공장으로 산업통상자원부장관이 환경부장관과 협의하여 산업통상자원부령으로 정하는 공장(중소기업으로 신설 및 증설 결과 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 다. 건축자재업종공장의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 건축면적 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존공장의 증설(증설되는 공장건축면적이 1천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 라. 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)인 기존공장의 증설(증설되는 공장건축면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 마. 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)의 기타지역 상호 간의 이전(기존공장건축면적과 이전 전 지역에서 해당 공장이 증설가능한 면적을 합산한 범위 이내인 경우에만 해당한다)

	바. 폐업한 기존공장을 양수하여 동일한 규모로 설립하는 중소기업 공장의 신설(기존공장과 동일한 업종이거나 해당 지역에서 신설이 허용되는 업종의 신설에만 해당한다) 사. 「축산물위생관리법」에 따른 도축용시설의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 건축면적 5천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존시설의 증설(증설되는 건축면적이 5천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 아. 「양곡관리법」 제22조에 따라 미곡유통업을 육성하기 위한 미곡종합처리장의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축 면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 또는 기존처리장의 증설(증설되는 건축면적이 3천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 자. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제10조에 따른 가공시설 자금지원대상인 임산물 가공업의 시설의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 5천제곱미터 이내인 경우에만 해당한다) 차. 해당 지역에서 신설이 허용되는 업종을 영위하기 위한 기존공장의 증설(증설되는 면적이 신설이 허용되는 공장건축면적의 범위 이내인 경우에만 해당한다) 카. 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설에 해당하지 않는 공장의 신설 또는 증설(다만, 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조에 따른 오염총량관리계획을 수립·시행하는 지역인 경우에만 해당한다)
비고 산업단지, 공업지역, 기타지역, 중소기업, 대기업, 기존공장, 기존공장건축면적, 증설이 허용되는 면적은 별표 1의2의 비고란과 같다.	

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 4] <신설 2009.8.5>

해당 업종(제34조제2호 관련)

분류번호	업 종 명
26110	전자집적회로 제조업
26120	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업
26211	액정 평판 디스플레이 제조업
26294	전자카드 제조업
26296	전자접속카드 제조업
26322	컴퓨터 모니터 제조업
26323	컴퓨터 프린터 제조업
26329	기타 주변기기 제조업
26410	유선통신장비 제조업
26421	방송장비 제조업
26422	이동전화기 제조업
26429	기타 무선 통신장비 제조업
26511	텔레비전 제조업
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업
26521	라디오, 녹음 및 재생기기 제조업
26529	기타 음향기기 제조업
27329	기타공학기기 제조업
31310	항공기, 우주선 및 보조장치 제조업

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 5] <개정 2016. 8. 31.>

산업단지구조고도화사업의 총수익 및 총사업비 등 구성항목(제58조의5제1항 관련)

구 분		내 용
총 수 익		① 용지 및 건축물의 매각수입
총사업비	사업비	② 용지 및 건축물의 취득비용, ③ 조성 및 건축비용, ④ 자본비용, ⑤ 그 밖에 사업추진상 불가피하게 드는 비용 또는 경비
	제세공과금	취득세·등록세, 각종 부담금 등

비고

1. "용지 및 건축물의 매각수입"이란 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 평가한 예상 감정가격을 말하며, 임대·사용의 경우에도 동일하게 적용한다.
2. "용지 및 건축물의 취득비용"이란 용지 및 건축물 매입비를 말한다. 다만, 현물출자 또는 대행 개발하는 경우의 용지 및 건축물의 취득비용은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 해당 용지 및 건축물을 평가한 금액으로 한다.
3. "조성 및 건축비용"이란 조사비, 설계비, 공사비, 일반관리비 및 기타경비로서 다음 각 목의 금액을 말한다.
   가. 조사비: 측량비 또는 그 밖에 조사비용의 합계액
   나. 설계비: 설계를 위하여 지출한 비용의 합계액
   다. 공사비: 재료비·노무비·경비·일반관리비·시공사 이윤의 합계액
   라. 일반관리비: 관리활동부문에서 발생한 비용의 합계액
   마. 기타경비: 인·허가 관련 비용, 용역비, 예술장식품 설치비, 인입공사비 등
4. "자본비용"이란 구조고도화계획에서 정한 사업기간 중 사업비 조달에 드는 비용을 말한다.
5. "그 밖에 사업추진상 불가피하게 드는 비용 또는 경비"란 계획기간 내 사업계획에 따라 기업 및 지원시설의 설치·이전, 등기, 준공인가 등을 위하여 투여할 수밖에 없는 비용으로서 객관적으로 인정되는 것과 천재지변으로 인한 피해액 등 불가피하게 드는 비용을 말한다.

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 [별표 6] <개정 2015.6.30.>

과태료의 부과기준(제60조 관련)

1. 일반기준

가. 제2호에 따른 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료를 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 위반행위에 대하여 과태료를 부과처분한 날과 다시 동일한 위반행위를 적발한 날을 각각 기준으로 하여 계산한다.

나. 제2호가목·사목·아목·타목·파목 및 더목에 따른 지연기간을 산정할 때에 다음의 사유가 있는 기간은 지연기간에 산입하지 아니한다.

1) 천재지변 등 불가항력적인 경우

2) 소송 등의 사유로 의무의 불이행에 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우

다. 산업통상자원부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 위반행위자가 과태료를 체납하고 있지 않은 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다.

1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우

3) 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우

4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 산업통상자원부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에는 법 제55조제1항 및 제2항에 따른 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제11조제2항에 따른 완료신고를 하지 않거나 거짓으로 신고하고 공장을 가동한 경우	법 제55조제2항제1호			
1) 공장부지 면적이 3,300㎡ 미만인 경우		90	90	90
2) 공장부지 면적이 3,300㎡ 이상인 경우		100	100	100

나. 법 제13조제1항 단서, 제14조의3 제1항 단서 및 제20조제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 않고 승인된 사항을 변경한 경우	법 제55조제2항제2호			
1) 공장부지 면적이 3,300㎡ 미만인 경우		90	90	90
2) 공장부지 면적이 3,300㎡ 이상인 경우		100	100	100
다. 법 제15조제1항에 따른 공장설립 등의 완료신고를 하지 않거나 거짓 신고를 하고 공장을 가동하는 경우	법 제55조제2항제3호			
1) 공장부지 면적이 3,300㎡ 미만인 경우		90	90	90
2) 공장부지 면적이 3,300㎡ 이상인 경우		100	100	100
라. 법 제15조제2항에 따른 기준건축면적률에 적합하도록 요건을 갖추어 사업개시의 신고를 하지 않거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고를 하고 사업을 시작한 경우	법 제55조제2항제4호			
1) 산업용지 면적이 3,300㎡ 미만인 경우		90	90	90
2) 산업용지 면적이 3,300㎡ 이상인 경우		100	100	100
마. 법 제16조제3항에 따른 부분가동을 위한 등록을 하지 않고 공장을 부분가동하는 경우	법 제55조제2항제5호			
1) 공장부지 면적이 3,300㎡ 미만인 경우		90	90	90
2) 공장부지 면적이 3,300㎡ 이상인 경우		100	100	100
바. 법 제16조제4항에 따른 변경등록을 하지 않고 등록된 사항을 변경한 경우	법 제55조제2항제6호			
1) 공장부지 면적이 3,300㎡ 미만이거나 공장등 건축연면적이 1,000		90	90	90

㎡ 미만인 경우 2) 공장부지 면적이 3,300㎡ 이상이거나 공장등 건축연면적이 1,000㎡ 이상인 경우		100	100	100
사. 법 제28조의6제2항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우 1) 지연신고기간이 10일 미만인 경우 2) 지연신고기간이 10일 이상이거나 거짓으로 신고한 경우	법 제55조제2항제7호	60 70	60 70	60 70
아. 삭제 <2015.6.30.>				
자. 법 제38조제2항을 위반하여 변경계약(산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항에 대한 변경을 말한다)을 체결하지 않고 제조업 또는 그 외의 사업을 하는 경우	법 제55조제2항제9호	50	50	50
차. 법 제38조의2를 위반하여 산업용지 및 공장등의 임대사업을 하는 경우 1) 임대한 산업용지 면적이 3,300㎡ 미만이거나 공장등 건축연면적이 1,000㎡ 미만인 경우 2) 임대한 산업용지 면적이 3,300㎡ 이상이거나 공장등 건축연면적이 1,000㎡ 이상인 경우	법 제55조제1항제1호	280 300	280 300	280 300
카. 법 제39조제3항, 제40조제2항 또는 제43조제2항을 위반하여 신고를 하지 않고 산업용지 또는 공장등을 양도한 경우 1) 양도한 산업용지 면적이 3,300㎡ 미만이거나 공장등 건축연면적이 1,000㎡ 미만인 경우 2) 양도한 산업용지 면적이 3,300㎡ 이상이거나 공장등 건축연면적이 1,000㎡ 이상인 경우	법 제55조제1항제2호	280 300	280 300	280 300

타. 법 제40조제1항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도하지 않은 경우	법 제55조제1항제3호			
1) 지연양도기간이 1개월 미만인 경우		280	280	280
2) 지연양도기간이 1개월 이상이거나 양도하지 않은 경우		300	300	300
파. 법 제40조의2제1항 또는 제43조제1항·제2항에 따른 기간에 산업용지 또는 공장등을 양도하지 않은 경우	법 제55조제1항제4호	300	300	300
하. 법 제43조제2항을 위반하여 산업용지 또는 공장등을 양도한 경우	법 제55조제1항제5호	500	500	500
거. 법 제45조의9제3항을 위반하여 한국산업단지공단 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제55조제2항제10호	80	90	100
너. 법 제48조제1항 또는 제2항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제55조제1항제6호	180	190	200
더. 법 제48조제1항 또는 제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우	법 제55조제2항제11호			
1) 지연보고기간이 10일 미만인 경우		40	40	40
2) 지연보고기간이 10일 이상이거나 거짓으로 보고한 경우		50	50	50

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 별표 및 서식

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] <신설 2015.8.19.>

공장설립등의 승인신청 이후 제출할 수 있는 인·허가 관련 첨부서류(제7조의3 관련)

절차명 및 근거 법령	첨부서류	제출시기
1. 농지전용허가·신고·용도변경승인(「농지법」 제34조제1항, 제35조제1항, 제40조제1항, 제43조)	대체시설의 설치 등 피해방지계획서(해당 농지의 전용이 농지개량시설 또는 도로의 폐지 및 변경이나 토사의 유출, 폐수의 배출, 악취의 발생 등을 수반하여 인근 농지의 농업경영과 농어촌생활환경의 유지에 피해가 예상되는 경우로 한정한다)	건축허가신청(건축허가를 의제 처리한 경우에는 착공신고)시까지 제출
2. 산지전용허가·신고·용도변경신청(「산지관리법」 제14조제1항, 제15조제1항, 제21조제1항)	가. 축척 6천분의 1 이상 1천2백분의 1 이하인 산지전용예정지 실측도(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제44조제3항에 따른 측량업의 등록을 한 자 또는 「국가공간정보 기본법」 제12조에 따른 한국국토정보공사가 측량한 것만 해당한다) 나. 복구대상산지의 종단도 및 횡단도와 복구공종·공법 및 겨냥도가 포함된 복구계획서(복구하여야 할 산지가 있는 경우로 한정한다)	건축허가신청(건축허가를 의제 처리한 경우에는 착공신고)시까지 제출
3. 산림 내 입목벌채등의 허가 (「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항)	벌채구역도 또는 위성항법장치(GPS)를 이용한 실측도	입목벌채 시작 전 까지 제출
4. 초지전용의 허가(「초지법」 제23조제2항)	피해방지계획서(인근 초지 또는 농지에 피해를 줄 우려가 있는 시설을 설치하는 경우로 한정한다) 및 잔여초지활용계획서(초지의 일부만을 전용하는 경우로 한정한다)	건축허가신청(건축허가를 의제 처리한 경우에는 착공신고)시까지 제출
5. 사방지안의 죽목의 벌채 등의 허가(「사방사업법」 제14조)	허가를 받으려는 구역을 실측한 축척이 6천분의 1 이상 1천2백분의 1 이하인 도면(「국가공간정보 기본법」 제12조에 따라 설립된 한국국토정보공사 또는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제44조에 따른 측량업자가 측량한 것만 해당한다)	건축허가신청(건축허가를 의제 처리한 경우에는 착공신고)시까지 제출
6. 사방지 지정의 해제(「사방사업법」 제20조)	사방지의 해제를 받으려는 구역을 실측한 축척이 6천분의 1 이상 1천2백분의 1 이하인 도면(「국가공간정보 기본법」 제12조에 따라 설립된 한국국토정보공사 또는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제44조에 따른 측량업자가 측량한 것만 해당한다)	건축허가신청(건축허가를 의제 처리한 경우에는 착공신고)시까지 제출

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 1의2] <개정 2009.8.7>

농·수·축·임산물 가공 업종(제13조제1항 관련)

분류번호	업 종	분류번호	업 종
10110	도축업	10501	액상시유 및 기타 낙농제품 제조업
10121	가금류 가공 및 저장 처리업	10611	곡물 도정업
10129	기타 육류 가공 및 저장처리업	10612	곡물 제분업
		10613	제과용 혼합분말 및 반죽 제조업
10211	수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업	10619	기타 곡물가공품 제조업
		10620	전분제품 및 당류 제조업
10213	수산동물 냉동품 제조업		
10212	수산동물 건조 및 염장품 제조업	10800	동물용 사료 및 조제식품 제조업 (단미사료보조사료제조만 해당함)
10220	수산식물 가공 및 저장 처리업		
10219	기타 수산동물 가공 및 저장처리업	10712	빵류 제조업
		10711	떡류 제조업
10301	과실 및 채소 절임식품 제조업	10713	코코아 제품 및 과자류 제조업
		10742	천연 및 혼합조제 조미료 제조업 (천연조미료 제조업)
10309	기타 과실·채소 가공 및 저장처리업		
10401	동물성유지 제조업	10743	장류 제조업
10402	식물성유지 제조업	10749	기타 식품 첨가물 제조업 (천연식품 첨가물 제조업)
10403	식용 정제유 및 가공유 제조업		
		10792	차류 가공업
		10794	두부 및 유사식품 제조업
10796	건강보조용 액화식품 제조업 (동물고기에 한약재를 혼합하여 조제한 액화식품 제조)	10795	인삼식품 제조업
		10798	도시락 및 식사용 조리식품 제조업
		16221	목재문 및 관련 제품 제조업
10797	건강기능식품 제조업	16229	기타 건축용 나무제품 제조업
10799	그 외 기타 식료품 제조업		
11129	기타 증류주 및 합성주 제조업 (과실 및 곡물 증류주와 가향조제주 제조업)	16232	목재 포장용 상자, 드럼 및 유사 용기 제조업(목재상자 제조업)
		16301	코르크 제품 제조업
11111	탁주 및 약주 제조업	16302	돗자리 및 기타 조물제품 제조업
11112	청주 제조업	16291	목재도구 및 기구 제조업
11119	기타 발효주 제조업	16292	주방용 및 식탁용 목제품 제조업
11113	맥아 및 맥주 제조업(맥아제조업)	16293	장식용 목제품 제조업
12001	담배 재건조업	16299	그 외 기타 나무제품 제조업
16101	일반 제재업	20209	기타 비료 및 질소화합물 제조업
16102	표면가공 목재 및 특정 목적용 제재목 제조업	20493	접착제 및 젤라틴 제조업 (젤라틴 캡슐 제조업)

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 2] <개정 2003.7.19>

자원재활용업종(제13조제2항관련)

분류번호	업 종	분류번호	업 종
37100	재생용 금속가공원료 생산업	37200	재생용 비금속가공원료 생산업

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] <개정 2010.7.13>

생활소비재 관련 업종(제13조제3항 관련)

1. 과밀억제권역 및 성장관리권역 안에서의 공장의 신설·증설 또는 이전이 허용되는 생활소비재 관련 업종

분류번호	업 종	분류번호	업 종
11201	얼음제조업	22299	그 외 기타 플라스틱 제품 제조업
13104	연사 및 가공사 제조업	33110	귀금속 및 관련 제품 제조업
13109	기타 방적업		
13310	편조원단 제조업	33401	인형 및 장난감 제조업
14411	스타킹 및 기타 양말 제조업		
14300	편조 의복 제조업	33910	간판 및 광고물 제조업
13320	편조제품 제조업	13403	날염 가공업
14419	기타 편조의복 액세서리 제조업		
13229	기타 직물제품 제조업	13221	침구 및 관련 제품 제조업
13921	끈 및 로프 제조업	13222	자수제품 및 자수용 재료 제조업
13991	세폭직물 제조업	13223	커튼 및 유사제품 제조업
13999	그 외 기타 분류되지 않은 섬유제품 제조업(제면업)	13224	천막 및 기타 캔버스제품 제조업
		17909	그 외 기타 종이 및 판지제품 제조업
14111	남자용 정장 제조업		
14112	여자용 정장 제조업		
14120	내의 및 잠옷 제조업		
14130	한복 제조업		
14191	셔츠 및 체육복 제조업		
14192	근무복, 작업복 및 유사의복 제조업	18111	경 인쇄업
14193	가죽의복 제조업	18112	스크린 인쇄업
14194	유아용 의복 제조업	18119	기타 인쇄업
14199	그 외 기타 봉제의복 제조업	18121	제판 및 조판업
14491	모자 제조업	18122	제책업
		18129	기타 인쇄 관련 산업
14499	그 외 기타 의복 액세서리 제조업	18200	기록매체 복제업
14202	천연 모피제품 제조업	20303	가공 및 재생플라스틱 원료생산업
14203	인조모피 및 인조모피 제품 제조업	20499	그 외 기타 분류되지 않은 화학제품 제조업
		22199	그 외 기타 고무제품 제조업(경화고무 및 그 제품 제외)
15219	기타 신발 제조업	22232	포장용 플라스틱 성형용기 제조업(일반 성형용기 제외)
15220	신발 부분품 제조업	22240	기계장비 조립용 플라스틱 제품

			제조업
17210	골판지 및 골판지상자 제조업	22291	플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업
17221	종이 포대 및 가방 제조업		
17223	식품위생용 종이상자 및 용기 제조업	33920	사무 및 회화용품 제조업
17222	판지상자 및 용기 제조업	33120	모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업
17229	기타 종이상자 및 용기 제조업	33931	가발 및 유사 제품 제조업
17901	문구용 종이제품 제조업	33991	우산 및 지팡이 제조업
17902	위생용 종이제품 제조업	33992	단추 및 유사 파스너 제조업
	타 표면도포제품 제조업	33994	비 및 솔 제조업

2. 자연보전권역 안에서의 공장의 신설·증설 또는 이전이 허용되는 생활소비재 관련 업종: 제1호에 따른 생활소비재 관련 업종 중 얼음 제조업, 의류 제조업 또는 인쇄업

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 4] <개정 2009.8.7>

건축자재 업종(제14조 관련)

분류번호	업 종	분류번호	업 종
23231	점토벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업	23326	콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트제품 제조업(토목공사용 콘크리트제품 제조업)
23232	타일 및 유사 비내화요업제품 제조업	23911	건설용 석제품 제조업
23321	비내화 모르타르 제조업	23919	기타 석제품 제조업
23322	레미콘 제조업		
23325	콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업		

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별표 5] <개정 2018. 12. 18.>

첨단업종(제15조 관련)

분류 번호	업종명	적용 범위
20119	석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학 물질 제조업	○ 나노(100nm이하) 유기화합물
20132	염료, 조제 무기안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업	○ 친환경 및 고기능성 특수도료 - 대전방지 도료, 자기치유도료 - 자외선(UV) 경화도료(4mm이하, 80시간 이상, 3.0Mpa이상의 부착성) - 방열성 분체도료 ○ 고기능성 및 신기능 염료 - 고 염착률의 반응성 염료 ○ 고기능성 안료 - 전자재료용 안료(편광도 98% 이상, 내광성 30,000hr 이상) - 형광 안료(내광성 3급 이상, 내열성 180℃ 이상)
20202	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	○ 고분자 신소재(특수 기능성, 전기특성, 의료용) - 슈퍼고분자 복합(composite) 소재
20421	계면활성제 제조업	○ 계면활성제 중 다음의 것만 해당한다. - 고분자형 계면활성제 - 양이온 계면활성제 - 친환경 계면활성제(바이오유래, 유용미생물활용, 인체친화적, 생분해성)
20493	접착제 및 젤라틴 제조업	○ 전기·전자용 기능성 접착제로서 다음의 것만 해당한다. - 전도성 접착제 - 광섬유용 접착제 - 반도체·디스플레이용 접착제 - 고내열 금속용 접착제 ○ 의료용 접착제로서 다음의 것만 해당한다.

		- 연조직(피부 등)용 접착제 - 경조직(치아·뼈 등)용 접착제
20495	바이오 연료 및 혼합물 제조업	○ 해양 바이오디젤 및 혼합유
20499	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업	○ 반도체 및 디스플레이 소재로서 다음의 것만 해당한다. - 포토레지스트 노볼락(Photoresist Novolak) 수지, 매트릭스(Matrix) 수지 - 반도체 및 디스플레이용 리소그래피(lithography)용 수지 - 반도체·디스플레이·발광다이오드(LED)용 무기 전구체
20501	합성섬유 제조업	○ 아라미드(aramid)섬유, PBO 섬유 ○ 메디컬 섬유소재(조직재생용 섬유소재, 유착방지 및 차폐용 섬유소재, 정형외과용 섬유소재)
21102	생물학적 제제 제조업	○ 바이오의약품으로서 다음의 것만 해당한다. - 치료용 항체 및 사이토카인제제 - 호르몬제 - 혈액제제 - 신개념백신(항암백신, DNA백신, RNA백신 등) - 세포기반치료제 - 유전자 의약품
21210	완제 의약품 제조업	○ 저분자 화합물 의약품으로서 다음의 것만 해당한다. - 종양계 치료제(항암제) - 순환기계 질환(고혈압, 고지혈증, 혈전) 치료제 - 감염계 질환 치료제(항생제, 항바이러스제, 항진균제) - 신경계 질환(치매, 뇌졸중, 간질, 우울증, 정신분열증, 파킨슨병) 치료제 - 내분비계 질환(골다공증, 당뇨, 비만) 치료제

		- 면역계 질환(면역기능 조절, 천식, 알레르기, 염증・관절염) 치료제 - 호르몬제
21300	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	○ 바이오칩(바이오센서 포함) ○ 약물전달시스템 응용제품
22292	플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업	○ 투명전도성 필름 ○ 플라스틱 적층(다층)필름
23121	1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업	○ 나노세공 다공질유리
23122	디스플레이 장치용 유리 제조업	○ 차세대 평판디스플레이용 유리(플렉시블 유리만 해당한다)
23211	정형내화요업제품 제조업	○ SiC 내화물(반도체공정용 부재) ○ 초고온용 지르콘내화물
23222	위생용 및 산업용 도자기 제조업	○ 산업용 첨단 세라믹스(반도체용, 생체용, 원자로용 세라믹부품만 해당한다)
23995	탄소섬유 제조업	○ 고강도 고탄성 탄소섬유, 고기능 탄소섬유 제품(T1000 이상만 해당한다)
24221	동 압연, 압출 및 연신제품 제조업	○ 1300MPa급 고강도 고탄성 동합금 압연(壓延), 인발(引發)제품 - 차세대 이동통신단말기 단자 및 고내열성 접속기(connector) 소재
24290	기타 1차 비철금속 제조업	○ 비철금속분말(분말가공 및 성형은 제외한다) - 3D프린팅용 금속분말 ○ 금속 가공 잔여물(metal scrap)을 이용한 고품질 잉곳(ingot)(희소금속을 포함한다)
25911	분말 야금제품 제조업	○ 철계, 비철계 분말야금제품(충진율 95% 이상인 것만 해당한다)
25934	톱 및 호환성 공구 제조업	○ 초경합금공구, 다이아몬드공구, 물리증착 또는 화학증착공구, 서멧공구, 입방질화붕소공구, 고속도강공구
26111	메모리용 전자집적회로 제조업	○ 메모리 반도체(D램, 플래시 등 차세대 휘발성 및 비휘발성 메모리)
26112	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업	○ 시스템 반도체(인공지능반도체, 마이크로컴포넌트, 아날로그 및 혼성 집적회로, SiC 파워반도체, 고전압 RF IC 등)
26121	발광 다이오드 제조업	○ 발광다이오드(LED) 제조업으로서 다음의

		것만 해당한다. - 마이크로 발광다이오드, 미니 발광다이오드, 양자점 발광다이오드
26129	기타 반도체소자 제조업	○ 포토다이오드(PD), 반도체 레이저 다이오드(LD), IC패키지, 태양전지 ○ 스마트카드용 IC칩(통합보안관련) ○ 고해상도 고체촬상소자(CCD 등)
26212	유기발광 표시장치 제조업	○ 유기발광다이오드(OLED)[플렉시블 유기발광다이오드, 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등]
26219	기타 표시장치 제조업	○ 투명 디스플레이 ○ 디지털 홀로그램 ○ 플렉시블 전자종이(e-Paper) ○ 디스플레이부품[포토마스크, 고해상도 섀도마스크(shadow mask), 편광판, 컬러필터(color filter), 위상보상필름, 투명 전극]
26222	경성 인쇄회로기판 제조업	○ 고밀도 다층기판(HDI), SLP(Substrate Like PCB)만 해당한다.
26223	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	○ 연성 인쇄회로기판(flexible PCB), 경연성 복합 인쇄회로기판
26295	전자감지장치 제조업	○ 센서(초소형 센서만 해당한다) - 주행상황인지 센서, 항행용 레이더센서, 인공지능 센서(AI sensor), 레이더 센서, 항법센서 등
26410	유선 통신장비 제조업	○ 광섬유 전송시스템 ○ 광통신 장비 및 부품(5G 이동통신용만 해당한다) - 광통신 부품(5G용), 광통신 중계기(5G용), 네트워크장비(5G용, IoT용), 네트워크스위칭(10G/1G) 등
26421	방송장비 제조업	○ 방송장비 제조업으로서 다음 것만 해당한다. - 초고화질(8K UHD 이상) 방송장비[방송송신기, 방송통합 다중화기, 시그널링 시스템, 촬영장비, 8K 초고화질(UHD) 방송용 멀티포맷 변환기(converter)·코드변

		환기(transcoder) 등]
26429	기타 무선 통신장비 제조업	○ 5G용 무선통신 부품 및 장비로서 다음의 것만 해당한다. - 5G 고집적 안테나, 5G용 모뎀, 5G 기지국・엑세스망장비, 5G소형셀 등
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업	○ 가상현실(Virtual Reality)기기 및 증강현실(Augmented Reality)기기(4K 이상의 고해상도, 120도 이상 시야각, 고속 고감도 센서를 탑재한 것만 해당한다) ○ 오감(시각, 청각 등을 포함한 초실감형) 제공기기[착용형기기(wearable device)를 포함한다]
27111	방사선 장치 제조업	○ 영상진단기기 및 단층촬영 장치(방사성동위원소, 자력선, 엑스선 또는 초음파를 이용한 것만 해당한다) ○ 수술 및 치료용기기(방사성동위원소, 자력선, 엑스선, 레이저, 초음파 또는 마이크로 웨이브를 이용한 것만 해당한다)
27112	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	○ 생체계측기기(심전계・뇌파계・근전계・안진계 또는 심음계만 해당한다) ○ 의료용기기(자동 생화학 분석기기 및 전자현미경만 해당한다) ○ 원격조정 환자 종합감시 장치 ○ 의료검사진단기기
27192	정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업	○ 정형외과용 및 신체보정용 기기 - 인공수정체, 인공관절, 인공심박기 등 인공신체 - 보청기
27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업	○ 의료용 레이저기기 ○ 의약품 자동주입기(주사기는 제외한다) ○ 휴대용 정신건강관리 시스템 ○ 현장형 생체지표(biomarker) 진단장비 ○ 지능형 개인 건강관리 기기
27211	레이더, 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	○ 레이더 및 항행용 무선기기 - 지능형 전자 항행용 통신단말장치, 지능

		형 선박・항공기용 항행시스템, 자율차용 레이더/라이다, 초정밀 위성위치확인시스템(GPS), 항공기용 고성능 항법장치[인공지능(AI) 기반], 소출력 레이더 등
27212	전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업	○ 전자파・광신호파를 응용하거나 마이크로프로세서를 내장한 것으로서 다음의 것만 해당한다. - 파형현시기 - 전자분석기기 - 유전체 및 자성체 측정기기 - 전송특성 측정기기 - 데이터회선 측정기기 - 전파 및 공중선 측정기기 - 음향특성 측정기기 - 광측정기기 - 측정보조기기(증폭기・검파기 및 신호발생기만 해당한다) - 전자식 물리 및 화학량측정・분석기기
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	○ 성능시험기 또는 성능측정기 - 반도체・디스플레이소재검사 장비 - 에너지소재(태양전지 등) 특성 측정・검사 장비 - 환경측정・분석기기 - 바이오・의료소재 검사 장비
27215	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	○ 산업용제어기기, 자동제어시스템(PLS・DCS・철도차량 자동제어장치를 포함한다)
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	○ 제조설비의 자동공정 제어기기 또는 공정제어시스템 및 부분품으로서 다음의 것만 해당한다. - PLC, DCS 등을 이용한 공정제어시스템 - 로봇컨트롤러 및 컴퓨터통합시스템 관련 단위기기 - 화학물질 합성자동제어시스템, 화학반응 합성장치

		- 지능형 제어기[센서내장 M2M/IoT기술 적용(자동감시・진단・제어)]
27219	기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업	○ 산업, 군사, 의료 및 농업 등의 화상, 영상, 기상 및 위성 등 각종 계측데이터를 획득하여 이를 가공, 분석 및 해석 등을 하기 위한 계측기 및 계측시스템으로서 다음의 것만 해당한다. - 대역폭 60GHz 이상 스펙트럼분석기 - 대역폭 3GHz 이상 디지털오실로스코프 - 대역폭 60GHz 이상 주파수카운터 - 대역폭 60GHz 이상 신호발생기
27301	광학렌즈 및 광학요소 제조업	○ 광부품(광섬유, 편광판)
27302	사진기, 영사기 및 관련 장비 제조업	○ 영상광학기기(DSP내장 고정밀 촬영기)
27309	기타 광학기기 제조업	○ 상관측기기로서 다음의 것만 해당한다. - 고분해능 현미경 ○ 광학기기용 렌즈 또는 프리즘 ○ 레이저 발진장치
28111	전동기 및 발전기 제조업	○ 고효율・고정밀 모터(전동기)로서 다음의 것만 해당한다. - 서보모터 및 스테핑모터(분해능 10,000ppr 이상만 해당한다), 고정밀 리니어모터 - 고효율 유도 전동기(IE4급 이상만 해당한다) ○ 발전기(MCFC-압력차 발전기) ○ 2000 ~ 7000Kv급 저전압/고전압용 발전기
28112	변압기 제조업	○ 송배전기로서 다음의 것만 해당한다. - 초임계 발전용 변압기 - 80kV/250kV 전압형 MMC 직류 송전시스템장비 - 250kV 전압형 멀티터미널 직류 송・배전 시스템 - MVDC급 직류 배전시스템 - AC/DC 하이브리드 배전기
28114	에너지 저장장치 제조업	○ 에너지저장장치(ESS) 시스템으로서 다음

		의 것만 해당한다. - 전력관리시스템(PMS)으로서 SW 및 서버 HW, 데이터 검색·저장·분석 및 통신연계 기능이 포함된 것 - 전력변환장치(PCS)로서 배터리(DC) 측은 1,500V, 2,000A, 45kA 이상의 출력이 유지되고, 계통(AC)측은 95% 이상 효율을 갖춘 것 - 배터리관리시스템(BMS)으로서 충방전 전류극 제어 및 비정상적 작동시의 안정장치 기능을 갖춘 것
28119	기타 전기 변환장치 제조업	○ 전기 변환장치로서 다음의 것만 해당한다. - 리액터(대용량의 태양광·전기차용) - 스위칭 신호방식의 전력변환장치[태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 등 신재생에너지용 전동·발전기의 구동을 위한 컨버터 및 인버터] - 멀티터미널 고압직류 송·배전장치 - 멀티레벨 무효전력보상장치(STATCOM)
28121	전기회로 개폐, 보호장치 제조업	○ 전기회로 개폐, 보호 장치중에서 다음의 것만 해당한다. - 초고압 차단기(GIS) - 친환경(고체절연 등) 개폐장치 - 하이브리드형 DC 차단 및 개폐기 - 고속 대용량 직류 차단기 - 태양광, 해상풍력 등 신재생에너지용 전력변환기·차단기·개폐기
28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업	○ PLC(프로그램 내장 컨트롤러), HMI, 센서 등 중앙감시제어장치(SCADA)의 구성 장치
28202	축전지 제조업	○ 전기차·에너지저장장치(ESS)·전자기기용 이차전지로서 다음의 것만 해당한다. - 리튬이온 이차전지, 리튬이온폴리머전지, 리튬폴리머 전지, 니켈수소 전지, 고성능·고용량 슈퍼 축전지(capacitor 전지),

		연료전지, 모듈화 전지[전기차·에너지저장장치(ESS)용], 흐름전지, 고온형 나트륨계 전지, 리튬황전지, 레독스 플로 전지 및 이러한 제품의 핵심 부품
28422	일반용 전기 조명장치 제조업	○ 태양전지 가로등[발광다이오드(LED)를 활용한 사물인터넷용만 해당한다]
28903	교통 신호장치 제조업	○ 스마트시티용 지능형 교통통제용 전기장치만 해당한다. - 스마트시티용 지능형 교통시스템(ITS), 첨단교통관리 시스템(ATMS), 첨단차량도로시스템(AVHS)장치 등
28909	그 외 기타 전기장비 제조업	○ 자동화용 초정밀 전기용접 설비 및 절단기로서 다음의 것만 해당한다. - 용접기 및 절단기(레이저, 플라즈마, 초음파, 고주파, 인버터방식만 해당한다) - 고속전철용 괘도용접 설비 - 이종금속용 경납땜(brazing) 용접기
29120	유압기기 제조업	○ 유공압 액추에이터(로봇, 구동부품용 모터, 실린더만 해당한다) ○ 전기식 액추에이터(로봇구동 부품만 해당한다)
29131	액체 펌프 제조업	○ 다이어프램방식 초정밀 정량 액체 펌프(피스톤, 페리스탤틱 방식은 제외한다)로서 다음의 것만 해당한다. - 내화학성 확보, 최소유량 0.02 mL/min, 정밀도 3%이내
29133	탭, 밸브 및 유사장치 제조업	○ 고압기밀 전자식 레귤레이터 ○ 유압밸브 유량특성 및 정밀도에 따른 서보밸브(Servo Valve)
29141	구름베어링 제조업	○ 볼·롤러 베어링(KS 4급 이상) 및 그 핵심부품[리테이너, 케이지(cage), 강구(steel ball), 롤러(roller)]
29172	공기 조화장치 제조업	○ 초청정 클린룸(clean room)으로서 한국산업표준에 따른 청정도 1등급만 해당한다. ○ 시스템에어컨(고효율EHP) 및 핵심부품(압축기, 모터, 열교환기)으로서 한국산업

		표준에 따른 난방 COP 3.5 이상, 냉난방 EERa 6.6 이상인 것만 해당한다. ○ 고효율 지열 열펌프시스템 및 핵심부품(압축기, 모터, 열교환기)으로서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제13조의 신재생에너지설비 인증심사 기준에 따른 냉방 EER 4.1 이상, 난방 COP 3.3 이상인 것만 해당한다.
29199	그 외 기타 일반목적용 기계 제조업	○ 첨단용접 설비(표면 장착부품 납땜 및 절단기기만 해당한다) - 레이저·플라즈마·고주파·인버터방식용접기 - 하이브리드용접기 ○ 표면개질 측정 및 처리 시스템
29222	디지털 적층 성형기계 제조업	○ 3D프린팅 장비로 다음의 것만 해당한다 - 금속소재, 세라믹, 바이오소재, 건축소재(콘크리트만 해당한다)용 3D프린팅 장비 - 초고속 3D프린팅 장비
29223	금속 절삭기계 제조업	○ 초미세·초정밀 와이어 방전가공설비(wire electrical discharge machining)로서 선폭 50um 이하인 것만 해당한다.
29229	기타 가공 공작기계 제조업	○ 난삭(難削) 티타늄 합금 및 인코넬 합금 소성 가공 기계 ○ 탄소섬유 복합재(CFRP) 중에서 우주항공 및 자동차용 첨단 소재의 성형 기계
29269	기타 섬유, 의복 및 가죽 가공 기계 제조업	○ 초경량, 고탄성, 고강도 탄소섬유 제조 장비 ○ 탄소섬유 복합재의 가공장비 및 검사 장비
29271	반도체 제조용 기계 제조업	○ 반도체장비 및 장비용 핵심부품(반도체 설계·조립·패키지, 포토마스크 제조용, 웨이퍼 제조 및 가공용만 해당한다)
29272	디스플레이 제조용 기계 제조업	○ 디스플레이용[초고해상도(8K 이상) 디스플레이, 능동형 유기발광다이오드(AMOLED), 플렉시블 및 착용형 디스플레이만 해당한

		다] 장비 및 장비용 핵심부품 - 노광기(露光器) 설비, 레이저(Laser) 재결정화 및 리프트 오프(Lift off) 설비, 증착(蒸着) 설비, 식각(蝕刻) 설비, 세정 설비, 인라인(In-line) 공정 진단 설비 등
29280	산업용 로봇 제조업	○ 제조업용 로봇으로서 다음의 것만 해당한다. - 이적재용, 공작물 착탈용, 용접용, 조립 및 분해용, 가공용 및 표면처리, 바이오 공정용, 시험·검사용, 기타 제조업용 로봇 - 협동로봇, 고청정 환경 대응 반도체 생산 로봇, 차세대 태양전지·연료전지 제조로봇 등 첨단 제조업용 로봇 포함
29292	고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업	○ 초미세품용 사출 성형기 - 나노 및 마이크로 표면용·제품용 등 ○ 자동차 경량화 및 항공기 소재에 활용이 가능한 복합재료 성형기 - 수지충전공정(Resin Transfer Molding) 성형기, 필라멘트 와인딩(filament winding) 성형기 등
29294	주형 및 금형 제조업	○ 프레스용 금형 ○ 다이캐스팅 금형 ○ 플라스틱성형용 금형 ○ 금형용 부품
29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	○ 개인서비스용 로봇으로서 다음의 것만 해당한다. - 가사서비스용(단순 청소로봇 제외한다), 건강관리용, 여가지원용, 연구용 - 소셜서비스로봇(단순 스피커형 제외한다) ○ 전문서비스용 로봇으로서 다음의 것만 해당한다. - 빌딩서비스용, 사회안전 및 극한작업용, 의료·재활로봇, 사회인프라용, 군사용, 농림어업용, 물류로봇

		○ 지능형 로봇부품으로서 다음의 것만 해당한다. - 로봇용 구동부품, 로봇용 감지(sensing)부품, 로봇용 제어부품
30110	자동차용 엔진 제조업	○ 하이브리드용 엔진 ○ 경량화 소재 엔진
30121	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업	○ 전기차 ○ 수소연료전지차 ○ 하이브리드차(플러그인 하이브리드만 해당한다)
30122	화물자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업	○ 전기차 ○ 수소연료전지차 ○ 하이브리드차(플러그인 하이브리드만 해당한다)
30310	자동차 엔진용 신품 부품 제조업	○ 자동차 엔진용 부품으로서 다음의 것만 해당한다. - 통합 전자제어장치(ECU) - 배기가스저감 및 자기진단 장치 - 과급시스템 - 하이브리드차용 관련 전동부품
30331	자동차용 신품 동력전달장치 제조업	○ 동력전달장치로서 다음의 것만 해당한다. - 고단 변속기(8단 이상) - 듀얼 클러치 트랜스미션(DCT) - 2단 감속기(전기동력 자동차용만 해당한다)
30332	자동차용 신품 전기장치 제조업	○ 전기자동차용 급속충전장치 ○ 연료전지 및 연료변환 시스템 ○ 주행환경 인식 센서(RADAR, LIDAR, 카메라 기반 센서, 측위 센서, 초음파 센서, IR 센서 등) ○ 능동안전시스템[스탠드 얼론(Stand Alone) 및 V2X 통신에 기반한 방식의 것만 해당한다]
30391	자동차용 신품 조향 장치, 현가장치 제조업	○ 조향장치 및 현가장치로서 다음의 것만 해당한다.

		- 자동긴급조향(AES) 시스템(주변상황 감지 정확도 90% 이상의 것만 해당한다) - 스마트 엑추에이터 모듈 - 전동식현가장치, 에어서스펜션, - 전동식 스프링차제제어 - 감응형 댐퍼, 회생발전 댐퍼
30392	자동차용 신품 제동장치 제조업	○ 제동장치로서 다음의 것만 해당한다. - 전기기계식 브레이크 시스템(EMB) - 차량안정성 제어장치(ESP) - 회생제동 브레이크 시스템(AHB)
30399	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	○ 공기부과시스템 ○ 통합 열관리 장치 ○ 수소저장장치 ○ 스택(stack) 및 관련부품 ○ 차량용 시각, 청각, 촉각식 인터페이스 장치
31311	유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업	○ 유인 항공기, 우주선 및 보조장치(부품은 제외한다)
31312	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업	○ 고기능 무인항공기 ○ 무인항공기 운용교통 관제시스템
31322	항공기용 부품 제조업	○ 항공기용 부품(엔진을 포함한다)

[별지 제1호서식] 삭제 <1999.8.9.>

[별지 제1호의2서식] 삭제 <1996.9.10.>

[별지 제1호의3서식] 삭제 <1996.9.10.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2020. 2. 28.>

입지기준확인 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 10일

신청인	성명		생년월일
	주소		(전화번호:)

공장 설립예정지			

사업 개요	공장의 업 종	업종명		주생산품
		분류번호		사용 원료
	공장의 규 모	부지 면적		
		건축 면적	제조시설: ㎡	부대시설: ㎡
	기업 규모	[ ] 대기업		[ ] 중소기업

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조의2제1항에 따라 위와 같이 공장의 입지기준에 대한 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	없 음	수수료 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제3조의2제3항에 따라 시·군·구의 조례에서 정하는 수수료

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

생산공정흐름도

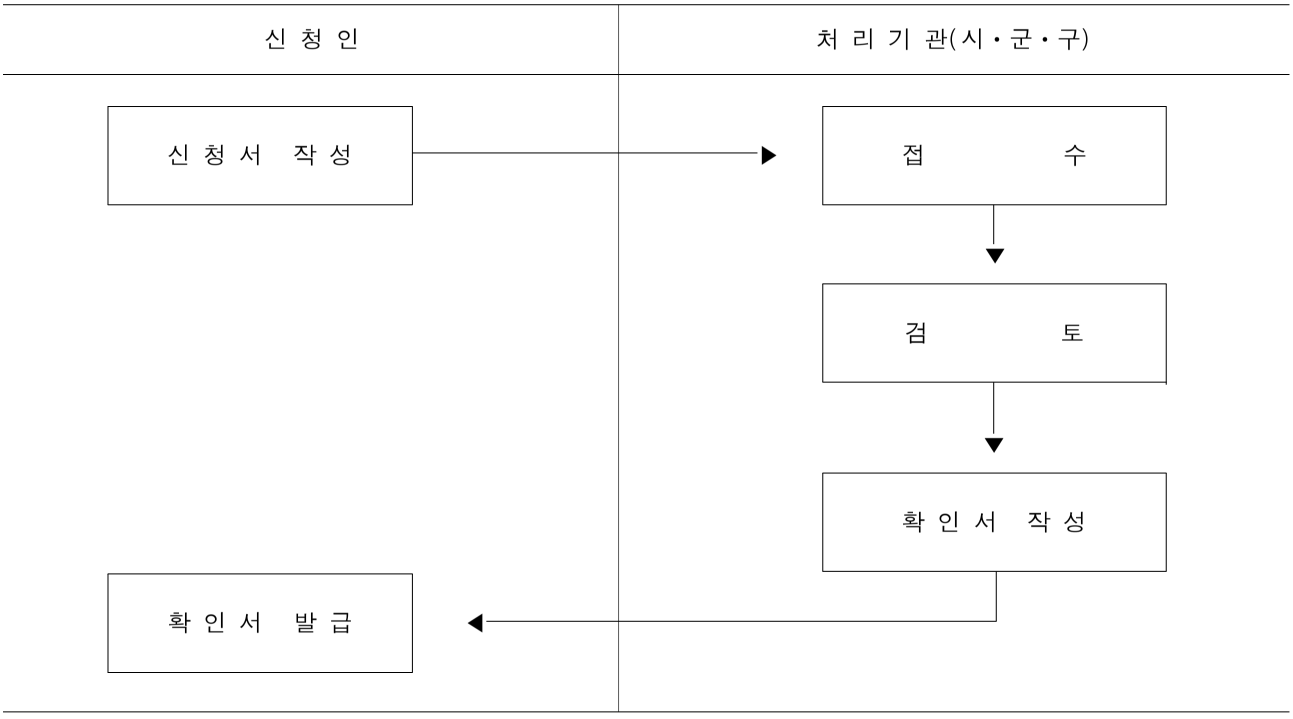
생산시설·배출시설 명세

시설명	용량 및 규격 (HP·kW·㎥)	수 량	배출오염물질		비 고
			종 류	배출량	

※ 작성요령: 배출시설은 「물환경보전법」, 「대기환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 시설을 적습니다.

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



사 업 계 획 서

20 . . .

회 사 명
대 표 자

직인

1. 사업개요

업체 현황	회사	명칭	
		주소	
		전화번호	팩스번호
		홈페이지 주소	법인등록번호
	대표자	성명	이메일 주소
		주소	생년월일
		전화번호	팩스번호

생산 제품 현황	업종(5단위)	
	생산품명	
	주 원자재	

공장 현황	공장 주소					
	형 태	분양( ) 경매( ) 양도( ) 양수( ) 임대( )				
	용도지역					
	지 목					
	공장 건설계획	사업자등록번호				
		착공 예정일				
		준공 예정일 또는 준공일				
		사업 시작일				
	공장의 규모	종업원 수	국내	남		
				여		
			국외	남		
				여		
		용지 면적			㎡	
		건축 면적			제조시설: ㎡ 부대시설: ㎡	
		건축 면적/용지 면적				
		기준공장 면적율			%	
		건폐율			%	
		용적율			%	

투자 규모	계	백만원
	자기자본	백만원
	타인자본	백만원
	외국인 투자금액	천불
	외국인 투자비율	%

공장보유 구분	자가( ) 임차( )	공장 설립 형태	신규 건립 입주( ) 기존 건물 입주( )	공장 규모	대( ) 중( ) 소( )

기재요령

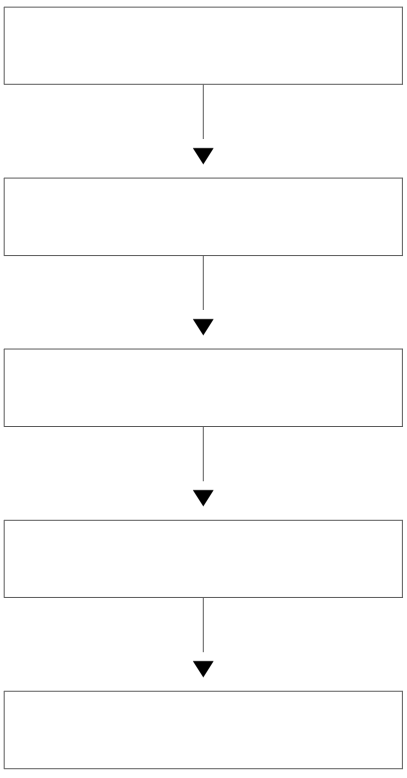
1. 업종은 「통계법」 제22조제1항에 따른 한국표준산업분류상 세세분류(5단위)까지 적습니다.
2. 건축면적은 공장설립일부터 4년 이내의 건설계획분을 포함하여 적습니다.
3. 공장규모는 「중소기업기본법 시행령」 제8조 및 같은 법 시행령 별표 1에 따른 분류에 따라 적습니다.

2. 공장건설계획

구 분	현 재	년	년	년	계
제조시설					
부대시설					
- 부대시설 세부용도					
계					

※ 작성요령 : 각 시설물에 대한 건축면적은 연면적을 적습니다.

3. 생산공정도 해설

생산공정도	생산공정 요약 설명
	

4. 생산시설 명세

시설명	용량	수량	비고

5. 배출시설 명세

시설명	용량 및 규격 (HP・kW・㎥)	수량	배출오염물질		비 고
			종류	배출량	
					대 기 ( )종 수 질 ( )종 소음・진동(유・무)

※ 작성요령 : 「물환경보전법」, 「대기환경보전법」 또는 「소음・진동관리법」에 따른 배출시설을 적습니다.

6. 용수・전력・연료의 사용계획

용수(톤/일)		전력(kW/일)		연료		
생활용수 (상수도・지하수)	공업용수 (상수도・지하수)	일반전력	자가발전	석유 (ℓ/일)	가스 (㎥/일)	기타 (톤/일)

7. 공장배치도

※ 공장배치도 작성요령: 건축물의 용도 위주로 개략적으로 위치, 면적, 연도별 설치계획만을 표시합니다.

[별지 제3호서식] <개정 2020. 2. 28.>

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 입지기준 확인 통보

귀하가 . . . 신청한 공장입지기준확인 신청에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조의2제2항에 따라 붙임과 같이 확인합니다.

1. 신청인

성 명	생년월일	주 소

2. 공장설립예정부지

주 소	지 목	지적면적(㎡)

3. 사업개요

공장의 업종	업 종 명			
	분 류 번 호		기준공장면적률	%
	주 생 산 품		사 용 원 료	
공장의 규모	부 지 면 적	㎡		
	건 축 면 적	제조시설: ㎡	부대시설:	㎡
배출시설 설치계획 및 배출량	대 기			
	수 질			
	소음·진동			

4. 기 타

이 확인서는 현재의 법령을 기준으로 작성된 것이므로, 관계 법령 및 용도 지역·지구 등의 변경이 있는 경우 확인 내용이 변경될 수 있습니다. 또한, ( )에 관한 사항은 ( )의 소관 사항임을 알려드립니다.

※ 붙임: 입지기준 세부명세서 1부. 끝.

시장·군수·구청장 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급)서명 결재권자 직위 (직급)서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행일자) 접수 처리과명-일련번호(접수일자)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화( ) 전송( ) / 기안자의 공식전자우편주소 / 공개구분

210㎜×297㎜(일반용지 60 g / ㎡(재활용품))

※ 입지기준 세부명세서

구 분		해 당 사 항	공장입지제한 내용(당해 공장에 대한 허용명세 기재)	검 토 의 견 (가・불가, 조건부 허가 등 구분)
수도권 정 비 계 획	「수도권정비계획법」	총량규제		
	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」	(과밀억제, 성장관리, 자연보전권역) *「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 저촉되는 경우 이하 다른 법령에 의한 검토를 생략함		
도 시 관 리 계 획	용 도 지 역	(제1종전용・제2종전용・제1종일반・제2종일반・제3종일반・준)주거지역, (중심・일반・근린・유통)상업지역, (전용・일반・준)공업지역, (보전・생산・자연)녹지지역, (보전・생산・계획)관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 *「국토의계획 및 이용에 관한 법률」상 저촉사항의 확인만으로 공장설립 가능 여부를 확인할 수 있는 경우 이하 다른 법령에 의한 검토를 생략함		
	용 도 지 구	(자연・수변・시가지)경관지구 (중심지・역사문화・일반)미관지구 고도지구(m 이상・이하 또는 층 이상・이하) 방화지구・방재지구 (문화자원・중요시설물・생태계)보존지구 (학교・공용・항만・공항)시설보호지구 (자연・집단)취락지구 (주거・산업・유통・관광휴양・복합)개발진흥지구 특정용도제한지구 기타( )		
	용 도 구 역	개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역, 수산자원보호구역, 기타( )		
	도시계획시설	도로・공원, 기타( )		
	지구단위계획 구 역	(제1종, 제2종)지구단위계획구역 건폐율( ), 용적률( ), 층수( ), 건축물 용도( ), 기타( )		
	기 타	개발밀도관리구역, 개발행위허가제한지역, 도시개발구역, 토지거래허가구역, 도시계획입안사항, 기타( )		

산업단지관리기본계획	용도별구역	산업시설구역(공장, 기타), 지원시설구역, 공공시설구역 및 녹지구역		
	업종별 배치계획	(적합, 부적합, 입주제한)업종		
군사시설등	「공항시설법」	진입표면, 수평표면, 전이표면, 기타( )		
	「군용전기통신법」	군용통신설치지역, 기타( )		
	「군사기지 및 군사시설 보호법」	보호구역, 민간인통제선, 비행안전구역, 대공방어협조구역, 기타( )		
농지·산지 등	「농지법」	농업(진흥·보호)구역, 농지전용제한시설, 기타( )		
	「농어촌정비법」	농업기반등 정비사업시행지역, 기타( )		
	「축산법」	가축보호지역, 기타( )		
	「낙농진흥법」	낙농지구, 기타( )		
	「초지법」	초지, 기타( )		
	「산지관리법」	보전산지(공익용·임업용), 산지전용제한지역, 기타( )		
	「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」	야생동식물보호구역, 기타( )		
	「사방사업법」	사방지, 기타( )		
	「자연공원법」	(자연보존·자연환경·자연마을·밀집마을·집단시설)지구, 공원구역, 공원보호구역, 기타( )		
도로하천수면 등	「하수도법」	배수구역, 기타( )		
	「도로법」	(도로·접도)구역, 기타( )		
	「사도법」	사도개설 필요, 기타( )		
	「하천법」	하천구역, 하천예정지, 기타( )		
	「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」	댐건설기본계획지역, 기타( )		
	「한국철도공사법」	역세권, 기타( )		
	「내수면어업법」	조업수역, 연접수면, 기타( )		
	「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」	공유수면점용 및 사용허가, 공유수면 매립면허, 기타( )		
	「어촌어항법」	어항구역, 기타( )		
	「항만법」	임항지역, 기타( )		
광업권 등	「광업법」	광구, 조광구, 기타( )		
	「온천법」	온천원보호지구, 기타( )		

환 경	「수도법」	상수원보호구역, 상수원보호구역으로부터 수계상 상류지역, 전용상수도, 기타		
	「환경정책기본법」	특별대책지역, 기타( )		
	「소음·진동관리법」	배출시설설치허가, 기타( )		
	「물환경보전법」	총량규제지역, 배출시설설치허가, 기타( )		
	「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 등(낙동강, 금강, 영산강, 섬진강)	수변구역, 기타( )		
	「대기환경보전법」	총량규제지역, 배출시설설치허가, 기타( )		
	「자연환경보전법」	생태경관보전지역, 자연유보지역, 기타( )		
	「환경영향 평가법」	영향평가대상사업 등, 기타( )		
	「폐기물관리법」, 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 법률」	폐기물처리시설 설치계획, 기타( )		
기 타	「문화재보호법」	보호구역, 기타( )		
	「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」	자유무역지역, 기타( )		
	「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」	토지수용예정지, 사업인정고시지역, 기타( )		
	「국유재산법」	국유재산(도로·하천·도랑·제방), 기타( )		
	「자연재해대책법」	자연재해위험지구, 기타( )		
	「전원개발촉진법」	전원개발사업구역(발전소·변전소), 전원개발사업예정구역, 기타( )		
	「관광진흥법」	관광지지정, 기타( )		
	「장사 등에 관한 법률」	분묘 개장, 기타( )		
	「원자력안전법」	제한구역, 기타( )		
	「택지개발촉진법」	택지개발예정지구, 기타( )		
	「산업입지 및 개발에 관한 법률」	(국가산업·일반산업·도시첨단산업·농공)단지, 준산업단지, 공장입지유도지구, 기타( )		

지방자치단체의 고시 등 기타사항	
종 합 의 견	

위 확인사항에 의문이 있는 경우에는 다음 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

담 당 과	담 당 자	전 화 번 호	비 고

[별지 제4호서식] 삭제 <1999.8.9.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2016.2.15.>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장 [ ]신 설 / [ ]증 설 / [ ]이 전 / [ ]업종변경 / [ ]제조시설설치 [ ]승 인 / [ ]변경승인 (신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 뒤쪽 참조

신청인	회사명 (법인등록번호:)			
	(전화번호: /팩스번호:) (사업자등록번호:)			
	대표자 성명		생년월일	
	대표자 주소(법인 소재지)			
	창업자 해당 여부: 해당 [ ] 미해당 [ ] ※ 신청인은 뒷면의 '창업자 안내'를 보고 해당되는 곳에 √표를 합니다.			
승인 신청 사항	공장 소재지		지목	
	용도지역		생산품	
	업종	분류번호	첨단업종(적용 범위)	
	공사 착공예정일		공사 준공예정일	
	규 모	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡) / 종업원 수
기존 공장	회사명		대표자	
	소재지			
	업종	분류번호		
	규 모	공장부지면적(㎡)	제조시설면적(㎡)	부대시설면적(㎡)
변경승인 신청사항				

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항, 제20조제2항, 같은 법 시행령 제19조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조, 제7조, 제8조의4에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제19조제3항에 따라 위와 같이 공장설립등을 승인 또는 변경승인합니다.

※ 의제처리되는 인 · 허가 및 승인조건: 별지 참조

년 월 일

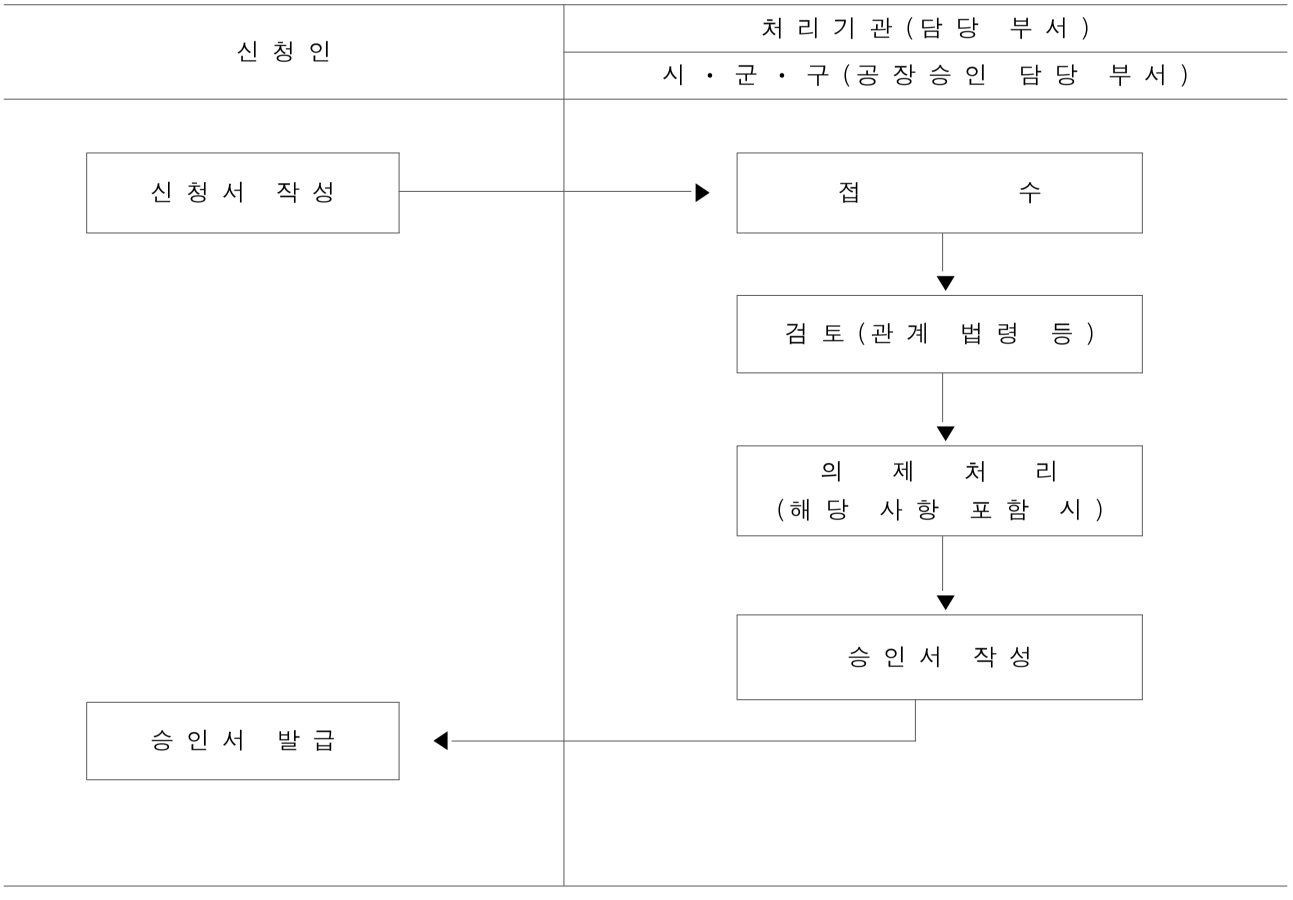
시장 · 군수 · 구청장 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

첨부서류	1. 별지 제2호의2서식의 사업계획서 1부(변경승인신청의 경우는 제외합니다) 2. 별지 제5호의3서식에 따른 인·허가명세서 1부 및 별표 1에 따른 첨부서류 1부(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2제1항 각 호에 따른 인·허가 등의 의제를 받으려는 경우에만 제출합니다) 3. 타인 소유의 토지 및 건축물(기존 건축물이 있는 경우만 해당한다)을 사용하는 경우에는 그 사용권을 증명할 수 있는 서류	처리기간 20일 (공장설립등의 승인신청 내용의 전부가 시장·군수 또는 구청장의 권한에 속하는 경우에는 14일, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제6조제1항제2호에 따른 의제처리가 필요하지 아니한 경우에는 7일)	수수료 없음
시장·군수·구청장 확인사항	토지 또는 건물(기존 건축물을 사용하여 공장설립등의 승인을 받으려는 경우만 해당합니다)의 등기사항증명서		
창업자 안내	1. 신청인이 「중소기업창업 지원법」 제2조에 의한 '창업자'일 경우, 시장·군수·구청장은 같은 법 제33조에 의한 '사업계획의 승인'으로 신청 안내 : 「중소기업창업 지원법」 시행규칙 [별지 제7호서식] 활용 가. '사업계획의 승인을 받은 창업자'는 계획의 내용에 해당되는 각종 부담금 면제(「중소기업창업 지원법」 제39조의3) 나. 창업자 : 중소기업을 창업하는 자 또는 중소기업을 창업하여 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 자(「중소기업창업 지원법」 제2조제2호)		

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis..go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

[ ] 공장설립등 승인사항
[ ] 제조시설설치 승인사항 변경신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 7일

신고인	회사명	전화번호
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

공장 현황	공장 소재지		지목
	용도지역	생산품	
	공장의 업종(분류번호)		
	공장부지면적(㎡)	제조시설면적(㎡)	부대시설면적(㎡)

	구분	회사명	대표자 성명	생년월일 (법인등록번호)	공장의 업종 (분류번호)	생산품
변경 내용	변경 전					
	변경 후					

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항 단서, 제14조의3제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 법 시행규칙 제7조의2제2항, 제8조의5에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

신고서 작성	→	접수	→	검토	→	결재	→	신고서 발급
신고인		처리기관: 시·군·구 (공장설립/제조시설 설치승인 담당 부서)						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호의3서식] <개정 2014.11.6.>

공장설립승인으로 의제처리되는 인·허가 명세서

절 차 명		인·허가 신청 여부 (해당에 ✔표시)
근거 법령	신청명	
「농지법」	농지전용의 허가	
	농지전용의 신고	
	용도변경의 승인	
「산지관리법」	산지전용허가	
	산지전용신고	
	산지일시 사용허가·신고	
	산지 전용된 토지의 용도변경 승인	
「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」	입목벌채 등의 허가·신고	
「초지법」	초지전용의 허가	
「사방사업법」	사방지의 죽목의 벌채 등의 허가	
	사방지 지정의 해제	
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	개발행위(토지의 형질 변경 또는 토지 분할만 해당)의 허가	
	도시·군계획시설사업의 시행자의 지정	
	실시계획의 인가	
	토지거래계약의 허가	
「하천법」	하천공사시행의 허가	
	하천점용의 허가	
「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」	공유수면의 점용·사용허가	
	실시계획의 승인 또는 신고	
	공유수면의 매립면허	
「장사 등에 관한 법률」	분묘 개장의 허가	
「사도법」	사도 개설 등의 허가	
「도로법」	도로점용의 허가	
「농어촌정비법」	농업생산기반시설의 목적 외 사용의 승인	
「국유재산법」	국유재산의 사용허가	
	도로·하천·구거 및 제방의 용도폐지	
「공유재산 및 물품 관리법」	행정재산의 용도의 변경 또는 폐지	
	행정재산의 사용·수익허가	
「건축법」	건축허가	
	건축신고	
	건축물의 용도변경의 허가나 신고	
	기재내용의 변경	
	가설건축물 건축의 허가 또는 신고	
	공작물 축조의 신고	
「환경영향평가법」	소규모 환경영향평가에 대한 협의	
「자연재해대책법」	사전재해영향성 검토 협의	
위의 절차에 대해 인허가 등을 의제처리 받고자 하는 자는 해당 법률에 따른 신청서류를 작성하여 첨부하여야 한다. 이 경우 신청양식의 중복항목 (성명, 주소, 법인등록번호(생년월일), 전화번호 등의 작성은 생략할 수 있다.		

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호의4서식] 삭제 <1999.8.9.>

[별지 제5호의5서식] 삭제 <1999.8.9.>

[별지 제6호서식] <개정 2003.7.19>

공 장 설 립 대 장

순 번	회 사 명	대표자 성명	공장 소재지	용도 지역	공장의 업종	분류 번호	생산 품	공장 부지 면적 (㎡)	공장 건축 면적 (㎡)	공장설립승인서		공장 준공일	공장등록		사업 시작일	공장 운영 현황 (정상, 휴·폐업)	공장등록취소		비고 (변경 사유)
										번 호	발행 일자		번 호	발행 일자			사 유	취소 일자	

364mm×257mm(보존용지(1종)70g/㎡)

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2016.2.15.>

공장설립온라인지원시스템(www.femis..go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장설립등의 완료신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	3일(법 제16조제6항 각 호에 따른 등록 등을 의제 처리하는 경우에는 20일)

신청인	회사명 (법인등록번호:)		
	(전화번호: /팩스번호:)	(사업자등록번호:)	
	대표자 성명	생년월일	
	대표자 주소(법인 소재지)		
공장 현황	공장 소재지		
	공장설립 승인번호	발행일	
	업종(분류번호)	기준공장 면적률(%)	
	공장가동 개시예정일	공장 준공일(건축물 사용승인일)	
	규 모	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조, 같은 법 시행령 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따라 위와 같이 공장설립등의 완료를 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 ·관리기관 귀하

첨부서류	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제8항에 따라 같은 법 제16조제6항 각 호에 따른 등록등을 의제받으려는 경우에는 해당 법령에서 정하는 관련 서류(신청서와 첨부서류)	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

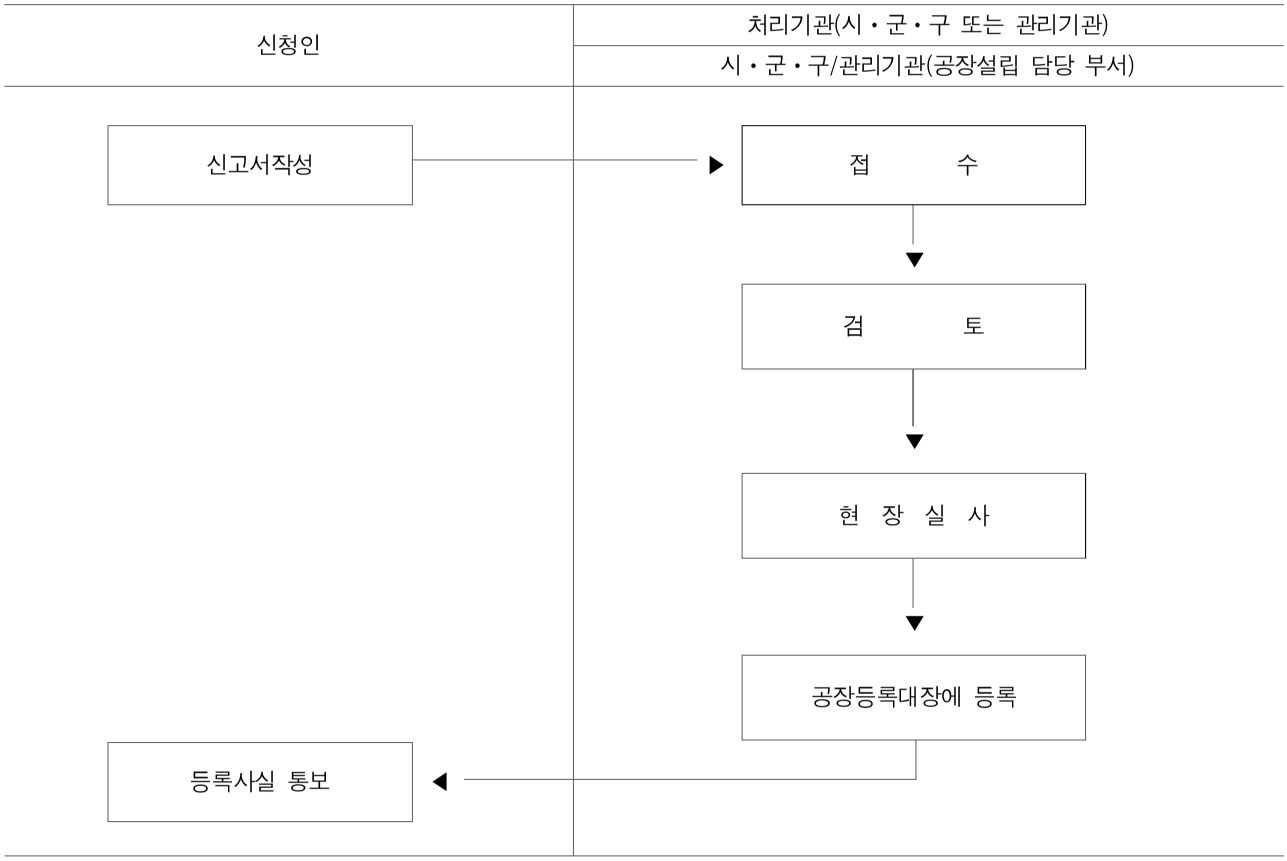
승인받은 사항 중 변경된 사항의 내용

제조시설 명세(승인받은 사항 중 변경이 있는 경우에만 적습니다)

제조시설명	용량	수량	배출오염물질		방지시설
			종류	배출량	

처 리 절 차

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

사업개시 신고(확인)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 3일

회사명		(사업자등록번호:) (전화번호:)
대표자 성명		생년월일(법인등록번호)
대표자 주소(법인 소재지)		종업원 수
입주(변경) 계약일		
업종 (분류번호)		인·허가 등록 (등록번호)
사업 개시(예 정)일		건축 준공일
규 모	용지 면적(㎡)	건축 연면적(㎡)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조, 같은 법 시행령 제20조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조의2제1항에 따라 위와 같이 사업개시를 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

첨부서류	사업계획서에 따른 시설의 구입 증명서류 등 사업의 개시를 증명할 수 있는 서류 1부	수수료 없 음
관리기관 확인사항	사업자등록증 사본	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 관리기관이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 관리기관 확인사항인 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 사업자등록증 사본을 제출하여야 합니다.

신청인 주민등록번호: 신청인 (서명 또는 인)

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	현장 확인	→	관리대장등록	→	확인서 작성	→	확인서 발급
신고인		관리기관		관리기관		관리기관		관리기관		신고인

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조, 같은 법 시행령 제20조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제9조의2제4항에 따라 위와 같이 사업개시 신고를 확인합니다.

년 월 일

관리기관 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제8호서식] <개정 2009.8.7>

등록번호		공장등록대장(갑)
등록일		

등록인	회 사 명	(전화:)			
	대표자 성명		생년월일 (법인등록번호)		
	대표자주소 (법인소재지)				
공장개요	공장소재지			지 목	
	설립승인번호		설립승인일		
	용 도 지 역		배출규모별 사업장	대 기	종
				수 질	종
	업종 (분류번호)		주요생산품		
	규 모	공장부지면적(㎡)	제조시설면적(㎡)	부대시설면적(㎡)	
등록조건					

사 용 내 역

회 사 명	대표자 성명	사 용 면 적		업 종	가 동 개시일	가 동 상 태
		제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)			

210㎜×297㎜(보존용지 1종 70g/㎡)

등록번호		공장등록대장(을)
등록일		

회사개요	회 사 명	(전화:)			
	대표자 성명		생년월일 (법인등록번호)		
	대표자주소 (법인소재지)				
공장개요	공장설립등 승 인 일		완료신고 (등록)일		가동개시일	
	공장부지면적(㎡)	제조시설면적(㎡)	부대시설면적(㎡)	종 업 원 수	
				남: 여:	
	업 종 (분류번호)			보유구분 □자 가 □임 대	
생산개요	주요생산품		주 요 원 자 재		
	전력사용량(kW/일)	용수사용량(t/일)		연료사용량	
		생활용수	공업용수	석유 (ℓ/일)	가스 (㎥/일)	기타 (t/일)

제 조 시 설 내 역

제 조 시 설 명	수 량	배 출 여 부

210㎜×297㎜(보존용지 1종 70g/㎡)

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	회사명		전화번호
	대표자 성명		생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)		
등록 내용	공장 소재지	지목	보유구분 자가 [ ], 임대 [ ]
	공장 등록일	사업 시작일	종업원 수 남: 여:
	공장의 업종(분류번호)		
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
등록 조건			

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 ·관리기관 귀하

첨부서류	없 음	수수료 시·군·구의 조례에서 정하는 수수료 또는 관리기관이 정하는 수수료

처 리 절 차

신청서 작성	→	접수	→	등록 여부 확인	→	결재	→	공장등록 증명서발급	→	통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장·관리기관 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ Form No. 8-2 Also available online: www.femis.go.kr

Plant Registration Certification Form

Reference No.	Date Received	Processing Time Immediate

Company Information	Name of Company	Tel.	
	Name of Chairperson	Date of Birth (Corporate Registration No.)	
	Address of Chairperson (Address of Company)		

Plant Information	Address of Plant	Land Category	Property Status Owned [ ] Rented [ ]
	Plant Registration Date	Start Date of Business	No. of Employees Male: Female:
	Business Line (Classification Code)		
	Area of Site ㎡	Area of Manufacturing Facilities ㎡	Area of Other Facilities ㎡

Registration Conditions	
Changes (Including Dates)	

I hereby apply for a Plant Registration Certificate in accordance with Article 12-3 of the *Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act*.

Year Month Day

Applicant (Signature or Stamp)

To Mayor • County Chief • District Commissioner • Authority in Charge

Required Documents	Not Required	Service Charge
		Fees stipulated by the local government (*si*, *gun* or *gu*) or responsible authority

I hereby certify that the above plant is registered in accordance with Article 16-1/16-2/16-3 of the *Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act*.

Year Month Day

Mayor • County Chief • District Commissioner • Authority in Charge

Stamp

210㎜×297㎜[Paper 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2020. 2. 28.>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장 [ ]등록 [ ]등록변경 [ ]부분등록 [ ]건축물등록 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	7일(법 제16조제6항 또는 제7항 각 호에 따른 등록 또는 변경허가 등을 의제처리하는 경우에는 20일)

신청인	회사명 (전화번호: /팩스번호:)			(법인등록번호:) (사업자등록번호:)	
	대표자 성명			생년월일	
	대표자 주소(법인 소재지)				
공장 현황	공장 소재지			지목	
	용도지역			종업원 수	
				생산품	
	공장 업종(분류번호)	첨단업종(적용범위)	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)

변경 내용	구 분	회사명	대표자 성명	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)	업종 (분류번호)	토지(건축물)사용권(기간 등)
	변경전							
	변경후							

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항부터 제4항까지, 제6항부터 제8항까지, 제16조의2 및 같은 법 시행규칙 제11조제2항·제12조·제12조의2·제12조의4제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장·관리기관 귀하

첨부서류	1. 법 제16조제6항 또는 제7항 각 호에 따른 등록 또는 변경허가 등을 의제받으려는 경우에는 해당 법령에서 정하는 관련 서류(신청서 및 첨부서류) 2. 등록신청인 경우 가. 별지 제2호의2서식의 사업계획서 나. 양수 또는 임차사실을 증명하는 서류(등록된 공장을 양수하거나 임차하는 경우에만 첨부합니다) 3. 등록변경신청인 경우 가. 변경사항을 증명하는 서류 나. 양수 또는 임차사실을 증명하는 서류(등록된 공장을 양수하거나 임차하는 경우에만 첨부합니다.	수수료 없 음
시장·군수·구청장·관리기관 확인사항	공장건축물의 건축물대장(공장건축물 등록인 경우에만 해당합니다)	

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 관리기관이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다.

신청인 주민등록번호: 신청인 (서명 또는 인)

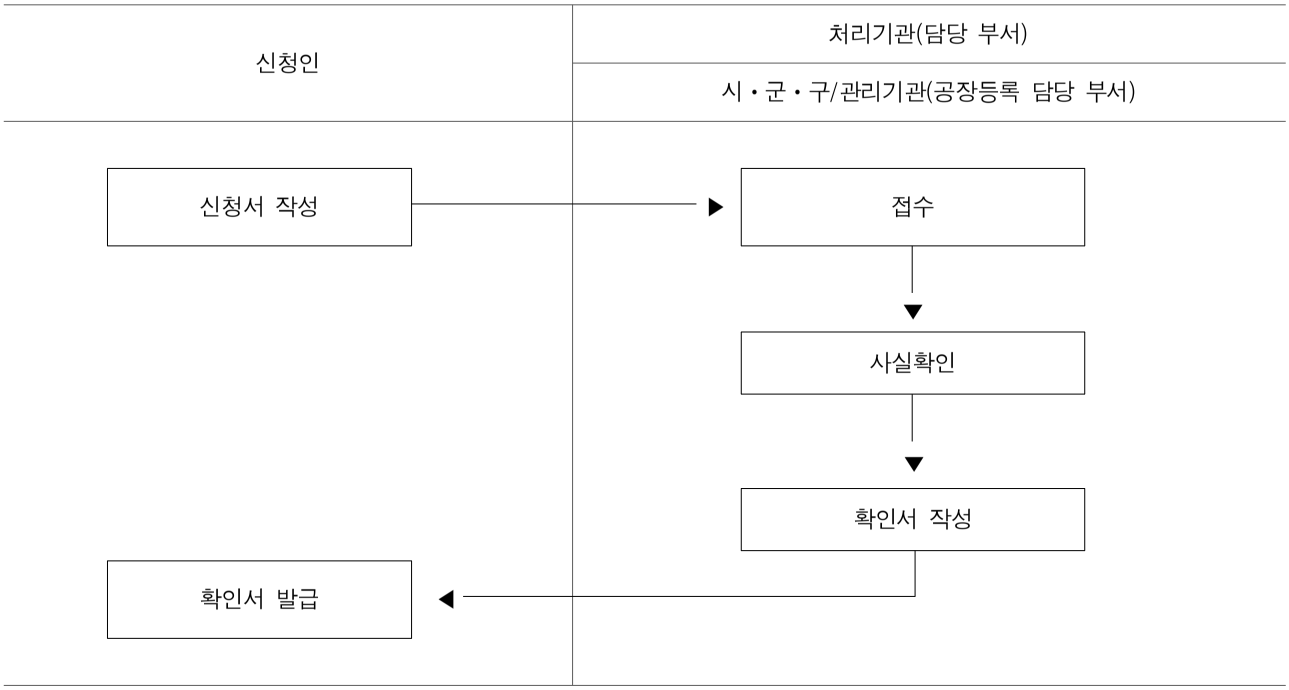
제조시설 명세(등록신청의 경우에만 기재)

제조시설명	용량	수량	배출오염물질		방지시설 설치계획
			종류	배출량	

※ 등록 현재 기준으로 「물환경보전법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설 및 방지시설을 작성하되, 향후 배출시설을 추가설치하거나 변경할 경우 「물환경보전법」 제33조, 「대기환경보전법」 제23조, 「소음·진동관리법」 제8조에 따라 배출시설 허가(신고) 절차를 거쳐야 합니다.

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



[별지 제10호서식] 삭제 <1996.9.10.>

[별지 제11호서식] 삭제 <1996.9.10.>

[별지 제12호서식] 삭제 <1996.9.10.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장이전(예정)확인(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	회사명 (전화번호:)		
	대표자 성명(법인명)	생년월일(법인등록번호)	
이전전	공장 소재지		
	공장 등록일	공장 등록번호	
	업종(분류번호)		
	공장 부지면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
이전후	공장소재지		
	이전시기	공장설립 승인(등록)번호	
	업종(분류번호)		
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 위와 같이 공장이전(예정)의 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 ·관리기관 귀하

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 위와 같이 공장이전(예정)을 확인합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장·관리기관 직인

처 리 절 차

신청서작성	→	접수	→	사실확인	→	확인서 작성	→	확인서 발급
신청인		처리기관(담당부서): 시·군·구/관리기관(공장등록 담당부서)						신청인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제14호서식] <개정 2012.10.5>

기존공장 폐쇄확인신청서(확인서)

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 5일

신청인	회사명 (전화번호:)		
	대표자 성명(법인명)	생년월일(법인등록번호)	
기존공장	공장 소재지		
	등록번호 및 등록일	폐쇄일	
	용도지역		
	업종	업종명	분류번호
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제17조제3항에 따라 위의 공장의 폐쇄 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장·관리기관 귀하

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제17조제3항에 따라 위와 같이 위의 공장은 폐쇄되었음을 확인합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장·관리기관 직인

처 리 절 차

신청서 작성	→	접수	→	폐쇄사실 확인	→	확인서 작성	→	공장등록 대장말소	→	확인서 발급
신청인		처리기관(담당부서): 시·군·구/관리기관 (공장등록 담당부서)								신청인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제15호서식] 삭제 <1999.8.9.>

[별지 제16호서식] 삭제 <1999.8.9.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제17호서식] <개정 2013.3.23>

유치지역 [ ]지정 [ ]지정변경 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

신청인	회사명	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지) (전화번호:)	

신청 내용	위 치	면적(㎡)
	유치업종(분류번호)	유치업체 수
	산업단지 착공예정일	산업단지 준공예정일
	지정목적	

변경 내용	변경사항	
	변경사유	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제30조제2항 및 같은 법 시행규칙 제22조에 따라 위와 같이 유치지역의 지정(지정변경)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관 귀하

첨부서류	1. 별지 제2호의2서식의 사업계획서 1부 2. 공장배치도 1부 3. 위치도 1부 4. 축척 2만5천분의 1 지형도 1부 5. 환경영향평가서 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접수	→	관계기관협의	→	의 결	→	유치지역 지정・고시
신청인		처리기관(담당부서) : 산업통상자원부						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제18호서식] 삭제 <1999.8.9.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2012.10.5>

지식산업센터 [ ]신설 [ ]증설 [ ]승인 [ ]변경승인 (신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	뒤쪽 참조

신청인	회사명 (전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

지식산업센터개요	소재지(명칭)			
	용도지역		지목	
	주요 유치업종	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)

사업개요	구분	부지 면적 (㎡)	건축 면적 (㎡)	분양면적			
				공장시설 면적(㎡)	기타산업시설 면적(㎡)	지원시설 면적(㎡)	공동시설 면적(㎡)
	공장동						
	부대동						
	투자액:		평당 분양예정가격:		유치업체 수:		
변경승인 신청사항							

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라 위와 같이 지식산업센터설립(설립변경)의 승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

위와 같이 지식산업센터설립(설립변경)을 승인합니다.

※ 의제처리되는 인 · 허가 및 승인조건: 별지 제5호의3서식 참조

년 월 일

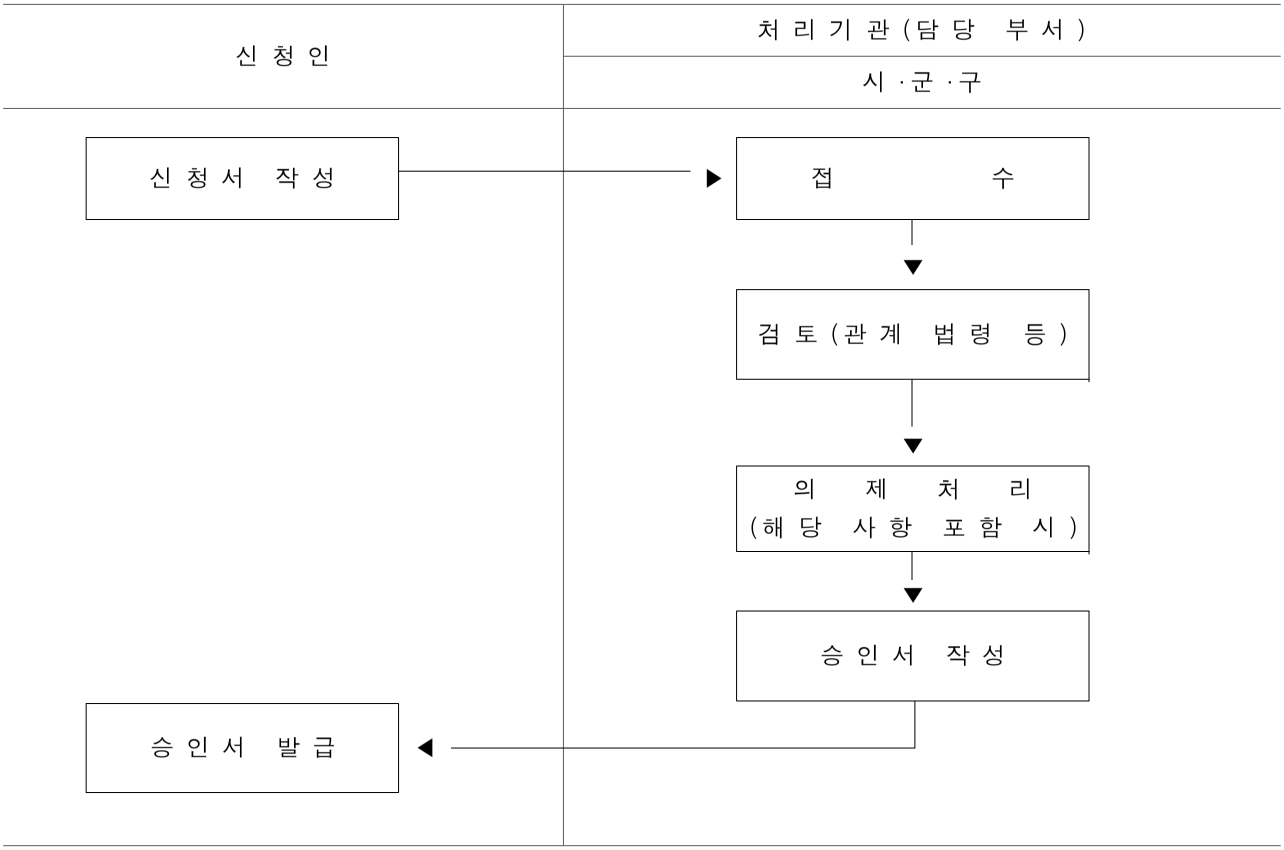
시장 · 군수 · 구청장 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

첨부서류	1. 지식산업센터에 관한 별지 제2호의2서식의 사업계획서 1부 2. 별지 제5호의3서식에 따른 인·허가 명세서 1부와 별표 1에 따른 첨부서류 1부(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2제1항 각 호에 따른 인·허가등의 의제를 받으려는 경우만 해당합니다)	처리기간 20일 (공장설립등의 승인신청 내용의 전부가 시장·군수 또는 구청장의 권한에 속하는 경우에는 14일, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제6조제1항제2호에 따른 의제처리가 필요하지 않은 경우에는 7일)	수수료 없 음
시장·군수·구청장 확인사항	토지 또는 건물(기존 건축물을 사용하여 공장설립등의 승인을 받으려는 경우만 해당합니다)의 등기사항증명서		

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2012.10.5>

지식산업센터 설립완료(변경완료)신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 3일

신고인	회사명 (전화번호:)		
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)	
	대표자 주소(법인 소재지)		

지식산업센터개요	소재지(명칭)						
	용도지역			지목			
	주요 유치업종(분류번호)						
	구 분	부지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	분양 면적			
				공장시설 면적(㎡)	기타산업시설 면적(㎡)	지원시설 면적(㎡)	공동시설 면적(㎡)
	공장동						
	부대동						

설립 승인번호(발행일)

입주개시 예정일	준공일 및 사용승인일

변경신고사항(변경신고인 경우)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제24조제3항에 따라 위와 같이 지식산업센터 설립의 완료(변경완료)를 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장·관리기관 귀하

첨부서류	없 음	수수료 없 음

처 리 절 차

신고서 작성	→	접 수	→	검 토	→	현장 실사	→	지식산업센터 대장에 등록
신고인		처리기관(담당부서) : 시·군·구/관리기관 담당부서						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제20호의2서식] <개정 2010.7.13> (앞 쪽)

등록번호		지식산업센터등록대장(갑)
등록일		

등록인	회 사 명	(전화:)					
	대표자 성명		생년월일 (법인등록번호)				
	대표자 주소 (법인 소재지)						
지식산업센터 개요	명칭						
	소재지						
	설립승인번호 (설립승인일)		완료신고일				
	용 도 지 역		지 목				
	주요 유치업종 (분류번호)						
	구 분	부지면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	층수	분양면적		
					공장시설 면 적(㎡)	기타산업시설면적(㎡)	지원시설 면 적(㎡)	공동시설 면 적(㎡)
	공 장 동							
	부 대 동							

관리주체	명 칭	대표자 성명	관리규약 신고일	비고(변경사유 및 변경일)
등록조건				

210㎜×297㎜(보존용지 1종, 70g/㎡)

(뒤 쪽)

사 용 내 용								
회사명	대표자 성 명	사 용 면 적		업 종	가 동 개시일	층/호	임대/ 분 양	가 동 상 태
		제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)					

등록번호		지식산업센터등록대장(을)
등록일		

회사개요	회 사 명	(전화:)			
	대표자 성명		생년월일 (법인등록번호)		
	대표자 주소 (법인소재지)				
지식산업센터개요	제 조 시 설 설치승인일		완료신고 (등 록)일		가동 개시일	
	제조시설면적(㎡)		부대시설면적(㎡)		종업원 수	보유구분
					남: 여:	□자 가 □임 대
	업종(분류번호)					
생산개요	주요생산품		주요원자재			
	전력사용량(kW/일)	용수사용량(t/일)		연료사용량		
		생활용수	공업용수	석 유 (ℓ/일)	가 스 (㎥/일)	기 타 (t/일)

제 조 시 설 내 용

제 조 시 설 명	수 량	배 출 여 부

210㎜×297㎜(보존용지 1종, 70g/㎡)

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호서식] <개정 2013.3.23>

산업단지관리공단 설립인가신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 20일

신청인	대표자	생년월일
	주 소	
	공단명 (전화번호:)	

관리 내용	설립 목적	
	위 치	
	내 용	

규모	단지 총 면적(㎡)	조성(계획) 면적(㎡)	
	분양(계획)	면적(㎡)	자본 규모 백만원

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제31조제2항, 같은 법 시행령 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 제29조제1항에 따라 위와 같이 산업단지관리공단의 설립인가를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관
시·도지사 귀하
시장·군수·구청장

첨부서류	1. 창립총회의 회의록 1부 2. 정관 1부 3. 사업계획서 및 수지예산서 1부 4. 산업단지 관리계획서 1부 5. 임원의 명단 및 이력서 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검토 (관계 법령 등)	→	설립인가	→	공 고
신청인		처리기관(담당부서): 산업통상자원부, 시·도, 시·군·구 공장 담당 부서						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호서식] <개정 2013.3.23>

입주기업체협의회 설립인가신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 20일

신청인	대표자	생년월일
	주 소	
	협의회명 (전화번호:)	

관리 내용	설립 목적	
	위치	
	내용	

규모	단지 총 면적(㎡)	조성(계획) 면적(㎡)
	입주업체 수 개 공장	자본 규모 백만원

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제31조제2항, 같은 법 시행령 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 제29조제2항에 따라 위와 같이 입주기업체협의회 설립인가를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관
시 · 도지사 귀하
시장 · 군수 · 구청장

첨부서류	1. 창립총회의 회의록 1부 2. 정관 1부 3. 사업계획서 및 수지예산서 1부 4. 산업단지 관리계획서 1부 5. 임원의 명단 및 이력서 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접수	→	검토 (관계 법령 등)	→	설립인가	→	공고
신청인		처리기관(담당부서): 산업통상자원부, 시 · 도, 시 · 군 · 구 공장담당부서						

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제23호서식] 삭제 <1996.9.10.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2013.3.23>

산업단지 분양·임대계획서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

위탁인	법인명	법인등기일
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지) (전화번호:)	

수탁인	법 인 명	법인등기일
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지) (전화번호:)	

수탁 내용	수탁 목적물	수탁 내용
	수탁 가격	수탁 사유
	수탁 시기	수탁 조건
	그 밖의 특기사항	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제36조제1항, 같은 법 시행령 제45조제1항 및 같은 법 시행규칙 제32조에 따라 위와 같이 분양·임대계획서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관
시·도지사 귀하

첨부서류	1. 관리기본계획 1부 2. 위탁받으려는 관리대상면적 및 시설 등 1부 3. 분양·임대에 관한 수탁업무의 내용 1부 4. 그 밖에 수탁에 관한 합의사항 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

제출서 작성 → 접 수 → 검 토 → 결 재 → 승인 통지

제출인 처리기관(담당부서): 산업통상자원부, 시·도

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제24호의2서식] <개정 2013.3.23>

공동부담금징수 [ ]승인 [ ]변경승인 (신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 15일

산업단지명		
관리기관명		
징수사유		
징수 내용	공동시설 명칭	
	부담금 총 징수액	
	부담업체 수 개(전체 입주업체 수 개)	
	부담금 산출요율	
	징수 방법	
	징수 기간	. . . . 부터 . . . . 까지 ( )간
변경 내용	변경사항	
	변경사유	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제37조제2항, 같은 법 시행령 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 제33조에 따라 위와 같이 공동부담금을 징수승인(변경승인)을 신청합니다.

년 월 일

관리기관 직인

산업통상자원부장관
시·도지사 귀하

첨부서류		수수료
	1. 공동시설의 설치 및 사용현황 1부 2. 공동시설의 설치·유지 및 보수비의 산출내역 1부 3. 공동시설의 유지 및 보수현황 1부	없 음

위와 같이 공동부담금 징수를 승인(변경승인)합니다.

년 월 일

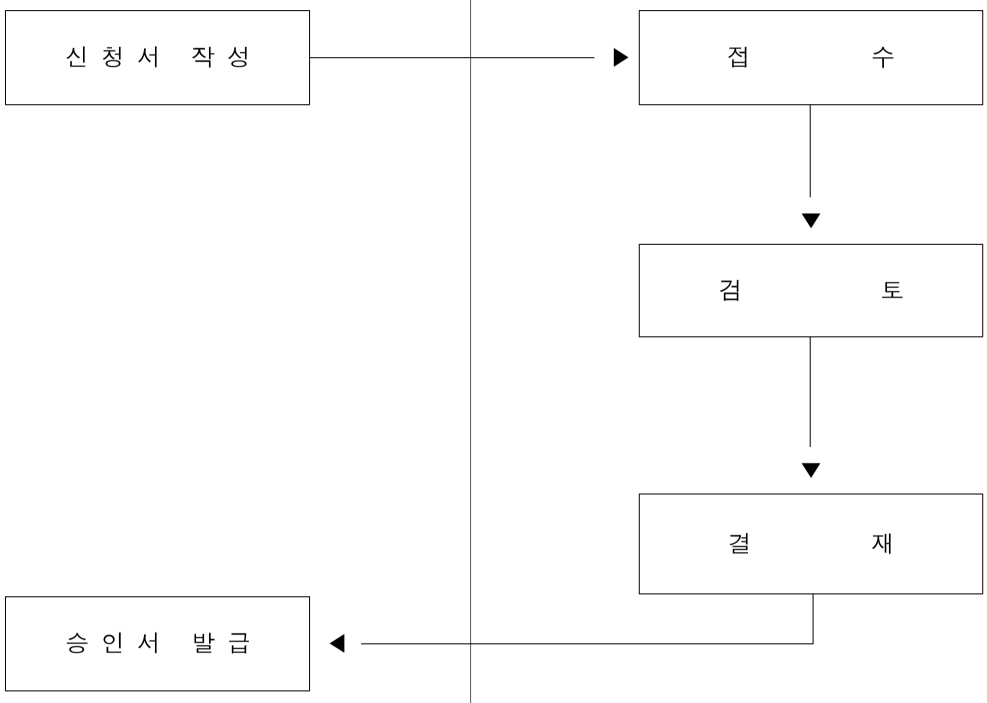
산업통상자원부장관
시·도지사 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

처 리 절 차

이 제출서는 아래와 같이 처리됩니다.

신 청 인	처 리 기 관 (담 당 부 서) 산 업 통 상 자 원 부 , 시 · 도



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제25호서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

산업단지입주 [ ]계약 [ ]계약변경 신청(확인)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	5일(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제34조제2항에 따라 관계기관과 협의하는 경우에는 10일)

신청인	회사명 (전화번호:)				
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)			
	대표자 주소(법인 소재지)				
입주계약 신청 내용	공장(사업장) 소재지				
	입주형태	[ ] 분양 [ ] 임차 [ ] 양도·양수 [ ] 기타			
	회사명	대표자 성명			
	업 종	분류번호	첨단업종(적용범위)	생산품(서비스)	
	규 모	부지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
기존 공장	회사명	대표자			
	소재지				
	업 종	분류번호			
	규 모	부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)	
계약 변경사항, 사유					

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조제1항부터 제3항까지, 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조·제35조에 따라 위와 같이 산업단지 입주계약(변경계약)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조제1항부터 제3항까지, 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조·제35조에 따라 위와 같이 산업단지 입주계약(변경계약)을 확인합니다.

년 월 일

관리기관 직인

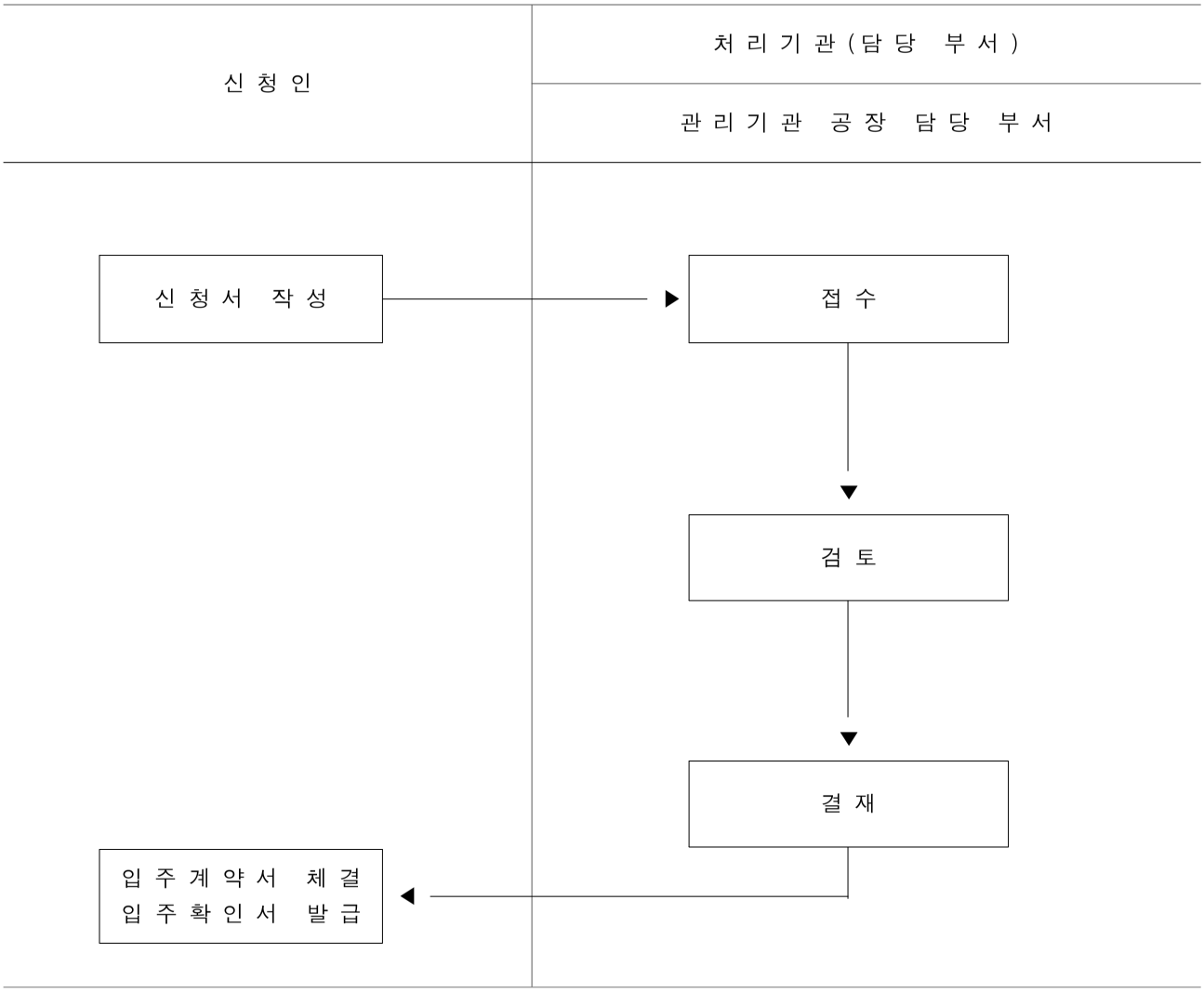
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

첨부서류	1. 산업단지입주계약신청의 경우에는 별지 제2호의2서식의 사업계획서 (임대사업자의 경우에는 임대사업계획서) 1부 2. 변경계약신청의 경우에는 변경사항을 증명하는 서류와 변경사항에 대한 사업계획서 각 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



[별지 제26호서식] 삭제 <1994.7.30.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제27호서식] <개정 2020. 2. 28.>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

처 분 신 청 서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

신청인	회사명 (전화번호:)		
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)	
	대표자 주소(법인 소재지)		
처분 내용	공장 소재지		
	용지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	건설공정(%)
	기준공장면적률 달성비율(제조업만 해당)	%	
	처분가격(백만원)	대지	건물감정 평가액
	대지 지불 조건		

처 분 사 유

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조제1항·제2항 및 제43조제1항, 같은 법 시행령 제49조제2항 및 같은 법 시행규칙 제37조에 따라 위와 같이 공장등의 설립완료 전에 산업용지 및 공장등을 처분하려고 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

첨부서류	「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자가 그 처분신청을 한 날 전 3개월 이내에 발행한 공장등 건축물의 감정평가서 1부	수수료 없 음
관리기관 확인사항	토지 또는 건물의 등기사항증명서	

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	결과 통보
신청인				처리기관(담당부서) : 관리기관 공장등록담당부서				

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

처 분 신 고 서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	7일

양도인	회사명	(전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)	
	대표자 주소(법인 소재지)		
양수인	회사명	(전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)	
	대표자 주소(법인 소재지)		
양도 내용	공장 소재지		
	용지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	양도 가격(백만 원)
	평가액(백만 원)	대지:	건물 감정평가액:
	양도사유		

양수자의 사업계획	업종 (생산품)	분류번호	용지 면적 (㎡)	건축 면적 (㎡)	가동 예정일

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조제3항, 같은 법 시행령 제50조 및 같은 법 시행규칙 제38조에 따라 위와 같이 산업용지 및 공장 등을 처분하려고 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

첨부서류	1. 양도에 관한 계약서 사본 1부 2. 양도받을 자의 별지 제2호의2서식의 사업계획서 1부	수수료 없 음
관리기관 확인사항	토지 또는 건물의 등기사항증명서	

위와 같이 처분신고를 하였음을 확인합니다.

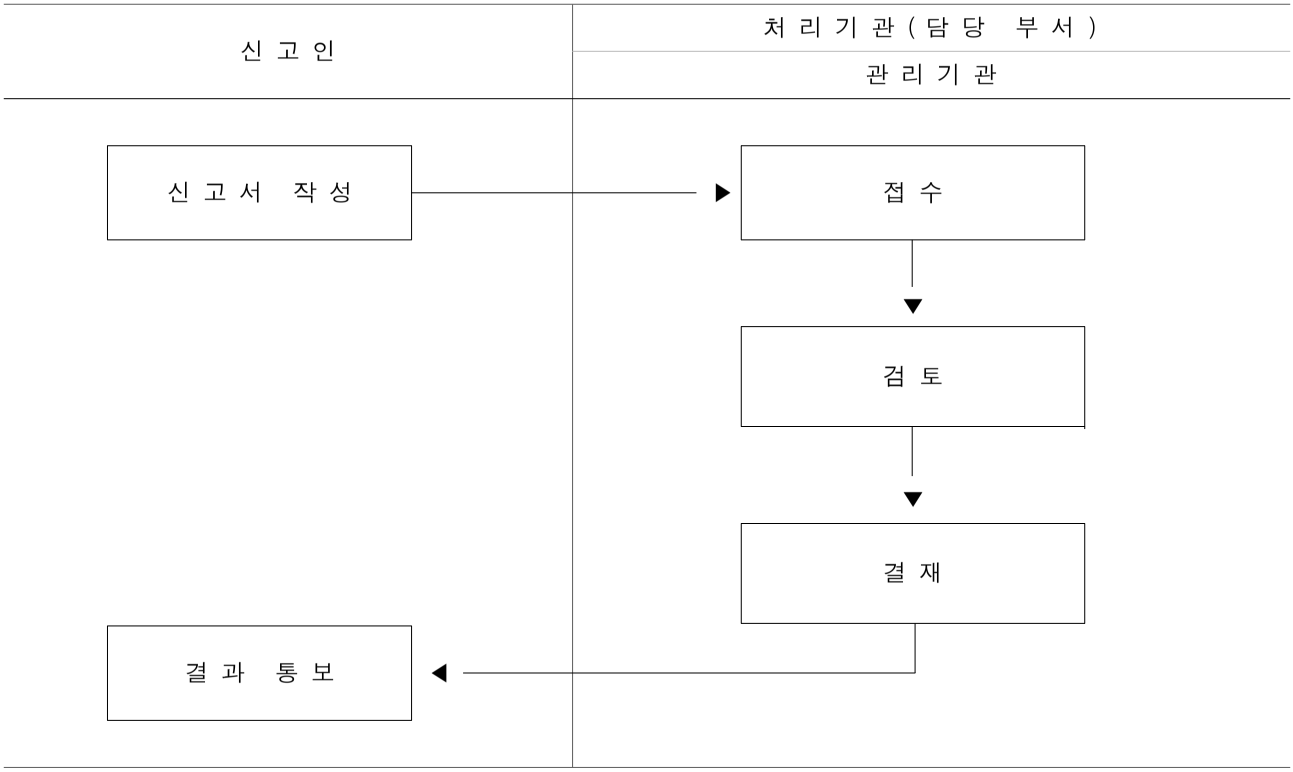
년 월 일

관리기관 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

처 리 절 차

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제29호서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

임대신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	7일

임대인	회사명 (전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

임차인	회사명 (전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

임대 내용	공장 소재지		
	용지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	임대 가격(백만원)
	임대용지 면적(㎡)	임대건축 면적(㎡)	임대 기간
	임대시설	임대사유	

임대인의 공장등록 변경	구분	용지 면적(㎡)	건축 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
	변경 전				
	변경 후				

임차인의 사업계획	업종	분류번호	생산품	가동 예정일

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제48조의3제4항 및 같은 법 시행규칙 제36조의2에 따라 위와 같이 산업용지 및 공장 등을 임대하려고 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

첨부서류	임대계약서 사본 1부	수수료 없 음
관리기관 확인사항	토지 또는 건물의 등기사항증명서	

위와 같이 처분신고 하였음을 확인합니다.

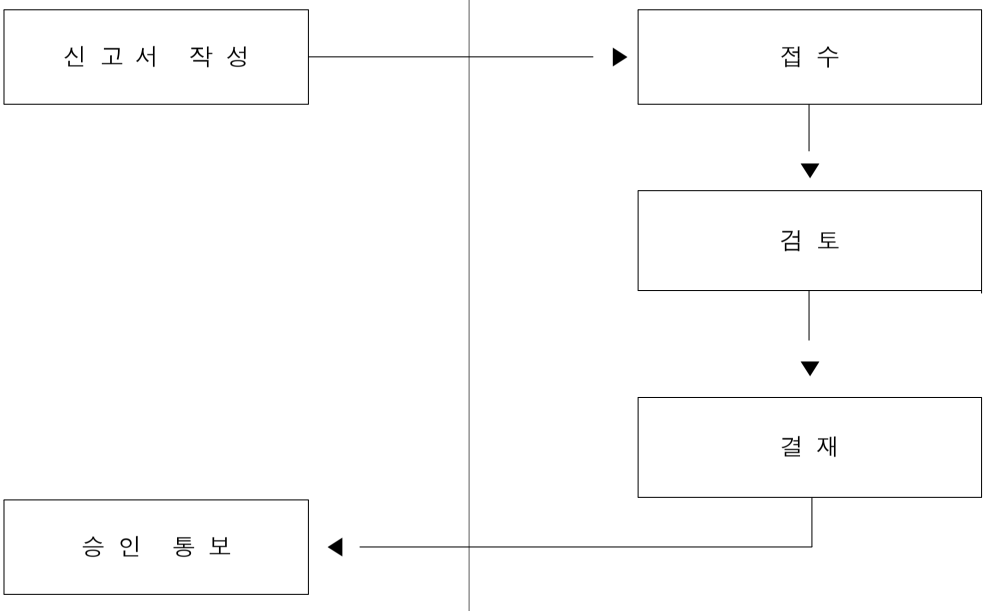
년 월 일

관리기관 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

처 리 절 차

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제30호서식] <개정 2013.3.23>

관리기본계획 승인(변경승인)신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

산업단지명	

관리기관명	주 소 (전화번호:)

산업단지 개 요	산업단지 총 면적(㎡)	산업시설구역 (㎡)	지원시설구역 (㎡)	공공시설구역 (㎡)	녹지시설구역 (㎡)

산업시설구역 세부용도	공장시설 용도(㎡)	지식산업시설 용도(㎡)	정보통신산업시설 용도(㎡)	자원비축시설 용도(㎡)	폐기물처리시설 용도(㎡)	기타 (㎡)

입주계획 (현황)	제조업체 수	지원기관 수	기타업체 수	주요 유치업종

기 타	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조제1항, 같은 법 시행령 제42조제1항 및 같은 법 시행규칙 제31조에 따라 위와 같이 관리기본계획승인을 신청합니다.

년 월 일

관리기관 직인

산업통상자원부장관
시 • 도 지 사 귀하

첨부서류	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조제5항 각 호의 내용이 포함된 산업단지관리기본계획서 1부	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	승인 통보
신청인				처리기관(담당부서): 산업통상자원부 또는 시 • 도				

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제31호서식] 삭제 <2015.8.19.>

[별지 제32호서식] 삭제 <2015.8.19.>

[별지 제33호서식] 삭제 <2008.2.5.>

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제34호서식] <개정 2012.10.5>

매각협의서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

매각인	회사명 (전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

양수인	회사명 (전화번호:)	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	

양수자의 사업계획	업 종 (생산품)	분류번호	부지 면적 (㎡)	건축 면적 (㎡)	가동예정일

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제52조의2제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조의2에 따라 위와 같이 매각협의서를 제출합니다.

년 월 일

관리기관 직인

첨부서류	양수하려는 자의 별지 제2호의2서식의 사업계획서 1부	

처 리 절 차

협의서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	결과 통보
협의인				처리기관: 관리기관(담당부서)				협의인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제35호서식] <개정 2012.10.5>

구조고도화사업 대행신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일

신청인	성명 (법인인 경우 대표자성명)		생년월일
	업체명		전화번호
	주소 또는 소재지		

신 청 내 용			
신청지역	산업단지명		사업시행 면적 ㎡
	위치		
구조 고도화 사업 대행계획	사업목적		
	대행사유		
	사업개요		시행기간 ~
	자금계획 (천원)	(총액)	(내자) (외자)

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의3제2항, 같은 법 시행령 제58조의4제1항 및 같은 법 시행규칙 제44조의2에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

사업시행자 귀하

첨부서류	1. 사업대상 지구의 위치도 2. 사업계획서 3. 자금조달계획서 4. 개발이익의 재투자 계획	수수료 없 음

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검토 및 협의	→	대행계약 체결
신청인				처리기관: 사업시행자		

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제36호서식] <개정 2013.3.23>

준공인가신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 30일

신청인	성명(법인인 경우 대표자 성명)	생년월일
	업체명	전화번호
	주소 또는 소재지	

신 청 내 용								
사업명칭					사업위치			
사업면적	㎡				시행기간	~		
토지이용계획	용도별							
	면적 (㎡)							
산업집적기반시설·산업기반시설 및 공공시설의 유지·보수·개량 및 확충 등 개요	시설별							
	개요							

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의7제1항, 같은 법 시행령 제58조의6제1항 및 같은 법 시행규칙 제44조의3제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관

시·도지사 귀하

시장·군수·구청장

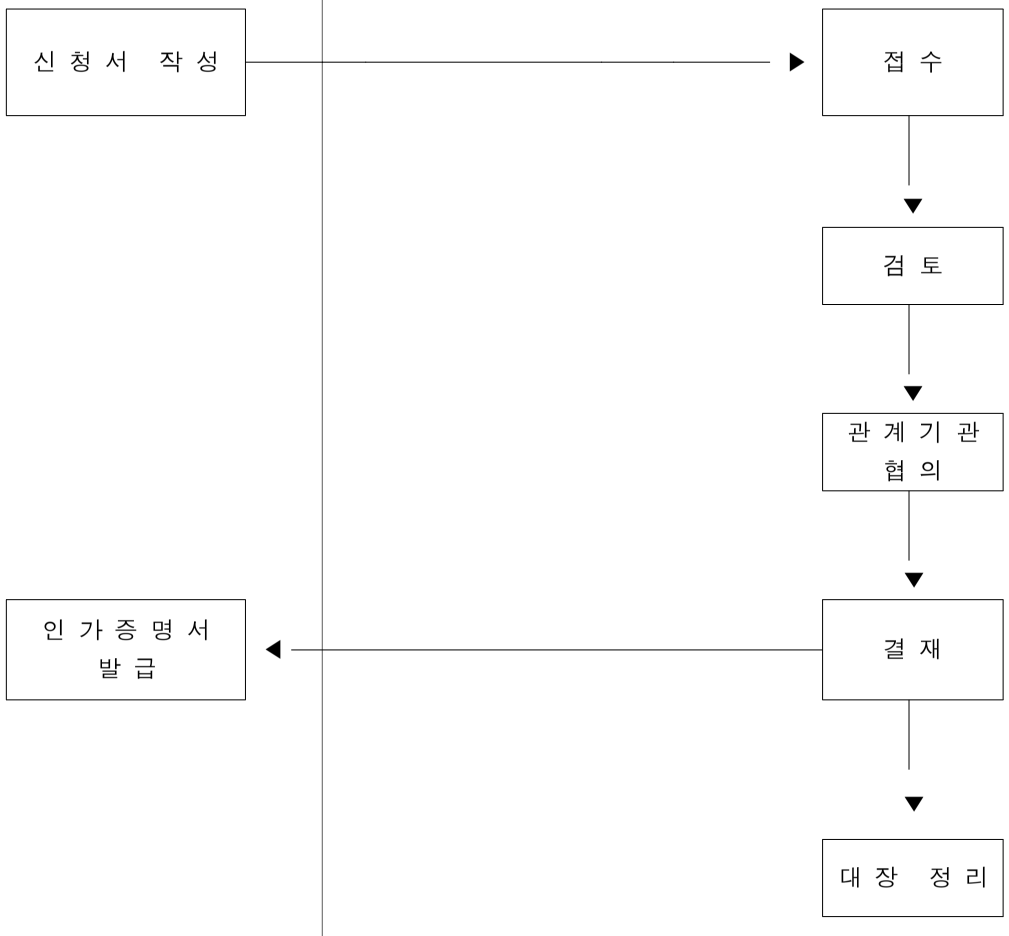
첨부서류		수수료
	1. 준공조서(준공설계도서 및 준공사진을 포함합니다) 2. 지적측량성과도 3. 개발된 토지 및 시설의 처분계획서 4. 귀속주체를 구분·명시한 공공시설 등의 귀속조서와 도면	없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

처 리 절 차

이 신청서는 다음과 같이 처리됩니다.

신 청 인	처 리 기 관 국가산업단지: 산업통상자원부 일반산업단지: 시·도, 시·군·구 도시첨단산업단지: 시·도, 시·군·구 농공단지: 시·군·구



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제37호서식] <개정 2013.3.23>

제 호

준공인가증명서

사업시행자:

주소:

상호명:

대표자 성명 :

귀하가 시행한 산업단지구조고도화사업에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의7, 같은 법 시행령 제58조의6제4항 및 같은 법 시행규칙 제44조의3제2항에 따라 다음과 같이 준공인가하고 본 증서를 발급합니다.

1. 사업의 명칭
2. 사업 시행지역의 위치
3. 사업 시행지역의 면적
4. 준공인가 연월일
5. 준공인가 사항(확정측량조서와 지적도, 별첨)

년 월 일

산업통상자원부장관
시·도지사
시장·군수·구청장

직인

210㎜×297㎜[백상지 120g/㎡]

산업단지계획 통합기준

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····1
제2조 (적용범위) ····1
제3조 (업무소관) ····1

제2장 산업단지의 지정

제4조 (검토기준) ····1
제4조의2 (투자의향서 검토) ····1
제5조 (민간기업 등의 산업단지계획 승인 요청) ····1
제6조 (도시기본계획의 의제) ····2
제7조 (군사시설 보호) ····2
제8조 (수도권에서의 산업단지 지정) ····2
제9조 (수질오염총량제) ····2

제3장 산업단지의 개발

제10조 (산업단지개발사업의 시행) ····2
제11조 (폐수배출시설의 설치제한) ····2
제12조 (대기배출시설의 설치제한) ····3
제13조 (대기오염물질 총량관리 사업장 설치허가의 제한) ····3
제14조 (녹지확보) ····3
제15조 (농지관련 협의) ····4
제16조 (산지관련 협의) ····4
제17조 (환경영향평가 등) ····4
제18조 (교통영향평가) ····4
제19조 (사전재해영향성 검토) ····4
제20조 (광역교통개선대책) ····4
제21조 (공유수면의 매립) ····4
제22조 (연계교통체계구축대책) ····5
제23조 (문화재지표조사) ····5
제24조 (집단에너지의 공급) ····5
제25조 (에너지사용계획) ····5
제26조 (위원회 심의) ····5
제27조 (다른 법률에 의한 인 · 허가 등의 처리) ····6
제28조 (산업단지계획의 변경) ····6
제29조 (「산업입지법」에 따라 지정 · 개발중인 산업단지) ····6
제30조 (재검토기한) ····6
부 칙 ····6

산업단지계획 통합기준

〔시행 2018.12.19.〕〔국토교통부공고 제2018-1744호, 2018.12.19, 타법개정〕

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 "「특례법」"이라 한다) 제19조에 따라 산업단지계획의 수립 및 승인에 적용하기 위한 기본적인 지침을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 「특례법」에 따라 산업단지계획을 수립 또는 승인하는 경우 이 지침을 적용한다. 다만, 이 지침에서 정하고 있지 아니한 산업단지의 지정 및 개발에 관한 사항은 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 또는 「농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침」을 따른다.

② 「특례법」 제19조제3항에 따라 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 및 「농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침」의 내용 중에서 관계 법령에서 규정한 기준보다 강화된 규제는 제1항 단서의 규정에 불구하고 산업단지계획의 수립 또는 승인시 적용하지 아니한다.

제3조(업무소관) 이 지침은 국토교통부장관이 총괄한다. 다만, 「특례법」 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "「산업입지법」이라 한다) 이외 다른 법령에서 정하고 있는 사항은 당해 업무를 소관하고 있는 기관의 장이 관장한다.

제2장 산업단지의 지정

제4조(검토기준) 국토교통부장관 또는 시·도지사 및 시장·군수·구청장(이하 "지정권자"라 한다)은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 산업단지 개발을 위한 입지선정 및 산업단지계획 수립에 관한 업무를 시행하여야 한다.

1. 산업단지개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준
2. 공업용수·도로·철도·항만·전력·통신·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등 기반시설 확보의 용이성
3. 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건
4. 산업단지 개발시 지역환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해여부
5. 국토종합계획·산업집적활성화기본계획·산업입지공급계획·지역개발계획·광역도시계획·도시계획·국가물류기본계획등 관련계획 및 도로·광역상수도·하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
6. 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부
7. 개별법령에서 규정하고 있는 공장입지기준과의 부합성 여부
8. <삭제>

제4조의2(투자의향서 검토) 민간기업등이 「특례법」 제7조제1항에 따라 투자의향서를 제출한 경우 지정권자는 투자의향서를 제출받은 날부터 10일(근무일)이내에 같은 법 제7조제2항에 따른 자료를 제공하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 10일(근무일) 범위내에서 연장할 수 있다.

제5조(민간기업 등의 산업단지계획 승인 요청) ① 민간기업 등이 「특례법」 제8조에 따라 산업단지계획의 승인을 요청하는 경우에는 승인받고자 하는 산업단지의 유형을 정하여 요청하여야 한다.

② 산업단지계획의 승인요청을 하고자 하는 기업이 다수인 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지계획의 승인 요청을 위임할 수 있으며, 요청기업이 중소기업인 경우에는 중소기업협동조합 또는 중소기업진흥공단에 위임할 수 있다. 이 경우 그 위임을 받은 대표기업·중소기업협동조합 또는 중소기업진흥공단은 지정요청을 위한 기업의 내역을 명시하여 신청하여야 한다.

③ 지정권자가 제1항 및 제2항에 따라 민간기업 등이 요청한 산업단지계획의 입지 적정성을 검토하는 경우에는 제4조를 준용한다.

④ 민간기업 등이 산업단지계획의 승인을 요청한 경우 지정권자는 재원조달계획서, 재무제표 등 재정상태를 확인할 수 있는 증명서에 따라 사업수행능력을 철저히 검토하여야 한다.

제6조(도시기본계획의 의제) ① 「특례법」 제21조에 따라 산업단지계획의 수립 또는 승인으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "「국토계획법」"이라 한다)에 따른 도시·군기본계획이 수립·승인된 것으로 보는 경우(「특례법」 제15조 및 같은 법 부칙 제2조에 따라 같은 법 시행 당시 「산업입지법」에 따라 지정 및 개발절차가 진행 중인 산업단지에 대하여 도시·군기본계획 수립·승인이 의제되는 경우를 포함한다) 산업단지 지정을 요청하는 자는 「특례법」 제8조에 따라 도시·군기본계획 관련 서류를 제출하여야 한다.

② 「특례법」 제21조 단서중 '시·군 도시기본계획'은 「국토계획법」에 따라 도시기본계획을 수립하여야 하는 지역단위를 기준으로 하여 특별시, 광역시, 시 또는 군의 도시기본계획을 말한다.

제7조(군사시설 보호) ① 산업단지 예정부지에 군사기지 및 군사시설 보호구역이 포함된 경우 지정권자는 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제9조 및 제13조에 따라 국방부장관 또는 관할부대장 등과 협의하여야 한다.

② 산업단지 예정부지에 비행안전구역이 포함된 경우 지정권자는 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제10조 및 제13조에 따라 국방부장관 또는 관할부대장 등과 협의하여야 한다.

제8조(수도권에서의 산업단지 지정) 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권에서 산업단지를 지정하는 경우에는 같은 법 제7조부터 제9조까지와 제19조 및 같은 법 제4조에 따른 수도권정비계획이 정하는 바에 따른다.

제9조(수질오염총량제) 지정권자는 산업단지를 지정하는 경우 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 「해양오염방지법」의 오염총량 규제를 따른다.

제3장 산업단지의 개발

제10조(산업단지개발사업의 시행) ① 다수의 기업이 산업단지 개발사업을 일괄 시행하기 위하여 사업시행자 지정신청서를 제출한 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지의 사업시행자 지정신청을 위임할 수 있으며 이 경우 그 위임을 받은 대표기업은 신청기업의 내역을 부기하여 신청하여야 하며, 그 신청기업을 변경하는 때에는 사업시행자 변경지정을 받아야 한다.

② 사업시행자는 산업단지 지정 후 2년이상 경과하여 사업을 착수하는 경우에는 개발단계에서 입지수요조사를 재실시하고 현저하게 수요가 부족한 경우에는 개발계획 변경 등 대책을 강구하여야 한다.

제11조(폐수배출시설의 설치제한) ① 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제33조제6항에 따라 같은 법 시행령 제32조에서 정한 지역에서는 환경부장관이

정하고 있는 지역별 제한대상 시설을 설치하여서는 아니된다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제

② 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에 따라 수변구역에서는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조에 따른 폐수배출시설(이하 "폐수배출시설"이라 한다)을 설치하여서는 아니된다.

③ 「환경정책기본법」 제38조 및 「팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역 지정 및 특별종합대책」에 따른 특별대책지역에서의 폐수배출시설의 입지는 「팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역 지정 및 특별종합대책」 제6조에서 정하는 바에 따른다.

④ 삭제

⑤ 삭제

제12조(대기배출시설의 설치제한) 「대기환경보전법」 제23조제6항 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 환경부장관은 특정대기유해물질을 배출하는 배출시설의 설치 또는 특별대책지역에서의 배출시설 설치를 제한할 수 있다.

제13조(대기오염물질 총량관리 사업장 설치허가의 제한) 「수도권대기환경개선에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 대기관리권역에서 총량관리대상 오염물질을 「수도권대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제17조에서 정하는 배출량을 초과하여 배출하는 사업장을 설치하거나 이에 해당하는 사업장으로 변경하려는 자는 같은 법 제14조 및 제15조에 따라 환경부장관으로부터 사업장설치의 허가를 받아야 한다.

제14조(녹지확보) ① 「특례법」 제8조에 따라 산업단지계획을 수립하는 경우 산업단지에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 공공녹지(「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」 제2조제1호 및 제5호에 따른 녹지 단, 유원지는 제외한다)를 확보하여야 한다.

1. 산업단지의 규모가 3제곱킬로미터이상인 경우에는 산업단지 면적의 100분의 10 이상 100분의13 미만
2. 산업단지의 규모가 1제곱킬로미터이상 3제곱킬로미터미만인 경우에는 산업단지 면적의 100분의 7.5 이상 100분의 10 미만
3. 산업단지의 규모가 1제곱킬로미터미만인 경우에는 산업단지 면적의 100분의 5 이상 100분의 7.5 미만

② 공공녹지의 최소규모는 500제곱미터이상으로 하며, 단지주변 2백미터 안에 공공녹지가 있는 경우나 매립지와 같이 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우에는 100분의 2 범위에서 하향조정하되, 3제곱킬로미터이상의 산업단지로서 산업단지의 특성 및 입지정책상 필요하여 관계부처 간에 협의를 거친 경우에는 100분의 2 범위에서 추가로 하향조정할 수 있다.

③ 지정권자는 연구·과학산업단지를 유치하기 위하여 산업단지를 지정하는 경우와 지형여건상 우량 산림 및 자연경관의 보전이 필요한 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 녹지비율을 상향조정할 수 있다.

④ 「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물처리시설부지(매립의 방법에 의한 처리시설에 한하며, 매립완료후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없음)와 개발지구내 중요유적이 출토되어 사적(史籍)으로 보존될 경우에 동 지역을 제1항의 녹지비율에 포함한다.

⑤ 산업단지내 공원 또는 녹지로 지정된 부지내 토지이용상 녹지기능이 아닌

(저수지 및 공공공지 등)시설이 포함 또는 설치될 경우 산업단지의 지형적 여건을 고려하여 기준 녹지비율에서 100분의 2까지 상향조정할 수 있다.

⑥ 환경부장관 또는 지방환경관리청장(이하 "협의기관의 장"이라 한다)은 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 협의를 하는 때에는 제1항에 따른 녹지비율을 기준으로 협의하여야 한다. 다만, 협의기관의 장은 불가피하게 제1항에 따른 녹지비율 이상으로 녹지를 확보할 필요가 있다고 판단될 경우 산업단지 합동실사단을 구성한 후 현지실사 등을 통해 녹지율의 상향조정여부를 결정하여야 하며, 산업단지 합동실사단은 7명 내외의 인원으로 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 합동실사단의 장 : 협의기관에서 산업단지 협의업무를 총괄하는 부서의 장
2. 합동실사단의 구성원 : 국토교통부(지정권자가 국토교통부장관인 경우) 또는 지방국토관리청(지정권자가 국토교통부장관이 아닌 경우)에서 산업단지 개발과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 관할 시·도 또는 시·군·구에서 산업단지 개발 또는 환경보전과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 한국환경정책평가연구원의 소속직원, 관계전문가 등

제15조(농지관련 협의) 지정권자는 산업단지예정부지에 농지가 포함된 경우 「농지법」 제34조에 따라 농림축산식품부장관과 농지전용 협의를 하여야 하며, 농업진흥지역이 포함된 경우에는 농업진흥지역 해제를 위한 협의를 함께 하여야 한다.

제16조(산지관련 협의) ① 지정권자는 산업단지예정부지에 산지가 포함된 경우 「산지관리법」 제8조 및 「산지관리법 시행령」 제7조에 따라 산림청장과 협의하여야 한다.

② 제1항에 따라 협의를 요청받은 산림청장은 「산지관리법」 제8조 및 제18조에 따라 협의요청사항을 검토하여 의견을 회신하여야 한다.

제17조(환경영향평가 등) ① 지정권자는 산업단지의 조성면적이 15만제곱미터 미만인 경우 산업단지계획의 승인 이전에 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가를 실시하여야 한다.

② 지정권자 또는 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 15만제곱미터 이상인 경우 산업단지계획의 승인 이전에 「환경영향평가법」(2008년 12월 31일까지는 「환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법」을 말한다)에 따른 환경영향평가를 실시하여야 한다.

③ 지정권자는 당해 산업단지 개발사업이 「자연환경보전법」 제28조제1항 각 호의 요건에 해당하는 경우 당해 산업단지 개발사업이 자연경관에 미치는 영향 및 보전방안 등을 전략환경영향평가 협의 또는 환경영향평가 협의내용에 포함하여 환경부장관 또는 지방환경관서의 장과 협의하여야 한다.

제18조(교통영향평가) 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 20만제곱미터 이상인 경우 「도시교통정비 촉진법」 제15조 및 제16조에 따라 산업단지계획의 승인 이전에 지정권자에게 교통영향평가서를 제출하여 협의하여야 한다.

제19조(사전재해영향성 검토) 사업시행자는 「자연재해대책법」 제5조에 따라 사전재해영향성검토협의 대상사업이 되는 사업을 시행하는 경우 산업단지계획의 승인 이전에 이를 실시하여야 한다.

제20조(광역교통개선대책) 사업시행자 또는 시·도지사는 「대도시권광역교통관리에 관한 특별법」 제7조의2에 따라 광역교통개선대책을 수립하여야 하는 사업을 시행하는 경우 산업단지계획의 승인 이전에 이를 수립하여야 한다.

제21조(공유수면의 매립) 사업시행자가 공유수면을 매립하는 사업을 시행하는 경우에는 산업단지계획 승인신청시에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시

행규칙」 제24조에 따라 피해영향조사서를 첨부하여야 한다. 다만, 매립으로 인한 피해가 예상되는 구역이 없거나 권리자가 공유수면의 매립에 동의한 경우에는 이를 첨부하지 아니할 수 있다.

제22조(연계교통체계구축대책) 지정권자는 산업단지계획을 승인하기 전에 「국가통합교통체계효율화법」 제38조에 따라 관련 국가기간교통시설과의 연계 및 교통소통 개선을 위한 연계교통체계 구축대책을 수립하여야 한다.

제23조(문화재지표조사) ① 지정권자 또는 투자의향서를 제출한 자는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제6조 및 「특례법」 제7조에 따라 산업단지계획을 수립 또는 신청하기 전에 문화재지표조사를 실시하여야 한다.

② 사업시행자가 산업단지계획의 승인을 신청하는 경우 「특례법」 제8조제3항 단서에 따른 특별한 사유가 없는 한 산업단지계획에 제1항에 따른 문화재지표조사 결과를 첨부하여 지정권자에게 제출하여야 한다.

③ 지정권자는 「특례법」 제10조에 따라 산업단지계획에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 그 협의내용에 제1항에 따른 문화재지표조사 결과를 첨부하여야 한다. 다만, 제2항에 따른 특별한 사유에 해당하여 산업단지계획 승인신청시 문화재지표조사 결과를 첨부하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조(집단에너지의 공급) ① 중앙행정기관 · 지방자치단체 · 정부투자기관 또는 공공단체의 장이 산업단지 개발사업을 시행하는 경우 산업단지계획을 승인하기 전에 산업통상자원부장관과 집단에너지의 공급 타당성에 관한 협의를 하여야 한다.

② 민간기업이 산업단지 개발사업을 시행하는 경우 사업시행자가 필요하다고 판단하는 때에는 산업단지계획을 승인하기 전에 집단에너지의 공급 타당성에 관한 협의를 할 수 있다.

제25조(에너지사용계획) ① 다음 각 호에 해당하는 사업시행자는 산업단지계획의 승인을 신청하는 경우 「특례법」 제8조 및 「에너지이용 합리화법」 제10조에 따라 에너지사용계획을 수립하여 지정권자에게 제출한 후 산업통상자원부장관과 협의하여야 한다.

1. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관 : 산업단지 예정부지 면적이 15만제곱미터 이상인 경우
2. 1호 이외의 자 : 산업단지 예정부지 면적이 30만제곱미터 이상인 경우

② 제1항제1호에 해당하는 사업시행자(「에너지이용 합리화법」 제10조제2항에 따른 공공사업주관자를 말한다)는 「에너지이용 합리화법 시행령」 제23조 및 제26조에 따라 산업단지계획이 승인된 후에 다음 각 호의 사항을 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다.

1. 「에너지이용 합리화법 시행령」 제23조제2항에 따른 이행계획
2. 「에너지이용 합리화법 시행령」 제26조에 따른 실시설계서

③ 제1항 및 제2항에 따른 에너지사용계획의 작성내용, 검토사항, 제출시기 및 그 밖에 관한 사항은 「에너지이용 합리화법」을 따른다.

제26조(위원회 심의) ① 「특례법」 제6조에 따른 산업단지계획심의위원회는 산업단지를 개발할 때마다 비상시적으로 구성하여 개별 산업단지별로 적용하거나 상시적으로 구성하여 모든 산업단지에 적용되도록 할 수 있다.

② 「특례법」 제6조제2항 제3호부터 제8호까지에 해당하는 위원은 제3호 내지 제8호까지에서 정하고 있는 사항별로 심의권한을 가진 위원회의 위원을 위원으로 임명하여야 한다.

③ 산업단지계획심의위원회를 상시적으로 구성하는 경우 1개 사항에 대하여 조건별로 심의권한을 가진 위원회가 다른 때에는 개별법에서 정한 개별위원회에 대하여 그 종류별로 소속위원을 모두 추천받아 임명하고, 심의안건에 따라 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영할 수 있다.

④ 제3항의 경우 개별위원회로부터 추천받아 임명하는 위원은 각 위원회별로 「특례법시행령」 제4조에서 정하는 최소 인원수 이상으로 하여야 한다.

⑤ 제3항의 경우 산업단지계획심의위원회의 위원 총수는 위원 임명시 심의대상을 조건으로 부여하여 해당 사항별로 산업단지계획심의위원회 심의에 참여하는 위원수로 산정하여야 한다.

제27조(다른 법률에 의한 인·허가 등의 처리) ① 산업단지개발사업의 시행자는 「특례법」 제8조에 따라 산업단지계획의 승인을 신청하는 경우 「특례법」 제21조 및 제22조, 제25조부터 제27조까지, 「산업입지법」 제21조 및 제23조에 따라 관계법률에 따른 인·허가를 의제받고자 하는 때에는 당해 인·허가의 내역서와 필요한 관계서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

② 「특례법 시행령」 제6조제2항제3호에서 "실시설계도서"란 관계기관 협의에 필요한 사업비, 공사계획, 기반시설계획 등이 포함된 설계보고서, 설계도면 및 설계내역서 등을 말하며, 그 설계수준은 「건설기술진흥법 시행령」 제71조에 따른 기본설계가 정하는 바에 따른다.

제28조(산업단지계획의 변경) 「특례법 시행령」 제10조제3호에서 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경(증감을 포함한다)
2. 「산업입지법 시행령」제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50 이상 변경되는 경우

제29조(「산업입지법」에 따라 지정·개발중인 산업단지) 「특례법」 부칙 제2조에서 "「특례법」 시행 당시 「산업입지법」에 따라 지정 및 개발절차가 진행중인 산업단지"란 「특례법」 시행 전에 산업단지 지정을 위한 절차에 착수(지정 및 개발계획 수립을 위한 용역 발주, 지정신청서 접수 등을 포함한다)하거나 산업단지 개발을 위한 영향평가 절차에 착수한 산업단지를 말한다.

제30조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2018-1744호, 2018.12.19.>

(산업단지 지원에 관한 운영 지침 등 5개 고시 및 공고 산업단지 관련 지침 일괄개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

산업입지의 개발에 관한 통합지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····1
제2조 (적용범위) ····1
제3조 (업무소관) ····1
제4조 (산업단지개발 기본방향) ····1
제5조 (지역별 개발방향) ····1

제2장 산업단지의 지정

제6조 (산업단지의 지정요건) ····2
제7조 (검토기준) ····2
제7조의2 (수요조사 기준) ····3
제8조 (민간기업 등의 산업단지지정 요청) ····3
제9조 (산업단지지정요청서의 검토) ····3
제9조의2 (연도별 산업단지 지정계획 수립 등) ····4
제9조의3 (산업단지 지정시 수요검증 등) ····4
제10조 (토지거래규제 등) ····5
제10조의2 (지역전략산업에 대한 절차간소화 특례) ····5
제11조 (산업단지지정의 제한) ····5
제11조의2 (산업단지 지정제한 반영외의 미분양비율 산정 등) ····5

제3장 산업단지의 개발

제12조 (산업단지개발사업의 시행) ····6
제12조의2 (산업단지개발계획 수립시 민간제안 등) ····6
제13조 (산업단지개발계획의 작성) ····6
제13조의2 (준공된 산업단지의 개발행위 절차 등) ····8
제14조 (공공녹지 · 도로 · 철도 및 환경기초시설) ····8
제15조 (특수목적사업을 위한 조치) ····10
제16조 (유치업종에 따른 고려사항) ····11
제17조 (임대용지의 확보) ····11
제18조 (경관보전을 위한 조치) ····11
제19조 (영향평가 등) ····11
제20조 (도시계획위원회심의 등) ····12
제21조 (매장문화재의 보호 등) ····12
제22조 < 삭제 > ····12
제23조 (산업단지개발대행에 관한 심사) ····12
제24조 (개발사업 대행계약의 체결 등) ····12
제25조 (개발사업대행시의 업무범위 등) ····13

제4장 산업단지 조성원가 산정 및 정산

제26조 (조성원가의 산정 등) ····13
제26조의2 (조성원가의 구성요소) ····14
제26조의3 (단위면적당 조성원가 등의 산정) ····14
제26조의4 (용지비의 산정) ····14
제26조의5 (용지부담금의 산정) ····14
제26조의6 (조성비의 산정) ····14
제26조의7 (기반시설설치비의 산정) ····15

제26조의8 (직접인건비의 산정) ·····15
제26조의9 (이주대책비의 산정) ·····15
제26조의10 (판매비의 산정) ·····15
제26조의11 (일반관리비의 산정) ·····15
제26조의12 (자본비용의 산정) ·····16
제26조의13 (그 밖의 비용의 산정) ·····16
제26조의14 (조성원가의 산정 및 확정시기) ·····16
제26조의15 (가격 정산) ·····17
제26조의16 (비용율의 적용) ·····17
제26조의17 (무상공급대상면적의 산정) ·····17
제26조의18 (조성원가의 손실보전 등) ·····17
제27조 (복합용지의 공급가격 및 공급방법) ·····17
제27조의2 (건축사업으로 발생한 분양수익의 산정 등) ·····18
제27조의3 (북한이탈주민 고용 사회적기업에 대한 산업시설용지 공급가격의 산정) ·····18

제5장 사업시행을 위한 지원

제28조 (다른 법률에 의한 인 · 허가 등의 처리) ·····18
제29조 (기반시설의 지원) ·····18
제30조 (부분준공 등을 위한 조치) ·····18
제30조의2 (준공된 공공시설의 관리 등) ·····19
제31조 (무상귀속제외 공공시설의 협의) ·····19
제32조 (준공된 산업단지 안에서의 개발행위 등) ·····19
제33조 < 삭제 > ·····19
제33조의2 (관계 행정기관의 재생사업지구 지정 요청시 첨부서류) ·····19

제6장 개별공장설립 승인 및 입지개발기준

제34조 (입지지정신청을 할 수 있는 경우) ·····19
제35조 (입지지정업무의 처리) ·····20
제36조 (개별공장입지의 선정기준) ·····20
제37조 < 삭제 > ·····21
제38조 (지역별 허용면적) ·····21
제39조 (개별공장입지의 개발기준) ·····21
제39조의2 (공장입지유도지구에서의 지구단위계획 수립 특례) ·····21

제7장 산업단지의 환경관리

제40조(환경영향평가 협의 등) ·····21
제41조 (폐수종말처리시설의 설치 및 지원) ·····22
제42조 (폐수종말처리시설의 설치시기 등) ·····22
제43조 (폐수종말처리시설의 증설 등) ·····22
제44조 (폐수종말처리시설 설치 · 운영 등) ·····23

제8장 보 칙

제45조 (산업입지 현황조사 등) ·····23
제46조 (재검토기한) ·····23
부 칙 ·····23

산업입지의 개발에 관한 통합지침

〔시행 2019.12.24.〕〔국토교통부고시 제2019-930호, 2019.12.24., 일부개정〕

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "「산업입지법」"이라 한다) 제5조에 따른 산업입지의 개발에 관한 기본적인 지침과 같은 법 제40조에 따른 공장설립을 위한 입지지정 및 입지의 개발에 관한 세부적인 기준을 규정하고, 「환경정책기본법」 제12조 및 제13조에 따른 산업단지 및 주변지역의 환경보전에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 산업단지 및 산업단지외의 개별공장의 입지 및 개발에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다. 다만, 농공단지의 지정·개발 및 지원에 관하여는 「농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침」에 따른다.

제3조(업무소관) 이 지침에 따른 산업단지 등의 지정·개발·관리에 관한 업무소관 및 유권해석은 다음에 정하는 바에 따른다.

1. 산업단지의 지정·개발 및 지원에 관한 사항과 산업단지 외의 지역에서 공장설립을 위한 입지지정 및 입지개발에 관한 사항은 국토교통부장관이 관장한다.
2. 산업단지의 환경·환경관리기준, 폐수종말처리시설 설치·지원·관리 및 개별공장 입지기준중 수질 및 대기오염 방지에 관한 사항은 환경부장관이 관장한다.

제4조(산업단지개발 기본방향) ① 산업단지개발은 지속적인 산업발전을 유도할 수 있도록 산업생산규모의 성장추세를 감안하여 기업이 필요로 하는 충분한 면적을 공급할 수 있도록 한다.

② 산업단지개발은 토지의 합리적 이용 및 업종별 계열화·집단화에 의한 경제효과를 극대화하도록 하되 기업 활동의 자율성과 효율성이 제고될 수 있도록 한다.

③ 산업단지개발은 산업의 첨단화·복합화에 따른 산업시설의 기능 제고 및 효율증진을 위한 유관산업 및 지원시설의 확충을 통하여 기능 상호간에 유기적으로 연계될 수 있도록 한다.

④ 산업단지개발은 자원순환형 사회가 구축될 수 있도록 산업단지안 또는 인근의 연관산업 등에서 발생하는 부산물, 폐기물 및 폐에너지 등의 자원 재활용을 통하여 효율성을 증진하는 친환경적인 산업단지가 될 수 있도록 한다.

제5조(지역별 개발방향) 지역별 산업단지개발은 산업의 적정한 배치를 통하여 지역간 균형발전을 촉진할 수 있도록 산업집적도와 지역여건 등을 고려하여 다음 각 호의 기본방향에 따라 개발한다.

1. 서울특별시·인천광역시 및 경기도지역은 산업단지의 신규개발을 억제하되, 수도권내의 중소기업공장의 이전 재배치에 필요한 산업단지는 제한적으로 개발한다.
2. 강원도지역은 동해안지역에 지역발전을 위한 거점산업단지를 개발하고, 내륙지역에는 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역여건에 적합한 산업을 유치한다.
3. 대전광역시 및 충청남·북도지역은 서해안지역에 대규모 임해산업단지를 개발하여 지역간 균형발전의 거점을 확보하고, 내륙지역에는 수도권에서 이전하는 산업을 수용하기 위한 적정규모의 산업단지를 개발한다.

4. 광주광역시 및 전라남·북도지역은 서남해안지역을 중심으로 대규모 산업단지를 개발하여 산업입지를 장려하고, 내륙지역에는 지역발전을 촉진할 수 있도록 거점산업단지를 개발한다.
5. 부산·대구·울산광역시 및 경상남·북도지역은 산업구조의 기술고도화를 유도하고, 기존 산업단지의 주변지역과 내륙지역에는 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역특성에 적합한 산업을 유치한다.

제2장 산업단지의 지정

제6조(산업단지의 지정요건) ① 국가산업단지의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 국가기간산업 및 첨단과학기술산업의 육성 등을 위하여 필요한 경우
2. 특정산업의 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우
3. 지역간 균형발전을 위하여 산업집적도가 상대적으로 낮은 지역에 산업단지를 개발하는 경우
4. 입지여건상 대규모의 항만건설이 수반되는 경우
5. 2개도 이상에 걸치는 지역 또는 산업단지의 개발사업과 관련하여 배후 도시건설 및 교통망 정비 등 광역적 사업시행이 필요한 경우

② 일반산업단지의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 산업의 적정한 지방분산과 지방산업의 개발 및 기술고도화를 위하여 필요한 경우
2. 지역경제의 활성화 및 도시산업기반의 확충을 위하여 필요한 경우
3. 지역특화산업의 육성 및 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우

③ 도시첨단산업단지의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 지식산업·문화산업·정보통신산업 등 첨단산업의 육성을 위하여 필요한 경우
2. 여러 지역에 산재한 개별 첨단산업입지의 집적화를 위하여 필요한 경우
3. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업전용단지, 「문화산업진흥 기본법」에 의한 문화산업단지, 「소프트웨어산업 진흥법」에 의한 소프트웨어진흥단지 등 첨단산업육성을 위한 단지를 「산업입지법」에 의한 산업단지로 개발하는 경우

제7조(검토기준) ① 국토교통부장관 또는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 적정입지를 선정하여야 한다.

1. 산업단지개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준
2. 공업용수·도로·철도·항만·전력·통신·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등 기반시설 확보의 용이성
3. 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건
4. 산업단지 개발시 지역환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해 여부
5. 국토종합계획·산업집적활성화기본계획·산업입지수급계획·지역개발계획·광역도시계획·도시·군계획·국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로·광역상수도·하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
6. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부
7. 제36조에 따른 개별공장입지의 선정기준과 부합성 여부
8. < 삭제 >

② < 삭제 >

③ 「산업입지법」 제2조제8호의 '일단의 토지' 또는 같은 법 제46조의2의 지원단지의 범위를 판단함에 있어서는 다음 각호의 사항을 종합적으로 고

려하여야 한다.

1. 산업시설과 지원시설 및 주거시설의 부지가 산업단지의 특성에 따라 산업시설에 입주하는 기업종사자의 거주여건, 이격거리 등을 종합하여 유기적으로 연계되어 있을 것
2. 주거시설을 계획함에 있어 산업시설에서 발생하는 분진, 소음, 진동 등의 환경공해로 인한 주거환경의 피해를 방지할 수 있을 것
3. 산업시설 예정지역과 그 주변지역의 지리적인 특성과 군사시설 보호구역·문화재 보호구역 등 법적인 제약 등 특별한 사정이 있는 경우에 산업시설에서 떨어진 곳에 주거시설용 부지를 조성하고, 산업시설에서 주거시설까지 연결하는 교통망 등을 설치함으로써 산업시설과 주거시설이 상호 유기적으로 연계되어 그 기능을 보완할 수 있을 것

제7조의2(수요조사 기준) ① 산업단지를 개발하고자 하는 경우에는 수요를 충분히 고려하여 개발 후에 미분양이 최소화 되도록 하여야 한다.

② 수요조사는 다음 각 호의 사항을 조사하여 충분한 수요가 입증된 경우에 지정함으로써 개발사업의 실효성이 확보되도록 하여야 한다.

1. 사회적, 지역적, 산업여건 등 지역입지 여건 조사
2. 대상지역에 대한 기업의 선호도
3. 기업의 분양가격 지불의사 조사
4. 단계별 개발 수요 조사

③ 수요조사의 실효성 확보를 위해서는 제2항에 따른 조사 외에 사전에 지역의 사회·경제적 발전전망과 지역의 입지여건, 경제전망에 기초한 발전목표의 설정, 미래의 총 부지수요 산정, 공급가능 면적의 산정 및 신규수요의 결정의 단계를 거쳐 종합적으로 검토한 후 개별 산업단지가 지정될 수 있도록 하여야 한다. 다만 도시기본계획 수립시 동 내용이 검토된 경우에는 기본계획 내용으로 검토를 갈음할 수 있다.

④ 제3항에 따른 사회·경제적 전망기간은 도시·군기본계획의 연계를 위해 20년으로 하며, 지역의 산업입지 수요전망은 목표연도의 고용자 수와 생산액 전망결과에 고용자 1인당 용지면적이나 단위 생산액당 부지면적을 대입하여 산정하는 원단위법을 적용할 수 있으며, 이를 보완하기 위해 직접조사 등 방법을 사용할 수 있다.

제8조(민간기업 등의 산업단지지정 요청) ① 민간기업 등이 「산업입지법」 제11조에 따라 산업단지지정요청을 하는 경우에는 지정받고자 하는 산업단지의 유형을 정하여 요청하여야 한다.

② 산업단지지정요청을 하고자 하는 기업이 다수인 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지 지정요청을 위임할 수 있으며, 요청기업이 중소기업인 경우에는 중소기업협동조합 또는 중소기업진흥공단에 위임할 수 있다. 이 경우 그 위임을 받은 대표기업·중소기업협동조합 또는 중소기업진흥공단은 지정요청을 위한 기업의 내역을 명시하여 신청하여야 한다.

③ 제1항에 따른 산업단지지정요청서에는 산업단지개발사업의 시행에 따른 환경·교통 및 재해영향분석자료와 폐수종말처리시설계획서, 구체적인 재원조달계획서(재무제표 등 재정상태를 확인할 수 있는 증명서 포함) 등을 첨부하여야 한다.

④ < 삭제 >

제9조(산업단지지정요청서의 검토) ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 민간기업 등이 요청한 산업단지에 대하여 입지의 적정성을 검토하는 경우에는 제7조를 준용한다.

② 산업단지지정권자는 해당 산업단지의 개발에 따라 필요하게 되는 도로·항만·공업용수·생활용수·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등 기반시설의 신설 또는 확장비용의 일부 또는 전부를 요청기업이 부담하도록 할 수 있다.

③ 산업단지지정권자는 산업단지의 지정시 또는 개발계획이나 실시계획의 승인시 산업단지의 개발과 직접적인 관련이 없거나 관련이 있는 경우는 그 해당부분 이외의 기반시설의 설치나 기반시설 설치계획의 수립에 소요되는 비용을 제2항에 따른 요청기업에게 부담하는 것을 내용으로 하는 승인조건을 부여할 수 없다. 개발계획이나 실시계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

④ 산업단지지정권자는 제8조에 따라 민간기업 등이 산업단지 지정을 요청한 경우에는 재원조달계획서 등을 검토하여 사업수행능력을 철저히 검토하여야 한다.

제9조의2(연도별 산업단지 지정계획 수립 등) ① 지정권자(국토교통부장관은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 「산업입지법」 제7조, 제7조의2, 제8조에 따라 산업단지를 지정하고자 하는 경우 산업단지의 수급안정을 위하여 해당 지역내 입지수요 및 주변 산단 분양현황, 사업시행자의 사업수행능력 등을 검토하여 시·도별 산업단지 지정계획을 마련하여 국토교통부장관과 협의하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 사전에 협의를 위한 별도의 기준을 제시할 수 있다.

② 지정권자가 제1항에 따른 시·도별 산업단지 지정계획을 수립하는 경우에는 지정계획에 포함된 산업시설용지 면적과 개발중이거나 미분양된 산업시설용지 면적을 합산한 면적(이하 총면적이라 한다)이 연평균 수요면적 대비 10배를 초과하지 않는 범위 내에서 수립하여야 한다. 다만, 총면적이 연평균 수요면적 대비 10배를 초과하는 시·도의 경우에는 연평균 수요면적의 범위 내에서 수립하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 총면적이 연평균 수요면적 대비 10배를 초과하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업입지정책심의회의 심의를 받아 지정계획에 포함할 수 있다.

1. 사업시행자가 산업시설용지 전체를 직접 사용하는 경우
2. 중앙 행정기관의 장이 다른 법률에 따라 개발사업을 위한 지역·지구·구역 등을 지정하는 경우로서 해당 개발계획에 산업단지에 관한 계획이 포함되어 산업단지 지정계획에 반영을 요청하는 경우

④ 국토교통부장관은 제1항에 따른 협의 요청에 대하여 제9조의3제2항에 따라 수요검증반을 구성하고, 다음 각 호의 사항에 대한 검토를 실시하여 조정할 수 있다.

1. 입주기업 수요 분석 등 입지 수요의 타당성
2. 사업시행자의 사업시행능력
3. 주변 산업단지의 미분양율 또는 인근 산업단지 개발 현황 등 주변 산단에 미치는 영향
4. 그 밖에 산단 지정과 관련하여 국토교통부장관이 검토가 필요하다고 요청하는 사항

⑤ 제4항에 따라 조정한 시·도별 산업단지 지정계획은 「산업입지법」 제3조에 따른 산업입지정책심의회의 심의를 받아야 한다.

⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따라 심의를 받은 시·도별 산업단지계획을 매년 12월 31일까지 시·도에 통보하여야 하며, 통보를 받은 시·도는 그 내용을 지방자치단체의 공보에 고시하고, 연도별 산업단지 지정계획 범위 내에서 산업단지를 지정하여야 한다.

⑦ 지정권자가 이미 수립된 연도별 산업단지 지정계획을 변경하고자 하는 경우에는 국토교통부장관과 협의하여 지정계획을 변경하여야 한다. 이 경우 산업입지정책심의회 심의를 생략할 수 있다.

제9조의3(산업단지 지정시 수요검증 등) ①「산업입지법」 제16조제1항제1호, 제2호, 제4호(법 제16조 제1호 및 제2호의 출자비율이 50% 이상인 법인만 해당한다)에 따른 사업시행자는 산업단지개발계획을 수립하여 관계기관 협의를 함과 동시에 국토교통부장관에게 산업단지개발사업에 대한 수요검증

을 요청하여야 한다. 다만, 국가산업단지 또는 국토교통부장관이 지정하는 도시첨단산업단지는 제외한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 산업단지개발사업에 대한 수요검증을 하기 위해 다음과 같이 수요검증반을 구성하여, 산업단지 지정의 적정성 등 수요검증을 실시할 수 있다.

1. 수요검증반은 10명 이내의 인원으로 구성한다.
2. 수요검증반의 장은 국토교통부에서 산업단지 협의업무를 총괄하는 부서의 장으로 한다.
3. 수요검증반의 구성원은 산업단지 관련 업무를 수행하는 부처의 담당 공무원(5급 상당) 및 국토연구원, 산업연구원, 한국토지주택공사, 한국산업단지공단 등의 산업단지 업무 담당자 또는 민간 전문가 등으로 한다.

③ 수요검증반은 다음 각 호의 사항을 검토하기 위해 필요한 자료와 지정권자의 종합적인 검토의견을 제출받아 수요검증을 실시하여야 하며, 해당 시·도는 특별한 사유가 없는 한 수요검증반이 요구한 자료를 제출하여야 한다.

1. 입주 예정기업 수요면적의 적정성
2. 해당 산업단지의 분양가능성
3. 인근 산업단지 개발 현황
4. 그 밖에 수요검증을 위해 국토교통부장관이 필요하다고 요청하는 사항

제10조(토지거래규제 등) ① 국토교통부장관은 산업단지의 지정으로 인하여 대상지역 및 인근지역에 토지의 투기적인 거래나 토지가격의 급격한 상승이 우려되는 경우에는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따른 토지거래허가구역으로 지정하여 관할 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 토지 등의 거래계약을 체결하게 할 수 있다.

② 산업단지를 지정하고자 하는 지역의 무분별한 개발 및 토지의 투기를 방지하기 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "「국토계획법」"이라 한다) 제63조에 따라 해당지역의 시·도지사 또는 시장·군수는 행위허가의 제한을 할 수 있다.

제10조의2(지역전략산업에 대한 절차간소화 특례) 개발제한구역에 「국가균형발전특별법」 제22조 따른 지역발전위원회 심의를 거쳐 선정된 지역전략산업의 육성을 목적으로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지를 조성하는 경우 개발제한구역의 해제 절차와 산업단지 지정(변경)을 위한 절차 중 도시·군관리계획의 입안(산업단지 계획 수립), 주민의견 청취, 관계기관 협의 절차 등은 동시에 진행할 수 있다.

제11조(산업단지지정의 제한) 「산업입지법」 제8조의2 및 같은 법 시행령 제10조의2에 따른 지정면적 또는 미분양 비율은 다음 각 호의 방식에 따라 산정한다.

1. "지정면적"이란 「산업입지법」 제6조·제7조 또는 제7조의2에 따른 산업단지개발계획에 표시된 산업단지의 면적을 말한다.
2. "미분양비율"란 미분양면적을 분양대상면적으로 나눈 비율을 말한다. 이 경우 분양대상면적이라 함은 제1호에 따른 지정면적 중 「산업입지법 시행령」 제43조의2제1항에 따라 분양 또는 임대공고를 하고 개발에 착수한 면적을 말하며, 미분양면적이라 함은 분양대상면적중 분양 또는 임대계약이 체결되지 아니한 면적을 말한다.
3. 제2호에 따른 미분양비율 산정은 최근의 입지수요와 분양동향 반영을 위해 최근 20년내에 지정된 산업단지(해당년도 포함)를 대상으로 하되, 분양공고 후 분양계약이 일정기간 소요되는 것을 감안하여 분양공고 후 3개월이 경과되지 않은 산업단지(부분 분양공고된 경우는 해당 부분)는 제외한다.

제11조의2(산업단지 지정제한 반영외의 미분양비율 산정 등) ① 제11조에 따른 산업단지 미분양비율과 별도로 제11조제1호 및 제2호에 따른 미분양 비율

(지정년도 및 분양공고일 기준을 예외적으로 적용하지 않는 미분양 현황)을 별도로 산정하여 산업단지 분양현황 통계 등으로 활용할 수 있다.

② 「산업입지법 시행령」 제6조의3에 따른 산업입지정보망 수탁사업자는 제11조 및 제11조의2제1항에 따른 미분양비율을 분기별로 조사하여 산업입지정보망을 통하여 발표하여야 한다.

제3장 산업단지의 개발

제12조(산업단지개발사업의 시행) ① 「산업입지법 시행령」 제19조제2항에 따라 다수의 기업이 해당 산업단지개발사업을 일괄 시행하기 위하여 사업시행자지정신청서를 제출한 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지의 사업시행자 지정신청을 위임할 수 있으며 이 경우 그 위임을 받은 대표기업은 신청기업의 내역을 부기하여 신청하여야 하며, 그 신청기업을 변경하는 때에는 사업시행자 변경지정을 받아야 한다.

② 「산업입지법」 제16조에 따른 산업단지개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 한다)는 산업단지개발사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 같은 법 제6조 · 제7조 및 제7조의2에 따른 산업단지개발계획의 변경을 해당 산업단지지정권자에게 요청할 수 있다.

③ 사업시행자는 산업단지 지정 후 2년이상 경과하여 사업을 착수하는 경우에는 개발단계에서 입지수요조사를 재실시하고 현저하게 수요가 부족한 경우에는 개발계획변경 등 대책을 강구하여야 한다.

④ 제2항에 따른 산업단지개발계획의 변경범위는 「산업입지법 시행령」 제9조에 따라 산업단지지정권자가 산업단지를 지정하거나 지정변경시 관보 또는 공보에 고시한 사항이 변경되는 경우를 말한다.

제12조의2(산업단지개발계획 수립시 민간제안 등) ① 국가 또는 지자체가 「산업입지법」 제6조, 제7조, 제7조의2에 따른 산업단지를 개발하고자 하는 경우에는 산업단지개발계획을 수립하기 이전에 입주하려는 기업으로부터 다음 각 호의 사항에 대하여 제안을 받을 수 있다.

1. 입지에 관한 사항
2. 유치업종에 관한 사항
3. 토지이용계획 및 주요기반시설계획에 관한 사항
4. 기타 개발계획 및 실시계획에 관한 사항

② 지정권자가 제1항에 따른 제안이 타당하다고 인정하는 때에는 이를 산업단지개발계획에 반영하여야 한다.

제13조(산업단지개발계획의 작성) ① 「산업입지법」 제6조 · 제7조 및 제7조의2에 따른 산업단지개발계획의 주요내용과 작성요령은 다음 각 호와 같다.

1. 토지이용계획

가. 산업단지의 토지이용계획에는 다음의 표에서 정하고 있는 용지분류에 따른 배치구상과 「국토계획법」 제36조에 따른 용도지역계획을 포함하되, 제4조제4항에 따른 친환경적인 단지가 될 수 있도록 수립하여야 한다.

시 설	용 도	비 고
산업시설용지	제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설용지 등	산업입지법 제2조제7조의2에 따른 산업시설
복합용지	복합용지	산업입지법 제2조제7조의3에 따른 복합용지
주거시설용지	단독주택용지, 공동주택용지, 근린생활시설용지, 준주거용지	산업단지 내 근로자의 정주여건 확보를 위한 주거시설
상업시설용지	상업시설용지	
공공시설용지	도로, 공원, 주차장, 학교 등 도시계획시설용지	「국토계획법」 제2조제7호에 열거한 시설
지원시설용지	행정 · 교육 · 금융 · 고용 · 의료 등 공공지원시설, 정보처리 · 전시 · 유통 등 생산지원시설, 문화 · 관광 · 체육 · 생활편의 · 복지회관 등 후생복지시설	산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설
기타시설용지	산업단지 지정권자가 결정한 시설	

나. 산업단지의 개발을 위한 공공시설용지에는 다음 각 목의 기반시설계획을 포함한다.

1) 도로 · 철도 등 교통시설계획

2) 공업용수 · 생활용수 등 용수공급계획

3) 공원녹지 · 자연녹지 · 완충녹지 등 공원녹지계획

4) 폐 · 하수처리계획 및 산업폐기물의 매립 · 소각 · 분해 등 규모 · 용량을 포함한 폐기물처리시설계획

5) 에너지공급 및 통신시설계획 등 그 밖의 기반시설계획

다. 산업단지의 개발을 위한 복합용지를 계획하는 경우 다음 각 목의 사항을 따른다.

1) 산업단지 개발계획 수립시 복합용지내 산업시설, 상업시설, 주거시설, 지원시설 등의 세부용도별 비율을 제시하여야 한다.

2) 복합용지내 산업시설면적은 100분의 50 이상으로 한다.

3) 복합용지내 시설별 면적은 건축물 연면적을 기준으로 한다.

4) 복합용지의 용도지역은 「국토계획법」 제36조 및 같은 법 시행령 제30조에 따른 준공업지역 또는 준주거지역으로 할 수 있다.

5) 지정권자는 개발계획 승인 시 복합용지 반영에 따른 전체 산업단지의 토지이용계획 용도 간 균형 및 제 영향평가 협의가능 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

라. 산업단지의 지원시설용지는 산업시설용지와 연계하여 시설규모를 결정하여야 한다.

마. 산업단지 개발계획 수립 시 산업시설용지의 최소 필지규모는 900 제곱미터로 하며, 적정한 용지규모 설정을 위해 입주예정기업을 대상으로 용지규모에 대한 수요조사를 실시하여야 한다. 다만, 입주기업의 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우에는 최소 필지규모를 900 제곱미터 미만으로 계획할 수 있다.

바. 산업단지 실시계획 수립 시 「국토계획법」 제51조에 따라 지구단위계획을 수립하여야 한다.

사. 입주기업 등을 대상으로 주택 유형, 규모 등에 대한 의견 등을 수렴하여 정주여건에 대한 분석을 실시하고, 정주여건 분석 결과와 주변지역 주거시설 공급 상황 등을 고려하여 산업단지 내 주거시설용지 계획 여부 등을 검토하여야 한다.

아. 후생복지시설계획 수립 시에는 여성근로자의 편의 증진을 위한 어린이집 계획을 반드시 검토하여 공급할 수 있도록 하여야 하며, 산업단지 준공 예정일로부터 3개월 전에 지자체, 입주예정기업에 어린이집 수요조사를 하여 수요가 있는 경우 개발계획 변경을 통해 어린이집 용지를 확보하여야 한다.

2. 업종계획

가. 산업단지에 유치하고자 하는 주요업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류항목에 따라 분류하여야 한다.

나. 「산업입지법」 제6조제5항제5호에 따라 산업단지개발계획에 제한업종을 포함하는 경우 다음 각 호에 따라야 한다.

1) 제한업종으로 계획할 수 있는 면적은 산업시설용지면적의 100분의 30이하로 한다. 다만, 해당 산업단지의 산업시설용지 면적이 10만 제곱미터 이하인 경우에는 전체 산업시설용지에 대하여 제한업종으로 계획할 수 있다.

2) 주변 환경 등에 미치는 부정적 영향이 크거나 과다한 기반시설 설치를 요하는 경우 유치 제한업종으로 정할 수 있다.

3) 제한업종으로 계획한 구역에 대한 기반시설 규모는 한국표준산업분류상 제조업의 평균 원단위(제한업종 제외)를 적용하여 산정한다.

4) 기반시설 과 · 부족이 우려되는 경우 산업시설용지의 일부를 유보지(기반시설 용량 산정시는 제조업 평균 원단위로 적용한다)로 정하고 향후 기업입주현황에 따른 기반시설 용량을 고려하여 유치업종을 정하는 등 개발계획을 변경 할 수 있다.

다. 「산업입지법 시행령」 제4조제5호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유치업종 배치계획을 수립하여야 한다.

1) 환경에 부정적 영향이 큰 업종으로 주거지와 인접한 경우
2) 환경오염물질의 배출이 크거나 인체에 유해한 위험물질을 취급하는 경우

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 개발계획의 수립에 활용할 수 있도록 세부적인 개발지표와 기준 등에 관한 산업단지개발편람을 작성하여 배포한다.

③ 산업단지의 위치는 축척 2만5천분의 1인 지형도상에 산업단지의 위치를 표시하고 경계선의 주요 변곡점을 좌표로 명기한다. 다만, 산업단지의 지정면적이 25제곱킬로미터 이상인 경우에는 축적 5만분의 1인 지형도를 사용할 수 있다.

④ 「산업입지법 시행령」 제7조제1항제3호에 따른 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다)
2. 「산업입지법 시행령」제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우

제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등) ①「산업입지법」 제13조의4에 따라 사업시행자가 개발계획변경 또는 실시계획 변경을 요청할 경우 산업단지 지정권자는 다음 각 호에 해당하는 경우에 변경 승인할 수 있다.

1. 산업단지 노후화 등으로 도로 등 기반시설이 필요한 경우
2. 신산업 등 산업수요 변화에 대응하거나 특정산업의 집적화를 위해 유치업종 변경 등이 필요한 경우
3. 「산업입지법」 시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모가 변경되지 않는 범위내에서 산업시설용지를 확대하는 경우
4. 산업단지에 종사하는 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설용지 등이 추가로 필요한 경우
5. 산업단지 내 유휴 공원·녹지 등 도시계획시설을 해제 또는 변경하여 문화·체육·공공시설 등 근로자 지원시설과 민간 수익시설을 함께 설치하는 경우
6. 산업단지의 효율적 운영 및 관리를 위해 실시계획 승인권자가 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항에 따른 개발계획 변경은 다음의 요건을 충족하여야 하며, 특히 공원·녹지 등 공공시설을 용도변경하는 경우 공공기관이 우선 개발하는 것을 원칙으로 한다.(산업단지 지정권자와 협의하여 민간이 개발하는 경우를 포함한다)

1. 기업의 생산활동 촉진 및 근로자의 생활환경 개선 등이 필요한 경우
2. 입주기업의 생산활동에 지장을 초래하지 않는 경우
3. 환경관련 행정기관과 협의한 경우

③ 민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다. 다만, 단일기업이 입주한 산업단지로서 기업소유의 토지를 개발하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 「산업입지법」제13조의4제1항제6호에서 "국토교통부장관이 정하는 시설"이란 같은 법 시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설을 말한다.

제14조(공공녹지·도로·철도 및 환경기초시설) 산업단지에는 다음 각 호의 기준에 의한 공공녹지(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제2조제1호 및 제5호에 따른 녹지 단, 유원지는 제외한다)·도로·철도 및 환경기초시설

등을 확보하여야 한다.

1. 산업단지의 녹지확보 및 설치기준

가. 산업단지규모별 녹지비율

구 분	산업단지 규모	계획기준
녹지율	300만㎡ 이상	10% 이상~13% 미만
	100만㎡ 이상~300만㎡ 미만	7.5% 이상~10% 미만
	100만㎡ 미만	5% 이상~7.5% 미만

나. 공공녹지의 최소규모는 500제곱미터 이상으로 하며, 단지주변 2백미터 안에 공공녹지가 있는 경우나 매립지 등 녹지조성이 가능한 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우에는 100분의 2 범위에서 하향조정하되, 다음 각 경우에는 100분의 2 범위에서 추가로 하향조정할 수 있다.

1) 3제곱킬로미터 이상의 산업단지로서 산업단지의 특성 및 입지정책상 필요하여 관계부처 간에 협의를 거친 경우

2) 사업시행자가 단지주변 2백미터 안에 공공녹지를 추가로 확보하는 경우. 단, 이 경우 추가로 하향조정하는 녹지의 면적은 5천 제곱미터를 초과할 수 없다.

다. 주거지와 인접한 모든 방향에 완충녹지를 조성하는 경우에는 녹지비율을 100분의 0.5범위에서 하향조정할 수 있다. 이 경우 완충녹지는 식피율(녹지면적에 대한 교목 등의 가지 및 잎의 수평투영면적의 비율)이 50% 이상이고 폭이 20m 이상 되어야 한다.

라. 산업단지지정권자는 연구·과학산업단지를 유치하기 위하여 산업단지를 지정하는 경우와 지형여건상 우량 산림 및 자연경관의 보전이 필요한 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가목의 규정에 불구하고 녹지비율을 상향조정할 수 있다.

마.「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물처리시설부지(매립의 방법에 의한 처리시설에 한하며, 매립완료 후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없음)와 개발지구 내 중요유적이 출토되어 사적(史蹟)으로 보존될 경우에 동 지역을 가목의 녹지비율에 포함한다.

바. 산업단지지정권자는 다음 각 경우에는 산업단지의 지형적 여건을 고려하여 기준 녹지비율에서 100분의 2 까지 상향조정할 수 있다.

1) 산업단지내 공원 또는 녹지로 지정된 부지내 토지이용계획상 녹지기능이 아닌 시설(저수지 및 공공공지 등)이 포함 또는 설치될 경우

2) 산업단지 녹지 중 사면녹지의 비율이 100분의 60을 초과하는 경우

사. 산업단지 입지의 지형적 특성상 사면녹지가 발생하여 산업단지 내 녹지가 부득이하게 기준 녹지비율을 초과하는 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가목의 규정에도 불구하고 「산업입지법」 제3조에 다른 산업입지심의회 또는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 기준 녹지비율에서 100분의 5까지 상향조정할 수 있다.

아. 환경부장관 또는 지방환경관리청장(이하 "협의기관의 장"이라 한다)은 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 협의를 하는 때에는 가목에 따른 녹지비율을 기준으로 협의하여야 한다. 다만, 협의기관의 장은 불가피하게 가목에 따른 녹지비율 이상으로 녹지를 확보할 필요가 있다고 판단될 경우 산업단지 합동실사단을 구성한 후 현지실사 등을 통해 녹지율의 상향조정여부를 결정하여야 하며, 산업단지 합동실사단은 7명 내외의 인원으로 다음과 같이 구성한다.

1) 합동실사단의 장은 협의기관에서 산업단지 협의업무를 총괄하는 부서의 장으로 하고, 구성원은 국토교통부(산업단지 지정권자가 국토교통부장관인 경우) 또는 지방국토관리청(산업단지 지정권자가 국토교통부장관이 아닌 경우)에서 산업단지 개발과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 관할 시·도 또는 시·군·구에서 산업단지 개발 또는 환경보전과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 한국환경정책평가연구원의 소속직원, 관계전문가 등으로 한다.

자. 공공녹지에 대한 설치기준, 방법, 관리 등은 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」에 따라 이행하되, 녹지조성 목적에 부합될 수 있도록 수종선택,

식재밀도 등을 충분히 검토하여 조성하여야 한다.

차. 산업단지 내 완충녹지는 다음 각 기준에 따라 축소하여 설치하거나 제외할 수 있다.

1) 완충녹지 폭을 10미터로 설치하였을 때 가목에 따른 녹지율 상한을 초과하는 경우에는 다음 산식에 따라 녹지율 상한을 충족하는 수준으로 완충녹지 폭을 축소할 수 있다. 다만, 이 경우에도 완충녹지의 폭은 5미터 이상으로 하며, 주택, 상가와 연접한 경우에는 10미터 이상이 되도록 하여야 한다.

완충녹치 최소폭 = (산업단지 면적× 산업단지 녹지율 상한) / 산업단지 외곽경계 길이

2) 1)에도 불구하고, 하천이나 산 등 산업단지 주변지역의 주택·상가 등과 연접하지 않아 완충녹지의 필요성이 적은 지역에는 완충녹지를 제외할 수 있다.

2. 산업단지의 도로확보기준

가. 산업단지규모별 도로면적비율

구분	산업단지 규모	계획기준
도로율	100만㎡ 이상	10% 이상
	100만㎡ 미만	8% 이상

나. 공장부지가 평균 1만제곱미터 이하의 소규모로 획지 분할된 경우에는 도로면적비율을 산업단지 면적의 100분의 2 범위에서 상향조정할 수 있다.

다. 도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 아니할 경우 또는 공장부지의 규모가 평균 10만제곱미터 이상의 대규모 공장이 입지하여 세부도로망 계획이 필요하지 아니한 경우에는 도로면적비율을 하향조정할 수 있다.

라. 단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다. 다만, 3만제곱미터 미만의 산업단지에 대하여는 그러하지 아니한다.

마. 단지내 도로 및 보도·자전거도로는 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지 토지이용의 특성을 고려하여 도로 횡단구조의 조정 또는 일방향으로 통행계획을 수립하여 설치할 수 있다.

바. 산업단지 내 교통영향평가 결과 도로면적을 줄이더라도 교통에 영향이 미미한 경우 도로면적을 줄인 만큼 공영주차장(기부채납 하는 경우에 한한다)을 설치할 수 있다. 이 경우 공영주차장 면적은 도로면적으로 본다.

3. 「산업입지법」 제8조의3에 따른 준산업단지에 대하여는 개별공장 난립지역의 정비목적에 적합하도록 기반시설계획을 수립하되, 지정권자가 기존 공장의 입지현황, 신규 기반시설의 이용 필요성 등을 감안하여 제1호 및 제2호의 가목에서 각각 정하고 있는 녹지비율 및 도로면적비율을 각각 100분의 2 범위에서 조정할 수 있다.

4. 산업단지 연결도로의 확보기준 : 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존 도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 지역간 교통소통에 지장이 없는 충분한 연결도로를 확보하여야 한다.

5. 인입철도의 건설 검토 의무화 : 교통효율성 증대와 수송수단간 분담구조가 합리적으로 이루어지기 위해 산업단지 인입철도 건설여부에 대하여 종합적으로 검토하여야 한다.

6. 산업단지의 환경기초시설 설치기준 : 산업단지에는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」·「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 폐수종말처리시설 및 폐기물처리시설을 설치하여야 한다.

7. 공영주차장 건설 검토의무화 : 화물주차장외에 산업단지 근로자 및 이용자들의 주차편의를 위한 공영주차장의 설치를 위해 해당 행정기관의 장과 협의하여 설치여부와, 설치가 필요한 경우 그 규모에 대하여 검토하여야 한다.

제15조(특수목적사업을 위한 조치) ① 산업단지에서 공해업종의 집단화 등 특수

목적사업을 시행하고자 하는 중앙행정기관의 장은 국토교통부장관에게 그 사업시행의 필요성과 사업계획서 등을 첨부하여 입지확보를 위한 협조요청을 할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 협조요청을 받은 특수목적사업을 시행하고자 할 경우에는 산업입지정책심의회 심의를 거쳐 산업단지개발계획의 변경 등 필요한 조치를 하거나 해당 시·도지사 및 시장·군수·구청장 또는 사업시행자에게 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

③ 시·도지사 및 시장·군수·구청장 또는 사업시행자는 제2항에 따른 산업입지정책심의회에 참석하여 의견을 제시할 수 있다.

④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장 또는 사업시행자는 제2항에 따른 통지를 받은 때에는 특별한 사유가 없는 한 산업단지개발계획의 변경 등 특수목적사업의 시행을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제16조(유치업종에 따른 고려사항) 음식료품 제조, 담배제조, 화합물 및 화학제품 제조, 폐기물 처리 등의 업종중 악취 등 대기오염물질이 다량 배출되는 업종을 유치하는 산업단지를 조성하는 경우에는 인접 주거지역과의 적정한 거리 및 녹지의 확보 등 대기오염물질로 인한 주민피해 발생을 예방하기 위한 방안을 충분히 고려하여야 한다.

제17조(임대용지의 확보) ① 「산업입지법」 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자(해당 사업시행자가 100분의 20 이상 출자한 법인을 포함한다)는 같은 법 시행령 제21조제2항제5호의 계획서 작성시 다음 각 호의 기준에 따라 산업단지의 산업시설용지면적의 일정비율이상을 중소기업에게 임대하도록 하는 내용을 포함하여야 한다.

1. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(이하 "수도권"이라 한다.) 지역에서 지정·개발되는 산업단지로서 전체면적이 100만제곱미터 이상인 경우에는 100분의 5
2. 수도권지역외의 지역에서 지정·개발되는 산업단지로서 전체면적이 100만제곱미터 이상인 경우에는 100분의 2

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 사업시행자가 산업단지의 산업시설용지 전체를 직접 사용하고자 하는 경우
2. < 삭제 >

③ 제1항의 임대용지는 임대차계약 체결 후 5년이 경과한 입주기업에게 분양전환할 수 있으며, 분양 전환 가격은 다음 각 호의 범위에서 결정한다.

1. 분양전환시기가 사업준공 후 10년 미만일 경우 조성원가(분양가격이 조성원가보다 낮은 경우에는 분양가격)와 감정평가금액의 산술평균금액 이하
2. 분양전환시기가 사업준공 후 10년 이상인 경우 감정평가금액 이하

④ 가격 산정을 위한 감정평가 의뢰 및 그에 따른 비용은 사업시행자의 부담으로 한다. 다만, 사업시행자의 비용부담 이후 입주기업이 분양전환을 거부하는 경우에는 입주기업이 해당 비용을 부담하여야 한다.

⑤ 최초 임대공고(계약해지 후 재공고하는 경우를 포함한다) 후 2년이 경과할 때까지 공급되지 않은 경우에도 분양 전환할 수 있다.

제18조(경관보전을 위한 조치) 산업단지지정권자는 산업단지개발실시계획을 승인하는 경우에는 교량 등 보상구조물의 형태결정과 건축물 등의 채색에 관하여 산업단지 전체의 미관을 고려하여 시공할 수 있도록 필요한 조치를 할 수 있다.

제19조(영향평가 등) ① 사업시행자가「환경영향평가법」 제22조 및 같은 법 시행령 제31조에 따른 환경영향평가 대상사업에 해당하는 사업을 시행하는 경우에는 같은법 시행령이 정하는 바에 따라 실시계획의 승인전에 환경영

향평가를 실시하여야 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따른 환경영향평가를 실시함에 있어 해당 산업단지 개발계획에 2이상의 환경영향평가 대상사업이 있는 경우 하나의 평가서로 통합하여 작성할 수 있으며, 사업시행자가 다른 경우에도 또한 같다.

③ 사업시행자는 공유수면을 매립하는 사업인 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙」 제24조에 따라 해양수산부장관이 인정하는 기관에서 공유수면매립에 관한 피해영향조사를 실시하여 실시계획 승인신청시 첨부하여야 한다.

제20조(도시계획위원회심의 등) ① 산업단지 지정권자는 산업단지를 지정(변경하는 경우를 포함한다)하거나 실시계획을 승인(변경하는 경우를 포함한다)하고자 하는 경우에는「국토계획법」제8조 및 제9조 등에 따라 중앙(지방)도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 「국토계획법」 제8조에 따라 협의 또는 승인을 얻은 경우에는 같은 법 제9조에 따른 심의는 생략한다.

③ < 삭제 >

④ 산업단지 지정권자는 산업단지 지정에 필요한 도시·군계획의 변경수립을 위한 시·도도시계획위원회의 심의시에는 산업단지 개발과 관련된 전문가가 위원으로 참여할 수 있도록 하여야 한다.

제21조(매장문화재의 보호 등) ① 사업시행자는 실시계획 수립전에 해당 공사지역에 대한 유적의 매장 및 분포여부를 확인하기 위하여 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제6조부터 제8조까지에 따라 문화재지표조사를 실시하고 그 결과를 문화재청장과 협의하여야 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따른 사전협의 또는 문화재지표조사결과, 그 토지 및 수중에 유형의 문화재가 매장되거나 분포되어 있는 것으로 인정되는 경우에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조 및 제12조에 따라 해당 사업지역을 관할하는 지방자치단체의 장과 문화재청장에게 발굴허가 신청서를 제출한 후 그에 따라 사업을 시행하여야 한다.

제22조 < 삭제 >

제23조(산업단지개발대행에 관한 심사) ① 「산업입지법」 제16조제1항제1호에 따른 사업시행자는 산업단지개발사업의 대행신청을 받은 경우 신청서 접수일부터 30일 이내에 다음 각 호의 기준에 따라 개발대행의 필요성을 심사하여 허용여부를 결정한 후 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

1. 사업계획이 당해 산업단지개발계획에 적합한지 여부
2. 개발사업의 대행으로 공사기간단축 및 공사비 절감을 할 수 있는지 여부
3. 개발사업의 대행으로 전체 산업단지개발사업의 시행 또는 다른 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부

② 「산업입지법」 제16조제1항제2호부터 제6호까지에 해당하는 사업시행자로부터 산업단지개발사업의 대행승인신청을 받은 해당 산업단지 지정권자는 제1항에 따라 허용여부를 결정한 후 그 결과를 사업시행자 및 신청인에게 통지하여야 한다.

제24조(개발사업 대행계약의 체결 등) ① 사업시행자는 제23조에 따라 개발사업의 대행을 허용한 경우에는 그 통지일부터 14일안에 개발사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항에 따른 개발사업의 대행에 관한 계약에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 대행하고자 하는 개발사업의 개요와 위치, 면적 및 공급가격
2. 개발사업의 대행에 관한 사업시행자와 개발대행자의 업무범위

3. 비용부담 및 대금납부에 관한 사항
4. 산업시설용지의 사용 및 소유권의 이전 등에 관한 사항
5. 실수요 조성공사의 부실시공에 따른 제재조치 등에 관한 사항

③ 개발대행자에게 공급하는 부지의 가격은 「산업입지법 시행령」제40조제9항에 따라 추정한 조성원가에서 다음 각 호의 비용을 제외한 금액으로 한다.

1. 개발대행자가 직접 시행하는 조성공사의 도급계약금액
2. 제1호에 상당하는 일반관리비, 자본비용, 각종 부담금 및 그 밖의 비용을 합한 금액

④ 사업시행자는 제1항에 따라 산정한 공급가격을 선수금과 중도금 및 잔금으로 분할하여 납부하게 할 수 있다.

⑤ 사업시행자는 개발사업의 대행에 관한 계약에 따라 사업이 완료된 경우에는 실제 집행된 총사업비를 기준으로 정산하여 과부족이 발생되면 이를 환불하거나 추가로 징수할 수 있다.

제25조(개발사업대행시의 업무범위 등) ① 「산업입지법」제16조제3항에 따라 산업단지개발사업의 일부를 입주예정자가 대행하는 경우에는 사업시행자와 개발대행자의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 사업시행자의 업무
   가. 전체 개발사업에 대한 실시계획수립과 보상업무의 집행
   나. 전체 개발사업에 대한 인·허가업무와 준공업무
   다. 전체 산업단지에 대한 기반시설공사의 시행
   라. 전체 조성공사의 공정관리와 품질관리
   마. 개발대행자가 시행하는 조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항
2. 개발대행자의 업무
   가. 실수요 부지조성공사의 시행과 공장건설
   나. 실수요 부지조성공사의 시행에 따른 재원조달과 기성검사 및 공사대금의 지급
   다. 실수요 부지조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항
   라. 제1호에 따른 사업시행자 업무의 협조

② 사업시행자는 산업단지개발사업의 원활한 시행을 위하여 개발대행자가 희망하는 경우에는 제1항에도 불구하고 공공시설 등 산업단지 기반시설의 일부를 개발대행자가 시행하게 할 수 있으며 그 비용은 부지공급가격과 상계처리할 수 있다.

③ 개발대행자는 사업시행자에게 산업단지개발계획 등의 변경을 요청할 수 있다.

제4장 산업단지 조성원가 산정 및 정산

제26조(조성원가의 산정 등) ① 「산업입지법 시행령」 제40조제1항의 조성원가는 개발계획 및 실시계획에 따라 객관적인 자료와 근거에 의하여 산정하여야 한다.

② 조성원가는 사업시행자가 사용하는 회계방식을 적용하여 「산업입지법 시행령」 제40조제9항 별표1의 각 항목별 특성에 따라 원가집계 또는 배부율(회계결산으로 확정된 재무제표상의 비용을 기준으로 계산된 배부율을 말한다)방법에 따라 산정한다.

③ 「산업입지법」제7조의3제1항에 따라 도시첨단산업단지를 지정하는 경우에는 기업 유치를 활성화할 수 있도록 산업시설용지의 공급가격 인하를 위해 각 사업지역·지구에 적용되는 기준에 따라 산정한 조성원가를 적용할 수 있다.

④ 산업시설용지와 주거시설용지 등을 복합적으로 조성하면서 주거시설용지 등과 경계선이 도로, 하천, 등에 의해 객관적으로 구분될 수 있는 경우에는

조성원가를 구분하여 산출할 수 있다.

⑤ 사업시행자는 조성원가 이하로 공급하게 되어 있는 산업시설용지의 분양촉진 등을 위해 필지나 구역별 위치·형상 및 특성에 따라 조성원가이하 범위에서 차등 적용하여 분양할 수 있다. <전부개정 2008.1.4>

⑥ 「산업입지법 시행령」 제40조제2항제1호에 따른 적정이윤은 같은 법 시행령 제40조제9항에 따른 조성원가(같은 법 시행령 제40조의3제2항의 경우에는 건축원가를 말한다)에서 다음 각 호의 비용을 제외한 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자율 범위 내에서 사업시행자가 정하는 이윤율을 곱한 금액으로 한다.

1. 자본비용
2. 「산업입지법」 제16조제3항에 따른 개발대행공사비

제26조의2(조성원가의 구성요소) ① 조성원가는 「산업입지법 시행령」 제40조에 따라 산업단지개발·조성 과정에 직·간접적으로 관련되어 투입된 총비용으로서 직접비와 간접비로 구성된다.

② 직접비는 용지취득 및 조성공사를 위하여 직접 소요된 비용으로 용지비·용지부담금·조성비·기반시설설치비·직접인건비·이주대책비로 구성되고, 간접비는 사업시행자의 영업활동과 관련하여 발생하는 비용으로 판매비·일반관리비·자본비용·그 밖의 비용으로 구성된다.

③ 사업시행자는 조성원가의 구성요소 중 조성원가에서 차지하는 비중이 상당하고, 내용이 중요하다고 판단되는 경우 항목을 세분할 수 있다.

④ < 삭제 >

⑤ < 삭제 >

⑥ < 삭제 >

⑦ < 삭제 >

⑧ < 삭제 >

⑨ < 삭제 >

제26조의3(단위면적당 조성원가 등의 산정) ① 단위면적당 조성원가 등의 산정방식은 다음 각 호와 같다.

1. 단위면적당 조성원가(원/㎡) = 총사업비 / 총유상공급대상면적
2. 총사업비 = 용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비 + 판매비 + 일반관리비 + 자본비용 + 그 밖의 비용
3. 총사업면적 = 실시계획상 해당 산업단지의 면적. 다만, 실시계획이 변경된 경우에는 변경된 해당 산업단지의 면적
4. 총유상공급대상면적 = 총 사업면적 - 총무상공급대상면적

제26조의4(용지비의 산정) 용지비는 해당 산업단지의 실시계획 등에 따른 용지매수와 관련된 직접비로서 용지매입비, 지장물 등 보상비, 영업·영농·축산·어업 등에 관한 권리 보상비, 종합토지세·도시계획세·교육세·농어촌특별세 등 용지제세, 보상관련 용역비, 조사비, 등기비, 사업시행과 관련하여 집행한 대여비용 등 제반부대비용을 포함하여 산정한다.

제26조의5(용지부담금의 산정) 용지부담금은 해당 산업단지의 실시계획 등에 따른 토지 등의 취득과 관련하여 용지의 형질변경 등을 원인으로 법령에 따라 부과되는 농지보전부담금, 대체산림자원조성비 등 각종 부담금을 포함하여 산정한다.

제26조의6(조성비의 산정) 조성비는 해당 산업단지의 조성에 소요된 직접비로서 부지조성공사비, 특수구조물 공사비, 가로등공사비, 전기통신 공사비, 조경공사비, 정보화시설 공사비, 문화재 시발굴비용, 기타공사비, 설계비, 측량비, 자재비, 시공감리비, 조성관련 용역비 및 그 밖의 부대비용을 포함하여

산정한다.

제26조의7(기반시설설치비의 산정) ① 기반시설설치비는 해당 산업단지의 조성에 필요한 도로, 상 · 하수처리 관련시설, 에너지 · 통신시설 등 기반시설설치 소요비용, 다른 법령이나 인 · 허가조건에 따라 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 광역교통시설부담금, 생태보전협력금, 하수도시설원인자부담금, 폐기물처리시설설치부담금 등 각종 부담금, 공공시설설치비 및 그 밖의 부대비용을 포함하여 산정한다. 다만 , 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조성원가에 포함할 수 없다.

1. 법령에 근거가 없거나 산업단지개발사업과 관련 없는 인 · 허가 조건 등에 따른 기반시설설치비
2. 「산업입지법」 제28조 및 제29조에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 보조하거나 지원한 비용

② 기반시설설치비에 포함되는 공공시설설치비 등은 산업단지개발계획 및 실시계획에 근거하여야 하며, 산업단지개발계획 및 실시계획에 반영되지 않은 공공시설설치비 등은 조성원가에 포함시킬 수 없다.

제26조의8(직접인건비의 산정) 직접인건비는 산업단지개발사업 현장에서 개발사업을 직접 수행하거나 지원하는 직원의 인건비로서 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다.

1. 직접인건비 = 해당 산업단지의 투입비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+이주대책비) × 직접인건비율
2. 직접인건비율 = 최근 3년간 조성사업관련부서 인건비의 연평균액/최근 3년간 투입비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+이주대책비)의 연평균액. 이 경우, 인건비 연평균액은 해당연도 손익계산서 제조원가부문의 직접인건비 금액을 기준으로 산정한다.
3. 제2호에도 불구하고 직접인건비율은 100분의2를 초과할 수 없다.

제26조의9(이주대책비의 산정) 이주대책비는 이주정착금 등 이주대책에 소요된 비용 및 손실액으로 산정한다.

제26조의10(판매비의 산정) ① 판매비는 광고선전비, 판매촉진비, 그 밖에 판매활동에 소요된 비용(조성사업과 관련이 없는 부분은 제외한다)으로 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다.

1. 판매비 = 해당 산업단지의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비) × 판매비
2. 판매비율 = 최근 3년간 판매비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액. 이 경우, 판매비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비와 관리비 금액을 기준으로 산정한다.
3. 판매비율은 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

② 당해 산업단지개발사업 시행을 위하여 신설된 사업시행자의 경우 제1항제2호에 따른 판매비율 산정 시 당해 사업에 관련된 실제 집행비를 추정하여 산정할 수 있다.

제26조의11(일반관리비의 산정) ① 일반관리비는 직접인건비를 제외한 인건비 · 임차료 · 연구개발비 · 훈련비 · 그 밖에 사업시행과 관련한 일반관리에 소요된 비용으로, 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다.

1. 일반관리비 = 해당 산업단지의 직접비 (용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비) × 일반관리비율
2. 일반관리비율 = 최근 3년간 일반관리비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의

연평균액. 이 경우, 일반관리비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비와 관리비 금액을 기준으로 산정하며, 판매비 집행액과 일반관리비 집행액의 합은 손익계산서상 판매비와 관리비 금액과 일치해야 한다.

② 당해 산업단지개발사업 시행을 위하여 신설된 사업시행자의 경우 제1항제2호에 따른 일반관리비율 산정 시 당해 사업에 관련된 실제 집행비를 추정하여 산정할 수 있다.

③ 판매비율과 일반관리비율의 합은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제8조제1항제1호의 비율을 초과할 수 없으며, 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

제26조의12(자본비용의 산정) ① 자본비용은 산업단지개발사업을 시행하는데 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용으로 다음 각 호의 산식에 따라 산정하며, 조성원가 내용에는 자본비용율을 표시하여야 한다.

1. 자본비용 = 순투입액의 누적액 × 자본비용율
2. 순투입액의 누적액은 자본비용 산정기간 동안 매기간별(매월 또는 매분기별) 해당 산업단지에 대한 투입(예상)액에서 회수(예상)액을 차감한 순투입금액을 자본비용 산정기간 동안 누적한 금액임
3. 자본비용율 = 자기자본비용율 + 타인자본비용율
4. 자기자본비용율 = 5년만기 국고채이자율 × 최근 5년간 총자본분의 자기자본비율 평균
5. 타인자본비용율 = (최근 5년간 차입이자의 연평균액/최근 5년간 타인자본금액의 연평균액) × 최근 5년간 총자본분의 타인자본 비율 평균

※ 총자본(금액) = 자기자본(금액) + 타인자본(금액)

② 자본비용 산정기간은 조성사업 착수일(보상계획 공고일)로부터 조성사업 준공일까지로 한다.

③ 순투입액은 연복리를 적용하여 산정하며, 자기자본은 납입자본금과 자본잉여금 및 이익잉여금의 합계액으로 하며, 타인자본은 회계상 부채가 아니라 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정한다.

④ 당해 산업단지개발사업 시행을 위하여 신설된 사업시행자의 경우 제1항제3호에 따른 자본비용율 산정 시 당해 사업에 관련된 실제 집행비를 추정하여 산정할 수 있다.

제26조의13(그 밖의 비용의 산정) 그 밖의 비용은「산업재해보상보험법」에 따른 보험료, 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 및 조성사업과 관련한 기부채납금을 더한 금액으로 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다. 다만, 당해 산업단지개발사업 시행을 위하여 신설된 사업시행자의 경우 그 밖의 비용률 산정 시 당해 사업에 관련된 실제 집행비를 추정하여 산정할 수 있다.

1. 그 밖의 비용 = 해당 산업단지의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비) × 그 밖의 비용률
2. 그 밖의 비용률 = 최근 3년간 그 밖의 비용 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액
3. 그 밖의 비용 산정시에는 일반관리비 등과 이중계산되지 않도록 해야 한다.

제26조의14(조성원가의 산정 및 확정시기) ① 조성원가는 해당 산업단지에서 개발하는 토지를 최초로 공급하고자 할 때 산정한다.

② 최초 조성원가를 산정한 후 개발계획 또는 실시계획 등이 변경되거나 수용재결에 따른 변동, 이주대책의 변동 등 사정변경으로 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있다.

③ 사업이 준공된 때에는 확정된 사업비를 기준으로 재산정한 조성원가를 실시계획승인권자와 협의를 거쳐 확정한다. 이 경우 해당사업과 관련하여 투입이 필요하나 아직 집행이 완료되지 않은 비용을 사업비에 포함할 수 있다.

제26조의15(가격 정산) ① 산업시설용지를 준공인가 전에 조성원가로 분양한 경우 준공인가후에 확정된 조성원가를 기준으로 가격정산을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 가격정산금은 다음 산식에 따라 산정한다.

(단위당 확정된 조성원가 - 단위당 분양한 조성원가) × 확정 공급면적

③ 가격정산은 준공인가 후 1개월 이내에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 천재지변, 사업비 확정 지연 등 불가피한 사유가 있는 때에는 그 사유가 해소된 날로부터 1개월 이내에 실시할 수 있다.

④ 가격정산을 실시하는 때에 사업시행자는 가격정산금, 정산내역, 수납 및 반환방법 등을 매수인에게 통지하여야 한다.

⑤ 「산업입지법 시행령」 제40조의3제3항에 따라 건축사업으로 발생한 분양수익을 분양가 인하에 사용하는 경우 제1항 및 제2항에 따른 가격정산시 이를 반영하여야 한다.

제26조의16(비용율의 적용) ① 동일한 산업단지의 직접인건비, 판매비, 일반관리비, 자본비용, 그 밖의 비용 산정시 적용하는 제 비용률은 실시계획승인 고시일이 속한 연도의 제 비용률을 계속 적용한다. 다만, 결산 미확정 등의 사유로 실시계획승인 고시일이 속한 연도에 제 비용률이 확정되지 아니한 경우에는 전년도 제 비용률을 적용한다.

② 직접인건비, 판매비, 일반관리비와 같이 배부율의 상한이 설정된 경우 상한액을 초과하는 금액은 조성원가에 포함하지 아니한다.

제26조의17(무상공급대상면적의 산정) ① 무상공급대상면적은 관련법령의 규정에 따라 무상으로 공급하는 토지의 면적으로 한다. 다만, 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 등 관련법령에 따라 조성원가 이하로 공급하는 토지는 해당면적 중 무상공급분에 해당하는 면적을 무상공급대상면적에 포함한다 (예:학교용지를 조성원가의 100분의 70으로 공급하는 고등학교용지의 경우 공급면적 중 100분의 30은 무상공급대상면적으로 간주).

② 제1항 단서에도 불구하고 산업입지 및 개발에 관한 법령에 따라 산업시설용지 또는 산업시설용지 외의 용지를 조성원가 이하로 공급하는 경우 조성원가 이하로 공급하더라도 무상공급면적에 포함시킬 수 없다.

③ 존치부지, 현황보존지 등 산업단지에 편입되나 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급대상면적에 포함하여 산정하며, 존치시설부담금 등은 총사업비에서 제외하고 조성원가를 산정한다.

제26조의18(조성원가의 손실보전 등) ① 사업시행자(지방자치단체 또는 지방공사에 한한다. 이하 이 조에서 같다)는 「산업입지법」 시행령 제40조제10항에 따라 특정 산업단지의 손실을 동일한 사업시행자가 시행하는 다른 산업단지의 산업시설용지의 매각수익으로 보전하려는 경우에 해당 산업단지와 다른 산업단지의 지정 이전에 「산업단지 인□허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에 따른 지방산업단지계획심의위원회 또는 「산업입지법」 제3조에 따른 지방산업입지심의회의 심의를 거쳐 보전금액을 결정해야 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따라 결정된 보전금액을 「산업입지법」 제7조 또는 제7조의2에 따라 지정권자가 수립하는 산업단지개발계획에 반영하여야 하며 산업단지개발계획을 반영하기 전에 「지방재정법」 제37조에 따른 타당성 조사 또는 「지방공기업법」 제65조의3에 따른 타당성 검토를 거쳐야 한다.

③ 사업시행자는 제26조의15에 따라 가격 정산을 실시할 때 보전금액을 함께 정산하여야 한다.

제27조(복합용지의 공급가격 및 공급방법) 「산업입지법」 제2조제7호의3의 복합용지의 공급가격 및 공급방법은 다음 각 호를 따른다.

1. 복합용지 내 산업시설 : 조성원가

2. 복합용지 내 산업시설 외 시설 : 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호의 규정에 의한 감정평가업자가 수행한 감정평가액
3. 산업시설 및 산업시설 외 시설의 공급가격을 더한 가격으로 「산업입지법 시행령」 제42조의3제2항에 따른 신청자 중에서 처분계획에서 정한 자격요건에 따라 분양 또는 임대받을 자를 선정하되 그 대상자 간에 경쟁이 있는 경우에는 추첨의 방법으로 선정한다.

제27조의2(건축사업으로 발생한 분양수익의 산정 등) 「산업입지법 시행령」 제40조의3제1항에 따른 분양수익은 다음 각 호에 따라 산정한다.

1. 추정이익은 총수익에서 총비용을 차감한 금액으로 한다.
2. 총수익은 건축물(「산업입지법」 제2조제9호가목, 다목, 라목에 따라 사업시행자가 건축사업을 하는 경우에 한한다. 이하 같다)의 분양금액을 말하며, 임대 사용의 경우에도 동일하게 적용한다.
3. 총비용은 해당용지비와 제5호에 따른 건축원가를 합산하여 산정한다.
4. 건축물의 분양금액은 감정평가금액으로 한다. 다만, 판매시설 등 영리를 목적으로 사용되는 시설을 공급하는 경우에는 감정평가금액을 예정금액으로 한 낙찰금액으로 한다.
5. 건축원가는 제26조의2 부터 제26조의16을 준용한다.

제27조의3(북한이탈주민 고용 사회적기업에 대한 산업시설용지 공급가격의 산정) 「산업입지법」 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자는 다음의 요건을 모두 충족한 자에게 산업시설용지외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익중 100분의 50 범위에서 산업시설용지를 조성원가의 100분의 20 범위에서 인하하여 분양하여야 한다.

1. 「사회적기업 육성법」 제7조에 따라 사회적기업의 인증을 받은 자
2. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈주민을 100분의 30이상 고용한 자

제5장 사업시행을 위한 지원

제28조(다른 법률에 의한 인·허가 등의 처리) ① 사업시행자는 「산업입지법」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지의 지정신청과 같은 법 제17조부터 제19조까지에 따른 실시계획승인 신청시 같은 법 제21조 및 제23조에 따라 관계 법률에 따른 인·허가 등을 의제받고자 하는 경우에는 해당 인·허가의 내역서와 별표에 해당하는 관계서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 일반산업단지 등의 실시계획승인에 관하여는 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 지방관서의 장과 협의하여 처리할 수 있도록 이에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 「산업입지법 시행령」 제21조제2항제3호의 실시설계 도서는 관계기관 협의에 필요한 사업비, 공사계획, 기반시설계획 등이 포함된 실시(또는 기본)설계보고서, 설계도면 및 설계내역서 등을 말한다.

제29조(기반시설의 지원) 「산업입지법」 제29조 및 같은 법 시행령 제27조에 따른 기반시설의 지원은 「산업단지지원에 관한 운영지침」에서 따로 규정한다.

제30조(부분준공 등을 위한 조치) ① 사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우에는 사업구역의 변경 또는 공구분할의 절차를 거친 후 조성완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청할 수 있다.

② 사업시행자가 조성이 완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청하는 경우에는

오·폐수 및 폐기물의 처리계획을 수립하여 준공인가권자에게 제출하여야 하며, 준공인가권자는 이를 환경부장관 또는 환경관리청장(지방환경관리청장을 포함한다. 이하 같다)과 협의하여야 한다.

③ 산업단지개발사업의 실시계획승인권자는 사업시행자로부터 제1항에 따른 요청을 받은 경우에는 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부와 토지소유자의 권리보호에 지장이 있는지 여부를 검토한 후 사업구역의 변경 또는 공구분할에 필요한 조치를 하여야 한다.

제30조의2(준공된 공공시설의 관리 등) ① 산업단지의 사업시행자는 준공 승인 신청 전에 공공시설에 대한 인계·인수를 위해 필요한 경우 공공시설 관리기관과 합동점검을 실시하고, 합동점검 결과 하자 또는 관리에 필요한 개선사항에 대하여 반영 후 준공승인을 신청하여야 한다.

② 산업단지 준공 승인권자가 준공을 한 후에는 공공시설물의 관리권자에게 관리에 필요한 다음 각 호의 준공승인 서류를 준공 승인일로부터 15일 이내 통보하여야 한다.

1. 준공승인 도서
2. 공공시설물 설치 조서 및 시설별 재원
3. 제증명 발급에 필요한 도면
4. 그 밖에 관리권자가 관리에 필요로 하는 서류

제31조(무상귀속제외 공공시설의 협의) 실시계획승인권자는 산업단지안의 공공시설중 「산업입지법 시행령」제24조의4 단서에 따라 무상귀속대상 공공시설에서 제외하고자 하는 경우에는 귀속대상 공공시설물의 관리청의 의견을 들어야 한다.

제32조(준공된 산업단지 안에서의 개발행위 등) ① 준공된 산업단지에서 「산업입지법」 제13조의4제1항 각 호에 해당하는 개발행위가 필요한 경우에는 사업을 시행하고자 하는 자가 산업단지의 지정변경(개발계획 변경) 절차를 거친 후 개발사업을 시행하여야 한다.

② 「산업입지법 시행규칙」제6조의3제4항에 따라 주요유치업종을 변경하려는 자는 기반시설 변경여부를 전문기관에 의뢰하여 검토할 수 있다.

③ 「산업입지법 시행규칙」 제6조의3제4항 및 제5항에 따른 행위를 하고자 하는 자는 해당 산업단지지정권자 및 관계행정기관의 장과 사전협의를 거친 후 해당행위를 하여야 한다.

④ 산업단지지정권자는 「산업입지법 시행규칙」 제6조의3제6항에 따라 통보된 사항을 같은 법 시행규칙 제3조에 따른 지정대장 등에 개발계획 변경사항 등을 기록하여 관리하여야 한다.

제33조 < 삭제 >

제33조의2(관계 행정기관의 재생사업지구 지정 요청시 첨부서류) 「산업입지법」제39조의6에 따른 "국토교통부장관이 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 재생사업 추진 필요성 및 검토서
2. 재생사업 정비 추진방향에 대한 검토서
3. 재생사업에 대한 경제성 등 분석자료
4. 재원조달방안 및 지원계획

제6장 개별공장설립 승인 및 입지개발기준

제34조(입지지정신청을 할 수 있는 경우) 개별공장설립을 위한 입지지정신청은 「산업입지법」 제40조에 따른 산업단지외의 지역에서 신청하는 경우를 말

한다.

제35조(입지지정업무의 처리) ① 시장 · 군수는 개별공장입지의 지정신청을 받은 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 승인여부를 결정하여야 한다.

1. 「국토계획법」에 따른 용도지역의 적정여부
2. 사업계획의 내용 및 입지규모의 적정여부
3. 환경보전 및 문화재보존에 미치는 영향
4. 군사시설보호 및 군작전에 미치는 영향
5. 발생폐기물의 처리계획 및 교통수요 유발에 대한 대책
6. 공장방류수의 공공수역방류로 인하여 농업용 등 용수사용에 지장이 있는지 여부
7. 국토종합계획, 산업집적활성화기본계획, 지역개발계획, 광역도시계획 · 도시 · 군관리계획 등 관련계획 및 다른 산업단지개발계획과의 관계
8. 지하수를 공업용수로 이용하는 경우 지하수 부존량 및 수질오염에 미치는 영향
9. 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강 · 섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부
10. 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상여부 및 대상인 경우 협의결과

② 시 · 도지사 또는 시장 · 군수는 개별공장입지의 지정승인을 위하여 용도지역을 변경하여야 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 처리하여야 한다.

1. 관할구역내의 기 개발된 산업단지나 계획중인 산업단지 또는 공장설립이 가능한 용도지역으로 입지할 수 있도록 유도
2. 제36조 부터 제38조까지에 따른 개별공장입지 허용기준에 적합한 경우에는 「국토계획법」 등 개별법에서 정해진 공장설립 기준에 적합하도록 용도지역을 변경한 후에 개별공장입지를 지정

③ 시장 · 군수는 개별공장입지의 지정승인을 위하여 관계기관에 협의요청을 하는 경우에는 「국토계획법」에 따른 도시 · 군관리계획 변경에 관한 협의를 함께 요청하여야 한다. 이 경우 「국토계획법 시행령」제5조에 따른 관계서류를 첨부하여야 한다.

제36조(개별공장입지의 선정기준) ① 시장 · 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여는 개별공장입지의 지정승인을 하여서는 아니된다.

1. 「국토계획법」에 의한 자연환경보전지역
2. 「자연환경보전법」에 의한 생태 · 경관보전지역 및 생태 · 자연도 1등급 권역
3. 「문화재보호법」에 의한 문화재 및 문화재보호구역
4. 「도로법」에 의한 접도구역
5. 「수도법」제7조에 따른 상수원보호구역 및 같은 법 제7조의2에 따라 상수원보호구역외의 지역에서 공장설립이 제한되는 지역
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법률에 의한 수변구역. 다만, 해당 수변구역에서 입지하는 시설이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의한 폐수배출시설인 경우에 한한다.
   가. 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」
   나. 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
   다. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
   라. 「영산강 · 섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
7. 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」에 의한 요존국유림, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 의한 보안림 · 산림유전자원보호림 · 채종림 · 시험림, 「산지관리법」에 따른 산지전용 제한지역, 「임업 및 산촌진흥촉진에 관한 법률」에 의한 임업진흥권역. 다만, 임업진흥권역인 경우에는

임업진흥권역에 상응하는 면적을 대체지정하는 조건으로 하는 경우에는 그러하지 아니하며, 편입면적이 1헥타르 미만인 경우에는 대체지정을 하지 않고도 개별공장 입지가 가능하다.

8. 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의한 군사기지 및 군사시설보호구역
9. 「농어촌정비법」 제22조에 따른 저수지 상류지역에서의 공장설립 제한 지역

② 시·군수는 다음 각 호에 해당하는 지역에 대하여는 개별공장입지의 지정승인을 하지 아니할 수 있다.

1. 기존의 집단취락과 인접한 지역
2. 광역상수도 관로매설지역 및 농업용 배수시설이 설치된 지역으로서 당해 시설의 이설이 필요한 지역
3. 농업용담수호의 수질오염이 우려되는 지역

③ < 삭제 >

제37조 < 삭제 >

제38조(지역별 허용면적) ① 시·도지사는 시·군별로 산업집적도 및 입지여건 등을 고려하여 개별공장입지의 지정에 관한 계획을 수립·운용하여야 한다.

② 국토교통부장관은 국토의 균형발전과 적정한 산업배치를 위하여 산업통상자원부장관과 협의하여 시·도별 또는 시·군별로 개별공장입지의 연간 허용면적을 정하여 운용할 수 있다.

③ 시·도지사 또는 시장·군수는 제2항에 따라 개별공장입지의 연간 허용면적을 정한 경우에는 그 범위에서 개별공장입지의 지정승인을 하여야 한다.

제39조(개별공장입지의 개발기준) ① 개별공장입지에서의 도로확보기준은 다음 각 호와 같다.

1. 개별공장입지와 인접하여 지역간 연결도로가 통과하는 경우에는 그 확장 등에 소요되는 비용의 전부를 해당기업에서 부담
2. 개별공장입지로 인한 교통수요 유발로 도로교통관리상 기존도로의 개선이 필요한 경우에는 그 비용의 전부 또는 일부를 해당기업에서 부담

② 개별공장입지에서 공장폐수배출량이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따른 배출허용기준을 초과하는 경우에는 수질오염방지시설을 설치하여야 한다.

제39조의2(공장입지유도지구에서의 지구단위계획 수립 특례) 「산업입지법」 제40조의3제2항에 따라 공장입지유도지구에 대한 지구단위계획은 산업시설유지에 필요한 기반시설과 건축물의 용도·건폐율 및 용적율만을 수립하여 고시한다. 다만 수립권자인 시장·군수가 주변지역과의 조화 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 다른 사항을 포함할 수 있다.

제7장 산업단지의 환경관리

제40조(환경영향평가 협의 등) ① 산업단지지정권자는 「산업입지법」 제6조·제7조 및 제7조의2에 따라 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 「환경영향평가법」 및 「자연재해대책법」이 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 관할 환경관리청장 및 중앙재난안전대책본부장 또는 지역재난안전대책본부장과 협의하여야 한다.

② 제1항에 따라 협의시 「환경영향평가법」 제9조 및 제16조, 같은 법 시행령 제21조에 따라 전략환경영향평가와 「자연재해대책법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조 및 제7조에 따라 사전재해영향성 검토를 거쳐야 한다.

③ 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 15만제곱미터 이상인 경우에는 「산업입지법」 제17조 및 제18조에 따른 산업단지개발사업 실시계획 승인 전에 「환경영향평가법」 제27조에 따른 환경영향평가서를 작성하여 환경부

장관 또는 시·도지사에게 제출하고 시·도지사는 환경영향평가서에 대하여 관할 환경관리청장과 협의하여야 한다. 다만, 항만건설사업인 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표 3 제4호에 따른 항만의 건설사업에 따른다.

제41조(폐수종말처리시설의 설치 및 지원) ① 산업단지지정권자는 각 사업장에서 배출되는 오염물질을 처리하여 공공수역에 배출하게 하기 위하여 사업시행자에게 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조에 따라 산업단지폐수종말처리시설(이하 "폐수종말처리시설"이라 한다)을 설치하게 하거나 인근 하수종말처리시설 또는 폐수종말처리시설에 유입시켜 처리하도록 하여야 한다.

② 폐수종말처리시설을 설치하는 산업단지안의 입주기업체는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제51조제1항에 따라 배수설비를 설치하여야 한다.

③ 환경부장관은 신규 또는 기존 산업단지에 신규로 설치하는 폐수종말처리시설에 대하여 아래의 기준에 따라 폐수종말처리시설비를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 다만, 단지 내에 단일사업장이 입주하는 경우에는 지원대상에서 제외하며, 2개 이상의 사업장이 입주하는 경우에도 1개사업장의 면적이 전체 분양대상면적(부대시설 제외)의 100분의75 이상 또는, 폐수종말처리시설 방류수수질기준 해당 항목 중 최고 배출오염부하량이 폐수종말처리시설 총 유입부하량의 100분의 80이상일 경우에는 지원대상에서 제외할 수 있다.

1. 수도권(「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역 제외) 외의 지역은 폐수종말처리시설설치비 국고 100분의 70 보조
2. 수도권 지역은 폐수종말처리시설설치비중 국고 100분의 50보조, 원인자부담 100분의 50

④ 환경부장관은 산업단지에서 배출되는 오·폐수를 하·폐수종말처리시설에 연계처리하는 경우 단지내 집수조에서 하·폐수종말처리시설까지 설치하는 관거의 설치에 소요되는 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

제42조(폐수종말처리시설의 설치시기 등) ① 사업시행자는 산업단지 지정시 폐수종말처리시설을 설치할 수 있도록 폐수종말처리시설 부지를 확보하여야 한다.

② 폐수종말처리시설의 설치는 공장가동 시기와 일치되도록 단지조성계획에 반영 하여야 하며, 예산 미확보 등으로 공장가동시기 까지 폐수종말처리시설을 설치할 수 없는 때에는 입주기업체가 공장건축허가를 받기 전에 미리 관련법령에 따라 개별방지 시설을 설치하도록 하여야 한다. 이 경우 확보된 폐수종말처리시설 부지는 산업용지로 분양할 수 있다.

③ 제2항에 따라 개별방지시설을 설치하는 경우에는 오수와 폐수를 병합처리토록 하여야 한다. 다만, 이미 개별방지시설을 설치, 가동하거나 설치허가를 받은 종전의 사업장은 그러하지 아니하다.

제43조(폐수종말처리시설의 증설 등) ① 폐수종말처리시설 관리자는 산업단지의 확장 또는 기존단지에 이미 설치된 개별방지시설의 효율저하 또는 내구연한 도래 등으로 하천수질 유지상 필요하거나 그 밖에 환경부장관이 필요하다고 판단되는 경우에는 폐수종말처리시설을 신·증설할 수 있다.

② 질소·인, 난분해성유기물질 등 기존의 폐수종말처리시설로는 적정처리가 어렵다고 인정하는 오염물질을 추가로 처리하기 위하여 폐수종말처리시설을 개선할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 폐수종말처리시설의 설치, 증설 또는 개선하는 경우의 보조, 비용부담 등에 대하여는 제41조제3항을 적용한다. 다만, 기존처리시설의 노후화에 따른 설비의 교체 등에 소요되는 비용은 기 적립된 시설재투자적립금으로 집행하여야 한다.

제44조(폐수종말처리시설 설치·운영 등) ① 폐수종말처리시설 설치·운영자(국가, 지방자치단체 또는 설치·운영자로 지정된 자를 말한다. 이하 "폐수종말처리시설관리자"라 한다)는 폐수종말처리시설 설치시 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여야 한다.

1. 기본계획 수립시에는 인근 환경기초시설과 연계처리방안, 폐수처리구역지정, 처리공법, 폐수종말처리시설의 용량 및 유입수질, 처리시설의 단계별·계열별 설치, 폐수의 재이용방안 등을 검토하여야 한다.
2. 기본 및 실시설계 시에는 폐수종말처리시설의 주요시설(유입시설, 생물학적처리시설, 물리·화학적처리시설, 소독시설, 악취방지시설, 전기·계장설비, 건축물, 조경시설 등)에 대하여 세부적으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
3. 사업시행자는 준공 후의 귀속문제를 명확히 할 수 있도록 인수 대상기관과 관련조건 등을 협의한 후, 실시계획에 동 내용을 포함하여 승인을 받아야 한다.
4. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따라 폐수종말처리시설 설치를 완료한 폐수종말처리시설관리자는 준공일로부터 1개월 이내에 관련서류를 첨부하여 환경청장에게 준공보고를 하여야 하며 지체없이 폐수종말처리시설 일체를 국가 또는 소속지방자치단체에 귀속(또는 기부채납) 시켜야 한다.

② 폐수종말처리시설관리자는 폐수종말처리시설의 적정운영관리를 위하여 폐수종말처리시설유지관리지침, 시설별 관리담당자 지정, 처리시설의 계열별 운영관리계획, 비상연락체계, 시설보완계획, 안전관리계획, 폐수처리기술요원의 위탁교육계획 등을 수립하여 시행하여야 한다.

③ 제1항 또는 제2항을 포함한 폐수종말처리시설의 설치·운영에 대한 세부지침은 「폐수종말처리시설 설치 및 운영관리지침」에 따른다.

제8장 보칙

제45조(산업입지 현황조사 등) ① 시·도지사는 산업입지에 관한 정책수립 또는 이 지침의 수정·보완 등의 기초자료로 활용할 수 있도록 다음 각 호에 관한 산업입지현황을 매년 11월 말일을 기준으로 조사하여 12월20일까지 국토교통부장관 및 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다.

1. 조사대상 : 공장의 수, 종업원의 수, 공장용지 면적
2. 도시표의 작성 : 시·군별, 입지유형별, 용도지역별로 구분하여 작성

② 국토교통부장관은 매분기마다 산업입지개발에 관한 추진현황과 애로사항을 파악하여 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 대책을 마련하기 위하여 필요한 경우에는 시·도지사 및 관계 중앙행정기관의 장에게 관련자료의 제출을 요청할 수 있다.

제46조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2019-930호, 2019.12.24.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(원가집계 방법에 따른 조성원가 산정에 관한 적용례) 제26조의8제2항, 제26조의10제2항, 제26조의11제2항, 제26조의12제4항, 제26조의13 각 호 외의 부분 단서 및 제26조의16제2항의 개정규정은 이 지침 시행 후 최초로 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3제1항에 따라 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우부터 적용한다.

산업입지의 개발에 관한 통합지침 별표

< 별표 >

인·허가 의제 관련서류(제28조제1항 관련)

1. 산업단지 지정으로 의제처리되는 인·허가사항

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 ○공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	•사업인정 및 고시 •공유수면매립기본계획	-없음 -공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행령 제5조의 각 호의 사항에 관한 조사서(공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙 별표 1에 따른 작성례에 따라 작성한 것을 말한다. -요청지역을 표시한 2만5천분의 1의 지형도 및 지적측량성과도

2. 실시계획승인으로 의제처리되는 인·허가사항

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○국토의 계획 및 이용에 관한 법률	•개발행위의 허가 •도시관리계획결정 •실시계획인가 •도시계획시설사업의 시행자 지정	-없음 -실시계획승인 신청시 용도지역 및 개발계획변경등에 관한 도시관리 계획 - 〃 - 〃
○하수도법	•공공하수도공사의 시행	-예정배수구역 또는 예정 하수처리구역과 그 인근지역의 지형 및 토지의 용도를 표시한 도면 -계획하수량 및 그 산출근거에 관한 서류 -하수방류지점의 상황을 표시한 도면 -공공하수도 시설에 관한 평면도·종단면도·구조표준도와 배수구·맨홀물받이 및 역사이편의 구조도 -하수처리시설 및 펌프시설의 평면도·수위관계도와 구조도

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」	•공유수면의 점·사용허가	-구적도 -신청구역을 표시한 2만5천분의 1의 지형도 및 지적측량성과도 -권리자의 동의서(권리자가 있는 경우에 한함)
○하천법	•하천공사 시행의 허가	-수리계산서 -표준단면도
○도로법	•하천의 점용허가 •도로공사시행의 허가 •도로점용의 허가	-실측평면도 -사업계획서와 설계서 -설계서 -없음.
○「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」	•공유수면매립면허 •실시계획의 인가공공하수도공사의 시행	-매립용 토취장 확보증명서 -공유수면매립기본계획반영 조건을 이행하였음을 기재한 서류 -「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제32조제1항에 따라 손실을 보상하였거나 손실방지를 위한 시설을 설치하였음을 증명하는 서류 또는 권리를 가진 자가 손실보상여부나 손실방지시설의 설치여부를 불문하고 매립공사의 착수에 동의하였음을 증명하는 서류(권리자가 있는 경우에 한함) -신청구역 및 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제30조제2항에 따른 인근의 구역안의 공유수면에 관한 피해영향조사서(「수산업법 시행령」 제67조 및 「어업면허의 관리 등에 관한 규칙」 제49조에 따라 농림수산식품부장관이 지정하는 전문조사연구기관 또는 교육기관이 조사한 것을 말함) 다만, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행령」 제39조에 따른 피해가 예상되는 구역이 없거나 권리자가 매립에 동의한 경우에는 이를 첨부하지 아니할 수 있음
○항만법	•항만공사시행의 허가	-공사의 시행에 관한 사업계획서 및 설계도서

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
	•실시계획의 승인	-공사에 소요되는 총사업비 및 산출내역 -공사에 사용되는 자금의 조달계획 (법인의 경우 재무제표 첨부) -축척 5천분의 1이상의 지형도 또는 이에 준하는 일반평면도·지적평면도와 인접지를 포함하는 계획평면도 -축척 5천분의 1이상의 위치도 및 허가구역을 표시한 실측지적평면도 -공사 실시설계도서 -자금계획서(연차별 자금투자계획 및 재원조달계획 포함) -환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제2조제3항및 별표1의 규정에 의한 환경영향평가대상사업의 경우에 한함) -기타 공사와 관련된 사항을 기재한 서류
○농지법	•농지의 전용허가	-지적도 -피해방지계획서
○산지관리법	•보전산지의 전용허가	-전용구역 실측도 -훼손·벌채구역도
○「산림보호법」	•벌채등의 허가	-벌채구역도
○사방사업법	•벌채등의 허가 •사방지 지정의 해제	-허가를 받고자 하는 구역을 실측한 임야도 -재적조서 및 수량조서 -사방지의 해제를 받고자 하는 구역을 실측한 임야도
○초지법	•초지전용허가	-초지전용의위치와 면적을 표시한 지적도 또는 임야도 -축척 25,000분의 1 지형도 -전용대상초지의 현장상황의 판단 자료로 쓰일 수 있는 근경 및 원경사진 -피해방지계획서

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○낙농진흥법	•낙농지구 해제	-없 음
○사도법	•사도의 개설허가	-계획도면
○「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」	•측량성과 사용승인	-작업방법서
○광업법	•불허가 처분 •광구감소처분 및 광업권 취소처분	-없 음 -조광권자 또는 저당권자의 승낙서
○장사등에 관한 법률	•연고자가 없는 분묘의 개장허가	-없 음
○농어촌정비법	•농업기반시설의 목적외 사용승인	-계획도면
○수도법	•수도사업의 인가 •전용수도설치의 인가	-관계서류 및 도면 -관계서류 및 도면

산업단지 지원에 관한 운영지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····· 1
제2조 (용어정의) ····· 1
제3조 (적용범위) ····· 1

제2장 비용 보조

제1절 국민임대산업단지 등에 대한 비용 보조

제4조 (국민임대산업단지 등의 조성계획서의 제출) ····· 2
제5조 (보조금의 교부신청) ····· 2
제6조 (보조금의 교부) ····· 2
제7조 (사업계획의 변경승인 신청) ····· 2
제8조 (추진상황의 보고) ····· 2
제9조 (사업완료보고) ····· 2
제10조 (보조금의 확정 등) ····· 3

제2절 재생사업 관련 비용, 하수도·폐수종말처리시설 건설비, 문화재조사비의 보조

제11조 (재생계획 또는 재생시행계획의 타당성 검증) ····· 3
제11조의2 (보조금 예산계상 신청) ····· 3
제11조의3 (보조금 지원대상 및 지원기준) ····· 3
제12조 (산업단지 등 재생사업 계획서의 제출) ····· 4
제13조 (규정의 준용) ····· 4

제3장 기반시설 지원

제14조 (지원요청) ····· 4
제15조 (지원대상 및 시기) ····· 4
제16조 (지원규모 조정) ····· 5
제17조 (예산배정) ····· 5
제18조 (기반시설 사업시행자의 지정) ····· 5
제19조 (국고집행, 관리 및 보고) ····· 6
제20조 (사업계획의 변경 등) ····· 6

제4장 산업단지개발 융자지원

제21조 (융자대상 및 금액) ····· 6
제22조 (융자지원 요청) ····· 6
제23조 (융자금 집행, 관리 및 보고) ····· 6
제24조 (국민임대산업단지 등의 사업비 융자) ····· 6
제25조 (재검토기한) ····· 7
부 칙 ····· 7

산업단지 지원에 관한 운영지침

〔시행 2018.12.19.〕〔국토교통부고시 제2018-852호, 2018.12.19., 타법개정〕

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제29조에 따른 산업단지 기반시설의 지원규모 및 지원방법과 같은 법 시행령 제26조에 따라 미리 산업입지정책심의회 심의를 거쳐 전액을 보조할 수 있는 비용, 제44조의8에 따른 재생사업 관련 비용, 제47조의3에 따른 산업단지의 용지매입비 융자에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산업단지"라 함은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산업입지법"이라 한다)제2조제8호에 따른 국가산업단지 · 일반산업단지 및 도시첨단산업단지를 말한다.
2. "산업단지 기반시설"이라 함은 산업입지법 시행령 제27조제1항 각호에 해당하는 시설을 말한다.
3. "지원도로"라 함은 산업단지에서 발생하는 교통량을 원활히 처리하기 위하여 산업단지와 인근의 주간선도로(고속국도 · 일반국도 · 주요 지방도 등) 및 연관 산업단지를 연결하는 도로를 말한다.
4. "용수공급시설"이라 함은 산업단지에서 사용하는 공업용수 및 생활용수를 공급하기 위하여 설치하는 수도시설을 말한다.
5. "사업시행자"라 함은 산업입지법제16조에 따른 산업단지개발 사업시행자를 말한다.
6. "기반시설 사업시행자"라 함은 기반시설을 설치하는 자로써 제16조에서 정한 자를 말한다.
7. "중소기업"이라 함은 중소기업기본법 제2조에 따른 기업을 말한다.
8. "지방이전기업"이라 함은 「지방자치단체의 지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준」 제8조에서 정하는 기업을 말한다.

제3조(적용범위) ① 산업단지 지원과 관련하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에 따른다.

② 이 지침에 따라 국가가 보조하는 비용의 종목 및 지원하는 기반시설은 다음 각 호와 같다.

1. 국가가 전액 보조하는 비용

가. 산업입지법 시행령 제26조제1항에 따른 비용 중 하수도 · 폐수종말처리시설의 건설비용 및 문화재조사비(준공된 산업단지는 제외한다)

나. 국가 · 지방자치단체 · 공공기관 · 지방공기업이 산업입지법 제6조 또는 제7조에 따라 2001년 12월 31일 이전에 지정된 미개발 · 미분양 산업단지에 같은 법 제38조에 따라 중소기업 또는 지방이전기업에 임대할 목적으로 개발하는 산업단지(이하 "국민임대산업단지"라 한다)의 간선도로 · 녹지시설 · 용수공급시설 · 하수도 · 폐수종말처리시설 · 공원 및 공동구의 건설비

다. 산업입지법 제7조의2에 따라 지정된 도시첨단산업단지를 임대할 목적으로 개발하는 경우 산업단지내의 간선도로 · 녹지시설 · 용수공급시설 · 하수도 · 폐수종말처리시설 · 공원 및 공동구의 건설비

라. 가목 및 나목은 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역을 제외한다)외의 지역에 한하여 적용한다.

2. 국가가 100분의 50 범위 내에서 보조하는 비용 : 산업입지법 시행령 제44조의8제2항 각 호의 비용
3. 국가가 지원하는 기반시설 : 산업입지법 시행령 제27조제1항에 따른 시설

중 도로 및 용수공급시설

③ 이 지침에 따라 융자금을 지원받는 국민임대산업단지 및 임대목적의 도시첨단산업단지(이하 "국민임대산업단지 등"이라 한다)는 국토교통부장관이 지정하거나 인정한 단지에 한정한다.

제2장 비용 보조

제1절 국민임대산업단지 등에 대한 비용 보조

제4조(국민임대산업단지 등의 조성계획서의 제출) ① 국민임대산업단지 등 사업시행자는 별지 제1호의 서식에 따라 국민임대산업단지 등 조성계획서(이하 "계획서"라 한다)를 작성하여 해당 회계연도 전년도 3월말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 국민임대산업단지 등 조성 대상 산업단지 현황
2. 국민임대산업단지 등 조성계획
   가. 조성 면적 및 토지이용계획(산업시설용지, 지원시설용지, 공공시설용지)
   나. 유치기업의 종류 및 규모
   다. 사업시행자 및 사업기간
   라. 연차별 투자 및 재원조달 계획
   마. 임대시기 및 임대기간(임대기간은 최소 5년으로 한다)
   바. 임대보증금 및 임대료
   사. 임대기준(중소기업 및 지방이전기업에 임대) 및 절차
3. 보조금의 내역 및 금액
4. 제1호부터 제3호까지에 관련된 도면 및 증빙자료

제5조(보조금의 교부신청) 국민임대산업단지 등 사업시행자는 제4조에 따른 계획에 따라 국민임대산업단지 등을 조성하기 위하여 조성 대상 산업단지의 개발계획 또는 실시계획의 변경이 필요한 경우에는 그 개발계획 또는 실시계획의 변경 · 고시가 있은 후에 「보조금 관리에 관한 법률」(이하 "보조금법" 이라 한다) 제16조에 따라 보조금의 교부를 신청하여야 한다.

제6조(보조금의 교부) 국토교통부장관은 국민임대산업단지 등 사업시행자가 보조금 교부신청을 한 경우에는 제3조제2항나목의 목적에 맞게 사업을 이행하는 조건을 명시하여 보조금을 교부하여야 한다.

제7조(사업계획의 변경승인 신청) 국민임대산업단지 등 사업시행자가 보조금법 제23조에 따라 제4조의 조성계획을 변경하고자 국토교통부장관의 승인을 받으려는 경우에는 계획변경 사유 · 사업내용의 변경내역 및 보조금의 변경내역 등을 명시하여 국토교통부장관에게 사업계획변경승인을 신청하여야 한다.

제8조(추진상황의 보고) ① 국민임대산업단지 등 사업시행자는 매 분기별로 조성추진현황 및 보조금의 예산집행현황을 다음 달 5일까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 해당 연도에 배정된 보조금예산의 전부 또는 일부를 해당 연도 안에 집행할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 지체 없이 그 사유와 집행가능 금액 및 내역을 작성하여 보고하여야 한다.

제9조(사업완료보고) ① 국민임대산업단지 등 사업시행자는 조성사업을 완료한 때에는 사업완료보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 사업완료보고서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 조성 대상 산업단지 개요
2. 국민임대산업단지 등 조성현황

가. 면적 및 토지이용계획
나. 사업기간
다. 사업비
3. 연차별 투자 및 재원조달 계획 대비 실적
4. 보조금의 예산 집행실적
가. 보조금예산 대비 집행 금액
나. 보조대상시설별 집행내역 및 계산서
다. 보조금의 과·부족내역
5. 보조금의 집행내역 및 계산서 관련 증빙서류
6. 그 밖에 국토교통부장관이 요구하는 자료

제10조(보조금의 확정 등) 국토교통부장관은 보조금법 제28조에 따라 국민임대산업단지 등 사업시행자에게 교부하여야 할 금액을 확정하여야 하며, 이미 교부된 보조금이 그 확정된 금액을 초과하는 경우에는 같은 법 제31조에 따라 그 초과금액의 반환을 명하여야 한다.

제2절 재생사업 관련 비용, 하수도·폐수종말처리시설 건설비, 문화재조사비의 보조

제11조(재생계획 또는 재생시행계획의 타당성 검증) ① 국토교통부장관은 산업입지법 제39조의2 제5항 또는 제39조의7 제4항에 따라 제출된 산업단지 재생계획 또는 재생시행계획에 대하여 재생사업의 필요성, 계획의 충실성, 사업추진 가능성, 사업의 파급효과 등의 타당성을 별표 4의 기준에 따라 검증하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항의 검증업무를 객관적이고 전문적으로 수행하기 위하여 전문기관에 위탁할 수 있다.

제11조의2(보조금 예산계상 신청) ① 사업시행자가 제3조제2항제1호가목에 대한 보조금을 교부받고자 하는 때에는 해당 회계연도 전년도 3월말까지 국토교통부장관(하수도 및 폐수종말처리시설 건설비의 경우에는 환경부장관)에게 보조금 예산 계상 신청서를 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신청에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 대상산업단지 개발현황
2. 보조대상사업의 개요
가. 사업의 필요성 및 기대효과
나. 대상사업의 규모와 처리용량(문화재조사비의 경우 조사면적)
다. 사업기간
라. 사업비
마. 연차별 투자계획
3. 보조금의 산출내역 및 금액
4. 각호와 관련된 도면 및 증빙자료

제11조의3(보조금 자원대상 및 지원기준) ① 사업시행자는 산업입지법 제39조의2에 따라 지정된 재생사업지구를 대상으로 이 지침 제11조의2에 따라 보조금의 예산계상을 신청할 수 있다. 다만, 재생사업지구 지정면적이 330만㎡를 초과하는 경우 초과한 면적에 대해서는 보조금 예산계상 신청을 할 수 없다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 보조금 예산계상 신청에 대하여 재정여건, 재생사업지구 개발규모 및 주변 기반시설 현황 등을 감안하여 신청규모를 조정할 수 있으며, 이에 따른 지원규모는 별표 5와 같다.

③ 사업시행자는 산업입지법 제39조의2에 따른 재생계획 수립 및 재생사업지구 지정이 완료된 후에 제1항에 따른 보조금을 신청(신규 신청에 한한다)하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 제3항의 보조금을 지급하기 위해서는 재생계획의 구체성, 기반시설에 대한 국비지원의 필요성 및 적정성, 국비지원 효과 등 국비지원의

타당성 여부를 별표 6의 기준에 따라 검증하여야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 계속사업의 경우 국비지원의 시급성 및 실효성, 사업시행자의 책임성 등을 매년 별표 7의 기준에 따라 검증하여 보조금 지급시기를 변경할 수 있다.

⑥ 국토교통부장관은 제4항 또는 제5항에 따른 검증업무를 객관적이고 전문적으로 수행하기 위하여 전문기관에 위탁할 수 있다.

⑦ 국토교통부장관은 재생사업지구 중 민간투자가 재생시행계획에 구체적으로 반영된 지역이나 민간투자를 촉진하기 위해 토지이용계획 변경 등이 재생시행계획에 반영된 지역에 대해서는 제1항에 따른 보조금을 우선 지원할 수 있다.

제12조(산업단지 재생사업 계획서의 제출) ① 사업시행자는 별지 제 2호 서식에 따라 산업단지 재생사업 계획서(이하 "재생계획서"라 한다)를 작성하여 해당 회계연도 전년도 3월말까지 국토교통부장관(하수도 및 폐수종말처리시설의 경우에는 환경부장관)에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 재생계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 재생 대상 산업단지 등 현황
2. 산업단지 등 재생사업 계획
   가. 조성면적 및 토지이용계획(「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조 제1항제1호에 따른 토지이용계획을 말한다)
   나. 유치기업의 종류 및 규모
   다. 사업시행자 및 사업기간
   라. 연차별 투자 및 재원조달 계획
   마. 분양시기
3. 보조금의 내역 및 금액
4. 제1호부터 제3호까지에 관련된 도면 및 증빙자료

제13조(규정의 준용) 재생사업 관련비용, 하수도 및 폐수종말처리시설 건설비와 문화재조사비의 보조금 교부신청 등에 대해서는 제5조부터 제10조까지의 규정을 준용한다.

제3장 기반시설 지원

제14조(지원요청) ① 사업시행자는 산업단지 기반시설에 대한 국고지원이 필요한 경우 산업단지 실시계획을 수립·고시한 후 별지 제3호 서식을 작성하여 전년도 3월말까지 해당연도에 집행 가능한 사업비를 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)에게 요청하여야 한다.

② 제1항에 따른 지원요청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 산업단지 사업개요 및 추진현황
2. 국고지원 사업개요 및 국고지원에 따른 효과분석
3. 연차별 투자계획서 및 자금조달계획서
4. 산업단지의 분양계획서
5. 각호와 관련된 증빙서류 및 도면
6. 그 밖에 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)이 요구하는 자료

③ 제1항에도 불구하고 사업시행자는 국고지원 요구시 6월(국토교통부(용수공급시설의 경우에는 환경부) 예산편성 확정 전)까지 산업단지에 대한 실시계획 수립·고시가 가능한 사업을 포함할 수 있다.

제15조(지원대상 및 시기) ① 제14조에 따라 지원을 요청할 수 있는 산업단지는 산업입지법제6조에 따른 국가산업단지, 제7조에 따른 일반산업단지, 제7조의2에 따른 도시첨단산업단지와 제40조의2에 따른 공장입지유도지구 중 같은 법 시행령 제45조의3제2항에서 정한 요건을 충족한 공장입지유도지구를 대상으로

한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지원 대상에서 제외한다.

1. 산업입지법 제37조에 따라 준공된 산업단지

2. 조성면적이 30만㎡미만인 일반산업단지 및 도시첨단산업단지

3. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역을 제외한다)지역에 위치한 산업단지(단, 성장관리권역에서 첨단업종을 유치하기 위하여 지정된 산업단지 중 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정하는 경우는 제외한다)

4. 개발중이거나 미분양된 산업시설용지면적(5㎢미만 제외)이 국토교통부장관이 고시한 시·도별 산업단지내 산업시설용지 연평균 수요면적 대비 10배 이상인 시·도에서 신규 지정하는 산업단지. 다만, 진입도로에 한하여 지원대상에서 제외하며, 기 지정된 산업단지를 해제하거나 축소하는 경우 해당 산업시설용지면적 이내의 범위내에서 지정하는 산업단지와 산업단지 전체 면적(산업시설용지 기준) 중 「외국인 투자 촉진법」에 따라 외국인투자지역으로 지정된 면적이 100분의 50 이상 되는 산업단지에 대해서는 예외로 한다.

5. 산업입지정책심의회에서 산업입지정책상 지원이 불필요하다고 인정한 산업단지

③ 제1항에 따른 기반시설중 국가산업단지·일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구 지원도로(국가재정법 제38조에 따른 예비타당성조사 대상사업은 제외한다.)에 대한 지원을 위해서는 별표3호의 타당성 검증 평가기준에 따라 기반시설 지원의 적정성 여부에 대한 타당성 검증을 실시하여야 한다. 이 경우 타당성 검증은 국책연구기관 등 전문기관에 의뢰하여 실시할 수 있다.

④ 산업단지 기반시설에 대한 국고지원은 가능한 범위 내에서 산업단지 조성사업 시기에 맞추어 지원하여야 하며, 기반시설의 조기 설치로 인하여 시설이 유휴화 되지 않도록 하여야 한다.

제16조(지원규모 조정) ① 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)은 사업시행자가 신규로 요청한 기반시설 지원규모를 정부재정, 산업단지 개발규모, 주변기반시설 현황 등을 감안하여 조정할 수 있다.

② 제1항에 따른 기반시설중 국가산업단지·일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구 지원도로의 지원규모는 별표1호와 같다.

③ 산업입지법 제38조의4에 따른 외국인을 위한 산업단지에 대해서는 제1항에 따른 기반시설을 우선 지원할 수 있으며, 지원도로의 경우 별표1에 따른 지원기준에도 불구하고 별표2에 따라 지원기준을 상향하여 지원할 수 있다. (단, 별표2호에 따라 지원기준을 상향하여 지원할 경우에는 산업입지정책심의회의 심의를 거쳐야 한다)

④ 국고지원 대상인 지원도로 등 기반시설이 산업단지 지원기능과 타 기능을 겸하는 경우의 국고지원 금액은 통행량, 이용률 및 타기능과 관계되는 기관이나 사업시행자의 비용부담 능력 등을 고려하여 결정한다.

제17조(예산배정) 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)은 사업시행자가 요구한 해당연도 사업비를 해당연도 예산, 산업단지 추진현황, 지원사업규모 등을 종합적으로 검토하여 배정하여야 한다.

제18조(기반시설 사업시행자의 지정) ① 지원도로사업의 시행자는 원칙적으로 국가산업단지는 지방국토관리청장, 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구는 해당 지방자치단체의 장으로 한다(단, 산업입지법 시행령 제49조에 따라 지방자치단체에 권한이 위임된 국가산업단지는 해당 지방자치단체의 장으로 한다)

② 용수시설사업의 시행자는 국가산업단지는 한국수자원공사 사장이, 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구는 해당 지방자치단체의 장이 함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우는 예외로 한다.

1. 일반산업단지 · 도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구도 용수시설을 한국수자원공사에서 관리하는 광역상수도 또는 공업용수도에서 분기하여 설치 가능한 경우로써 해당지방자치단체의 장의 요구가 있는 때에는 한국수자원공사 사장이 시행할 수 있다.
2. 국가산업단지의 용수시설을 지방자치단체가 관리하는 지방상수도에서 분기하여 공급이 가능한 경우로써 한국수자원공사 사장과 협의한 때에는 해당 지방자치단체의 장이 시행할 수 있다.

제19조(국고집행, 관리 및 보고) ① 기반시설 사업시행자는 기반시설 사업비에 대한 국고지원금을 해당 목적에 적합하게 사용하여야 하며, 지방자치단체 예산과 구분하여 관리하여야 한다.
② 기반시설 사업시행자는 기반시설 지원금의 집행실적을 매 분기별로 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)에게 보고하여야 한다. 또한, 사업계획 및 주변여건의 변동 등으로 계획 기간내 예산집행이 불가능할 경우에는 지체 없이 보고하여야 한다.

제20조(사업계획의 변경 등) ① 기반시설 사업시행자는 사업시행과정에서 총사업비가 100분의 10 이상 변경될 경우 사전에 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)과 협의하여야 한다.
② 기반시설 사업시행자는 사업계획의 변경 등으로 사업비의 추가지원이 필요할 경우에는 그 사유 및 추가 요구금액 등을 명시하여 국토교통부장관(용수공급시설의 경우에는 환경부장관)에게 요청하여야 한다.

제4장 산업단지개발 융자지원

제21조(융자대상 및 금액) 국토교통부장관은 국민임대산업단지 등의 용지매입비를 융자지원 할 수 있다.

제22조(융자지원 요청) ① 사업시행자는 사업비를 융자받고자 할 때에는 별지 제4호 서식에 따라 융자지원신청서를 해당 회계연도 전년도 3월말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
② 제1항에 따른 지원요청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 산업단지 사업개요 및 추진현황
2. 융자지원 규모 및 융자지원에 따른 효과분석
3. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
4. 각호와 관련된 증빙서류 및 도면
5. 그 밖에 국토교통부장관이 요구하는 자료

제23조(융자금 집행, 관리 및 보고) ① 사업시행자는 산업단지 사업비에 대한 융자금을 당해목적에 적합하게 사용하여야 하며, 지방자치단체 예산과 구분하여 별도로 관리하여야 한다.
② 사업시행자는 융자지원금의 집행실적을 매 분기별로 다음 달 5일까지 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. 또한, 사업계획 및 주변여건의 변동 등으로 계획 기간내 융자금집행이 불가능할 경우에는 즉시 보고하여야 한다.
③ 사업시행자는 사업계획의 변경 등으로 인하여 추가지원이 필요할 경우에는 그 사유 및 추가요구액 등을 명시하여 국토교통부장관에게 요청하여야 한다.

제24조(국민임대산업단지 등의 사업비 융자) 제22조 및 제23조에 따른 융자지원요청, 융자금의 집행, 관리 및 보고는 제4조부터 제9조까지에 따른 국민임대산업단지 등 조성계획서의 제출, 보조금의 교부신청, 사업계획의 변경, 추진상황의 보고, 사업완료보고에 포함하여 시행할 수 있다.

제25조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2018-852호, 2018.12.19.>

(산업단지 지원에 관한 운영 지침 등 5개 고시 및 공고 산업단지 관련 지침 일괄개정)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

산업단지 지원에 관한 운영지침 별표 및 서식

[별표 1]

지원도로 지원기준

산업단지 규모	지원기준[주2]	
	총연장(㎞)[주1]	차로수[주1]
100만㎡ 미만	2	2차로 이하
100만㎡~200만㎡미만	3	2~4차로
200만㎡~330만㎡미만	4	2~4차로
330만㎡ 이상	5	4~6차로

※ 주1 : 총연장 및 차로수는 주변 도로망의 여건 및 산업단지 개발에 따른 교통량 등에 따라 조정할 수 있다. 이 경우 산업입지정책심의회 심의를 거쳐야 한다.

주2 : 지원기준을 초과하는 건설비에 대하여는 지자체가 부담하여야 한다.

[별표 2]

외국인 전용산단에 대한 지원도로 지원기준

산단내 외국인 투자지역 규모	지원기준	비고
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자 촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 50% 미만	“별표 1”의 지원도로 지원기준과 같음	
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자 촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 50% 이상 - 70% 미만	“별표 1”의 지원도로 지원기준에 따른 산단규모별 지원도로연장 보다 최대 20%까지 상향 지원 가능	
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자 촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 70% 이상	“별표 1”의 지원도로 지원기준에 따른 산단규모별 지원도로연장 보다 최대 50%까지 상향 지원 가능	

[별표 3]

지원도로 타당성 검증 평가기준

검증항목	검증지표	검증 주요내용
지원 필요성	산업단지 실현가능성	**● 산업단지에 대한 입지수요의 적정성 등 산업단지 개발의 시급성과 실현가능성 검증** - 해당 산업단지 개발 추진현황, 건설 시급성 등 - 지역내 산업단지 현황 및 미개발, 미분양 현황 등 산업단지 실현 가능성 - 산업단지 산업용지 공급시까지 예상되는 지역내 산업단지 수급 전망 등
	진입도로 필요성	**● 진입도로 건설외의 대안마련 가능성과 그 대안의 실현가능성 등 진입도로 건설의 국고지원 필요성** - 진입도로가 없을 경우 산업단지가 적정한 기능을 할 수 없는지 여부 * 주요 간선도로에 연접하여 진입도로가 불필요한 경우 등 - 국고지원이 없을 경우의 대안마련 가능성과 그 대안의 실현가능성
지원 타당성	진입도로 기준 부합성	**● 제도기준(산업단지 지원에 관한 운영지침)에 부합하는 지의 여부** - 도로 연장 및 차로수 등이 지원기준에 부합 여부 - 불필요한 우회노선 여부 등 노선 설정의 적정성 등 * 지원기준에 따른 가장 인접합 간선도로에 우회없이 연결되어 있는지 여부 등
	규모의 적합성	**● 산단규모, 교통수요 등에 적합한 시설규모 여부** - 산단규모 등 예상 교통량에 따른 노폭 등 진입도로 규모의 적정성 - 단지내 연결도로와의 연계성을 고려한 규모의 적정성
	국고지원 적정성	**● 산단 조성비 대비 국고지원 진입도로 건설비용 등 국고지원 규모의 적정성** - 산단 조성비 대비 진입도로 국고지원 규모가 과도하지 않은지 여부 등 * 산업단지 개발 총사업비 대비 진입도로 국고지원 규모의 비중 등 검토

사업 효과성	산단 지원효과	• **분양가 인하 등 입주기업 지원 효과** - 진입도로 국고지원시 분양가 비교 - 주변 지역의 산업단지 분양가에 비해 경쟁력을 가질 수 있는 지 여부 등
	지역발전 파급효과	• **지역발전 등 경제적 파급 효과 등** - 진입도로 건설에 따른 연계교통체계 등 지역발전 효과 - 산업단지 조성 기여를 통한 지역 일자리 창출효과 등
	물류비 절감효과	• **접근성 개선 등 물류비 절감 효과 등** - 진입도로로 산업단지 접근 시간·거리의 단축효과 - 진입도로 건설에 따른 도로의 서비스 수준 개선 효과 - 서비스 수준 개선효과 산정의 적정성 여부 등을 포함하여 검토 * 서비스 수준 개선효과 산정기간을 과도하게 장기간으로 설정하여 진입도로 건설의 필요성이나 경제적 효과를 과대계상하는 경우 등에 대한 검토
지자체 책임성	진입도로 기능의 수행 가능성	• **산업단지 진입도로로써 적정한 기능을 수행할 수 있는가의 여부** - 도시내 교통혼잡구간 해소 등 타 목적으로 활용되지 않는가의 여부, - 불필요하게 기존 도심을 통과하는 지 여부 등
	지자체 기여도	• **산단조성 활성화, 산단 진입도로 건설에 대한 해당 지자체의 참여 및 지원 등 기여도** - 산단 진입도로 건설관련 해당 지자체의 우선 설계, 사업비 분담 등 직접 참여사항 등 - 외국인 투자지역 지정 등 산단 조성 및 분양가 인하 등 분양 활성화를 위한 지자체 지원사항 등

※ 기타) 국가통합교통체계효율화법 제18조에 따른 타당성 평가대상 사업은 국가통합교통체계효율화법에 따른 계획타당성 평가를 적용하여 타당성 검증을 시행하되 상기 평가기준을 참고할 수 있다.

[별표 4]

재생계획 및 재생시행계획 타당성 검증기준

평가항목	평가지표	중점검토사항	비고
재생사업 필요성	현황 분석	·산업단지(공장, 기반시설) 노후도 ·산업단지 입주업종 현황 ·주변지역 현황	
	사업 목적·타당성	·정책목적과의 부합성 ·지역여건에의 부합성 ·현황분석 결과와의 연계성	
계획의 충실성	계획수립과정의 적정성	·토지주, 공장주, 주변주민, 이해관계자와의 협의 유무, 의견수렴 등 관련 서류	
		·재생사업에 대한 기업체 수요조사에 관한 사항	
	사업의 구체성	·사업시행자 및 시행기간의 적격성 ·재원 조달방안의 현실성	
	토지이용계획의 적정성	·용도지역의 적정성 ·업종배치계획의 적정성 ·유치업종의 적정성 ·활성화구역의 배치 및 규모의 적정성 ·복합용지 배치 및 규모의 적정성	
	기반시설계획의 합리성	·기반시설계획의 적정성 ·대상규모의 적정성 ·기반시설 건설사업비의 구체성 ·사업비 확보가능성 및 재원 분담계획	
사업추진 가능성	실현 가능성	·토지확보 용이성(확보필요한 사유지/국공유지) ·공장 소유자 및 임대자 동의율	
		·임시 조성시설(필요한 경우에 한함)	
		·대체 산단 조성계획(필요한 경우에 한함)	
	투자계획의 적정성	·총사업비 및 세부내역의 적정성 ·투자 확보 및 지방비 확보 여부 ·총사업비 산정규모 및 산정내역의 적정성 ·재원조달 계획의 현실성	
	민간참여 촉진성	·민간투자 촉진 인센티브 적용성 ·민간참여방식 및 사업추진방식 ·민간투자 활성화방안의 적정성	
사업의 파급효과		·경제적 파급효과(고용 및 생산 유발효과) ·산업단지 여건 및 도시환경 개선효과	

[별표 5]

노후산단 재생사업 국고보조금 지원기준

노후산단 재생사업지구 규모	국비 지원기준[주1]
100만㎡ 미만	100억원 이하
100만㎡ ~ 200만㎡ 미만	200억원 이하
200만㎡ ~ 330만㎡ 미만	350억원 이하

※ 주1 : 지원기준을 초과하는 사업비에 대하여는 지자체가 부담하여야 한다.

[별표 6]

노후산단 재생사업 국비지원 검증기준

평가분야	평가항목	평가지표	비고
재생계획의 구체성	재원조달 가능성	사업시행자의 선정 및 법적요건 충족 여부	
		사업시행자의 사업추진역량(매출액 및 부채현황, 신용등급 현황 등)	
		사업시행자의 자금확보 여부 또는 가능성	
	사업추진 가능성	토지확보 여부 또는 확보가능성(용이성)	
		이해당사자의 동의 및 의견수렴 여부	
기반시설 (단지내 도로 및 진입도로)	국비지원 필요성	국비지원과 연계한 사업시행자 또는 민간투자자의 투자의향	
		국비지원이 없을 경우의 대안 마련 가능성	
	국비지원 적절성	인접한 유사 기반시설과의 중복성	
		유발 교통 수요(도로신설·확장 타당성)	
		시설규모의 적절성	
		국비지원비용 적절성(사업비 산정내역, 국비 부담률 등)	
		지자체의 대응 자금 확보 여부 또는 그 계획	
기반시설 (공원, 주차장 등)	국비지원 필요성	국비지원과 연계한 사업시행자 또는 민간투자자의 투자의향	
		국비지원이 없을 경우의 대안 마련 가능성	
	국비지원 적절성	인접한 유사 기반시설과의 중복성	
		이용 수요 확보 가능성	
		시설규모의 적절성	
		국비지원비용 적절성(사업비 산정내역, 국비 부담률 등)	
		지자체의 대응 자금 확보 여부 또는 그 계획	
국비지원 효과	사업지원 효과	재생사업 추진일정 및 민간투자유치에 미치는 영향	
	기업지원 효과	일자리 창출에 미치는 영향, 분양가 인하 및 생산성 등 기업에 미치는 영향	
	환경정비 효과	산업단지여건 및 도시환경정비에 미치는 영향	

[별표 7]

노후산단 재생사업 국비지원 검증기준(계속사업)

평가항목	평가지표	비고
국비지원의 시급성	국비지원과 연계한 사업시행자 또는 민간투자자의 투자의향	
	국비 지원사업이 당해년도 산단재생사업 추진에 미치는 영향	
사업시행자의 책임성	사업시행자의 대응자금 확보 여부 또는 그 계획	
국비지원 실효성	전년도 재생사업 추진실적	
	전년도 국비 지원사업 추진실적 및 예산집행률	

[별지 제1호 서식]

○○국민임대산업단지 등 조성계획서

1. 조성대상 산업단지 현황

○ 산업단지명 : ○○산업단지(○○지구 또는 ○단계)
○ 위　　치 :
○ 면　　적 :　　천㎡
○ 유치업종 :
○ 사업기간 :
○ 사업시행자 :
○ 개발진행상황 : 준공, 개발 및 분양중, 미착수중 택일
○ 사업비

(단위 : 백만원)

계	공사비	조사비	설계비	보상비	기타

○ 토지이용계획 및 분양현황

(단위 : ㎡)

구분	분양대상면적 (A+B+C)	분양면적 (A)	분양공고중 미분양 (B)	분양 미공고 (C)
계				
산업시설용지				
주거시설용지				
지원시설용지				

주1) 지원시설용지는 국가 또는 지자체등에 무상귀속되지 않는 모든 토지이며, 산업시설용지는 법 제2조제6호 가목 사업의 시설용지
주2) 토지이용계획이 수립되지 않은 단지는 분양미공고난에 예상치로 기재

2. 국민임대산업단지 등 조성계획

가. 조성계획

○ 조성면적

(단위 : ㎡)

계	산업시설용지	지원시설용지	공공시설용지

○ 유치업종 :
○ 사업시행자 :
○ 사업기간 :
○ 총사업비 : 백만원

(단위 : 백만원)

계	공사비	조사비	설계비	보상비	기타

※ 상기금액은 법 시행령 제40조 제5항 규정에 따라 작성

나. 임대계획

○ 유치기업의 규모 :
○ 임대시기 및 임대기간 :
○ 임대보증금 및 임대료 :
※ 임대료 세부산출내역 첨부

3. 년차별 투자 및 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'00까지	'00	'00이후	비고
계					
·국고보조					
·국고융자					
·사업시행자조달					
·임대보증등					

<국고보조액(단지내 기반시설비) 산출내역>

(단위 : 백만원)

구 분	총공사비	국고보조액	국고보조액 산출근거
계			
·기반시설토공비 ·도로(Ⅰ) ·도로(Ⅱ) ·녹지시설 ·용수공급시설 ·공원 ·공동구 ·하수도 ·폐수종말처리시설			·주) 참조 ·공사비× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적 ·기 조성된 단지에 조성할 경우 추가로 소요되는 도로 공사비 ·공사비× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적 “ “ “ “ “

주) 기반시설토공비산출 : ［전체토공비× 전체기반시설면적 / 전체산업단지면적 ］× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적

※ 전체기반시설면적 산출근거 첨부

4. 도면 및 기타 국고보조액 산출 관련 증빙자료 등

[별지 제2호 서식]

○○ 재생산업단지 등 사업계획서

1. 재생 대상 산업단지 등 현황

○ 산업단지명 : ○○재생산업단지(○○지구 또는 ○단계)
○ 위　　치 :
○ 면　　적 :　　천㎡
○ 유치업종 :
○ 사업기간 :
○ 사업시행자 :
○ 사업비(사업시행자가 건축사업 시행시 건축사업비 포함)

(단위 : 백만원)

계	공사비	조사비	설계비	보상비	기타

○ 토지이용계획 및 분양현황

(단위 : ㎡)

구분	분양대상면적 (A+B+C)	분양면적 (A)	분양공고중 미분양 (B)	분양 미공고 (C)
계				
산업시설용지				
주거시설용지				
지원시설용지				

주1) 지원시설용지는 국가 또는 지자체등에 무상귀속되지 않는 모든 토지이며, 산업시설용지는 법 제2조제6호 가목 사업의 시설용지
주2) 토지이용계획이 수립되지 않은 단지는 분양미공고난에 예상치로 기재

2. 산업단지 등 재생사업 계획

가. 조성계획

○ 조성면적 (단위 : ㎡)

계	산업시설용지	지원시설용지	공공시설용지

○ 유치업종 :
○ 사업시행자 :
○ 사업기간 :
○ 총사업비 : 백만원

(단위 : 백만원)

계	공사비	조사비	설계비	보상비	기타

※ 상기금액은 법 시행령 제40조 제5항 규정에 따라 작성

나. 분양계획

○ 유치기업의 규모 :
○ 분양시기 :

다. 년차별 투자 및 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'00까지	'00	'00이후	비고
계					
· 국고보조					
· 지방비					
· 사업시행자					
· 기타					

3. 국고보조액 산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	국고보조액	국고보조액 산출근거
계			
·용지비 ·부지조성비 ·간선도로 ·진입도로 ·녹지시설 ·공원 ·주차장 ·공동구 ·용수공급시설 ·하수도 ·폐수종말처리시설 ·전력·통신시설 ·이주대책사업비 ·문화재조사비 ·오염실태조사비			

※ 필요시 세부 산정내역 첨부

※ 전체기반시설면적 산출근거 첨부

구 분	총공사비	국고보조액	국고보조액 산출근거
계			
·기반시설토공비 ·도로(Ⅰ) ·도로(Ⅱ) ·녹지시설 ·용수공급시설 ·공원 ·공동구 ·하수도 ·폐수종말처리시설			·주) 참조 ·공사비× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적 ·기 조성된 단지에 조성할 경우 추가로 소요되는 도로 공사비 ·공사비× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적 " " " " "

주) 기반시설토공비산출 : [전체토공비× 전체기반시설면적 / 전체산업단지면적]× 국민임대내산업시설용지면적 / 전체분양대상면적

※ 전체기반시설면적 산출근거 첨부

4. 도면 및 기타 국고보조액 산출 관련 증빙자료 등

[별지 제3호 서식]

○○산업단지 기반시설 지원 신청서

1. 산업단지 개요

○ 위　　치 :

○ 면　　적 :　　천㎡

○ 유치업종 :

○ 사업시행자 :

○ 사업기간 :

○ 총사업비 :　　백만원

2. 산업단지 추진현황

○ 산업단지 지정고시일 :

○ 실시계획 승인일 :

○ 사업착수일 :

○ 추진실적 : 보상면적　천㎡, 조성면적　천㎡, 분양면적　천㎡(분양율)

3. 기반시설 사업개요

○ 위치(시·종점) :

○ 사업물량 :

○ 사업기간

○ 기반시설 용량 산출근거 및 주변 기반시설 현황

○ 기반시설에 따른 효과분석

4. 연차별 사업개요

(단위:백만원)

	총 계	○○년도	○○년도	○○년도
총사업비				
실시설계비				
토지매입비				
시설비 등				

[별지 제4호 서식]

○○산업단지 융자금 신청서

1. 산업단지 사업개요

○ 위　　치 :
○ 면　　적 :　　천㎡
○ 유 치 업 종 :
○ 사업시행자 :
○ 사업기간 :
○ 총사업비 :　　백만원

2. 사업추진현황

○ 산업단지 지정일 :
○ 실시계획 승인일 :
○ 사업착수일 :
○ 추진실적 : 보상면적 천㎡, 조성면적 천㎡, 분양면적 천㎡(분양율)

3. 융자신청액 :　　백만원

○ 융자금사용계획 :
○ 융자지원에 따른 효과분석(분양가 인하 효과 등)

4. 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구분	전 체	전년도까지	융자집행년도	다음년도부터
사업내용				
사업비				

5. 자체사업비 조달계획

(단위:백만원)

구분	총 계	지방비	지역개발기금	공채	선수금	타융자	기타
금액							
확보 여부							

임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····· 1
제2조 (용어의 정의) ····· 1
제3조 (적용 범위) ····· 1
제4조 (공급대상) ····· 1
제5조 (사업시행자) ····· 1
제6조 (준용) ····· 1

제2장 임대조건

제7조 (임대료) ····· 1
제8조 (임대료 징수방법) ····· 2
제9조 (임대기간) ····· 2
제10조 (임대보증금 및 철거이행보증금) ····· 2

제3장 입주자 선정 등

제11조 (입주기업 선정방법) ····· 2
제12조 (입주우선순위) ····· 3
제13조 (임대차계약의 해제 및 해지) ····· 3
제14조 (임대차계약 해지 후속조치) ····· 4
제15조 (분양전환) ····· 4
제16조 (재검토기한) ····· 4
부 칙 ····· 5

임대전용산업단지 관리 · 운용에 관한 지침

〔시행 2020.8.11.〕〔국토교통부고시 제2020-564호, 2020.8.11., 일부개정〕

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제46조의6제4항 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제47조의7제3항에 따라 중소기업 및 해외유턴기업등의 투자활성화를 위한 장기저가의 임대전용산업단지를 공급하고, 효율적으로 관리 · 운용하기 위하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "중소기업"이란 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 말한다.
2. "창업중소기업"이란 「중소기업창업 지원법」 제2조에 따른 창업기업으로서 같은 법 시행령 제3조에 따른 사업개시일로부터 5년 미만(임대신청일 기준)인 기업을 말한다.
3. "중소기업군"이란 임대차계약일부터 3년내에 이전 예정인 10개 이상의 중소기업을 말한다.
4. "동종 중소기업군"이란 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 작성 · 고시하는 한국표준산업분류항목표의 중분류상 동일하게 분류되는 중소기업군을 말한다.
5. "외국인투자기업"이란 「외국인투자지역 운영지침」 제12조 제1항 각 호의 요건을 갖춘 외국인투자기업을 말한다.
6. "해외유턴기업" 이란 외국에서 고정투자를 한 내국법인으로 외국내 기존 고정투자를 회수하는 활동 등을 통해 한국내 고정투자를 증가시키려는 기업을 말한다.
7. "상생형 지역일자리 기업" 이란 지방자치단체, 근로자, 주민 등 다양한 경제주체와 근로여건, 투자계획, 복리후생 또는 생산성 향상 등에 대해 합의한 기업으로서 산업통상자원부 장관이 선정한 기업을 말한다.

제3조(적용 범위) ① 임대전용산업단지의 관리 · 운용에 관하여는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에 따른다.

② 이 지침에서 정하지 않은 중요한 사항은 국토교통부장관이 시행기관과 협의하여 정한다.

제4조(공급대상) 임대전용산업단지는 중소기업, 외국인투자기업 및 해외유턴기업 및 상생형 지역일자리 기업 등에게 공급한다.

제5조(사업시행자) 임대전용산업단지의 조성 및 공급은 법 제16조 제1항제1호부터 제2호의 자가 자체자금으로 시행한다. 이 경우, 법 제46조의6제2항에 따라 국가 또는 지방자치단체는 임대전용산업단지를 매입하거나 임대전용산업단지 사업시행자에게 국고지원을 할 수 있다.

제6조(준용) 이 규정은 법 제16조제1항제1호부터 제2호의 자가 소유한 택지 또는 물류단지 등의 토지가 임대전용산업단지로 활용되는 경우에 준용한다.

제2장 임대조건

제7조(임대료) ① 초년도의 연간 임대료는 임대전용산업단지 공급사업의 지속적인 추진 및 공익성을 감안하여 조성원가의 3퍼센트로 결정하되, 분양가격이 조성원가보다 낮은 경우에는 분양가격의 3퍼센트로 한다. 다만, 2007년 12월 31일 이전 지정고시된 임대전용산업단지의 경우 연간 임대료를 조성원가의 1퍼

센트로 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따른 연간 임대료를 수도권 · 광역시의 경우 0.2퍼센트내에서 증액할 수 있고, 군(郡)지역의 경우 0.2퍼센트내에서 감액할 수 있으며, 특정업종의 집단유치(클러스터화 등)가 필요한 경우에는 동일단지내에서 타업종에 비해 추가로 0.2퍼센트내에서 증감할 수 있다.

③ 초년도 이후의 임대료는 당해 시 · 군 · 구 공업지역 지가변동률에 연동하여 조정한다.

④ 제1항 및 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 초년도 또는 초년도 이후의 임대료를 인하할 수 있다. 다만, 인하하는 임대료는 조성원가(분양가격이 조성원가보다 낮은 경우에는 분양가격)의 1퍼센트 이상이어야 한다.

1. 산업 침체, 고용여건 악화, 재난 등이 발생하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역으로 지정된 경우(지정기간 동안의 임대료에 한함)
   가. 「국가균형발전 특별법」 제17조에 따른 산업위기대응특별지역
   나. 「고용정책 기본법」 제32조 및 같은 법 시행령 제29조에 따른 고용위기지역 및 「고용정책 기본법」 제32조의2에 따른 고용재난지역
   다. 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따른 특별재난지역
   라. 그 외 산업 침체, 고용여건 악화, 재난 등이 발생하여 관계 법률에 따라 국가가 특별지역 등으로 지정 · 선포한 경우
2. 임차기업이 해외유턴기업 또는 상생형 지역일자리 기업에 해당하는 경우(임대차 계약 이후 상생형 지역일자리 기업으로 선정된 경우에는 선정된 이후의 임대료에 한함)
3. 제1호 가목부터 라목까지에 준하는 경우로서 사업시행자 또는 영 제47조의7제2항에 의한 임대관리기관이 임대료 인하가 필요하다고 인정하는 경우. 다만, 임대전용산업단지가 국유지 또는 공유지를 포함하는 경우 국유지는 「국유재산법」 제42조제1항에 따라 해당 국유지의 관리 · 처분을 위임 · 위탁받은 자와, 공유지는 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제5호에 따른 해당 지방자치단체의 장과 미리 협의하여야 한다.

제8조(임대료 징수방법) ① 사업시행자는 입주기업으로부터 1년분의 임대료를 징수하되, 6개월을 기준기간으로 하여 징수할 수 있다.

② 입주기업은 입주시 일할 계산된 당해 연도분 임대료를 납부하되, 6개월 단위로 할 경우 당해 기준기간의 잔여일수에 해당하는 임대료를 납부한다.

③ 사업시행자는 입주기업으로부터 당해 연도 말일까지 익년도 임대료를 징수하되, 6개월 단위로 할 경우 당해 기준기간의 말일까지 다음 기준기간의 임대료를 징수한다.

제9조(임대기간) ① 사업시행자는 입주기업에게 기업의 안정적 사업영위와 산업용지 임대공급 정책목표를 고려하여 의무임대기간 5년, 최장 임대기간 50년을 보장하며, 임대차계약은 매 5년마다 갱신할 수 있다.

② 제1항의 의무임대기간의 산정은 최초임대차계약 체결일을 기준으로 한다.

③ 입주기업이 갱신을 원하는 경우 임대기간 종료 6개월 전에 사업시행자에게 서면으로 요청하여야 한다.

제10조(임대보증금 및 철거이행보증금) ① 임대보증금은 1년분 임대료로 하고 임대료 변동분에 해당하는 임대보증금에 대해서는 입주기업과의 갱신계약시에 정산한다.

② 철거이행보증금은 사업시행자가 철거전문기업의 견적서를 받아 산정한 철거비용단가를 적용하고, 입주기업은 이행보증보험증권 등으로 납부할 수 있다.

③ 갱신계약시 철거이행보증금을 재산정하거나 조정할 수 있다.

제3장 입주자 선정 등

제11조(입주기업 선정방법) ① 사업시행자는 신청기간내 입주우선순위에 따라

입주기업을 선정한다. 다만, 동일한 순위에서 경합하는 경우 추첨의 방법으로 입주기업을 선정한다.

② 사업시행자는 신청기간이 경과한 미임대분은 수의계약으로 공급할 수 있다.

③ 사업시행자는 입주기업이 부도·청산·폐업 등으로 사업을 지속할 수 없는 경우 건축물을 양수한 기업에게 우선하여 임대할 수 있으며, 사업시행자의 사전 허가를 득한 경우 부지내 건축물을 매입한 기업에게 우선하여 임대할 수 있다.

제12조(입주우선순위) ① 입주기업의 입주우선순위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 수도권
   가. 1순위 : 창업중소기업, 해외유턴기업, 외국인투자기업
   나. 2순위 : 동종 중소기업군
   다. 3순위 : 개별 중소기업
2. 비수도권
   가. 1순위 : 창업중소기업, 해외유턴기업, 외국인투자기업, 상생형 지역일자리 기업, 나목부터 마목까지에 해당하는 기업으로서 해당 임대전용산업단지가 입지한 지방자치단체의 장과 입주협약을 체결한 기업(이 경우 지방자치단체의 장은 입주협약 체결 건에 사업시행자 또는 영 제47조의7 제2항에 의한 임대관리기관과 임대하고자 하는 토지의 위치, 규모, 공급일정, 임대조건 및 유치업종 등을 협의하여야 한다)
   나. 2순위 : 수도권에서 이전하는 동종 중소기업군
   다. 3순위 : 수도권에서 이전하는 개별 중소기업
   라. 4순위 : 지방에서 이전하는 동종 중소기업군
   마. 5순위 : 지방에서 이전하는 개별 중소기업

② 제1항에도 불구하고 공공사업으로 인하여 이주하는 기업 등 정부정책으로 확정된 경우에는 우선하여 공급할 수 있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대기업(제2조제1호의 중소기업이 아닌 기업을 말한다. 이하 같다)에게도 임대할 수 있다.

1. 대기업이 지역클러스터 형성차원에서 동종·관련 중소기업군과 함께 이주하는 경우
2. 해외유턴기업인 경우
3. 외국인투자기업인 경우
4. 상생형 지역일자리 기업인 경우

③ 탄소절감형 기업, 에너지절약 기업은 해당순위내에서 우선하여 공급하되, 공적기관에서 인증제가 시행된 이후 적용한다.

④ 제1항에도 불구하고 2007년 12월31일 이전 지정고시된 임대전용산업단지의 경우 입주기업 입주 우선순위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 1순위: 창업중소기업
2. 2순위: 수도권에서 집단 이주하는 동종 중소기업군
3. 3순위: 수도권에서 이주하는 중소기업
4. 4순위: 지방에서 집단 이주하는 동종 중소기업군
5. 5순위: 지방에서 이주하는 중소기업
6. 중소기업 중에서는 혁신형 중소기업(「중소기업기술혁신촉진법」에 의한 기술혁신형 중소기업 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업)을 우대하며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대기업도 입주를 허용한다.
   가. 대기업이 지역클러스터 형성차원에서 동종·관련 중소기업군과 함께 이주하는 경우
   나. 상생형 지역일자리 기업인 경우

제13조(임대차계약의 해제 및 해지) ① 사업시행자는 입주기업의 신청자격이 부적격하거나 입주기업이 허위·부실한 증명자료를 제시하는 등 부정한 방법으로 선정된 경우 임대차계약을 해제할 수 있다.

② 사업시행자는 입주기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 임대차

계약을 해지할 수 있다.

1. 임대차계약 체결 후 토지사용 가능시점(준공된 사업지구는 임대차계약 체결 시점)부터 1년(중소기업군의 경우 18개월) 내에 공장 등을 건축하지 않거나 1년 이상 사업활동을 영위하지 않은 경우(단, 경제상황이나 기업사정을 고려해 타당한 경우 1년의 범위내에서 연장할 수 있음)
2. 대상토지를 임대목적 이외의 목적으로 사용 · 수익한 경우
3. 사업시행자의 동의 없이 대상토지의 임차권을 양도하거나 대상토지를 전대한 경우
4. 2회차 이상 임대료를 내지 못한 경우
5. 대상토지의 형질 또는 원형을 변경하거나 훼손한 경우
6. 산업단지 관리기관과의 산업단지 입주계약이 취소, 해제 또는 해지된 경우
7. 파산선고를 받은 경우
8. 그 밖에 임차기업의 중대한 의무불이행이 있는 경우

제14조(임대차계약 해지 후속조치) ① 입주기업은 임대차계약 종료 · 중도해지시 1개월 이내에 임대부지에 축조된 공장 등을 기부하거나 원상회복하여 반환하여야 한다. 다만, 사업시행자 동의하에 대상토지를 신규로 임차할 기업이 공장 등을 양수하는 경우에는 원상회복하지 아니할 수 있다.

② 사업시행자는 계약해지시 기납부한 임대료중 잔여기간에 해당하는 임대료는 일할 계산하여 반환한다.

제15조(분양전환) ① 제9조의 의무임대기간이 경과한 입주기업은 희망 시 사업시행자에게 요청하여 분양 받을 수 있다. 다만 입주기업이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 요청할 수 없다.

1. 제13조 제1항의 해제사유 또는 제2항의 해지사유가 있는 경우
2. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조에 따른 공장설립 등의 완료신고를 하지 않은 경우 또는 토지의 해당용도에 적합한 건축물을 건축완료하지 않은 경우

② 분양 전환 가격은 다음 각 호의 범위에서 결정한다. 다만, 2007년 12월 31일 이전 지정고시된 임대전용산업단지의 경우 분양 전환 가격은 감정평가금액으로 한다.

1. 분양전환시기가 사업준공 후 10년 미만일 경우 조성원가(제7조 제1항에 따라 분양가격이 조성원가보다 낮은 경우에는 분양가격)와 감정평가금액의 산술평균금액 이하
2. 분양전환시기가 사업준공 후 10년 이상인 경우 감정평가금액 이하

③ 분양전환가격 산정을 위한 감정평가 의뢰 및 그에 따른 비용은 사업시행자의 부담으로 한다. 다만, 사업시행자의 비용부담 이후 입주기업이 분양전환을 거부하는 경우에는 입주기업이 당해 비용을 부담하여야 한다.

④ 사업시행자는 최초 임대공고(계약해지 후 재공고하는 경우를 포함한다) 후 2년이 경과할 때까지 임대공급되지 않은 경우 그 다음날부터 분양전환하여 공급할 수 있다. 다만, 2년이 경과한 시점에 산업단지가 조성중인 경우 산업단지 준공(해당 임대용지에 대한 부분 준공을 포함한다)일 다음날부터 분양전환하여 공급할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 분양전환하는 경우에는 제12조의 입주우선순위에 따라 분양할 수 있다.

⑥ 분양한 매각대금은 임대전용 산업단지 공급에 재투자할 수 있다.

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2019-237호, 2019.5.17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정지침 시행일 이전에 지정받았거나 준공된 산업단지에도 적용한다.

농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····· 1
제2조 (적용범위) ····· 1
제3조 (업무소관) ····· 1
제4조 (농공단지의 종류) ····· 1

제2장 농공단지의 지정

제5조 < 삭제 > ····· 2
제6조 (시 · 군 · 구별 지정면적) ····· 2
제7조 (단지별 지정면적) ····· 2
제8조 (농공단지 지정목적의 변경 등) ····· 2
제9조 (입지선정기준) ····· 3
제10조 (입지 등의 적정성 · 타당성조사 등) ····· 4
제11조 (개발사업 시행자) ····· 4
제12조 (실시계획의 작성) ····· 4

제3장 농공단지의 개발사업지원

제13조 (단지조성비의 지원) ····· 5
제14조 (보조금의 정산 및 준공인가) ····· 6
제15조 (조사설계 및 시공감리) ····· 6

제4장 농공단지의 분양 및 입주지원

제16조 (관리기본계획의 수립) ····· 7
제17조 (분양 등) ····· 7
제18조 (분양가격) ····· 7
제19조 (사업성 검토) ····· 8
제20조 (종합심사) ····· 9
제21조 (입주선정 통보) ····· 9
제22조 (입주계약) ····· 9
제23조 (입주기업에 대한 자금지원) ····· 10
제24조 (기술지도 및 판매지원 등) ····· 10
제25조 (입주기업 지원) ····· 10
제26조 (인력확보 지원) ····· 10
제27조 (농어민 직업훈련 지원) ····· 10
제28조 (취업알선) ····· 11
제29조 (기반시설설치 등의 지원) ····· 11
제29조의2 (교육훈련 지원) ····· 11
제30조 (공공시설의 관리위탁 등) ····· 11
제31조 (산업용지 등의 처분제한 등) ····· 11
제32조 (입주계약의 해지 등) ····· 11
제33조 (산업용지의 환수) ····· 12
제34조 (재분양시의 분양가격 결정) ····· 12

제5장 농공단지의 환경관리

제35조 (환경영향평가 협의 등) ····· 12
제36조 (환경성 검토) ····· 13

제37조 (폐수종말처리시설의 설치 및 지원) ·····13
제38조 (폐수종말처리시설의 설치 시기 등) ·····14
제39조 (폐수종말처리시설의 증설 등) ·····14
제40조 (폐수종말처리시설의 설치 및 운영 등) ·····14

제6장 사후관리 · 운영

제41조 (농공단지협의회 등) ·····15
제42조 (입주기업대책위원회) ·····15
제43조 (부실기업의 결정) ·····16

제7장 보 칙

제44조 (경영정상화 지원) ·····17
제45조 (대체입주 지원등) ·····17
제46조 (중앙부처 보고 등) ·····17
제47조 (실태조사) ·····17
제48조 (권한의 위탁) ·····18
제49조 (포상) ·····18
제49조의2 (교육실시) ·····18
제50조 (종합정보망 운영) ·····18
제51조 (재검토기한) ·····18
부 칙 ·····18

농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침

〔시행 2016.12.22.〕〔국토교통부고시 제2016-901호, 2016.12.22., 일부개정〕

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "「산업입지법」"이라 한다), 「농어촌정비법」, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "「산업집적법」"이라 한다), 「환경정책기본법」에 따라 농공단지의 지정 및 조성, 개발의 지원, 관리 및 입주기업체에 대한 지원, 환경관리를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농공단지에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다. 다만, 농공단지의 개발계획 작성에 대해서는 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조 및 제14조를 준용한다.

제3조(업무소관) 이 지침에 따른 업무의 소관은 다음 각 호와 같다.

1. 산업통상자원부장관: 농공단지 시책의 총괄 및 「산업집적법」에 따른 농공단지의 관리 및 입주기업체에 대한 지원 등(제4조, 제16조부터 제28조까지, 제29조제1항, 제29조의2부터 제34조까지, 제41조부터 제50조까지)
2. 국토교통부장관: 「산업입지법」에 따른 농공단지의 지정 및 조성 등(제6조부터 제8조까지, 제9조제1항 · 제3항, 제11조, 제12조, 제17조, 제18조)
3. 농림축산식품부장관, 해양수산부장관: 「농어촌정비법」에 따른 농공단지 개발의 지원 등(제9조제2항, 제10조, 제13조부터 제15조까지, 제29조제2항)
4. 환경부장관: 「환경정책기본법」에 따른 농공단지의 환경관리 등(제35조부터 제40조까지)
5. 제1호부터 제4호까지에 해당되는 부처의 장관: 공통사항(제1조부터 제3조까지)

제4조(농공단지의 종류) ① 「산업입지법」 제8조에 따라 지정된 농공단지는 구조고도화 및 지역특화산업의 육성을 위해 다음 각 호와 같이 구분할 수 있다.

1. 전문단지: 집적이익의 실현에 필요한 규모를 갖춘 단지로서 「산업집적법」 제33조제6항에 따른 산업시설구역의 용지(이하 "산업시설용지"라 한다)에서 다음 각목의 요건을 모두 갖추어 제2항에 따라 지정된 단지

   가. 동일 · 유사업종 및 연관업종의 사업을 하는 입주기업체(준공전인 단지의 경우 입주수요가 확인된 실수요자를 포함한다. 이 항에서 이하 같다) 수가 넷 이상이면서, 산업시설용지 전체 입주기업체 수의 100분의 50 이상일 것

   나. 동일 · 유사업종 및 연관업종의 사업을 하는 입주기업체가 입주한 면적이 산업시설용지 면적의 100분의 50 이상일 것
2. 지역특화단지: 집적이익의 실현에 필요한 규모를 갖춘 단지로서 산업시설용지에서 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 제2항에 따라 지정된 단지

   가. 「산업집적법」 시행령 제6조제5항제7호에 따른 지역특화산업(향토산업을 포함한다)의 사업을 하는 입주기업체(이 호에서 "지역특화업체"라 한다)가 전체 산업시설용지 입주기업체 수의 100분의 80 이상일 것

   나. 지역특화업체가 입주한 면적이 산업시설용지 면적의 100분의 80 이상일 것
3. 일반단지: 제1호 및 제2호에 해당되지 아니하는 단지

② 제1항제1호 · 제2호에 따른 전문단지 및 지역특화단지(이하 "전문단지등"이라 한다)의 지정은 시장 · 군수 또는 구청장이 시 · 도지사의 승인을 받아 한다. 이 경우 시 · 도지사는 산업통상자원부장관(지역특화단지의 경우 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관을 포함한다)과 협의를 하여야 한다.

③ 시장 · 군수 또는 구청장은 제2항에 따라 전문단지등으로 지정된 농공단지가 2년 동안 제1항 각 호에 따른 기준에 미달하는 경우에는 해당 농공단지의 전문단지등에 대한 지정을 해제하여야 한다. 다만, 전문단지는 산업통상자원부장관이, 지역특화단지는 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 필요하다

고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2장 농공단지의 지정

제5조 <삭 제>

제6조(시 · 군 · 구별 지정면적) ① 시 · 도지사는 지정면적을 기준으로 시 · 군 · 구별로 1백만 제곱미터 범위 안에서 농공단지를 지정 승인하여야 한다. 다만, 입지수요의 증가 등 필요성이 인정되는 경우 시 · 군 · 구별 지정면적 범위를 1백만 제곱미터 범위 안에서 확대할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 시 · 군 · 구별 기존 단지의 현황이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 제1항 단서를 적용하지 아니한다.

1. 다음 각 목을 합산한 면적이 분양대상면적의 100분의 5를 초과하는 경우. 다만, 분양대상면적이 확정되지 아니한 단지는 총 지정면적을 분양대상면적으로 본다.

가. 분양대상면적 중 분양 또는 임대계약이 체결되지 아니한 면적

나. 단지 지정 후 개발에 착수하지 아니하거나 분양공고를 하지 않은 농공단지 면적. 다만, 입주 실수요자가 확인된 면적은 제외할 수 있다.

다. 입주기업체가 입주계약을 체결한 후 정당한 사유없이 2년(2009.8.7 이전에 입주계약을 체결한 입주업체의 경우 3년) 내에 공장 및 건축물과 그 밖의 시설(이하 "공장등"이라 한다)의 건설에 착수하지 아니한 경우 해당 산업시설용지의 면적

2. 휴 · 폐업업체가 입주업체수의 100분의 10이상인 경우

3. 분양대상면적의 100분의 90이상에 해당하는 실수요자의 입주수요가 확인되지 않는 경우

제7조(단지별 지정면적) ① 시장 · 군수 또는 구청장은 농어촌의 균형발전 및 개발규모의 경제성을 확보하기 위하여 농공단지별 지정면적을 3만 제곱미터 이상 33만 제곱미터 이하로 하여야 한다.

② 시장 · 군수는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 지정면적의 범위를 적용하지 아니할 수 있다.

1. 지역의 현지사정, 입주수요 등을 감안하여 제6조에 따른 시 · 군 · 구별 지정면적의 한도 내에서 단지별 지정면적을 확대할 필요성이 인정되는 경우(단지조성비는 제1항에 따른 범위 내에서 지원한다)

2. 농공단지에 입주하여 2년 이상 공장을 가동 중인 입주업체가 단지별 지정면적의 100분의 50 범위 내에서 입주기업체의 부담으로 확장하는 경우. 이 경우 제6조에 따른 시 · 군 · 구별 지정면적의 한도는 적용하지 아니한다.

제8조(농공단지 지정목적의 변경 등) ① 시장 · 군수 또는 구청장은 제4조에 따라 구분되는 농공단지의 일부 또는 전부를 경제여건 및 국내외 시장의 급격한 변화 등으로 지정 당시의 목적에 따라 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 따라 다른 용도로 변경하여 지정할 수 있다.

1. 일반단지를 전문단지 또는 지역특화단지로 변경하여 지정하려는 경우에는 「산업입지법」 제19조에 따른 농공단지개발실시계획(이하 "실시계획"이라 한다) 및 「산업집적법」 제33조에 따른 농공단지의 관리기본계획(이하 "관리기본계획"이라 한다)을 변경하고 준공된 단지에 대해서는 관리기본계획을 변경하여야 한다.

2. 전문단지등을 일반단지로 변경하여 지정하려는 경우에는 해당 단지의 관리기본계획을 변경하여야 한다. 이 경우 해당 단지는 조성 후 5년을 경과하여야 한다.

3. 시 · 도지사는 제1호 및 제2호에 따른 관리기본계획의 변경을 승인하기 전

에 산업통상자원부장관(지역특화단지의 경우 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관을 포함한다)과, 협의하여야 한다.

4. 「산업입지법」 제13조에 따라 그 지정이 해제된 농공단지의 경우에는 공장용지 이외의 다른 용도로 사용하게 할 수 있다.

② 제1항제4호에 따라 농공단지의 지정이 해제된 경우에 폐수종말처리시설이 설치되어 있는 때에는 해제된 지역에서 배출되는 오·폐수를 해당 처리시설로 유입·처리하여야 하며, 단지 조성비로 지원된 국비보조금의 반환 등 사후관리는 「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

제9조(입지선정기준) ① 시장·군수 또는 구청장은 농어촌의 균형발전 및 환경보전을 위하여 관련 법령의 입지 제한기준 등에 따른 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 적정 입지를 선정하여야 한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 자연환경보전지역
2. 「자연환경보전법」에 따른 생태·경관보전지역 및 생태·자연도 1등급 권역
3. 「문화재보호법」에 따른 문화재 및 문화재보호구역
4. 「도로법」에 따른 접도구역
5. 「수도법」제7조에 따른 상수원보호구역 및 같은 법 제7조의2에 따라 상수원보호구역 외의 지역에서 공장설립이 제한되는 지역
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법률에 따른 수변구역
   가. 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」
   나. 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
   다. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
   라. 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」
7. 「농어촌정비법」제22조에 따른 저수지 상류지역에서의 공장설립 제한 지역
8. 「야생동·식물보호법」에 의한 야생 동·식물 보호구역
9. 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의한 군사기지 및 군사시설보호구역
10. 「지하수법」 제2조에 따른 지하수를 상수원으로 취수하는 경우로서 취수시설로부터 1킬로미터 이내인 지역
11. 「농지법」에 의한 농업진흥지역(입지선정을 위한 사전 협의한 경우 허용)
12. 제10호의 규정에도 불구하고 지역실정 등으로 인하여 이를 그대로 적용하는 것이 불합리한 경우 시장·군수·구청장은 환경상 안전한 대책을 수립하여 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의한 경우에는 입지의 지정승인을 할 수 있다.

② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 검토기준에 적합한 경우라도 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 농공단지 개발 시의 입지수요 및 공급가격의 수준(이 경우 입지수요는 다음 각 목의 사항을 조사하여 충분한 수요가 입증된 경우에 적정한 것으로 판단함으로써 개발사업의 실효성이 확보되도록 하여야 한다.)
   가. 사회적, 지역적, 환경적, 산업여건 등 지역입지 여건
   나. 대상지역에 대한 기업의 선호도
   다. 기업의 분양가격 지불의사
   라. 단계별 개발 수요
2. 도로·용수·전력·통신 등 기반시설 설치의 용이성
3. 인력공급의 원활성 및 근로자 복지시설 등 여건
4. 국토종합계획·산업집적활성화기본계획·산업입지공급계획·지역개발계획·광역도시계획·도시계획·국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로·광역상수도·하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
5. 농어가의 소득증대에 대한 기대효과
6. 농어촌 환경에 미치는 영향
7. 농공단지의 지형적·지역적 여건 등 효율적 사업시행을 위한 단지 조성비용 등
   가. 단지내의 고저차가 40m이하이고 평균 10m이하의 성토로서 단지조성이 가능한 지역

나. 경사도가 20도 이하이고 경암반이 많은 지역이 아닌 지역

다. 진입도로의 연장이 단지면적 33천제곱미터당 100m 이내인 지역

라. 단지 외 오폐수관로 연장이 1㎞ 이내인 지역

마. 지상보상물 및 시설이전 등을 포함하여 평당 보상액이 시·도지사가 지역별, 시·군·구별로 정하는 적정금액을 초과하지 아니하는 지역일 것

바. 지하에 광역상수도 관로가 매설되어 있지 않거나 지상에 농업용 배수시설이 설치되어 있지 않아 이전보상이 필요 없는 지역일 것

③ 국민임대주택단지 개발 등 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공익사업의 시행에 따라 그 사업 대상지역내에 위치하는 기존 개별공장을 이전하기 위해 농공단지를 조성하고자 하는 때에는 제1항을 적용하지 아니한다. 이 경우 개발 및 실시계획 수립 시 당해 농공단지 입주 공장의 일일 오·폐수 배출량의 감소대책과 완충시설의 설치 및 폐수를 공공환경기초시설로 연계처리하는 계획이 포함되도록 하여야 한다.

제10조(입지 등의 적정성·타당성조사 등) ① 시·군수 또는 구청장은 제16조에 따른 기본계획을 수립 및 변경하기 전에 한국농어촌공사, 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단 및 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링기술자를 참여시켜 입지의 적정성 및 개발의 기술적 문제 등을 검토하여야 한다.

② 시·도지사는 농공단지 지정승인 신청을 받은 경우 현지실사가 필요하다고 인정되는 때에는 소속공무원으로 하여금 입지선정 기준에 의한 현지실사를 실시하게 하고 농공단지개발사업에 대한 수요검증을 하기 위한 수요검증반을 구성하여 농공단지 지정의 적정성 등 수요검증을 실시하여야 한다. 다만, 제13조제2항에 따른 조사대상 농공단지의 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 제2항에 따른 수요검증반은 10명 이내의 인원으로 구성하되, 수요검증반의 장은 시·도에서 산업단지 협의업무를 총괄하는 부서의 장으로 하며, 구성원은 시·도의 담당 공무원 및 한국농어촌공사, 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단 등의 농공단지 업무 담당자 또는 민간 전문가 등으로 구성한다.

④ 수요검증반은 다음 각 호의 사항을 검토하기 위해 필요한 자료와 지정권자의 종합적인 검토의견을 제출받아 수요검증을 실시하여야 하며, 해당 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없는 한 수요검증반이 요구한 자료를 제출하여야 한다.

1. 입주 예정기업 수요면적의 적정성
2. 해당 농공단지의 분양가능성
3. 인근 농공단지 개발 현황
4. 그 밖에 수요검증을 위해 시·도지사가 필요하다고 요청하는 사항

제11조(개발사업 시행자) 농공단지의 개발사업시행자(이하 "사업시행자"라 한다)는 다음 각 호와 같다.

1. 공영개발을 하는 경우에는 다음 각 목에 해당하는 자

가. 시장·군수 또는 구청장

나. 「산업입지법」 제16조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의한 정부투자기관, 지방공기업, 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단 기타 다른 법률에 의하여 농공단지의 개발사업을 시행할 수 있는 자 중에서 시장·군수가 지정하는 자

2. 민간개발을 하는 경우에는 「산업입지법」 제16조제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 자 중에서 농공단지 개발사업의 효율적인 시행을 위하여 시장·군수가 지정하는 자

제12조(실시계획의 작성) ① 농공단지개발사업 시행자는 다음 각 호의 기준에 따라 농공단지의 실시계획을 작성하여야 한다.

1. 공간배분

가. 공장시설면적의 확보에 중점을 두되 입주기업체의 기업활동을 위한 금융, 의료, 주차장, 창고, 운동장, 종업원기숙사, 공동서비스 등의 지원시설 및 공동이용건축물(관리사무실, 공동근로복지시설 등의 용도로서 입주기업체가 공

동으로 이용하기 위한 건축물을 말한다. 이하 같다)은 근로자 수 및 단지규모를 고려하여 필요한 적정공간을 배분하여 계획함.

나. 지원시설 및 공동이용건축물의 면적은 입주공장, 종업원 및 단지규모 등을 감안하여 설정하되, 공동이용 건축물의 설치 · 운영은 분양이 완료된 후 입주기업체가 자율적으로 결정할 수 있도록 하여야 함.

2. 업종별 배치

가. 공산품, 음 · 식료품 및 농 · 수 · 축산물 가공, 지역특화업종 등 입주업종별로 배치

나. 입주기업체간에 연관관계가 있는 경우에는 계열화가 가능하도록 배치

다. 단지를 계단식으로 조성하는 경우에는 대기공해에 영향을 주는 업종은 상단에, 수질공해에 영향을 주는 업종은 하단에 배치

라. 국도, 고속도로, 철도 등의 가시권 지역안에서는 단지의 전망을 고려하여 배치

3. 경관보전

가. 단지조성 시 평지조성만을 고려하지 말고 지형, 지세 등을 이용하여 설계

나. 단지조성 시 자연환경의 훼손을 가급적 피하고 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 고려

다. 단지외곽의 울타리는 가시권에서의 경관을 고려하여 낮게 설치하도록 설계

4. 지원시설의 설치

가. 시장 · 군수 또는 구청장은 입주기업체와 협의하여 해당 단지에 적합한 시설의 종류와 규모 및 설치시기를 결정

나. 지원시설은 비용의 절감과 이용의 효율을 제고할 수 있도록 가급적 공동설치 하도록 계획

② 농공단지개발사업 시행자는 제1항에 따른 사업시행지역에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호가목에 따른 바다 및 바닷가가 포함된 농공단지실시계획의 승인을 신청하는 경우에는 해양수산부장관과 사전협의 후 그 협의결과를 포함하여 승인신청을 하여야 한다.

제3장 농공단지의 개발사업지원

제13조(단지조성비의 지원) ① 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 공영개발하는 농공단지 또는 민간의 실수요자가 개발하는 농공단지 중 전문단지 및 지역특화단지의 조성비 일부를 지원할 수 있고, 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 지역특화단지의 조성비 일부를 지원할 수 있다. 다만, 제6조제2항 각 호에 해당되는 경우에는 이를 지원하지 않는다.

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 신규로 조성하는 농공단지에 대하여 제1항에 따른 단지조성비 지원신청이 있는 경우 신청예산, 단지규모 및 대상입지 등 제10조에 따른 입지등의 적정성 · 타당성에 관한 조사를 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부 등 관계부처와 합동으로 실시할 수 있으며, 이 경우 관할 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 이에 협조하여야 한다.

③ 농어촌지역의 구분은 별표1과 같고 지역특화단지에 대한 국비 및 지방비의 보조기준과 조건은 별표2와 같다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 전문단지등에 대하여는 분양을 받은 날부터 5년 이내에 양도 · 양수 등으로 제4조제3항에 따른 전문단지등에 대한 지정해제의 원인을 제공한 자에 대하여는 시장 · 군수 또는 구청장은 제3항에 따른 보조금 및 지방보조금과의 차액을 환수하여야 한다.

⑤ 지역특화단지의 조성비 중 국비보조금(이하 "보조금"이라 한다)의 예산지원 요령은 다음 각 호와 같다.

1. 시장 · 군수 또는 구청장은 지역특화단지의 조성사업비 소요예산을 매 분기별로 시 · 도지사에게 요구하고, 시 · 도지사는 매 분기 20일 전까지 별지 제1호서식에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 요구하여야 한다.

2. 시 · 군수 또는 구청장은 지방비 융자금에 대한 기채를 조속히 이행하여 사업 추진에 지장이 없도록 하여야 한다. 다만, 이미 확보 · 내시된 국비소요 예산은 기채할 수 없다.

3. 시 · 도지사는 농공단지 조성사업의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우 이미 배정된 예산을 단지별로 재조정할 수 있다. 이 경우 재조정된 결과를 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

4. 시 · 도지사 및 시장 · 군수 또는 구청장은 보조금 지원에 따른 지방비 부담액을 확보하여 사업추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

5. 시 · 도지사 및 시장 · 군수 또는 구청장은 예산배정과 동시에 농공단지 지정이 가능하도록 3월말까지 환경영향평가, 관계기관협의, 기초조사 등 사전준비를 완료하여야 한다.

⑥ 보조금의 운영 등에 관한 기준은 다음과 같다.

1. 시 · 도지사 및 시장 · 군수 또는 구청장은 농공단지 조성자금의 관리를 위하여 특별회계를 설치 · 운영하여야 한다.

2. 지역특화단지의 조성사업에 관한 보조금의 교부 및 관리에 관한 업무는 보조금의예산및관리에관한법률 제38조 및 동법시행령 제17조에 따라 시 · 도지사에게 위임한다.

3. 시 · 도지사는 매분기 20일전까지 별지 제1호서식에 따라 소요자금 배정 요청을 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 하여야 한다.

4. 시 · 도지사는 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관으로부터 배정받은 보조금을 사업추진 실적에 따라 단지별로 균형 있게 배정하되 용지보상비 등은 공사비에 우선하여 지급하여야 한다.

5. 민간실수요자가 개발하는 지역특화단지 중 국비 · 지방비가 지원되는 단지는 보조금 지원 전에 단지 개발 이행을 보증할 수 있는 보증서 등을 시장 · 군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다. 이 경우, 보증서 등의 형태 및 제출관련 세부사항은 시장 · 군수 또는 구청장이 정하는 바에 따른다.

6. 시 · 도지사는 보조금이 10% 이상 추가되는 시 · 군 · 구의 단지조성계획을 변경승인하는 경우에는 사전에 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관과 협의하여야 한다.

제14조(보조금의 정산 및 준공인가) ① 보조금의 정산 및 준공인가의 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 시 · 도지사는 매 회계년도마다 회계년도 종료일을 기준으로 해당 년도 사업비 집행에 대한 검정과 정산(결산)을 실시하고, 다음해 2월 10일까지 별지 제2호서식에 따른 정산보고서를 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

2. 시장 · 군수 또는 구청장은 농공단지의 조성 및 공동이용시설 공사 등 농공단지 조성사업이 완료된 때에는 즉시 준공검사를 실시하고 사업비의 정산을 완료한 후 준공인가필증을 교부하여야 한다.

3. 시장 · 군수 또는 구청장은 준공인가를 한 때에는 준공인가 내용을 공고하고 그 결과를 시 · 도지사에게 보고하여야 하며, 시 · 도지사는 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 시장 · 군수 또는 구청장이 이 지침을 불이행하는 경우에는 해당 지역특화단지에 대한 보조금의 지원을 제한할 수 있다.

제15조(조사설계 및 시공감리) ① 농공단지 조성사업의 기본계획(기본설계를 포함한다), 실시설계와 시공감리는 한국농어촌공사 또는 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링 활동의 주체(이하 "엔지니어링 활동주체"라 함)가 담당한다. 이 경우 엔지니어링 활동주체는 제7조제1항에 따른 최소 지정면적 규모 이상의 부지조성공사에 대한 설계 및 감리실적이 있는 자이어야 한다.

② 공영개발하는 농공단지의 경우에는 건설기술관리법에 의한 건설공사 설계심의를 필요로 하지 아니한다.

③ 공동이용건축물의 건축설계 및 시공감리는 건축사 또는 한국농어촌공사가 담당한다.

④ 기본계획, 실시설계 및 시공감리 요율은 별표3과 같다. 이 경우 각종 측량, 지질조사, 조감도 작성 등에 소요되는 제반 비용은 별도로 지급하여야 한다.

제4장 농공단지의 분양 및 입주지원

제16조(관리기본계획의 수립) ① 시장·군수 또는 구청장은 농공단지를 지정하였을 때에는 관리기본계획을 수립하여 시·도지사에게 그 승인을 신청하여야 한다. 이를 변경하려는 때에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 관리기본계획은 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 관리할 농공단지의 면적
2. 입주대상업종(한국표준산업분류상 중분류 기준, 전문단지 등으로 개발하는 경우에는 이에 관한 사항을 표시함), 입주자격 및 입주우선순위, 농공단지 발전계획
3. 생산·수출 및 고용전망
4. 임금소득, 원자재 공급등 지역주민의 소득증대 전망
5. 입주기업의 직종별 인력수요 및 지역기능인력 육성 등 지역별 인력수급에 관한 사항
6. 인근 산업단지 입주기업체 및 개별공장에 대한 입주기업체의 경쟁력에 관한 전망 및 협력강화 방안
7. 산업용지의 용도별 구역 및 업종별 공장배치 계획
8. 폐수종말처리시설, 공동이용건축물과 기타 지원시설의 설치 및 운용계획
9. 입주기업체에 대한 시설·운전자금 및 기술지원에 관한 사항
10. 그 밖에 농공단지의 관리에 필요한 사항

③ 시·도지사가 관리기본계획을 승인한 때에는 이를 고시하여야 한다.

제17조(분양 등) ① 시장·군수 또는 구청장은 제16조에 따른 관리기본계획에 따라 농공단지안의 용지(이하 "산업용지"라 한다)를 분양하여야 한다. 다만, 이 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제30조제1항 각호에서 정한 요건을 갖추어야 한다.

② 시장·군수 또는 구청장은 산업용지를 분양하려면 2주 이상의 공고 기간과 2주 이상의 신청기간을 두어야 하고, 관리기본계획 및 「산업입지법 시행령」 제42조의3에 따른 처분계획을 따라야 한다.

③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따른 처분계획 및「산업집적법 시행령」 제48조의2에 따라 입주기준을 정할 때에는 농·수·축산물 등 현지 부존자원을 제품원료의 100분의 50 이상 활용하거나 현지인을 100분의 50 이상 고용하는 기업체 및 「재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 재해경감 우수기업을 우선 입주자로 정할 수 있다.

④ 건실한 기업의 입주유치를 위하여 자체자금을 조달하여 입주하고자 하는 기업체에 대하여는 신용평가 등에 적합한 경우 사업성 검토 적합판정을 받은 업체보다 우선하여 입주선정할 수 있다.

⑤ 시장·군수 또는 구청장은 분양 또는 대체입주를 촉진하기 위하여 민간의 업종별 단체 또는 관련 전문기관과 분양협약을 체결할 수 있다. 이에 따른 협약의 내용에는 유치대상업종, 유치기간 등이 포함되어야 한다.

제18조(분양가격) 시장·군수·구청장 또는 사업시행자가 개발한 토지의 분양가격은 다음의 기준에 따라 정하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 그 산출근거 자료를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻어야 한다.

1. 산업시설용지의 분양가격은 「산업입지법 시행령」 제40조에 따른 조성원가로 하여야 한다. 다만, 조성된 산업시설용지를 분할하여 분양하는 경우로서 분양촉진 등을 위하여 필요한 경우에는 분양하려는 전체 산업시설용지의 총 조성원가의 범위에서 일부 산업시설용지를 조성원가보다 높거나 낮은 가격으

로 분양할 수 있다.

2. 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 시가 감정액(이하 "시가감정액"이라 한다)으로 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 지역여건 및 수급계획상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그 이하의 금액으로 할 수 있다.

3. 사업시행자는 제1호에 따른 조성원가 산정 시 제13조제1항에 따라 지원받은 보조금은 제외하여야 한다. 이 경우 제4조제1항에 따른 동일·유사업종 및 연관업종 이외의 사업을 하려는 자 및 같은 조 제2항에 따른 지역특화업체 이외의 자가 분양받은 산업시설용지에 대하여는 별표2에 따른 일반단지 지원기준을 적용하여 산정한다.

4. 사업시행자가 준공인가 전에 산업용지를 분양하는 경우에는 준공인가 후의 총사업비를 기준으로 정산하여야 하며, 정산금액, 정산시기 등에 관하여는 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(국토교통부고시 제2013-111호, 환경부고시 제2013-40호) 제26조부터 제26조의17까지를 준용한다.

제19조(사업성 검토) ① 농공단지에 입주하고자 하는 중소기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자를 말한다. 이하 같다)과 농공단지에 입주한 중소기업이 제23조에 따른 자금지원을 받고자 할 때에는 사업성 검토를 받아야 한다. 다만, 입주계약 체결 후에 자금지원 신청기간을 경과한 기업과 자금지원 추천을 받은 후 자금대출 기한을 경과한 기업으로서 정부의 재정자금을 지원받고자 하는 경우에는 다시 사업성 검토를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 사업성의 검토는 해당 시장·군수·구청장 또는 중소기업진흥공단이 실시하고, 사업성 검토의 신청은 사업성 검토 기관이 정하는 신청서류에 따른다.

③ 사업성 검토 기관은 해당 업종을 검토할 수 있는 전문인력을 확보하고, 다음 각 호의 주요 평가항목이 포함된 사업성 검토 평가기준을 정하여 서면 및 현지출장 조사를 병행하여 검토하여야 하며, 그 평가기준을 작성하거나 변경하는 경우에는 미리 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

1. 해당 지역 주민의 소득증대 및 고용효과
2. 해당 지역의 부존자원 활용도
3. 자기자금 조달 능력
4. 정책지원자금(부지조성비, 시설·운전자금등)의 상환계획
5. 신용 상태
6. 폐자원을 원료로 이용하는 경우의 사업타당성

④ 사업성 검토 기관은 시장·군수의 산업용지 분양면적 결정에 참고할 수 있도록 사업계획 내용에 따라 산업용지 소요면적을 검토하여 시장·군수에게 통보하여야 한다.

⑤ 사업성 검토 기간은 사업성 검토 접수일부터 15일 이내에 처리하여야 한다. 다만 1회에 한하여 7일을 연장할 수 있다.

⑥ 사업성 검토 결과 적합판정을 받아 농공단지에 입주하려는 자는 적합판정의 통보일부터 1년 이내에 관리기관과 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 같은 기간 내에 단지조성이 완료되지 못하여 공장등의 건설이 불가능한 경우에는 단지조성이 완료되기 이전까지 입주계약을 체결할 수 있다.

⑦ 사업성 검토 결과 적합판정을 받은 업체가 업종의 변경이 없고 사업규모가 확대되지 아니하는 경우에는 적합판정 통보일부터 1년 이내에 다른 농공단지에의 입주계약을 체결할 수 있다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 해당 기업의 사업성검토 적합판정 유효여부를 사업성 검토기관에 조회하여야 한다.

⑧ 사업성 검토 신청 후 이를 철회하거나 부적합 판정을 받은 업체는 철회 또는 부적합 판정을 받은 날부터 1년 이내에는 재신청을 할 수 없다. 다만, 해당 기업의 소재지 관할세무서장이 확인하는 결산재무제표상의 회계결산기간을 달리하거나 부적합판정 사유를 해소한 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(종합심사) 시 · 도지사는 시 · 군 · 구별 농공단지의 건실한 개발을 위하여 필요한 경우에는 환경성 검토 및 사업성 검토 적합업체에 대하여 다음 각호의 사항에 대한 종합심사를 할 수 있다.

1. 농외소득원개발에 충실하기 위하여 입주기업체별 고용계획의 실현가능성 여부
2. 대기업, 자부담 중소기업의 경우 농공단지 입주사업계획의 실현가능성 여부
3. 분양면적의 적정성 여부 및 이 지침에의 적합여부 등

제21조(입주선정 통보) 시장 · 군수 또는 구청장은 입주기업체를 선정한 경우 그 내용을 공고하고 입주신청업체에 대하여는 개별적으로 입주선정 결과를 통보하여야 한다.

제22조(입주계약) ① 농공단지 안에서 사업을 하려는 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 한다.

② 관리기관은 산업용지를 분양하려 할 때 또는 분양시점에서 해당 토지 위에 공장을 건축할 수 없을 때에는 입주선정된 업체의 공장 및 기타의 시설(이하 "공장등"이라 한다)의 건설을 착공하기 전에 제1항에 따른 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 양도 또는 임대받기 전에 미리 입주계약을 체결하여야 한다.

1. 입주기업체 또는 유관기관(지방중소기업청, 중소기업진흥공단, 신용보증기금, 생산기술연구원, 관련 금융기관 및 지방공기업 등을 말한다. 이 호에서 이하 같다)이 아닌 자가 입주 기업체 또는 유관기관으로부터 산업용지 및 공장등을 양도 또는 임대받고자 하는 경우
2. 입주기업체 또는 지원기관이 아닌 자가 경매 등 법률의 규정에 의하여 산업용지 또는 공장 등을 취득한 자로부터 양도 받는 경우

③ 제1항의 규정에 의한 입주계약에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 다만, 산업용지의 분양이 수반되지 아니하는 경우에는 분양과 관련되는 사항은 제외한다.

1. 「산업집적법 시행규칙」 제35조제1항 각 호의 사항
2. 공장등의 착공, 완공시기 및 산업용지의 사용승낙에 관한 사항
3. 산업용지의 처분제한 등 입주기업체 또는 지원기관이 지켜야 할 사항
4. 입주계약의 해지요건, 환수절차에 관한 사항
5. 분양가격, 대금납부방법 및 공동분담금 징수에 관한 사항
6. 기타 농공단지의 관리에 필요한 사항

④ 입주계약의 신청은 「산업집적법 시행규칙」 별지 제25호서식에 따른다.

⑤ 제3항제1호의 사항중 업종변경(업종추가 포함)에 대하여는 미리 사업성 검토기관과 협의하여야 한다.

⑥ 관리기관은 입주기업체와 입주계약을 체결(변경계약을 포함 한다)하였을 때에는 이를 사업성 검토기관에 통지하여야 한다.

⑦ 관리기관은 산업시설구역에서 입주기업체가 도로, 구거 등으로 연접하여 분리된 양쪽 산업용지에 제조시설을 물리적 또는 기능적으로 설치 · 증설하여 연계하려는 경우 농공단지 관리 등에 지장이 초래되지 않는 범위에서 입주계약을 하나로 체결할 수 있다.

⑧ 관리기관은 산업시설구역에서 입주기업체가 제조업을 하면서 도로, 구거 등으로 연접하여 분리된 반대쪽 산업용지에 부대시설(관계 법령에 따라 설치가 의무화된 시설이 수반 · 포함되는 경우만 해당된다)을 물리적 또는 기능적으로 설치 · 증설하여 해당 제조시설과 연계하려는 경우 농공단지 관리 등에 지장이 초래되지 않고 그 필요성이 인정되는 범위에서 입주계약을 하나로 체결할 수 있다.

⑨ 제7항 또는 제8항에 따라 시설 등의 설치 · 증설로 입주계약을 하나로 체결하는 경우에는 관리기관은 그 시설들이 「산업집적법」 제2조제1호에 따른 공장의 범위에서 운영되도록 입주기업체를 관리하여야 하며, 입주기업체는 입주계약서와 공장의 범위를 벗어나 그 시설들을 이용하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제23조(입주기업에 대한 자금지원) ① 정부는 중소기업창업 및 진흥기금으로 입주기업체에게 자금지원을 할 수 있으며, 중소기업진흥공단은 이를 관리 · 운영한다.

② 제1항에 따른 자금지원의 대상, 절차 등은 중소기업창업및진흥기금 운용규정 및 동 기금의 융자계획 공고에서 정하는 바를 따른다.

제24조(기술지도 및 판매지원 등) ① 중소기업진흥공단은 입주기업체에 대하여 다음 각 호의 지원업무를 추진할 수 있다.

1. 정보제공, 기술 및 경영지도(입주기업체의 조기 정상가동을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 지도부담금을 감면할 수 있다)
2. 사업성 검토결과 적합판정을 받은 기업에 대하여 입주하기 전에 실시하는 경영연수
3. 입주기업체 경영자에 대한 단계적 국내외 연수실시
4. 수출지원 및 대기업과의 판매계열화 알선 등
5. 우수제품을 생산하는 입주기업의 판로확대를 위한 직거래 판매 행사

② 국가 · 지방자치단체 또는 공공기관이 구매하는 경우에는 농공단지 입주기업체가 생산하는 제품과 규격등 기준이 같을 경우에는 이를 수의계약으로 구매할 수 있다.

제25조(입주기업 지원) ① 중소기업진흥공단은 농공단지에 관한 다음 각 호의 지원업무를 담당한다.

1. 농공단지 입주유치 및 상담 업무
2. 농공단지 입지실사 및 농공단지 관리기본계획 수립에 관한 지원 업무
3. 입주신청기업의 사업성 검토 업무
4. 농공단지입주기업 지원자금의 관리
5. 부실기업의 대체입주에 관한 지원 업무
6. 입주기업체에 대한 경영, 기술지도, 연수, 정보제공 업무
7. 농공단지의 실태조사 분석 및 종합평가 업무
8. 입주기업체의 가동실태 및 경제동향 정기분석 업무
9. 수출 및 내수판매 지원 업무
10. 기타 산업통상자원부장관이 위탁하는 업무

② 중소기업진흥공단은 제1항에 따른 입주기업지원에 관한 기본업무계획을 수립하여 시행 전에 산업통상자원부장관과 협의하여야 한다.

제26조(인력확보 지원) 중소기업청장은 농공단지 입주기업체의 인력난 해소를 위하여 병역지정업체 및 외국인연수생 추천대상에 농공단지 입주기업체를 우대하여 지원할 수 있다.

제27조(농어민 직업훈련 지원) ① 고용노동부장관은 「고용정책기본법」 제20조에 따라 전업 또는 농외취업희망 농어민과 농공단지 입주기업체가 채용하는 농어민에게 직업훈련을 실시하여 취업에 필요한 지식과 기능습득 기회를 부여할 수 있다.

② 직업훈련은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 영세 농어가와 전업희망 농어가에 우선실시
2. 취업 및 자영이 용이한 성장유망직종 위주로 실시
3. 경제적 · 심리적으로 안심하고 직업훈련을 받을 수 있도록 지원
4. 취업확대를 위한 취업정보의 제공등 사전 · 사후 서비스 실시
5. 재촌취업 위주의 직업훈련 및 취업알선

③ 농어민의 직업훈련을 위한 정부기관별 추진 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 고용노동부장관은 매년 농어민 직업훈련의 효율적 실시를 위한 농어민직업훈련 기본계획을 수립 · 시행하여야 한다.
2. 시 · 도지사는 매년 제1호의 규정에 의한 농어민직업훈련기본계획의 시행을

위한 훈련실시계획을 수립 · 시행하여야 한다.

3. 농어민 직업훈련의 실시 · 관리 등에 관하여 필요한 사항은 고용노동부장관이 정한다.

제28조(취업알선) 시장 · 군수 또는 구청장은 농공단지에 노동력을 원활하게 공급할 수 있도록 관할 지방노동관서 및 농수산 관련단체와 협조하여 취업알선 업무를 수행하여야 하며, 이를 위해 필요한 경우 취업알선 담당창구 설치 및 전담자를 지정할 수 있다.

제29조(기반시설설치 등의 지원) ① 산업통상자원부장관은 입지여건이 열악한 농공단지의 경쟁력강화를 위하여 정보화 등 기반시설 확충 또는 개체에 필요한 예산을 지원할 수 있으며, 전문단지등에 우선적으로 지원할 수 있다.

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 농공단지내의 도로(진입도로를 포함한다), 하수도, 녹지, 공동이용건축물 등 노후화된 공공시설(제37조에 따른 폐수종말처리시설은 제외한다)의 정비에 필요한 예산을 지원할 수 있으며, 전문단지등에 우선적으로 지원할 수 있다.

제29조의2(교육훈련 지원) 산업통상자원부장관은 농공단지 입주기업체가 고용인력의 교육훈련을 실시하는 경우 고용인원 1인당 월 10만원 이상 50만원 이하로 6개월 범위내에서 100분의 70 범위 내로 지원할 수 있고 나머지는 지자체 및 해당 입주기업체가 공동으로 부담하도록 한다.

제30조(공공시설의 관리위탁 등) ① 시장 · 군수 또는 구청장은 「산업집적법」 제30조제2항제4호에 따른 입주기업체협의회(법인의 경우로 한정한다)에게 공공시설의 관리 업무를 위탁하는 경우에는 해당 협의회가 자체적으로 예산을 운영할 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.

② 시장 · 군수 또는 구청장은 농공단지 내의 시 · 군 · 구 소유의 관리사무소를 입주기업체협의회에게 무상으로 임대할 수 있다.

③ 입주기업체협의회는 제2항에 따라 무상임대받은 관리사무소의 일부를 시장 · 군수 또는 구청장의 승인을 받아 입주기업체에게 재임대할 수 있다.

제31조(산업용지 등의 처분제한 등) ① 「산업집적법」 제39조제1항에 따른 처분에는 다음 각 호의 경우가 포함된다.

1. 산업용지 및 공장 기타시설(건설 중인 것을 포함한다)의 소유권이 등기에 관계없이 양도, 교환, 증여 등으로 인하여 사실상 이전되는 경우

2. 삭제

② 「산업집적법 시행령」 제51조제1항제3호에서 "관리지침으로 정하는 중개수수료"는 「공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률 시행규칙」 제20조제4항에서 정하는 최대 수수료의 2분의 1 이내로 한다.

제32조(입주계약의 해지 등) ① 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 다음에 해당하는 경우에는 입주계약을 해지할 수 있다.

1. 산업집적법 제42조제1항 각호에 해당되는 때

2. 산업용지 · 공장 등을 처분하거나 관리기관이 산업용지를 환수하여 사실상 사업을 영위할 수 없게 된 때

② 관리기관이 입주계약을 해지한 때에는 그 내용을 시 · 도지사에게 보고하여야 하고, 사업성 검토기관에 통보하여야 한다.

③ 입주계약 해지 후의 재산처분 등에 대하여는 「산업집적법」 제43조를 따른다.

④ 「산업집적법」 제42조제1항제1호에서 공장등의 건설에 착수하지 아니한 경우란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 공장등이 「건축법」제14조에 따른 건축신고 대상이 아닌 경우

가. 「산업집적법 시행규칙」 제42조제2항에 따른 착수기한 이내에 입주계약 및 입주계약체결시에 제출한 사업계획에 따른 공장등에 대하여 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받지 아니한 경우

나. 「산업집적법 시행규칙」 제42조제2항에 따른 착수기한이 지난날부터 6개월 이내에 「건축법」제25조제5항에 따른 감리중간보고서가 건축주에게 제출되지 않은 경우. 다만, 연약지반에 따른 기초보강공사, 동절기 공사중지, 천재지변 등 부득이한 사유로 관리기관이 인정하는 경우에는 6개월 범위 내에서 해당 기한을 연장할 수 있다.

2. 공장등이 「건축법」제14조에 따른 건축신고 대상인 경우

가. 「산업집적법 시행규칙」 제42조제2항에 따른 착수기한 이내에 입주계약 및 입주계약체결시에 제출한 사업계획에 따른 공장등에 대하여 「건축법」 제14조에 따른 건축신고를 하지 아니한 경우

나. 「산업집적법 시행규칙」 제42조제2항에 따른 착수기한이 지난날부터 6개월 이내에 「건축법」제22조에 따른 건축물의 사용승인을 받지 아니한 경우. 다만, 연약지반에 따른 기초보강공사, 동절기 공사중지, 천재지변 등 부득이한 사유로 관리기관이 인정하는 경우에는 6개월 범위 내에서 해당 기한을 연장할 수 있다.

제33조(산업용지의 환수) ① 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 분양받은 산업용지가 「산업집적법」 제41조의 규정에 해당될 때에는 같은 법 제39조제5항 전단의 규정에 따른 가격을 지급하고 그 용지를 환수할 수 있다.

② 「산업집적법 시행령」제52조제1호에서의 생산자물가총지수란 취득시의 생산자물가지수(한국은행이 발표하는 기본경제통계 중 생산자물가지수를 말한다. 이하 같다)에 대한 양도시까지 증가한 생산자물가지수의 비율로서 월단위로 다음과 같이 계산한다.

· 생산자물가총지수=(양도월의 생산자 물가지수-취득월의 생산자물가지수)/취득월의 생산자물가지수

제34조(재분양시의 분양가격 결정) ① 재분양이란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 입주기업체 또는 지원기관이 분양받은 산업용지의 분양대금을 완납하여 관리기관이 산업집적법 제39조제5항에 따른 가격을 지급하고 이를 매입하여 다시 분양하는 경우.

2. 「산업집적법」 제41조에 따라 환수하거나, 같은 법 제39조 또는 제43조에 따라 매수한 토지를 다시 분양하는 경우. 다만 분양대금을 완납하기 전에 분양계약을 해지하여 다시 분양하는 경우에는 이를 신규분양으로 본다.

② 재분양가격은 관리기관이 환수한 가격에 재분양 시까지 발생하는 금융비용, 환매권행사 비용을 합산한 금액 이내에서 결정할 수 있다. 다만, 제1항제2호 단서에 따른 분양가격은 최초분양가에 토지분양대금의 상환에 따른 금융비용(연체이자는 제외)을 합산한 금액이내에서 결정할 수 있고, 이와 같은 방법으로 산출한 분양가격이 시가감정액 보다 높을 경우에는 시가감정액으로 분양할 수 있다.

③ 제2항에 따라 산정한 재분양가격이 시가감정액 보다 높을 경우에는 시가감정액으로 분양할 수 있다.

④ 관리기관이 재분양을 하는 경우에는 재분양가격 및 대금납부 방법을 미리 정하여야 하고, 그 대금을 분할납부하게 할 수 있다.

⑤ 재분양의 절차는 신규분양의 절차를 따른다.

제5장 농공단지의 환경관리

제35조(환경영향평가 협의 등) ① 시·도지사가 「산업입지법」 제8조에 따라 농공단지를 승인하고자 하는 경우에는 「환경영향평가법」 제16조에서 정하는 바에 따라 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여야 한다.

② 사업시행자는 농공단지의 조성면적이 15만제곱미터 이상인 경우에는 「산업입지법」 제19조의 규정에 의한 농공단지조성사업실시계획승인전에 「환경

영향평가법」 제27조에 따른 환경영향평가서를 작성하여 시·도지사에게 제출하고 시·도지사는 평가서에 대하여 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여야 한다.

제36조(환경성 검토) ① 시장·군수 또는 구청장은 농어촌공업개발에 수반되기 쉬운 농어촌지역의 환경오염을 방지하기 위하여 입주예정업체에 대한 환경성 검토를 실시하고 이에 적합한 업체에 한하여 입주를 허용하여야 한다. 다만, 입주금지업종에 해당여부 등 시장·군수가 자체적으로 판단이 어려운 경우에는 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여 결정할 수 있다.

② 농공단지에 입주할 수 없는 사업장은 다음 각 호와 같다. 입주후 증설의 경우에도 또한 같다.

1. 환경부장관이 별도 지정·고시하는 지역내의 연간 대기오염물질발생량의 합계가 20톤 이상인 사업장. 단, 청정연료를 사용하는 사업장은 제외
2. 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
3. 「폐기물관리법」 제25조제5항제2호부터 제4호까지에 해당하는 폐기물처리업 허가를 받은 사업장
4. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 시행규칙」 제35조의2 및 별표13의2에서 정한 기준 이상으로 특정수질유해물질을 배출하는 사업장
5. 폐수배출관련 별표5의 업종에 해당되는 사업장

③ 시장·군수 또는 구청장은 농공단지가 입지하는 지역의 환경여건이나 당해 농공단지의 특성상 필요할 경우에는 제2항의 입주금지대상 이외의 사업장이더라도 입주를 제한할 수 있다.

④ 시장·군수 또는 구청장은 제2항제2호와 제4호 및 제5호에 따른 입주금지 사업장 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사업장에 대하여는 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여 농공단지에 입주 또는 증설을 허용할 수 있다.

1. 제2항제2호와 관련하여 1일 폐수배출량이 2,000㎥이상인 사업장으로서 하류지역의 물 이용에 지장이 없다고 인정하는 경우. 다만, 오·폐수를 폐수종말처리시설에 유입·처리하는 농공단지에 한함
2. 제2항제4호 및 제5호와 관련하여 배출시설설치 허가권자가 그 배출시설의 기능 및 공정상 방지시설을 거치지 아니하고도 특정수질유해물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출된다고 인정하는 경우
3. 제2항제4호 및 제5호에 해당하는 배출시설에서 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따라 폐수를 전량 위탁처리하여 공공수역으로 폐수를 방류하지 아니하는 경우

⑤ 시장·군수 또는 구청장은 환경성검토 신청접수일부터 20일 이내에 이를 처리하여야 한다. 다만, 1회에 한하여 10일간 연장할 수 있다.

⑥ 유역환경청장 또는 지방환경청장은 제1항의 규정에 의하여 시장·군수가 협의를 요청한 때에는 특별한 사정이 없는 한 10일 이내에 그 결과를 회신하여야 한다.

제37조(폐수종말처리시설의 설치 및 지원) ① 시장·군수 또는 구청장은 농어촌지역의 수질환경오염방지를 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제48조에 따라 농공단지 폐수종말처리시설을 설치하여야 한다. 다만, 다음의 경우로서 환경부장관의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

1. 농공단지 지정 후 입주기업체별로 공장건축허가 시 이미 개별방지시설을 설치한 경우. 다만, 시장·군수는 이미 설치된 개별방지시설의 효율저하 또는 내구년한 도래 등으로 하천수질 유지상 필요하다고 판단되는 때에는 폐수 종말처리시설을 설치할 수 있다.
2. 농공단지에서 배출되는 오·폐수가 하수종말처리시설에 유입되거나 입주기업체의 공장가동 시기까지 하수종말처리시설의 건설이 확실한 경우. 이 경우에는 농공단지 지정계획서에 시장·군수 또는 구청장의 오·폐수 수용처리계획서를 첨부하여야 한다.

3. 시장 · 군수 또는 구청장이 제36조에 따라 환경성검토를 실시한 결과 총 오 · 폐수 발생량이 1일 150톤 미만인 것으로 추정된 농공단지

② 폐수종말처리시설을 설치하는 농공단지안의 입주기업체는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제51조제1항 및 제2항의 규정에 따라 배수 설비를 설치하여야 한다.

③ 환경부장관은 공영개발 농공단지 또는 전문단지 및 지역특화단지로 개발하는 민간개발 농공단지에 대하여 별표6의 기준에 따라 폐수종말처리시설비를 보조 또는 융자한다.

④ 환경부장관은 제1항제2호에 의하여 농공단지에서 배출되는 오 · 폐수를 하수종말처리시설에 연계처리하는 경우 단지내 집수조에서 하수종말처리시설까지 설치하는 관거의 설치에 소요되는 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

제38조(폐수종말처리시설의 설치 시기 등) ① 시장 · 군수 또는 구청장은 농공단지 지정시 폐수종말처리시설을 설치할 수 있도록 폐수종말처리시설 부지를 확보하여야 한다.

② 시장 · 군수 또는 구청장은 제1항의 규정에도 불구하고 제37조제1항제2호에 따라 폐수종말처리시설의 설치가 면제된 경우에는 이미 확보된 폐수종말처리시설 부지를 산업용지로 분양할 수 있다.

③ 폐수종말처리시설의 설치는 공장가동 시기와 일치되도록 단지조성계획에 반영 하여야 하며, 예산 미확보 등으로 공장가동 시기까지 폐수종말처리시설을 설치할 수 없을 때에는 입주기업체가 공장건축허가를 받기 전에 미리 관련법령에 따라 개별방지 시설을 설치하도록 하여야 한다. 이 경우 확보된 폐수종말처리시설 부지는 산업용지로 분양할 수 있다.

④ 제3항에 따라 개별방지시설을 설치하는 경우에는 오수와 폐수를 병합처리하여야 한다. 다만, 이미 개별방지시설을 설치, 가동하거나 설치허가를 받은 종전의 사업장은 그러하지 아니하다.

제39조(폐수종말처리시설의 증설 등) ① 농공단지의 확장, 입주기업체의 공장의 증설 또는 생산공정의 변경 등으로 기존의 폐수종말처리시설의 용량이 부족할 경우 또는 기존단지에 이미 설치된 개별방지시설의 효율저하 또는 내구연한 도래 등으로 하천수질 유지상 필요하다고 판단되는 경우에는 신규로 폐수종말처리 시설을 신 · 증설할 수 있다.

② 질소 · 인, 난분해성유기물질 등 기존의 폐수종말처리시설로는 적정처리가 어렵다고 인정하는 오염물질을 추가로 처리하기 위하여 폐수종말처리시설을 개선할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 폐수종말처리시설의 설치, 증설 또는 개선 하는 경우의 보조, 융자, 비용부담 등에 대하여는 제37조제3항 및 제40조제2항의 규정을 적용한다.

제40조(폐수종말처리시설의 설치 및 운영 등) ① 시장 · 군수 또는 구청장의 폐수종말처리시설의 설치 및 운영에 관하여는 다음에 정하는 바에 따른다.

1. 폐수종말처리시설은 시장 · 군수 또는 구청장이 운영관리하여야 하며, 필요시 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조제1항 각 호에 해당되는 자에게 폐수종말처리시설을 운영하게 할 수 있다.
2. 시장 · 군수 또는 구청장은 폐수종말처리시설의 운영관리에 필요한 최소 기술인력을 확보하여야 하고, 운영관리에 관한 전문기술 습득을 위하여 환경관련 전문기관에 위탁교육을 실시하여야 한다.
3. 시장 · 군수 또는 구청장은 폐수종말처리시설의 정상가동을 위하여 필요한 경우에는 환경관리공단 또는 환경관련 전문기관에 기술지원을 의뢰할 수 있다.
4. 시장 · 군수 또는 구청장은 입주기업체가 당초 사업계획보다 오염물질을 초과배출하여 폐수종말처리시설의 정상운영에 차질이 없도록 사전에 지도 · 관리하여야 한다.
5. 시장 · 군수 또는 구청장은 폐수종말처리시설의 최종방류수 수질검사를 월2

회 이상 실시하여 검사결과를 "농공단지 조성 및 운영현황 보고"에 포함하여 보고하여야 한다.

6. 시장 · 군수 또는 구청장은 입주예정업체의 미입주, 입주기업체의 도산, 휴 · 폐업, 영세성 등으로 인하여 폐수종말처리시설의 설치비 및 유지관리 비용이 체납되어 처리시설의 정상운영에 지장을 주는 경우에는 그 부족한 비용의 일부를 지방비에서 지원하여야 한다.

② 폐수종말처리시설의 설치 및 운영에 관한 입주기업체의 비용부담 등에 관하여는 다음 각 호를 따른다.

1. 폐수종말처리시설의 시설비 및 부대비는 오 · 폐수를 배출하는 원인자가 다음 기준에 따라 부담하여야 한다.

가. 부담비용: 구조물 시공비, 설계감리비 및 행정경비 등 사업수행 부대비

나. 부과기준: 오 · 폐수량, 오염부하량, 부지분양면적, 건축연면적, 종업원수를 감안하여 시장 · 군수가 입주기업체와 협의하여 작성한 비용부담계획에 의한다.

2. 폐수종말처리시설의 관리 및 운영비는 오 · 폐수를 배출하는 원인자가 다음의 기준에 따라 부담하여야 한다.

가. 부담비용: 인건비, 유지관리비, 사무관리비 등

나. 부과기준: 제1호 나목과 같다.

3. 제1호 및 제2호의 비용은 시장 · 군수가 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제49조에 따른 폐수종말처리시설 기본계획, 동법 제49조의2의 규정에 의한 비용부담계획의 승인을 얻어 이에 따라 부과하여야 한다.

③ 폐수종말처리시설의 조사설계 요율은 제15조의 부지조성 요율을 준용한다.

④ 폐수종말처리시설의 감리는 사업비 규모와 관계없이 건설기술관리법시행령 제50조제1항제1호 파목에 따라 책임감리를 시행하여야 한다.

⑤ 입주기업체는 폐수종말처리시설의 정상운영을 위하여 비용부담 계획에 따라 운영 · 관리비용을 적기에 납부하고 폐수종말처리시설에서 처리가 가능한 오염물질은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조 제8항의 규정에 따라 환경부장관이 고시한 별도배출허용기준 이내로, 동법 시행규칙 별표9의 2호 나목에 따른 페놀류 등 오염물질은 특례지역 배출허용기준 이내로 오염물질을 배출하여야 한다.

제6장 사후관리 · 운영

제41조(농공단지협의회 등) ① 관할구역 내 농공단지의 활성화, 개선 방안 및 지원시책 수립 등 관련 업무를 총괄할 수 있는 전담기구로서 시 · 도지사는 광역농공단지협의회(이하 "광역단위협의회"라 한다)를, 시장 · 군수 또는 구청장은 시 · 군 · 구 농공단지협의회(이하 "기초단위협의회"라 한다)를 각각 구성 · 운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 협의회는 제30조의 규정에 의한 입주기업체협의회 회장으로 구성하며, 대학, 연구소, 중소기업진흥공단, 생산기술연구원 등 지역의 전문가가 산 · 학 · 연 지역혁신 자문활동으로서 참여하고, 회장을 포함한 집행부 구성, 주요 기능 및 운영 등에 관한 세부사항은 협의회에서 자율적으로 정한다.

③ 광역단위협의회 회장 또는 지역혁신 거점별 기초단위협의회 회장을 회원으로 하는 전국농공단지연합회를 구성 · 운영할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 규정에 의한 협의회 또는 연합회의 업무를 처리하기 위하여 사무기구를 둘 수 있다.

⑤ 산업통상자원부장관은 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 협의회의 효율적인 운영과 산 · 학 · 연 연계활동을 원활하게 지원하기 위하여 예산의 범위 내에서 필요한 지원을 할 수 있다.

제42조(입주기업대책위원회) ① 농공단지 입주기업체의 경영애로 타개 및 사고기업으로 인한 부실화 방지 등 농공단지의 건전한 발전을 도모하기 위하여 시 · 군 · 구에 "입주기업대책위원회(이하 "위원회"라 한다)"를 설치할 수 있다.

② 위원회의 구성과 운영은 다음과 같다.

1. 위원회의 구성

가. 위원장: 부시장 또는 부군수, 부구청장

나. 위원: 10인이내(시 · 군 · 구 관계과장, 중소기업진흥공단지부, 신용보증기금지점, 관련금융기관 지점, 업계대표 등으로서 해당기관의 추천을 받은 자)

다. 사무국: 시장 · 군수 · 구청장 또는 위원회의 결정으로 정하는 장소에 설치

2. 성격 및 심의결정

가. 성격: 심의 · 의결기관

나. 개최: 회의개최 사유 발생시

다. 심의결정 : 재적위원 3분의2이상 참여하고 참여위원 3분의2이상 찬성으로 결정

3. 기 능

가. 부실기업 대상여부 심의

나. 경영정상화 지원 또는 사고기업 여부 심의

다. 경영정상화 지원방안 심의

라. 사고기업 대체입주방안 심의

마. 기타 농공단지 활성화방안 심의

제43조(부실기업의 결정) ① 농공단지의 입주기업체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이를 부실기업으로 본다.

1. 3월이상 또는 최근 1년누계 6월이상 휴 · 폐업한 경우

2. 입주계약을 체결한 후 정당한 사유없이 1년내에 공장 등의 건설에 착수하지 아니한 경우

3. 공장등의 준공이 사실상 불가능하다고 인정되는 경우

4. 공장등의 준공후 1년이내에 정당한 사유없이 그 사업에 착수하지 아니하는 경우

5. 무단전매한 경우(사실상 이전된 경우를 포함한다)

6. 최근 6월간 가동율이 50% 미만인 경우

7. 금융기관이 대출금 회수를 위하여 법적절차를 진행하고 있는 업체

8. 경매 기타 법률의 규정에 의하여 처분된 경우

9. 입주계약을 해지한 경우

10. 입주기업체가 위원회에 심의를 요청하는 경우

11. 기타 관리기관이 정상가동에 문제가 있다고 판단하여 위원회에 심의를 요청하는 경우

② 제1항에 따른 부실기업은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 경영정상화 대상기업: 부실기업중 최소의 지원으로 경영정상화가 가능하다고 위원회에서 심의 · 선정한 기업

2. 사고기업: 회생이 어려워 기업대체가 필요하다고 위원회에서 심의 · 선정한 기업

③ 부실기업 심의신청대상은 다음 각 호와 같다.

1. 업체신청: 부실기업 범위에 해당되는 기업으로서 위원회의 심의를 거쳐 지원 조치 등을 희망하는 업체

2. 직권신청

가. 관리기관(관리권자)이 심의를 요청하는 기업

나. 지원기관이 심의를 요청하는 기업

다. 기타 부실기업 범위에 해당되는 기업으로서 사무국이 심의 · 상정한 기업

④ 시장 · 군수 또는 구청장은 위원회에서 심의 · 결정한 사항에 대하여는 해당기업 및 지원기관 등 관련기관에 통보하여야 하며, 통보받은 해당기업 및 관련기관은 행정처리 및 금융지원 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

제7장 보칙

제44조(경영정상화 지원) 중소기업진흥공단은 경영애로 타개 및 부실화 예방이 필요하다고 판단되는 기업에 대하여는 제23조제1항의 예산범위 내에서 경영정상화자금을 지원할 수 있다.

제45조(대체입주 지원등) ① 중소기업진흥공단은 대체입주기업에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 시설 · 운전자금을 제23조에 따라 지원할 수 있다. 다만, 종전 기업체에 대한 지원자금 잔액을 승계하는 경우에는 금융한도내에서 승계금액을 차감한 범위내에서 추가 지원할 수 있다.
2. 휴 · 폐업공장의 기계설비등에 대한 전문기술자의 무료점검 지원

② 시장 · 군수 또는 구청장은 위원회의 결정에 따라 대체입주기업체를 선정하되 다음 각 호의 경우에는 우선 선정할 수 있다.

1. 농공단지안의 입주기업체가 인수 · 합병을 원할 때
2. 계열화 또는 협동화 사업으로 연계활용코자 할 때
3. 농공단지가 소재한 행정구역안에서 생산되는 원자재를 우선 사용하는 기업
4. 시장 · 군수가 지역발전에 기여한다고 판단되는 기업에 인수 · 합병을 원할 때

③ 시장 · 군수는 대체입주기업에 산업용지를 수의계약으로 분양할 수 있다.

④ 지원기관은 위원회에서 심의 · 의결하여 통보한 지원요청에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 하고, 협조요청 사항 중 자체처리가 가능한 분야는 신속히 조치하고 그 결과를 위원회에 통보하여야 하며, 지원요청받은 사항 중 다른 기관의 소관에 대하여는 위원회의 결정사항임을 알린 후 협조사항을 연계하여 처리하여야 한다.

⑤ 위원회의 심의결정에 이의가 있는 부실기업, 기타 관련기관은 위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

⑥ 휴폐업공장에 대체입주하는 기업에 대하여는 관련법령의 규정에 따라 신규입주기업과 동일하게 관련 조세를 감면한다.

제46조(중앙부처 보고 등) ① 시 · 도지사 등은 다음 각 호에 따라 관계중앙행정기관에게 보고하여야 한다.

1. 시 · 도지사는 농공단지 지정승인일로부터 10일이내 농공단지 지정내용을 농림축산식품부 또는 해양수산부, 산업통상자원부, 환경부, 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
2. 시 · 도지사는 별지 제4호서식에 따라 매분기말 익월 15일까지 농공단지 조성 및 운영현황을 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. 산업통상자원부장관은 시 · 도의 자료를 취합하고 분기별로 전국농공단지 현황자료를 작성하여 농림축산식품부 · 해양수산부 · 국토교통부 등 관련부처에 통보하여야 한다.
3. 중소기업진흥공단은 매분기말 다음달 15일까지 사업성 검토결과 및 자금지원 실적을 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.
4. 한국농어촌공사 등 사업시행자는 매분기말 다음달 15일까지 조성사업 진도를 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

② 시 · 도지사는 농공단지 개발시책의 일관성유지, 농공단지의 활성화를 위하여 농공단지의 지정, 개발, 관리 및 농어민 취업확대 등과 관련한 시장 · 군수 또는 구청장의 업무를 조정하고 종합적인 지원방안 등을 강구하여야 한다.

제47조(실태조사) ① 산업통상자원부장관은 농공단지의 지정, 개발, 관리 등에 필요한 농공단지 실태조사 업무를 총괄하고, 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관, 국토교통부장관, 환경부장관 등 관계중앙행정기관의 장은 이에 긴밀히 협조하여야 한다.

② 산업통상자원부장관은 농공단지 실태조사에 필요한 사항을 정하여 전산시스템을 구축하고, 시장 · 군수 또는 구청장은 매 반기말 기준으로 그 다음달 10

일까지 농공단지 현황을 입력하여야 한다.

③ 시 · 도지사는 제3항에 따른 실태조사를 위하여 중소기업진흥공단, 한국농촌공사의 기술적, 전문적 사항 등의 협조가 필요한 경우에는 구체적인 사항을 명시하여 협조요구할 수 있으며, 해당 기관은 이에 성실히 응하여야 한다.

④ 산업통상자원부장관(지역특화단지의 경우 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관을 포함한다)은 단지의 가동상황, 입주기업의 애로사항 등을 파악하기 위하여 관계행정기관의 소속공무원 및 중소기업진흥공단 등 유관기관과 함께 현지 실태조사반을 구성하고 단지현황 및 기업애로사항을 파악하게 할 수 있다.

제48조(권한의 위탁) 이 지침에 따른 산업통상자원부장관의 권한 및 의무 중 일부를 다음 각 호와 같이 위탁한다.

1. 제46조제1항제2호: 한국산업단지공단
2. 제47조제2항: 중소기업진흥공단

제49조(포상) 산업통상자원부장관은 농공단지 개발, 관리시책의 원활한 추진을 위하여 매년 지방자치단체 및 유관기관의 농공단지 업무 담당자에 대하여 적정한 규모의 포상을 실시할 수 있다.

제49조의2(교육실시) 산업통상자원부장관은 시 · 도 및 시 · 군 · 구 농공단지 담당공무원에 대하여 농공단지 관리 등과 관련한 교육을 실시할 수 있다.

제50조(종합정보망 운영) 중소기업진흥공단은 홈페이지에 「농공단지입주정보센터」 사이트(www.sbc.or.kr)를 운영하고 동 사이트가 농공단지에 관한 종합적인 정보망이 될 수 있도록 내실화를 기해야 하며, 시 · 군 · 구의 담당공무원은 관내 농공단지의 관련 자료가 항상 현행화 되도록 노력하여야 한다.

제51조(재검토기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2016-901호, 2016.12.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침 별표 및 서식

[별표 1] 농어촌지역의 구분

구 분	일 반 농 어 촌	추가지원농어촌	우선지원농어촌
강 원 도	원주시(1)	강릉시, 춘천시, 삼척시, 횡성군(4)	속초시, 태백시, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군, 홍천군, 평창군, 정선군, 영월군, (12)
충청북도	충주시, 음성군, 진천군, 청원군(4)	제천시, 단양군, 괴산군, 보은군, 옥천군, 영동군 증평군(7)	-
충청남도	천안시, 서산시, 아산시, 당진군, 연기군(5)	논산시, 공주시, 보령시, 예산군, 홍성군, 부여군, 서천군, 금산군, 계룡시(9)	태안군, 청양군(2)
전라북도	군산시, 익산시(2)	김제시, 정읍시, 남원시, 완주군(4)	부안군, 고창군, 임실군, 순창군, 무주군, 진안군, 장수군(7)
전라남도	광양시(1)	순천시, 나주시, 무안군, 여수시, 영암군, 장성군, 담양군, 곡성군, 완도군 (9)	영광군, 함평군, 화순군, 장흥군, 보성군, 강진군, 해남군, 고흥군, 구례군, 진도군, 신안군(11)
경상북도	경산시, 경주시, 포항시, 구미시, 칠곡군(5)	김천시, 안동시, 영주시, 영천시, 문경시, 상주시, 성주군, 고령군(8)	예천군, 의성군, 군위군, 봉화군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 청도군, 울릉군(10)
경상남도	김해시, 거제시, 창원시, 마산시, 함안군, 양산시 (6)	진주시, 사천시, 통영시, 밀양시, 창녕군, 하동군, 고성군, 합천군(8)	거창군, 함양군, 산청군, 의령군, 남해군(5)
제 주 도	-	제주시(1)	서귀포시 (1)
합 계	24 (17시, 7군)	50 (25시, 25군)	48 (3시, 45군)

비고 : 시·군의 공업집적도, 재정자립도, 공장면적 등에 따라 대상지역을 구분하며, 농어촌지역의 유형구분에 따라 단지조성비를 차등 지원(수도권 정비계획법상 수도권 지역은 단지조성비 지원 제외)

[별표 2] 부지조성비 지원

(1) 의무공종 내용(국비보조 교부조건)

용 도 별			세 부 공 종 내 용
부지조성	용 지 취 득 비		토지보상비, 지상물 보상비(공동이용시설용지 포함)
	단 지 시 공 비		- 정지토공, 사면보호, 집수탱크, 외곽울타리, 단지내 도로 · 수도관로, 단지내 하수시설, 공동이용시설(위락시설등) · 단지내 구조물, 조경, 시공중 발생이자등
	부대시설	진 입 도 로	단지진입도로 편입토지의 용지매수비, 도로포장 및 구조물등
		공동이용건축물	종사원 1,000명당 330㎡이내
		전력, 통신, 용수, 기 타 시 설	단지까지 전력인입, 통신관로, 단지외 용·배수시설, 가로등 용수 개발(또는 상수도 인입), 용배수시설 이설 등
		기 타	측량설계비, 공사감독비, 관리비, 잡지출, 문화재조사비

(2) 농어촌지역별 지역특화단지에 대한 조성비 지원

(단위 : 천원/3.3058㎡)

구 분	일반농어촌	추가·우선 농어촌
· 국비보조	30	70
· 지방비보조	10	10

1) 국비보조금 교부조건에 의해 기존의 부지조성 공종을 포함
2) 지원대상면적은 부대시설면적을 포함한 면적으로 함
3) 잔여소요는 지방비융자(기채)로 충당함
4) 단지조성비의 집행은 지방비, 국비 순으로 함

[별표 3] 조사설계 및 시공감리 요율

(1) 부지조성

- 요율산출기준 : 공사비×해당요율 = 조사설계비 또는 시공감리비
- 요율체계

(단위 : %)

공 사 비	기본계획	실시설계	시공감리	계	비 고
20억원미만	1.78	2.75	1.53	6.06	- 공사비라 함은 재료비(관급자재 포함), 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤의 합계를 말함(부가가치세를 제외함)
20억-30억원미만	1.72	2.65	1.48	5.85	
30억-50억원미만	1.69	2.60	1.45	5.74	- 공사비 중간의 요율은 직선보간법으로 산정한다.
50억-100억원미만	1.65	2.53	1.41	5.59	
100억원초과	1.60	2.45	1.37	5.42	- 물가변동 및 설계변동 등으로 공사비가 증감되는 경우의 시공감리비는 다음과 같이 산출함. · 공사비 = 변경공사비/낙찰율 · 낙찰율 = 계약금액/예정가격

1) 기본계획과 실시설계를 동시에 발주하는 경우에는 해당 실시설계요율의 1.4배를 적용한다.
2) 시공감리의 업무범위 및 방법은 엔지니어링사업 대가기준에 의한다.

(2) 공동이용 건축물

- 건축설계, 감리 및 기타 업무 대가의 산정은 건축사용역의범위와대가기준(건설교통부공고)에 의한 관련업무의 산정기준 및 대가요율을 준용한다.

[별표 4] 삭제

[별표 5] 폐수배출관련 업종

한국표준산업분류	업종별 품목분류
	<염색 및 가공업>
13401	솜 및 실 염색가공업
	<가죽, 가방 및 신발제조업>
15110	원피가공 및 가죽 제조업
	<석유정제품 제조업>
19210	원유 정제처리업
	<화합물 및 화학제품 제조업>
20111	석유화학계 기초화학물질 제조업
20119	기타 기초유기화학물질 제조업
20129	기타 기초무기화학물질 제조업(우라늄광 및 토륨 등의 방사성 물질을 혼합·배합·농축하는 경우는 제외)
20131	무기안료 및 기타금속산화물 제조업
20132	합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업
20302	합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
	<의약품 제조업>
21101	의약용 화합물 및 항생물질 제조업
	<기타 화학제품 제조업>
20421	일반도료용 및 관련제품 제조업
20494	화약 및 불꽃제품 제조업(성냥제조의 경우는 제외)
20499	그외 기타 분류안된 화학제품(방향유 및 관련제품 제조의 경우는 제외)
	<제1차 금속산업>
24111	제철업
24112	제강업
24121	열간 압연 및 압출제품 제조업
24122	냉간 압연 및 압출제품 제조업
24123	철강선 제조업

24132	강관 제조업
24191	도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업
24199	그외 기타 1차 철강 제조업(열간 또는 냉간제품이 아닌 기타 형강, 단공강재, 용접형강 제조의 경우는 제외)
24211	동 제련, 정련 및 합금 제조업
24213	연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업
24219	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업(우라늄 제련 및 정련의 경우는 제외)
24221	동 압연, 압출 및 연신제품 제조업
24222	알루미늄 압연, 및 연신제품 제조업
24229	기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업
24290	기타 제1차 비철금속 산업
	<기타>
25922	도금업
26221	인쇄회로기판 제조업

비고 : 농공단지하류의 하천 등이 조수의 영향등으로 상수원수나 농업용수로 이용할 수 없는 경우 등에는 동 규정을 완화하여 적용할 수 있다.

[별표 6] 폐수종말처리시설비 지원기준

일 반 농 어 촌			추가지원농어촌		우선지원농어촌
합 계	보 조	융 자	보 조	융 자	보 조
100	50	50	70	30	100

1) 융자재원이 부족할 경우에는 지방자치단체의 기채등으로 충당
2) 융자조건은 환경부장관이 기획재정부장관과 협의하여 정한다.

[별지 제1호의서식] (제13조 관련)

지역특화단지 조성 예산 및 자금(국비) 요구내역

(단위 : 천원)

농공단지명	지정승인일	실시계획승인일	부지조성			예산재배정액(당해년도)	예산 및 자금배정요구액				비고
							전년도까지배정액	(당해)년도			
			착공일	공정(%)	준공예정일			기배정액	금회요구액	소계	
계											

[별지 제2호의서식] (제14조 관련)

지역특화단지 조성사업비 정산내역

가. 총괄

(단위 : 천원)

농공단지명			예 산 현 액			집 행 액									잔액(불용액)		
						합 계			실 집 행 액			이 월 액					
농공단지명	지정년월	면적(평)	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비

[별지 제3호의서식] 삭제

[별지 제4호의서식](**제46조** 관련)

(　　)농공단지 조성 및 운영현황

(단위 : 백만원, 천㎡)

<table>
<tr><td>단 지 명</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td>소 재 지</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">관리기관</td><td colspan="4">기 관 명</td><td colspan="4">담 당 과</td><td colspan="4">전 화 번 호</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">지정개요</td><td rowspan="2">지정일
및
착공일</td><td rowspan="2">준공일</td><td rowspan="2">농어촌
구 분</td><td colspan="6">부지조성 사업비</td></tr>
<tr><td>계</td><td>국 비
보 조</td><td>국 비
융 자</td><td>지방비
보 조</td><td>지방비
융 자</td><td>자부담</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">분양현황
(천㎡)</td><td>지정면적</td><td>조성면적</td><td>분양대상
면 적</td><td>분양면적</td><td colspan="2">미분양면적</td><td colspan="2">분양률</td><td colspan="2">분양가</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">원/㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입주현황</td><td>입주계약
업 체 수</td><td>입주업체수
(A=B+C)</td><td>가동
(B)</td><td>휴·폐업
(C)</td><td colspan="2">건설중</td><td colspan="2">미착공</td><td colspan="2">단지
가동률
(B/A)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>휴업현황
(업체수)</td><td></td><td>휴업사유</td><td colspan="10">①　　③
②　　④</td></tr>
<tr><td>폐업현황
(업체수)</td><td></td><td>폐업사유</td><td colspan="10">①　　③
②　　④</td></tr>
<tr><td>장기
미착공[1)]</td><td>기업수</td><td colspan="3"></td><td>면적(천㎡)</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">입주업종</td><td>음식료</td><td>섬유·의복</td><td>목재·종이</td><td>석유화학</td><td>비금속</td><td>1차금속</td><td>조립금속</td><td>전기·전자</td><td>운송장비</td><td>기타</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">형 태 별</td><td>계</td><td colspan="2">수도권 이전</td><td>대도시 이전</td><td>기타 이전</td><td colspan="3">분공장</td><td colspan="2">창 업</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">고용인원</td><td rowspan="2">계</td><td colspan="3">현 지 인</td><td rowspan="2">외지인</td><td rowspan="2">남</td><td colspan="2" rowspan="2">여</td></tr>
<tr><td>농 가</td><td colspan="2">비 농 가</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">생 산 및
수출현황</td><td colspan="4">생 산 (백만원)</td><td colspan="5">수 출 (천불)</td></tr>
<tr><td>년 간</td><td colspan="2">당분기 실적</td><td>누계 실적</td><td>년 간</td><td colspan="2">당분기 실적</td><td colspan="2">누계 실적</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">폐수종말
처리시설
및
지원시설</td><td colspan="2">폐수종말처리장</td><td colspan="2">근로자 APT</td><td colspan="2">기 숙 사</td><td colspan="2">탁아소 및 유치원</td></tr>
<tr><td>처리용량</td><td>총사업비</td><td>세대수</td><td>수용인원</td><td>세대수</td><td>수용인원</td><td>세대수</td><td>수용인원</td></tr>
<tr><td>㎥/일</td><td>백만원</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">단지 관리기관(관리사무소,
협의회, 협회 등)</td><td colspan="3">주소 :</td><td colspan="4">전화번호 :</td><td>인원수 :</td></tr>
</table>

1) 입주계약 체결 후 정당한 사유없이 2년(2009.8.7 이전에 입주계약을 체결한 입주업체의 경우 3년으로 본다) 내에 공장 및 건축물과 그 밖의 시설의 건설에 착수하지 아니한 경우

산업단지 관리지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····1
제2조 (적용대상) ····1

제2장 산업단지의 관리

제3조 (산업단지관리공단 등의 설립 및 관리) ····1
제4조 (산업단지관리의 전문화 등) ····1
제5조 (산업시설구역에서 제조업외 업종에 대한 기준건축면적률 등) ····2
제6조 (산업용지의 용도별 구역) ····2
제7조 (입주업종 및 입주자격) ····2
제7조의2 (업종 특례지구의 지정 및 운영) ····3
제7조의3 (뿌리산업의 입주지원) ····4
제8조 (산업용지의 용도별 구역 변경에 따른 지가상승 분의 기부) ····4
제9조 (입주계약 시기 등) ····5
제10조 < 삭 제 > ····6
제11조 (산업용지 등의 처분제한 등) ····6
제11조의2 (산업용지의 분할 기준) ····7
제12조 (산업단지 지원시설의 목적외 이용) ····7
제13조 (산업시설구역의 임대사업 관리) ····7
제14조 (지원시설구역의 임대사업 등) ····7
제15조 (산업단지 운영위원회) ····7
제16조 (안전관리 등의 지도) ····8
제17조 (산업단지 관리에 관한 보고) ····8
제18조 (입주기업체의 관리) ····8
제19조 (산업단지의 구조고도화사업 등) ····9

제3장 보 칙

제20조 (산업단지 브랜드 명칭) ····9
제21조 (교육실시) ····9
제22조 (재검토기한) ····10
부 칙 ····10

산업단지 관리지침

〔시행 2020.8.13.〕〔산업통상자원부고시 제2020-129호, 2020.8.13., 일부개정〕

제1장 총 칙

제1조(목 적) 이 지침은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제32조에 따라 산업단지의 관리에 관한 기본적인 사항과 같은 법(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)의 시행을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 지침은 법 제2조제14호에 따른 산업단지에 적용한다. 다만, 「농공단지의 관리지침(농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침)」에 관하여는 따로 정하여 고시한다.

제2장 산업단지의 관리

제3조(산업단지관리공단 등의 설립 및 관리) ① 법 제30조제1항에 따른 산업단지의 관리권자(이하 "관리권자"라 한다)가 법 제31조제2항에 따른 산업단지관리공단(이하 "관리공단"이라 한다) 또는 입주기업체협의회(이하 "협의회"라 한다)의 설립을 인가하는 때에는 해당 관리공단 또는 협의회가 「민법」 제32조에 따른 법인이어야 한다.

② 법 제31조제2항에 따른 관리공단 또는 협의회의 설립, 관리에 관하여는 법·영·규칙 및 이 지침에서 정한 것을 제외하고는 「산업통상자원부장관 및 그 소속청장의 주관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」을 준용한다.

③ 관리권자는 동일한 산업단지에 관리공단과 협의회가 중복하여 설립되지 않도록 하여야 한다.

제4조(산업단지관리의 전문화 등) ① 관리업무는 법·영·규칙 및 이 지침이 정하는 범위에서 법 제30조제2항에 따른 관리기관(이하 "관리기관"이라 한다)이 수행하는 것을 원칙으로 한다.

② 관리권자는 법 제31조제2항에 따라 관리공단 또는 협의회의 설립을 인가하였을 때에는 「지방자치법」 제104조 또는 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 관리업무를 해당 관리기관에 위탁하여야 한다.

③ 관리권자가 제2항에 따라 관리업무를 관리기관에 위탁하는 때에는 영 제37조의2에 따라 업무위탁의 범위를 정하여 그 내용을 고시하여야 한다. 다만, 관리기본계획에 그 내용을 반영한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 관리권자는 산업단지 관리의 전문화와 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우에는 산업단지 관리에 관한 능력과 경험이 풍부한 관리공단 또는 법 제45조의9에 따라 설립된 한국산업단지공단을 지정하여 신규 지정 산업단지 등에 대한 관리업무를 수행하게 할 수 있다.

⑤ 「공업배치 및 공장설립에 관한 법률 시행령(대통령령 제16532호)」 시행 이전에 국가산업단지의 관리업무를 수행하던 관리공단에 한하여, 한국산업단지공단은 해당 국가산업단지의 영 제5조제1항에 따른 관리업무(같은 항 제1호 및 제7호의 업무는 제외한다)를 5년 단위의 위수탁계약을 체결하여 재위탁할 수 있다. 단, 이 경우 다음 각 호의 요건을 충족하여야 하며, 위수탁계약을 갱신 시에도 이와 같다.

1. 관리공단의 재위탁 요청이 있을 것
2. 관리공단에게 해당 국가산업단지의 관리능력 및 관리에 소요되는 재정자립계획이 있을 것
3. 산업통상자원부장관의 승인이 있을 것

제5조(산업시설구역에서 제조업외 업종에 대한 기준건축면적률 등) ① 법 제12조제1항에 따라 준용되는 사업부지면적은 건축물이 설치되었거나 설치될 부지의 수평투영면적으로 한다.

② 법 제12조제1항에 따라 준용되는 사업건축물등의 면적은 다음 각 호의 면적을 합산한 면적으로 한다.

1. 사업부지 안의 건축물 각 층의 바닥면적

2. 사업부지 안에 설치된 기계·장치, 그 밖에 공작물로서 건축물의 외부에 설치된 것의 수평투영면적

③ 법 제12조제2항에 따른 업종별 기준건축면적률은 다음과 같다.

1. 업종별 기준건축면적률 : 〔별표1〕

2. 〔별표1〕에 명시되지 않은 제조업 외 업종의 기준건축면적률 : 40%

④ 입주기업체의 사업계획서에 건축물이 없는 부지의 활용계획이 있는 경우로서 지역경제 활성화를 위하여 관리기관이 필요하다고 인정할 때에는 제3항에도 불구하고 관리권자의 승인을 받아 100분의 20 범위 내에서 기준건축면적률을 완화하여 적용할 수 있다. 다만, 완화된 기준건축면적률이 법 제8조제2호에 따른 기준공장면적률 중 최고비율에 미달하여서는 아니된다.

⑤ 법 제12조제2항에 따라 준용되는 기준사업건축면적은 다음의 계산식에 따라 산출한다.

· 기준사업건축면적=사업부지면적×기준건축면적률

⑥ 법 제38조제3항에 따라 입주계약을 체결한 입주기업체의 부대시설 범위에 관하여는 규칙 제2조를 준용한다.

제6조(산업용지의 용도별 구역) ① 삭제

② 관리권자는 용도별 구역 및 영 제43조에 따른 산업시설구역의 세부용도 또는 복합용도를 정할 경우에는 이를 관리기본계획에 반영하여 고시하여야 한다. 이를 변경할 경우에도 또한 같다.

③ 관리기관은 산업단지의 용지 중 용도별 구역에 따른 공공시설구역을 제외한 녹지구역을 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조제1호에 적합하게 관리하여야 한다.

④ 삭제

⑤ 영 제43조제5항제3호에 따라 부수적으로 추가되는 업종은 관리기관이 특별히 인정하는 경우를 제외하고는 그 건축면적이 총건축 연면적의 3분의 1을 초과할 수 없다.

⑥ 영 제43조제4항에 따른 업종배치계획시 다음 각호에 해당하는 경우로서 입주기업체의 조업 또는 안전에 지장을 줄 수 있다고 관리기관이 인정하는 때에는 통합배치 대상에서 제외한다.

1. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 2에 의거 특정대기유해물질 배출시설이 있는 경우

2. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 3에 의거 특정수질유해물질 배출시설이 있는 경우

3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조에 의거 도시·군계획시설로 분류되는 경우

4. 「유해화학물질관리법 시행령」 별표 2에 의거 사고대비물질을 제조·취급하는 사업장의 경우

제7조(입주업종 및 입주자격) ① 법 제33조제5항에 따른 관리기본계획 중 입주업종 및 입주자격에는 법 제3조에 따른 산업집적활성화 기본계획을 반영하여야 한다.

② 관리권자는 영 제6조제7항에 따라 입주자격을 승인할 때에는 승인하려는 면적이 법 제33조제5항제1호에 따른 산업단지관리기본계획 총면적의 3퍼센트를 초과하지 아니하는 범위에서 하여야 한다.

③ 산업단지 안전관리상의 이유로 소방서, 응급 구조시설 등 안전시설이 공공

시설구역외 구역에 입주하려는 경우에도 영 제6조제7항을 적용할 수 있다. 다만, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지개발계획, 같은 법 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 변경이 필요한 경우에는 관계 법령을 준수하여야 한다.

④ 삭제

⑤ 산업통상자원부장관은 제1항 내지 제3항에도 불구하고 수도권지역에 소재하는 공장의 합리적 배치, 공장의 지방이전촉진 및 지역간의 공장의 균형있는 배치를 위하여 필요한 경우에는 산업단지의 일부지역에 입주할 업종을 정하여 해당 관리기관의 장에게 그 업종의 입주를 하게 할 수 있다.

⑥ 규칙 제34조의2제5호에서 "원자재 공급사업 및 폐기물처리업으로서 관리지침으로 정하는 사업"이란 산업단지를 조성하기 위하여 준공인가 전(前)까지 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항에 따른 공기업 및 준정부기관, 「지방공기업법」 제3조제1항에 따른 지방공기업이 운영하는 사업을 말한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 입주업종은 특별한 사유가 없으면 한국표준산업분류 중 중분류(2단위)로 한다.

제7조의2(업종 특례지구의 지정 및 운영) ① 관리기관은 지역경제 활성화 또는 산업단지의 효율적 활용이 필요하다고 인정하는 경우 영 제6조제5항 각 호 외의 단서 규정에 따라 제한업종을 제외한 모든 산업이 입주할 수 있는 구역(이하 '특례지구' 라 한다)을 포함하여 관리기본계획을 수립·변경할 수 있다. 이 경우 관리권자로부터 관리업무를 위임 또는 위탁받은 관리기관은 법 제33조제1항 후단을 준용한다.

② 관리기관이 제1항에 따른 관리기본계획의 수립·변경을 하려는 경우 해당 특례지구는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 다만 해당 산업단지에서 특례지구의 총 지정 면적의 합은 해당 산업단지 관리기본계획에서 정하는 산업시설구역의 면적에서 100분의 30을 초과할 수 없다.

1. 해당 산업단지 산업시설구역의 총 면적에서 다음 각 목으로 구분하여 정하는 최소 면적 이상일 것

가. 국가산업단지: 100분의 5 또는 30만㎡

나. 그 외 산업단지: 100분의 10 또는 5만㎡

2. 제1호의 면적에 해당하는 산업용지가 서로 연접(도로·구거 등으로 연접하여 분리된 경우를 포함한다)하여 있을 것

3. 특례지구에 포함하려는 산업용지 소유자 전원의 동의가 있을 것

③ 제1항에 따른 관리기본계획의 수립·변경은 다음 각 호로 구분한 절차에 따르며, 제2호의 특례지구의 지정에 관한 심사의 기준에는 입지의 적정성, 신청기업(군)의 경영정보, 특례지구에 대한 사업계획 및 재원확보 방안 등을 포함하여야 한다. 이 경우 제15조에 따른 운영위원회 등의 자문이나 심의를 거칠 수 있다.

1. 특례지구 지정 요청 접수: 매년 3월 1일부터 해당 월의 말일까지

2. 특례지구 지정 심사: 매년 4월 1일부터 해당 월의 말일까지

3. 관리기본계획의 수립 및 변경(관리기관이 관리권자가 아닌 경우 승인의 요청까지 포함): 매년 5월 1일부터 해당 월의 말일까지

4. 관리권자의 검토 및 승인: 제3호에 따른 요청을 받은 날로부터 30일 이내

④ 입주기업체 등이 제3항제1호에 따라 특례지구의 지정을 요청하려면 특례지구 지정 신청서(별지 제4호 서식)와 다음 각 호의 사항이 기재된 운영계획서(별지 제5호 서식), 특례지구가 예정된 산업용지 소유자의 지구지정에 관한 동의서(별지 제6호 서식)를 관리기관에 제출하여야 한다.

1. 특례지구의 위치·범위 및 면적 등에 관한 사항

2. 특례지구의 지정 목적 및 필요성

3. 입주(예정) 기업체 또는 유치 예정 업종 등에 관한 사항

4. 특례지구 활성화를 위한 운영방안

5. 연차별 시설물의 설치·운영 계획

6. 도로·상수도 등 기반시설에 관한 계획(필요시 재원조달계획 포함)

7. 기타 특례지구 관리 운영에 필요한 사항

⑤ 관리기관은 제3항제1호에 따라 지정 신청을 받은 지역 모두가 같은 항 제2

호에 따른 심사결과, 특례지구 지정이 부적합하거나 불필요한 경우라고 인정하는 경우에는 특례지구의 지정에 관한 협의대상 지역 및 기업군을 선정하지 아니할 수 있다.

⑥ 관리기관은 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 또는 신산업 및 융복합 산업의 입주촉진이나 국민경제상 필요하다고 인정하는 때에는 제3항에도 불구하고 지정 요청이나 심사를 거치지 아니하고 제1항에 따른 관리기본계획을 변경할 수 있다.

⑦ 입주기업체 등은 지정된 특례지구에서 제4항제1호부터 제3호까지 규정하고 있는 사항 중 어느 하나의 변경이 필요한 경우 특례지구의 변경지정을 관리기관에 요청할 수 있으며, 그 요건 및 절차와 시기 등은 제2항부터 제4항을 준용한다.

⑧ 관리기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특례지구의 전부 또는 일부에 대하여 지정을 해제하는 내용으로 관리기본계획을 변경할 수 있으며, 관리권자로부터 관리업무를 위임 또는 위탁받은 관리기관은 법 제33조제1항 후단을 준용한다. 이 경우 관리기관은 특례지구 내 입주기업체 등 이해관계인의 의견을 청취하여야 한다.

1. 관리권자의 요청이 있는 경우(관리기관이 관리권자가 아닌 경우)
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
3. 특례지구 지정 후 3년 이내 시설물의 건설에 착수하지 않거나 5년 이내 지정면적의 100분의 20 이상 시설물이 착공되지 아니한 경우
4. 특례지구 지정 후 7년 이내에 사업계획에 따른 시설물의 설치를 완료하지 못한 경우
5. 특례지구 지정요건 등을 위반하였으나 시정이 불가능한 경우

⑨ 제8항에 따라 특례지구의 지정이 해제된 경우 그 해제 전 입주계약을 체결한 입주기업체(동일한 업종의 사업영위를 위해 이를 양수·임차한 자를 포함한다)는 당초 입주계약에 따른 사업을 계속해서 영위할 수 있다.

제7조의3(뿌리산업의 입주지원) ① 관리권자 및 관리기관은 산업단지에 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제2조에 따른 뿌리산업(이하 "뿌리산업"이라 한다)을 집적화할 수 있도록 노력하여야 한다.

② 관리기관은 뿌리기업(뿌리산업을 영위하는 기업을 말한다. 이하 같다)이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 「대기환경보전법」, 「화학물질관리법」 등 환경 관련 법령의 기준을 충족하는 경우 인근 기업체의 조업에 지장을 주지 않는 범위에서 그 입주를 원칙적으로 허용하여야 한다. 다만, 지역별 산업생태계 및 주력 업종과의 전·후방관계를 고려한 결과 뿌리기업의 입주가 바람직하지 못하다고 관리권자가 판단하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 뿌리산업이 관리기본계획의 입주가능업종에 포함된 경우 관리권자는 해당 산업단지에 뿌리산업 집적을 위한 별도의 공간을 지정하고 운영할 수 있다. 이 때 관리권자는 이러한 사항을 관리기본계획에 반영하여야 한다.

④ 지역별 산업생태계의 발전과 주력업종과의 연계를 위하여 뿌리산업의 집적화가 필요한 산업단지의 경우 산업통상자원부장관은 제7조제1항 및 같은 조 제2항에도 불구하고 입주가 필요한 뿌리산업 업종을 정하여 관리기관의 장에게 해당 산업단지 일부지역에 그 업종의 입주를 권고할 수 있다.

제8조(산업용지의 용도별 구역 변경에 따른 지가상승 분의 기부) ① 영 제43조의2제1항 후단에 따른 감정평가업자는 「국유재산법 시행령」 제2조에 따라 출자된 주식회사 한국감정원 또는 「부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률」 제40조에 따라 설립된 한국감정평가협회에서 추천한 감정평가법인(같은 법 제28조에 따라 설립된 감정평가법인을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 중에서 관리기관이 관리권자의 승인을 받아 선정한 기관으로 한다. 다만, 총 감정평가업자 선정기관 중 2분의1(소수점 이하 버림)은 산업용지의 소유자가 관리권자의 승인을 받아 선정한 감정평가법인으로 할 수 있다.

② 산업용지의 소유자는 지가상승 분에 대한 감정평가가 완료되면 다음 각 호의 사항을 적은 기부서 및 관련서류를 작성하여 관리기관에 제출하여야 한다.

1. 기부자의 회사명 · 대표자 성명 및 주소

2. 기부의 목적 · 시기 및 이행방법

3. 기부할 산업용지 또는 시설의 표시 · 평가가격 · 명세서 · 소유권증명서 · 지적공부 및 도면

4. 이행각서 등 이행확약에 필요한 서류

③ 관리기관은 제2항에 따른 기부서를 검토한 결과 그 내용이 미흡하다고 판단되는 경우에는 그 산업용지 소유자에게 기부서의 보완을 요구할 수 있다.

④ 관리기관은 제2항 및 제3항에 따른 기부서 및 보완의 내용이 타당하다고 인정되면 그 기부서와 관리기관의 의견을 적은 의견서 등을 관리권자에게 제출하여야 한다.

⑤ 영 제43조의2제1항에 따른 지가상승 분의 기부범위는 100분의 50으로 한다.

⑥ 관리권자는 제5항에 따른 기부범위에서 영 제43조의2제3항에 따른 공공시설 설치비용(지가가 상승한 산업용지의 소유자가 최종적으로 부담하는 공공시설 설치비용을 말한다. 이하 이 조에서 "공공시설 설치비용"이라 한다)을 지가상승분의 100분의 25를 한도로 공제하고 남은 범위에서 기부받을 수 있다. 다만, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조제1항에 따른 실시계획승인권자(이하 이 조에서 "실시계획승인권자"라 한다)가 관리권자와 협의한 경우에는 지가상승분의 100분의 50까지 공제할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 기부범위에서 공공시설 설치비용을 공제할 경우 관리권자는 실시계획승인권자와 공공시설 설치비용 및 지가상승 분을 공동으로 산정하기 위한 협의를 진행하여야 하며, 그 협의 결과에 따라 공공시설 설치비용의 부담 규모 및 지가상승 분의 기부 범위를 결정하여야 한다. 이 경우 산정 절차는 제1항 및 영 제43조의2의 규정에 따르며, 제1항에 따라 감정평가업자를 선정할 때 관리권자 및 관리기관은 실시계획승인권자와 협의하여야 한다.

⑧ 제6항에 따라 기부범위에서 공공시설 설치비용을 공제할 경우 관리기관은 해당 공공시설 설치의 원인이 되는 개발계획 변경이 있은 후 3개월 이내에 관리기본계획 변경을 신청하여야 한다.

⑨ 제1항 및 제2항에 따른 감정평가에 소요되는 비용은 감정평가업자를 선정한 자가 부담하되, 추후 정산하여 지가상승분에서 공제한다. 이 경우 감정평가에 따른 수수료는 국토교통부장관이 고시한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제3조에 따른 상한액을 초과할 수 없다.

제9조(입주계약 시기 등) ① 관리기관이 법 제36조제1항에 따라 위탁받은 토지를 분양 · 임대할 때에는 법 제38조에 따라 그 토지를 분양 · 임대를 받으려는 자와 입주계약을 체결하여야 한다. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제32조에 따라 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자 또는 같은 법 제38조에 따라 산업용지 등을 분양 · 임대 · 양도 받으려는 자도 또한 같으며 이 경우 규칙 제34조제1항에 따라 분양 · 임대 · 양도 · 이용 전(前)에 미리 입주계약신청서에 사업계획서를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다.

② 관리기관이 제1항에 따른 입주계약을 산업용지의 조성이 완료되기 전에 체결한 경우에는 그 산업용지에 공장 기타시설의 착수가 가능한 날을 정하여 입주계약자에게 통보하여야 한다.

③ 관리기관이 제2항에 따라 공장의 착수가 가능한 날을 입주계약자에게 통보한 경우에는 규칙 제42조에 따른 기간의 기산일은 공장 기타시설의 착수가 가능한 날로 한다.

④ 법 제38조 제1항 · 제3항에 따른 입주계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 계약을 체결하여야 한다. 다만, 산업용지 및 공장 기타시설의 분양 또는 임대가 수반되지 아니하는 경우에는 분양 또는 임대와 관련되는 사항은 제외한다.

1. 규칙 제35조제1항의 각호에 관한 사항

2. 산업시설구역 내 공장 기타시설의 착수시기 및 완공계획에 관한 사항

3. 산업용지의 처분제한 등 입주기업체 또는 지원기관이 지켜야 할 사항

4. 입주계약 해지, 분양용지환수, 환수절차 등에 관한 사항

5. 분양(임대)가격, 대금납부방법, 공동시설의 이용 및 부담금 징수에 관한 사항
6. 법, 영, 규칙, 이 지침의 시행 및 기타 산업단지관리를 위하여 필요한 사항

⑤ 관리기관은 산업시설구역에서 입주기업체가 도로, 구거 등으로 연접하여 분리된 양쪽 산업용지에 제조시설을 물리적 또는 기능적으로 설치·증설하여 연계하려는 경우 산업단지 관리 등에 지장이 초래되지 않는 범위에서 입주계약을 하나로 체결할 수 있다.

⑥ 관리기관은 산업시설구역에서 입주기업체가 제조업을 하면서 도로, 구거 등으로 연접하여 분리된 반대쪽 산업용지에 부대시설(관계 법령에 따라 설치가 의무화된 시설이 수반·포함되는 경우에 해당한다)을 물리적 또는 기능적으로 설치·증설하여 해당 제조시설과 연계하려는 경우 산업단지 관리 등에 지장이 초래되지 않고 그 필요성이 인정되는 범위에서 입주계약을 하나로 체결할 수 있다.

⑦ 제5항 또는 제6항에 따라 시설 등의 설치·증설로 입주계약을 하나로 체결하는 경우에는 관리기관은 그 시설들이 법 제2조제1호에 따른 공장의 범위에서 운영되도록 입주기업체를 관리하여야 하며, 입주기업체는 입주계약서와 공장의 범위를 벗어나 그 시설들을 이용하는 행위를 하여서는 아니 된다.

⑧ 관리기관은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조제1항에 따라 사업시행자로부터 토지·시설에 관한 처분계획을 협의 요청받은 경우에는 입주계약의 체결에 관한 방법·시기 등 입주하려는 자가 알아야 할 안내사항을 포함하여 통지하여야 한다.

⑨ 관리기관은 입주기업체가 산업단지 입주 후에 적용받을 수 있는 환경기준, 조세, 시설관리비 등 각종 규제 및 부담에 대해 정기적으로 매뉴얼을 제작·배포하거나 입주기업체 대상 설명회를 개최하여야 한다.

⑩ 관리기관은 입주기업체의 요청이 있을 경우 법, 영, 규칙 및 이 지침에 따라 발급하는 각종 서식의 공장소재지란에 입주기업체가 입주한 산업단지명을 병기할 수 있다.

⑪ 관리기관이 영 제6조제5항제12호에 따른 신탁업을 운영하려는 자(지식산업센터의 설립과 관련된 사업계획을 제출하는 자에 한한다. 이하 이 조에서 "신탁업자"라 한다)와 입주계약을 체결하기 위해서는 입주계약 체결 전에 신탁업자가 위탁자와 체결하는 신탁계약(이하 이 조에서 "신탁계약"이라 한다)에 입회자로 참여하여야 한다. 이 때 관리기관은 신탁계약이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하지 못할 경우에는 신탁업자와 입주계약을 체결하여서는 아니 된다.

1. 신탁업자가 지식산업센터의 건립을 목적으로 산업용지를 개발하기 위한 신탁계약일 것 (지식산업센터의 건립과 무관하게 산업용지를 관리 또는 처분하거나 담보재산으로서 관리하기 위한 신탁계약은 이에 해당하지 아니한다. 이 때의 판단은 신탁계약의 명칭이 아닌 신탁계약의 세부 내용을 근거로 한다.)
2. 법 제38조의2, 제39조 및 제39조의2에 따른 사항을 준수할 의무가 신탁계약의 내용에 포함되어 있을 것
3. 위탁자와 신탁업자가 계약내용을 변경하기 위해서는 관리기관의 사전 동의가 필요하다는 내용이 신탁계약에 포함되어 있을 것

제10조 삭제

제11조(산업용지 등의 처분제한 등) ① 법 제39조제1항에 따른 처분에는 다음 각 호의 경우를 포함한다.

1. 산업용지 및 공장 기타시설(건설 중인 것을 포함한다)의 소유권이 등기에 관계없이 양도, 교환, 증여 등으로 인하여 사실상 이전되는 경우
2. 삭제

② 영 제51조제1항제3호에서 "관리지침으로 정하는 중개수수료"란 「공인중개사법 시행규칙」 제20조제4항에서 정하는 최대 수수료의 2분의 1 이내로 한다.

③ 영 제52조제1호에서의 생산자물가총지수란 취득시의 생산자물가지수(한국은행이 발표하는 기본경제통계 중 생산자물가지수를 말한다. 이하 같다)에 대한 양도 시까지 증가한 생산자물가지수의 비율로서 월단위로 다음과 같이 계산한다.

· 생산자물가총지수=(양도월의 생산자 물가지수 - 취득월의 생산자물가지

수)/취득월의 생산자물가지수

④ 법 제40조의2제1항에서 "제39조제2항 · 제3항 및 제40조제1항(이하 이 항에서 "제39조등"이라 한다)에 따라 양도받은 자"란 법 제39조제6항 본문 및 제40조제3항 본문에 따라 입주계약을 미리 체결하지 아니한 자(제39조등의 절차를 충족하지 아니한 산업용지 등을 취득한 자로서 입주계약을 체결하지 아니한 자를 포함한다)를 말한다.

⑤ 법 제40조의2제1항에 따라 유관기관이 산업용지 또는 공장등을 매수한 경우 관리기관에의 신고 및 입주자격이 있는 자에게 양도하여야 하는 기간에 관하여는 영 제52조의2제1항 및 제2항을 준용한다.

⑥ 삭제

제11조의2(산업용지의 분할 기준) 규칙 제39조의3제1항제4호에서 "산업단지관리지침에서 정하는 기준"이란 다음 각 호와 같다.

1. 해당 산업단지의 조성목적에 부합할 것
2. 도로, 용수, 상하수도 등 규칙 제39조의4에 따른 기반시설 이용에 지장이 없을 것
3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조 · 제7조 · 제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지개발계획 및 같은 법 제17조 · 제18조 · 제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획에 부합할 것

제12조(산업단지 지원시설의 목적외 이용) 관리기관은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 영 제5조에 따라 산업단지에 설치한 시설의 일부를 입주기업체, 지원기관 및 그 종업원이외의 자에게 이용(이하 "목적외 이용"이라 한다)하게 할 수 있다.

1. 목적외 이용(면적, 이용자수 또는 이용금액 기준)이 전체의 3분의 1 미만인 경우
2. 일시적 유휴시설로서 해당 시설의 이용제고 등 효율화를 위하여 필요한 경우
3. 인근지역의 주민 또는 인근지역 기업체에 대한 편의제공 등 지역발전을 위하여 필요한 경우

제13조(산업시설구역의 임대사업 관리) ① 법 제38조의2에 따른 산업시설구역에서 산업용지의 임대사업자가 임대한 건축물 등에 다수가 동시에 입주한 경우에는 그 입주자 공동으로 입주자대표회의를 구성하고 관리규약을 정할 수 있다. 이를 정한 경우에는 그에 관한 내용을 관리기관에 통보하여야 하며 입주자 및 대표자, 관리규약 등이 변경된 경우에도 또한 같다.

② 영 제48조의4제4항에 따른 표준임대차 계약서는 별지 제1호의 서식으로 한다.

제14조(지원시설구역의 임대사업 등) ① 법 제38조제3항에 따라 지원시설구역에서 부동산임대 및 공급업으로 입주계약을 체결한 자는 해당 산업단지의 관리기본계획 및 입주계약시 제출한 사업계획서에 적합한 분양 · 임대계획서를 관리기관에 제출한 후 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 공개로 입주자를 모집하여야 한다. 이 때의 분양 · 임대계획서에는 영 제48조의3제1항 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

② 삭제

③ 지원시설구역에서 임대사업의 표준임대차 계약서 서식에 관하여는 제13조제2항을 준용한다.

제15조(산업단지 운영위원회) ① 관리기관은 관리기본계획 변경, 제7조의2에 따른 특례지구의 지정 등 산업단지 관리업무를 수행할 때 의견수렴, 자문, 심의 등이 필요한 경우에는 관리권자의 승인을 받아 입주기업체, 유관기관, 전문가 등이 참여하는 "산업단지 운영위원회"를 비상설로 구성하여 운영할 수 있다.

② 관리기관은 제1항에 따른 산업단지운영위원회를 구성하여 운영하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 내용을 포함하는 운영 규정을 마련하여야 한다.

1. 운영위원회의 설립 목적

2. 운영위원회의 기능 및 구성
3. 운영위원의 선정기준 및 배제에 관한 사항
4. 기타 운영위원회의 운영에 필요한 사항

제16조(안전관리 등의 지도) ① 관리기관은 영 제58조제2항의 각 호에 관한 지도는 그 지도의 내용이 입주기업체 또는 지원기관의 의무사항으로 법령 또는 입주계약에 규정되어 있는 경우에만 하여야 한다.

② 관리기관은 입주기업체가 법 제15조에 따른 공장설립등의 완료신고를 할 때 별지 제2호서식에 따른 입주기업 사업장 안전관리 계획서를 제출하도록 하여야 한다.

③ 관리기관은 제2항에 따라 제출받은 안전관리 계획서를 검토한 후 관계 행정기관의 협조를 받아 안전 관련 법령 · 기준 정보 제공, 사업장 안전 개선방안 지도 등의 지원을 입주기업체에게 할 수 있다.

④ 관리기관은 안전사고 정보 등의 신속한 전파를 위한 비상연락망을 작성하기 위하여 입주기업체 및 지원기관에게 별지 제3호서식에 따른 개인정보 사용 동의서를 제출할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 입주기업체 및 지원기관은 요청에 응하지 아니할 수 있다.

⑤ 관리기관은 법 제33조제1항에 따라 관리기본계획을 수립(변경을 포함한다)할 때 산업단지 안전관리에 필요한 사항을 포함하여 수립(변경을 포함한다)할 수 있다.

제17조(산업단지 관리에 관한 보고) ① 관리기관은 법 제48조제2항에 따라 산업통상자원부장관에게 산업단지관리에 관한 보고를 하거나 자료를 제출하기 위하여 필요한 경우에는 입주기업체 또는 지원기관에게 산업단지관리에 관한 보고를 하게 하거나 자료를 제출하게 할 수 있다.

② 관리기관은 지식산업센터의 입주 등의 현황을 효율적으로 관리하기 위하여 규칙 제26조의3제5항에 따른 지식산업센터 관리자로부터 같은 항 제5호에 따른 입주 및 가동 현황 등을 월별 또는 분기별로 제출받을 수 있다. 이 경우 관리기관은 지식산업센터 관리자와 미리 협의를 거쳐야 한다.

제18조(입주기업체의 관리) ① 법 제42조제1항제1호에서 공장등의 건설에 착수하지 아니한 경우란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 공장등이 「건축법」 제14조에 따른 건축신고 대상이 아닌 경우

가. 규칙 제42조제2항에 따른 착수기한 이내에 입주계약시 제출한 사업계획에 따른 공장등에 대하여 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받지 아니한 경우

나. 규칙 제42조제2항에 따른 착수기한이 지난날부터 6개월 이내에 「건축법」 제25조제5항에 따른 감리중간보고서가 건축주에게 제출되지 않은 경우. 다만, 연약지반에 따른 기초보강공사, 동절기 공사중지, 천재지변 등 부득이한 사유로 관리기관이 인정하는 경우에는 6개월 범위 내에서 해당 기한을 연장할 수 있다.

2. 공장등이 「건축법」 제14조에 따른 건축신고 대상인 경우

가. 규칙 제42조제2항에 따른 착수기한 이내에 입주계약시 제출한 사업계획에 따른 공장등에 대하여 「건축법」 제14조에 따른 건축신고를 하지 아니한 경우

나. 규칙 제42조제2항에 따른 착수기한이 지난날부터 6개월 이내에 「건축법」 제22조에 따른 건축물의 사용승인을 받지 아니한 경우. 다만, 연약지반에 따른 기초보강공사, 동절기 공사중지, 천재지변 등 부득이한 사유로 관리기관이 인정하는 경우에는 6개월 범위 내에서 해당 기한을 연장할 수 있다.

② 관리기관은 다음 각 호에 모두 해당하는 경우로서 필요하다고 인정하는 때에는 입주계약 해지자와 변경 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 관리기관은 입주계약해지를 철회하여야 한다.

1. 법 제33조제3항에 따른 해당 산업단지의 관리기본계획이 변경되어 종전과 달리 법 제42조제1항제4호에 따른 해지사유가 해소·치유되는 경우

2. 경영하려는 사업이 산업시설구역으로서 현행 관리기본계획에 부합하는 경우

3. 근로자의 고용창출 및 복지증진에 기여하는 경우

4. 산업단지 관리 및 인근 입주기업체의 조업에 지장을 초래하지 않는 경우

③ 법 제31조제2항에 따라 설립된 관리공단 및 입주기업체협의회 또는 법 제30조제2항제5호에 해당하는 관리기관이 법 제52조부터 제55조까지의 규정을 입주기업체에 적용할 경우에는 관리권자와 사전에 협의하여야 한다.

④ 규칙 제42조제1항제2호에 따라 입주계약자의 귀책사유가 아닌 사유로 불가피하게 공장착공이 지연된 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 입주기업체가 속한 산업단지를 포함하여 「재난 및 안전관리기본법」 제60조에 따른 특별재난지역 또는 「고용정책기본법」제32조의2에 따른 고용재난지역이 선포된 경우

2. 입주기업체가 영위하는 업종이 「고용정책기본법」제32조에 따른 특별고용지원업종으로 지정된 경우

3. 해당 입주기업체가 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정대상기업인 경우

4. 그 밖에 공장착공이 어려운 경우로서 제15조에 따른 산업단지 운영위원회의 심의를 거쳐 관리권자가 인정하는 경우

⑤ 관리기관은 제4항 각 호에 따른 사유가 해소될 때까지 1년 단위로 공장착공을 유예할 수 있다.

제19조(산업단지의 구조고도화사업 등) ① 관리기관은 지원·보육·문화·복지·교육·편익·휴게 시설 확충 등 산업단지의 경영 및 근로 환경의 질을 제고하기 위하여 필요한 지원과 노력을 하여야 한다.

② 법 제45조의3제2항제2호에 따른 법인(특수목적법인을 말한다)은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 토지소유자로부터 토지사용승낙을 받을 것

2. 자본금이 5억원 이상일 것

3. 참여하는 각 민간기업은 자본금의 100분의 10 이상 출자할 것

③ 사업시행자는 법 제45조의2제3항에 따른 구조고도화계획의 승인 범위에서 영 제58조의4제4항에 따른 구조고도화사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 하며 그 계약을 체결한 경우에는 관리권자에게 계약 내용을 제출하여야 한다.

④ 법 제45조의6제1항에 따른 사업시행자 및 대행사업자는 영 제58조의5제4항에 따른 개발이익의 재투자 범위 이내에서 같은 조 제5항제2호에 따른 공공시설의 확충 등을 위하여 노력하여야 한다.

제3장 보칙

제20조(산업단지 브랜드 명칭) ① 관리기관은 산업단지의 고유한 특색과 미래상이 반영되고 국제적으로 통용될 수 있는 산업단지 브랜드 명칭(이하 이 조에서 "브랜드 명칭"이라 한다)을 선정하여 사용할 수 있다. 이 경우 관리기관은 브랜드 명칭에 관한 사항을 미리 지방자치단체 및 사업시행자와 협의하여야 하고 입주기업체 등의 의견을 들어야 한다.

② 관리기관은 브랜드 명칭을 선정하는 경우 해당 산업단지의 관리기본계획에 반영하여야 한다. 이 경우 관리권자는 관리기본계획을 법 제33조제3항에 따라 산업단지지정권자와 협의하여야 한다.

③ 관리기관은 브랜드 명칭을 사용하는 경우에는 개발계획에 따른 산업단지 명칭과 상호 조화되게 사용하여야 한다.

제21조(교육실시) 한국산업단지공단은 시·도 및 시·군·구의 산업단지 담당 공무원, 관리기관 등에 대하여 산업단지 관리 등과 관련한 교육을 실시할 수 있다.

제22조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2020-129호, 2020.8.13.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

산업단지 관리지침 별표 및 서식

[별표 1] 업종별 기준건축면적률

산집법상 업종명	표준산업분류상 업종명		기준건축면적률(%)
전기업	35113	화력발전업	20
	35114	태양력 발전업	20
	35119	기타발전업	20
산업단지집단에너지사업자	35300	증기, 냉온수 및 공기조절 공급업	35
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	38110	지정 외 폐기물 수집운반업	25
	38210	지정 외 폐기물 처리업	25
	38220	지정 폐기물 처리업	25
	38311	금속류 해체 및 선별업	25
	38312	금속류 원료 재생업	25
운송업	49301	일반 화물자동차 운송업	20
	49302	용달 화물자동차 운송업	20
	49303	개별 화물자동차 운송업	20
창고업, 화물터미널, 그 밖에 물류시설을 설치·운영하는 사업	52104	위험물품 보관업	25
	52109	기타 보관 및 창고업	35
	52913	물류 터미널 운영업	20
산업용기계장비임대업	76390	기타 산업용 기계 및 장비 임대업	35
-	84229	기타산업진흥행정	20
교육서비스업	85302	대학교	20

■ 산업단지 관리지침[별표 2]

입주제한업종(제7조의2제1항관련)

한국표준산업분류(중분류)	제한 예외업종(세세분류)
농업·임업·어업 (01 ~ 03)	-
광업 (05 ~ 08)	-
전기·가스·증기· 공기조절 공급업 (35)	-
수도·하수·폐기물처리·원료재생업 (36 ~ 38)	-
건설업 (41 ~ 42)	-
도소매업 (45 ~ 47)	* 전자상거래업 (47911, 47912)
운수·창고업 (49 ~ 52)	-
숙박·음식점업 (55 ~ 56)	-
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59)	* 영상·오디오물 제작업 및 관련 서비스업 (59111, 59112, 59113, 59114, 59120, 59130, 59201, 59202)
금융·보험업 (64 ~ 66)	-
부동산업 (68)	-
기타 전문·과학·기술 서비스업 (73)	-
사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 (74 ~ 76)	-
공공행정, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업 (84 ~ 87)	-
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 (90 ~ 91)	-
협회·단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 등 (94 ~ 98)	* 제조업과 연계된 자동차, 컴퓨터, 통신장비 수리업 (95110, 95120, 95211, 95212, 95220)
국제 및 외국기관 (99)	-

※ 공통사항

1. 산업집적법 시행령 제6조제2항부터 제5항에 해당되는 업종의 특례지구 입주는 제한하지 아니함
2. 산업단지 개발계획·실시계획(산업단지계획을 포함한다)에 용도가 특정된 폐기물처리시설용지, 전력시설용지 등이 있는 경우 해당 용지에 입주 가능한 업종의 특례지구 입주를 제한함
3. 산업단지의 안전, 환경, 기반시설의 여건상 입주를 추가 제한할 필요가 있는 경우 해당 산업단지 관리기본계획에서 제한업종을 추가로 규정할 수 있음

<별지 제1호> <개정 2014. 9. 24> (제13조제2항 관련)

산업용지(건축물) 임대차계약서

임대인	성명(법인명)		생년월일(법인등록번호)	
	주소(법인은 소재지)	(전화번호)		
임차인	성명(법인명)		생년월일(법인등록번호)	
	주소(법인은 소재지)	(전화번호)		
임대내용	소 재 지			
	용지면적(㎡)		건축면적(㎡)	
	임대용지면적(㎡)		임대건축면적(㎡)	
	임대보증금	원	연 임대료	원

위 부동산에 대한 임대인(이하 "갑"이라 한다)과 임차인(이하 "을"이라 한다)은 아래와 같이 임대차계약을 체결한다.

- 아 래 -

제1조(임대차 기간) 이 임대차계약 기간은 년 월 일부터 년 월 일(개월)까지로 한다. 다만, "을"의 사정으로 기간만료 전에 해약하고자 할 때는 1개월전에 그 의사를 "갑"에게 통지하여야 한다.

제2조(입주계약) "을"은 이 산업용지(건축물)에 입주하기 전에 관리기관과 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하"산집법"이라 한다)」 제38조에 따른 입주계약을 체결하여야 한다.

제3조(권리양도 및 전대금지) "을"은 "갑"의 승낙없이 이 계약의 권리를 제3자에게 양도하거나 임차물건(용지 및 건물)의 전부 또는 일부를 전대할 수 없다.

제4조(원상복구등) "을"의 고의 또는 과실로 임차물건(용지 및 건축물)이 손상되었을 경우에는 지체없이 원상복구 또는 수선하여야 하며, 원상복구가 불가능할 경우에는 손해배상 하여야 한다.

제5조(임대용지 양도) "갑"이 파산하거나 기타 경제적 사정으로 인하여 그 산업용지(건축물 포함)를 양도하려는 경우에는 「산집법시행령」 제48조의4의 규정에 따라 "을"에게 우선 양도하여야 한다.

제6조(계약의 해지 및 해제) "갑"은 "을"이 임대료, 관리비 등 제반 납부금을 연체하였거나, 이 계약을 위반하였을 경우에는 "을"에게 이행을 최고한 후 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

제7조(기 타) "갑"과 "을"은 산집법(영, 규칙 포함), 산업단지관리지침, 산업단지 관리기본계획을 준수하여야 하며, 기타 이 계약에서 정하지 않은 사항은 관계법령 및 일반관례에 따른다.

위 계약을 증명하기 위하여 이 계약서를 작성하고 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

임 대 인(갑) : ㊞

임 차 인(을) : ㊞

관 리 기 관 : ㊞

■ 산업단지 관리지침 제16조제2항 관련 [별지 제2호서식] < 개정 2017.5. 29 >

입주기업 사업장 안전관리 계획서

신청인	회사명	전화번호
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	대표자 주소(법인 소재지)	사업자등록번호

	구분	관련 법령(적용대상)	관련 법령 적용 여부	인허가 여부 또는 관련 법령(조항) 준수여부
안전 관련 법령 준수여부	위험물	위험물안전관리법(인화・발화성 물질 등)		
	유독물	화학물질관리법(유독물질 등)		
	고압가스	고압가스안전관리법(고압・독성가스 등)		
	작업장 환경	산업안전보건법(제조등금지물질, 허가대상 물질 등)		
	화학폭약물질	총포・도검・화학류단속법(화약, 폭약 등)		
	대기오염물질	대기환경보전법(특정대기유해물질 등)		
	수질오염물질	수질및수생태계보전에관한법률(특정수질 유해물질 등)		
	내진설계	건축법(건축물 등), 고압가스안전관리법(저장탱크 등), 산업안전보건법(크레인 등) 등 지진・화산재해대책법 제14조에 따라 내진설계기준을 정하고 있는 법령		
	기타			

안전관련 비상연락망	※ 인허가기관, 인근 병원 및 소방서 등을 기재하시기 바랍니다.
응급상황 발생시 조치계획	※ 응급상황 발생시 조치계획(긴급상황 전파, 근로자 대피, 소화기 사용 등)을 간략히 기재하시기 바랍니다.
사업장 안전관리 방안	※ 사업장 안전관리 방안(안전점검 체크리스트 운영, 근로자 대상 안전교육, 지진대응 매뉴얼 운영, 지진대응 안전교육 등)을 간략히 기재하시기 바랍니다.

「산업단지 관리지침」 제16조제2항에 따라 위와 같이 산업단지 입주기업 안전관리 계획서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

<별지 제3호> <신설 2014. 9. 24> (제16조제4항 관련)

위험상황 전파를 위한 개인정보 수집 및 활용 동의서

[개인정보 수집 및 활용 동의서]

<table>
<tr><td rowspan="4">수집하는
개인정보</td><td>* 업 체 명</td><td></td><td>* 직 책</td><td></td></tr>
<tr><td>* 주 소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>* 안전관리
책임자명</td><td></td><td>이 메 일</td><td></td></tr>
<tr><td>* 휴대전화</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>개인정보의
수집 및 이용
목적</td><td colspan="4">[개인정보 수집항목]
* 필수항목 : *표시 (업체명, 주소, 안전관리책임자명, 직책, 휴대전화)
* 선택항목 : 이메일
※ 안전관리책임자는 사고 상황전파 문자수신시 자사 근로자에게 상황전파를 할 수 있는 대표자, 공장장, 관리이사, 총무부장, 기타 회사에서 지정한 자

[개인정보 이용목적]
* 산업단지 내 재난, 대형사고 등 위험상황 발생시 상황전파 문자발송
* 산업단지 관리/지원 관련 안내사항 문자발송
※ 개인정보는 제공자가 동의한 내용 외의 목적으로 활용되지 않습니다.</td></tr>
<tr><td>개인정보의
삭제 안내</td><td colspan="4">* 수집된 개인정보는 산업단지에서 타 지역으로 사업장 이전, 법인변경, 담당자 변경 등 변동사항 발생시 요청할 경우 즉시 삭제합니다.
* 정보제공자가 개인정보 삭제를 요청할 경우 즉시 삭제합니다.</td></tr>
<tr><td>개인정보 제공
거부에 대한
안내</td><td colspan="4">* 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익은 없습니다. 다만, 인근 업체 재난사고 등의 실시간 상황전파 및 산업단지 관리/지원 관련 안내를 못 받으실 수 있습니다.</td></tr>
</table>

▶ 본인은 상기의 내용을 확인하였으며, 위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. □

▶ 제공정보는 문자발송을 위해 문자발송서비스사에 제공될 수 있습니다. □

년 월 일 동의자 : (인/서명)

관리기관 귀하

■ 산업단지 관리지침 [별지 제4호서식] (제7조의2제3항 관련)

산업단지 업종 특례지구 지정 신청서

산업단지의 명칭	

지정신청구역	지정목적 및 필요성					
	위치					
	면적(㎡)					
	주요유치업종					
산업단지 용도별구역	합 계	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	복합구역
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
특례지구 지정 현황						

「산업단지 관리지침」 제7조의2제3항에 따라 위와 같이 산업단지 업종 특례지구 지정요청서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

관리기관 귀하

첨부서류	1. 위치도 2. 운영계획서 3. 입주수요 및 기업유치 계획에 관한 자료 4. 도로·용수·전기·통신 등 기반시설계획에 관한 자료

■ 산업단지 관리지침 [별지 제5호서식] (제7조의2제4항 관련)

업종 특례지구 운영계획서

1. 산업단지 현황 및 경쟁력 분석

가. 산업단지 입지여건

- 단지 일반현황

나. 단지 특성 및 혁신자원 집적현황

다. 산업단지 경쟁력 분석

- 지역경제 기여도
- 산업단지 발전 잠재력 분석

라. 단지특성과 연계한 산업의 동향 및 기술변화

2. 사업계획

가. 사업목적

- 사업취지 :
- 필요성 :
- 기대효과 :

나. 추진경위

- 사전절차 추진내용(그동안의 과정, 관계기관 협의과정 및 협의내용 등)

다. 사업개요

- 위 치
- 유치업종 선정 배경(신산업 또는 산업간 융복합 등)
- 유치업종의 산업 동향 및 시장동향
- 유치업종의 배치 및 입주업종의 첨단화 - 고부가가치화 방안
- 지역전략산업과 연계방안
- 유치업종 유치방안
- 사업추진일정
- 사업비 및 연도별 사업비
- 재원조달방식 (민간,국고,지자체 등)
- 투자의향서
- 기반시설 및 환경, 안전에 미치는 영향

라. 사업추진시 검토사항

- 적용법률 및 법적 절차 이행사항
- 사업 추진상의 위험요인과 대응방안

○ 민원·분쟁 가능성 : 현재 제기되고 있거나 제기될 소지가 있는 민원, 소송 등 분쟁 가능성 ○ 지자체 등 협의 : 사업추진과정에서 지자체 등과 협의가 필요한 사안이나, 협의가 어려운 점 등 ○ 기타 예상되는 문제점 : 향후 야기될 수 있는 사업 추진상의 애로요인과 대응방안

3. 세부사업 기본구상

가. 세부사업의 도출

나. 세부사업 추진내용

4. 세부사업 추진계획(필요시)

1. 사업개요

○ 사업의 목적 및 필요성

○ 사업개요

위치		지목	
사업추진주체		공시지가	
사업면적	㎡	사업기간	
용도지역	준공업지역(국토계획법), 산업시설구역(산업집적법), 주차장(국토계획법)		
사업비	토지비 / 설계비 / 공사비 / 운영비 / 부대비 등 / 합계		
주요사업내용			

2. 사업내용

○ 건축개요

부지면적			
건축면적			
건축연면적			
도입시설			

○ 도입시설 및 유치시설

○ 시설배치 : 1층 평면도, 기준층 평면도, 단면도

○ 토지이용계획 변경 : 개발계획, 관리기본계획, 도시·군관리계획 등

3. 재원조달계획

○ 재원조달계획(연차별 투자계획)

구 분	연도별 예산 소요(억원)										합계	비고
	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년		
국 비												
지방비												
민 간												
합 계												

- 재원조달방법에 대한 구체적인 내용과 방안 제시
- 법적 타당성 및 인허가 가능성 분석

* 사업추진시 제약요인 도출 및 해결방안 제시

4. 기대효과(경제적 효과, 비경제적 효과, 사업 파급효과 등)

5. 기타사항

■ 산업단지 관리지침 [별지 제6호서식] (제7조의2제4항 관련)

동의서

인적사항	주소 또는 소재지
	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)
	생년월일(법인인 경우는 법인등록번호) 전화번호

동의자의 소유 토지(또는 건축물) 현황

번호	위치	지목 (또는 건축물용도)	면적(㎡)	비고

본인은 상기 본인이 소유하고 있는 토지 및 건축물 등이 「산업단지 관리지침」 제7조의2제2항 및 제4항에 따라 산업단지 업종 특례지구의 지정 및 운영 대상지역에 포함되는 것에 동의합니다.

년 월 일

동의자 (서명 또는 인)

부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례

제1장 총 칙

제1조 (목적) ····· 1
제2조 (정의) ····· 1

제2장 산업용지의 확충 등

제3조 (산업단지의 조성) ····· 1
제4조 (입주우선순위 선정방법의 특례) ····· 1
제5조 (기존공업지역의 재정비) ····· 1
제6조 (관리기관 등에 대한 지원) ····· 1
제7조 (환경개선사업비 등 지원) ····· 2
제7조의2 (분양가격 결정시 이윤율) ····· 2
제7조의3 (재생사업지구 내 녹지율 및 도로율) ····· 2
제7조의4 (관리업무 위탁기관) ····· 2
제8조 < 삭 제 > ····· 2

제3장 부산광역시산업단지개발지원센터

제9조 (구성) ····· 2
제10조 (지원센터의 장의 직무) ····· 2
제11조 (간사 등) ····· 2
제12조 (회의) ····· 2
제13조 (보완 등 의견통지) ····· 2

제4장 부산광역시산업단지계획심의위원회

제13조의2 (심의사항) ····· 3
제14조 (구성) ····· 3
제15조 (임기) ····· 3
제16조 (위원장의 직무) ····· 3
제16조의2 (서면심의) ····· 3
제17조 (간사) ····· 3
제18조 (운영세칙) ····· 3

제5장 보 칙

제19조 (의견청취 등) ····· 3
제20조 (수당 등) ····· 3
제21조 (비밀누설금지) ····· 3
부 칙 ····· 4

부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례

〔시행 2020.9.30.〕〔부산광역시조례 제6253호, 2020.9.30., 일부개정〕

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 기업의 생산활동에 필요한 산업단지를 적기에 공급하기 위하여 산업용지의 확충에 필요한 사항과 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 등에서 위임된 사항을 규정함으로써 경쟁력 있는 지역경제의 진흥에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2014.1.1., 2015.4.1., 2020.9.30.>

1. "산업용지"란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산업입지법"이라 한다) 제2조제8호에 따른 산업단지(이하 "산업단지"라 한다) 안의 용지를 말한다.
2. "기존공업지역"이란 산업단지로 지정된 지역 이외의 공업지역을 말한다.
3. "외국인투자기업"이란 「외국인투자촉진법」 제2조제1항제6호에 따라 외국투자가가 출자한 기업을 말한다.
4. "국내기업"이란 국내에서 사업을 영위하는 기업을 말한다.
5. "대규모투자"란 외국인투자기업이나 국내기업이 공장·본사 또는 연구소를 부산광역시 지역(이하 "시역"이라 한다)으로 이전하기 위하여 투자하는 금액이 500억원 이상이거나 상시고용인원의 수가 300명 이상인 공장·본사 또는 연구소의 신설이나 증설 또는 이전을 위하여 투자하는 것을 말한다.

제2장 산업용지의 확충 등

제3조(산업단지의 조성) ① 부산광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 산업용지를 확충하기 위하여 산업단지의 조성사업을 적극 추진하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 산업단지의 조성사업을 원활하게 추진하기 위하여 필요하면 예산의 범위에서 제13조의2에 따른 부산광역시산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제26조에 따라 산업단지 개발사업에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. <개정 2019.4.10.>

제4조(입주우선순위 선정방법의 특례) ① 시장은 외국인투자기업·국내기업이 시역에 대규모투자를 하거나 시역으로 이전하여 지역경제에 미치는 파급효과가 큰 기업 또는 시역에서 나가려는 성장잠재력 및 지역경제발전에 기여도가 높은 기업 등에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제42조의3제5항에 따라 산업시설용지를 우선하여 분양할 수 있다.

② 제1항에 따라 산업시설용지를 우선하여 분양받을 자를 선정하려면 제13조의2에 따른 부산광역시산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. <개정 2019.4.10.>

제5조(기존공업지역의 재정비) ① 시장은 기존공업지역의 산업구조의 변화 및 산업시설의 노후화 등으로 재정비가 필요하면 산업입지법 제39조의2에 따라 재생사업지구로 지정하여 재정비사업을 실시할 수 있다. <개정 2015.5.27.>

② 시장은 제1항에 따른 재정비사업에 필요하면 해당 지역에 소재하는 입주기업체의 이전을 위하여 산업단지의 일정 산업용지를 우선 공급할 수 있다.

제6조(관리기관 등에 대한 지원) 시장은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제17호에 따른 관리기관 및 기존공업지역의 입주기업체협의회에 예산의 범위에서 운영비의 일부를 지원할 수 있다. <개정 2011.3.23.>

제7조(환경개선사업비 등 지원) ① 시장은 산업단지 또는 기존공업지역의 환경개선을 위하여 예산의 범위에서 필요한 사업비를 관할 구·군에 지원할 수 있다.

② 시장은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 지식산업센터 건설을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 지식산업센터의 건설에 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. <개정 2011.3.23.>

제7조의2(분양가격 결정시 이윤율) 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조제2항제2호 및 제40조의3제2항에 따른 이윤율은 100분의 10으로 한다. <본조신설 2015.4.1.>

제7조의3(재생사업지구 내 녹지율 및 도로율) 산업입지법 제39조의17제2항에 따라 재생사업지구에 적용되는 녹지율 및 도로율 등에 관한 기준은 국토교통부고시 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조에서 정하는 녹지율 및 도로율 등의 100분의 50을 초과하는 범위로 한다. <개정 2019.4.10.>
[본조신설 2015.4.1.]

제7조의4(관리업무 위탁기관) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제36조의7제1항제6호에서 "지방자치단체의 조례로 정하는 기관"이란 부산경제진흥원을 말한다. <본조신설 2015.5.27.>

제8조 삭제 <2019.4.10.>

제3장 부산광역시산업단지개발지원센터

제9조(구성) ① 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 "특례법"이라 한다) 제5조제1항에 따라 설치하는 부산광역시산업단지개발지원센터(이하 "지원센터"라 한다)는 지원센터의 장 1명을 포함한 30명 이내의 공무원으로 구성한다.

② 지원센터의 장은 일자리경제실장이 되고, 지원센터의 구성원은 다음 각 호의 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉하는 사람으로 한다. <개정 2010.7.6., 2011.3.23., 2015.1.1., 2015.5.27., 2018.8.1.>

1. 산업입지, 도시계획, 건설, 교통, 공원·녹지, 환경 분야 등 산업단지의 개발과 관련된 업무를 담당하는 부서의 장
2. 산업단지의 개발과 관련된 업무를 담당하는 해당 구·군의 4급 이상 공무원
3. 특례법 제5조제3항에 따라 산업단지 지정과 관련된 기관의 장이 파견하는 공무원

제10조(지원센터의 장의 직무) ① 지원센터의 장은 지원센터를 대표하고, 지원센터의 업무를 총괄한다.

② 지원센터의 장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 지원센터의 장이 미리 지명하는 사람이 그 직무를 대행한다. <개정 2011.3.23.>

제11조(간사 등) 지원센터의 사무를 처리하기 위하여 지원센터에 간사와 서기 각 1명을 두되, 간사는 산업입지업무담당사무관이 되고 서기는 산업입지업무담당자가 된다.

제12조(회의) 지원센터의 회의는 특례법 제7조에 따른 투자의향서가 접수되거나 지원센터의 장이 필요하다고 인정하면 지체 없이 지원센터의 장이 소집하여야 한다.

제13조(보완 등 의견통지) 지원센터의 장은 제출된 투자의향서의 내용이 특례법 제7조의 내용에 적합한지를 검토하여 투자의향서의 제출자에게 보완하여야 할 사항 등의 의견을 통지하여야 한다.

제4장 부산광역시산업단지계획심의위원회

제13조의2(심의사항) 특례법 제6조제1항에 따라 두는 부산광역시산업단지계획심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 특례법 제6조제1항 각 호에서 정한 사항
2. 「부산광역시 노후공업지역의 활성화 지원에 관한 조례」에 따른 노후공업지역의 활성화에 관한 중요사항
3. 그 밖에 산업단지의 개발·정비 및 분양 등과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

〔본조신설 2019.4.10.〕

제14조(구성) 심의위원회의 위원은 특례법 제6조제2항 각 호에서 정한 사람과 다음 각 호의 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉한다. <개정 2011.3.23., 2019.4.10.>

1. 부산광역시의회에서 추천하는 사람 <개정 2011.3.23.>
2. 「부산광역시 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례」에 따라 구성된 부산광역시기업애로해소대책위원회의 위원 중 부산광역시기업애로해소대책위원회 위원장이 추천하는 사람 <개정 2011.3.23.>
3. 「부산경제진흥원 설립 및 운영 지원 조례」에 따른 부산경제진흥원의 임원 중 부산경제진흥원장이 추천하는 사람 <개정 2011.3.23.>

제15조(임기) 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 한 번만 연임할 수 있다.

제16조(위원장의 직무) ① 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하며, 심의위원회의 업무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다.

제16조의2(서면심의) 위원장은 긴급하게 처리하여야 할 사항이나 경미한 사항에 대해서는 서면심의를 할 수 있다.

〔본조신설 2019.4.10.〕

제17조(간사 등) 심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 심의위원회에 간사와 서기 각 1명을 두되, 간사는 산업입지업무담당과장이 되고 서기는 산업입지담당 사무관이 된다.

제18조(운영세칙) 이 조례에서 규정한 것 외에 심의위원회의 운영에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제5장 보칙

제19조(의견청취 등) 지원센터 및 심의위원회(이하 "심의위원회등"이라 한다)는 직무수행을 위하여 필요하면 관계 공무원 또는 관계 전문가를 심의위원회등에 출석하게 하여 의견을 듣거나 자료를 제출하도록 요청할 수 있다. <개정 2019.4.10.>

제20조(수당 등) ① 심의위원회등의 위촉위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. <개정 2019.4.10.>

② 시장은 특례법 제13조에 따라 관계 전문가에게 기술검토서의 작성을 의뢰하는 경우에는 예산의 범위에서 기술검토에 따른 비용을 지급할 수 있다.

제21조(비밀누설금지) 심의위원회등의 회의에 참석한 위원 및 관계 공무원은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. <개정 2019.4.10.>

부 칙(부산광역시 기업 및 투자 유치 촉진 조례) <2020.9.30.>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 ~ 제4조 생략

제5조(다른 조례의 개정) 부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 한다.

3. "외국인투자기업"이란 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제6호에 따라 외국투자가가 출자한 기업을 말한다.

4. "국내기업"이란 국내에서 사업을 영위하는 기업을 말한다.

산업단지 관련 법령집

▣ 발 행 일 : 2021. 1.
▣ 발 행 인 : 부산광역시 일자리경제실
▣ 작 성 자 : 산업입지과 김진호
산업입지과 강남호
▣ 감 수 : 입지기획담당 여영모
입지조성담당 신정철
▣ 확 인 : 산업입지과장 김재학